

صحيح مسلم بشرح النووي

إبوابه ونعائمه
فضيلة الدكتور ياسر برهامي
تقديم
٠١١٤٢١٢٩٤٧٩

كتاب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطهارة

(١)

باب فضل الوضوء.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنْ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا». [الموق: المهلك]

قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ اللُّغَةِ:

يُقَالُ: الْوُضُوءُ وَالطَّهُّورُ - بِضَمِّ أَوَّلِهِمَا - إِذَا أُريدَ بِهِ الْفِعْلُ الَّذِي هُوَ الْمَصْدَرُ.
وَيُقَالُ: الْوُضُوءُ وَالطَّهُّورُ - بَفَتْحِ أَوَّلِهِمَا - إِذَا أُريدَ بِهِ الْمَاءُ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ. هَكَذَا نَقَلَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَجَمَاعَاتٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهِمْ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ اللُّغَةِ.
وَذَهَبَ الْحَلِيلُ وَالْأَصْمَعِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ السَّجِسْتَانِيُّ وَالْأَزْهَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ [بِالْفَتْحِ فِيهِمَا] ^(١).

قَالَ صَاحِبُ الْمُطَالِيعِ: وَحُكِيَ [الضَّمُّ فِيهِمَا جَمِيعًا] ^(٢).

وَأَصْلُ الْوُضُوءِ مِنَ الْوَضَاءَةِ وَهِيَ الْحُسْنُ وَالنِّظَافَةُ، وَسُمِّيَ وَضُوءَ الصَّلَاةِ وَضُوءًا لِأَنَّهُ يُنَظَّفُ الْمُتَوَضِّعُ وَيُحْسِنُهُ، وَكَذَلِكَ الطَّهَّارَةُ أَصْلُهَا النِّظَافَةُ وَالتَّنْزُّهُ.

وَأَمَّا الْغُسْلُ فَإِذَا أُريدَ بِهِ الْمَاءُ فَهُوَ مَضْمُومُ الْغَيْنِ، وَإِذَا أُريدَ بِهِ الْمَصْدَرُ فَيَجُوزُ بِضَمِّ الْغَيْنِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ ^(٣)، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنْ كَانَ مَصْدَرًا لَغَسَلْتُ فَهُوَ بِالْفَتْحِ ^(٤)،

(١) بمعنى أن [الوضوء والطهور] الاثنان لفظ مشترك يطلق على المعنيين: (المصدر والماء).

(٢) وهذا هو الوجه الثاني [الوضوء والطهور] أيضاً لها المعنيين: (الفعل والماء).

(٣) فيكون [الغسل والغسل] إذا أُريدَ به الفعل.

(٤) ومنه [غسل النجاسة] فلا نقول [غسل النجاسة].

كَضَرَبْتُ ضَرْبًا، وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْإِغْتِسَالِ فَهُوَ بِالضَّمِّ كَقَوْلِنَا: (غُسْلُ الْجُمُعَةِ مَسْنُونٌ) ^(١)، وَكَذَلِكَ (الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ) ^(٢)، وَمَا أَشْبَهَهُ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ مَنْ صَنَّفَ فِي لَحْنٍ ^(٣) الْفُقَهَاءُ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُمْ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ وَشَبَهَهُمَا بِالضَّمِّ لَحْنٌ فَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُ بَلْ الَّذِي قَالُوهُ صَوَابٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ^(٤)، وَأَمَّا (الْغُسْلُ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ فَهُوَ اسْمٌ لِمَا يُغْسَلُ بِهِ الرَّأْسُ مِنْ خَطْمِيٍّ وَغَيْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ)

قَالَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنْ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ) هَذَا الْإِسْنَادُ يَمَّا تَكَلَّمَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ ^(٥) فَقَالُوا: (سَقَطَ فِيهِ رَجُلٌ بَيْنَ أَبِي سَلَامٍ وَأَبِي مَالِكٍ وَالسَّاقِطُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمٍ) قَالُوا: (وَالدَّلِيلُ عَلَى سُقُوطِهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ سَلَامٍ رَوَاهُ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَبْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُمَا).

وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ لِمُسْلِمٍ عَنْ هَذَا بِأَنَّ: [الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ عَلِمَ سَمَاعَ أَبِي سَلَامٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَبِي مَالِكٍ فَيَكُونُ أَبُو سَلَامٍ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي مَالِكٍ وَسَمِعَهُ أَيْضًا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ فَرَوَاهُ مَرَّةً عَنْهُ وَمَرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَيْفَ كَانَ فَالْمُتَنُ صَحِيحٌ لَا مَطْعَنَ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ] ^(٦).

(١) ويمكن أن يقال فيه [غسل الجمعة مسنون] على الوجه الأول، فإنه قال (لغتان مشهورتان) وهذا على الفعل الذي هو المصطلح.

(٢) هذا اللفظ هو المشهور أكثر.

(٣) من ألف في الخطأ الذي يقع فيه كثير من الفقهاء لغةً، فاللحن معناه الخطأ في اللغة.

(٤) وكما وردت به الأحاديث الصحيحة وكما ذكر أهل اللغة.

(٥) أي أنه أحد ما استدركه الدارقطني من جهة الإسناد مع صحة الحديث بلا شك.

(٦) لأن الراوي الذي سقط هو ثقة فلا يضر في صحة الحديث؛ وليس كل استلراكات الدارقطني طعن في الحديث فقد يكون خلل في الإسناد مع صحة المتن، فهم يأخذون على مسلم هذا، ولا شك أن بعض الرواة قد روى أولاً الإسناد بإسناد نازل ثم يعلو له الإسناد بنهايه للشخص نفسه وخصوصاً مع المعاصرة بإمكانية السماع واللقاء فيرويه عن من روى عنه فيسمعه بعض الناس عن الراوي الأول فمثلاً: أبو سلام لم يكن سمعه أولاً من أبي

وَأَمَّا (حَبَّانُ بْنُ هَلَالٍ) فَبِفَتْحِ الْحَاءِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.
وَأَمَّا (أَبَانُ) فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُهُ وَتَرَكَ صَرْفَهُ وَأَنَّ الْمُخْتَارَ صَرْفُهُ.
وَأَمَّا (أَبُو سَلَامٍ) فَاسْمُهُ مَمْطُورٌ الْأَعْرَجُ الْحَبَشِيُّ الدَّمَشْقِيُّ نُسِبَ إِلَى حَيٍّ مِنْ حَمِيرٍ مِنَ الْيَمَنِ
لَا إِلَى الْحَبَشَةِ.

وَأَمَّا (أَبُو مَالِكٍ) فَاخْتَلَفَ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ الْحَارِثُ وَقِيلَ عُبَيْدٌ وَقِيلَ كَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ وَقِيلَ
عَمْرُو وَهُوَ مَعْدُودٌ فِي الشَّامِيِّينَ.

قَوْلُهُ ﷺ: (الطَّهُّورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ أَوْ
تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ
لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا).

هَذَا حَدِيثٌ عَظِيمٌ أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ الْإِسْلَامِ قَدْ اشْتَمَلَ عَلَى مُهِمَّاتٍ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ:
فَأَمَّا الطَّهُّورُ فَالْمُرَادُ بِهِ الْفِعْلُ فَهُوَ مَضْمُومٌ الطَّاءِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا
كَمَا تَقَدَّمَ وَأَصْلُ الشَّطْرِ النِّصْفُ.

وَاخْتَلَفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: (الطَّهُّورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ):

- فَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَنْتَهِي تَضْعِيفُهُ إِلَى نِصْفِ أَجْرِ الْإِيمَانِ.
- وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ يَجِبُ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْخَطَايَا وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَصِحُّ
إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ فَصَارَ لِتَوْقُفِهِ عَلَى الْإِيمَانِ فِي مَعْنَى الشَّطْرِ.
- وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ هُنَا الصَّلَاةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ)
وَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ فَصَارَتْ كَالشَّطْرِ وَلَيْسَ يَلْزَمُ فِي الشَّطْرِ أَنْ يَكُونَ نِصْفًا
حَقِيقِيًّا. وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ (١).

مالك وسمعه أولاً من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك ورواه هكذا والرواة رَوَوْه هَكَذَا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَيْهِ فَسَمِعَ مِنْهُ
فَحَدَّثَ بِهِ فَلَا مَانِعَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ؛ أَوْ أَحْيَانًا نَسِيَ فَمَثَلًا فَقَدْ كَانَ مُتَأَكِّدًا مِنْ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الرَّاويِ الَّذِي هُوَ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَالمَرَّةُ الثَّانِيَةُ تَذَكَّرَ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ هَذَا، وَبِالتَّلَاقِ لَيْسَ وَجُودُ إِسْنَادِهِ
رَاوِي يَطْعَنُ فِي الْإِسْنَادِ الْآخَرَ، هَذَا خِلَاصَةٌ شَرَحَ كَلَامَ النُّوَوِيِّ.
(١) هَذَا كَلَامٌ قَوِيٌّ، وَمَعْنَى الطَّهُّورِ شَطْرُ الْإِيمَانِ أَيُّ شَطْرِ الصَّلَاةِ.

- وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ وَانْقِيَادٌ بِالظَّاهِرِ وَهُمَا شَطْرَانِ لِلْإِيمَانِ وَالطَّهَارَةُ مُتَضَمِّنَةٌ الصَّلَاةَ فَهِيَ انْقِيَادٌ فِي الظَّاهِرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ) فَمَعْنَاهُ عِظَمُ أَجْرِهَا وَأَنَّهُ يَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوصُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى وَزْنِ الْأَعْمَالِ وَثِقَلِ الْمَوَازِينِ وَخِفَّتِهَا^(٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) فَضَبَطْنَاهُ بِالتَّاءِ الْمُتَوَكِّلَةِ مِنْ فَوْقٍ فِي تَمْلَأَنِ وَتَمْلَأُ وَهُوَ صَحِيحٌ فَالْأَوَّلُ ضَمِيرٌ مُؤَنَّثَتَيْنِ غَائِبَتَيْنِ وَالثَّانِي ضَمِيرٌ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مِنَ الْكَلَامِ^(٣). وَقَالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ: [يُجُوزُ تَمْلَأَنِ بِالتَّائِيثِ

(١) وهناك معاني أخرى: مبنية على التفسير بالإشارة.

- الطهور هو التتره والتخلص من الأدران ولما كان الإيمان فعل وترك فكان التتره عن النقائص والمنكرات والمحرمات والتطهر منها (تطهير القلب وتطهير الجوارح) فهي نصف الإيمان. وهذا معنى حسن لأنه فكما ذكرنا أن الإيمان يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات بالقلب واللسان والجوارح، فتتره عن الأدران الظاهرة والباطنة هو شطر الإيمان ويبقى الشطر الآخر وهو فعل المأمورات (فترك المحذور المنهي عنه شطر الإيمان).

(٢) بأن هناك ميزان توزن فيه أعمال العباد وهذا الحديث يدل على أن نفس الأعمال أو الأقوال يوضع في الميزان فهو أحد أدلة أن الموزون هو العمل نفسه وقد وردت الأدلة على تعدد الموزون إما العمل وإما ثواب العمل [فقد جعلها كثير من العلماء متلازمان (شيء واحد)] وإما الشخص نفسه [فكما قال ﷺ: «إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ أَقْرَعُوا (فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا)»] وقال ﷺ: عن سبّاق بن مسعود (مِمَّ تَصْحَكُونَ؟"، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ دِفْعَةٍ سَاقِيهِ، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، هُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ" [وإما صحائف الأعمال] فيدل عليه حديث البطاقة: (فَيُسْرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ سَجَلًا، كُلُّ سَجَلٍ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ ﷻ: هَلْ تُتَكَبَّرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ اللَّهُ ﷻ: هَلْ ظَلَمَكَ كَتَبْتِي الْخَافِظُونَ؟) (فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ اللَّهُ ﷻ: فَهَلْ لَكَ عُدُوٌّ؟، فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ)... (وَأَنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَخُرجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (فَيَقُولُ لَهُ اللَّهُ ﷻ: أَحْضِرْ وَزَنَكَ) فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجَلَاتِ؟، فَيَقُولُ اللَّهُ ﷻ: فَإِنَّكَ لَا تَظْلَمُ، قَالَ: فَوَضَعَ السَّجَلَاتِ فِي كِفَّةٍ، وَالْبِطَاقَةَ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السَّجَلَاتُ، وَثَقَلَتِ الْبِطَاقَةُ، وَلَا يَقُولُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ" [وهذا نص في أن الموزون هو صحائف الأعمال، ولا مانع من وقوع كل ذلك معاً أو وقوع واحد منها.

- والميزان أحد ما يؤمن به من أمور الآخرة وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر وكيفيته لا يعلمها إلا الله وله كفتان كما دل عليه حديث البطاقة.

(٣) أي أن (سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ) هذه الجملة هي التي (تملأ) ما بين السماوات والأرض؛ وأما (تملأن) أي أن كل من كلمة (سُبْحَانَ اللَّهِ) وكلمة (الْحَمْدُ لِلَّهِ) كل منها تملأ.

والتَّذْكِيرِ جَمِيعًا فَالتَّائِيثُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَالتَّذْكِيرُ عَلَى إِرَادَةِ التَّوَعُّينِ مِنَ الْكَلَامِ أَوْ الذُّكْرِ [١]. قَالَ: [وَأَمَّا يَمْلَأُ فَمُذَكَّرٌ عَلَى إِرَادَةِ الذُّكْرِ].
وَأَمَّا مَعْنَاهُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَوْ قُدِّرَ ثَوَابُهُمَا جِسْمًا لَمَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَبَبُ عَظَمِ فَضْلِهِمَا مَا اشْتَمَلَتَا عَلَيْهِ مِنَ التَّزْيِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ [سُبْحَانَ اللَّهِ] وَالتَّفْوِيضِ وَالِافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ [الْحَمْدُ لِلَّهِ] وَاللَّهُ أَعْلَمُ [٢].

(١) [تَمْلَأَن (تَأْيِثُ، يَمْلَأَن) تَذْكِيرٌ، فَلَوْ قُلْنَا (وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَن) فَكُلُّ مِنْهُمَا ذَكَرٌ فَهِيَ ذَكَرَانِ فَذَكَرٌ وَذَكَرَانِ فَيُمْكِنُ أَنْ تَمْلَأَ؛ وَأَمَّا يَمْلَأُ] وَأَمَّا يَمْلَأُ فَمُذَكَّرٌ عَلَى إِرَادَةِ الذُّكْرِ (وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) أَيُّ هَذَا ذَكَرٌ يَمْلَأُ ثَوَابَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

(٢) سُبْحَانَ اللَّهِ: تَوْحِيدٌ وَتَزْيِيهِ اللَّهِ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ فَهُوَ يَشْمَلُ التَّزْيِيهِ عَنِ الشَّرِكِ فِي رَبُوبِيَّتِهِ وَأَلُوْهِيَّتِهِ وَتَزْيِيهِ عَنِ النَّدِّ وَالْكَفِّ وَالْمِثْلِ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَزْيِيهِ عَنِ صِفَاتِ النَّقَائِصِ كُلِّهَا عَمَّا يَقُولُهُ الظَّالِمُونَ عُلُوءًا كَبِيرًا، فَيُتْرَكُ عَنِ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ وَالْعِجْزِ وَالضَّعْفِ وَالْمَرَضِ وَالْمَوْتِ وَسَائِرِ مَا نَسَبَهُ الْكَفَّارُ لِلَّهِ تَعَالَى؛ وَأَمَّا الْحَمْدُ لِلَّهِ: فَهُوَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ كَمَا قَالَ ﷺ [أَفْضَلُ الذُّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ] سَنَنْ ابْنَ مَاجَةَ. فَحَقِيقَتُهَا الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ ﷻ لِلْكَمَالِ وَلِلنَّعْمِ لِلْحَسَنِ وَالْإِحْسَانِ لِلْكَمَالِ الذَّاتِي الَّذِي يَتَّصِفُ بِهِ رَبُّنَا ﷻ لِكَمَالِهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَأَفْعَالِهِ فَكُلُّ أَسْمَائِهِ حَسَنِي وَكُلُّ صِفَاتِهِ عَلَا وَكُلُّ أَفْعَالِهِ عَدْلٌ وَحِكْمَةٌ ﷻ وَهِيَ فِي مَوْضِعِهَا وَمَوْقِعِهَا يَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ عَلَيْهَا فَيُحْمَدُ ﷻ فِي الْأَوَّلَى وَالْآخِرَةِ عَلَى الْمَحْبُوبِ وَالْمَكْرُومِ ﷻ حَتَّى يُحْمَدَ ﷻ عَلَى مَا قَدَرَهُ مِنْ وَجُودٍ مَا لَا يَحِبُّهُ لِأَنَّهُ جَعَلَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ الْحِكْمَةَ وَالْمَصْلَحَةَ وَالْخَيْرَ الَّذِي لَا يَحِيطُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْعِبَادِ بِهِ عِلْمًا؛ وَالثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ ﷻ بِنِعْمِهِ عَلَى عِبَادِهِ بِإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ (الْحَمْدُ لِلَّهِ) عَلَى النِّعَمِ وَالتِّيْ أَعْظَمُهَا النِّعَمُ الْبَاطِنَةُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيْيَانِ وَالْإِحْسَانِ وَنِعْمَةُ الْإِتْرَامِ بِالْإِيمَانِ وَنِعْمَةُ الْقُرْآنِ وَبِعِثَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَنِعْمَةُ الْهُدَايَةِ إِلَى مَنْهَجِ أَهْلِ الْحَقِّ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ مَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَهَذِهِ أَعْظَمُ النِّعَمِ لِأَنَّهُا تُوْدِي إِلَى السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، وَالنِّعَمُ الظَّاهِرَةُ الْآخَرَى مِنَ الْحَيَاةِ وَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فِيهَا مِنْ سَمْعٍ وَبَصَرٍ وَبَدَنٍ وَرُجُلٍ وَسَلَامَةٍ بَدَنٍ وَصِحَّةٍ وَعَافِيَةٍ وَأَهْلٍ وَمَالٍ وَوَلَدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ النِّعَمِ الَّتِي لَوْ عَلِمَهَا الْإِنْسَانُ لَا يَحْصِيهَا فَضْلًا عَنِ النِّعَمِ الْعَامَةِ الَّتِي لَا يَشْكُرُ اللَّهُ عَلَيْهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ الْخَلْقِ كَنِعَمِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْأَنْهَارِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ هَذِهِ النِّعَمُ لِكَثْرَةِ تَكَرُّرِهَا عَلَى الْعِبَادِ عَلُوْهَا مِنَ الْأُمُورِ الْمُعْتَادَةِ وَلَوْ غَابَ عَنْهُمْ شَيْءٌ مِنْهَا لَأَدْرَكُوا كَيْفَ هِيَ عَظِيمَةٌ، فَيَوْمَ أَنْ جَاءَتْ سَحَابَةٌ سُودَاءَ أَظْلَمَتْ عَلَى النَّاسِ عِدَّةَ سَاعَاتٍ، انْظُرُوا كَمْ الرَّعْبِ الَّذِي حَصَلَ لِلنَّاسِ قَالُوا يَوْمَهَا الدُّنْيَا قَدْ خَرِبَتْ، وَلَوْ أَنَّ اللَّيْلَ صَارَ سَرْمَدًا أَوْ النَّهَارَ صَارَ سَرْمَدًا، كُلُّ مَنْ هَذِهِ النِّعَمُ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ عَلَيْهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْ خَلْقِهِ، وَكَذَلِكَ نِعْمَةُ الْأَنْهَارِ وَنِعْمَةُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَهَذِهِ نِعَمٌ عَظِيمَةٌ لَوْ قَدَّرَ الْإِنْسَانُ زَوَالَهَا - لَشَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا - سَكُونُ هَذِهِ الْأَرْضِ (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا) فَلَحْظَةُ الزَّلْزَالِ النَّاسُ يَعْرِفُونَ عَظَمَةَ هَذِهِ النِّعَمِ وَأَنَّا نَسِيرُ عَلَى أَرْضٍ سَاكِنَةٍ لَا تَهْتَزُّ وَلَئِنْهَا نِعْمَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ وَاضْطِرَابُ الْأَرْضِ لَحْظَاتٍ فَقَطْ ثَوَانٌ مَعْلُودَةٌ يَحْدُثُ فِيهَا خَرَابُ الدُّنْيَا، فَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَتَذَكَّرُونَ هَذِهِ النِّعَمَةَ إِلَّا عِنْدَمَا تَغِيبُ؛ وَنِعْمَةُ الْهَوَاءِ الَّذِي يَتَنَفَّسُهُ النَّاسُ فَإِذَا انْخَفَقَ فِي نَفَقٍ أَوْ حَجَرَةٍ فَعِنْدَهَا يَشْعُرُوا بِهَذِهِ النِّعَمِ وَفِي الْحَقِيقَةِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ هَذِهِ نِعَمٌ مُتَجَدِّدَةٌ، فَيُحْيِي كُلَّ دَقِيقَةٍ هُنَاكَ زَفِيرٌ وَشَهيقٌ عَشْرُونَ مَرَّةً كُلُّ مَنْهُمْ نِعْمَةٌ لَا يَقْدِرُ بِقَدْرِ يَدْرِكُهَا مِنْ حُرْمِهَا؛

والإنسان إذا اعترف بنعم الله بقلبه واعترف بعجزه عن شكرها وعدم استطاعته عد هذه النعم وعدم إدراك حقيقة الواحدة منها فكل نعمة إذا تأملت فيها ستجد لها متضمنة للعديد من النعم لذلك قالوا (مع العجز عن شكرها والوقوف على حلها) فكما قلنا نعمة الأنهار فهي تجري تأتي من آلاف الأميال وتكون مياه نقية ليس ملحاً أجاباً عذبة ميسرة سهلة تصل إلينا يتنفع بها العباد في أنفسهم وزروعهم وبهائمهم، فهذه الشربة التي وصلت إليك نقية لو حرمتها لهلكت فإذا نزلت المعدة وجدت فيها مستقرها وامتصاصها وتدبرها داخل جسم الإنسان حتى تصل إلى مواضعها فتروي عطش الإنسان، فلو حُرِمَ الإنسان من نعمة الري فهذه نعمة أخرى بمفردها فيشرب الإنسان الشربة فيجد الري، بخلاف إنسان يشرب ولا يجد الري فلو إنسان عنده مرض السكر يشرب ماءً كثيراً ولا يشعر بالري لأن عنده مرض داخلي يجعله يشعر بمزيد من الحاجة للشراب، وهناك أناس تعجز عن شرب الماء (داء الكلب) فإنه أول ما يرى الماء يحدث له انقباض في عضلات المريء فلا يستطيع أن يشرب فيخاف من الماء (هيلروفوبيا) خوف من الماء مع أنه يحتاج إليها جداً ويكون في غاية العطش ولا يستطيع أن يشرب، ولذا كل شربة ماء وكل نفس فدخل هذا النفس لو كان هذا الهواء دُخان أو غازات سامة أو غبار أو هناك عدد كثير من الناس فضلاً أن يكون إنسان مريض عنده (كرشة نفس) كما يقولون سواء في القلب أو في الرئة فكل حاجة لابد أن تكون سليمة حتى يتنفس الإنسان قلب والرئة والشعب كلها لابد أن تكون سليمة والدم سليم وامتصاص الأكسجين في الخلايا سليم والإنزيمات التي تنقل هذا سليمة وكذلك مراكز المخ سليمة التي تترك أن الأكسجين موجود فمن ضمن أسباب موت المدمنين للأفيون عدم شعوره بالتقصص في الأكسجين فمراكز المخ حصل لها تخدير فيحدث فشل في مراكز التنفس في المخ مع أن كل الأشياء الأخرى سليمة ولكن المخ لم يشعر بتقصص الأكسجين فيموت الإنسان فلم يقل له المخ أسحب نفس فلا يأخذ نفس وهو لا يدري - شيء تلقائي - مع أنه يحتاج لأن يتنفس ولكن بسبب مركز التنفس هذا في المخ الذي لا يبلغ المليمتر تحت الميكروسكوب الذي يقيس في الجسم نسبة الأكسجين فيقول للإنسان يأخذ نفس ولو أنه يجري فيقول له تنفس أكثر، فسبحان الله فإن النفس الواحد فيه من النعم ما لا يحيط الإنسان بها، وكذلك نسبة القلوبات والحمضيات في الدم ونسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الدم فلكى يكون تنفس الإنسان مضبوط لابد أن تكون مضبوطة كما خلقها الله ﷻ لو حدث بها خلل الإنسان [ينهج] فيحدث له اختلال في الوظيفة التنفسية، فهذا في دخول النفس وخروجه كذلك فهي نعم لا تحصى كثرة، فلو أن الإنسان استشعر نعم الله عليه فلو أنه حمد الله واستشعر أنه عاجز عن حصرها فتكون بالفعل تملأ ما بين السماوات والأرض، حتى الأشياء البعيدة عن الإنسان نعم عظيمة جداً ولكن الناس لم تدركها فالنجوم علامات يهتدى بها وفيها مصالح لا يحيط العباد بها علماً وكذلك اتزان الأوضاع في الكون ووجود الأرض حول الشمس ودوران الكواكب في أفلاكها، فهذا الاتزان لو حدث فيه خلل الناس تهلك بلا شك (وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بَإِذْنِهِ)، إذا فكر الإنسان في كمال صفات الرب ﷻ يعجز أيضاً ويدرك مدى عجز الإنسان مع قدرة الله، مدى ذل الإنسان مع عزة الله، مدى ضعة الإنسان مع كبرياء الله، مدى فقر الإنسان مع غنى الرب ﷻ، بل مدى موته في الحقيقة فهو ميت بالنسبة لحياة الرب ﷻ وسمع الإنسان محدود للغاية وبصره بالنسبة لسمع وبصر الله ﷻ فيحمد العبد ربه على كماله وعلى نعمه ﷻ، ولا يأخذ العبد ثواب حمله إلا ما استحضره من هذه المعاني في كل مرة وفي كل موضع يحمد الله فيه، ولكن لا شك أن حمله يُرضي الله، كما قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷻ يَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا» الدعاء للطبراني. ويأخذ الثواب على قدر

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَالصَّلَاةُ نُورٌ)

- فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا تَمْنَعُ مِنَ الْمَعَاصِي وَتَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَتَهْدِي إِلَى الصَّوَابِ كَمَا أَنَّ النُّورَ يُسْتَضَاءُ بِهِ.

- وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَكُونُ أَجْرُهَا نُورًا لِصَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

- وَقِيلَ لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِإِشْرَاقِ أَنْوَارِ الْمَعَارِفِ وَانْشِرَاحِ الْقَلْبِ وَمُكَاشَفَاتِ الْحَقَائِقِ لِفَرَاحِ الْقَلْبِ فِيهَا وَإِقْبَالِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ).

- وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَكُونُ نُورًا ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَكُونُ فِي الدُّنْيَا أَيْضًا عَلَى وَجْهِهِ الْبَهَاءُ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(١).

حمده لله ﷻ، ولكن كما ورد في الأثر الإسرائيلي: (قال داوود: كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر، قال يا داوود: الآن شكرتني) لذا فالعجز عن عد النعم والوقوف على حد كل وإحالة منها يجعل العبد يدرك أن الشكر والحمد ليس له حد يستطيع العبد الوصول إليه ولذلك قال النبي ﷺ: [«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرٌ مِمَّا تَقُولُ لَا نَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»]، حتى في المضار وحتى في الآلام هذه من النعم، فعلى سبيل المثال مراكز إدراك الألم في جسم الإنسان لو أنها فقدت لتعرض الإنسان لمهالك لا يعرفها فهو لا يدرك مصادر الخطر فيضع يده في النار أو في الكهرباء ولا يتألم بهلك ويحترق ولا يتألم فعدم إدراكه يجعله لا يتعد عن مصادر هذه الأخطار فوجود تلك المراكز المدركة للألم مع أنها تجعله يتألم إلا أنها سبب لنجاته وبقائه على قيد الحياة، كذلك الفقر نعمة والغنى نعمه والمرضى نعمه ولكن لمن يعرف نعمة الله ﷻ، فالفقر نعمة [فيجعل الإنسان لا يتكبر ولا يطغى فيدرك عجز نفسه (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَبَّارٍ) * أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى]، والمرضى نعمة [فيجعله يعرف قدر الصحة ويجعله يطلب الشفاء من الله] ولكن لمن يعرف نعمة الله ﷻ، فالصبر على المرض والصبر على الفقر والصبر على البلاء له ثواب عظيم جداً للإنسان، إذا رضي بقضاء الله ﷻ وصبر على بلائه يعطيه الله أجره بغير حساب فكل هذه نعم قد يدركها العبد الآن وقد يدركها بعد ذلك عند نزولها، وأسعدهم من يراها حينما توجد فكما قال ﷺ: «عَجَبًا لَأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» مسلم.

(١) ولا تعارض بين هذه الأقوال فكلها صحيحة؛ فالصلاة نور في قلب المؤمن يبصر به حقائق الخير من الشر ويدرك حقائق الأشياء لوجود النور في قلبه فيعرف ضرر المعصية فيتركها فيجدها مؤلمة وهذا من أعظم ما يستعان به على ترك المعاصي وذلك بالإكثار من الصلاة فكلما صلى وقع في قلبه نور (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) فالمنكر يجده مؤلماً فلا يجد نفسه تنازعه إلى فعل المنكر، فكثير من الناس يشنكي أنه لا يستطيع الانتهاء من عادة سيئة فتقول له صل كثيراً وصم كثيراً لأنه كلما صلى وقع في قلبه نوراً، وكذلك الصبر ضياء فالصبر يضيء للإنسان والصوم من الصبر ولذلك يضيء القلب ويشرق بالمعارف، فالقول الأول هو هو القول الثالث، بمعنى أنه يكشف له حقائق الوجود فهي حقائق موجودة فحقيقة أن

الكرة الأرضية هذه صغيرة جداً، وأن الكفار من الممكن أن يهلكوا في لحظة والكرة الأرضية من الممكن أن تُهلك في لحظة وأن الأرض ممكن أن تهتر في أي لحظة، فكل هذه حقائق وأن البشر ليس لديهم سلطان على شيء منها فكل هذا حق ولكن أكثر الخلق غافلون عن ذلك، فالموت حقيقة من الحقائق، وقد نتخيل أن هؤلاء الظالمين لا يموتون، والظالمين كذلك فلو كان هؤلاء الظالمين مستحضرين أمر الموت ما فعلوا ذلك، ووجود الإنسان على ظهر الأرض مدة وجيزة حقيقة من الحقائق فهذه الحقائق ليست منكشفة لكل الخلق، بل أكثر الناس لا يريدون أن يتفكروا لا في البداية ولا في النهاية، يريدون أن يعيشوا اللحظة التي هم فيها فيقولون (عيش حياتك) ولو يريد أن يعيش حياته حقاً فليبحث أي الحياة أطول هل هي المدة التي منذ أن خلقت روحه حتى خروجه على ظهر الأرض أم مدة بقاءه على ظهر الأرض أم في باطن الأرض أم يوم القيامة أم الأبد، سيجد أن أقل مدة هي التي قضائها على ظهر الأرض، وبالتأكيد الأشياء التي قبل ذلك هي حقيقة قطعاً، فهو ليس موجود كجسم ولكن ليس معنى ذلك أنه لم يكن موجوداً تماماً، فهو لا يشعر بفترة وجوده في بطن أمه ولا يشعر بالسستين على الإطلاق ولا يذكره مع أنه موقن بوجود ذلك، ولهذا وجوده السابق قبل حلول الروح في البدن ووجود الشهادة السابقة فهذا لا يذكره الإنسان ليس لأنها لم توجد، فهناك شهادة وعهد وميثاق أخذه على نفسه ولكن لا يذكره لأن ذاكرته لم تكن موجودة في المخ التي تخزن فيه الذاكرة ولكن يمكن أن يتذكرها مثل أن يأتوا لك بصورة وأنت صغير وأنت لا تذكر فيها شيء ولكن بالتأكيد أنت كنت موجوداً ومررت بهذه المرحلة والآن يمكن أن يصوروا الجنين في بطن أمه وترى عندما تكبر ذلك فلا تعرف شيء عن هذه المرحلة، وما كان قبل ذلك فهو أولى ألا يتذكرها وبعد ذلك مدة طويلة في القبر الله أعلم بها تريد أو تنقص ثم بعد ذلك يوم القيامة خمسون ألف سنة، فعندما ينكشف للإنسان هذه الحقائق يدرك قيمة الدنيا التي يميت الناس بعضهم عليها شيء لا يساوي، فهناك أشياء تكبر عند الناس وهي صغيرة تافهة حقيرة، وأشياء كبيرة جداً وتصغر عندهم، فكم من الظلمة كان لهم من الملك مثل فرعون ومال قارون هؤلاء عندما كان عنهم الملك والمال مثل الكفرة الذين في زماننا وأشد بمرآحله ولكن زال هذا الأمر وأصبحوا لا شيء على الإطلاق، فالإنسان إذا تأمل ما كان يفعله الفراعنة تجد أن هم كان عندهم تمكن بالفعل في الأرض، اليوم لا شيء على الإطلاق، لا يوجد إلا الذكر القبيح عند أهل الإيمان ولا يضعهم افتخار أهل الزندقة والكفر والنفق بهم؛ فكشف الحقائق إذا يكون بالإكثار من الصلاة (الصلاة نور) ولكن أي صلاة ليست بالطبع صلاتنا هذه ولكن [صلاة يستحضر فيها ما يتكلم به مما يقرأه من كتاب الله ومن تسيحه وحمده وتزنيه] أما مجرد الحركات الظاهرة لا تجعل الإنسان يستحضر ولذلك لما يريد الإنسان أن يبصر الخير من الشر والمصلحة من المفسدة يصلي صلاة الاستخارة فيستشير قلبه [إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ] فيرى المصلحة من المفسدة وفضلاً أنه يفوض الأمر إلى الله لذلك كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة؛ وأما أنه يعطى نوراً حقيقياً يوم القيامة فهذا لا شك فيه فالأدلة تثبت ذلك قال تعالى: (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ) أما النور الذي في الوجه في الدنيا فهو حق فيلزمه أهل الإيمان فيكون استتارة الوجه وبهائه في الدنيا وأن الإنسان يظهر عليه ذلك من قسبات وجهه ولكن قلة من الناس من يدرك ذلك وهم الذين عندهم أجهزة استقبال كما قال أحد من السلف ويمثلون به الحديث المدرج: (عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ"، (ج۲: ۱۳۳۳ [قال الألباني: ضعيف]) /// [تعليق الأرئووط: باطل مرفوعاً، والصواب أنه من كلام شريك، قال محمد بن عبد الله بن نمير - كما في "الكامل" لابن عدي في

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ)

- فَقَالَ صَاحِبُ التَّحْرِيرِ: مَعْنَاهُ يَقْضَىٰ إِلَيْهَا كَمَا يَقْضَىٰ إِلَى الْبَرَاهِينِ كَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا سُئِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ مَصْرَفِ مَالِهِ كَانَتْ صَدَقَاتُهُ بَرَاهِينَ فِي جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ فَيَقُولُ تَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يُوسَمَ الْمُتَصَدِّقُ بِسَيَاءٍ يُعْرَفُ بِهَا فَيَكُونُ بُرْهَانًا لَهُ عَلَى حَالِهِ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ مَصْرَفِ مَالِهِ.

- وَقَالَ غَيْرُ صَاحِبِ التَّحْرِيرِ: مَعْنَاهُ الصَّدَقَةُ حُجَّةٌ عَلَى إِيْمَانِ فَاعِلِهَا فَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَمْتَنِعُ مِنْهَا لِكَوْنِهِ لَا يَعْتَقِدُهَا فَمَنْ تَصَدَّقَ اسْتَدَلَّ بِصِدْقَتِهِ عَلَى صِدْقِ إِيْمَانِهِ. ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ)

فَمَعْنَاهُ الصَّبْرُ الْمُخْبُوبُ فِي الشَّرْعِ وَهُوَ الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالصَّبْرُ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَالصَّبْرُ أَيْضًا عَلَى النَّائِبَاتِ وَأَنْوَاعِ الْمَكَارِهِ فِي الدُّنْيَا ^(٢)، وَالْمُرَادُ أَنَّ الصَّبْرَ مَحْمُودٌ وَلَا يَزَالُ صَاحِبُهُ مُسْتَضِيئًا مُهْتَدِيًا مُسْتَمِرًّا عَلَى الصَّوَابِ.

ترجمة ثابت ٥٢٦ / ٢ : باطل، شبه على ثابت، وذلك أن شريكاً كان مزاحاً، وكان ثابت رجلاً صالحاً، فيشبهه أن يكون ثابت دخل على شريك، وكان شريك يقول: الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي ﷺ، فالتفت فرأى ثابتاً، فقال يمازحه: [من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار]، فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام الذي قال شريك هو من الإسناد الذي قرأه، فحمله على ذلك، وإنما ذلك قول شريك، والإسناد الذي قرأه متته معروف. قلنا: وثابت بن موسى كان ضريراً عابداً، وهو ضعيف الحديث أيضاً، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وأخرجه العقيلي في ترجمة ثابت من "الضعفاء" ١٧٦ / ١، وابن حبان في ترجمته من "المجروحين" ٢٠٧ / ١، وابن عدي في ترجمته أيضاً من "الكامل" (٥٢٦ / ٢) /// وبالفعل لا شك أن الصلاة من أسباب النور على وجه العبد في الدنيا كما أنها من أسباب النور يوم القيامة ومن أسباب النور في قبره وفيها ينكشف الحق ويفرغ القلب فيها لله ﷻ وتمتع من المعاصي، وذكر الله فيها أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، ففعل المأمورات أعظم في الجنس من ترك المنهيات، فالإثنين يتحققان في الصلاة، فالإنسان ينشغل بالصلاة عن المحرمات وينشغل بذكر الله الذي هو أكبر فاللهم اجعلنا مقيمي الصلاة ومن خريتنا ربنا وتقبل دعائنا.

(١) هذا كله كلام حسن ولا تعارض بينه ولا يحتاج إلى ترجيح لأن كلها صحيحة وهو من اختلاف التنوع وهو من باب تفسير المعاني وصحتها جميعاً هو الظاهر.

(٢) وهذا هو الصبر المشروع وهو الصبر مع الله ﷻ وهو الصبر في الطاعة وإلا فربما يصبر الإنسان صبراً على غير الطاعة فيتحمل الآلام ومشاق وفي حقيقة الأمر فإن أهل الفساد يصبرون على آلام معاصيهم فالذي يشرب السجائر أليس يصبر على تعب الدخان وكذلك يصبرون على ضرر المخدرات وتجرد الرهبان البوذيين والنصارى يصبروا على الحرمان الفظيع ولكن كل هذا صبر غير محمود لأنه ليس صبراً مع الله ﷻ، ولكن الصبر المحمود في الشرع هو الثلاثة إما (صبر على الطاعة) في بداية الأمر لأن النفس الإنسانية تميل إلى الكسل والراحة الوهمية ولذلك

قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْخَوَاصُّ: الصَّبْرُ هُوَ الثَّبَاتُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ^(١).
وَقَالَ بَن عَطَاءٍ: الصَّبْرُ الْوُقُوفُ مَعَ الْبَلَاءِ بِحُسْنِ الْأَدَبِ ^(٢).

فالإنسان يحتاج إلى أن يجسها على الطاعة ويتحمل بعض المتاعب إلى أن ينوق طعم ولذة الإيمان عند ذلك فإنه لا يشعر بالتعب أو يزول شعوره بالتعب في ضمن وجود اللذة للإيمان نسأل الله أن يذيقنا إياها، وكذلك (صبر عن المعصية) فقبل أن يعود الإنسان على ترك المعاصي فالنفس ميالة إلى الشهوات لأنها ظلوله جهولة، فإذا حدث نوع من التعود على تركها وجد الإنسان مغبتها فابتعد عنها ويقول سبحان الله كيف يتحملها أهلها فيزول عنه ألم الحبس عن الشهوة ويجد لذة البعد عنها، مثل الذي لا يشرب السجائر فيشعر كيف يضع إنسان دخان في فمه كيف يدخل السموم ما هذا الغباء والجهل العظيم، لذلك كل المعاصي من هذا الباب، فالإنسان الذي يغض بصره عن الحرام فإنه مستريح راحة عظيمة لأن النظرة إلى الحرام تجعل هناك شقاوة في القلب ربما لا يدري حقيقتها فربما يعتقد البعض أنه يرتاح عندما يشاهد أفلام ومسلسلات ونساء عاريات ولكنه يحدث له شقاء عجيب، والفاحشة أشد إذا كان لمس أو إذا كان زنى كل واحده منهم تصيب الإنسان بكرب الله ﷻ أعلم به، وهم لا يلرون من أين هذا الهم، فيعيشون في ضيق عظيم ولذلك يجدوا المخرج من شرب المسكر والمخدر وغير ذلك ويأخذ المزيد فيزداد كرب أكثر، فالإنسان العقل المستيقظ المستمتع بالحياة لماذا يريد أن يغيب عن الوعي؟ لماذا يريد أن يعيش في الخيال؟ فالخمرة والمخدرات كلها تغيب العقل الإنساني إدراك ما بين الوهم والخيال والحقيقة، فيتخيل كل الخيالات حقائق، فيجد اللذات من حيث يشتهيها، يريد أن يكون ملك فيتخيل أنه ملك، يتخيل أنه يأتي مائة امرأة فيترل ويشعر أنه قد أتى مائة امرأة وهو في غياب المخدرات والخمر، يريد أن يكون سعيداً فيشعر أنه سعيد وهذا في الحقيقة خيال ووهم، فيفضل هذه اللذة الوهمية وهي ستأتي له بأضرار بعد ذلك وندم فإنه بمجرد أن يزول أثرها يشعر بأنه نزل من فوق وكأنه يرتطم بالأرض فيطلع نفسه فوق ثم يرميها تحت فلا بد وأن يحدث له ألم وندم وتعب وصداع لأنه اكتشف أنه كان في وهم فيتضايق من حياته فيرجع للخمر ثانية فيقول أحسن شيء أن أغيب عن الوعي وهو بذلك بالفعل يدمر نفسه، فالإنسان عندما يتعد عن ذلك ويستغني عنها فيجد أن الصبر عن المعصية فعلاً رحمة بالنفس، فهذه هي البداية ثم يزول هذا الألم الذي هو ألم الحبس عن المعصية، فعلى قدر بُعد الإنسان عن المعاصي على قدر ما يجد الضياء في قلبه (والصبر ضياء)، و(الصبر على البلاء وأنواع المكاره) أيضاً من أسباب سعادة الإنسان، فإنه إن استحضر أن هذا قدر الله وأنه ملك لله (وإن الله وإنه إليه راجعون) فيرضى بقضاء الله فيكون ذلك خيراً له، وهو من أعظم أسباب زوال المحنة عن الإنسان، فيتحول حياته إلى حياة سعيدة في الدنيا قبل الآخرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جيتي وبستاني في صدري إن رحمت فهي معي لا تفارقني إن حبسي خلوة وقلتي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة) الوابل الصيب.

(١) وهذا هو أعلى أنواع الصبر وهو الصبر على الطاعة وكما قلنا أن جنس فعل المأمورات أعظم من جنس ترك المنهيات فالصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية.

(٢) فهو يتكلم عن نوع من أنواع الصبر فيتأدب مع الله عند وقوع البلاء دون اعتراض ولا سخط ولا شكوى من الرب إلى الخلق.

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: حَقِيقَةُ الصَّبْرِ أَنْ لَا يَغْتَرِضَ عَلَى الْمُقْدُورِ.
فَأَمَّا إِظْهَارُ الْبَلَاءِ لَا عَلَى وَجْهِ الشَّكْوَى فَلَا يُنَافِي الصَّبْرَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ) مَعَ أَنَّهُ قَالَ: (إِنِّي مَسْنِي الضَّرُّ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(١).
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ) فَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ أَيْ تَسْتَفِيعُ بِهِ إِنْ تَلَوْتَهُ وَعَمِلْتَ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْكَ^(٢).
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا) فَمَعْنَاهُ كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْعَى بِنَفْسِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلَّهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ فَيُعْتِقُهَا مِنَ الْعَذَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهُوَى بِاتِّبَاعِهَا فَيُوبِقُهَا أَيْ يُهْلِكُهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٣).

(١) ولذلك قال النبي ﷺ: [بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ] البخاري، و[قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا قَالَ أَجَلٌ إِنِّي أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ] البخاري؛ فكون الإنسان يقول أنا متعب لا على جهة السخط والشكوى بل على جهة الخبر أو على جهة الشكوى إلى الله (إنما أشكوا بشي وحزني إلى الله) فالشكوى إلى الله لها ثواب عظيم ونعمة من الله فهي عبودية لله سبحانه وتعالى، يتلى الله المؤمنين بلایا وتسلط الأعداء وأنواع المحن لكي يشكو العبد إلى الله ﷻ.

(٢) بل كل النعم تكون حجة على العبد إذا لم يشكر ربه عليها ولم يصرفها في طاعة الله، فالقرآن يحفظه العبد ثم يتخذ مهنة ولا يعمل به ولا يدعوا به ولا يدعوا إليه ولا يحلل حلاله ولا يحرم حرامه ولكن كل همه أنه يتكسب من ورائه أو يدرسه لكي يصلح به دنيا غيره فيبحث عن الرخص ويحرف معاني الآيات وكيف يجعلهم يتركوا الشريعة من غير أن يتهمهم أحد بمخالفة الدين فيكون القرآن بذلك حجة عليه فإنه لم يستفيع بالقرآن، وأما إذا آمن به وعمل به ودعا إليه فالقرآن حجة له.

(٣) فمع أول بلوغ الإنسان يبدأ البيع، فكل لحظة ينفقها فهو يبيع شيئاً من عمره فإذا أن يشتري به ما يرضي به الله سبحانه وتعالى فهذا ينجي نفسه ويعتقها من العذاب ومن سخط الله عز وجل، والإنسان في الدنيا محبوس حبسة تمنعه من الانطلاق للذات الآخرة فإذا أن تظل في الحبس وإما أن تعتق نفسك فمن حذر نفسه وجعلها في عبودية الله انطلق إلى أنواع المغانم وأما من باع للشيطان أنفق اللحظات في معصية الله ولهذا كل إنسان في هذه الحياة يبيع فإن عمره يمر فإذا أن يقضيه في طاعة الله وإما أن ينفقه في معصية الله ويشتري اللذات الفانية واتباع الهوى فيهلك نفسه.

باب (٢)

باب وجوب الطهارة للصلاة.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ مِصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَيَّ ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ لَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ . قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « لَا تَقْبَلُ صَلَاةً بَغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ » . وَكُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ . [الغلول: السرقة من الغنيمة قبل أَنْ تَقْسَمَ]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ وَحْدَةَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمَا عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَا تَقْبَلُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » .

في إسناده: (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) بفتح الجيم وإِسْكَانِ الحاءِ الْمُثَمَّلَةِ وَفَتْحِ الدَّالِ، وَاسْمُهُ: الْفُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، مَنْسُوبٌ إِلَى جَدِّ لَهُ، إِسْمُهُ جَحْدَرٌ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ .

وَفِيهِ: (أَبُو عَوَانَةَ) وَاسْمُهُ: الْوَضَّاحُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بَغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ)

هَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ فِي وَجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ .

وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ^(١) .

(١) المقصود الطهارة من الحدث (الأصغر والأكبر) هي المجمع على أنها شرط مطلقاً سواء (ذاكراً أو ناسياً) أما بالنسبة للقدرة والعجز فالذي عليه الجمهور أو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنها شرط مع القدرة [بمعنى أنه لو

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَاخْتَلَفُوا مَتَى فُرِضَتِ الطَّهَّارَةُ لِلصَّلَاةِ، فَذَهَبَ إِبْنُ الْجُهْمِ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فِي
أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ سُنَّةً ثُمَّ نَزَلَ فَرُضُهُ فِي آيَةِ التَّيَمُّمِ، قَالَ الْجُمْهُورُ: بَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَرَضًا ^(١).
قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْوُضُوءَ فَرَضٌ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ إِلَى الصَّلَاةِ أَمْ عَلَى الْمُحْدِثِ خَاصَّةً؟
- فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَرَضٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: { إِذَا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ } الْآيَةُ ^(٢).

- وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ ثُمَّ نُسِخَ.

- وَقِيلَ: الْأَمْرُ بِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى النَّدْبِ.

- وَقِيلَ: بَلْ لَمْ يُشْرَعْ إِلَّا لِمَنْ أَحْدَثَ. وَلَكِنْ تَجْدِيدُهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ مُسْتَحَبٌّ، وَعَلَى هَذَا أَجْمَعَ
أَهْلُ الْفَتَوَى بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمْ فِيهِ خِلَافٌ ^(٣)، وَمَعْنَى الْآيَةِ عِنْدَهُمْ إِذَا كُنْتُمْ مُحْدِثِينَ.
هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْمَوْجِبِ لِلْوُضُوءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا أَنَّهُ يَجِبُ بِالْحَدِيثِ وَجُوبًا مُوسَّعًا.

عجز عن الطهارة أنقل إلى غيرها ولو عجز عن كل أنواع الطهارة صلى بغيرها (فاقد للطهورين الماء والتراب)؛ أما
الطهارة من النجس فهي ليست المقصودة في هذا الحديث ولا في هذا الإجماع المنقول لوجود خلاف مشهور بين
كونها شرطاً مطلقاً أو شرط مع العلم والقدرة [ولا يكون شرطاً مع النسيان أو العجز] أو أنها واجبة وليست
بشرط [أي يائتم من تركها ولكن تصح صلاته حتى ولو كان عالماً عامداً قادراً على إزالة النجاسة].
^(١) هناك إجماع على أن آية الوضوء نزلت في سورة المائدة وهي مدنية متأخرة الترويل، ولكن يمكن أن يكون ذلك
ليان الأركان في هذه الآية الكريمة.

^(٢) أي كل من قام إلى الصلاة سواء كان محدثاً أو غير محدث فكل من أراد الصلاة فرض عليه أن يتوضأ، وهذا
القول شاذ وأصبح قولاً مهجوراً أو سيأتي نقل الاتفاق على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة.

^(٣) والفرق بين هذا القول والذي قبله مبني على تفسير الآية فقط وإلا فالحكم واحد؛ على أساس أنه سيقدر (إذا
قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين أم إذا قمتم إلى الصلاة وتكون على إطلاقها ليس فيها تقدير والأمر في فاعسلوا
وجوهكم للندب؛ والأقرب هو القول الأخير وهو أن الآية من أول ما نزلت معناها إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم
محدثين لأنها ليست للندب مطلقاً، كلها فيها نوع من التأويل، فأيسرها تأويلاً وأقربها إلى الظاهر تقدير الجمهور، لأنه
لو قال أن الأمر للندب فهذا تأويل لظاهر القرآن ومخالف لظاهر الأحاديث (إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسَبِّغَ
الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ﷻ) وهذا يفيد الوجوب فكيف يحمل هذا على الندب فهذا تأويل بعيد؛ وأما تقدير (وكنتم
محدثين) يدل عليه السياق ويدل عليه قوله ﷻ: (لا تقبل صلاة بغير طهور) ومن كان متوضئاً فقد حصل الشرط؛
أما استحباب الوضوء لكل صلاة نستدل بالسنة عليها من فعله ﷺ أما الآية فيمن قام إلى الصلاة وهو محدث.

وَالثَّانِي: لَا يَجِبُ إِلَّا عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ.

وَالثَّلَاثُ: يَجِبُ بِالْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا^(١).

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ مِنْ مَاءٍ أَوْ تُرَابٍ^(٢).

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَسُجُودِ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرِ الطَّبْرِيِّ مِنْ قَوْلِهِمَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ بَاطِلٍ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى خِلَافِهِ^(٣).

وَلَوْ صَلَّى مُحَدِّثًا مُتَعَمِّدًا بِلَا عُدْرٍ أَثِمَ وَلَا يَكْفُرُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجَمَاهِيرِ، وَحُكِيَ عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَكْفُرُ لِتَلَاُعِهِ.

(١) الخلاف هنا قريب من الخلاف لفظي، ومسألة أنه يجب بالحدث عند القيام إلى الصلاة هو الذي ذكره هو الثالث (يجب بالأمرين) هو الراجح، فإن (الوجوب الموسع) يقتضي أنه لا يجب عليه الوضوء إلا في آخر الوقت والصحيح أنه يلزمه الوضوء إذا أراد القيام إلى الصلاة وكان محدثاً وهذا هو معني (يجب بالأمرين معاً) فلو قلنا يجب بالحدث فقط أي بمجرد ما يحدث يجب عليه الوضوء ولكن إلى آخر وقت الصلاة [بقدر ما يسع قدر الصلاة الواجبة في آخر وقتها] وهذا غير ظاهر لأنه يجب عليه الوضوء إذا أراد أن يصلي أول الوقت لا يسعه أن يؤخر الوضوء في تلك الحال.

- وقوله (والثاني: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة) لابد من تقدير [إذا كان محدثاً] فلا بد أنه وجب الوضوء بالحدث وهو السبب الأول لوجوب الوضوء ولذلك قال في الثالث: (يجب بالأمرين) وهو الراجح، أي عند الحدث وعند القيام إلى الصلاة والقول الثالث هو الصحيح لأن الثاني لابد من تقدير هذا فإنه أهمل (وكان محدثاً)، وإلا فلو قلنا فقط عند القيام إلى الصلاة، فيقول قائل وماذا عند الحدث فإننا قدرنا (وكتم محدثين) فالقول الأضبط هو الثالث لأنه جمع القولين السابقين بدون احتياج للتقدير لأن الأصل إذا قلنا أقوال فلا ينبغي أن نحتاجنا إلى تقديرات؛ وأن سبب وجوب الوضوء وجود الحدث السابق.

(٢) هذا الإجماع صحيح إلا في العاجز عن كليهما (فاقد الطهورين) وتصح صلاته على تلك الحال لعجزه فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

- وإلى هنا انتهى الإجماع (أو التراب). مع التخصيص الذي قلناه بأن فاقد الطهورين يصلي بغيرهما.

(٣) نعم فهذا مذهب باطل، وأما سجود التلاوة والشكر ففيه خلاف مشهور، وإذا قصد النووي نقل الإجماع في كل هذا وهو وارد، فلا ينطبق على التلاوة والشكر لأنهم ليسوا صلاة بل جزء من أجزاء الصلاة، كما أن التسييح من الصلاة ولا يلزم له الطهارة، وكما أن يقرأ القرآن قائماً فجائر ولا يلزم له الطهارة، ولو ذكر الله جالساً لما وجبت له الطهارة، فكونه على هيئة من هيئات الصلاة، يذكر الله ﷻ لا يلزم أن يكون ذلك صلاة وهذا هو الراجح في مسألة سجود التلاوة والشكر، فلا يجب له الطهارة لعدم وجود دليل يلزم بذلك ويقبل عن ابن عمر رضي الله عنهما جواز سجود التلاوة بغير طهارة وهو ترجيح البخاري.

وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْكُفْرَ لِلْإِعْتِقَادِ وَهَذَا الْمُصَلِّيُ إِعْتِقَادَهُ صَحِيحٌ ^(١)، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَلِّيِ مُحَدَّثًا عُذْرٌ.

أَمَّا الْمُعْذُورُ كَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهِيَ مَذَاهِبُ لِلْعُلَمَاءِ قَالَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا قَائِلُونَ:

أَصَحُّهَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَالِهِ، وَيَجِبُ أَنْ يُعِيدَ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ الطَّهَّارَةِ ^(٢).
وَالثَّانِي: يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ.

وَالثَّالِثُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ ^(٣).

وَالرَّابِعُ: يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ وَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ، وَهَذَا الْقَوْلُ اخْتِيَارُ الْمُزَنِّيِّ وَهُوَ أَقْوَى الْأَقْوَالِ دَلِيلًا ^(٤).

(١) لاعتماده أن صلاته باطلة، والمسألة فيها قول آخر: أنه من صلى بغير وضوء بلا عذر كافر لتركه الصلاة الواجبة عند من يكفر تارك الصلاة وكما نقله ابن القيم في (الصلاة وحكم تاركها) أن الخلاف في تكفير تارك الصلاة ينشعب منه الخلاف في (تكفير من صلى فاقداً لأحد شروطها المجمع عليها)؛ والتكفير للتلاعب وجه قوي فيه احتمال ولكن قد يكون متعمداً بغير عذر معتبر كأن يكون خائفاً من أن يغتسل بسبب ضيق الوقت أو مخرج من حوله أو المكان بالنسبة له غير مناسب وغير مهياً كما ينبغي وهو لا يخشى على نفسه الهلاك ولكنه يريد حمام نظيف جداً ويخرج من ترك الصلاة فيصلي مع الناس بغير وضوء فهذا الراجح فيه أنه لا يكفر إذا لم يكن متلاعباً، فلو كان متلاعباً بالفعل فهو خارج من الملة ومن الجهل الفتيا بالتييم مع وجود الماء بجوارهم من أجل الاشتراك في المظاهرات لكي يصلي صلاة الغائب مع فوات الظهر وربما العصر فهو لا يخشى فوات وقت ولا شيء من ذلك فمثل هذا عذر غير مقبول وصلاتهم باطلة وكذلك صلاة العيد لا بد لها من الطهارة ولا يصح التيمم لذلك وصلاة الجنائز كسائر الصلوات ماعدا الخلاف المذكور فيها فالصحيح أنه لا يجزئ التيمم كذلك فيها إلا إذا فقد الماء لقوله تعالى: (فلم تجدوا ماءً أفقيموا) فلا بد أن يحصل الصلاة والثواب بالشروط الشرعية.

(٢) الرأي الأول: يُوجب عليه الصلاة مرتين [صلاة على الحال، وعندما يتمكن من الطهارة يتوضأ ويصلي].

(٣) لأنه لا يجوز الصلاة مرتين، أما الثاني فيوجب الصلاة مرة واحدة عندما يتمكن من الطهارة لقوله ﷺ: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) فجعلها على إطلاقها مع القدرة والعجز ومع الذكر والنسيان، هناك اتفاق أنها مطلقاً مع الذكر والنسيان وأما مع القدرة والعجز فالخلاف فيها باق، فعندما نقول هو شرط مطلقاً مع الذكر والنسيان أي (سواء كان ذاكر أو ناسي) [كمن نسي أنه انتقض وضوئه وعرف أنه صلى بغير وضوء ناسياً فالصلاة باطلة عند جميع الفقهاء ويلزمه أن يعيد]؛ (فإذا قلنا شرط مع القدرة فإذا عجز عن الطهارة فصلاته باطلة ولا نأمره بالصلاة وعندما يستطيع يصلي وتسقط عنه الصلاة إذا عجز عن الطهارة في الوقت ويلزمه القضاء).

(٤) والقول الرابع هو الصحيح بالفعل، ولا تستحب الإعادة لأنها إذا كانت هذه الصلاة هي الواجبة فالثانية لا تكون نافلة فكيف ينويها فريضة وتكون نافلة مستحبة.

فَأَمَّا وَجُوب الصَّلَاةِ فَلِقَوْلِهِ ﷺ: [وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَفْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ]، وَأَمَّا الْإِعَادَةُ فَإِنَّمَا تَحِبُّ بِأَمْرٍ مُجَدَّدٍ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ^(١).

وَكَذَا يَقُولُ الْمُزَنِيُّ: كُلُّ صَلَاةٍ أُمِرَ بِفِعْلِهَا فِي الْوَقْتِ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْخَلَلِ لَا يَحِبُّ قَضَاؤُهَا^(٢).
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي: (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) مَعْنَاهُ حَتَّى يَتَطَهَّرَ بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ ﷺ عَلَى الْوُضُوءِ لِكَوْنِهِ الْأَصْلُ وَالْغَالِبُ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ) فَهُوَ بِضَمِّ الْغَيْنِ. وَ (الْغُلُولُ) الْخِيَانَةُ، وَأَصْلُهُ السَّرِقَةُ مِنْ مَالِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَامِرٍ: (أَدْعُ لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَغِيرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَكُنْتُ عَلَى الْبُصْرَةِ)، فَمَعْنَاهُ أَنَّكَ لَسْتَ بِسَالِمٍ مِنْ

- وكذلك القول الثالث فيقول أنه يستحب أن يصلي، أتكون هذه هي الفريضة؟ لا تكون الفريضة، ولو نواها فريضة فكيف تكون مستحبة؟، فهذا كلام متناقض.

- ولذلك الراجح فيها من جهة الدليل أنه يصلي بغير ماء ولا تراب لأن جميع الواجبات تسقط بالعجز والعذر (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).

(١) أي أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد فأين الأمر الجديد بالإعادة؟ فإذا حان وقت الصلاة وهو عاجز عن الطهارة (الماء والتراب) أمرناه بالصلاة (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) فليصلي إذاً على حاله، وكونه يجب عليه القضاء فأنتم لم تأتوا بليل، وهذا هو الأصل ولم يرد ما ينقل عنه.

(٢) أي أن الشرع هو الذي أذن بفعلها مع وجود الخلل فكيف نأمر بإعادتها؛ ومن أمثلتها:

- رجل صلى في الوقت جالساً ثم تمكن من القيام في آخر الوقت لا يؤمر بإعادة الصلاة.

- رجل به حدث دائم وصلى أول الوقت (كالمتحاضة ومن به سلس بول) أمرناه بالصلاة رغم خروج الحدث أثناء الصلاة ومع ذلك صحت صلاته فإذا زال العذر قبل خروج الوقت صحت الصلاة ولا يؤمر بالإعادة.

- رجل اجتهد في إيجاد القبلة فأخطأ فأمرناه بأن يصلي وهو في الأصل مخطئ ولكن هو لا يعرف وانتهت الصلاة على تلك الحال وعرف خطؤه قبل انقضاء الوقت لا إعادة عليه، وبعد انقضاء الوقت بالأولى.

(٣) إذاً لا وجه لمفهوم المخالفة في كلمة (يتوضأ)، فلا يفهم منها لا تقبل الصلاة بالتيمم لأنه خرج مخرج الغالب {لا وجه لمفهوم المخالفة فيما خرج مخرج الغالب} فيكون المعنى: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (أو ما يقوم مقامه من التيمم) ومثله الاغتسال إذا كان الحدث حدثاً أكبر.

الْغُلُولَ فَقَدْ كُنْتَ وَالِيًا عَلَى الْبَصْرَةِ وَتَعَلَّقْتَ بِكَ تَبَعَاتٍ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْعِبَادِ، وَلَا يُقْبَلُ الدُّعَاءُ لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، كَمَا لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ إِلَّا مِنْ مُتَّصُونَ ^(١).

وَالظَّاهِرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَصَدَ زَجْرَ ابْنِ عَامِرٍ وَحَثَّهُ عَلَى التَّوْبَةِ وَتَحْرِيبُضِهِ عَلَى الْإِقْلَاعِ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ، وَلَمْ يُرْزَ الْقَطْعُ حَقِيقَةً بِأَنَّ الدُّعَاءَ لِلْفُسَّاقِ لَا يَنْفَعُ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ وَالسَّلَفُ وَالْخَلَفُ يَدْعُو لِلْكَفَّارِ وَأَصْحَابِ الْمَعَاصِي بِالْهُدَايَةِ وَالتَّوْبَةِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُنَيٍّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَوَكَّيعٌ حَدَّثَنَا عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلَّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ). أَمَّا قَوْلُهُ (كُلَّهُمْ) فَيَعْنِي بِهِ شُعْبَةُ وَزَائِدَةُ وَإِسْرَائِيلُ.

فَأَمَّا قَوْلُهُ: (قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكَّيعٌ حَدَّثَنَا)

فَمَعْنَاهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ رَوَاهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَيْضًا عَنْ وَكَّيعٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَوَكَّيعٌ حَدَّثَنَا، وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ: حَدَّثَنَا وَكَّيعٌ، وَسَقَطَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ لَفْظَةُ (حَدَّثَنَا) وَبَقِيَ قَوْلُهُ أَبُو بَكْرٍ وَوَكَّيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا، وَيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلًا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ أَيْ وَحَدَّثَنَا وَكَّيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ هَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدَّثَنَا وَكَّيعٌ وَكُلُّهُ صَحِيحٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) متصون: أي يصون نفسه عن المعاصي، امتنع ابن عمر رضي الله عنه من الدعاء لوالي من ولاية بني أمية (لابن عامر)، وهذا لم يكن على الملأ بل كان بينه وبينه، فما بال هؤلاء الذين يدعون للدعاة على أبواب جهنم على المنابر يزعم أنهم ولاية الأمور وهذا تليس على عباد الله، فيمكن أن ندعوا لكافر (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) (اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك مثلاً) يدعوا لكافر بعينه (اللهم اهدي فلاناً) وكذلك يدعوا له بالمغفرة والتوبة [فإنه إذا أراد أن يغفر له تاب عليه من الكفر]، ولكن الناس في مقام معين تفهم من الدعاء لهذا الشخص تركيته والثناء والمحبة والرضا عنه ولذلك يُشرع ترك الدعاء لمن ظن منه الظلم فضلاً عن المناققين والدعاة على أبواب جهنم فضلاً عن الكفرة فالمناسب للمقام التغليظ والزجر، وليس أن الدعاء لولاية الأمور كالبعض يطلق هذا الكلام ويعممه ويجعله قاعدة من قواعد أهل السنة حتى يدعوا لأفجر الفجرة وأظلم الظلمة فيدعوا لهم على المنابر ويدعوا لهم بالحفظ والتأييد والتوفيق فهذا يترتب عليه من المفاصد أعظم من مصلحة الدعاء، وكونه يدعوا له بينه وبين الله أن يؤيده الله بالحق ويهديه إلى الصراط المستقيم أمر وارد، لكن فعل ابن عمر رضي الله عنه يبين له لماذا يمتنع عن الدعاء له؟ لأنه كان والياً على البصرة.

(٢) ولكن الكلام على ما ذكرنا، وهذا فقه عظيم جداً نعرف به سبيل الصحابة رضي الله عنهم فالبعض يتسبب ويدعي أنه يريد اتباع منهمجهم وهو يخالف حقيقة ما كانوا عليه رضي الله عنهم من البراءة من الظلم فضلاً عن الكفر والزندقة والنفاق.

باب (٣)

باب صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سِرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رضي الله عنه دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلی اللہ علیہ وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَ رِكَعَيْنِ لَا يَحْدِثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا يَأْنَاءَ فَافْرَغَ عَلَى كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَحْدِثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وفيه: (حَرْمَلَةُ التَّجِيبِيُّ) هُوَ بَضْمُ التَّاءِ وَفَتْحُهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي مَوَاضِعَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ أَخْبَرَهُ) هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ تَابِعِيُّونَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَ (حُمْرَانَ) بَضْمُ الْحَاءِ.

قوله: (فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ غَسْلَهُمَا فِي أَوَّلِ الْوُضُوءِ سُنَّةٌ، وَهُوَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ^(١).

وقوله: (ثُمَّ تَمَضَّمَصَ وَاسْتَنْشَرَ)

قَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثُونَ: الْإِسْتِنْشَارُ هُوَ: إِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْأَنْفِ بَعْدَ الْإِسْتِنْشَاقِ، وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَابْنُ قُتَيْبَةَ: الْإِسْتِنْشَارُ: الْإِسْتِنْشَاقُ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الْآخَرَى: (اسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ) فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: هُوَ مَا خُذَ مِنَ (الثَّرَةِ) وَهِيَ طَرَفُ الْأَنْفِ.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ: هِيَ الْأَنْفُ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: رَوَى سَلَمَةُ عَنْ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ يُقَالُ: نَثَرَ الرَّجُلُ وَانْتَشَرَ وَاسْتَنْشَرَ إِذَا حَرَّكَ الثَّرَةَ فِي الطَّهَارَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

* وَأَمَّا حَقِيقَةُ الْمُضْمَضَةِ:

فَقَالَ أَصْحَابُنَا:

- كَمَا لَهَا أَنْ يَجْعَلَ الْمَاءُ فِي فَمِهِ ثُمَّ يُدِيرُهُ فِيهِ ثُمَّ يَمُجُّهُ ^(٢).

- وَأَمَّا أَقْلَهَا فَأَنْ يَجْعَلَ الْمَاءُ فِي فِيهِ، وَلَا يُشْتَرِطُ إِدَارَتَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُشْتَرِطُ، وَهُوَ مِثْلُ الْخِلَافِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ الْمُبْتَلَى عَلَى رَأْسِهِ وَلَمْ يُمَرِّهَا هَلْ يَحْصُلُ الْمَسْحُ؟

وَالْأَصَحُّ الْحُصُولُ، كَمَا يَكْفِي إِيْصَالُ الْمَاءِ إِلَى بَاقِي الْأَعْضَاءِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ^(٣).

* وَأَمَّا الْإِسْتِنْشَاقُ فَهُوَ إِيْصَالُ الْمَاءِ إِلَى دَاخِلِ الْأَنْفِ وَجَذْبُهُ بِالنَّفْسِ إِلَى أَقْصَاهُ، وَيُسْتَحَبُّ الْمُبَالَغَةُ فِي الْمُضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَائِئًا فَيُكْرَهُ ذَلِكَ؛ لِحَدِيثِ لَقِيطِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِئًا "، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(١) أي ليس من الواجبات.

(٢) (يُدِيرُهُ فِيهِ): أي يحركه، (ثُمَّ يَمُجُّهُ): أي ثم يلفظه.

(٣) وهذا هو الصحيح، فإن الغسل مرور الماء، والمسح إيصال الماء إلى المسحوق.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَعَلَى أَيِّ صِفَةٍ وَصَلَ الْمَاءُ إِلَى الْفَمِ وَالْأَنْفِ؛ حَصَلَتْ الْمُضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ.
 وَفِي الْأَفْضَلِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ:
 الْأَوَّلُ يَتِمُّضَمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ يَتِمُّضَمَضُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا ^(١).
 وَالْوَجْهَ الثَّانِي: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِغُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ يَتِمُّضَمَضُ مِنْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا ثَلَاثًا ^(٢).
 وَالْوَجْهَ الثَّلَاثِ: يُجْمَعُ أَيْضًا بِغُرْفَةٍ، وَلَكِنْ يَتِمُّضَمَضُ مِنْهَا، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ، ثُمَّ يَتِمُّضَمَضُ مِنْهَا، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يَتِمُّضَمَضُ مِنْهَا، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ ^(٣).
 وَالرَّابِعُ: يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِغُرْفَتَيْنِ فَيَتِمُّضَمَضُ مِنْ إِحْدَاهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ مِنَ الْآخَرَى ثَلَاثًا.
 وَالْخَامِسُ: يَفْصِلُ بَسْطَ غُرَفَاتٍ يَتِمُّضَمَضُ بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ.
 وَالصَّحِيحُ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ، وَبِهِ جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا ^(٤).
 وَأَمَّا حَدِيثُ الْفَضْلِ فَضَعِيفٌ، فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَى الْجَمْعِ بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ كَمَا ذَكَرْنَا لِحَدِيثِ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ.
 وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُضْمَضَةَ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْإِسْتِنْشَاقِ وَعَلَى كُلِّ صِفَةٍ، وَهَلْ هُوَ
 تَقْدِيمُ اسْتِحْبَابٍ أَوْ اشْتِرَاطٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ:
 أَظْهَرُهُمَا اشْتِرَاطٌ لِاخْتِلَافِ الْعُضْوَيْنِ ^(٥).
 وَالثَّانِي: اسْتِحْبَابٌ كَتَقْدِيمِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(٦).

-
- (١) وهذا هو الصحيح. والأوجه الأخرى ضعيفة جداً.
 (٢) وهذا من أعسر الأمور ولا يكاد يكفي، فإنه سيأخذ ثلاث مرات من نفس الغرفة ويستشق بالذي تبقى ثلاث مرات، فهذا وجه ضعيف جداً، فقد غر القائل قوله ﷺ في صحيح مسلم: (ثُمَّ ادْخَلَ يَكُهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضَمَضَ وَاسْتَشَقَّ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ فَقَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا) فظن أن كل ذلك من غرفة واحدة والصحيح أنه في كل مرة يتمضمض ويستشق.
 (٣) وهذا كله ناتج من أن الفقهاء لم يدرسوا جيداً روايات الأحاديث، فلو درسوها لوضح الفهم الأول.
 (٤) والصحيح أن يقال في هذه المسألة [والصواب]، فإن كل الأوجه الأخرى ضعيفة جداً.
 (٥) (أو اشتراط): أي اشتراط إذا كانت هي مستحبة عند الجمهور!! اشتراط في تحصيل هذه السنة المؤكدة، والراجح الاستحباب، وأن السنة تحصل لمن خالف في الترتيب وإذا رتب فهو أفضل.
 (٦) وهذا هو الصحيح، فالأظهر استحباب التقديم.

قوله: (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ)

هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَعَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ سُنَّةٌ، وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِالْغَسْلِ مَرَّةً مَرَّةً، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَبَعْضُ الْأَعْضَاءِ ثَلَاثًا وَبَعْضُهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضُهَا مَرَّةً، قَالَ الْعُلَمَاءُ: فَاخْتِلَافُهَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَأَنَّ الثَّلَاثَ هِيَ الْكَمَالُ وَالْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ، فَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ.

وَأَمَّا اخْتِلَافُ الرِّوَاةِ فِيهِ عَنِ الصَّحَابِيِّ الْوَاحِدِ فِي الْقِصَّةِ الْوَاحِدَةِ فَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ حَفِظَ وَبَعْضُهُمْ نَسِيَ، فَيُؤْخَذُ بِمَا زَادَ الثَّقَّةُ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَبُولِ زِيَادَةِ الثَّقَةِ الضَّابِطِ^(١). وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ:

- فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي طَائِفَةٍ إِلَى: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْمَسْحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَمَا فِي بَاقِي الْأَعْضَاءِ.
- وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالْأَكْثَرُونَ إِلَى: أَنَّ السُّنَّةَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَادُ عَلَيْهَا.
وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِيهَا الْمَسْحُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَفِي بَعْضِهَا الْإِقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ: (مَسَحَ).
وَاحتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عُمَانَ رضي الله عنه الْآتِي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا) وَبِالْقِيَاسِ عَلَى بَاقِي الْأَعْضَاءِ.
وَأَجَابَ عَنْ أَحَادِيثِ الْمَسْحِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِأَنَّ ذَلِكَ لِيَبَانَ الْجَوَازُ. وَوَاطَبَ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْأَفْضَلِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الحقيقة أنه في مثل هذه الوقائع لا يلزم عدم تكرار القصة، فإن تعليم الصحابة للتابعين الوضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمهم ذلك مرات فقد كان يأتي بوضوء ويتوضأ فلا مانع من أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك عدة مرات ففي مثل هذا لا مانع فيه من الحمل على التعدد فالتابعي قد يكون رأى هذه الواقعة أكثر من مرة لملازمته للصحابي، فلا مانع من أن يكون قد تكرر الأمر؛ بخلاف الوقائع الأخرى التي لا يمكن حملها على التعدد كمسألة الكسوف لأنه معروف أنها لم تحدث إلا مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مثلاً إبراهيمان [يوم أن مات إبراهيم] فالحمل على التعدد غير ظاهر، إلا إذا كان هناك خسوف قمر لا نعرفه.

- وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَاسْتِيعَابِ جَمِيعِهِمَا بِالْغَسْلِ.
- وَأَنْفَرَدَتْ الرَّافِضَةُ عَنِ الْعُلَمَاءِ ^(٢) فَقَالُوا: الْوَاجِبُ فِي الرِّجْلَيْنِ الْمَسْحُ، وَهَذَا خَطَأٌ مِنْهُمْ، فَقَدْ تَظَاهَرَتْ النُّصُوصُ بِإِجَابِ غَسْلِهِمَا، وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ كُلُّ مَنْ نَقَلَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنَّهُ غَسَلَهُمَا.
- وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ فِيهِ:
- فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي جَمَاعَةٍ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْإِسْمُ ^(٣) وَلَوْ شَعْرَةً وَاحِدَةً.
- وَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ إِلَى وُجُوبِ اسْتِيعَابِهِ.
- وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رِوَايَةٍ: الْوَاجِبُ رُبْعُهُ ^(١).

(١) ما هو الدليل؟، هذه المواظبة أقصى شيء أنه فعلها - مسح رأسه ثلاثاً - مرة والمحققون من العلماء يقولون رغم أن سند أبي داود صحيح لكن الظاهر أنه روى بنفس مخرج الحديث وهناك الروايات المصرحة بأنها (مرة واحدة) والظاهر أنه شنود أو راوي روى حديث عثمان بالمعنى (ثلاثاً ثلاثاً) فلما جاء عند الرأس قال فمسح رأسه (ثلاثاً ثلاثاً) فتكون رواية ثلاثاً في سنن أبي داود شاذة وهذا ما عليه أئمة علماء الحديث الكبار كالبخاري ومسلم والصحيح ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد قال: (الصحيح) (رواية مسلم توضاً (ثلاثاً ثلاثاً)) غير صريح، والصريح غير صحيح، وهذا نصه: [وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ كُلَّهُ وَتَارَةً يُقْبِلُ يَدَيْهِ وَيُكَبِّرُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثٌ مَنْ قَالَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يَكْرَرْ مَسْحَ رَأْسِهِ بَلْ كَانَ إِذَا كَرَّرَ غَسَلَ الْأَعْضَاءَ أَفْرَدَ مَسَحَ الرَّأْسَ هَكَذَا جَاءَ عَنْهُ صَرِيحًا وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ ﷺ خِلَافُهُ الْبَتَّةُ بَلْ مَا عَدَا هَذَا:

- إِمَّا صَحِيحٌ غَيْرُ صَرِيحٍ: كَقَوْلِ الصَّحَابِيِّ تَوْضُأً ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَوْلِهِ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ،
- وَإِمَّا صَرِيحٌ غَيْرُ صَحِيحٍ:

* كَحَدِيثِ ابْنِ السَّلْمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا) وَهَذَا لَا يُجْتَنَبُ بِهِ وَابْنُ السَّلْمَانِيِّ وَأَبُوهُ مُضَعَّفَانِ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ أَحْسَنَ حَالًا.

* وَكَحَدِيثِ عُثْمَانَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ ﷺ: (مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا). وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيثُ عُثْمَانَ الصَّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ أَقْصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ الْبَتَّةَ وَلَكِنْ كَانَ إِذَا مَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ كَمَّلَ عَلَى الْعِمَامَةِ.].

- ويمكن أن يقال كلام الشيخ الألباني بعد تصحيحه للأحاديث رغم أنها شاذة عند جمهور المحديثين (ومسح برأسه ثلاثاً) فهذا التصريح عند الجمهور قالوا يفعل أحياناً.

(٢) بل هناك بعض من علماء أهل السنة خالفوا في إيجاب غسل الرجلين وليس فقط الرافضة [كابن جرير] من أهل السنة يوجب الغسل أو المسح مع الاستيعاب وهذا قول طائفة من أهل السنة ولكن المشهور أنه قول الرافضة والصحيح وجوب الغسل وأن المسح إذا كان فيهما خفان.

(٣) أي [اسم المسح].

وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْمُضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبٍ:

- أَحَدُهَا: مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابَيْهِمَا أَنََّّهُمَا سُتْنَانِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ السَّلَفِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَالْحَكَمُ وَقَتَادَةُ وَرَبِيعَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ عَطَاءٍ وَأَحْمَدَ.

- وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنََّّهُمَا وَاجِبَتَانِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ لَا يَصِحَّانِ إِلَّا بِهِمَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَهُوَ مَذْهَبُ إِبْنِ أَبِي لَيْلَى وَحَمَّادٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوِيَةَ وَرِوَايَةٌ عَنْ عَطَاءٍ.

- وَالْمَذْهَبُ الثَّلَاثُ: أَنََّّهُمَا وَاجِبَتَانِ فِي الْغُسْلِ دُونَ الْوُضُوءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

- وَالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْإِسْتِنْشَاقَ وَاجِبٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَالْمُضْمَضَةُ سُنَّةٌ فِيهِمَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْذِرِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٢).

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) مسألة التحديد من أضعف الأقوال لأنه لا بد فيه من نص والراجح قول الشافعي والأحوط قول أحمد ومالك وهو السنة، أعني أن هذا الفعل هو السنة فإن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل فإن الآية أطلقت المسح والآية بيته وليست جملة تحتاج إلى بيان وكونها بيته فما أطلق عليه مسح فهو مسح ويطلق على مسح أذن جزء من الرأس.

(٢) سبب الخلاف: هل الآية فيها إجمال أم لا؟ وهل يصح الزيادة عليها من الأوامر الواردة من النبي ﷺ أم لا؟

- فمن قال أن الآية جملة يقول (غسل الوجه واجب) والوجه مجمل بيته النبي ﷺ بفعله فين أن باطنه الأنف والقم.

- ومن قال الآية بيته لا يقبل هذا الاستدلال، يقول الوجه معلوم في اللغة ولدى المخاطبين من العرب بلليل أن كل من وصف وضوء النبي ﷺ قال غسل وجهه ثلاث مرات وفرق بين هذا وبين مضمض واستشق وقالوا والوجه ما يواجه به والنبي ﷺ في مقام التعليم للأعرابي المسيء صلاته قال: (إِنَّهَا لَا تَمُتُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسَبِّغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَكْنِهُ إِلَى الْمِرْقَتَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...) سنن أبي داود. فذكر صفة الوضوء ولم يزد على ألفاظ الآية وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا في مقام التعليم لجاهل فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتان لبيته النبي ﷺ. وهذا من أقوى الصوارف للأمر الوارد من الوجوب للاستحباب وهو يجب عن الاستدلال الثاني، فهم اختلفوا بسبب أن الآية جملة أم بيته والوجه الثاني أن هناك أوامر من النبي ﷺ وهذا هو نفس السبب في الفرق بين المذهب الثالث والرابع لأن البعض لم يبلغه الأمر بالمضمضة، فالأمر بالاستنشاق والاستثار وارد في الصحيح والأمر بالمضمضة وارد في السنن فقط («إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمُضْ» سنن أبي داود) فالكثير لم يبلغه الحديث فقالوا بوجوب الاستنشاق لأن الأمر به هو الوارد في الصحيح والأمر للوجوب ولكن يلزمه القول بوجوب المضمضة لوجود الأمر فيها (إذا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمُضْ) وحديث

وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ جَرَيَانِ الْمَاءِ عَلَى الْأَعْضَاءِ.
وَلَا يُشْتَرَطُ الدَّلْكُ، وَانْفَرَدَ مَالِكٌ وَالْمُزَنِي بِاشْتِرَاطِهِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاتَّفَقَ الْجَمَاهِيرُ عَلَى وَجُوبِ غَسْلِ الْكَعْبَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ.
وَانْفَرَدَ زُفَرٌ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ بِقَوْلِهِمَا: لَا يَجِبُ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَعْبَيْنِ: الْعِظْمَاتُ النَّائِمَتَانِ بَيْنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ وَفِي كُلِّ رِجْلٍ كَعْبَانِ.
- وَشَدَّتِ الرَّافِضَةُ فَقَالَتْ: فِي كُلِّ رِجْلٍ كَعْبٌ وَهُوَ الْعِظْمُ الَّذِي فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ^(٣)،
وَحُكِّيَ هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ.

المسيء من أقوى الصوارف للأمر الوارد من الوجوب إلى الاستحباب فهو لم يزد على ذلك. وتقول أن باطن الوجه ليس بوجه فالوجه هو ما يواجه به.

وشيء ثالث يحتاج به من أوجب قالوا: المواظبة والتكرار من النبي ﷺ وهو دليل على الوجوب وهذا الأصل فيه منازعة: (فليس كل ما واطب عليه النبي ﷺ وكرره وداوم عليه يكون واجباً بل يمكن أن يكون مستحباً كالوتر وركعتي الفجر، والفعل نفسه لا يدل على الوجوب بنفسه ما لم يكن بياناً لمجمل واجب)، فأصح الأقوال قول جمهور أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد أن المضمضة والاستنشاق من السنن المؤكدة في الوضوء والغسل. والآية بينة وهي سنة مؤكدة لعدم الذكر في الآية والحديث وهو من رواية أبي داود وابن حبان وهي رواية صحيحة فيها الاختصار على تلاوة ما في الآية ولم يزد عليها فهذا الكلام بين في مقام البيان وبالتالى لا يجوز أن يؤخر بعد ذلك واجب.

- وأما سبب الخلاف بين المذهب الأول والثاني قالوا الغسل ورد عاماً فيغسل كل البدن تقول نعم ولكن الظاهر منه وليس الباطن ومسألة أن الفم له حكم الظاهر في الصيام لا يلزم منه أن يكون له حكم الظاهر في الوضوء والغسل؛ والغسل هو تعميم البدن بالماء وهو قد عمم البدن بالماء كما لا يجب غسل باطن العينين مع كونها يواجه بهما في كثير من الأمور. لكن العينين باطن لوجود الجفنين فوقهم فإذا غسل الأجفان فقد صح ذلك الوضوء والغسل؛ فالراجح أنه سنة فيهما.

(١) سبب اختلافهم الاختلاف في مسمى الغسل هل الغسل بمعنى الدلك الراجح لا لأنه قال: (وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ) فِي الْغُسْلِ وَهَنَّاكَ أَجْزَاءَ مِنَ الْبَدَنِ رِيًّا يَصْعَبُ عَلَى الْكَثِيرِ الْوُصُولُ إِلَيْهَا بِالْذَّلِكِ كَأَجْزَاءَ مِنَ الظَّهْرِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِباً لَأُكِّدَ عَلَيْهِ الشَّرْعُ. وَكَمَا قُلْنَا أَنَّ الْغُسْلَ هُوَ جَرَيَانُ الْمَاءِ.

(٢) الصحيح وجوب الغسل لأنه [إلى المرفقين] فعندما تكون الغاية جزء من التي قبلها فتدخل في الحد، أما إذا كانت الغاية منفصلة عما قبلها فيكون فيها الإجمال المحتمل؛ والسنة قد أكدت هذا ففي صحيح مسلم عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَصْدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَصْدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

- وَحُجَّةُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ نَقْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالِاشْتِقَاقِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ (فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ^(٢) وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى كَذَلِكَ) فَأُثِّبَتْ فِي كُلِّ رَجُلٍ كَعْبَيْنِ وَالْأَدِلَّةُ فِي الْمَسْأَلَةِ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهَا بِشَوَاهِدِهَا وَأُصُولِهَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَكَذَلِكَ بَسَطْتُ فِيهِ أَدِلَّةَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَاخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ وَحُجَجِ الْجَمِيعِ مِنَ الطَّوَائِفِ وَأَجَوِبَتُهَا وَالْجَمْعَ بَيْنَ النُّصُوصِ الْمُخْتَلِفَةِ فِيهَا، وَأُطَبِّتُ فِيهَا غَايَةَ الْإِطْنَابِ، وَلَيْسَ مُرَادِي هُنَا إِلَّا الْإِشَارَةُ إِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ خُلِقَ لِلْإِنْسَانِ وَجْهَانِ^(٣) وَجَبَ غَسْلُهُمَا، وَلَوْ خُلِقَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيْدٍ أَوْ أَرْجُلٍ أَوْ أَكْثَرُ وَهِيَ مُتَسَاوِيَاتٌ وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ^(٤).

- وَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ الزَّائِدَةُ نَاقِصَةً وَهِيَ نَابِتَةٌ فِي مَحَلِّ الْفَرَضِ وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَ الْأَصْلِيَّةِ.

- وَإِنْ كَانَتْ نَابِتَةٌ فَوْقَ الْمِرْفَقِ وَلَمْ تُحَازِ مَحَلَّ الْفَرَضِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهَا.

- وَإِنْ حَادَتْهُ وَجَبَ غَسْلُ الْمُحَازِي خَاصَّةً عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يَجِبُ.

- وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقِ فَلَا فَرَضَ عَلَيْهِ فِيهَا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضُ مَا بَقِيَ

لِئَلَّا يَخْلُو الْعُضْوُ مِنْ طَهَارَةٍ، فَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ الذَّرَاعِ وَجَبَ غَسْلُ بَاقِيهِ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)

(١) ويقصلون بظهر القدم الجزء الأعلى منها فستجد أمام الأصبع الأكبر في نهايته بروز في العظمة التي وراء الأصبع فإن الأصابع الكبير فيه من الأمام عقليتين ثم عظمة طويلة وفي آخرها عظمة بارزة فيقولون هذه هي الكعب، وهذا كلام باطل.

(٢) وقال في اليد اليمنى إلى المرفق [ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ] لأن المرفق واحد، فلا يوجد مرفقين.

(٣) وهذه المسائل هي التي وسعت كتب المتأخرين بلا فائدة وجعلت الفقه يتعسر على أصحابه.

(٤) وهي بالتأكيد وأردت أن تحدث في اليدين والرجلين وفي الوجه كذلك ولكنه يموت غالباً؛ فقي بعض هذه المسائل لم يوجد ولا يمكن أن يوجد وفي بعضها نادر الحلوث واحد في كل العشرة مليون مثلاً.

(٥) ومن قطعت ساقه أو قلعه سقط عنه الفرض. فلو قطعت يده من الرسغ فيجب غسل الباقي، ولو لبس رجل رجل صناعية فهل يغسل الرجل الصناعية في الوضوء؟ لا، فقد سقط عنه الفرض، ومن قطع له أصبع غسل الباقي، فإذا تجاوز إلى أن قطع من الساق سقط عنه الفرض.

إِنَّمَا قَالَ ﷺ: (نَحْوُ وَضُوءِي) وَلَمْ يَقُلْ (مِثْلُ)؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ مُثَالَّتِهِ ﷺ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ،
وَالْمُرَادُ بِالْغُفْرَانِ: الصَّغَائِرُ دُونَ الْكِبَائِرِ (١).

وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ صَلَاةِ رَكَعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ عَقِبَ كُلِّ وَضُوءٍ وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: وَيَفْعَلُ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّ لَهَا سَبَبًا (٢).
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ بِلَالٍ ﷺ الْمَخْرُجِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ مَتَى تَوَضَّأَ صَلَّى وَقَالَ:
إِنَّهُ أَرْجَى عَمَلٍ لَهُ، وَلَوْ صَلَّى فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً مَقْصُودَةً حَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ كَمَا تَحْصُلُ
تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ بِذَلِكَ (٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسُهُ)، فَالْمُرَادُ لَا يُحَدِّثُ بِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَمَا لَا يَتَعَلَّقُ
بِالصَّلَاةِ، وَلَوْ عَرَضَ لَهُ حَدِيثٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِمَجَرَّدِ عُرُوضِهِ عُنْفِيٍّ عَنْ ذَلِكَ وَحَصَلَتْ لَهُ
هَذِهِ الْفَضِيلَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ، وَقَدْ عُنْفِيَ لَهُذِهِ الْأُمَّةُ عَنْ الْخَوَاطِرِ
الَّتِي تَعْرِضُ وَلَا تَسْتَقِرُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وَقَدْ قَالَ مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ وَتَابِعَهُ عَلَيْهِ الْقَاضِي عِيَّاضُ فَقَالَ: يُرِيدُ بِحَدِيثِ
النَّفْسِ: الْحَدِيثِ الْمُجْتَلَبِ وَالْمُكْتَسَبِ، وَأَمَّا مَا يَقَعُ فِي الْخَوَاطِرِ غَالِبًا فَلَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ.
قَالَ: وَقَوْلُهُ: (يُحَدِّثُ نَفْسَهُ)

(١) لحديث مسلم عن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ
إِلَى رَمَضَانَ مُكْفَرَاتٌ مَا يَنْهَنُ إِذَا اجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ ». والصلوات الخمس داخل فيها الوضوء بلا شك، فيحمل
المطلق على المقيّد.

(٢) وهذا هو الصحيح.

(٣) بمعنى أنه لو صلى فريضة وقد نوى أنه يصلي عقب الوضوء ركعتين وحتى لو كانوا ثلاث ركعات فقد قلنا
ركعتين أو أكثر لأنه لو صلى ثلاثاً فقد صلى ركعتين وكذلك إذا صلى نافلة وقصد اتباع السنة في صلاة ركعتين عقب
الوضوء (سنة الوضوء).

- بمعنى أنه نوى ألا يجلس حتى يصلي ركعتين امتثالاً لأمر النبي ﷺ فيصح منه وأُثِيبَ وحصلت له الفضيلة.
- فتداخل النيات بين [النوافل المطلقة وأخرى مقيدة أو بين الفرض ونقل مطلق (صلى ركعتين)] بهذه الطريقة
مشروع.

فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ مِمَّا يُكْتَسَبُ لِإِضَافَتِهِ إِلَيْهِ.
 قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا الَّذِي يَكُونُ بَغَيْرِ قَصْدٍ يُرْجَى أَنْ تُقْبَلَ مَعَهُ
 الصَّلَاةُ وَيَكُونُ دُونَ صَلَاةٍ مَنْ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا ضَمَّنَ الْغُفْرَانَ
 لِمُرَاعِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَلَّ مَنْ تَسَلَّمَ صَلَاتَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِ، وَإِنَّمَا حَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ الْمُرْتَبَةُ
 لِجَاهِدَةِ نَفْسِهِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَنَفْيِهَا عَنْهُ وَمُحَافَظَتِهِ عَلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَشْتَغِلْ عَنْهَا طَرْفَةً
 عَيْنٍ، وَسَلِمَ مِنَ الشَّيْطَانِ بِاجْتِهَادِهِ وَتَفْرِيعِهِ قَلْبَهُ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي وَالصَّوَابُ مَا
 قَدَّمْتَهُ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ)
 مَعْنَاهُ هَذَا أَتَمُّ الْوُضُوءِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ (٢)، وَالْمُرَادُ
 بِالثَّلَاثِ الْمُسْتَوْعِبَةَ لِلْعُضْوِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَسْتَوْعِبِ الْعُضْوَ إِلَّا بِغُرْفَتَيْنِ فَهِيَ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ،
 وَلَوْ شَكَّ هَلْ غَسَلَ ثَلَاثًا أَمْ اثْنَتَيْنِ؟ جَعَلَ ذَلِكَ اثْنَتَيْنِ وَأَتَى بِثَالِثَةٍ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي
 قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَصْحَابِنَا.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْنِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَجْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا خِيفَةً مِنْ
 إِرْتِكَابِ بِدْعَةٍ بِالرَّابِعَةِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الرَّابِعَةُ بِدْعَةً
 وَمَكْرُوهَةً إِذَا تَعَمَّدَ كَوْنَهَا رَابِعَةً (٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِقَوْلِ ابْنِ شَهَابٍ هَذَا مَنْ يَكْرَهُ غَسْلَ مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ
 بِمَكْرُوهٍ عِنْدَنَا بَلْ هُوَ سُنَّةٌ مَحْبُوبَةٌ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا فِي بَابِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (١).

(١) كَلَامُ الْقَاضِي بِأَنَّ صَلَاتَهُ تَكُونُ دُونَ مَنْ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ كَلَامٌ صَحِيحٌ وَلَكِنْ نَرْجُو حُصُولَ الْفَضِيلَةِ لِمَنْ
 جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي الْأَسْتِحْضَارِ فِي الصَّلَاةِ.

(٢) بَلِ الظَّاهِرُ تَحْرِيمُهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ - أَوْ
 ظَلَمَ وَأَسَاءَ -"، (د) ١٣٥ [قَالَ الْأَلْبَانِيُّ]: حَسَنٌ صَحِيحٌ دُونَ قَوْلِهِ [أَوْ نَقَصَ] فَإِنَّهُ شَاذٌ) فَهِيَ عِنْدَ الْجَمِيعِ: (ثُمَّ
 قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ) وَقَدْ يَقْصِدُ بِالنَّقْصِ النَّقْصَ عَنِ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ عَنْ
 جُزْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ فَلَا يَتِمُّ غَسْلُ الْعُضْوِ كَامِلًا أَمَّا الزِّيَادَةُ فَتَشْمَلُ الزِّيَادَةَ فِي الْعَدَدِ أَوْ التَّعْبُدَ بِغَسْلِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ
 كَمَسْحِ الرِّقْبَةِ. أَمَّا لَوْ أَنَّهُ غَسَلَهَا لِأَنَّهَا تَرَابٌ أَوْ غَسَلَ رَأْسَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِحَرَارَةِ الْجَوْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ.

- وَالْكَرَاهَةُ هُنَا كَرَاهَةُ شَرْعِيَّةٌ تَشْمَلُ الْمَحْرَمَ وَالْمَكْرُوهَ.

(٣) فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ وَسُوسَةٌ يَنْبِي عَلَى الظَّنِّ الرَّاجِحِ.

وَلَا دَلَالَةَ فِي قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ عَلَى كَرَاهَتِهِ؛ فَإِنَّ مُرَادَهُ الْعَدَدَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ، وَلَوْ صَرَّحَ ابْنُ شِهَابٍ أَوْ غَيْرُهُ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ كَانَتْ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ الصَّحِيحَةَ مُقَدِّمَةً عَلَيْهِ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفِّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَشْرَبَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) فِيهِ: أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِشْقَاقِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ هُمَا بِيَمِينِهِ. وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِشْقَاقَ يَكُونَانِ بِغُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أَحَدُ الْأَوْجُهِ الْخَمْسَةِ الَّتِي قَدَّمْتُمَا، وَوَجْهَ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ ذَكَرَ تَكَرُّارَ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ وَأَطْلَقَ أَخْذَ الْمَاءِ لِلْمَضْمَضَةِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَامَ مِنَ النَّوْمِ، إِذَا شَكَّ فِي نَجَاسَةِ يَدِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَالدَّلَالَةُ مِنْهُ ظَاهِرَةٌ^(٤)، وَسَيَأْتِي بَيَانُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِهَا قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

بَاب (٤)

بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِهِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَحَدَ تَنَكَّمُ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ

(١) الراجح أن الجزء المستحب غسله هي الشروع في العضد والشروع في الساق أما أن يصل إلى الإبطين فهذا قول أبي هريرة وهو مرجوح.

(٢) وهي: [ثُمَّ يَكُهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعُضْدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ] صحيح مسلم.

(٣) ليس فيه دلالة فهناك أحاديث أخرى توضح العدد.

(٤) وهذا هو الصحيح وهو استحباب غسل الكفين وإن لم يكن نائماً.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « لَا تَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا » .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ « فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ ثُمَّ يَصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ » .

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَحَدٌ يَتَكَبَّرُ حَدِيثًا وَاللَّهِ لَوْلَا آيَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْوهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « لَا تَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ ثُمَّ يَصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا » . قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةُ (لِإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا

أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى) إِلَى قَوْلِهِ (اللَّاعِنُونَ)

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بَطْهُورَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَهَارَةً لَمَّا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةٌ وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ » .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا عَيْدُ الْعَزِيزِ - وَهُوَ الْدَّرَاوَرْدِيُّ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ بَوْضُوءَ قُتُوبًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيثَ لَا أَذْرِي مَا هِيَ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: « مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً » . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدِ أَثِيَّتِ عُثْمَانَ قُتُوبًا .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ أَلَا أَرَيْكُمْ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا . وَزَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ قَالَ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ قَالَ كُنْتُ أَضْعُ عُثْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَفِيضُ عَلَيْهِ نَظْفَةٌ. [النظفة: القليل من الماء].

وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ - قَالَ مِسْعَرُ أَرَاهَا الْعَصْرَ - فَقَالَ « مَا أَذِيرُ أَحَدَكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْكْتُ ». فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ خَيْرًا فِحَدَّثْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَطْهَرُ فَيَتِمُّ الطَّهَوْرَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا كَانَتْ كَهَارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا ».

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فِي إِمَارَةِ بَشْرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَهَارَاتٍ لِمَا بَيْنَهُنَّ ». هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَاذٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ فِي إِمَارَةِ بَشْرٍ وَلَا ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ يَوْمًا وَضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَاحْسَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ قَالَ: « مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَازُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ ». [ينهاز: يحفز ويدفع]

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحَكِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ يَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمَا عَنِ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَاسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبُهُ ».

قوله: (وَهُوَ بِفَنَاءِ الْمَسْجِدِ)

هُوَ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَبِالْمَدِّ، أَيِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمَسْجِدِ وَفِي جَوَارِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(١).
 وَقَوْلُهُ: (وَاللَّهُ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا) فِيهِ: جَوَازُ الْحَلْفِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ الْإِسْتِحْلَافِ ^(٢).
 قَوْلُهُ: (لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُكُمْ) ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ: الْآيَةُ: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ
 مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ... } { الْآيَةُ }
 مَعْنَاهُ: لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى مَنْ عَلِمَ عِلْمًا إِبْلَاغَهُ لَمَّا كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى تَحْدِيثِكُمْ
 وَلَسْتُ مُتَكَثِّرًا بِتَحْدِيثِكُمْ ^(٣).

(١) الفناء هو المكان المتسع الذي بجوار المسجد، وقد يفهم الفناء على أنه جزء منه، ولكن ظاهر الكلام أنه خارج المسجد، الوضوء الأصل فيه أنه يتوضأ خارج المسجد إلا إذا كان لا يضر، فإذا خصص مكان داخل المسجد فلا بأس أن يتوضأ داخل المسجد، إذا لم يكن يتأذى أحد من الماء، وللعلم فإن دورات المياه الحديثة كلها هي خارج المسجد حتى ولو كانت ضمن بناء المسجد، إلا إنها حكماً خارج المسجد طالما هناك باب يفصل بينها وبين مكان الصلاة فهي خارج المسجد، وقد تجد بعض المساجد بها حوض داخل المسجد بجوار مكان الصلاة ولكن الأصل أن الوضوء يكون خارج المسجد.

- والغسل كذلك ولكن الغسل فيه أمر الستر زيادة على الوضوء.
 - فالغرض أن الفناء ليس معناها أنه داخل المسجد بل هو بجوار المسجد، فلا يظن أحد أنه توضأ داخله بل توضأ خارج المسجد.

(٢) يكرر النووي الاستدلال على هذه المسألة كثيراً لأجل أن بعض العلماء قالوا بكرهية كثرة الحلف لورد النهي عن ذلك كتاباً وسنة فقد يظن البعض أن الحلف مكروه إلا أن يستحلف عند القاضي؛ والحديث هنا يدل على المشروعية فيستحب أن يؤكد به الكلام في الأمور الشرعية لتكون أوثق في نفوس السامعين وأوضح عندهم وأدعى إلى حفظها وقد حلف النبي ﷺ مرات من غير استحلاف وحلف الصحابة رضي الله عنهم وأما المكروه فالحلف في أمور البيع والأموال التافهة التي لا فائدة من تأكيدها وكثرة الحلف فيها تجريء الإنسان فيحلف على مجرد الظن ثم يحلف على الاحتمال ثم يحلف على الكذب وكثرة الحلف أمر ضار. وقد كان السلف يضربون الصغار على الأيمان والعهود حتى يمنعونهم من ذلك، فوجه الجمع كما ذكرنا بحمل كل حديث على ما يناسبه، فالحلف في الأمور المشروعة الدينية والتي هي من باب بلاغ الحق ونحو ذلك والاستحلاف عند القاضي وعند من له أن يحلفه أو عند من يقوم مقامه فهو أكد بل هو واجب إذا توجه إليه اليمين، والنهي يكون عن الأمور التافهة أو على مجرد الاحتمال والذي يترتب عليها بعد ذلك الحلف على الظن ثم الكذب.

(٣) وهذا يدل على أنه أخلص لله ﷻ في أمر التحديث فلولا الآية لما حدثهم فلا يريد تكثراً بهم أو شهرة للحديث وكذلك كان كبار الصحابة رضي الله عنهم فتجد كبار الصحابة والمبشرين بالجنة ليس لهم من الحديث ما لغيرهم، فهل هذا زهداً كما ذكرنا لم يكن رغبة في التكثير في إسماع الناس الحديث وكانوا لا يحرصون على صحبة الناس كثيراً إلا في الخير، فكانوا يكفون بتحديث غيرهم ممن في زمانهم من الصحابة رضي الله عنهم مشغولون بأنواع الطاعات الأخرى؛ وهذا يدل على لزوم التحديث وإبلاغ العلم إذا لم يقم به من تقوم به الكفاية، وكذلك فيشرع التحديث إذا كانت

وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى مَا وَقَعَ فِي الْأُصُولِ الَّتِي بِيَلَادِنَا، وَلَا أَكْثَرَ النَّاسِ مِنْ غَيْرِهِمْ (لَوْلَا آيَةُ) بِالْيَاءِ وَمَدَّ الْأَلْفِ، قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض: وَقَعَ لِلرُّوَاةِ فِي الْحَدِيثَيْنِ (لَوْلَا آيَةُ) بِالْيَاءِ إِلَّا الْبَاجِي فَإِنَّهُ رَوَاهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ (لَوْلَا أَنَّهُ) بِالنُّونِ، قَالَ: وَاخْتَلَفَ رُوَاةُ مَالِكٍ فِي هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ. قَالَ: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ:

فَفِي مُسْلِمٍ قَوْلُ عُرْوَةَ: إِنَّ الْآيَةَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ } وَعَلَى هَذَا لَا تَصِحُّ رِوَايَةُ النُّونِ.

وَفِي الْمُوطَّأِ قَالَ مَالِكٌ: أَرَاهُ يُرِيدُ هَذِهِ الْآيَةَ { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ } الْآيَةُ وَعَلَى هَذَا تَصِحُّ الرِّوَايَتَانِ وَيَكُونُ مَعْنَى رِوَايَةِ النُّونِ: لَوْلَا أَنْ مَعْنَى مَا أَحَدَّثَكُمْ بِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ لِيَتَلَّاهُ تَتَكَلَّمُوا.

قَالَ الْقَاضِي: وَالْآيَةُ الَّتِي رَأَاهَا عُرْوَةَ وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَفِيهَا تَنْبِيهُ وَتَحْذِيرٌ لِمَنْ فَعَلَ فِعْلَهُمْ وَسَلَكَ سَبِيلَهُمْ، مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ عَمَّ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ " مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ " هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي. وَالصَّحِيحُ تَأْوِيلُ عُرْوَةَ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ ﷺ: (فِيخْسِنُ الْوُضُوءَ) أَيُّ: يَأْتِي بِهِ تَامًّا بِكَمَالِ صِفَتِهِ وَأَدَابِهِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ:

- الْحَثُّ عَلَى الْإِعْتِنَاءِ بِتَعَلُّمِ آدَابِ الْوُضُوءِ وَشُرُوطِهِ وَالْعَمَلِ بِذَلِكَ وَالِاخْتِيَاظِ فِيهِ وَالْحِرْصِ عَلَى أَنْ يَتَوَضَّأَ عَلَى وَجْهِ يَصِحُّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ^(٢).

المصلحة راجحة في تعليم الناس، والظاهر تعدد الوقائع التي توضح فيها عثمان أمام الناس وهذا دليل على لزوم إيلاخ العلم.

- والآية وإن نزلت في بني إسرائيل إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالصحابه ﷺ كانوا يعملون بالآيات التي نزلت في أهل الكتاب خصوصاً بعد قوله: (مَنْ بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ) صريح في أن هذا في بني إسرائيل ومع ذلك فهم يحتجون بعموم الآية في لزوم الإبلاغ، ويعتبر كونه لم يبلغ غيره صفة الوضوء وفضل الوضوء والصلاة عقبه أن ذلك ربما دخل في كتمان العلم ورأى لزوماً عليه أن يبلغ هذا العلم ﷺ.

(١) وهذا هو الظاهر والله أعلم، أولاً لفظ (آية) هي الرواية الأشهر والأصح عند أكثر الرواة فهي مرجحة على (أنه) لولا أنه في كتاب الله) وسياق الكلام يقتضي أنه إنما حدثه من أجل إقامة الدين وتعليم العلم، وليس لمجرد الذكر أو الفضل أو خوفاً من أن يتكلموا.

(٢) فإن قوله: (يحسن الوضوء) تشمل الوضوء الحسن الذي لا نزاع فيه وهو الذي على السنة فإن من توضحاً على السنة فقد أجزئه عند جميع العلماء أما مواضع الاختلاف فقد يكون هذا الوضوء ليس بحسن عند طائفة فلا احتياط ألا يترخص بالاختلاف.

وَلَا يَتَرَخَّصُ بِالِاخْتِلَافِ، فَيُبْغِي أَنْ يَحْرِصَ عَلَى التَّسْمِيَةِ وَالنِّيَّةِ وَالْمُضْمَضَةِ وَالِاسْتِشْقَاقِ وَالِاسْتِثَارِ وَاسْتِيعَابِ مَسْحِ الرَّأْسِ وَمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ وَذَلِكَ الْأَعْضَاءِ وَالتَّابِعِ فِي الْوُضُوءِ وَتَرْتِيهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَتَحْصِيلِ مَاءِ طَهُورٍ بِالْإِجْمَاعِ ^(١). وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(١) يعني بذلك أن هناك خلاف في التسمية: فالحنابلة عندهم رواية مُرجحة (أن التسمية باللسان شرط في صحة الوضوء أو ركن من أركانه) فلم يقل أحد بواجبات ليست شروطاً أو ليست أركاناً [الوضوء ليس فيه عند الحنابلة التقسيم الذي في الحج والعمرة والصلاة من أركان وواجبات ومستحبات] [وكل العلماء يقسمون الحج والعمرة إلى أركان وواجبات ومستحبات] [أما الوضوء فالركن عند العلماء هو الواجب أو شرط من شروطه] [فمن قال أن التسمية واجبة فعنده الذي لم يسمي يكون وضوئه باطل]، لقوله ﷺ: (لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) (ت) ٢٥، (ج) ٣٩٧، انظر صحيح الترغيب والترهيب: (٢٠٢)، ولقوله ﷺ: (ثُمَّ قَالَ: «تَوَضَّؤُوا بِاسْمِ اللَّهِ»، قَرَأْتُ الْمَاءَ يَجْرِي مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ﷺ) صحيح ابن حبان قال الألباني: صحيح. والمشروعية لا نزاع فيها بين العلماء والكلام على الوجوب والصحيح في المسألة أن ذكر اسم الله الواجب هو النية لأن هذا قد ذكر الله بقلبه وذلك هو المقتضي الذي جعلنا نحمل حديث (لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) [على نزاع في تصحيحه وقد جمعوا له طرقاً كثيرة صححه بها كالشيخ الألباني والإمام أحمد احتج به مصححاه] [فحمله على الذكر بالقلب (النية) تقريباً إلى الله ﷻ ولأن النبي ﷺ في مقام التعليم للرجل الجاهل الذي لم يحسن الصلاة أمره بالوضوء فقال: (إِنَّمَا لَا تَكُنْ صَلَاةً أَحَدُكُمْ حَتَّى يُسَبِّحَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فلم يزد على ما في الآية وهي بيته، ومن هنا قلنا أن هذه الآية وهذا الحديث وهو في مقام التعليم للجاهل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد أمره بالواجبات التي أتى بها والتي لم يأتي بها، فأقل شيء أن هذا الرجل كان قائماً ومع ذلك أمره بالقيام [إذا قمت إلى الصلاة] وأمره باستقبال القبلة وبالقطع كان مستقبل القبلة، فدل ذلك على أن كل ما في هذا الحديث هو مما لا تصح الصلاة إلا به، ومن هنا نقول أن هذا الوضوء بأن يفعل ما في الآية مجزئ وتصح به الصلاة، فهو دليل صارف للوجوب ونقول الأمر بالتسمية للاستحباب (لا وضوء) أي كاملاً - لمن لم يذكر اسم الله - وهذا الحمل ضعيف لأن الأصل في النفي إمامة الكمال الواجب أو نفي الأجزاء - أصلاً - أما نفي حقيقة الشيء أو نفي الكمال المستحب فهذا غير مستعمل، وهذا غير ظاهر لأن لو صح ذلك لصح نفي الصلاة والصيام بل والإيمان عن كل الأمة لأن النبي ﷺ أكمل في ذلك كله، ولصح أن يقال (لا إيمان للأمة) أي لا إيمان كاملاً ولا نزاع في بطلان هذا وفي عدم جواز إطلاقه ولصح أن يقال بالمعنى المجازي (الناس لا يصلون) لأن هناك صلاة أكمل وهذا كلام باطل؛ ولذلك فالصحيح في قاعدة النفي لو شيء نفي حقيقته فأقرب شيء له هو نفي الأجزاء أو نفي الصحة أو نفي الكمال الواجب على الأقل، فالراجح حمل الحديث على معنى الذكر بالقلب وأن الذكر بالقلب ذكر حقيقي بل هو أصل الذكر، فأصل كلمة [تذكر، اذكر كذا] وهو أن يقع في قلبه هذا الأمر ثم يعبر عن ذلك باللسان ولا شك أنه لو قال [قل كذا] فلا بد أن يقول ذلك بلسانه، وأما إذا قال [اذكر كذا] (لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ) فهذا قد ذكر اسم الله حين نوى بقلبه التقرب إلى الله ﷻ، فترك بيان التسمية في مقام التعليم للجاهل مع قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز جعلنا نصراف (اسم الله) في الوضوء في الحديث إلى الذكر بالقلب دون ذكر اللسان، وهذا أقوى ما يستدل به الجمهور على عدم وجوب التسمية.

ومن هنا نقول أن (الوضوء المنفي) أن من لم ينوي بقلبه فإنه ما توضأ ووضوئه باطل، أما المستحب أن يقول بلسانه فتعم، فيقول يحرص على التسمية خروجاً من الخلاف مع الحنابلة وطائفة من أهل الحديث ممن يقول أن من لم يسمي وضوئه باطل.

والمقصود بالنية أن ينوي التقرب إلى الله أن هذا وضوء، ليس أنه يغسلها تبرداً أو نظافة، لا فإنه يتعبد لله بذلك. هناك قولين للعلماء في مسألة أن التسمية واجبة مطلقاً أم أنها واجبة مع الذكر فقط [إذا تذكر]، والحديث ظاهره إذا قلنا أن التسمية معناها النطق بظاهره أنها واجبة مع الذكر والنسيان، وإذا حملناه على القلب فنحن نقول به على إطلاقه وهو أنه إذا نسي أن ينوي لم يصح وضوئه - فإذا غسل ولم يتقرب إلى الله بأن هذا وضوء ليستسبح به الصلاة أو ليرفع الحدث فلا يصح وضوئه -.

الغرض المقصود أن هناك خلاف في التسمية فينبغي أن يأتي بها بلسانه، والسنة في ذلك أن يقول كما قال ﷺ: (تَوَضَّؤُوا بِاسْمِ اللَّهِ) فيقول: (بسم الله)، ومن المتأخرين من يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) ولكن الصحيح أن يقول (بسم الله) وبعض العلماء من بدع قول (بسم الله الرحمن الرحيم) في هذا المقام.

- النية: الخلاف فيه للحنفية فهم يرون أن الوضوء يصح بغير نية فلو أنه انغمس في ماء من غير نية صح وضوئه بذلك، أما الجمهور فقد احتجوا بأن الوضوء عبادة مقصودة والدليل على ذلك كثرة الأدلة في فضل الوضوء وثوابه وأن غسل هذه الأعضاء بالنسبة إلى الحدث غير معقول المعنى (أي غسل الوجه واليدين لخروج الريح) فهذا أمر تعبدى ولا تصح العبادة إلا بنية؛ وقول الجمهور هو الصحيح لعموم قول النبي ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات) وللأدلة التي ذكرت فيها فضل الوضوء وفضل غسل الأعضاء عضواً عضواً وفضل خروج الذنوب والخطايا مع آخر قطرة ماء مع كل عضو من الأعضاء، إذا فهذا ليس مرتبطاً بمعنى معقول في الحدث أما غسل النجاسة فمعقول المعنى لذلك يصح بغير نية على الصحيح وهو قول الجمهور، وكالاتجاء فموضع إزالة النجاسة من البدن في موضع الاستنجاء أو في غيره معقول المعنى كالنظافة والتطهر وهي طهارة محسوسة، أما الوضوء فطهارة غير معقول المعنى لا تدرك العقول الإنسانية من غير نور الوحي فضل هذه الأعضاء أن تغسل، فتغسل اليد لخروج الريح أو لحصول النوم أو خروج البول من محله فيغسل وجهه ويمسح برأسه، ولذلك نقول أن إزالة النجاسة لا يلزم فيها نية، فلو أنه لم يجز الغاسل أو الغاسلة أن هذا الثوب به نجاسة فلم ينوي إزالة النجاسة ولكن أزيلت غسلت فهذا يصح ويكون قد تطهر، وكذلك لو وضع الثوب في مكان ونزل عليه المطر أو أتى عليه ماء البحر وأزال النجاسة بالكلية من غير قصد ذلك وصحة الصلاة فيه، وأما الوضوء فليس كذلك، فالوضوء لا بد فيه من نية والخلاف كما ذكرنا للحنفية.

- المضمضة والاستنشاق: والخلاف فيه للحنابلة وطائفة من أهل الحديث والجمهور على عدم الوجوب، وعلى تأكيد السنة والصحيح قول الجمهور أنه سنة مؤكدة بدليل عدم ذكره في حديث المسيء صلاته ويدلالة الآية بينة ولا تحتاج إلى بيان، فتقولهم أن الآية مجمله ليس ظاهراً بل هي في موضع البيان وفعل النبي ﷺ زائداً عن الآية هو في الأمور المستحبة وليس في بيان الإجمال فيها.

- أما استيعاب مسح الرأس: فالخلاف فيها أشهر والاستيعاب أحوط والراجح أن مطلق المسح يجزئ.

- ومسح الأذنين: على القول الصحيح أن الأذنين من الرأس وعلى قول من يوجب استيعاب مسح الرأس يجب أن يمسح الأذنين والصحيح أن الأذنين من الرأس وأن السنة استيعاب مسح الرأس والأذنين ولكن على الراجح أن هذا ليس من الأركان (ليس من واجبات الوضوء).

- ذلك الأعضاء: والخلاف فيه للملكية فقد قالوا: لا يتم مسمى الغسل إلا إذا ذلك الأعضاء، وظاهر أحاديث الغسل أنه أفاض على سائر بدنه الماء؛ والإفاضة: جريان الماء، ويسمى ذلك غسلاً فالصحيح أن ذلك الأعضاء مستحب ولا يلزم ذلك الأعضاء بل يكفي جريان الماء على أعضاء الوضوء والفرق بينه وبين المسح أن المسح عبارة عن بلل ليد ومباشرتها لحصول بلل على الأعضاء من غير أن يلزم جريان الماء (بتقطير اليد ماء) فالقدر المجزئ من الغسل هو جريان الماء على أعضاء الوضوء وأما ذلك فمستحب، ولو ذلك بدون جريان الماء لا يصح الغسل، ولو جرى بدون ذلك صح الغسل على الراجح والأحوط أن يغسل بجريان الماء مع ذلك.

- التابع: الخلاف فيه للملكية الذين قالوا لا يلزم التابع والصحيح قول الشافعية والحنابلة أنه فرض وواجب لأن "النبي ﷺ رأى رجلاً يصل وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة"، (د) ١٧٥ [قال الألباني]: صحيح؛ فدل ذلك على وجوب تابع غسل الأعضاء والواو تقتضي الجمع، ولأن النبي ﷺ أمره أن يعيد الوضوء وهو دليل على أنه لا بد من الموالاة والتابع، والشرع رد الموالاة والتابع إلى العرف [فتى تقول فقدت الموالاة أو فقد التابع فهو أمر عرفي فالشرع لم يجلده]، فمسألة أنه على قدر جفاف الأعضاء، فإن قدر جفاف الأعضاء قدر يسير وهو كلام غير منضبط بل مرده إلى العرف [حتى يقال أن هذا قد غسل هذه الأعضاء مع بعضها] أو أنه قد طال الفصل - عرفاً -.

- الترتيب: الخلاف فيه للشافعية والصحيح استحباب الترتيب لعدم وجود ما يدل على وجوبه والواو كما ذكرنا تقتضي مطلق الجمع والعطف وهو لا يلزم منها الترتيب وقول الشافعي إدخال الممسوح بين مغسولين لا بد أن يكون لعله وتقرر أن هذا أمر تعبدي مشروع والخلاف في درجة المشروعية واجب أم مستحب، فلو قلنا باستحباب الترتيب فيكون هناك علة مذكورة في الآية.

- وتحصيل ماء طهور: فهناك خلاف في الماء المستعمل وكذا الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فالاحتياط هو تحصيل ماء طهور بالإجماع بحيث لا يختلف فيه العلماء وبهذا يكون قد أحسن الوضوء على جميع الأقوال.

*** مسألة الترخيص بالاختلاف: هل الاختلاف نفسه رخصة لمجرد وقوع الاختلاف؟ هذا المنهج منهج مرجوح بل باطل فإنه يترخص لمجرد الاختلاف؛ فالواجب على الإنسان إذا كان هناك مسألة مختلف فيها أن يعمل فيها بمقتضى علمه:

فإن كان عالماً وجب عليه أن يجتهد ويعمل بالراجح.

وإن كان طالب علم مميز قادر على الترجيح بعد جمع الأدلة وجب عليه ذلك.

وأما إذا كان عامي غير قادر على الترجيح فعليه أن يسأل أهل العلم الذي يثق فيهم.

هذا أصح الأقوال بل الصواب في المسألة وهو أنه لا يسع المقلد عند الاختلاف أن يأخذ ما يشتهي من المذاهب ولا يلزمه الأخذ بالأشد ولا بالأخف بل يلزمه أن يقلد الأوثق في نفسه، ورغم وجود خلاف كبير في هذه المسألة إلا أن غير هذا القول الذي ذكرناه يترتب عليه من الفساد والفتن ما لا يعلمه إلا الله، فالقول الذي نختاره ونصوبه هو أن المقلد يلزمه أن يسأل أهل الذكر، فإن اختلفوا عليه فيأخذ بقول أوثقهم في نفسه [والأوثق هو أعلم الأورع

إن وجد وإلا فالأعلم في زمن قلة الفتن والأورع في زمن كثرة الفتن [وما يفتيه به يأخذ به ويلتزمه ولا يسعه أن يتركه إلى غيره من غير مُرجح، فمسألة الترخيص بالاختلاف فقد نقل ابن عبد البر قول العلماء: أن من تبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله ونقل إجماع السلف المتقدمين على المنع من ذلك، ولذلك قلنا في هذه المسألة أن هذا هو الصواب، وإن كان بعض المتأخرين ذكر خلافاً في ذلك كفتاوى لجنة الإفتاء المصرية وغيرها فيرجحون جواز التلفيق لمجرد التشهي والبحث عن الأخف ويقولون أن الإجماع الذي نقله ابن عبد البر غير صحيح لوجود علماء قالوا بذلك، فنقول الخلاف المذكور بعد الإجماع الأول الذي ذكره ابن عبد البر فهو غير قادح فيه، فإن المتأخرين الذين قد أجازوا التلفيق من غير حجة وأجازوا التلفيق بأن يأخذ من هذا المذهب ويأخذ من هذا المذهب، وهو يطلق على جمع أقوال من مذاهب متعددة في مسائل مختلفة هذا التلفيق على نوعين:

١. نوع يكون بترجيح طالب علم أو عالم قد انتسب في بداية تعلمه ونشأته أو حتى إفتائه لمذهب ثم وصل إلى مرتبة الاجتهاد والترجيح حتى ولو في بعض المسائل فأخذ بمذهب يخالف مذهب إمامه للدليل الذي صار من أهل الترجيح به فهذا تلفيق مشروع بل هو الواجب ولا يذم على ذلك؛ بمعنى أنه نشأ حنبلياً أو شافعياً ثم ترجح له بالدليل لأنه صار من أهل الاجتهاد عموماً أو في مسألة أو في باب بأن جمع أدلته مع معرفة قواعد الترجيح (قواعد الأصول) وقواعد الاستنباط فعرف بالأدلة أن هذا المذهب مرجوح في هذه المسألة وأن المذهب الآخر هو الراجح لزمه أن يأخذ بالراجح ولا يسعه أن يقلد في تلك الحال لأنه صار من أهل العلم وبذل جهده وعرف الحق بعد البحث والتحري فلا ينبغي أن يخالفه فقد أمر الله باتباع السنة.

٢. بأن يجمع بين أقوال المذاهب المختلفة بغير دليل وللأسف هذا رأي طوائف من المعاصرين سواء المتسبين إلى التسهيل والترخيص على الناس أو بعض المفتين يقررون ذلك أو بعض الاتجاهات الإسلامية تجعل مذهبها ذلك بأن كل مذهب وقول هو معتبر طالما قال به عالم ويجوز أن يأخذ به، وهذه الطريقة في التلفيق هي التي نقل الإجماع فيها ابن عبد البر على عدم جوازها، وخصوصاً أن هذا الأمر إذا تم من عالم فهو أقبح، فإن الكلام في حق المقلد أنه لا يجوز فما بال في حق عالم قادر على الاستنباط وقادر على الترجيح يأخذ بالأسهل من المذاهب على الناس ويفتيهم بهذا الكلام بهذه الطريقة فهذا من أعظم المنكرات وقد يستل بعض المستفتين الشيخ ويقول له ابحث لنا عن مذهب أسير وهل هناك قول آخر، وهذه طريقة يتبعها بعض المفتين فهو لا يرجح أو يرجح ومذهبه مثلاً في مسائل الطلاق مثلاً أن الطلاق البدعي واقع ويعتقد بطلان مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن يقول شيخ الإسلام إمام كبير فلنقل بقوله ونيسر على الناس، بعض الناس يقولون له هذه الطلقة الثالثة فيقول لهم خلوا بقول شيخ الإسلام، يقولون له هذه الطلقة الثانية فيفتي بقول الجمهور، فهذه أعاجيب من الباطل التي لم يقل بها عالم. والصحيح أن هذا إجماع في حق المقلد والعالم وطالب العلم، أعني بذلك الأخذ من المذاهب بالتشهي، فهذا هو التلفيق الباطل.

*الإمام النووي بلا شك لم يقصد الترخيص بالاختلاف بل يقصد أنه حتى لو الراجح عنده مثلاً [عدم وجوب التسمية] فينبغي ألا يأخذ بالرخصة في ذلك على مذهبه بل يحرص على التسمية، ولا يقل [المسألة فيها خلاف] فيترك الأمر ويرد على مخالفه بأن المسألة فيها خلاف طالما يسعه الخروج من الخلاف وذلك لأن هناك بعض أنواع الخلاف لا يسعه الخروج من الخلاف، ولكن في باب الوضوء ليس هناك مسألة لا يسع الخروج منها أي أن الخلاف ما بين واجب ومستحب والأفضل في مثل هذه المسائل الخروج من الخلاف (مثل ذلك، التسمية،

قوله ﷺ: (غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا)
 أَي: الَّتِي بَعْدَهَا، فَقَدْ جَاءَ فِي الْمُوطَأِ (الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا) ^(١).
 قوله: (عَنْ صَالِحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَكِنَّ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: تَوَضَّأَ عُثْمَانُ
 هَذَا إِسْنَادَ اجْتِمَاعٍ فِيهِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُّونَ مَدَنِيُّونَ يَرْوِي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ.
 وَفِيهِ لَطِيفَةٌ أُخْرَى: وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَكْبَارِ عَنْ الْأَصَاغِرِ، فَإِنَّ صَالِحَ بْنَ كَيْسَانَ أَكْبَرُ سِنًا مِنَ الزُّهْرِيِّ ^(٢).
 وَقَوْلُهُ: (وَلَكِنَّ) هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِحَدِيثٍ قَبْلَهُ.
 وَقَوْلُهُ ﷺ: (كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتَ كَبِيرَةٌ وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ)
 مَعْنَاهُ أَنَّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا تُغْفَرُ إِلَّا الْكِبَائِرَ فَإِنَّهَا لَا تُغْفَرُ ^(٣)، وَلَيْسَ الْمُرَادُ: [أَنَّ الذُّنُوبَ تُغْفَرُ
 مَا لَمْ تَكُنْ كَبِيرَةً، فَإِنْ كَانَتْ لَا يُغْفَرُ شَيْءٌ مِنَ الصَّغَائِرِ]، فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا فَسِيَاقُ
 الْأَحَادِيثِ يَأْبَاهُ ^(٤).
 قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: هَذَا الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ غُفْرَانِ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَةٌ ^(٥) هُوَ مَذْهَبُ
 أَهْلِ السُّنَّةِ، وَأَنَّ الْكِبَائِرَ إِنَّمَا تُكْفَرُهَا التَّوْبَةُ أَوْ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَفَضْلُهُ ^(٦). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

المضمضة والاستنشاق) أما المسائل التي ما بين واجب ومحرم أو بين (شرط ومبطل) لا يسع الخروج من الخلاف
 لا بد فيها من الترجيح مثال ذلك: الاعتداد بالفتحة أم بالركوع لأن من العلماء من يقول له صليت خمسة والآخر
 يقول صليت ثلاثة.
 (١) أي إذا صلاها.
 (٢) وهذا يدل على تواضع السلف، وأن الكبير كان يتلمذ على يد الصغير طالما سمع حليث عنه فيذهب ويسمعه
 منه ويرويه عنه فلا يتكبر أن يروي عن من هو أصغر منه، وهذه فضيلة من فضائل العلم والإخلاص فيه وعلم
 الاستتكاف أن يتعلم الإنسان ولو ممن هو أصغر منه.
 (٣) فصله أنها لا تغفر بذلك.
 (٤) (فإن كانت): أي فإذا وجدت الكبائر فلا يغفر شيء من الصغائر؛ فهناك احتمالين في تفسير هذا الحديث أن: ١.
 الصغائر تغفر بهذا والكبائر تبقى. ٢. لا تغفر الصغائر إلا إذا اجتنب الكبائر.
 وهذا الاحتمال الثاني قال عنه [أن سياق الأحاديث تأباه]، فالأحاديث تدل على مغفرة الخطايا (الصغائر) بالوضوء
 أما الكبائر فلا بد لها من توبة.
 (٥) وهذا هو الضبط الصحيح لها لأنه لو كان (يؤت) [ما لم يؤت كبيرة] يجوز أيضاً لأن هذا تأنيث مجازي أما [ما لم
 يؤت كبيرة] فهذه [ما لم يأت كبيرة] فيؤتيها أي يعطيها والصحيح [ما لم تؤت كبيرة] أو [ما لم يؤت كبيرة] فالتأنيث
 المجازي يجوز ترك علامة التأنيث فيه.
 (٦) بمعنى أنه إذا لم يتب فهو في المشيئة، إن شاء الله أن يرحمه وغفر له غفر له.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ) أَي: ذَلِكَ مُسْتَمَرٌّ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ.

ثُمَّ إِنَّهُ وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (مَا مِنْ إِمْرِيٍّ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتَ كَبِيرَةً)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا).

قَوْلُهُ: (مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً)

وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (الصَّلَوَاتُ الْخُمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا أُجْتَنِبَتْ الْكِبَائِرُ).

فَهَذِهِ الْأَلْفَافُ كُلُّهَا ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ فِي هَذَا الْبَابِ.

وَقَدْ يُقَالُ: إِذَا كَفَّرَ الْوُضُوءُ فَمَاذَا تُكَفِّرُ الصَّلَاةُ؟ وَإِذَا كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ فَمَاذَا تُكَفِّرُ الْجُمُعَاتُ وَرَمَضَانُ، وَكَذَلِكَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةٌ سِتِّينَ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةٌ سَنَةٌ؟ وَإِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ؟

وَالْجَوَابُ مَا أَجَابَهُ الْعُلَمَاءُ: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ صَالِحٌ لِلتَّكْفِيرِ فَإِنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرُهُ مِنْ الصَّغَائِرِ كَثَرَهُ وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً كُتِبَتْ بِهِ حَسَنَاتٌ وَرُفِعَتْ بِهِ دَرَجَاتٌ، وَإِنْ صَادَفَتْ كَبِيرَةً أَوْ كِبَائِرَ وَلَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً رَجَوْنَا أَنْ يُخَفَّفَ مِنَ الْكِبَائِرِ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ بِالْمُقَاعِدِ فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَزَادَ قُتَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ قَالَ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)

أَمَّا (أَبُو النَّضْرِ) فَاسْمُهُ: سَالِمُ بْنُ أُمَيَّةَ الْمَدَنِيُّ الْقُرَشِيُّ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ وَكَاتِبِهِ.

وَأَمَّا (أَبُو أَنَسٍ) فَاسْمُهُ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْأَصْبَحِيُّ الْمَدَنِيُّ وَهُوَ جَدُّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الْإِمَامِ وَوَالِدُ أَبِي سُهَيْلٍ عَمِّ مَالِكٍ.

(١) وهذا من أحسن الكلام.

وَأَمَّا (الْمُقَاعِد) فَبَفَتْحِ الْمِيمِ وَيَالْقَافِ قِيلَ: هِيَ دَكَكَيْنِ عِنْدَ دَارِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَقِيلَ: دَرَجٌ، وَقِيلَ: مَوْضِعٌ يَقْرُبُ الْمَسْجِدَ اتَّخَذَهُ لِلْقُعُودِ فِيهِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ وَالْوُضُوءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا)، فَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ وَأَنَّ الْوَاجِبَ مَرَّةً وَاحِدَةً.

- وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي الرَّأْسِ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثًا كَبَاقِي الْأَعْضَاءِ، وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ جَمَعْتُهَا مُبَيِّنَةً فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَنَبَّهْتُ عَلَى صَحِيحِهَا مِنْ ضَعِيفِهَا وَمَوْضِعِ الدَّلَالَةِ مِنْهَا^(١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ) فَمَعْنَاهُ: أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ مَا قَالَهُ وَالرِّجَالُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُخَالِفُوهُ، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ رَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ عُثْمَانَ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ) هَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ جُمْلَةِ مَا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ الْجَيَّانِيُّ: مَذْكُورٌ أَنَّ وَكِيعَ بْنَ الْجُرَّاحِ وَهَمَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي قَوْلِهِ: عَنْ أَبِي أَنَسٍ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ [أَبُو النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ]، رَوَيْنَا هَذَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِ قَالَ: وَهَكَذَا قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: هَذَا بِمَا وَهَمَ فِيهِ وَكِيعٌ عَلَى الثَّوْرِيِّ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ الثَّوْرِيِّ الْحَفَظُ مِنْهُمْ الْأَشْجَعِيُّ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ وَالْفَرِيَّانِيُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو حُدَيْفَةَ وَغَيْرُهُمْ رَوَوْهُ عَنْ [الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُثْمَانَ] وَهُوَ الصَّوَابُ هَذَا آخِرُ كَلَامِ أَبِي عَلِيٍّ^(٣).

(١) ذكرنا سابقاً قول ابن القيم رحمه الله أن الصحيح (أي هذا الحديث) غير صريح فقد قال [توضاً ثلاثاً ثلاثاً] فليس صريح أن الرأس ثلاثاً لأنه يصح ذلك على الأغلب، فأغلب الأعضاء تغسل ثلاثاً فيصح أن يقال [توضاً ثلاثاً ثلاثاً]؛ والصريح غير صحيح.

- ويمكن أن يقال - كلام الشيخ الألباني في تصحيحه للأحاديث رغم أنها شاذة عند جمهور المحدثين أنه مسح برأسه ثلاثاً فهذا التصريح ضعيف عند الجمهور - يفعل أحياناً لأن الروايات مصرحة أنه مسح رأسه مرة واحدة في الصحيحين.

(٢) هذا دليل على التعليم بالفعل والإقرار فقد استنطق الصحابة ليقرأوا بذلك ليكون أوقع في نفوس الحاضرين.

(٣) وهذا مثال لما يستلزمه الدارقطني على مسلم: فهذا الكلام لا يقدر في صحة الحديث بداية، فمسلم ذكرها في آخر الأسانيد وإلا فالجملة ثابتة بلا شك.

وَقَوْلُهُ: (عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ)

هُوَ يَفْتَحُ الصَّادَ الْمُهِمْلَةَ ثُمَّ خَاءَ مُعْجَمَةَ سَاكِتَةً ثُمَّ رَاءَ ثُمَّ هَاءَ وَقَدْ تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ.

قَوْلُهُ: (فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطْفَةٌ): (النُّطْفَةُ) بِضَمِّ النُّونِ وَهِيَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ، وَمُرَادُهُ لَمْ يَكُنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا إِغْتَسَلَ فِيهِ، وَكَانَتْ مُلَازِمَتُهُ لِلِإِغْتِسَالِ مُحَافَظَةً عَلَى تَكْثِيرِ الطُّهْرِ وَتَحْصِيلِ مَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْأَجْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (مَا أَذْرِي أَحَدَثَكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْكُتُ ؟ قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدَّثْنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ)

أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (مَا أَذْرِي أَحَدَثَكُمْ أَوْ أَسْكُتُ ؟)

- فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مَا أَذْرِي هَلْ ذِكْرِي لَكُمْ هَذَا الْحَدِيثُ فِي هَذَا الزَّمَنِ مَصْلَحَةٌ أَمْ لَا ؟ ثُمَّ ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ فِي الْحَالِ عِنْدَهُ ﷺ ^(١)، فَحَدَّثْتُهُمْ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْغِيهِمْ فِي الطَّهَارَةِ وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ، وَسَبَبَ تَوَقُّفَهُ أَوَّلًا أَنَّهُ خَافَ مَفْسَدَةَ إِتْكَالِهِمْ، ثُمَّ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي التَّحْدِيثِ بِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ (إِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدَّثْنَا)

- فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ بَشَارَةً لَنَا وَسَبَبًا لِنَشَاطِنَا وَتَرْغِينَا فِي الْأَعْمَالِ أَوْ تَحْذِيرًا وَتَنْفِيرًا مِنَ الْمُعَاصِي وَالْمُخَالَفَاتِ فَحَدَّثْنَا بِهِ؛ لِنَحْرِصَ عَلَى عَمَلِ الْخَيْرِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الشَّرِّ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثًا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَعْمَالِ وَلَا تَرْغِيبَ فِيهِ وَلَا تَرْهِيْبَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَمَعْنَاهُ فَرِ فِيهِ رَأْيُكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيَتِمُّ الطَّهُّورَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَيُصَلِّيَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخُمْسَ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُنَّ)

هَذِهِ الرَّوَايَةُ فِيهَا فَائِدَةٌ نَفِيسَةٌ وَهِيَ قَوْلُهُ ﷺ: (الطَّهُّورَ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ)

- وكلام الدارقطني مصيب في استلزامه هذا ولكن هذا لا يقدح في الحديث، فهو يقول له: كيف أتيت بهذا الإسناد وقد كان يكفيك الإسناد الآخر، فلا يصلح أن تقول شرطي الصحيح وتدخل هذا الإسناد في كتابك لأن هذا وهم والوهم لا ينبغي أن نضعه في الصحيح، لكن المتن نفسه ثبت وصح. ^(١) وهذا دليل على وقوع الاجتهاد منه ﷺ.

- فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ اقْتَصَرَ فِي وُضُوئِهِ عَلَى طَهَارَةِ الْأَعْضَاءِ الْوَاجِبَةِ وَتَرَكَ السُّنَنَ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ كَانَتْ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ حَاصِلَةً لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَنْ أَتَى بِالسُّنَنِ أَكْمَلَ وَأَشَدَّ تَكْفِيرًا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يَنْهَازُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ) هُوَ بَفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ وَإِسْكَانِ النُّونِ بَيْنَهُمَا.

- وَمَعْنَاهُ لَا يَدْفَعُهُ وَيَنْهَضُهُ وَيُحَرِّكُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ.

- قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: نَهَزَتِ الرَّجُلَ أَنْهَرُهُ إِذَا دَفَعْتَهُ، وَنَهَزَ رَأْسَهُ أَيَّ حَرَّكَهَا.

- قَالَ صَاحِبُ الْمُطَالِيعِ: وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ (يُنْهَازُهُ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَهُوَ خَطَأٌ، ثُمَّ قَالَ: وَقِيلَ: هِيَ لُغَةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْحَثُّ عَلَى الْإِخْلَاصِ فِي الطَّاعَاتِ، وَأَنْ تَكُونَ مُتَمَحِّضَةً لِلَّهِ تَعَالَى^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ) أَيُّ: مَضَى.

قَوْلُهُ: (أَنَّ الْحَكِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ) هَذَا الْإِسْنَادُ اجْتَمَعَ فِيهِ (الْحَكِيمُ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُعَاذَ وَحُمْرَانَ.

(١) فقد يحتاج به من يقول أن الآية هي النص، والآخرين يحيون بأن الله كتب عليه في الكتاب أو في السنة، لكننا سوف لا نحتاج بهذه الرواية بمفردها، بل سنحتاج بترك الرسول ﷺ الزيادة على الآية في مقام التعليم.

(٢) (لَا يَنْهَازُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ) أَيُّ لِلَّهِ ﷻ.

باب (٥)

باب الصَّلَاةِ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكْفَرَاتٍ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنِبَتْ الْكِبَائِرُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ كُلُّهُمُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَّةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تَغْشَ الْكِبَائِرُ ». [تغشى: تتركب]

حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ».
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي صَخْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: « الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكْفَرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكِبَائِرُ ».

قوله: (مَوْلَى الْحُرَّةِ) هُوَ بَضْمٌ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحُ الرَّاءِ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ.

قوله (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي صَخْرٍ)

هُوَ أَبُو صَخْرٍ مِنْ غَيْرِ هَاءٍ فِي آخِرِهِ، وَاسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، وَقِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ صَخْرٍ، وَقِيلَ: حَمَّادُ بْنُ زِيَادٍ، وَيُقَالُ لَهُ: أَبُو الصَّخْرِ الْخُرَّاطُ صَاحِبُ الْعَبَاءِ الْمَدَنِيِّ، سَكَنَ مِصْرَ.

قوله ﷺ: (وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا)

فِيهِ: جَوَازُ قَوْلِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةِ شَهْرِ إِلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَلَا وَجْهَ لِإِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَهُ^(١)، وَسَتَأْتِي الْمُسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَاضِحَةٌ مَبْسُوطَةٌ بِشَوَاهِدِهَا.

(١) فالبعض قد قال أن [رمضان] اسم من أسماء الله فلا بد أن يقول شهر رمضان؛ فلم يثبت أن هذا اسم من أسماء الله ولم يثبت نهي والأحاديث في ذلك ضعيفة جداً، ومع ثبوت الأحاديث الصحيحة المصرية بإطلاق (رمضان) من غير كلمة (شهر).

قوله ﷺ: (إِذَا اجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ (اجْتَنَبَ) آخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ، وَالْكِبَائِرُ مَنْصُوبٌ أَيُّ: إِذَا اجْتَنَبَ فَاعِلُهَا الْكِبَائِرُ، وَفِي بَعْضِ الْأُصُولِ (أُجْتَنِبَتْ) بِزِيَادَةِ تَاءٍ مُثَنَّةٍ فِي آخِرِهِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَرَفَعَ الْكِبَائِرُ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ ظَاهِرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(١).

(١) فتاوى:

- القول الراجح في الاعتداد بالركعة؟ بالفاتحة إن شاء الله؛ وعموماً الاستدلال الأصلي «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ» مسلم. والركعة تسمى صلاة.

- ما حكم الوضوء في دورة المياه؟ جائز، فيزيل النجاسة ويسمي وإما يخرج فيسمي ويدخل.
- اشترط في الوضوء الماء المباح: أي أن الماء المغصوب والمسروق ليس فيه انفكاك جهة، بخلاف الإناء المغصوب الذي فيه ماء مباح ففيه انفكاك جهة؛ والراجح أن الجهة منفكة في الحالتين، ويضمن مثل هذا الماء لمن غصبه منه.

- لو أن المقلد رأى مسألة أنها واضحة جداً خلاف قول شيخه الأوثق؟ يأخذ بقول شيخه، لأنك افترضت أنه مقلد، فهذا الوضوح وضوح ليس له معنى، أما إذا كان طالب علم مميز بمعنى أنه جمع الأدلة في الباب وعنده القدرة على الترجيح فيكون هذا هو الذي يقال عليه وأما واضحة، والمقلد رؤيته ليس لها اعتبار.

- قول النبي ﷺ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُنْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ» وفي مسلم أيضاً: «إِذَا أَحَدُكُمْ أَحَبَّتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيَوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ». هل الرؤية هذه رؤية فاجئة؟ نعم فهي أول نظرة، وليس شرط أنها رؤية فاجئة يترتب عليه ما يُعجب، فربما نظرة فاجئة فلم تعجبه، فليصرف بصره أيضاً، ولكن هنا إذا رأى ما يعجبه فليأت أهله، وإن رأى عمداً فليأت أيضاً أهله لأن العلة المذكورة علة موجودة وهي أنها أزكى للنفس وعليه أن يتوب إلى الله ﷻ.

- واستدراكات الإمام الدارقطني رد عليها كلها ابن حجر وهذا في استدراكه على البخاري ولذلك الراجح أن استدراكاته على البخاري لا تقدر في صحة الأحاديث إلا ما كان من جنس المقلوب وهو أيضاً قد روي في البخاري برواية أخرى صحيحة كرواية: (وَأَمَّا النَّارُ فَيَقْبَلُ فِيهَا فَضْلٌ حَتَّى يَخْلُقَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا) هذه الرواية ضعيفة فعلاً ولكن الحديث ثابت في الصحيحين برواية (وَأَمَّا الْجَنَّةُ)؛ ولكن في مسلم ربما توجد أحاديث لا تتجاوز عددها أصابع اليدين قد أصاب الدارقطني استدراكاته فيها.

- وفائدة هذه المسألة: أن استدراكات الدارقطني أو غيره خارجه عن محل الإجماع فالذي يطعن فيما سوى هذه الأحاديث والأسانيد يكون مبتدعاً لأن الأمة تلقنتها بالقبول؛ ولكن الذي يتكلم في الأحاديث التي استدركها الدارقطني وغيره فهذا يكون اجتهاد في المسألة ولذلك قلنا أن هذا يفيد العلم النظري لأنه مجمع عليه والمخالف ضال مبتدع.

- بنت العم ترث مع إختوتها في ابن عمها؟ لا، فما بقي فلاولى رجل ذكر.

- رجل مات وليس له والد ولا ولد ولا إخوة ولا أخوات؟ يرثه أولاد عمه، فهل ترث أختهم؟ لا بالاتفاق.

- (قَالَ: قَرَأْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ، ثُمَّ قَالَ: «تَوَضَّؤُوا بِاسْمِ اللَّهِ» قَرَأْتُ الْمَاءَ يَقُورُ - يَنْ أَصَابِعِهِ - وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّؤُونَ، حَتَّى تَوَضَّؤُوا عَنْ آخِرِهِمْ) ابن حبان. أليس الأمر يفيد الوجوب في الوضوء؟ لكن

- (بسم الله) هو ﷺ الذي بدأ وهذا يُحتج به على مشروعية التسمية لأنه لم يقل لكل واحد أن يذكر اسم الله، فهو فقط ﷺ الذي قال (بسم الله) مثل (اغزوا بسم الله) فهل معناها أن كل الناس في الغزو تقول بسم الله؟ لا.
- دراسة مذهب معين (التمذهب) ليس بواجب، والحقيقة أن طالب العلم في بداية طلبه أو العامي لو قال أنا منهبي كذا، فليس منهباً له، فيلزمه على الأقل أن يعرف معظم المذهب، فدراسة مذهب معين لا يضر.
- لو أن لكل شيخ اجتهاد في مسألة فما العمل؟ كما قلنا يقلد أو تفهم في نفسه في هذا الباب، ولا مانع أن يكون عنده أوثقية في أبواب مختلفة، وعليه أن يجتهد في هذه الأوثقية فكما قلنا (الأعلم الأورع) إذا كان هذا الأمر متوفر، فإذا لم يجد فالأعلم في زمن قلة الفتن - فإذا كان ليس عنده ورع فلا يصلح أن يُستفتى، رجل ليس عنده علم لا يصلح أن يُستفتى - فنحن نقول الأفضل الأعلم الورع إذا كان في مسائل فيها غموض ونحو ذلك ومأمون عليهم الفتنة، وأما في زمن الفتن والشبهات والشهوات كثيرة فنقول الأورع العالم.
- قلنا في الترتيب والموالات: أن الموالات واجبة والترتيب مستحب.
- هل يصح وضوء رجل قد توضأ مبتدئاً من أي ركن؟ نعم يصح ولكن يلزمه أن يوالي (يفيصل الأعضاء وراء بعض ولا يفصل بينها فاصل كبير عرفاً) فقد يكون مرتباً وليس فيه موالات، وهذا كما قلنا أن الواو تفيد مطلق الجمع (مطلق العطف)، وإدخال ممسوح بين مغسولين يقتضي استحباب الترتيب.
- هل يجوز البيع والشراء في مكان الوضوء داخل المسجد؟ نعم يجوز.
- لو توضأ لقراءة القرآن ولم ينوي الوضوء للصلاة؟ الراجح أنه يجزئه لأنه نوى رفع الحدث.
- رجل مقلد وقد أقمت الحجة عليه بالدليل وهو يقول شيخي كبير وأكد عنه رد على كلامك؟؟ إذا كانت المسألة من أدلتها الينيات من الكتاب والسنة مثل عبادة القبور فقد قامت عليه الحجة، وأما في مسألة اجتهادية خفية بالنسبة له فالأمر فيه احتمال، ولكن مسألة ظاهرة - من الينيات - من المجمع عليها مثل دعاء الأموات والنجح والنذر لهم فتأتي له بآية من كلام الله، فلا عبرة بكونه يقلد غيره في الشرك بالله.
- يلزم من قولكم أن دورات المياه ليست من المسجد طالما يفصل بينهما باب، أن الضريح إذا كان يفصل بينه وبين المسجد باب فهو خارج المسجد؟ وحتى لو هو خارج المسجد وهل النبي ﷺ شرط أنه لا بد أن يكون الضريح داخل المسجد؟ أم أنه قال: (لا تتخلوا القبور مساجد) فهذا يشمل أنه بجانبه أو أنه مفتوح عليه باب أو الباب مغلق، وهل تعتقد أنه يجوز قضاء الحاجة في المسجد؟ فأنت بذلك ترتكب منكراً كلما تدخل، فلو أن دورة المياه بداخل المسجد، فإن قضاء الحاجة فيها محرم لأنه في الحديث: (فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ «إِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ لَا تَصْلُحُ لَشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ) مسلم، فالبصق حرام ودورة المياه موجودة لهذه الأغراض أم لا؟!
- حكم أخذ مني الرجل ووضع في رحم زوجته؟ لا بأس بذلك فالحاجة داعية إلى مثل ذلك.
- حكم مقاطعة المتجات اليهودية علماً بأن بعض الناس بدأ يعلق لافتات في المساجد من أجل ذلك؟ الأولى أن يعلقوا (قاطعوا الذنوب وقاطعوا المعاصي والمحرمات)، ثم أين هي المتجات اليهودية؟ لا نعرف فليست مجرد علامة تجارية، نقاطع وانكسر، فصاحب الشركة (مالكها) مسلم والعمال مسلمين، فيتضرروا وأصيبوا وجرحوا، ولو الشركة أغلقت، فهناك عائلات كثيرة جداً سوف تتضرر من المسلمين؛ فهذا الأمر يحتاج إلى دراسة بحيث نتأكد أنها ليست مجرد علامة تجارية، بل هي فعلاً مملوكة للكفار، وأن مصلحة المسلمين تتحقق في مقاطعتها،

(٦)

باب الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَيْعَةَ - يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ - عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جَبْرِ بْنِ تَفِيرٍ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَذْرَكْتُ مِنَ الْقَوْلِ: « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ

فساعتها نقول أن هذا الأمر مشروع، وفي الحقيقة لا أحد يطالبنا بالتقليد الأعمى لجهلة وهم لم يدرسوا شيء وليس عندهم نظر إلى المستقبل وماذا سيحدث بعد ذلك على المسلمين العاملين فيها ونحو ذلك وهل صاحبها مسلم أم لا، وما هو التعاقد الذي بينه وبينهم، فلا يعرفوا شيء من ذلك، فعلى أن نعرف، فلا يلزمنا أن نحرم على الناس شيء ونحن لا نعرف. ثم إن المقاطعة تكون على الجميع على الصيغين المجرمين الكفرة الذين هم أكفر من اليهود والأمريكان، والهنود المجرمين، ونحن لا نمنع من المقاطعة نهائياً، ولكن نقول أن الأمر يحتاج إلى دراسة، وإلى الآن لا هم يبحثون عن دراسة ولا أحد يبذل جهده في أن يبحث في المسألة ويأتي لنا بمعلومات صحيحة عن مصادر ثقات، حتى نتق فيما نأمر به الناس وننهي عنه.

- حكم الصلاة التي تصلبها المرأة قبل نزول الدورة رغم نزول السوائل البيضاء؟ طالما هناك سوائل بيضاء أو حتى ملونه فصلاتها واجبة إلى أن ترى الدم لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر طهر، فلو أنها في طهر ونزل بعد الطهر سوائل بيضاء ولم يتزل بعد الدم، فهي ما زالت طاهرة إلى أن يتزل الدم.

- حكم الزكاة في حُلِي المرأة وقد بلغ النصاب وهي تلبس بعضه ولا تلبس البعض الآخر؟ الراجح في المسألة وجوب الزكاة حتى ولو كانت تلبسه فهي الحديث: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَانٌ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟"، قَالَتْ: لَا، قَالَ: "أَيُّ شَيْءٍ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارِينَ مِنْ نَارٍ؟"، (د) ١٥٦٣ [قال الألباني]: حسن. فإذا بلغ النصاب وجب عليها الزكاة.

- امرأة أسقطت حملاً بعد شهرين ونزل عليها الدم خمسة أيام، هل الدم دم نفاس أم مستحاضة؟ لو كان شهرين فسيكون بداية خلق إنسان والأغلب الأعم أن شهرين قد تكون خلق إنسان، فالراجح أنه ما بين الأربعين يوماً والثمانين يوماً يسأل الطبيب هل نزل فيه خلق إنسان (أجزاء تدل على ذلك [جنين]) أم لا؟ لأنه ربما يكون شهرين ولكن هذا الجنين مات وهو صغير وترك بالداخل يسمونه (إجهاض مفقود) فبقي مدة طويلة ميت إلى أن تعبت فتزل بعد ذلك فيتزل نُطْفَةٌ ليس له حكم الجنين، فالفتوى في هذا الأمر نحتاج فيها إلى رؤية الطبيب.

- هل يجوز للمقلد أن يسأل عالم آخر إذا لم يطمئن لجواب العالم الأول؟ نعم يجزيه ذلك ولكنه في النهاية يلزمه تقليد الأئمة.

وَضُوءُهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ مُقْبِلٍ عَلَيْهِمَا بَقْلِبِهِ وَوَجْهَهُ إِلَّا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ». قَالَ فَقُلْتُ مَا أَحْجَدُ هَذِهِ . فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَحْجَدُ . فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ أَتَا قَالَ: « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبَلِّغُ - أَوْ فَيُسَبِّحُ - الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَضَرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: [فَذَكَرَ مِثْلَهُ] غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » .

قَالَ مُسْلِمٌ: (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ)

ثُمَّ قَالَ مُسْلِمٌ: (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ)

إِعْلَمُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الْقَائِلِ فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، مَنْ هُوَ ؟

فَقِيلَ: هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَقِيلَ: رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ الْجَيَّانِيُّ فِي تَقْيِيدِ الْمُتَهَمَلِ: الصَّوَابُ أَنَّ الْقَائِلَ ذَلِكَ هُوَ: مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: وَكَتَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْحَدَّاءِ فِي نُسَخَتِهِ: قَالَ رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ، وَالَّذِي أَتَى فِي النُّسخِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ مُسْلِمٍ هُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا يَعْنِي مَا قَدَّمْتُهُ أَنَا هُنَا، قَالَ: وَهُوَ الصَّوَابُ، قَالَ: وَمَا أَتَى بِهِ ابْنُ الْحَدَّاءِ وَهُمْ مِنْهُ، وَهَذَا بَيِّنٌ مِنْ رِوَايَةِ الْأَئِمَّةِ الثَّقَاةِ الْحَفَظِ.

* وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ بِإِسْنَادَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُقْبَةَ .

وَالثَّانِي: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ .

- قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَعَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الصَّوَابِ خَرَجَهُ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِيُّ فَصَرَّحَ، وَقَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ طُرُقًا كَثِيرَةً فِيهَا التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَأُطْنَبَ أَبُو عَلِيٍّ فِي إِضْاحِ مَا صَوَّبَهُ.

- وَكَذَلِكَ جَاءَ التَّصْرِيحُ بِكَوْنِ الْقَائِلِ هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِبْنِ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ - وَأُظِنَّهُ سَعِيدُ بْنُ هَانِيٍّ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَحَدَّثَنِي رِبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُقْبَةَ، هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قَدَّمْنَاهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى مِنْ طَرِيقِ إِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ (حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسٍ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرٍ) فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ: فَقَوْلُهُ: (وَأَبِي عُثْمَانَ) مَعْطُوفٌ عَلَى رِبِيعَةَ، وَتَقْدِيرُهُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ رِبِيعَةَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ جُبَيْرٍ وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرٍ.

- وَالِدَّلِيلُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَالتَّقْدِيرِ: مَا رَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ.

- قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: فَهَذَا الْإِسْنَادُ يُبَيِّنُ مَا أَشْكَلُ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. - قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا فَيَبَيِّنُ الْإِسْنَادَيْنِ مَعًا وَمِنْ أَيْنَ مَخْرَجَهُمَا، فَذَكَرَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْنِ وَهْبٍ.

- قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَقَدْ خَرَجَ أَبُو عِيْسَى التِّرْمِذِيُّ فِي مُصَنَّفِهِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ شَيْخٍ لَهُ لَمْ يَقُمْ إِسْنَادُهُ عَنْ زَيْدٍ، وَحَمَلَ أَبُو عِيْسَى فِي ذَلِكَ عَلَى زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ وَزَيْدِ بَرِيءٍ مِنْ هَذِهِ الْعُهُدَةِ، وَالْوَهْمُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَبِي عِيْسَى أَوْ مِنْ شَيْخِهِ الَّذِي حَدَّثَهُ بِهِ، لِأَنَّا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ أَيْمَةَ حُفَظَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ مَا خَالَفَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عِيْسَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَذَكَرَهُ أَبُو عِيْسَى أَيْضًا فِي كِتَابِ الْعِلَالِ وَسُؤَالَاتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فَلَمْ يُجَوِّدْهُ وَأَتَى فِيهِ عَنْهُ بِقَوْلٍ يُخَالِفُ مَا ذَكَرْنَا عَنْ الْأَيْمَةِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَحْفَظْهُ عَنْهُ.

- وَهَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ وَأَحْسَنُ طَرُقِهِ مَا خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ.

- قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَقَدْ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخُو أَبِي بَكْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ فَرَادَ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلًا (وَهُوَ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ) ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ فِي بَابِ كَرَاهَةِ الْوَسْوَسةِ بِحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. هَذَا آخِرُ كَلَامِ أَبِي عَلِيٍّ الْغَسَّاسِيِّ.

وَقَدْ أَتَقَنَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا الْإِسْنَادَ غَايَةَ الْإِتْقَانِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَسْمُ (أَبِي إِدْرِيسٍ): عَائِدُ اللَّهِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

وَأَمَّا (زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ) فَبِضْمٍ الْحَاءِ الْمُثَمَّلَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُكْرَّرَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَيْشِي)

- وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَنَاقَشُونَ رَعِي إِبِلَهُمْ فَيَجْتَمِعُ الْجَمَاعَةُ وَيَضُمُّونَ إِبِلَهُمْ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَيَرْعَاهَا كُلُّ يَوْمٍ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لِيَكُونَ أَرْقَقَ بِهِمْ وَيَنْصَرِفَ الْبَاقُونَ فِي مَصَالِحِهِمْ.

- وَ (الرَّعَايَةُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَهِيَ: الرَّعْيُ.

- وَقَوْلُهُ (رَوَّحْتُهَا بِعَيْشِي) أَيُّ: رَدَدْتُهَا إِلَى مَرَاحِهَا فِي آخِرِ النَّهَارِ (بعد الظهر) وَتَفَرَّغَتْ مِنْ أَمْرِهَا ثُمَّ جِئْتُ إِلَى مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).

قَوْلُهُ ﷺ: (فِيصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلَ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأَصُولِ (مُقْبِلَ) أَيُّ: وَهُوَ مُقْبِلٌ.

(١) وهذا يدل على أن من ضمن الأسباب على التناوب على رعاية الإبل، أن يفرغوا لطلب العلم فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رجل معه من الأنصار يتناوبون هذه الرعاية ليحضر كل واحد منهم مجلس رسول الله ﷺ يوماً، وهذا من الحرص على طلب العلم وإذا فاتته شيء سأل عنه أخاه، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم مع التكسب؛ وأن التكسب لا ينافي طلب العلم ولا أن طلب العلم ينافي التكسب.

- وَقَدْ جَمَعَ ﷺ بِهَاتَيْنِ اللَّفْظَتَيْنِ ^(١) أَنْوَاعَ الْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ؛ لِأَنَّ الْخُضُوعَ فِي الْأَعْضَاءِ وَالْخُشُوعَ بِالْقَلْبِ عَلَى مَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ^(٢).
قَوْلُهُ: (مَا أَجُودَ هَذِهِ) يَعْنِي: هَذِهِ الْكَلِمَةُ أَوْ الْفَائِدَةُ أَوْ الْبَشَارَةُ أَوْ الْعِبَادَةُ.

وَجَوَدَتِهَا مِنْ جِهَاتٍ:

مِنْهَا: أَنَّهَا سَهْلَةٌ مُتَسِّرَةٌ يَقْدِرُ عَلَيْهَا كُلُّ أَحَدٍ بِلَا مَشَقَّةٍ.

وَمِنْهَا: أَنَّ أَجْرَهَا عَظِيمٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (جِئْتُ أَنْفًا) أَيُّ قَرِيبًا ^(٣)، وَهُوَ بِالْمَدِّ عَلَى اللُّغَةِ الْمَشْهُورَةِ وَبِالْقَصْرِ عَلَى لُغَةِ صَحِيحَةٍ قُرِئَ بِهَا فِي السَّبْعِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَيَبْلُغُ أَوْ يَسْبُغُ الْوُضُوءَ)

هُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ أَيُّ: يُتِمُّهُ وَيُكْمِلُهُ فَيَوْصِلُهُ مَوَاضِعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُسْنُونِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهما: (مُتَقَبِّلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ).

(٢) فيلزم من هذا أن تكون همة الإنسان (يقبل بوجهه) أي بهيمته وإرادته، فيكون مهتماً بتحقيق الخشوع الباطن والظاهر في هاتين الركعتين.

- ولفظة القلب والوجه والاحتجاج بها بالخضوع في الأعضاء بالوجه: والظاهر والله أعلم أن الوجه المقصود به الوجهة والإرادة والهم، والإقبال بالقلب هي أعمال القلب الأخرى من النصح لله ﷻ والحب والخشية والخوف والإنابة وغير ذلك، بمعنى أن تكون همته هذه الركعات، فلا يدخل إلى الصلاة وهمه ما بعدها من أعمال الدنيا بل الواجب أن تكون الصلاة هي الهم وهي المقصودة بذاتها وليس أن ما بعدها أهم منها من عمل أو حتى درس علم أو غير ذلك من الأمور التي تشغل الإنسان، وهذا من أكبر ما يعين الإنسان على الخشوع في الصلاة، فقوله (مُتَقَبِّلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ) فالوجهة والإرادة هي التي يقبل بها الإنسان على صلاته بمعنى أن يهتم بها فتكون هي أكبر همه، وهكذا كان النبي ﷺ يقول [أرحنا بها يا بلال]، وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﷺ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ صَلَّى" ((د) ١٣١٩، صَحِيحُ الْجَامِعِ: ٤٧٠٣)، وأمور الإنسان العظمى في حياته يمنحه ويهبه الله إياها في الصلاة كما قال ﷺ: (فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِبَيْحَى)، والنبي ﷺ ليلة غزوة بدر كان النبي ﷺ طول الليل يصلي، وغزوة الأحزاب وهي التي انتقل المسلمون بها من طور الدفاع إلى طور الهجوم وأصبحوا يغزون العالم فقد كان طول الليل يصلي ﷺ، فينبغي أن يكون أمر الصلاة أكبر هم الإنسان وأن تكون هي المقصودة لذاتها قبل غيرها من العبادات، فضلاً عن الأعمال الدنيوية، وأما من يصلي لينصرف منها إلى غيرها، فهذا لم ينصح النصح الكامل ولم يقبل بالقلب والوجه عليهما. نسأل الله العفو والمغفرة.

(٣) وهذا من نصح عمر ﷺ، وذلك أنه لما رآه لم يحضر الجزء الأول من الدرس فبلغه إياه، ورغبه فيه أولاً حتى يزداد رغبة في سماعه وحرصاً على حفظه ويتأكد في نفسه الاهتمام بالجملة التي قبلها.

أَمَّا أَحْكَامُ الْحَدِيثِ:

فَفِيهِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّعِ أَنْ يَقُولَ عَقِبَ وَضُوءِهِ:

[أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ]، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ مَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ مُتَّصِلًا بِهَذَا الْحَدِيثِ:

[اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ] ^(١).

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي كِتَابِهِ عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَرْفُوعًا:

[سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ]

قَالَ أَصْحَابُنَا وَتُسْتَحَبُّ هَذِهِ الْأَذْكَارُ لِلْمُغْتَسِلِ أَيْضًا ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهو حديث حسن.

(٢) والذي يظهر والله أعلم أن (فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) إذا مات عقب ذلك وطلما كان على تلك الحال في كل مرة فيحصل على هذا الفضل العظيم فينبغي على العبد أن يكون متوضئاً على الدوام قائلاً هذا الذكر على الدوام لأنه إذا مات على تلك الحال دخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء.

- قوله: (ثم يقول): القول هنا ينبغي أن يكون بالقلب واللسان معاً ولا يكون بترداد اللسان دون استحضر المعنى الذي يتكلم به فيحصل على الثواب وهذا هو الظاهر في جميع الأذكار بأن يواطئ قلبه لسانه فيجتمعان على الذكر، لأن الذكر أصله حضور المذكور في قلب الذاكر ثم التعيير عن ذلك باللسان؛ وبعض أهل العلم يقول يحصل ذلك الثواب لمن قال باللسان حتى ولو لم يستحضر ذلك بالقلب والصحيح الأول لقوله ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ) [مسند أحمد، إسناده ضعيف، وقال المناوي في هذا الحديث في "فيض القدير" ٢٢٩/١: فمن زعم حسنة فضلاً عن صحته فقد جازف. ومعنى الحديث صحيح إذ لا بد مع الدعاء من حضور القلب والإيقان بالإجابة، قال الإمام الرازي - فيما نقله المناوي في "فيض القدير" ٢٢٩/١ -: أجمعت الأمة على أن الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني قليل النفع عديم الأثر. [وإن كان الذكر باللسان خيراً من السكوت ولكن الثواب الموعود إنما لمن قالها مع حضور القلب وكل هذه أدعية سواء كانت دعاء ثناء أو دعاء طلب، وقبول الدعاء بالثواب الموعود لا يكون عن ظهر قلب غافل وإنما لمن استحضر بقلبه معنى ما يقول والله أعلم.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ قِيلَ لَهُ تَوَضَّأَ لَنَا وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَدَعَا يَأَيُّهَا فَأَكْثَا مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ ففَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاقْبَلَ يَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ - هُوَ ابْنُ بِلَالٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ [وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَعْبَيْنِ].

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا بِعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا. وَلَمْ يَقُلْ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ. وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَاقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ [بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ].

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيِّ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنُ يَحْيَى بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ وَأَقْصَى الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرْنَا مِنْ ثَلَاثِ غُرَفَاتٍ. وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً. قَالَ بِهِزُ أَمْلَى عَلَيَّ وَهَيْبُ هَذَا الْحَدِيثَ. وَقَالَ وَهَيْبُ أَمْلَى عَلَيَّ عَمْرِو بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْنِ.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازَنِي يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَتَقَاهُمَا. قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.

فيه: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ صَاحِبِ الْأَذَانِ، كَذَا قَالَهُ الْحُقَّاطُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ، وَغَلَطُوا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي قَوْلِهِ: (هُوَ هُوَ)، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى غَلَطِهِ فِي ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِسْقَاءِ مِنْ صَحِيحِهِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ صَاحِبَ الْأَذَانِ لَا يُعْرَفُ لَهُ غَيْرُ حَدِيثِ الْأَذَانِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ (مِنْهَا) وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْ: مِنَ الْمُطَهَّرَةِ أَوْ الْإِدَاوَةِ. وَقَوْلُهُ: (أَكْفَأَ) هُوَ بِالْهَمْزِ أَيْ: أَمَالَ وَصَبَّ.

وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ تَقْدِيمِ غَسْلِ الْكَفَيْنِ قَبْلَ غَمْسِهِمَا فِي الْإِنَاءِ^(١).

قَوْلُهُ (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا)

وَفِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَهَا (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَّ مِنْ ثَلَاثِ غُرَفَاتٍ).

فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ:

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ أَنْ يَكُونَ بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ يَتِمُّ مَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ

مِنْهَا، وَقَدْ قَدَّمْنَا إِضْاحَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْخِلَافَ فِيهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَّ)

فِيهِ حُجَّةٌ لِلْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ الَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْإِسْتِنْشَارَ غَيْرُ

الْإِسْتِنْشَاقِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَابْنُ قُتَيْبَةَ أَنَّهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ

الْأَوَّلِ إِضْاحُهُ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا)

- هَكَذَا وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ [أَدْخَلَ يَدَهُ] بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ وَكَذَا فِي أَكْثَرِ رَوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ.

(١) الإمام أحمد يرى بوجوب غسل الكفين ثلاثاً إذا قام من نومه بالليل والجمهور على استحبابهما في الحالتين وظاهر الأدلة مع الإمام أحمد في القيام من النوم.

(٢) الذي ذكره هنا هو الصحيح في مشروعية الاستنشاق والمضمضة من كف واحدة صريحاً.

(٣) فالاستنشاق هو سحب الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراجه.

- وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هَذَا (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَغْتَرَفَ بِهِمَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا).

- وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ).

- وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ ﷺ فِي صِفَةِ وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ جَمِيعًا فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ).

فَهَذِهِ أَحَادِيثٌ فِي بَعْضِهَا (يَدَهُ)، وَفِي بَعْضِهَا (يَدَيْهِ)، وَفِي بَعْضِهَا (يَدَهُ وَضَمَّ إِلَيْهَا الْأُخْرَى)، فَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى جَوَازِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَأَنَّ الْجَمِيعَ سُنَّةٌ.

وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّهُ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَرَّاتٍ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ لِأَصْحَابِنَا، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ مِنْهَا وَالْمَشْهُورَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ﷺ فِي الْبُيُوطِيِّ وَالْمُزَنِيِّ: أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَخَذَ الْمَاءَ لِلْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا لِكَوْنِهِ أَسْهَلَ وَأَقْرَبَ إِلَى الْإِسْبَاغِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ فِي غَسْلِ وَجْهِهِ بِأَعْلَاهُ لِكَوْنِهِ أَشْرَفَ وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْإِسْتِيعَابِ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ مُخَالَفَةِ الْأَعْضَاءِ وَغَسْلِ بَعْضِهَا ثَلَاثًا وَبَعْضِهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضِهَا مَرَّةً وَهَذَا جَائِزٌ. وَالْوَضُوءُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ صَحِيحٌ بِلَا شَكٍّ، وَلَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَطْهِيرَ الْأَعْضَاءِ

(١) ويحتمل أن تكون (ثم أدخل يده) للجنس - في هذا الموطن - أي [أدخل يديه] وأن الرواية الثانية تفسر الأولى، مثلما يقول الإنسان [عملت هذا بيدي] والمقصود أنه عمله بيديه معاً والمفرد المضاف يستعمل في العموم.
- فرواية: (أدخل يده وضَمَّ إِلَيْهَا الْأُخْرَى) فهذا أكثر توصيلاً للهاء وفي الإِسْبَاغِ إذا جمع اليدين، أما اليد الواحدة ففيها صعوبة في إيصال الماء إلى جميع أجزاء الوجه، وإن كان يمكن ذلك بلا شك.

(٢) لأنه عندما يصب الماء على أعلى وجهه ثم يتزل الماء على باقي الأجزاء فكل ذلك غسل صحيح معتبر، خلاف ما إذا غسل أسفل الوجه أولاً ربما لا يستطيع إجراء الماء على ظاهره إلا بقاء آخر ربما يقع ذلك فالأول أقرب إلى استيعاب الوجه؛ و (لكونه أشرف) لكونه موضع السجود وهو الجهة ولا يجزئ السجود من غير الجهة بالاتفاق بخلاف الأنف ففيه خلاف.

كُلَّهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ^(١)، وَإِنَّمَا كَانَتْ مُحَالَفَتَهَا^(٢) مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بَيِّنًا لِلْجَوَازِ، كَمَا تَوَضَّأَ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بَيِّنًا لِلْجَوَازِ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ ﷺ لِأَنَّ الْبَيَانَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ﷺ.

فَإِنْ قِيلَ: الْبَيَانُ يَحْضُلُ بِالْقَوْلِ، فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ أَوْقَعَ بِالْفِعْلِ فِي النَّفْسِ وَأَبْعَدَ مِنَ التَّأْوِيلِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٣).

قَوْلُهُ: (فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ)

هَذَا مُسْتَحَبٌّ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى اسْتِيعَابِ الرَّأْسِ وَوُصُولِ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ شَعْرِهِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَذَا الرَّدُّ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ غَيْرُ مَضْفُورٍ، أَمَّا مَنْ لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ وَكَانَ شَعْرُهُ مَضْفُورًا فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الرَّدُّ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَلَوْ رَدَّ فِي هَذَا الْحَالَةِ لَمْ يُحْسَبِ الرَّدُّ مَسْحَةً ثَانِيَةً لِأَنَّ الْمَاءَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا سِوَى تِلْكَ الْمَسْحَةِ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) كما ذكرنا من قبل إلا مسح الرأس فلا يصح أنه يمسح مرة واحدة كما نص في هذه الرواية: [فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً].

(٢) أي مخالفة الصفة المستحبة.

(٣) وكذلك فعل المكروه: بأن نهى عنه ﷺ في موطن ثم فعله ﷺ في موطن، فهل نقول أن النبي ﷺ فعل المكروه؟ نقول في حقه ﷺ ليس مكروهاً، فقد نهى ﷺ عن الشرب قائماً وزجر عنه، وهذا يدل على الكراهة لكونه ﷺ شرب قائماً، وهذا يدل على ما ذكرنا من أنه قد يفعل المكروه في حق غير ﷺ للبيان ولوجود هذه المصلحة الراجحة في البيان زالت الكراهية في حقه وذلك أن المكروه تترتباً إذا كان هناك مصلحة راجحة في فعله تزول الكراهية معه والله أعلم.

- ومن هنا كانت مخالفة النبي ﷺ لما هو أولى في بعض الأحيان أو تركه لبعض السنن لا يدل على أن المشروع دائماً أن تترك كما في قيام رمضان إذا علم السبب الذي من أجله ترك ﷺ المداومة على هذه السنة، وكونه ﷺ ترك المداومة على القيام في رمضان لا يدل على استحباب ترك المداومة على القيام في رمضان في الجماعة، فالبعض قد يؤول ذلك ويقول: ينبغي أن يصلي أحياناً في بيته في رمضان ويترك الجماعة، مع كون النبي ﷺ بين فضيلة شهود الجماعة وبين السبب الذي دعاه إلى عدم المواظبة على الجماعة في رمضان وهي خشية أن تفرض عليهم.

وهنا وفي نحوها من الأمور عندما غسل النبي ﷺ الأعضاء مرة واحدة أو مرتين مرتين وكل ذلك ثابت والأفضل أن يواظب على الثلاث فلا يقال يستحب أن يغسل أحياناً مرة - كما قد يقول بذلك البعض - فالظاهر أن المستحب على الدوام أن يكون ثلاثاً ولكن إن فعل أجزئ وأيضاً قد يكون مستحب فيمن يعلم غيره أن الوضوء مرة مرة يجزئ، أو كان هناك مصلحة راجحة أخرى تجعل ترك الأفضل هنا مشروعاً أو غيره أولى منه. والله أعلم.

(٤) هذا الكلام فيه نظر، بل الظاهر والله أعلم أنه يستحب الرد عموماً لأنه فعل النبي ﷺ، ومسألة أنها أكمل في الاستيعاب كافية، وقد بين ابن قدامة في (المغني) في كيفية المسح: II: وَالْمُسْتَحَبُّ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ يُكُلَّ يَدَيْهِ ثُمَّ يَضَعَ

وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لَوْجُوبِ اسْتِيعَابِ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي كَمَالِ
الْوُضُوءِ لَا فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ) أَيُّ بِالْمَسْحِ.

وَقَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُوا:
حَدَّثَنَا إِبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا إِبْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ)

هَذَا مِنْ إِحْتِيَاطِ مُسْلِمٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَوُفُورِ عِلْمِهِ وَوَرَعِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَ رِوَايَتِهِ عَنْ
شَيْخِيهِ الْهَارُونَيْنِ فَقَالَ فِي الْأَوَّلِ: حَدَّثَنَا، وَفِي الثَّانِي: حَدَّثَنِي فَإِنَّ رِوَايَتَهُ عَنْ الْأَوَّلِ كَانَتْ
سَمَاعًا مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ الثَّانِي كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً مِنْ غَيْرِ شَرِيكَ لَهُ،
وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي مِثْلِ الْأَوَّلِ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنَا، وَفِي الثَّانِي: وَحَدَّثَنِي، وَهَذَا
مُسْتَحَبٌّ بِالِاتِّفَاقِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فَاسْتَعْمَلَهُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَدْ أَكْثَرَ مِنَ التَّحَرِّيِ
فِي مِثْلِ هَذَا، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهُ نَظَائِرَ، وَسَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - التَّنْبِيهُ عَلَى نَظَائِرِهِ كَثِيرَةٍ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا إِبْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ)

طَرَفَ إِحْدَى سَبَابَتَيْهِ عَلَى طَرَفِ الْأُخْرَى وَيَضَعُهَا عَلَى مُقَدِّمِ رَأْسِهِ، وَيَضَعُ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى الصُّدْغَيْنِ، ثُمَّ يُمَرُّ يَدَيْهِ
إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.

كَمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: فِي وَصْفِ وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (فَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدِّمِ
رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [I]. وَالصُّدْغُ هِيَ الْعِظْمَةُ الَّتِي هِيَ أَمَامَ
الْأُذُنِ وَالَّتِي هِيَ بَدَايَةُ الْوَجْهِ مِنْ أَسْفَلِهَا وَبَدَايَةُ الرَّأْسِ مِنْ أَعْلَاهَا، فَلِكِ يَسْتَوْعِبُ هَذَا الْجُزْءَ الَّذِي يَنْسَاهُ كَثِيرٌ مِنَ
النَّاسِ فَلَا يَهْتَمُّ بِاسْتِيعَابِهِ فَيَجْعَلُ الْإِبْهَامَ عَلَى هَاتَيْنِ الْعِظْمَتَيْنِ، وَذَلِكَ حَتَّى يَسْتَوْعِبَ جَمِيعَ الرَّأْسِ بِالْمَسْحِ، فَهَنَّاكَ
قَوْلَ بَوَاجِبِ الْاسْتِيعَابِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ، وَذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ قَدْ تَوَضَّأَ وَضُوءَ مَجْزِئٍ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا
ذَكَرْنَا، يَجِبُ عَلَيْهِ مَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرْنَا.

- وَقَوْلُهُ: [لَمْ يُحْسَبِ الرَّدُّ مَسْحَةً ثَانِيَةً] لِأَنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَقُولُونَ بِاسْتِحْبَابِ الْمَسْحِ ثَلَاثًا؛ فَقَدْ جَاءَ فِي (الْمَغْنِيِّ): [وَيَحْتَمِلُهُ
كَلَامُ الْحَرْثِيِّ؛ لِقَوْلِهِ الثَّلَاثُ أَفْضَلُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: كُلُّهُمْ يَقُولُ: مَسْحُ
الرَّأْسِ مَسْحَةً وَاحِدَةً. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّ أَبَا دَاوُدَ رَوَى عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: (رَأَيْتُ
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّ مِثْلَ هَذَا.]

(١) وَقَدْ ذَكَرْنَا الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

فَهُوَ أَيْضًا مِنْ إِخْتِيَاطِ مُسْلِمٍ وَوَرَعِهِ فَإِنَّهُ رَوَى الْحَدِيثَ أَوَّلًا عَنْ شُيُوخِهِ الثَّلَاثَةِ الْهَارُونِيِّينَ وَأَبِي الطَّاهِرِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي، إِنَّمَا كَانَ فِيهَا: عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ لَفْظَةَ (عَنْ) مُخْتَلَفٌ فِي حَمَلِهَا عَلَى الْإِتِّصَالِ، وَالْقَائِلُونَ إِنَّهَا لِلْإِتِّصَالِ وَهُمْ الْجَمَاهِيرُ يُوَافِقُونَ عَلَى أَنَّهَا دُونَ أَخْبَرَنَا، فَإِخْتِيَاطُ مُسْلِمٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَبَيِّنَ ذَلِكَ، وَكَمْ فِي كِتَابِهِ مِنَ الدَّرَرِ وَالنَّفَائِسِ الْمُشَابِهَةِ لِهَذَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَجَمَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فِي دَارِ كَرَامَتِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَحَبَّان) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهِمْلَةِ وَبِالْمَوْحَدَةِ وَالْأَيْلِيِّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الْمُثَنَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدِهِ)، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (يَدَيْهِ).

مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَسَحَ الرَّأْسَ بِمَاءٍ جَدِيدٍ لَا بِبَقِيَّةِ مَاءِ يَدَيْهِ، وَلَا يُسْتَدَلُّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا إِخْبَارٌ عَنِ الْإِثْنَانِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ لِلرَّأْسِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ إِشْتِرَاطُهُ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الإمام النووي رحمه الله رغم أن مذهبه عدم صحة الطهارة بالماء المستعمل لأنه صار طاهراً غير طهور إلا أنه يبين أن الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة غير صحيح وإنما يحتاج الأمر إلى دليل آخر لأن الحديث في الفعل لا يدل على عدم أجزاء غيره [نعم هو فعل ذلك ولكن هل يلزم أن غيره لا يميز لا يلزم لأنه قد يكون هذا الفعل هو المستحب (الفعل يدل على الاستحباب ولا يدل دائماً على الزوم فضلاً عن الشرطية)] والصحيح أن الماء المستعمل تصح به الطهارة وأنه ما زال طهوراً استصحاباً للأصل حيث أنه كان طهوراً ولم يأت دليل ناقل والأدلة التي احتجوا بها - سيأتي الكلام عليها - ليست صريحة في كونه يتقل من كونه طهوراً إلى طاهر فقط، والصحيح أن الماء المطلق طاهر سمي ماءً فهو طهور كما خلقه الله ﷻ.

-وقول مالك في هذه المسألة أصح الأقوال وهو أن الماء المستعمل باقٍ على طهوريته ويجوز استعماله، وإن كان عدم ورود ما يدل على أن الصحابة كانوا يجمعون ما تساقط من الأطراف بعد الوضوء فلم يُثقل ذلك لعدم الحاجة إليه ولوجود المشقة البالغة في جمعه ثم إعادة استعماله وللتتره عن ذلك لوجود بعض الأدران التي وإن لم تمنع الطهارة إلا أنها يستقذرها الإنسان ولكمال الطهارة وذلك يحصل باستعمال الماء الجديد، كما أن هذا الماء الذي أخذه للرأس كان ماءً جديداً وذلك لتحقيق الكمال في هذه المسألة ولكن لا يلزم من ذلك وجوب أخذ ماء جديد للرأس، والظاهر أن ماء الأذنين هو نفس ماء الرأس لأنه قال: (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدَيْهِ) دليل على أنه أخذ لرأسه ماءً جديداً والأذنان من الرأس، فالظاهر أنه يمسح الأذنين بنفس ماء الرأس لأنها منه ولم يذكر أنه أخذ لهما ماءً جديداً - في هذا الحديث -.

باب (٨)

باب الإيتار^(١) في الاستئثار^(٢) والاستجمار.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وَتَرَا وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ» .
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخَرِهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ» .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثُرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» .

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

حَدَّثَنِي بَشَرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدِّرَاورِدِيَّ - عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثُرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَيْتٌ عَلَى خِيَاشِيمِهِ» .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ» .

(١) الإيتار: هو استعمال حصوات وتر أو غسلات وتر.

(٢) الاستئثار: وهو خروج الماء من الأنف وهو ملازم للاستنشاق فلن يكون هناك استئثار إلا إذا كان هناك استنشاق.

قوله ﷺ: (إِذَا اسْتَجَمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجِمِرْ وَتَرَا وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَشْر)
أَمَّا الْإِسْتِجْمَارُ فَهُوَ: مَسْحَ مَحَلِّ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ بِالْجِمَارِ وَهِيَ الْأَحْجَارُ الصَّغَارُ.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُقَالُ: الْإِسْطِطَابَةُ وَالْإِسْتِجْمَارُ وَالْإِسْتِنْجَاءُ لِتَطْهِيرِ مَحَلِّ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ.
- فَأَمَّا الْإِسْتِجْمَارُ فَمُخْتَصَّصٌ بِالمَسْحِ بِالْأَحْجَارِ.

- وَأَمَّا الْإِسْطِطَابَةُ^(١) وَالْإِسْتِنْجَاءُ فَيَكُونَانِ بِالمَاءِ وَيَكُونَانِ بِالْأَحْجَارِ.
هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ مَعْنَى الْإِسْتِجْمَارِ هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ مِنْ طَوَائِفِ الْعُلَمَاءِ مِنَ اللُّغَوِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: اِخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي مَعْنَى الْإِسْتِجْمَارِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقِيلَ هَذَا^(٢). وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ فِي الْبُخُورِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثَلَاثَ قِطْعٍ أَوْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَسْتَعْمِلُ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى، قَالَ: وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَالصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ مَا قَدَّمْنَاهُ^(٣).

وَالْمُرَادُ بِالْإِيْتَارِ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْمَسْحَاتِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْأَوْتَارِ.
وَمَذْهَبُنَا أَنَّ الْإِيْتَارَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مُسْتَحَبٌّ، وَحَاصِلُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْإِنْقَاءَ وَاجِبٌ وَاسْتِيفَاءُ ثَلَاثَ مَسْحَاتٍ وَاجِبٌ^(٤)، فَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِثَلَاثٍ فَلَا زِيَادَةَ^(٥)، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ وَجَبَ الزِّيَادَةُ، ثُمَّ إِنْ حَصَلَ بِوَتَرٍ فَلَا زِيَادَةَ، وَإِنْ حَصَلَ بِشَفْعٍ كَأَرْبَعٍ أَوْ سِتٍّ أُسْتُجِبَ الْإِيْتَارُ^(٦).
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجِبُ الْإِيْتَارُ مُطْلَقًا لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ.

(١) وهو طلب أن يكون الموضع طيباً طاهراً.

(٢) وهو أن الاستجمار هو استعمال الأحجار في إزالة أثر البول والغائط.

(٣) أن معنى الحديث هنا أنه [إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا] معناه أنه إذا استنجى أو استطاب أو أزال أثر الغائط.

(٤) بمعنى أنه لو مسح بحجر واحد وقد انقضى فحصل منه النقاء، فلا بد أن يمسح إلى ثلاث مسحات، والإنقاء واجب بمعنى أنه ولو زاد على ثلاث، فلو لم يحدث نقاء من أثر البول والغائط إلا بأربع مسحات وجب أن يستعمل أربع مسحات، فكلا الأمرين واجب الإنقاء واستيفاء الثلاث مسحات.

(٥) أي لم تشرع الزيادة.

(٦) لحديث: [من استجمر فليوتر] والواجب إزالة النجاسة بثلاث مسحات على الأقل.

وَحُجَّةَ الْجُمْهُورِ: الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي السُّنَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ". وَيَحْمِلُونَ حَدِيثَ الْبَابِ عَلَى الثَّلَاثِ، وَعَلَى النَّدْبِ فِيمَا زَادَ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَشْرَ)

فَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى: أَنَّ الْإِسْتِثْقَالَ غَيْرَ الْإِسْتِثْقَاقِ، وَأَنَّ الْإِسْتِثْقَالَ هُوَ إِخْرَاجُ الْمَاءِ بَعْدَ الْإِسْتِثْقَاقِ مَعَ مَا فِي الْأَنْفِ مِنْ مَخَاطٍ وَشَبَهَةٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذَا.

وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبٍ مَنْ يَقُولُ الْإِسْتِثْقَاقُ وَاجِبٌ لِمُطْلَقِ الْأَمْرِ.

وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهُ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى النَّدْبِ بِدَلِيلٍ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ حَقِيقَةٌ وَهُوَ الْإِسْتِثْقَالُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالْإِتِّفَاقِ^(٢)، فَإِنْ قَالُوا: فَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتِثْقِ بِمَنْخَرِيهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ

(١) الحديث الذي في السنن ضعيف؛ كثير جداً من مسائل الآتية الجمهور يحملها على الندب ويكون ظاهر الأمر الوجوب، وهذا الباب حتى لا يكثر السؤال فيه كثير جداً منه ليس له صارف صحيح أو صريح إلى الاستحباب، فأتوقف في مثل هذه المسائل ونقول بمشروعية الالتزام بظاهر الأوامر، فلا نجزم بالاستحباب كقول الجمهور ولا أتجرء بالقول بالوجوب كقول الظاهرية في الغالب وقلة من الشافعية، فلو كان هناك اتفاق لقلنا به، لكن كثير من المسائل الأدلة فيها ظاهرة في الوجوب مثل الأكل باليمين مع كونه ينصون على استحبابه، لكن ظاهر الحديث الوجوب بقوة، فبعض المسائل الأمر فيها لا يكون بنفس الدرجة من القوة فحديث الأكل باليمين قال له: [كُلْ يَمِينُكَ]. قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ « لَا أَسْتَطِيعُ ». مَا مَنَعُهُ إِلَّا الْكِبَرُ. قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَيَّ فِيهِ. [مسلم]. فدعا عليه وذلك لا يكون إلا لترك واجب، فليس الكل مثل هذه المترلة فتقول بمشروعية الالتزام وتأکید الالتزام بالأمر النبوي وتوقف في الإيجاب والاستحباب وخاصة لم ينقل عن الصحابة تصريح بالوجوب أو الاستحباب بل نقل عنهم الفعل والأمر دون التصريح بالتحريم أو الإيجاب أو الكراهة أو الاستحباب والله أعلم. إلا ما بيناه تفصيلاً من وجود الصارف الواضح، فلو صح الحديث الذي ذكره في السنن لكان صريحاً في الصرف من الوجوب إلى الاستحباب لكن كما ذكرناه هو حديث ضعيف.

(٢) أن الانتشار مأمور به وهذا الكلام غير ظاهر لأنه إذا كان هذا غير واجب بالاتفاق فهذا هو الصارف أي الإجماع ولكن تبقى الأوامر (فليستشقق، فليجعل في أنفه ماء) فما هو الصارف في هذا؟ ولكن نقول أن هذا في الحقيقة دليل ضعيف على صرف الأمر، والأحسن منه - وقد قلنا أن الاستشاق على الراجح أنه مستحب - ما ذكرنا من أن حديث المسيء صلاته الذي ورد فيه الوضوء كما أمره الله ﷻ فإنه لم يزيد على ما في الآية والآية في مقام البيان لم ترد على الأعضاء الأربعة [وتعليم الجاهل وهو تعليم ما لا بد منه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة] والني ﷺ لم يزد على ما في الآية ومن هنا قلنا أن واجبات الوضوء هو ما في الآية فقط ولكن أمر النبي ﷺ تأكيد للاستحباب.

- ومن قال أن غسل الوجه دخل فيه المضمضة والاستشاق قلنا له هذا خلاف الظاهر فالأحاديث فيها [تمضمض واستشاق وغسل وجهه] والواو عطف على المغيرة والوجه هو ما يواجه به وليس هو باطن الوجه فالاستشاق

لَيْتَشِر) فَهَذَا فِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْوُجُوبِ وَلَكِنَّ حَمْلَهُ عَلَى النَّدْبِ مُحْتَمَلٌ لِيَجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ: (فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) قَدْ قَدَّمْنَا مَرَّاتٍ بَيَانَ الْفَائِدَةِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَإِنَّمَا نُنَبِّهُ عَلَى تَقَدُّمِهَا لِيَتَعَاهَدَ.

قَوْلُهُ: (بِمَنْخَرِيهِ) هُمَا يَفْتَحُ الْمِيمَ وَكَسَرَ الْحَاءَ وَيَكْسِرُهُمَا جَمِيعًا لُغَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَلَيْسَتْ تُشِيرُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحَيْشُومُ أَعْلَى الْأَنْفِ، وَقِيلَ: هُوَ الْأَنْفُ كُلُّهُ وَقِيلَ: هِيَ عِظَامُ رِقَاقٍ لَيِّنَةٍ فِي أَقْصَى الْأَنْفِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدِّمَاغِ^(٢)، وَقِيلَ غَيْرَ ذَلِكَ وَهُوَ اخْتِلَافٌ مُتَقَارِبٌ الْمَعْنَى.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ﷺ: " فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ " عَلَى حَقِيقَتِهِ فَإِنَّ الْأَنْفَ أَحَدُ مَنَافِذِ الْجِسْمِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ إِلَى الْقَلْبِ مِنْهَا لَا سِيمًا وَلَيْسَ مِنْ مَنَافِذِ الْجِسْمِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ غُلْقٌ سِوَاهُ وَسِوَى الْأَذْنَيْنِ، وَفِي الْحَدِيثِ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غُلْقًا ". وَجَاءَ فِي التَّائِبِ الْأَمْرُ بِكَظْمِهِ مِنْ أَجْلِ دُخُولِ الشَّيْطَانِ حَيْثُ يُدْخِلُ فِي الْفَمِ، قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْإِسْتِعَارَةِ فَإِنَّ مَا يَنْعَقِدُ مِنَ الْغُبَارِ وَرُطُوبَةِ الْخَيَاشِيمِ قَدَارَةً تُوَافِقُ الشَّيْطَانَ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

غسل باطن الوجه وهو الأنف، والمضمضة غسل باطن الفم، والواجب غسل الظاهر الذي يواجه به فهو الوجه وليس الباطن، وعلى هذا وإن كان ظاهر الأمر الوجوب إلا أن الصارف ما ذكرنا.

(١) ولذلك قلنا أن الكلام الأول غير ظاهر لأن الرواية الأخرى صريحة في الأمر بالاستنشاق، ولذلك رواية (فليشر) ليست دالة على عدم وجوب الاستنشاق والدلالة على عدم وجوب الاستنشاق والمضمضة الأدلة الخارجة.

(٢) الأشهر أنه أعلى الأنف.

(٣) الاحتمال الأول هو الصحيح بل الصواب؛ فليس هناك ما يدفعنا إلى تأويل الكلام؛ فإن النبي ﷺ قال: [فإن الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ] فإن الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ بِالْمُرْصَادِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَى إِضْلَالِ الْإِنْسَانِ وَاسْتِغْلَالِهِ أَيْ فُرْصَةً لِلْفُتُورِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يَتِمَّكَنَ مِنَ الدُّخُولِ فَيَجْرِي مِنْهُ مَجْرَى الدَّمِ لِيَتِمَّكَنَ مِنَ الْوَسْوسَةِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى مَخَالِطَةِ الشَّيْطَانِ لِلْإِنْسَانِ فِي أَنَّهُ يَنْتَظِرُ الدُّخُولَ لِيَجْرِيَ مِنْهُ مَجْرَى الدَّمِ وَهَذَا لَيْسَ بِمُسْتَعْبَدٍ، وَهَلْ يَكُونُ بِذَلِكَ كُلُّ إِنْسَانٍ مَلْبُوسًا؟ لَا بَلِ الْبَسُّ هُوَ أَنْ يَصْرَعَ الشَّيْطَانُ فَيَغْلِبُهُ عَلَى عَقْلِهِ، أَمَا أَنَّهُ يَجْرِي مِنْهُ مَجْرَى الدَّمِ - فَالشَّيْطَانُ مَخْلُوقٌ مِنَ النَّارِ وَذَوِيانِ الْغَازَاتِ فِي دَمِ الْإِنْسَانِ أَمْرٌ دَلَّ عَلَيْهِ الْعِلْمُ الْحَدِيثُ فَهُوَ أَمْرٌ لَيْسَ بِمُسْتَعْرَبٍ، وَخُرُوجُهَا مِنْهُ مَرَّةً أُخْرَى فَالْأَكْسَجِينَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَخْرُجُ وَهَكَذَا فَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى ظَاهِرِهِ،

باب (٩)

باب وَجُوبِ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ تُوْفِي

فالشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم حقيقة وليست استعارة، فيلزمه من غير أن يصرعه ولكن يوسوس، والوسوسة تكون بوصوله عن طريق الدم إلى الأماكن التي يجعله يفكر فيها من المعاني السيئة والأمور المنكرة، فنحن نثبت هذا، والشيطان يكره الماء ويكره نظافة الإنسان ويكره الوضوء.

- وهذا الاستشار عند الاستيقاظ من النوم أمر مستقل عن الوضوء بمعنى أنه إذا استيقظ فاستشّر مع وضوئه فيها وإلا فليستشّر مجرداً وهذا أمر تعبدي غير ملزم بالمعنى بالأسباب الظاهرة وبيتان الشيطان أمر غيبي ولذا كان الوجوب في هذا الأمر هو الظاهر وهذا غير متعلق بالوضوء بل في نوم الليل لقوله (بيت).

- والظاهر والله أعلم أن هذا الاحتمال وارد أيضاً في غسل اليدين أنه تعبدي في القيام من نوم الليل، فإذا كان الشيطان يبيت على الخياشيم فإنه يبيت على اليد أيضاً، لكي يتمكن من إضلال الإنسان فيما يعمل بيده لأن قول النبي ﷺ: (فإنه لا يدري أين باتت يده) فيحتمل أن يكون الشيطان متربصاً ليده، فإذا غسلها الإنسان زال عنه أثر مبيت الشيطان، فظاهر الأمر الوجوب.

- والشيطان هو القرين الذي يبيت على الخياشيم فهو جالس متى يستطيع الدخول للوسوسة، وهذا دليل على أن وسوسته تقل جداً بالوضوء وربما تنعدم، فكلما كان على طهارة كلما عجز الشيطان عن الدخول، والدخول أثناء الشاؤب لذلك يكظم ما استطاع فإن عجز فليضع يده على فمه، لكي يمنع من دخول الشيطان حتى لا يستطيع الوسوسة.

- ولذلك يمكن أن نقول أن هناك بعض من الأمراض النفسية التي فيها وسوسة، يمكن استعمال المواد الكيماوية في علاجها وهو أمر مشهور وقد أصبح معلوماً، فهناك بعض الأدوية فيها مواد كيماوية تقلل بعض أمراض الوسوسة كالوسواس القهري فالعلاجات الكيماوية تؤثر فيه تأثير ظاهر جداً، فما المانع، فبعض الناس يقول ما العلاقة بين الوسوسة وبين الدواء والمواد الكيماوية؟ فهذا الأمر وارد، فإن الأفكار الإنسانية إلى الآن فإن الإنسان عاجز عن معرفة كيف يحدث له فكر في شيء معين، ولكن هي عبارة عن تفاعلات معينة تقع في مخ الإنسان وتتصل منها إلى القلب وغير ذلك، وتجري في الدم تثير غرائز معينة وتجري إلى الأعصاب تثير شهوات معينة بمجرد التفكير، فهناك أشياء خفية كثيرة جداً، فما المانع من أن يكون هناك أدوية أو مواد كيماوية تضاد ما يتسبب الشيطان في وجوده في الإنسان؛ فالإنسان يمثل أوامر الشرع ويأخذ بالأسباب الظاهرة القدرية والشرعية، فإذا ثبت وجود مثل هذه الأدوية فهذا أمر غير مستبعد.

سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَدَخَلَ عَيْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ
الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيُّوَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي - أَوْ حَدَّثَنَا - أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي سَالِمُ
مَوْلَى الْمُهْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَمَرَرْنَا
عَلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا فَلْيَحُ حَدَّثَنِي نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمِ
مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ
سَيَّافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجِعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ
حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعْجَلُ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَوَضُّوا وَهُمْ عَجَالٌ فَاتَّهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلَوُّحٌ
لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ». [تلوح: يبصر
الناظر بها مكانا لم يصبه الماء].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ
شُعْبَةَ «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ». وَفِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ.

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ - قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَانَةَ - عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي
سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكْنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَجَعَلْنَا نَمْسُحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى «وَيْلٌ
لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ
زِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقْبِيهِ فَقَالَ «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّؤْنَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عليه السلام يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ» .
 حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .

قوله ﷺ: (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ)
 مُرَادُ مُسْلِمٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِإِيرَادِهِ هُنَا الْإِسْتِدْلَالَ بِهِ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ، وَأَنَّ الْمَسْحَ لَا يُجْزِي، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا عَلَى مَذَاهِبٍ:
 - فَذَهَبَ جَمْعٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْفُتُوَى فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يُجْزِي مَسْحُهُمَا وَلَا يَجِبُ الْمَسْحُ مَعَ الْغَسْلِ، وَلَمْ يَثْبُتْ خِلَافُ هَذَا عَنْ أَحَدٍ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ ^(١).
 - وَقَالَتِ الشَّيْعَةُ: الْوَاجِبُ مَسْحُهُمَا.
 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ وَالْجُبَّائِيُّ رَأْسَ الْمُعْتَرِزَةِ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمَسْحِ وَالْغَسْلِ.
 - وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَسْحِ وَالْغَسْلِ.
 وَتَعَلَّقَ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفُونَ لِلْجَمَاهِيرِ بِمَا لَا تَظْهَرُ فِيهِ دَلَالَةٌ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ دَلَائِلَ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَشَوَاهِدَهَا، وَجَوَابَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْمُخَالِفُونَ بِأَبْسَطِ الْعِبَارَاتِ الْمُتَنَقِّحَاتِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ لِلْمُخَالَفِ شُبْهَةٌ أَصْلًا إِلَّا وَضَحَ جَوَابَهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ ^(٢)، وَالْمَقْصُودُ هُنَا شَرْحُ مُتُونِ الْأَحَادِيثِ وَالْفَافِظَاتِ دُونَ بَسْطِ الْأَدِلَّةِ وَأَجْوِبَةِ الْمُخَالِفِينَ،

(١) فالشيعة لا يعتد بهم في الإجماع.

(٢) فأكبر شبهة هي: القراءة المشهورة [وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين] وهذه إما أن يكون الكسر فيها على المجاورة مع كون إعرابها النصب، أو أن المسح فيها للرجل إذا كانت في الخف والحديث ظاهر جداً في أن الذي يمسح قال له النبي ﷺ: (ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء) فدل ذلك على أن من مسح رجليه لم يسبغ الوضوء، والرجل إنما تمسح إذا كان فيها خف وهناك وجه آخر للمسح أنها تغسل غسلاً خفيفاً ولكن لا بد من الاستيعاب.

وَمِنْ أَخْصَرِ مَا نَذَرُهُ: أَنَّ جَمِيعَ مَنْ وَصَفَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ وَعَلَى صِفَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُتَّفِقُونَ عَلَى غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ.
وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)

فَتَوَاعَدَهَا بِالنَّارِ لِعَدَمِ طَهَارَتِهَا وَلَوْ كَانَ الْمَسْحُ كَافِيًا لَمَا تَوَاعَدَ مَنْ تَرَكَ غَسْلَ عَقِيْبِهِ، وَقَدْ صَحَّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادِهِمُ الصَّحِيحَةِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادٍ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ) وَفِي الثَّلَاثَةِ (سَالِمُ مَوْلَى الْمُهْرِيِّ) هَذِهِ كُلُّهَا صِفَاتٌ لَهُ وَهُوَ شَخْصٌ وَاحِدٌ يُقَالُ لَهُ: سَالِمٌ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، وَسَالِمٌ مَوْلَى الْمُهْرِيِّ، وَسَالِمٌ بَادُوسٌ، وَسَالِمٌ مَوْلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ بِالنُّونِ وَالصَّادِ الْمُثَمَّلَةِ، وَسَالِمٌ سَبْتَانٌ يَفْتَحُ السَّيْنَ الْمُثَمَّلَةَ وَالْبَاءَ الْمُوَحَّدَةَ، وَسَالِمٌ الْبَرَّادُ، وَسَالِمٌ مَوْلَى الْبَصْرِيِّينَ، وَسَالِمٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، وَسَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو عُيَيْدٍ اللَّهُ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، فَهَذِهِ كُلُّهَا تُقَالُ فِيهِ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: كَانَ سَالِمٌ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ: حَدَّثَنِي سَالِمُ الْبَرَّادُ وَكَانَ أَوْثَقَ عِنْدِي مِنْ نَفْسِي.

- والفرق بين المسح والغسل أن الغسل هو جريان الماء على (الرجل) حتى يتقاطر الماء من العضو؛ أما المسح فهو أن يبل يده ثم يمسح العضو فهذا الذي لا يجزئ في الرجل لا بد فيه من الغسل.

(١) ليس النقص النقص عن الثلاث ولكن في استيعاب الأعضاء المغسولة ثلاثاً وإلا فقد ثبت بالاتفاق أن من غسل مرة فإنه لم يُسئ ولم يظلم، ولكن إذا لم يستوعب غسل الرجلين أو غسل أي عضو من الأعضاء فإنه قد أساء وتعدى وظلم، وأما إذا زاد عن الثلاث أو غسل ما لم يُشرع غسله تعبداً فقد أساء وتعدى وظلم.

- المسح بالنسبة إلى مسألة الاستيعاب غير ظاهرة، كمسح الخف فلا يلزم استيعابها، والقراءة (وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فلو قلنا أنها المقصود منها المسح إذا كان بها خف، فهو لا يستوعبها في المسح ويصح ذلك المسح بهذه الطريقة ولا يكون هذا دليلاً على وجوب استيعاب الرأس.

قوله: (حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَالِمُ مَوْلَى الْمُهْرِيِّ)

هَذَا إِسْنَادٌ اجْتَمَعَ فِيهِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُّونَ يَرْوِي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، فَسَالِمٌ وَأَبُو سَلَمَةَ وَيَحْيَى تَابِعِيُّونَ مَعْرُوفُونَ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَيْضًا تَابِعِيٌّ سَمِعَ الْهَرَمَّاسَ بْنَ زِيَادِ الْبَاهِلِيِّ الصَّحَابِيَّ رضي الله عنه، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وقوله (حَدَّثَنِي أَبُو حَدَّثَنَا) فِيهِ أَحْسَنُ إِحْتِيَاطٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى مِثْلِ هَذَا قَرِيبًا وَسَابِقًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ) إِسْمُ (أَبِي مَعْنٍ) زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْإِيمَانِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيُنَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمِ مَوْلَى ابْنِ شَدَّادٍ)

فَكَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُولِ (مَوْلَى ابْنِ شَدَّادٍ) قِيلَ إِنَّهُ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ حَذْفُ لَفْظَةِ (ابْنِ) كَمَا تَقَدَّمَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ صَحِيحٌ فَإِنَّ مَوْلَى شَدَّادٍ مَوْلَى لِابْنِهِ وَإِذَا أُمِّكُنَ تَأْوِيلَ مَا صَحَّحْتُ بِهِ الرِّوَايَةَ لَمْ يَجْزِ إِنْطِلَاقُهَا لَا سِيَّمَا فِي هَذَا الَّذِي قَدْ قِيلَ فِيهِ هَذِهِ الْأَقْوَالُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةَ)

هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ الْمُحَقَّقَةِ الَّتِي ضَبَطَهَا الْمُتَقِنُونَ (أَنَا مَعَ) بِالنُّونِ وَالْمِيمِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ. وَوَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُصُولِ وَلِكَثِيرٍ مِنَ الرِّوَايَةِ الْمُشَارِقَةِ وَالْمُغَارِبَةِ (أُبَايَعُ) عَائِشَةَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْيَاءِ الْمُتَنَاءِ مِنَ الْمُبَايَعَةِ.

قَالَ الْقَاضِي: الصَّوَابُ هُوَ الْأَوَّلُ، قُلْتُ: وَلِلثَّانِي أَيْضًا وَجْهٌ.

قوله: (عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى)

أَمَّا (يَسَافٍ) فَفِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ: فَتَحَ الْيَاءِ وَكَسَرَهَا، وَإِسَافٍ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، قَالَ صَاحِبُ الْمُطَالَعِ: يَقُولُهُ الْمُحَدِّثُونَ بِكَسْرِ الْيَاءِ، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ بَفَتْحِ الْيَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ كَلِمَةٌ أَوْهَا يَاءٌ مَكْسُورٌ إِلَّا يَسَارٌ لِلْيَدِ، قُلْتُ: وَالْأَشْهَرُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ

(إِسَاف) بِالْهَمْزَةِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ السَّكِّيتِ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُمَا فِيمَا يُغَيِّرُهُ النَّاسُ وَيَلْحَنُونَ فِيهِ، فَقَالَ: هُوَ هِلَالُ ابْنِ إِسَاف.

وَأَمَّا (أَبُو يَحْيَى) فَلَا كَثْرُونَ عَلَى أَنَّ إِسْمَهُ (مِضْدَع) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الصَّادِ وَفَتْحِ الدَّالِ وَيَا لَعَيْنِ الْمُهِمَّلَاتِ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إِسْمُهُ زِيَادُ الْأَعْرَجِ الْمُعَرِّقِ الْأَنْصَارِيِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَتَوَضَّأُوا وَهُمْ عِجَالٌ) هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ جَمْعُ عَجَلَانٍ وَهُوَ الْمُسْتَعْجِلُ كَغَضَبَانٍ وَغَضَابٍ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ ابْنِ مَاهَكَ)

أَمَّا (أَبُو عَوَانَةَ) فَتَقَدَّمَ أَنَّ إِسْمَهُ الْوَضَّاحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

وَأَمَّا (أَبُو بَشْرٍ) فَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةٍ.

وَأَمَّا (مَاهَكَ) فَبِفَتْحِ الْهَاءِ وَهُوَ غَيْرُهُ مَضْرُوفٌ لِأَنَّهُ إِسْمٌ عَجَمِيٌّ عَلِمَ.

قَوْلُهُ: (وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ)

أَيُّ: جَاءَ وَقْتُ فِعْلِهَا، وَيُقَالُ: حَضَرَتْ بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا لُغْتَانِ، الْفَتْحُ أَشْهَرُ.

قَوْلُهُ: (يَتَوَضَّأُونَ مِنَ الْمُطَهَّرَةِ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُطَهَّرَةُ: كُلُّ إِنَاءٍ يُتَطَهَّرُ بِهِ وَهِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا لُغْتَانِ مَشْهُورَتَانِ وَذَكَرَهُمَا ابْنُ السَّكِّيتِ مَنْ كَسَرَ جَعَلَهَا آلَةً، وَمَنْ فَتَحَهَا جَعَلَهَا مَوْضِعًا يُفْعَلُ فِيهِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ)

الْعَرَاقِيبُ: جَمْعُ عَرْقُوبٍ بِضَمِّ الْعَيْنِ فِي الْمُفْرَدِ وَفَتْحِهَا فِي الْجَمْعِ وَهُوَ الْعَصْبَةُ الَّتِي فَوْقَ الْعَقَبِ، وَمَعْنَى (وَيْلٌ): هُمْ هَلَكَةٌ وَخَبِيَّةٌ^(١).

(١) وهذا دليل على لزوم الانتباه لهذا الموضع الذي يكون في العقب خلف الكعب غالباً ما يهمل في الموضوع.

* فتاوى:

- هل تمنع الوسوس التي تكون من الشيطان في القلب من حصول إقبال القلب على الله؟ إذا كان الإنسان مجاهداً لوسوس نفسه وشيطانه فهو إن شاء الله قد أقبل بقلبه على الله.
- من أين استدلنا أن الأفعال لا تدل على الوجوب حتى ولو كانت متكررة؟ استدلنا ذلك من عدم وجود دليل على الوجوب، فإن النبي ﷺ واطب على الفل كالوتر ولم يكن واجباً وواظب على ركعتي الفجر ولم يكن واجباً، فدل هذا على أنه قد يواظب ﷺ على ما ليس بواجب، والأصل عدم الدلالة على وجوب الأفعال، بمعنى أن الفعل لا يدل على الوجوب مجرداً، ففعله هذا كيف أعرف أنه من الواجبات؟ فالأصل عدم الوجوب.

- اقترض رجل من رجل [ألف دولار] هل يجوز أن يردها بالجنيه المصري؟ لا، إلا لو عجز أو لم يجد دولارات ساعته، فالأصل أن يردها [ألف دولار]، فلو كان سيسلدها فليسلدها بسعر الدولار يوم التسديد وليس يوم الاقتراض، وإلا كان بالاتفاق أنه لا يجوز؛ فإنها رخصت أو ارتفع سعرها فإنه يسلدها بنفس العملة وإلا بسعرها يوم التسديد، فالأصل أن يسلد بنفس العملة التي اقترض بها.

- رجل في ماله نسبة من الحرام، هل يجب على الورثة التخلص من هذه النسبة؟ نعم لأنه ليس ماله، فهو مال حرام غير مملوك له، كخمر أو مخدرات، أو ثمن رقص أو تمثيل أو غناء أو غير ذلك فهذه أموال باطلة لا يجوز أن يستعملها ولذلك فإنها ليست من ماله.

- هل كلمة (وبركاته) في التسليمتين أم في الأولى فقط؟ تُفعل في التسليمة الثانية أحياناً وفي الأولى أحياناً، فهناك ثلاث كيفيات في التسليم: [السلام عليكم ورحمة الله - السلام عليكم ورحمة الله] وهذه الأكثر فقد رواها بهذه الطريقة خمسة عشر صحابياً، وورد [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - السلام عليكم ورحمة الله] صحيحها ابن حجر، وورد [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته] فالصحيح أنه يفعل هذه وهذه وهذه ويكثر من [السلام عليكم ورحمة الله - السلام عليكم ورحمة الله]؛ وفي التسليمة الواحدة: [السلام عليكم ورحمة الله].

- لو قال [أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق] في مجلس واحد، هل يقع طلاقاً واحداً؟ هذا نقول له حسب النية فهل ينوي بذلك تجديد الطلاق أم تأكيد الطلاق؟ أي هل ينوي بالثانية تأسيس طلاق جديد؟ بمعنى أنه يريد الانتهاء من الطلقات الثلاث حتى يطلقها طلاقاً لا رجعة بعده أم أنه يؤكد الكلمة؟ فإن كان يقصد التأكيد فهي واحدة وإن كان يقصد التأسيس فهي ثلاث، وكذلك القول في قولهم (أنت طالق بالثلاث) فيسألون عن النية.

- قال رجل لامرأته (أنت طالق) ثم جاء من الغد وقال لها أتريدي أن أسمعها لك مرة أخرى (أنت طالق، أنت طالق)؟ يُسأل أيضاً عن النية فهل يؤكد ما قال أم يجدد جديد؟ الظاهر فيها تجديد الطلاق لأنها لم تكن في مجلس واحد، كمن قال: [أنا خلاص طلقته أنا طلقته أنا طلقته] فهو يقصد ما فعله بالأمس فهذا تأكيد وقد يكون قصده التجديد.

- ولا يلزم المراجعة لأن المطلقة الرجعية زوجة مازال يلحقها الطلاق والظهار ويلحقها الإيلاء وسائر الأحكام والميراث.

- شاب وفاته أولاد عم رضعا سوا فلم يتزوجا للرضاعة، وأخوه الذي هو أصغر منه يريد أن يتزوجها؟ أولاً نسأل ممن رضعوا؟ رضعوا من أم الولد وهي لم ترضع من أمه فهو أخوها فقط: إخوته ليسوا أخوتها، وبهذا يجوز أن يتزوجها أخوه الأصغر.

- دخل مكة غير مُحرم لأنه علم أنه سيرتدي ملابس عند حلود مكة فدخل مكة وهو مرتدي ملابس ثم أهل وأحرم من الفندق بالعمرة؟ عليه دم لأنه أحرم دون الميقات، كان عليه أن يحرم من الميقات فإذا اضطر للبس الملابس فلبسها ويكون عليه فدية الأدنى لأنه احتاج إلى لبس الملابس (من صيام أو صدقة أو نسك) ولا يلزمه دم، وفي الملابس لا يائمه أما إحرامه دون الميقات فيأثم لأن بإمكانه الإحرام من الميقات ولكنه جاهل فمسأل الله له المغفرة.

باب (١٠)

باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة.

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أُعَيْنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظِفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ». فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى.

فيه: (أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظِفْرِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى)

- رجل كان مفرداً ففي طواف الوداع جعله مع طواف عمرة بعد الحج من مسجد العمرة فجمع الطوافين معاً؟ فعل كما فعلت عائشة رضي الله عنها فهي لم تطف الوداع مرة ثانية بل طافت وسعت للعمرة وانصرفت مع النبي ﷺ، يجزئه ذلك.

- جد وضع أموال ابن ابنه القاصر في أحد البنوك الربوية، واستدان هذا الجد في تربية الولد، هل يجوز أن يأخذ هذه الفوائد لسداد الدين؟ لا، علماً بأنه لا يستطيع سحب أي شيء من رأس المال!! حتى ولو كان، فليتوب إلى الله من وضع الأموال في البنك الربوي ولا يحق له أخذ الفوائد.

- كيفية غسل اللحية في الوضوء؟ يغسل الجزء الظاهر المساوي للوجه عند غسل الوجه وغسل باطن اللحية بالتخليل سنة مرة واحدة، فيغسل الجزء الظاهر فقط سواء كانت لحيته خفيفة أم كثيفة، والجلد الظاهر من لحيته واجب غسله وهو في الأصل يُغسل مع غسل الوجه.

- هل يجوز للإنسان أن يردد الأذان وهو يُجامع وهو ينوي أن ينهب إلى الصلاة بعد ذلك؟ لا يردد الأذان وهو يُجامع لأن هذا أغلظ من قضاء الحاجة، وقد قال ﷺ: (فَإِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِن تَفْعَلْ لَا أَرُدُّ عَلَيْكَ) فإذا كان لا يردد السلام - وهو واجب بالاتفاق - أثناء قضاء الحاجة فكذلك لا يردد الأذان أثناء الجماع، وأما سماع القرآن فمحمّل، فعليه أن يذكر الله بقلبه.

- ما الحقوق التي على المرأة إن فسخت هي العقد (الخُلْع)؟ المرأة إذا اختلعت ترد المهر مقدم ومؤخر.

- حكم المجالس العرفية إذا كانت في الحدود أو في غير الحدود؟ المجالس العرفية لا بد وأن يكون القائم عليها ممن يعلم حكم الشرع، وإلا فهو من القضاة الذين في النار إلا أن يكون صُلحاً وهذا ليس في أمر الحدود، فحكمهم في الحد بخلاف الحد من الحكم بغير ما أنزل الله.

في هذا الحديث: أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِبُ تَطْهِيره لَا تَصِحَّ طَهَارَتُهُ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ^(١).
 وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُتِمِّمِ يَتْرُكُ بَعْضَ وَجْهِهِ:
 - فَمَذْهَبُنا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا لَا يَصِحُّ وُضُوءُهُ ^(٢).
 - وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثُ رَوَايَاتٍ:
 إِحْدَاهَا: إِذَا تَرَكَ أَقْلَ مِنَ النِّصْفِ أَجْزَأَهُ.
 وَالثَّانِيَّةُ: إِذَا تَرَكَ أَقْلَ مِنْ قَدْرِ الدَّرْهِمِ أَجْزَأَهُ.
 وَالثَّلَاثَةُ: إِذَا تَرَكَ الرَّبْعَ فَمَا دُونَهُ أَجْزَأَهُ، وَلِلْجُمْهُورِ أَنْ يَحْتَجُّوا بِالْقِيَاسِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاءِ طَهَارَتِهِ جَاهِلًا لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهُ ^(٣).
 وَفِيهِ: تَعْلِيمُ الْجَاهِلِ وَالرَّفْقُ بِهِ ^(٤).
 وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ جَمَاعَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الرَّجُلَيْنِ الْغَسْلَ دُونَ الْمَسْحِ ^(١).

(١) وهذا دليل على أن من وجد شيئاً يمنع وصول الماء إلى الجلد أو ما تفعله المرأة من وضع طلاء الأظافر الذي يمنع وصول الماء إلى الأظفار أو بعض الدهانات الصناعية التي تشكل طبقة عازلة على الجلد كدهانات الاستر أو البويات الزيتية أو بلاستيكية، هذه وإن كانت شيئاً يسيراً مما يجب تطهيره لا تصح طهارته؛ والشئ اليسير جداً الذي يسمح به والذي يكون فيه خلاف هو ما يكون بين الأظفار من أجزاء الطين (التراب المتكون) وذلك أنه لو حك جلده مثلاً خرج بعض الطين أو التراب بين أظفاره، فأنكر عليهم النبي ﷺ تلك الهيئته ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، فإذا كان هذا الشئ اليسير جداً منهي عنه وفي صحة الصلاة به نظر، فمن باب أولى ما كان أكثر من ذلك؛ فيجب التحرز منه (كأن يلبس قفاز) ويجب إزالته ولا يسقط إلا مع العجز عن إزالته ولا اعتبار بالمشقة فلا بد وأن يتطهر طهارة سليمة لهذا الحديث ومثله من يعمل في إزالة النجاسة (المجاري) فهل لأنه يشق عليه الغسل يُسمح له بالصلاة بالنجاسة ونقول له صلي على حالك؟ لا، فإن طهارة البدن أهم والطهارة من الحدث أشد أهمية من الطهارة من النجس، ولذلك نقول حتى ولو شق عليه لا بد وأن يهتم بإزالة كل ما على أعضاء الوضوء.

(٢) بمعنى أنه يلزمه أن يمسح جميع أجزاء الوجه.

(٣) فهذا الرجل غالباً ما شعر بوجود موضع قدر الظفر وعلى أي حال فإن الطهارة من الحدث شرط مطلقاً مع التذكر والنسيان ومع العلم والجهل؛ فمن نسي أن يغسل عضو من أعضائه فوضوئه باطل ومن جهل وجوب غسل أو مسح عضو من أعضاء الوضوء الواجبة فوضوئه باطل فقد قال ﷺ: (لا يقبل الله صلاةً بغير طهور) فهو على عمومه وإطلاقه فلا تقبل أي صلاة من غير الطهور الكامل الواجب، وفي حديث المسيء صلاته ما يؤكد ذلك بقوله ﷺ له (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء) فأمره بإسباغ الوضوء فدل ذلك على أنه من شروط صحة الصلاة.

(٤) لأن النبي ﷺ أمره برفق فقال له: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ».

وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَغَيْرُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وَجُوبِ الْمَوَالَاةِ فِي الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ ﷺ: (أَحْسِنُ وَضُوءَكَ) وَلَمْ يَقُلْ اغْسِلِ الْمَوْضِعَ الَّذِي تَرَكْتَهُ، وَهَذَا الْإِسْتِدْلَالُ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ ﷺ: (أَحْسِنُ وَضُوءَكَ) مُحْتَمِلٌ لِلتَّيْمِيمِ وَالِاسْتِنْشَافِ، وَلَيْسَ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي الظُّفْرِ لُغَتَانِ أَجُودَهُمَا: ظُفْرٌ بِضَمِّ الظَّاءِ وَالْفَاءِ وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ، وَيَجُوزُ إِسْكَانُ الْفَاءِ عَلَى هَذَا، وَيُقَالُ ظُفْرٌ بِكَسْرِ الظَّاءِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ، وَظُفْرٌ بِكَسْرِ هَمَا وَقُرْئَ بِهِمَا فِي الشَّوَادِ، وَجَمْعُهُ أَظْفَارٌ وَجَمْعُ الْجَمْعِ: أَظْفِيرُ، وَيُقَالُ فِي الْوَاحِدِ أَيْضًا: أَظْفُورُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

باب (١١)

باب خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ - وَالْفُظْلُ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلَّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بَعَيْنُهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلَّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشْتُهَا يَدَاهُ مَعَ

- (١) لأن المسح لا يشترط فيه الاستيعاب وفيه نظر لأنه أوجب استيعاب الوجه في التيمم ويمكن أن من يوجب المسح يوجب الاستيعاب مسحاً لا غسلاً ولكن الأحاديث الأخرى تدل على أنهم كانوا يمسحون الأعقاب ولم يغسلوها فقال لهم النبي ﷺ: (ويل للأعقاب من النار) فدل ذلك على عدم إجزاء المسح للرجل إلا أن يكون فيها خف لقوله [فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَكَادَى «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»]. وهذا دليل على أن المسح لا يُجزئ
- (٢) هذا إن كانت لا توجد إلا هذه الرواية فالرواية الأخرى أمره أن يعيد الوضوء وهي صريحة في وجوب الموالاة، وهذا اللفظ في الحديث لا يدل دلالة صريحة على وجوب الموالاة ولكن رواية إعادة الوضوء هي الدالة على ذلك؛ وحد الموالاة هو العرف طالما لم يأتي دليل من الشرع فمسألة جفاف الأعضاء ليس هو الحد فقد تجف الأعضاء بسرعة ولا تقطع الموالاة لثلة الحر مثلاً والموالاة هي تتابع غسل الأعضاء مع بعضها لأن (الواو) التي في الآية التي تقتضي الجمع، فلا يحصل الجمع بين هذه الأعضاء إلا بحصول الموالاة؛ وهي غير الترتيب.

الماء - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ -
 أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ .
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنُ رَبِيعٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ
 زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِقَانَ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ
 تَحْتِ أَظْفَارِهِ » .

قوله ﷺ: (إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ
 إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ
 بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا
 رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ)
 أمَّا قوله: (الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ) فَهُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّأْيِ. وَكَذَا قَوْلُهُ: (مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ
 الْمَاءِ) هُوَ شَكٌّ أَيْضًا.

وَالْمُرَادُ بِالْخَطَايَا: الصَّغَائِرُ دُونَ الْكِبَائِرِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ (١)، وَكَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: " مَا لَمْ
 تُغْسَ الْكِبَائِرُ " .

قَالَ الْقَاضِي: وَالْمُرَادُ بِخُرُوجِهَا مَعَ الْمَاءِ الْمُجَازُ وَالِاسْتِعَارَةُ فِي غُفْرَانِهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ
 بِأَجْسَامٍ فَتَخْرُجُ حَقِيقَةً (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى الرَّافِضَةِ وَابْتِطَالِ لِقَوْلِهِمْ: الْوَاجِبُ مَسْحُ الرَّجْلَيْنِ.
 وَقَوْلُهُ ﷺ: (بَطَشَتْهَا يَدَاهُ وَمَشَتْهَا رِجْلَاهُ) مَعْنَاهُ اكْتَسَبَتْهَا.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنُ رَبِيعٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ)

(١) لَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَدِيثٍ: « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكْفَرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا
 اجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ » مسلم. فالصلوات الخمس لا تصح إلا مع الوضوء الواجب، ومع ذلك فلم تكفر الكبائر فلا بد
 من اجتناب الكبائر حتى تكفر الصغائر كما سبق بيانه، وهذا دليل على أن الكبائر لا بد فيها من التوبة.
 (٢) ينبغي أن تمرر هذه الأحاديث كما جاءت في هذا المقام فنحن لا نعلم كيفية وجود الذنوب في أعضاء الإنسان.

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ الَّتِي بِيَلَادِنَا (أَبُو هِشَام) وَهُوَ الصَّوَابُ، وَكَذَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ بَعْضِ رُؤَاتِهِمْ، قَالَ: وَوَقَعَ لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ أَبُو هَاشِمٍ، قَالَ: وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ وَاسْمُهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، وَكَانَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَعَبِّدِينَ الْمُتَوَاضِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ^(١).

(١) هذا الحديث دليل لقول الجمهور أن النية واجبة في الوضوء خلافاً للحنفية ويستدل لذلك من وجود المعنى التعبدي (أي غير ملرك حكمته) والغيب في غفران الخطايا مع غسل أعضاء الوضوء دل ذلك على أن الوضوء عبادة ولا تصح عبادة إلا بالنية لأن الثواب المقدر على غسل الأعضاء بخروج الخطايا دل على أن هذه الأعضاء المقصود غسلها بذاتها وليس أن هذا الأمر معقول المعنى (فنحن نعرف ونفهم لماذا أمرنا بذلك) كإزالة النجاسة عموماً عن البدن والثوب أو في إزالة أثر البول والغائط في الاستنجاء كل هذه الأمور معقولة المعنى ربما يشترك فيه المؤمن والكافر المنتظف وهذا الأمر يختلف عن الأمر التعبدي الغير معقول المعنى بالأسباب الظاهرة كإنسان خرج منه ريح فيغسل وجهه ويديه ورجليه هذا الأمر ليس فيه تعلق ظاهر بل تعلق باطن دل عليه الحديث من خروج الخطايا من هذه الأعضاء مع غسلها فدل على أن هذا الأمر تعبدي - عبادة مقصود -، فإذا كان الأمر كذلك فلن تصح إلا بالنية، فلو أن انسان انغمس في الماء - حتى مع قولنا بعدم وجوب الترتيب - لكنه لم ينوي رفع الحدث لم يرتفع حدثه ولم يصل هذا الانغماس غسلًا ولا وضوءً لأنه لم ينوي ذلك بخلاف ما إذا انغمس في الماء أو نزل عليه مطر أو مر على النجاسة التي على بدنه ماء بأي وسيلة أزيلت وهو لم ينوي أن يزيل النجاسة فقد زالت النجاسة وصحة طهارته بذلك ولذا إزالة النجس لا يلزم فيها نية لأنها معقولة المعنى والغرض إزالة النجاسة وأما الطهارة من الحدث فيلزم فيها النية كما دلت عليه أحاديث فضل الوضوء وخروج الخطايا مع ماء الوضوء.

- كما قلنا قبل ذلك: رجل كان في ثوبه نجاسة، فأخذ خادمه الملابس من غير أن ينوي فغسلها، فهل يلزم أن يعيد الغسل بنية إزالة النجاسة؟ لا يلزم ذلك بل صحت الطهارة ولو لم ينوي أحد ولو لم يخبر أحد أن في الثوب نجاسة، طالما قد أزيلت النجاسة بالفعل.

- وأما الوضوء فلا يصح حتى يفعل بنية: فلو أن رجل في غير وعيه لا يصح أن نقول نوضئه حتي يكون على طهارة فليس هذا مشروعاً لعدم وجود نية وكذلك النائم إذا وضئه أحد فلا يصح وضوئه بذلك.

- وإزالة الخبث بالاستنجاء لا يلزمها نية، لو أزيلت بأي وسيلة من الوسائل صحت

- غسل الميت عبادة من العبادات لا بد من أن ينوا به التغسيل فلو صبوا على جسده ماء للتنظيف ولم ينووا الغسل الذي هو عبادة لم يصح غسل الميت.

*** فنحن إذا قلنا أن هذا أمر تعبدي فالمقصود به أنه غير ملرك حكمته، فعندما يبين لنا الشرع أمر غيبي فيه فنعلم حيث أنه أمر تعبدي مقصود بذاته على هذا الوضع، مثل أن عدد ركعات الظهر أربع ركعات ولكن لا وسيلة لإدراك لماذا كان الظهر أربعاً؟، وكما قلنا أن أمر إزالة النجاسة أمر معقول المعنى مع أنه عبادة من العبادات، فكثير من العبادات معقولة المعاني كعبادة الزكاة فهي عبادة ولكن المقصود منها إطعام الفقراء والمساكين، معناها سد كفايتهم، ولكن لوجود أنواع من النفقات المختلفة، شرعت النية فيها ففي نفقة هبة وفي نفقة صدقة تطوع وهناك نفقة عبادة الزكاة الواجبة وهناك نفقة واجبة على الإنسان لمن تلزمه نفقته، فلو جرد عدد من النفقات وجب تعيين النية في الزكاة.

باب (١٢)

باب استِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ.

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ بْنُ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فغَسَلَ وَجْهَهُ فَاسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضْدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضْدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ . وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَتَمُّ الْغُرِّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاحِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِلْهُ » .

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْجَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « إِنْ آمَتِ يَاتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ » .

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « إِنْ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أُمَّةٍ مِنْ عَدَنَ لَهَا وَاشْدَّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلَجِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَإِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ: « نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَرُدُّونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ » .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - وَاللَّفْظُ لَوَاصِلٍ - قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « تَرُدُّونَ عَلَيَّ أَمَتِي الْحَوْضِ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ إِبِلِهِ » . قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ: « نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا

لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرْدُونَ عَلَى غَرٍّ مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ وَلَيَصَدَّنَّ عَنِّي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلَا يَصِلُونَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ فَيَقُولُ وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحَدُثُوا بِعَدِّكَ .

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رُبَيْعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةٍ مِنْ عَدَنَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأُذَوِّدُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذَوِّدُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ» . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَعْرِفُنَا قَالَ: «نَعَمْ تَرْدُونَ عَلَى غَرٍّ مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ» . (أذود: أَدْفَعُ وَأُطْرِدُ)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُرُجٌ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَبَدَدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْتُنَا إِخْوَانِنَا» . قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدِي» . فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غَيْرُ مُحَجَّلَةٍ بَيْنَ ظَهْرِي خَيْلٌ دُهُمُ بِهِمْ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ» . قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غَرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فِرْطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لِيَذَادَنَّ رَجُلًا عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أَنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ . فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَلُوا بِعَدِّكَ . فَاذْكُرْ: سَحَقًا سَحَقًا» . [بِهِمْ: جَمَعَ بِهِمْ وَهُوَ الْأَسْوَدُ وَقِيلَ الَّذِي لَا يَخْلُطُ لَوْنُهُ لَوْنُ سَوَاهٍ؛ الدُّهْمُ: جَمَعَ أَدُهُمْ وَهُوَ الْأَسْوَدُ]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَّأَوْرِدِيُّ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ جَمِيعًا عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ» . بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ: «فَلْيُذَادَنَّ رَجُلًا عَنْ حَوْضِي» ^(١) .

إِعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مُصَرَّحَةٌ بِاسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ .

(١) بدلًا من [أَلَا لِيَذَادَنَّ رَجُلًا عَنْ حَوْضِي] وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله.

أَمَّا تَطْوِيلُ الْغُرَّةِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ غَسْلُ شَيْءٍ مِنْ مُقَدِّمِ الرَّأْسِ وَمَا يُجَاوِزُ الْوَجْهَ زَائِدًا عَلَى الْجُزْءِ الَّذِي يَجِبُ غَسْلُهُ لِاسْتِيقَانِ كَمَالِ الْوَجْهِ (١).
وَأَمَّا تَطْوِيلُ التَّحْجِيلِ فَهُوَ غَسْلُ مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ، وَهَذَا مُسْتَحَبٌّ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا. وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَلَى أَوْجِهِ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّتٍ (٢).
وَالثَّانِي: يُسْتَحَبُّ إِلَى نِصْفِ الْعُضْدِ وَالسَّاقِ (٣).
وَالثَّلَاثُ: يُسْتَحَبُّ إِلَى الْمُنْكَبَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ (٤).

(١) فالإنسان لا يحصل له يقين تام من غسل الوجه أو لا يمكن غسل كامل الوجه إلا بغسل بدايات الشعر، فهذا الجزء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما أن يغسل جزءاً زائداً عليه من الرأس فهذا الذي فيه الكلام.
(٢) وهذا أصح الأقوال لأن حديث أبو هريرة المرفوع (حَتَّى أُشْرَعَ فِي الْعُضْدِ... حَتَّى أُشْرَعَ فِي السَّاقِ) ولم يحدد النصف أو أكثر، فالصحيح أنه يشرع أي يبدأ.
(٣) وهذا يحتاج إلى دليل.

(٤) وهذا وضوء أبو هريرة عليه السلام ولكن الظاهر أنه من رأيه واجتهاده الذي لم يوافقته أحد غيره من الصحابة عليه السلام، وهذا وإن كان اجتهاداً صحابياً بدليل أنه قال في الحديث التالي: [فَقَالَ يَا بَنِي قُرُوحَ أَنتُمْ هَا هُنَا كَوَّعِلْتُمْ أَنْتُمْ هَا هُنَا مَا تَوَضَّأْتُمْ هَذَا الْوُضُوءَ] إذاً فقد كان أمراً به من قبل نفسه وهذا دليل على أنهم كانوا يرونه يتوضأ وضوء السنة، لأنه ما اجتهد فيه الصحابي مخالفاً فيه الصحابة وقد تركه عامة الصحابة فليس من السنة، فالمشروع هو ما فعله النبي ﷺ ولو كان يشرع الزيادة لفعلها النبي ﷺ، ولهذا كثير من العلماء يقولون ببدعية غسل المنكبين والركبتين رغم استحباب ذلك عند الشافعية ورغم ثبوت ذلك من فعل أبي هريرة عليه السلام وذلك لأن هذا مما خالفه فيه غيره من الصحابة الذين هم أعلم منه ﷺ ممن نقلوا وضوء النبي ﷺ وقد أكد أن هذا اجتهاد منه.

- ولكن قد يقال أن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد (بعض الصحابة فهم فهماً خالف فيه غيره من أئمة الصحابة كانت المسألة مما يسوغ فيها الخلاف) ولكن هذا لا يمنع أن نقول أن هذا القول ليس بصحيح أو أنه بدعة وأنه ليس بمشروع، كما يمثل لذلك شيخ الإسلام: غسل ابن عمر عليه السلام باطن عينيه حتى عمي ولا يشرع غسل باطن العينين وإنما غسل ﷺ ظاهر العينين فقط والجنون من الخارج ولم يقل عنه ﷺ قط أنه غسل باطن العينين ولا أنه تعمدهم فتح العينين في الماء.

- ففعل بعض الصحابة ذلك لا يدل على السنية مطلقاً مع وجود من يخالفهم ومع التصريح أنه أمر اجتهادي منهم، فهذه المسألة لا بد من ردها إلى الأدلة؛ وقد مثل لذلك ابن تيمية إن صح الأثر عن عثمان بن حنيف في تعليم الرجل الذي له حاجة عند عثمان بن عفان دعاء التوسل الوارد في حديث الأعمى: [فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: أَتَيْتَ الْمِيْضَةَ فَتَوَضَّأْتَ، ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ وَقُلْتَ:]

وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَقْتَضِي هَذَا كُلَّهُ (١).

وَأَمَّا دَعْوَى الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ بَطَّالِ الْمَالِكِيِّ وَالْقَاضِي عِيَّاضِ إِتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ فَوْقَ الْمِرْقَاقِ وَالْكَعْبِ فَبَاطِلَةٌ، وَكَيْفَ تَصِحَّ دَعْوَاهُمَا وَقَدْ ثَبِتَ فَعَلُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ؓ؟ وَهُوَ مَذْهَبُنَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَوْ خَالَفَ فِيهِ مُخَالَفٌ كَانَ مَحْجُوجًا بِهَذِهِ السُّنَنِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ (٢)، وَأَمَّا إِحْتِجَاجُهُمَا بِقَوْلِهِ

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ الرَّحْمَةِ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي، وَتُذَكِّرُ حَاجَتَكَ" [الدعاء للطبراني]. وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَدْعُو لَهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى كُنْتُ مَتَوَسِّلًا بِدَعَائِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عِثْمَانَ بْنَ حَنِيفٍ فَهِمَ مِنْ (أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ) أَنَّهُ تَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِذَاتِهِ وَإِلَّا لَمَّا أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِلَّا لَوْ كَانَ مَتَصَوِّرًا أَنَّهُ بِدَعَائِهِ فَعَلًا (أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ) أَيَّ بِدْعَاءِ نَبِيِّكَ، لَمَّا أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَذَا الدَّعَاءِ وَهُوَ لَمْ يَدْعُو لَهُ، وَلَكِنْ ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ أَنَّ هَذَا تَوَسَّلَ بِذَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَجَازَهُ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ جُودَ ذَاتُهُ؛ وَهَذَا رَغْمَ ضَعْفِهِ إِسْنَادًا لِعِثْمَانَ بْنَ حَنِيفٍ ؓ إِلَّا أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَكَانَ دَلِيلًا عَلَى هَذَا مِمَّا يَسُوعُ فِيهِ الْاجْتِهَادُ وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ فِيهِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ مِثْلُ أَيْضًا: بِأَكُلِّ بَعْضِ الصَّحَابَةِ الْبَرْدَ وَهُوَ صَائِمٌ مُسْتَجِيزٌ ذَلِكَ وَبَعْضُ السَّلَفِ كَانَ يَأْكُلُ حَتَّى يَسْفِرَ جِلْدًا وَلَيْسَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَطْ فِي الصِّيَامِ، وَهَذِهِ مِنَ الْأَخْطَاءِ الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا وَالْأَقْوَالُ الْمَعْلُومُ بِطِلَانِهَا بِالْأَدْلَةِ الصَّحِيحَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ؛ فَعَمَلُ الصَّحَابَةِ ﷺ إِذَا خَالَفَ نَصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ فَلَا بَدَّ مِنْ رَدِّهِ، وَإِذَا كَانَ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ مَنْ قَالَ أَوْ فَعَلَ غَيْرَ قَوْلِ بَعْضِهِمْ وَالِدَلِيلُ مَعَ قَوْلِ هَذَا الْآخَرِ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا يَسُوعُ فِيهِ الْاجْتِهَادُ وَلَكِنْ لَا يَقَالُ هَذَا قَوْلُ الصَّحَابِيِّ فَيَكُونُ حُجَّةً فِي هَذَا، كَمَا فَعَلَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

(١) فَالشَّافِعِيُّ رَأَى أَنَّ فَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ حُجَّةً فَقَالُوا بِاسْتِحْبَابِ الْغَسْلِ حَتَّى الْمُنْكِيْنَ وَالسَّاقِيْنَ فَهَذَا مَرْجُوحٌ قَوْلٌ ضَعِيفٌ، فَهَذَا مِنْ فَعَلَ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ) فَإِنَّهُ مَا كَانَ يَشْعُرُ أَنَّ أَحَدًا يَقْتَدِي بِهِ وَعِنْدَمَا كَانَ يَعْلَمُ بِوُجُودِهِ مِنْ يَقْتَضِي بِهِ كَانَ بَعْدَ مَا يَذْكُرُ الْوُضُوءَ (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ) وَلِذَلِكَ نَقُولُ الْمُسْتَحَبُّ هُوَ الشَّرْعُ فِي الْعِضْدِ وَالسَّاقِ.

(٢) نَعَمْ هَذَا فِي مَطْلَقِ الزِّيَادَةِ لَا فِي الْوُصُولِ إِلَى الْمُنْكِيْنَ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْمَرْفُوعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هُوَ (حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعِضْدِ) وَأَمَّا جُزْءُ الْإِطَالَةِ إِلَى الْمُنْكِيْنَ فَضِلًّا عَنْ نِصْفِ السَّاقِ (أَوْ نِصْفِ الْعِضْدِ) فَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ مَرْفُوعًا فَالتَّحْلِيلُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَ(الْوُصُولُ إِلَى الْمُنْكِيْنَ) فَهُوَ مُوقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ.

— وَعَمُومًا فَإِنَّ مَذْهَبَ الْمَالِكِيَّةِ فِي بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ وَالْبَدْعِ مِنْ أَقْوَى الْمَذَاهِبِ فِي هَذَا الْبَابِ.

ﷺ: " مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ " ، فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمُرَادَ مَنْ زَادَ فِي عَدَدِ الْمَرَّاتِ (١) . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قوله: (عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَإِسْكَانِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ، وَيُقَالُ: الْمُجَمَّرُ بَفَتْحِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ الْمَكْسُورَةِ، وَقِيلَ لَهُ: الْمُجَمَّرُ لِأَنَّهُ كَانَ يُجَمِّرُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّ: يُبْخِرُهُ، وَالْمُجَمَّرُ صِفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ، وَيُطْلَقُ عَلَى إِنَّهُ نُعَيْمٌ مَجَازًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ وَأَشْرَعَ فِي السَّاقِ) مَعْنَاهُ أَذْخَلَ الْغُسْلَ فِيهِمَا (٢) .

قوله ﷺ: (أَنْتُمْ الْغُرَّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْغُرَّةُ بَيَاضٌ فِي جَنْبَةِ الْفَرَسِ، وَالتَّحْجِيلُ بَيَاضٌ فِي يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا، قَالَ الْعُلَمَاءُ: سُمِّيَ النُّورُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّةً وَتَحْجِيلًا تَشْبِيهَا بِغُرَّةِ الْفَرَسِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (لَكُمْ سِيْمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ)

(١) هذا ليس بمطلق، فلو أنه تعبد بغسل أعضاء لم ترد وواظب على ذلك تعبدًا أو ولو مرة واحدة تعبدًا بدون دليل لكان ذلك بدعة وظلم وإساءة، فلو أنه في كل مرة يمسح رقبته في الوضوء لكان هذا من البدع لأنه لم يرد عنه ﷺ وكذلك الزيادة في عدد المرات من البدع ومن الإساءة والظلم، فكلامه هنا ليس على إطلاقه.

- أما من نقص فلمقصود ليس في عدد المرات بل في الأعضاء لثبوت أن النبي ﷺ نقص عن الثلاث.

- فإذا لم يثبت عن النبي ﷺ أنه غسل المنكبين والركبتين دل ذلك على عدم مشروعية غسلها وأنه على الراجح تعدي وإساءة ولكن المسألة فيها اجتهاد، فعلى الراجح تعني وجود الاجتهاد فيها، وعدم ترجيح مشروعية الغسل إلى المنكبين ليس معناه أنه يلزم تبديع كل شخص أو أنه يحكم عليه بالإساءة بشخصه أو أنه أثم بذلك بشخصه فقد يمنع من ذلك مانع، فالتنسيق والتبديع والتضليل والحكم بثبوت الإثم عليه مثل مسائل التكفير فهناك فرق بين النوع والعين، فقد يجتهد مجتهد وعمل بما أداه إليه اجتهاده وهو من أهل الاجتهاد لا يَأْثُمُ بذلك وكان له أجر حتى وإن أخطأ وللمصيب أجران.

- وهذا دليل أن بعض مسائل البدع مختلف فيها، فالبعض يظن بأن القول بأن هذا الأمر بدعة، أنه لا يحتمل اجتهادًا، فلا يلزم منه تبديع وتضليل كل من فعله فتبديع المعين مبني على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع مثل مسائل التكفير كما يقول ابن تيمية [فإن نصوص] "الْوَعِيدِ" التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتنسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. [مجموع الفتاوى؛ فالإجماع لا يلزم أبي هريرة لأنه غسل المنكبين لأنه على قول الشافعية سنة وعلى قول الآخرين اجتهاد قد أخطأ فيه فله أجر.

(٢) هذا هو الجزء المرفوع إلى النبي ﷺ فإنه قال: (حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ).

أَمَّا (السِّيَا) فَهِيَ الْعَلَامَةُ وَهِيَ مَقْصُورَةٌ وَمَمْدُودَةٌ لُغَتَانِ^(١)، وَيُقَالُ: (السِّيَمِيَا) بَيَاءٌ بَعْدَ الْمِيمِ مَعَ الْمَدِّ.

وَقَدْ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ - زَادَهَا اللَّهُ تَعَالَى شَرَفًا - .

وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ الْوُضُوءُ مُخْتَصًّا بِهَا وَإِنَّمَا الَّذِي اخْتَصَّتْ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ، وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ: " هَذَا وَضُوءِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي " .

وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ عَنْ هَذَا بِجَوَابَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ مَعْرُوفٌ الضَّعْفُ^(٢) .

وَالثَّانِي: لَوْ صَحَّ اخْتِمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَنْبِيَاءُ اخْتَصَّتْ بِالْوُضُوءِ دُونَ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ^(٣) . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ) هُمَا بِمَعْنَى: أَطْرُدُ وَأَمْنَعُ^(٤) .

قَوْلُهُ ﷺ: (فَيُجِيبُنِي مَلَكٌ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَصُولِ (فَيُجِيبُنِي) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مِنْ الْجَوَابِ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنْ جَمِيعِ الرَّوَاةِ إِلَّا ابْنَ أَبِي جَعْفَرٍ مِنْ رُوَاتِهِمْ فَإِنَّهُ عِنْدَهُ (فَيُجِيبُنِي) بِالْهَمْزِ مِنَ الْمَجِيءِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَالثَّانِي وَجْهٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَوْلُهُ: (وَهَلْ تَذَرِي مَا أَحَدَثُوا بَعْدَكَ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا) هَذَا إِذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِهِ عَلَى أَقْوَالٍ:

(١) فيقول (سسيا) أو (سسيا).

(٢) نعم لا شك في ضعف الحديث.

(٣) أي أمرت الأمة بالوضوء مثل نبيها؛ والصحيح أنه حديث ضعيف فلا يعتمد به.

(٤) يمنع الأمم الأخرى من أن ترد علي حوضه توفيراً للشراب الذي في الحوض لأمته وهذا من كمال شفقتة ﷺ مع كون هذا الحوض واسع جداً (إِنْ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةٍ [وهي على ساحل البحر الأبيض المتوسط قرب القدس] مِنْ [أَي: إِلَى] عَدَنٍ [التي هي في جنوب الجزيرة العربية]) فحوض النبي ﷺ طوله في عرضه أكثر من طول الجزيرة العربية وزيادة، ومع كون هذا الشراب من شراب الجنة لا ينفد وهو لكل من شربه، ولكن من كمال شفقتة ﷺ ولأنه لم يؤذن شرعاً لأحد من غير هذه الأمة أن يشرب من حوضه ﷺ.

أَحَدَهَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُرْتَدُونَ فَيَجُوزُ أَنْ يُحْشَرُوا بِالْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فَيُنَادِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ لِلْسَّيِّئَاتِ عَلَيْهِمْ فَيَقَالُ: لَيْسَ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَعَدْتَ بِهِمْ إِنْ هَؤُلَاءِ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، أَيْ: لَمْ يَمُوتُوا عَلَى مَا ظَهَرَ مِنْ إِسْلَامِهِمْ (١).

وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ ارْتَدَّ بَعْدَهُ، فَيُنَادِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ سِيْمَا الْوُضُوءِ لَمَّا كَانَ يَعْرِفُهُ ﷺ فِي حَيَاتِهِ مِنْ إِسْلَامِهِمْ فَيَقَالُ: ارْتَدُّوا بَعْدَكَ (٢).

وَالثَّلَاثُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَصْحَابُ الْمُعَاصِي وَالْكَبَائِرِ الَّذِينَ مَاتُوا عَلَى التَّوْحِيدِ وَأَصْحَابُ الْبِدْعِ الَّذِينَ لَمْ يُخْرِجُوا بِبِدْعَتِهِمْ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَا يَقْطَعُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُذَادُونَ بِالنَّارِ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُذَادُوا عُقُوبَةً هُمْ ثُمَّ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَيَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَذَابٍ. قَالَ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ: وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هُمْ غُرَّةً وَتَحْجِيلًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانُوا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَعْدَهُ لَكِنْ عَرَفَهُمُ بِالسَّيِّئَاتِ (٣).

(١) الظاهر والله أعلم أنهم هم المرتدون الذين كانوا من أصحابه ﷺ، وليسوا المنافقين لأن هؤلاء المشار إليهم في الحديث بدلوا فهذا دليل على أنهم كانوا على حال وبدلوا، فالظاهر أنه من ارتد من الأعراب وبعض القبائل الذين ارتدوا بعد النبي ﷺ وهذا من قوله ﷺ: (فَأَقُولُ يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِي) فعلم النبي ﷺ أنهم من أصحابه ممن لقيه مؤمناً ولذلك من تعريف أهل العلم للصحابي: أنه من لقي النبي ﷺ مؤمناً أو مسلماً ثم مات على ذلك، ويقول ابن حجر: ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح، لكن عموماً لا بد وأن يموت على الإسلام؛ ولذلك من بدل بعد النبي ﷺ ردة فهو مردود عن الخوض بالكلية.

(٢) وفي الروايات التصريح بذلك ففي صحيح البخاري: [ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتُهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} إِلَى قَوْلِهِ {الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ذَكَرَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قِيصَةَ قَالَ: هُمُ الْمُرْتَدُونَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ ﷺ].

(٣) هذا القول لا يصح مع رواية (أصحابي) لأنه لم يعرف عن أحد من الصحابة قط أنه كان من أهل البدع محدثاً بعد النبي ﷺ ولذلك اتفق العلماء على أن الصحابة كلهم عدول؛ ولكن هذا القول ينطبق على بعض الروايات الأخرى كقوله ﷺ في بعض الروايات (أمتي أمتي) فهي أوسع من كلمة (أصحابي) فتشمل كل مبتدع، وهناك رواية في البخاري تؤكد على أنه لا يلزم أن يخلدوا في النار أو يقطع لهم بها وهو قوله ﷺ: (بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمِرَتْ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ لِي النَّارُ وَاللَّهِ قُلْتُ مَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَذْبَارِهِمْ فَهَقَرْتَنِي فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النِّعَمِ) (البخاري ٢٥٠/٢٠) وهو دليل على نجاة قلة من أهل البدع وهذا يدل على خطورة البدع فإن عامة أهل البدع إما أنهم حرموا التوحيد أو ماتوا على غير التوحيد أو

وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: كُلُّ مَنْ أَحْدَثَ فِي الدِّينِ فَهُوَ مِنَ الْمُطْرُودِينَ عَنْ
الْحَوْضِ كَالْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَسَائِرِ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ الظَّلْمَةُ الْمُسْرِفُونَ
فِي الْجَوْرِ وَطَمْسِ الْحَقِّ وَالْمُعْلِنُونَ بِالْكَبَائِرِ، قَالَ: وَكُلُّ هَؤُلَاءِ يُخَافُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ
عَنُوا بِهَذَا الْخَبَرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) فِيهِ جَوَازُ الْحَلْفِ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَافٍ وَلَا ضَرُورَةٍ
وَدَلَالَةٍ كَثِيرَةٍ.

قَوْلُهُ: (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) هُوَ بِالسَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْجِيمِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ يُونُسَ بَضَمَ النُّونَ وَكَسَرَهَا
وَفَتَحَهَا مَعَ الْهَمْزِ فِيهِنَّ وَتَرَكَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى الْمُقْبِرَةَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
بِكُمْ لَاحِقُونَ)

أَمَّا (الْمُقْبِرَةُ) فَبِضْمِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا وَكَسَرُهَا ثَلَاثَ لُغَاتٍ الْكَسْرُ قَلِيلٌ.

وَأَمَّا (دَارَ قَوْمٍ) فَهُوَ بِنَصْبِ دَارٍ، قَالَ صَاحِبُ الْمُطَالَعِ: هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ أَوْ
النَّدَاءِ الْمُضَافِ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، قَالَ: وَيَصِحُّ الْحُفْضُ عَلَى الْبَدَلِ مِنَ الْكَافِ وَالْمِيمِ فِي
(عَلَيْكُمْ)، وَالْمُرَادُ بِالْدَّارِ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ: الْجَمَاعَةُ أَوْ أَهْلُ الدَّارِ، وَعَلَى
الْأَوَّلِ مِثْلُهُ أَوْ الْمَنْزِلُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ) فَاتَى بِالِاسْتِثْنَاءِ مَعَ أَنَّ الْمَوْتَ لَا شَكَّ فِيهِ،
وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ أَقْوَالٌ:

أنهم لا ينجوا منهم من أول وهلة إلا مثل همل النعم (الغنم المريضة المهملة القليلة التي تسير وراء الركب) من أجل
أنهم أخطأوا وغفر لهم خطأهم لما كانوا عليه من اجتهاد.

ولذا فالقول الثالث صحيح ولكن لا ينطبق على الروايات التي فيها (أصحابي)، والقول الأول والثاني صحيح وهو
منطبق على الروايات التي فيها (أصحابي).

- ويمكن أن يكون بعض الناس منافقين مثل من قال عنه ﷺ: (قَالَ: لَا إِنْ لَهُ أَصْحَابًا يَحْتَرُّ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ
صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمُرُّونَ مِنَ الدِّينِ كَمُرُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ) ففي بعض رؤوس البدع من المنافقين
الذين بدلوا بعد النبي ﷺ وأظهروا التبديل.

أَظْهَرَهَا: أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّكِّ وَلَكِنَّهُ ﷺ قَالَهُ لِلتَّبَرُّكِ وَأَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: { وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ }.

وَالثَّانِي: حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ عَادَةٌ لِلْمُتَكَلِّمِ يُحْسِنُ بِهِ كَلَامَهُ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ عَائِدٌ إِلَى اللُّحُوقِ فِي هَذَا الْمَكَانِ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِذْ شَاءَ اللَّهُ.

وَقِيلَ: أَقْوَالٌ أُخْرَى ضَعِيفَةٌ جِدًّا تَرَكْتُهَا لِضَعْفِهَا وَعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا، مِنْهَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: الْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ رَاجِعٌ إِلَى إِسْتِصْحَابِ الْإِيْيَانِ^(١)، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: كَانَ مَعَهُ ﷺ مُؤْمِنُونَ حَقِيقَةً، وَآخَرُونَ يَظُنُّ بِهِمُ النِّفَاقَ، فَعَادَ الْإِسْتِثْنَاءُ إِلَيْهِمْ. وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ - وَإِنْ كَانَا مَشْهُورَيْنِ - فِيهِمَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا: أَوْ لَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بَلَى أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: جَوَازُ التَّمَنِّي لَا سِيَّمَا فِي الْخَيْرِ وَلِقَاءِ الْفُضَّلَاءِ وَأَهْلِ الصَّلَاحِ. وَالمُرَادُ بِقَوْلِهِ ﷺ: (وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا) أَيُّ: رَأَيْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَقِيلَ: الْمُرَادُ: تَمَنِّي لِقَائِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ^(٢).

قَالَ الْإِمَامُ الْبَاجِي: قَوْلُهُ ﷺ: (بَلَى أَنْتُمْ أَصْحَابِي) لَيْسَ نَفْيًا لِإِخْوَانِهِمْ، وَلَكِنْ ذَكَرَ مَرْتَبَتَهُمُ الزَّائِدَةَ بِالصُّحْبَةِ، فَهَؤُلَاءِ إِخْوَةٌ صَحَابَةٌ، وَالَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا إِخْوَةٌ لَيْسُوا بِصَحَابَةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ }.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: ذَهَبَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي فَضْلِ مَنْ يَأْتِي آخِرَ الزَّمَانِ إِلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيمَنْ يَأْتِي بَعْدَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: (خَيْرُكُمْ قَرْنِي) عَلَى الْخُصُوصِ مَعْنَاهُ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي أَيُّ: السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ، فَهَؤُلَاءِ أَفْضَلُ الْأُمَّةِ وَهُمْ الْمُرَادُونَ بِالْحَدِيثِ، وَأَمَّا مَنْ خَلَطَ فِي زَمَنِهِ ﷺ وَإِنْ رَأَاهُ وَصَحْبَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

(١) منقطع: (أي إنا بكم لاحقون إن شاء الله مؤمنين)؛ وأحسنها القول الأول أنه للتبرك والله أعلم.

(٢) بل ليس كذلك، الظاهر تمنى رؤيتهم في الدنيا لأنه سيلقاها بعد الموت في الآخرة.

سَابِقَةً وَلَا أَثَرَ فِي الدِّينِ فَقَدْ يَكُونُ فِي الْقُرُونِ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ مَنْ يَفْضُلُهُمْ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَثَارُ.
قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَيْضًا غَيْرُهُ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى الْمَعَانِي (١).

قَالَ: وَذَهَبَ مُعْظَمُ الْعُلَمَاءِ إِلَى خِلَافِ هَذَا، وَأَنَّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ وَرَأَهُ مَرَّةً مِنْ عُمُرِهِ وَحَصَلَتْ لَهُ مَرِيَّةُ الصُّحْبَةِ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ، فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا

(١) وهذا هو الصحيح الذي لا شك في صحته وقد قال تعالى: (قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) وعلى الراجح أنهم ليسوا منافقين بل ناقصي الإيمان وليس كل من نافق في عهده كان منافقا النفاق الأكبر فقال ﷺ: (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان) وهذا نفاق عمل لا يخرج من الملة فقد وجد في زمنه ﷺ من هو كذلك ولا شك أن هناك ممن أتى بعد عصر الصحابة من ليس فيهم تلك الخصال وليس فيه نفاق وقد حقق الإيمان الواجب ونسبة القول بأنه لا يوجد أحد بعد الصحابة من حقق الإيمان الواجب نسبة هذا القول للجمهور باطل بلا شك بل الحديث يدل على وجود السابقين في كل قرن ولقوله ﷺ: (في كل قرن من أمتي سابق) إذاً هناك سابقون من المتأخرين في هذه الأمة والسابقون أفضل من أصحاب اليمين وقد قال ﷺ: (عُرِبَا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ * ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ) وقال عن السابقين: (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) والراجح أنها من هذه الأمة، فإذا يوجد سابقين من المتأخرين ويوجد أصحاب يمين من المتقدمين، فقد يكون من يأتي بعد الصحابة أفضل من بعض من هم في عوام من صحب النبي ﷺ ممن خلط وممن وقع في نفاق أصغر وممن ارتكب كبائر وكذلك ولا يلزم من ذلك أن يكون مجموع الصحابة غير مفضل بل جملة الصحابة مفضلون وليس كل واحد وأما السابقون الأولون فلا يسبقهم أحد فقد أخبر بذلك ﷺ فقال: (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) وأيضاً يدل على ذلك أن النبي ﷺ قال على الذي يقتله الدجال: (هذا خير الشهداء عند الله)، والأحاديث والأدلة في وجود الخير في أمة الإسلام في آخرها بل في كل قرن ما يلزم منه صحة هذا القول. بالإضافة إلى أن قد يوجد من المتقدمين من هو ظالم ومن هو من الأبرار وجماعة كثيرة من السابقين، فلو قلنا كل فرد من أفراد الصحابة متقدم على كل من أتى بعده لزم أن يكون كل من أتى بعده من الظالمين لأنفسهم، ولا يلزم ذلك بل يوجد منهم أبرار ويوجد منهم سابقين ولكن العدد الأكبر من السابقين في الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين، والأبرار جماعة كثيرة من الأولين ومن المتأخرين ويوجد قلة من الصحابة الذين ظلموا أنفسهم.

عَمَلٌ ^(١)، قَالُوا: وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ ﷺ: "لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ" ^(٢). هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غَرَّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ خَيْلٍ ذُهُمُ بِهِمْ) أَمَّا (بَيْنَ ظَهْرَيْنِ): فَمَعْنَاهُ: بَيْنَهُمَا وَهُوَ يَفْتَحُ الظَّاءَ وَإِسْكَانَ الهَاءِ. وَأَمَّا (الذُّهُمُ): فَجَمْعُ أَذْهُمَ وَهُوَ الْأَسْوَدُ وَالذُّهُمَةُ السَّوَادُ.

وَأَمَّا (الْبُهِمُ): فَقِيلَ السُّودُ أَيْضًا، وَقِيلَ: الْبُهِمُ: الَّذِي لَا يُحَالِطُ لَوْنَهُ لَوْنًا سِوَاهُ سِوَاءَ كَانَ أَسْوَدَ أَوْ أَبْيَضَ أَوْ أَحْمَرَ، بَلْ يَكُونُ لَوْنُهُ خَالِصًا، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ السَّكَيْتِ وَأَبِي حَاتِمٍ السَّخْتِيَانِي وَغَيْرَهُمَا.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ)

قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ: مَعْنَاهُ أَنَا أَتَقَدَّمُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ يُقَالُ: فَرَطَ الْقَوْمُ إِذَا تَقَدَّمَهُمْ لِيَرْتَادَ هُمُ الْمَاءَ، وَيُهَيِّئُ لَهُمُ الدَّلَاءَ وَالرِّشَاءَ ^(٣).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: بَشَارَةٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ - زَادَهَا اللَّهُ تَعَالَى شَرَفًا - فَهَنِيئًا لِمَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَطَهُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ) مَعْنَاهُ: تَعَالَوْا، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: فِي (هَلُمَّ) لُغَتَانِ:

أَفْصَحُهُمَا: هَلُمَّ لِلرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنَ الصَّنَفَيْنِ بِصِغَةِ وَاحِدَةٍ، وَبِهَذِهِ اللُّغَةِ جَاءَ الْقُرْآنُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ }، { وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا }.

وَاللُّغَةُ الثَّانِيَّةُ: هَلُمَّ يَا رَجُلٌ وَهَلُمَّ يَا رَجُلَانِ وَهَلُمَّوْا يَا رَجَالٌ وَلِلْمَرْأَةِ (هَلْمِي) وَلِلْمَرْأَتَانِ (هَلْمَتَا) وَلِلنِّسْوَةِ (هَلْمَنَّ)، قَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ وَغَيْرُهُ: الْأُولَى أَفْصَحُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا)

(١) مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ (فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْلِمُهَا عَمَلٌ) وَأَنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نَظْرَةً أَوْ نَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ نَظْرَةً، فَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ طِفْلٌ لَا يَدْرِكُ وَلَا يَعْيُ، فَأَيْنَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ (فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْلِمُهَا عَمَلٌ)؟ رُبَّمَا تَدُلُّ الْأَدْلَةُ عَلَى فَضِيلَةِ الصُّحْبَةِ وَقَطْعًا وَلَكِنْ أَيْنَ (لَا يَعْلِمُهَا عَمَلٌ)؟.

(٢) هَذَا الْحَدِيثُ قَالَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَمَنْ صَحَبَهُ لِحَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ؓ لَمَّا نَازَعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالْمُرَادُ أَصْحَابَهُ الْمُخْصُوصُونَ مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ صَحَبَهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَخَاطَبُ مِنْ صَحْبِهِ وَهَذَا مِنَ الْعَامِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصُّ.

(٣) الدَّلَاءُ: (الْجِرَادِل) وَالرِّشَاءُ: (الْحَبَال).

هَكَذَا هُوَ فِي الرَّوَايَاتِ (سُحْقًا سُحْقًا) مَرَّتَيْنِ وَمَعْنَاهُ (بُعْدًا بُعْدًا)، وَالْمَكَانَ السَّحِيقَ: الْبَعِيدَ.
وَفِي: (سُحْقًا سُحْقًا) لُغَتَانِ قُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْعِ إِسْكَانَ الْحَاءِ وَضَمَّهَا، قَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِالضَّمِّ،
وَالْبَاقُونَ بِالِإِسْكَانِ وَنُصِبَ عَلَى تَقْدِيرٍ: أَلَزَمَهُمُ اللَّهُ سُحْقًا أَوْ سَحَقَهُمُ سُحْقًا.

(١٣)

باب تَبْلُغِ الْحِلْيَةِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَلْفٌ - يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ - عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ
مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ يَا بَنِي فَرُوحٍ أَنْتُمْ هَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ
سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ».

قَوْلُهُ: (فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُوحٍ أَنْتُمْ هَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ
هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ، سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: تَبْلُغُ الْحِلْيَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ
يَبْلُغُ الْوُضُوءُ)

أَمَّا (فَرُوحٌ) فَبِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَبِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ، قَالَ صَاحِبُ الْعَيْنِ: (فَرُوحٌ) بَلَّغْنَا
أَنَّهُ كَانَ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ مِنْ وَلَدٍ كَانَ بَعْدَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، كَثُرَ نَسْلُهُ وَنَمَا عَدَدُهُ فَوَلَدَ
الْعَجَمَ الَّذِينَ هُمْ فِي وَسْطِ الْبِلَادِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: أَرَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ هُنَا الْمُوَالِي وَكَانَ خِطَابُهُ لِأَبِي حَازِمٍ.
قَالَ الْقَاضِي: وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِكَلَامِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ إِذَا تَرَخَّصَ فِي أَمْرٍ
لِضَرُورَةٍ أَوْ تَشَدَّدَ فِيهِ لَوْسُوسَةٍ أَوْ لِإِعْتِقَادِهِ فِي ذَلِكَ مَذْهَبًا شَذَبَهُ عَنِ النَّاسِ أَنْ يَفْعَلَهُ

بَحْضَرَةِ الْعَامَّةِ الْجُهْلَةِ لِئَلَّا يَتَرَخَّصُوا بِرُخْصَتِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوْ يَعْتَقِدُوا أَنَّ مَا تَشَدَّدَ فِيهِ هُوَ الْفَرَضُ اللَّازِمُ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١٤)

باب فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَدْلِكُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ». حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرِّبَاطِ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ اثْنَيْنِ «فَذَلِكَ الرِّبَاطُ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ».

قَوْلُهُ ﷺ: (أَلَا أَدْلِكُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخُطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ)

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: (مَحُو الْخُطَايَا) كِنَايَةٌ عَنْ غُفْرَانِهَا، قَالَ: وَيَحْتَمِلُ مَحْوُهَا مِنْ كِتَابِ الْحِفْظَةِ وَيَكُونُ دَلِيلًا عَلَى غُفْرَانِهَا^(١)، (وَرَفَعَ الدَّرَجَاتِ) إِعْلَاءُ الْمُنَازِلِ فِي الْجَنَّةِ، (وَإِسْبَاغُ

(١) وهذا أقرب أن تمحى من الكتاب الذي يحصى فيه أعمال العباد، فإذا كان يوم القيامة لم تُخرج له هذه الخطايا.

الْوُضُوءِ) تَمَامَهُ، وَ(الْمَكَارِهِ) تَكُونُ بِشِدَّةِ الْبَرْدِ وَالْمِ الْجِسْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، (وَكَثْرَةُ الْخُطَا) تَكُونُ بِبُعْدِ الدَّارِ وَكَثْرَةِ التَّكْرَارِ.

(وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ): قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي: هَذَا فِي الْمُشْتَرِكَيْنِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي الْوَقْتِ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا فَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ ^(١).

وَقَوْلُهُ: (فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ) أَيِ الرِّبَاطِ الْمُرْغَبِ فِيهِ، وَأَصْلُ الرِّبَاطِ الْحَبْسُ عَلَى الشَّيْءِ كَأَنَّهُ حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَى هَذِهِ الطَّاعَةِ. قِيلَ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَفْضَلُ الرِّبَاطِ كَمَا قِيلَ الْجِهَادُ جِهَادُ النَّفْسِ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ الرِّبَاطُ الْمُتَسَرِّ الْمُمْكِنُ أَيِ أَنَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَاطِ. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَكُلُّهُ حَسَنٌ إِلَّا قَوْلَ الْبَاجِي فِي إِنْتِظَارِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ فِيهِ نَظْرًا ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ ثِنْتَيْنِ: فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)

(١) أَيِ يَنْتَظِرُ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ أَمَا مَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ الصَّحَابَةِ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَيَّ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةَ» وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى إِنْتِظَارِ الْمَغْرِبِ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ السَّلَفِ فِي سَاعَةِ الْجُمُعَةِ (لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَصِلِي) فَقَالُوا فِي تَفْسِيرِهَا: أَنْ مَسْطَرَّ الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي صَلَاةٍ قَائِمًا وَإِنَّمَا يَكُونُ مُجْتَهِدًا فِي الذِّكْرِ مَسْطَرًّا لِلصَّلَاةِ.

(٢) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ فَانْتَظَرِ الصَّلَاةَ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي الْوَقْتِ.

- الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَابِطَةَ نَوْعٌ مِنَ الْجِهَادِ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا) وَلَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ثَغُورٌ يَرَابِطُونَ عَلَيْهَا عَلَى الدَّوَامِ خَشْيَةَ هَجُومِ الْعَدُوِّ عَلَى الْبَلَدِ، فَكَانَ الرِّبَاطُ الْمَأْمُورُ بِهِ الصَّحَابَةُ هُوَ الْمُواظَبَةُ عَلَى إِصْلَاحِ النَّفْسِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْآيَةَ تَشْمَلُ الْأَنْوَاعَ الْأُخْرَى الَّتِي ظَهَرَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ الْأَوَّلَى وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ عَلَى الثَّغُورِ كَثِيرَةٌ جَدًّا.

- وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى ارْتِبَاطِ [الظَّاهِرِ بِالْبَاطِنِ] وَ[جِهَادِ النَّفْسِ بِجِهَادِ الْكُفَّارِ] وَ[الْمُرَابِطَةَ عَلَى الطَّاعَةِ بِالْمُرَابِطَةِ فِي مُوَاجَهَةِ الْأَعْدَاءِ] وَهَذَا الْوَصْفُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ (فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ) يُؤَكِّدُ عَلَى هَذَا التَّلَازِمِ خِلَافًا لِلْجَهْلَةِ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّ أَمْرَ الْجِهَادِ لَا دَخَلَ لَهُ بِإِصْلَاحِ النَّفْسِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَنَّهُ يَهْمِلُ جِهَادَ الْأَعْدَاءِ بِدَعْوَى إِصْلَاحِ النَّفْسِ فَإِنَّهَا لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِعَمَلِ الطَّاعَةِ فَإِذَا أُوجِبَ اللَّهُ ﷻ الْجِهَادَ وَالرِّبَاطَ عَلَى الْأُمَّةِ أَوْ عَلَى أَفْرَادٍ مِنْهَا وَاسْتَطَاعُوا ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ لَمْ يَكُونُوا مُصْلِحِينَ لِأَنْفُسِهِمْ وَلَوْ بَقُوا فِي الْمَسَاجِدِ لَيْلَ نَهَارٍ.

هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ ثِنْتَيْنِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَنَصَبُهُ بِتَقْدِيرِ فَعَلَ أَيْ ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ كَرَّرَ ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّهُ كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ تَكَرَّرَ مَرَّتَيْنِ، وَفِي الْمَوْطَأِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ).

وَأَمَّا حِكْمَةُ تَكَرَّرِهِ:

فَقِيلَ: لِإِلَهْتِمَامٍ بِهِ وَتَعْظِيمٍ شَأْنِهِ.

وَقِيلَ: كَرَّرَهُ ﷺ عَلَى عَادَتِهِ فِي تَكَرَّرِ الْكَلَامِ لِيُفْهَمَ عَنْهُ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرَ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١٥)

باب السُّوَاكِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَلَى أُمَّتِي - لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ: بَأَى شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسُّوَاكِ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسُّوَاكِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيلَانَ - وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ الْمُعَوَّلِيُّ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السُّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ.

(١) والأول أظهر بالفعل.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لَيْتَهُ جَدَّ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ) . [يشوص: يدلّك أسنانه وينقيها]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُولُوا: (لَيْتَهُ جَدَّ) .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَكَّلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ - ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) حَتَّى بَلَغَ (فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ قَوْضًا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .

قوله: (باب السَّوَاكِ)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: السَّوَاكُ بِكَسْرِ السَّيْنِ، وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْفِعْلِ وَعَلَى الْعُودِ الَّذِي يُتَسَوَّكُ بِهِ، وَهُوَ مُذَكَّرٌ. قَالَ اللَّيْثُ: وَتَوَنَّنَهُ الْعَرَبُ أَيْضًا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هَذَا مِنْ عَدَدِ اللَّيْثِ أَيْ مِنْ أَغَالِيطِهِ الْقَبِيحَةِ.

وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ أَنَّهُ يُؤَنَّثُ وَيُذَكَّرُ، وَالسَّوَاكُ فِعْلُكَ بِالسَّوَاكِ، وَيُقَالُ: سَاكَ فَمَهْ يَسُوكُهُ سَوَاكًا فَإِنْ قُلْتَ: اسْتَكَ: لَمْ يَذَكَرِ الْفَهْمُ، وَجَمَعَ السَّوَاكُ سَوَاكًا بِضَمِّتَيْنِ كَكِتَابٍ وَكُتُبٍ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَيْضًا (سَوَاكُ) بِالْهَمْزِ، ثُمَّ قِيلَ: إِنَّ السَّوَاكَ مَا خُذَ مِنْ سَاكَ إِذَا دَلَّكَ، وَقِيلَ: مِنْ جَاءَتْ الْإِبِلُ تَسَاوَكُ أَيَّ تَتَمَايَلُ هُزَالًا. وَهُوَ فِي إِصْطِلَاحِ الْعُلَمَاءِ اسْتِعْمَالُ عُودٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي الْأَسْنَانِ لِتَذْهَبِ الصُّفْرَةُ وَغَيْرَهَا عَنْهَا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي عود، ولذلك تقول أن فرشة الأسنان هي سواك وليست بديلة عن السواك كما يقول البعض، فإن عود الأراك هو أشهر ما اتخذته العرب في ذلك فأَيُّ عود يُلْهَبُ الصُّفْرَةُ فهو كذلك.

ثُمَّ إِنَّ السَّوَاكَ سُنَّةٌ، لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا بِإِجْمَاعٍ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ.

وَقَدْ حَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايْنِيُّ إِمَامَ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّ عَنْ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ أَنَّهُ أَوْجَبَهُ لِلصَّلَاةِ، وَحَكَاهُ الْمَازَرْدِيُّ عَنْ دَاوُدَ وَقَالَ: هُوَ عِنْدَهُ وَاجِبٌ لَوْ تَرَكَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَحُكِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوِيَّةٍ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ وَاجِبٌ فَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. - وَقَدْ أَنْكَرَ أَصْحَابُنَا الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ نَقْلَ الْوُجُوبِ عَنْ دَاوُدَ، وَقَالُوا: مَذْهَبُهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ كَالْجَمَاعَةِ^(١)، وَلَوْ صَحَّ إِجْبَابُهُ عَنْ دَاوُدَ لَمْ تَضُرَّ مُخَالَفَتُهُ فِي إِنْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُخْتَارِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ^(٢)، وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْمُحْكِيُّ عَنْهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّ السَّوَاكَ مُسْتَحَبٌّ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، وَلَكِنْ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ أَشَدَّ اسْتِحْبَابًا: أَحَدَهَا: عِنْدَ الصَّلَاةِ سِوَاءَ كَانَ مُتَطَهِّرًا بِمَاءٍ أَوْ بِتُرَابٍ، أَوْ غَيْرِ مُتَطَهِّرٍ كَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا^(٣).

الثَّانِي: عِنْدَ الْوُضُوءِ^(٤)، الثَّالِثُ: عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

- الْأَصْبَحُ فِيهِ خِلَافٌ وَلَكِنْ الْعُودُ نَفْسُهُ لَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ.

(١) [كَالْجَمَاعَةِ] أَيُ كِبْقِيَةِ الْعُلَمَاءِ.

(٢) فَيُرُونَ أَنَّ مُخَالَفَةَ الظَّاهِرِيَّةِ لَيْسَتْ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِهِمْ فِي مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ، كَأَنَّهُ لَا يَحْتَجُّ بِهِ أَصْلًا كَأَحَدِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْكِبَارِ، وَالصَّحِيحُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَضُرُّهُ مُخَالَفَةُ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ) فَلَا بَدَّ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى الْحَقِّ فِي كُلِّ زَمَنِ طَائِفَةٌ، فَإِذَا كَانَ وَاحِدٌ فَلَا يَسْمَى الْوَاحِدَ طَائِفَةً، حَتَّى لَوْ سُمِّيَ طَائِفَةً لِسَمِيِّ ظَاهِرًا، فَإِنْ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ) فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْجَمْعِ وَأَدْنَى الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ، فَالصَّحِيحُ فِي مَسْأَلَةِ مُخَالَفَةِ الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ أَنَّهَا لَا تَقْدَحُ فِي الْإِجْمَاعِ سِوَاءَ كَانَ دَاوُدَ أَوْ غَيْرَهُ.

- كَيْفَ يُوْجِبُونَهُ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

(٣) أَيُ فَاقِدَ الطَّهَوْرَيْنِ: يَصْلِي عَلَى تِلْكَ الْحَالِ عَلَى أَصَحِّ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ.

(٤) وَهُوَ يَجْعَلُهَا غَيْرَ عِنْدَ الصَّلَاةِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعَ التَّخَارِبِ (فَسَّوْكَ وَتَوَضَّأَ) ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى) فَيَسْتَحِبُّ عِنْدَ الْوُضُوءِ أَوْ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَلَا يَكْرَهُهُ عِنْدَ الصَّلَاةِ طَالَمَا كَانَ الزَّمَنُ قَرِيبًا، أَمَّا إِذَا صَلَّى بَعْدَ مَلَّةٍ فَيَسْتَحِبُّ لِإِزَالَةِ رَائِحَةِ الْفَمِ، فَهَنَّاكَ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ تَذَكُرُ [عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ] وَأُخْرَى صَحِيحَةٌ تَذَكُرُ [عِنْدَ كُلِّ

الرَّابِع: عِنْدَ الْإِسْتِيقَازِ مِنَ النَّوْمِ (١).

الخَامِس: عِنْدَ تَغْيِيرِ الْفَمِّ؛ وَتَغْيِيرُهُ يَكُونُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا: [تَرَكَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ، وَمِنْهَا: أَكَلَ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيمَةٌ، وَمِنْهَا طُولُ السُّكُوتِ، وَمِنْهَا: كَثْرَةُ الْكَلَامِ].

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ السَّوَاكَ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لِيُزِيلَ رَائِحَةَ الْخُلُوفِ الْمُسْتَحَبَّةِ (٢). وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَاكَ بَعْدَ مِنْ أَرَاكَ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ اسْتَاكَ مِمَّا يُزِيلُ التَّغْيِيرَ حَصَلَ السَّوَاكُ كَالْحِرْقَةِ الْخَشِيشَةِ وَالسَّعْدِ وَالْأَشْنَانِ.

وَأَمَّا الْإِضْبَعُ فَإِنْ كَانَتْ كَيْتَةً لَمْ يَحْصُلْ بِهَا السَّوَاكُ، وَإِنْ كَانَتْ خَشِيشَةً فَفِيهَا ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ لِأَصْحَابِنَا: الْمَشْهُورُ: لَا تُجْزِي، وَالثَّانِي: تُجْزِي، وَالثَّالِثُ: تُجْزِي إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا، وَلَا تُجْزِي إِنْ وَجَدَ (٣).

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَاكَ بَعْدَ مُتَوَسِّطٍ لَا شَدِيدَ الْيُسِّ يَجْرَحُ، وَلَا رَطْبٌ لَا يُزِيلُ. وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَاكَ عَرْضًا وَلَا يَسْتَاكَ طَوَّلًا لِيُزِيلَ لَحْمَ أَسْنَانِهِ، فَإِنْ خَالَفَ وَاسْتَاكَ طَوَّلًا حَصَلَ السَّوَاكُ مَعَ الْكَرَاهَةِ (٤).

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمُرَّ السَّوَاكُ أَيْضًا عَلَى طَرَفِ أَسْنَانِهِ وَكَرَاسِي أَضْرَاسِهِ (٥) وَسَقْفَ حَلْقِهِ إِمْرَارًا لَطِيفًا.

وضوء]، فحديث ابن عباس يدل على أنه (فَسَوْكَ وَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى) فلم يذكر ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ استاك مرة ثانية وذلك أنه إذا استاك مباشرة قبل الوضوء وصلى عقبه فقد استاك عند الصلاة.

(١) الحديث: (كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ).

(٢) الظاهر والله أعلم أنه لا يكره لقول النبي ﷺ: (لَوْ لَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) وهذه صلوات، صلوات الظهر والعصر صلوات في نهار الصيام وهي داخله في هذا العموم، والخلوف لا يقصد ابتداءً فهو يقع من غير قصد فإذا كان كذلك فإنه لا يقصد استمراره أيضاً فلا يشرع قصد استمراره وهو محبوب عند الله إذا وقع من غير قصد ومثل ذلك قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكَلِّمُ فِي اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلِمُهُ يُكَلِّمُ اللَّوْنَ لَوْ نَدِمَ وَالرَّيْحُ رِيحُ مِسْكِ). هذا الدم عند الله دم طيب ولكن هل يشرع أن يترك مع أنه وقع بغير قصد الإنسان، فهذا جرح ولا يشرع أن يقصد جرح نفسه فكذلك لا يشرع له أن يترك الدم على نفسه لأنه يأتي يوم القيامة على هذه الصفة يوم القيامة، فكذلك والله أعلى وأعلم.

(٣) فالمشهور هو الأقرب لأن الأمر يحتاج إلى دليل للجواز والاستحباب.

(٤) الحديث في ذلك ضعيف لا يثبت فلا كراهه، وجرح اللثي لا يحصل إلا إذا كان بها مرض.

(٥) للحديث: (دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ).

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ فِي سِوَاكَه بِالْجَانِبِ الْيَمَنِ مِنْ فِيهِ.
وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ سِوَاكَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَوِّدَ الصَّبِيَّ السَّوَاكَ لِيَعْتَادَهُ.
قوله ﷺ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَوْ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)
- فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّوَاكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ شَقٌّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ.
قَالَ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الطَّوَائِفِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ
الْفُقَهَاءِ وَجَمَاعَاتٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ ^(١).
قَالُوا: وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ مَسْنُونٌ بِالِاتِّفَاقِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُتْرُوكَ إِجَابَةٌ، وَهَذَا الْإِسْتِدْلَالُ يَحْتَاجُ فِي تَمَامِهِ
إِلَى دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ السَّوَاكَ كَانَ مَسْنُونًا حَالَةَ قَوْلِهِ ﷺ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ" ^(٢).
وَقَالَ جَمَاعَةٌ أُيْضًا: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُنْدُوبَ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ ^(١)، وَهَذَا فِيهِ خِلَافٌ
لِأَصْحَابِ الْأُصُولِ، وَيُقَالُ فِي هَذَا الْإِسْتِدْلَالِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى الْوُجُوبِ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

-
- (١) وهو من أقوى الأدلة على ذلك، وهذا دليل على أن الأصول يكون الاحتجاج فيها يكون بالسنة، فقوله (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ) فلو كان (الأمر) لغير الوجوب لما كان فيه مشقة.
- الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف هذا عند جماهير الفقهاء وبعض أصحاب الأصول و(الأمر) كما يدل عليه الحديث (لأمرتهم) فيه إزام وخاف ﷺ أن يكون هذا فيه مشقة ولو كان الأمر يمكن أن يكون للاستحباب أو الإباحة أو غير ذلك في الظاهر لما كان في الأمر مشقة، والصحيح أن الأمر له استعمالات متعددة ولكن ظاهره الوجوب فهو الأصل الذي يجب أن يحمل عليه ما لم يقترب به قرينة تدل على عدم الوجوب سواء كانت القرينة متصلة (في نفس سياق الكلام) أو منفصلة عنه (كما لو أمر الشرع بأمر وأقر من تركه أو هو ﷺ نفسه تركه مرة أو مرات لبيان أن الأمر ليس للوجوب).
- وما يدل على أن الأمر للوجوب قوله ﷺ: (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) فجعل اللوم والذم عليه لأنه ترك الأمر، فلفظ الأمر يقتضي الوجوب.
- (٢) يقصدون أنه قد شرع بعد ذلك، والصحيح أنه لا يحتاج إلى ذلك لأن هذا بمجرد "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتَهُمْ" فهذا يستدل به عامة العلماء - وهو يفيد ذلك - أنه مستحب عند كل صلاة من غير أدلة أخرى من فعل النبي ﷺ في ذلك الوقت أو بعده.

(١) فإن النبي ﷺ قال: "لَأَمْرَتُهُمْ" فهل هذا الحديث يدل على أن السواك ليس بمشروع؟ لا، فهو مشروع ومستحب، إذا ما الذي تركه ﷺ خوف المشقة؟ هل ترك أمر الاستحباب أم أمر الإيجاب؟ بل ترك أمر الإيجاب، لذلك الخلاف في أن [المنلوب ليس مأموراً به] هذا الكلام فيه نظر والخلاف فيه قريب من اللفظي فقد يقال هذا أمر إيجاب وهذا أمر استحباب فلو قال أنه غير مأمور به بالكلية فهذا الذي فيه نظر لأنه طلب بدرجة من درجات الطلب ولكن ليس أمراً حتماً وإلا فكثير من المنذوبات ورد الشرع بالأمر بها ولكن مع القرائن الدالة على أنها ليست حتمية واجبة وبهذا فإن المنلوب مأمور به ولكن ليس أمر إيجاب، فالخلاف فيه خلاف لفظي لأنهم سيسمون مأموراً به وسيقولون [نحمل الأمر على ظاهره] فعندهم طالما ليس واجباً فليس مأموراً به، ولكن الصحيح كما قلنا أن الأمر ظاهره الوجوب وقد يدل على غير ذلك ويستعمل لغير ذلك بالقرينة، وهذا موجود بكثرة في الكتاب والسنة مثل: (اعملوا ما شئتم)، (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) فهذا أمر للتهديد؛ وقوله ﷺ: (صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة: لمن شاء) فهذا للاستحباب، وهناك للتخير والتسوية (اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم)، وهناك للإياحة (وإذا حللتم فاصطادوا) فكلها أوامر ولكن مع وجود القرينة، فلا يمنع أن يكون المأمور به غير واجب بقرينة.

- الأمر بالاستحباب أمر على سبيل المجاز هو معنى أن نقول خلاف الظاهر، فكلمة الظاهر تساوي الحقيقة، وهذا خلاف لفظي أيضاً لأن هذا هو استعمال الأمر في معنى من معانيه المجازية وهو المستحب، فالأمر يستعمل في الاستحباب مجازاً لأن هذا خلاف الظاهر - خلاف حقيقة الأمر - فهو خلاف لأغلب استعمال الأمر.

- والخلاف في مسألة الحقيقة والمجاز خلاف الصحيح أنه لفظي، فهل في اللغة تقسيم إلى حقيقة ومجاز أم لا؟ الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال أنه لا يوجد شيء اسمه حقيقة ومجاز أصلاً، مع أن هذا تقسيم اصطلاحي، والمقصود أن الكلمة لها أكثر من استعمال في اللغة، استعمال أغلب واستعمال أقل، ولا شك أن العرب كانوا يستعملون كلمات يغلب عليها استعمال هذه الكلمة فيه والناس عموماً وفي كل زمن فيغلب عليهم استعمال كلمة في معنى معين وتكون لها في أصل اللغة وعند غيرهم استعمال آخر وعدة استعمالات.

- وابن تيمية لم ينكره بالكلية ولكنه أنكر التقسيم، وفي الحقيقة فإن إنكار التقسيم يكون له معنى إذا كان سيبنى عليه حكم شرعي، وإلا فإنكار تقسيم اصطلاحي لا معنى له لأنه سوف لا يبنى عليها أحكام، فالأحكام تبنى على الأدلة، لا تبني على تقسيم يخترعه الناس، فأني تقسيم اصطلاحي يمكن للناس أن يغيروه، يقولون سنسمي هذا الشيء بكذا ونسمي الآخر كذا، واتفقوا على ذلك وارتضوا تقول لا!!! مثل تقسيم العلوم إلى فقه ومصطلح وعقيلة وغير ذلك فهذا تقسيم اصطلاحي وليس تقسيم شرعي، فلم يقسم الشرع هذا، والتقسيم الشرعي هو الذي يكون بدليل، ولذلك لا ينبغي إنكار التقسيم الاصطلاحي إلى حقيقة ومجاز وإنما أراد بذلك رد كلام المتأولين للصفات، وهذا كلام صحيح فلا بد وأن يُرد ولكن يرد ليس لأن التقسيم غير جائز ولكن يُرد لأن القرينة غير صحيحة وأن الدليل غير صحيح، فصرف اللفظ عن ظاهره للدليل يقترب به أو لقرينة تقترب به، لا بد وأن تكون هذه القرينة صحيحة حتى يكون هذا استعمال صحيح للكلمة ويكون المعنى معنى مقصود.

- فلا شك عند أحد ولا عند شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لو ثبتت القرينة ولو ثبت الدليل الصحيح، يكون استعمال الكلمة في المعنى الأقل استعمالاً صحيحاً، وهذا في الحقيقة من باب التفسير وهو القول بالمجاز أو القول بخلاف الظاهر، فهذه الكلمات كلها مضمونها واحد في النهاية، وذلك أن يقول: ([الحقيقة - الظاهر - الأصل] في

- وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الاجْتِهَادِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى^(١)، وَهَذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ.

- وَفِيهِ: بَيَانٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الرَّفْقِ بِأُمَّتِهِ ﷺ.

الأمر الوجوب) كل ذلك بمعنى واحد، ونقول أيضاً (حقيقة الأمر الوجوب ويستعمل مجازاً في غيره بدليل)، (ويستعمل في خلاف الظاهر بدليل)، (ويستعمل خلاف الأصل بدليل) فهذه الألفاظ كلها بمعنى واحد.

- دليل آخر في مسألة أن الأمر للوجوب في الأصل أو في الظاهر أو في حقيقته أن النبي ﷺ قال لمن سألته: (أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجِبَتْ، وَلَوْ وَجِبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا)، فقوله: (لَوْ قُلْتُهَا لَوَجِبَتْ) لأنه قال: (أَفِي كُلِّ عَامٍ) وهذا دليل على أن الأمر للوجوب والأمر من النبي ﷺ للوجوب، وليس أن الأمر من الله ﷻ في القرآن فقط هو للوجوب وذلك لأن الأمر من النبي ﷺ أمر من عند الله ﷻ؛ وهذا الحديث دليل على لزوم السنة كالقرآن - حديث الباب وحديث الحج - فلو كان السنة التي هي كلام النبي ﷺ وأوامره عموماً لا يُستفاد منه الوجوب أبداً، لما كان هناك معنى للمشقة لأنه طالما لم ينزل في القرآن فليس بواجب على قول القرآنيين المبتدعين وليسوا بقرآنيين لو كانوا قرآنيين لقالوا بمقتضى ما في القرآن من قوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فهو لاء مبتدعين ضلال فيقولون نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، فهذا الحديث يدل على لزوم السنة لأن النبي ﷺ قال: (لَأْمُرْتَهُمْ) فلو أمرهم لكان لازماً عليهم وكان فيه مشقة لأن الصحابة لم يكن في وسعهم تركه فهذا دليل على أن كلام النبي ﷺ ككلام الله ﷻ في التشريع يعني بذلك في إلزام الحكم وليس في أنه ككلام الله في الصفة لأن كلام الله صفة غير مخلوق، ولكن لأجل أن هذا الأمر إيلاغ عن الله ﷻ، وكذلك فإن كلام النبي ﷺ ليس نطقاً عن الهوى قال ﷻ: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) فإذا أمر بأمر فقد أمر الله بطاعته فقال ﷻ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) وغيرها من الآيات، فقد ألزم الله المؤمنين بطاعة النبي ﷺ وهذا ليس فيه نزاع بين المسلمين في وجوب طاعة النبي ﷺ.

(١) فإن النبي ﷺ جعل يجتهد أيها أرفق بالأمّة، هل أمرها بالأمر المستحب الذي لهم فيه ثواب عظيم أم أن ذلك فيه مشقة عليهم؟ فقال: (لَوْ لَا أَنْ أَشَقَّ) حتى وصل الأمر أنه لا يريد أن يشق.

- هذا الحديث يدل على جواز الاجتهاد ووقوعه للنبي ﷺ لأن الجواز أمر عقلي فقط، فقد يجوز له ولم يعمل به ولذلك قلنا [ووقوعه]، مثل بعض الفقهاء يقولون: (يجوز له الاجتهاد ولكن لم يقع منه ولم يتكلم إلا بوحى)، والصحيح أنه تكلم بالاجتهاد ولكن اجتهاد النبي ﷺ يختلف عن اجتهاد غيره لأنه لا يقر على خطأ فأصبح اجتهاد النبي ﷺ سواء نزل الوحي بموافقته أو نزل الوحي بمخالفته فينزل الوحي بالبيان الصحيح والوجه فيها أو نزل الوحي بتقليده فيصبح هذا الأمر وحياً، فأمر اجتهاد فيه النبي ﷺ ثم غيره ورجع عنه فليس بمشروع، وأما إذا اجتهد ﷺ فسكت الوحي عنه فأقره فدل ذلك على أنه صار مشروعاً كذلك، فكل ذلك يدل على لزوم اجتهاده ﷺ وليس لأحد أن يجتهد بعد اجتهاده ﷺ فكما ذكرنا فهو وحي في النهاية (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) تنطبق على الأمور الاجتهادية أيضاً وذلك بالتقرير فالوحي أقره على ذلك فصار شرعاً.

- وفيه: دليل على فضيلة السَّوَاكِ عند كُلِّ صَلَاة. وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ وَقْتِ اسْتِحْبَابِهِ.

قوله: (إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسَّوَاكِ)

- فِيهِ بَيَانُ فَضِيلَةِ السَّوَاكِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَشِدَّةِ الْإِهْتِمَامِ بِهِ وَتَكَرُّرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ، وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ الْمُعَوَّلِي، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه)

هَذَا الْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ إِلَّا أَبَا بُرْدَةَ فَإِنَّهُ كُوفِيٌّ، وَأَمَّا (أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ) فَكُوفِيٌّ بَصْرِيٌّ، وَاسْمُ أَبِي بُرْدَةَ: عَامِرٌ وَقِيلَ: الْحَارِثُ.

و (الْمُعَوَّلِي) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ الْمُتَهَمَلَةِ وَفَتْحِ الْوَاوِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْمُعَاوِلِ بَطْنٌ مِنَ الْأَزْدِ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتَهُ مِنْ ضَبْطِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْفَنِّ، وَكُلُّهُمْ مُصَرِّحُونَ بِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ)

أَمَّا التَّهَجُّدُ فَهُوَ الصَّلَاةُ فِي اللَّيْلِ، وَيُقَالُ: هَجَدَ الرَّجُلُ إِذَا نَامَ، وَتَهَجَّدَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْهُجُودِ وَهُوَ النَّوْمُ بِالصَّلَاةِ، كَمَا يُقَالُ: تَحَنَّتْ وَتَأَثَّمَتْ وَتَحَرَّجَتْ إِذَا اجْتَنَبَ الْحِنْثَ وَالْإِثْمَ وَالْخُرْجَ ^(١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (يَشُوصُ فَاهُ بِالسَّوَاكِ) فَهُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالضَّادِ الْمُتَهَمَلَةِ.

(١) بعض العلماء يقولون التهجد لابد وأن يكون بعد نوم وظاهر تعريف النووي أنه لا يلزم ذلك فقال: (أَمَّا التَّهَجُّدُ فَهُوَ الصَّلَاةُ فِي اللَّيْلِ) فليس يلزم لكي يتهجد الناس في رمضان أن تنام أولاً، بل يحصل لهم أن تهجدوا بأن تركوا النوم، مثل (تحنث) لا يلزم منها أنه لابد وأن يقع في الحنث أولاً ثم يتركه مثل [تخرج وتأثم] فلا يعني أنه يقع في الإثم ثم يتركه، فلا يلزم ذلك فيمكن أن يكون ابتداءً، ولذا تهجد يمكن أن تكون ابتداءً قبل النوم فيترك النوم ابتداءً ويصلي من الليل، لأن البعض يشترط فيقول لابد وأن يقوم من نوم، لا بل يمكن أن يكون ذلك ابتداءً قبل أن ينام.

- فيقولون صلاة التهجد في رمضان، فهل الصلاة الأولى (الترأويح) أليست تهجد، هي تهجد، وصلاة الثانية أليست قيام هي قيام أيضاً، فكل هذه أسماء لمسميات واحدة، وهو ترك النوم للصلاة، فإذا قام من الليل وتهجد من الليل، فكل ذلك كله صحيح.

- استحَبَ السلف أن ينام الرجل بعض الليل ويقوم بعض الليل، وأن آخر الليل أفضل والاستغفار بالسحر أفضل، ولا يستحب له أن يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر ولذلك يستحب له أن ينام في أول الليل أو وسطه ويستيقظ آخره فهذا هو الأفضل.

- ولكن هل يحصل التهجد والقيام من بعد العشاء مباشرة؟ نعم.

وَالشُّوَص:

ذَلِكَ الْأَسْنَانُ بِالسَّوَاكِ عَرْضًا، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرَبِيُّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ وَآخَرُونَ.
وَقِيلَ: هُوَ الْغُسْلُ، قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَقِيلَ: التَّنْقِيَةُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالِدَاوُدِيُّ.

وَقِيلَ: هُوَ الْحَكُّ (١) قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ تَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ بِأَضْبَعِهِ.

فَهَذِهِ أَقْوَالُ الْأَئِمَّةِ فِيهِ، وَأَكْثَرُهَا مُتَقَارِبَةٌ، وَأَظْهَرُهَا الْأَوَّلُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكَّلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ) إِلَى آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ.

فِيهِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ، وَيُسْتَنْبِطُ مِنْهُ أَحْكَامُ نَفْسِيَّةٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُنَا مُخْتَصَرًا، وَقَدْ بَسَطَ طُرُقَهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَهُنَاكَ نَبْطُ شَرْحِهِ وَفَوَائِدُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَنَذْكُرُ هُنَا أَحْرَفًا تَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْهُ هُنَا:

- فَاسْمُ (أَبِي الْمُتَوَكَّلِ) عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، وَيُقَالُ: ابْنُ دَاوُدَ الْبَصْرِيُّ.

وَقَوْلُهُ: (فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ: { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... } (الآيَاتِ))

- فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهَا عِنْدَ الْإِسْتِيقَازِ فِي اللَّيْلِ مَعَ النَّظَرِ إِلَى السَّمَاءِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ عَظِيمِ التَّدَبُّرِ، وَإِذَا تَكَرَّرَ نَوْمُهُ وَاسْتِيقَازُهُ وَخُرُوجُهُ أُسْتُحِبَّ تَكْرِيرُهُ قِرَاءَةَ هَذِهِ الْآيَاتِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ (٣). وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(١) وهذا هو الأظهر وهو حك الفم ويحصل منه التنقية.

(٢) الذي هو (ذلك الأسنان بالسواك عَرْضًا).

(٣) فسنة النظر إلى السماء للتفكير والتدبر سنة تكاد تكون مهجورة إلا من رحم الله ﷻ، وأنه يخرج من البيت ويرجع إلى البيت وهو ينظر إلى السماء.

- والقراءة تكون عند الاستيقاظ من الليل، فهناك بعض الروايات تقول (حتى ختم السورة) وهنا في مسلم (حتى بلغ فقنا عذاب النار) وهذا وارد على التكرار فإن النبي ﷺ قد فعل ذلك ثلاث مرات، فقد يكون قد فعل ذلك أحياناً وفعل ذلك أحياناً، فما تيسر من ذلك فعل، ومع التدبر فيها (فويل لمن قرأها ولم يتدبرها).
- وهذا الحديث فيه:

أنه تسوك وتوضأ وبدأ بالسواك قبل الوضوء فإنه (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْيَتِّ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ) وهذا دليل على الترتيب مع التعقيب، فدل ذلك على مشروعية السواك قبل الوضوء وإذا كانت الصلاة عقبه فلا يحتاج إلى تجديد التسوك.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَقِ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ» .

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْإِخْتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَقِ الْإِبْطِ» .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ: وَقْتُ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَتَقِ الْإِبْطِ وَحَلَقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا تَرُكْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَخْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى» .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِخْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ .

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَثْمَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَخْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّحَى» .

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرْقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «جَزُوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ» .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكِ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْفِ الْإِبطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَاتِّقَاصُ الْمَاءِ». قَالَ زَكَرِيَاءُ قَالَ مُصْعَبُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُضْمَضَةُ. زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ: اتِّقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ.

[البراجم: العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ واحدتها برجمة].
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُوهُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ.

قَوْلُهُ ﷺ: (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ)
هَذَا شَكٌّ مِنَ الرَّاوي هَلْ قَالَ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي؟ وَقَدْ جَزَمَ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ).
قَوْلُهُ: (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، ثُمَّ فَسَّرَ ﷺ الْخَمْسَ فَقَالَ: (الْحِثَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِ الْإِبطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ)

وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكِ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْفِ الْإِبطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَاتِّقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُضْمَضَةُ)
أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ) فَمَعْنَاهُ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ كَمَا فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ)، وَلَيْسَتْ مُنْحَصِرَةً فِي الْعَشْرِ، وَقَدْ أَشَارَ ﷺ إِلَى عَدَمِ انْحِصَارِهَا فِيهَا بِقَوْلِهِ: " مِنْ الْفِطْرَةِ ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْفِطْرَةُ؛ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِي الْمُرَادِ بِهَا هُنَا:

- فَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهَا السُّنَّةُ.
- وَكَذَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ غَيْرُ الْخَطَّابِيِّ قَالُوا: وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، وَقِيلَ: هِيَ الدِّينُ.

ثُمَّ إِنَّ مُعْظَمَ هَذِهِ الْخِصَالِ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، وَفِي بَعْضِهَا خِلَافٌ فِي وُجُوبِهِ: كَالْخِتَانِ وَالْمُضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ، وَلَا يَمْتَنِعُ قَرْنُ الْوَاجِبِ بِغَيْرِهِ^(١)، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وَالِإِيتَاءُ وَاجِبٌ، وَالْأَكْلُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَمَّا تَفْصِيلُهَا:
(فَالْخِتَانُ)

وَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَكَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
وَسُنَّةٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.

وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا.
ثُمَّ إِنَّ الْوَاجِبَ فِي الرَّجُلِ أَنْ يَقْطَعَ جَمِيعَ الْجِلْدَةِ الَّتِي تُغْطِي الْحَشْفَةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ جَمِيعُ الْحَشْفَةِ^(٣).
وَفِي الْمَرْأَةِ يَجِبُ قَطْعُ أَذْنَى جُزْءٍ مِنَ الْجِلْدَةِ الَّتِي فِي أَعْلَى الْفَرْجِ^(٤).

(١) فهناك أشياء منفق على وجوبها فعلى سبيل المثال (الاستنجاء) مثلاً، فلم يقل عالم بعلم وجوبه، والصحيح بل الصواب أن إعفاء اللحية أيضاً من الواجبات وكذا قص الشارب، والسواك ليس فيه خلاف في أنه مستحب، والمضمضة والاستنشاق فيها خلاف.

(٢) أي إيتاء الزكاة واجب والأكل ليس بواجب.

(٣) الحشفة هي رأس الذكر، فالختان الذي يفعله البعض يترك جزء من الجلد فهذا ختان ناقص، والواجب قطع جميع الجلد، والصحيح أن الختان واجب على الرجال لأن النبي ﷺ قال: "أَلْتِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَنِ"، (د) ٣٥٦ [قال الألباني]: حسن فأمره والأمر يدل على الوجوب (واختن).

(٤) فإن فوق فتحة خروج البول هناك قطعة جلد تشبه الذكر عند الرجل، وهو ذكر ضامر لدى الأنثى، أي أن هذا هو العضو الذي صار ذكراً عند الرجل، فإن تكوين الإنسان جنين في بطن أمه، الأعضاء تكون متقاربة مدة طويلة، فتقطع هذا العضو أدنى جزء منه وهو جزء صغير جداً، ونحن لم نقل بأنه واجب على النساء لأن أحاديث خمس من الفطرة وعشر من الفطرة لا يدل على الوجوب بمجرده لأنه ليس أمراً وإنما ورد الأمر في الرجال بقوله: "أَلْتِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَنِ" وقد أسلمت كثير جداً من النساء ولم تؤمر بالختان.

- ومشروعية الختان للرجال والنساء ليس محل نزاع بين العلماء، والخلاف بينهم بين الوجوب والاستحباب فقوله ﷺ: (خمس من الفطرة الختان) فهو حاصل للنساء بلا نزاع أيضاً؛ فالخلاف في أنه مستحب فقط، فالزاعمون أن الختان في النساء ليس من الدين أهل بدعة وضلال وهذا إنكار للمتنفق عليه بين العلماء، فلا يوجد عالم يقول أن ختان المرأة غير مشروع، وإنما الخلاف في الوجوب والصحيح عدم الوجوب، ولكن لا يقال أنه غير مشروع أو أنه مكروه أو أنه ليس من الدين فهذا إنكار لما علم من سنته ﷺ فيكون بدعة ضلالة والدعوة إلى عدم ختن النساء أيضاً

وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا:
 أَنَّ الْخِتَانَ جَائِزٌ فِي حَالِ الصَّغَرِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ.
 وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَخْتِنَ الصَّغِيرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ.
 وَوَجْهٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ خِتَانُهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ^(١).
 وَإِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ أُسْتُحِبَّ أَنْ يُخْتَنَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وَلَادَتِهِ^(٢).
 وَهَلْ يُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنَ السَّبْعِ؟ أَمْ تَكُونُ سَبْعَةً سِوَاهُ؟
 فِيهِ وَجْهَانِ: أَظْهَرُهُمَا يُحْسَبُ^(٣).
 وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْخُتْنِ الْمُشْكِلِ:
 فَقِيلَ: يَجِبُ خِتَانُهُ فِي فَرَجِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ.

من البدع المنكرة، ووجود ضرر من مخالفة السنة في الختان وهو قطع زيادة على المشروع وهو قوله ﷺ: (فَأَشْمَى وَلَا تَنْهَكِي) أي لا تستوعب القطع واستيعاب القطع لهذا العضو هو الذي قد يضر المرأة فيؤدي إلى البرود الجنسي والذي يؤدي إلى عدم دوام العشرة الطيبة بينها وبين الزوج، فهذا الأمر مجاوزة المشروع فيه هو السبب، وليس أن المشروع هو السبب حتى يقال أن هذا الأمر يؤدي إلى الأضرار ويؤدي إلى فشل الحياة الزوجية فيما بعد، أما الالتزام بما أمر به النبي ﷺ من الإشمام وهو قطع جزء صغير من هذا العضو لم يضر بل يكون من أسباب عفة المرأة وأحظى عند الزوج، لأن هذا العضو عند بعض النساء يكون نموه كبيراً ويكون من أسباب شدة الغلظة – أي الشهوة – فيترتب على ذلك بعض المفسد، وأحياناً كما ذكرنا لا يكون هناك حاجة لعدم نموه نمواً طويلاً، فقطع أدنى جزء منه يكون مجزئاً.

– ظاهر الحديث وقول بعض الشافعية والظاهرية وجوب الاستحداً ولكن الجمهور على الاستحباب.
 – يستحب ختان الأنثى قرب البلوغ، لأن الختان وهي صغيرة هو من أسباب التجاوز، فمن الناحية الطبية أن من أسباب التجاوز ومن أسباب عدم اكتمال الواجب في ختان الصغير كذلك، فإذا اختتن وهو صغير جداً فيكون العضو صغيراً فيترتب على ذلك عدم استيفاء القدر الواجب بالنسبة للذكر، والأنثى ينبغي أن تختن قرب البلوغ ولو بلغت ولم تختن، شرع أن تختن ولو كانت امرأة كبيرة امثالاً للسنة فإن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقادوم وهو ابن ثمانين سنة لما شرع الله ﷻ له الختان.
 (١) كلا الوجهين ضعيف.

(٢) وهذا بناء على حديث ضعيف فلا دليل على استحباب الختان يوم السابع.

(٣) هذه الفائدة سوف تظهر في العقيقة، ولذلك لكي نحسب العقيقة متى نذبح العقيقة؟ فأظهر الوجهين وهو الصحيح أن أول يوم هو يوم الولادة، فإذا ولد قبل المغرب حسب ذلك اليوم، وإذا ولد بعد المغرب فهو من ليلة اليوم الذي يليه، فلو ولد بعد المغرب يوم الجمعة فيكون أول يوم له السبت وثاني يوم له يوم الأحد وبهذا يذبح يوم الجمعة وهو اليوم السابع له، ولو ولد يوم الجمعة قبل المغرب فيذبح يوم الخميس.

وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ (١).

وَأَمَّا مَنْ لَهُ ذَكَرَانِ فَإِنْ كَانَا عَامِلَيْنِ وَجَبَ خِتَانُهُمَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَامِلًا دُونَ الْآخَرِ نُحِتَنَ الْعَامِلُ (٢)، وَفِيمَا يُعْتَبَرُ الْعَمَلُ بِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: بِالْبَوْلِ، وَالْآخَرُ: بِالْجِمَاعِ.

وَلَوْ مَاتَ إِنْسَانٌ غَيْرَ مُحْتَنٍ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَوْجِهٍ لِأَصْحَابِنَا: الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ: أَنَّهُ لَا يُحْتَنُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، وَالثَّانِي يُحْتَنُ الْكَبِيرُ دُونَ الصَّغِيرِ (٣)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا (الِاسْتِحْدَادُ) فَهُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ، سُمِّيَ اسْتِحْدَادًا لِاسْتِعْمَالِ الْحَدِيدَةِ وَهِيَ الْمَوْسَى، وَهُوَ سُنَّةٌ (٤)، وَالْمُرَادُ بِهِ نَظَافَةُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَالْأَفْضَلُ فِيهِ الْحُلْقُ، وَيَجُوزُ بِالْقَصِّ وَالتَّنْفِ وَالنُّورَةِ (٥).

وَالْمُرَادُ (بِالْعَانَةِ) الشَّعْرُ الَّذِي فَوْقَ ذَكَرِ الرَّجُلِ وَحَوَالِيهِ، وَكَذَاكَ الشَّعْرُ الَّذِي حَوَالِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَنُقِلَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ الشَّعْرُ النَّابِتُ حَوْلَ حَلَقَةِ الدُّبُرِ، فَيَحْصُلُ مِنْ مَجْمُوعِ هَذَا اسْتِحْبَابُ حَلْقِ جَمِيعِ مَا عَلَى الْقُبُلِ وَالْدُّبُرِ وَحَوْلَهُمَا (٦).

وَأَمَّا وَقْتُ حَلْقِهِ: فَلِاخْتَارِ أَنَّهُ يُضْبَطُ بِالْحَاجَةِ وَطُولِهِ، فَإِذَا طَالَ حُلِقَ، وَكَذَلِكَ الضَّبْطُ فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَنْفِ الْإِنْبِطِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ (وَقَّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِ الْإِنْبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ لَا يُتْرَكُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) فَمَعْنَاهُ لَا يُتْرَكُ تَرْكًَا يَتَجَاوَزُ بِهِ أَرْبَعِينَ لَا أَتَمُّهُمْ وَقَّتَ لَهُمُ التَّرَكُّ أَرْبَعِينَ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا هو الصحيح، لأنه لو تبين أنه ذكر فقطع جزء من الجلدة التي تشبه الذكر عند الأثني والتي هي موضع الختان عند الأثني، فيترتب على ذلك أنه قد قطع عضو الذكورة، ففيه دية من أجل العيب الذي فيه، وكذا في الأثني، فالصحيح أنه لا يجوز ختانه حتى يتبين.

(٢) وهذه من الفروض النادرة.

(٣) الصحيح أنه لا يُحْتَنُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، لأن التكليف له أولوليه وقد فات وقت التكليف.

— فلو قال النبي ﷺ: اختنوا، لقُلْنَا بالوجوب فليس عندنا هنا لفظ عام؛ ولكنه قال: (واختن) فكان خطاباً لرجل وهي واقعة عين، فالأصل أنها لا تعمم إلا إذا كان على مثل تلك الحال.

(٤) وهو لم يذكر الخلاف فيه والمشهور أنه سنة وهو قول الجمهور.

(٥) وهو كاستعمال مادة كالكريم المزيل للشعر.

(٦) المشهور في العانة أنه الشعر الذي فوق ذَكَرِ الرَّجُلِ وَحَوَالِيهِ، وَكَذَاكَ الشَّعْرُ الَّذِي حَوَالِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ.

وَأَمَّا (تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ) فَسُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهُوَ تَفْعِيلٌ مِنَ الْقَلَمِ وَهُوَ الْقَطْعُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيَدَيْنِ قَبْلَ الرَّجْلَيْنِ فَيَبْدَأَ بِمُسَبِّحَةِ يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْبَنَصِرُ ثُمَّ الْخِنْصَرُ ثُمَّ الْإِبْهَامُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْيُسْرَى فَيَبْدَأُ بِخِنْصَرِهَا ثُمَّ يَبْنَصِرُهَا إِلَى آخِرِهَا ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الرَّجْلَيْنِ الْيُمْنَى فَيَبْدَأُ بِخِنْصَرِهَا وَيَخْتِمُ بِخِنْصَرِ الْيُسْرَى^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَمَّا (نَتْفُ الْإِبْطِ) فَسُنَّةٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَالْأَفْضَلُ فِيهِ التَّتَفُّ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ، وَيَحْضُلُ أَيْضًا بِالْحُلُقِ وَبِالنُّورَةِ، وَحُكِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعِنْدَهُ الْمُزَيْنُ يَخْلُقُ إِبْطَهُ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلِمْتُ أَنَّ السُّنَّةَ التَّتَفُّ، وَلَكِنْ لَا أَقْوَى عَلَى الْوَجْعِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْإِبْطِ الْيُمْنِ.

وَأَمَّا (قَصُّ الشَّارِبِ) فَسُنَّةٌ أَيْضًا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْجَانِبِ الْيُمْنِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقَصِّ بِنَفْسِهِ وَيَبْنِ أَنْ يُؤَيَّ ذَلِكَ غَيْرُهُ لِحُصُولِ الْمُقْصُودِ مِنْ غَيْرِ هَتَكٍ مُرَوِّةٍ وَلَا حُرْمَةٍ بِخِلَافِ الْإِبْطِ وَالْعَانَةِ^(٣).

وَأَمَّا حَدٌّ مَا يَقْصُهُ فَاَلْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَقْصُ حَتَّى يَبْدُو طَرَفُ الشِّفَةِ وَلَا يَحِفَّهُ مِنْ أَصْلِهِ، وَأَمَّا رَوَايَاتُ (أَحْفُوا الشَّوَارِبِ) فَمَعْنَاهَا: أَحْفُوا مَا طَالَ عَلَى الشِّفَتَيْنِ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا (إِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ) فَمَعْنَاهُ تَوْفِيرُهَا وَهُوَ مَعْنَى (أَوْفُوا اللَّحْيَ) فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى، وَكَانَ مِنْ عَادَةِ الْفُرْسِ قَصُّ اللَّحْيَةِ فَهِيَ الشَّرْعُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِي اللَّحْيَةِ عَشْرَ خِصَالٍ مَكْرُوهَةٍ^(١) بَعْضُهَا أَشَدُّ قُبْحًا مِنْ بَعْضٍ:

(١) بمعنى أنه لا يلزم أن يترك الحلق أربعين يوماً فلا يقص أظافره ولا يحلق العانة، ولكن على حسب الحاجة وهو الصحيح ولكن لا يتجاوز الأربعين، و(وقت لنا) هو من أدلة الوجوب.

(٢) لا دليل على ذلك وهي مسألة البدء بالمسبحة وهو كلام الغزالي بلا دليل وكلهم تبعوا الغزالي في ذلك؛ ويحتمل البدء بخنصر اليمنى من باب البدء باليمين، والبدء باليد تكريماً، ولكن البدء بمسبحة يده اليمنى، ثم الوسطى، فهذا الكلام لا نعلم دليلاً عليه.

(٣) فليس من المروءة أن يجعل غيره يتف إبطه، وأما حلق العانة فمحرم لأنه كشف عورة، إلا أن يجعل زوجته أو أمته.

(٤) والظاهر التخيير ما بين أن يقص الشارب حتى يجزه (جزوا الشوارب) ولكن لا يحلقه وهو المبالغة في القص وبين قص ما طال عن الشفة.

إِحْدَاهَا: خِضَابُهَا بِالسَّوَادِ لَا لِغَرَضِ الْجِهَادِ.

الثَّانِيَّة: خِضَابُهَا بِالصُّفْرِ تَشْبِيْهَا بِالصَّالِحِيْنَ لَا لِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ (٢).

الثَّالِثَةُ: تَبْيِضُهَا بِالْكِبْرِيتِ أَوْ غَيْرِهِ اسْتِعْجَالًا لِلشَّيْخُوخَةِ لِأَجْلِ الرِّيَّاسَةِ وَالتَّعْظِيمِ وَإِيْهِامِ أَنَّهُ مِنَ الْمُشَايِخِ.

الرَّابِعَةُ: نَتْفُهَا أَوْ حَلْقُهَا أَوَّلَ طُلُوعِهَا إِثَارًا لِلْمُرُودَةِ وَحُسْنِ الصُّورَةِ (٣).

(١) المقصود بالكراهة الكراهة الشرعية وليس الاصطلاحية ومن هنا سقط بعض المتأخرين في القول بأن اللحية حلقتها مكروه فقط أخذاً بكلام النووي فحملوه على الكراهة الاصطلاحية، والذي يتأمل كلامه يجزم بأنه ما قصد إلا الكراهة الشرعية التي تشتمل على التحريمية والترهيبية فمنها ما هو من الرياء والكبر المحرم اتفاقاً حيث ذكر مثلاً إِحْدَاهَا: خِضَابُهَا بِالسَّوَادِ وكذلك من هذه الخصال اسْتِعْجَالًا لِلشَّيْخُوخَةِ لِأَجْلِ الرِّيَّاسَةِ وَالتَّعْظِيمِ، وكذلك التَّصْفِيفِ لِيَسْتَحْسِنَهُ النِّسَاءُ، وكذلك من الرياء تَرْكُهَا شِعْثَةً إِظْهَارًا لِلزَّهَادَةِ وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ، وَالنَّظَرِ إِلَى سَوَادِهَا إِعْجَابًا وَخِيَلًا وَفَخْرًا بِالمُشَيِّبِ وَتَطَاوُلًا عَلَى الشَّبَابِ، فلا شك أن هذه الخصال محرمة بلا نزاع بين أحد من أهل العلم ولذلك فإنه لو فعل ذلك بهذه النيات كان أثماً، ومن هنا نقول أن عامة الخصال التي ذكرها خصال محرمة، ولذلك نقول أن المقصود هنا بالكراهة الكراهة الشرعية، على اصطلاح الكتاب والسنة، فإن المكروه في الكتاب والسنة لا يستلزم الكراهة الاصطلاحية فهو يشملها وربما كان يقصد به التحريمية بل عامة كلام السلف في الكراهة غالباً أنهم يستعملون ذلك في (أكره كذا) يستخدمونه بدلاً من أن يتلفظ بلفظ الحرام في موطن لم يرد نص المشرع فيه أنه حرام فيكرهون لفظ الحرام في غير ما ورد به النص، وإنما مقصدهم الكراهة التحريمية كما ذكرنا في كثير من المواطن، فقد قال الله ﷻ بعد ما ذكر الشرك والقتل والزنى وأكل مال اليتيم قال: (كل ذلك كان سيئاً عند ربك مكروهاً) فدل هذا على أن الكراهة في اصطلاح الكتاب والسنة تشمل كراهة تحريمية وترهيبية.

(٢) دل ذلك على أن خضابها بالصفرة من غير السواد اتباعاً للسنة مستحب، فإن النبي ﷺ نهى عن الخضاب بالسواد فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: [أَتَى أَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: غَيِّرُوا هَذَا بَشْيَاءً وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ] مسلم. ولا يستثنى إلا الجهاد وعليه يحمل فعل بعض الصحابة بالخضاب بالسواد، كما أن الخلاء محرّم، إلا أنه في الجهاد مباح من أجل إغاية العدو فإذا خضبها بالسواد ليغيظ أعداء الله ﷻ بقوة المجاهدين وأنهم في مقتبل أعمارهم وأنهم في شبابهم فذلك مشروع.

(٣) وهذا أخص من الخصلة الثانية عشر وهي الحلق مطلقاً لأنه خصه بأول الطلوع فقط كما يفعل كثير من الشباب، وفي الحقيقة فإن الواقع حالياً هو هذا النوع وليس أول الطلوع فقط بل استمراراً إِثَارًا لِلْمُرُودَةِ وهو ألا يكون للإنسان لحية، وهذا أمر منافي للرجولة فحسن الصورة يكون للصغير أو للمرأة أما صورة الرجل فتتأني ذلك، وكثير من الشباب الآن يحلقها أول طلوعها استعجالاً لطلوعها كما أُوهمهم البعض بذلك وهذا وهم طبعي وواقعي، فهذا ليس له علاقة بكثرة الحلق، فإن تكرار حلق اللحية لا يؤدي إلى نباتها، فنبات اللحية متعلق بأمور وراثية وهرمونية تؤدي إلى خلق الله لها، فأيضاً هو من المحرمات فيحلقها أول طلوعها لسرعة إنباتها وكذلك إثارة للمروءة وحسن الصورة.

الخامسة: نتف الشيب (١).

السادسة: تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعاً ليستحسنه النساء وغيرهن (٢).

السابعة: الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس (٣) ونتف جانبي العنفة وغير ذلك (٤).

الثامنة: تسريحها تصنعاً لأجل الناس.

التاسعة: تركها شعثة ملبدة إظهاراً للزهادة وقلة المبالاة بنفسه (٥).

العاشرة: النظر إلى سوادها وبياضها إعجاباً وخيلاء وغرّة بالشباب وفخراً بالمشيب وتطاؤلاً على الشباب.

الحادية عشرة: عقدتها وضفرها (٦).

(١) وذلك لما ثبت من النهي عن نف الشيب مطلقاً من اللحية ومن الرأس فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيعة في الإسلام - قال عن سفيان: "إلا كانت له نوراً يوم القيامة"، وقال في حديث يحيى - إلا كتب الله له بها حسنة، وخط عنه بها خطيئة "، (د) ٤٢٠٢ [قال الألباني]: حسن صحيح، وذلك فإنه يستحب تغييره لا تنفه؛ فظاهر أحاديث نهي الشف التحريم والجمهور ينص على الكراهة ولا أدري ما الصارف.

(٢) النية الخبيثة هي التي حرمت ذلك.

(٣) الصدغ هو ما كان فوق العظمة التي أمام صماغ الأذن، والعذار ما تحتها وتسميه الناس الأباط، فيطيل شعر الصدغ ثم يدخله في اللحية، أو أخذ بعض العذار مع حلق الرأس، فهذا من التقص من اللحية، وظاهر الأدلة تحريمه لأنه ينافي الإعفاء.

(٤) وهو الشعر الذي في أسفل الشفة السفلى، فيشفه أو يجلده كما يفعل كثير من الخليجيين، وبعض المستسين للالتزام في بلادنا يحلق العنفة بالكلية، ومثلها الأخذ من الشعر الذي على الخد، فيحلقه أو يزيله ليسوي اللحية، فالصحيح أن هذا كله من المحرمات، لأنه ينافي التوفير والإعفاء وهو جزء من اللحية، وأما الأخذ من الطول والعرض فلم يذكره ضمن المكروهات وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله.

(٥) شعثة أي غير مصففة؛ ملبدة أي بعضها ملتصق ببعض؛ وأدلة تحريم كل هذه الأمور هي أدلة تحريم الرياء والكبر والإعجاب بالنفس ونحو ذلك.

(٦) لقوله ﷺ: « يا رُوَيْفَعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ ثَقَلَدَ وَتَرَا أَوْ اسْتَجَجَى دَائِيَّةً أَوْ عَظُمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ مِنْهُ بَرِيءٌ » (س) ٥٠٦٧ [قال الألباني]: صحيح، فعقد اللحية منهي عنه لأنه كان فعل أهل الشرك، والتضفير لأنه تشبه بالنساء ولأنه مثل العقد.

الثَّانِيَةِ عَشْرَةَ: حَلَقُهَا ^(١) إِلَّا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لَحْيَةٌ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا حَلَقُهَا ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) والخلق مطلقاً سواء في أول النبت أو غيره محرم عند الأئمة الأربعة وغيرهم ومن نقل من المتأخرين الكراهة فقد ذكرنا أن المقصود الكراهة الشرعية لا الاصطلاحية وهي كراهة التحريم لأنهم ينصون على حرمة حلقها وحرمة قصها كذلك إذا بالغ في القص حتى نافي الإعفاء أما الأخذ من الطول والعرض فسيأتي؛ فالقص الشديد الذي ينافي التوفير والإعفاء فهو من عادة الفرس والتشبه بهم محرم بالإضافة إلى أنه تغيير لخلق الله بالإضافة إلى أنه تشبه بالنساء وقد دلت الأدلة على غلظ تحريم ذلك فتحريم حلق اللحية مأخوذ من منافاة الأمر الذي هو للوجوب على ظاهره وقد قال به عامة العلماء، ومأخوذ من أن حلق اللحية تشبه بالكفار وهو محرم بل ملعون من فعله، ومأخوذ من أنه تشبه بالنساء وملعون من فعله، مأخوذ من أنه تغيير لخلق الله لم يأذن به الله وقد قال ﷺ عن الشيطان: (فلا مرنهم فليغيرن خلق الله) وقد ذكر العلماء أن في اللحية إذا جنى عليها جانٍ فصارت لا تثبت بعد ذلك الدية كاملة، فمن اعتدى على لحية إنسان أحرقتها مثلاً حتى احترق الجلد فأصبح لا تثبت له لحية فقد ذكر العلماء أن فيها الدية لأنه عضو مقصود ولا يوجد ما يناظره فيه الدية كاملة (مائة من الإبل) وهذا في الجنابة عليها بحيث لا تثبت مرة ثانية، أما الاعتداء بالخلق فقط فليس فيها الدية فهي جناية ولكن ليس فيها دية إلا إذا لم تثبت مرة ثانية.

(٢) وهناك وجه بوجوب حلق اللحية للمرأة لحرمة التشبه بالرجال وكذلك الشارب، فالمرأة تؤمر بحلق اللحية استحباباً أو وجوباً بتغيير اللحية إذا ظهرت بإزالتها لأن تركها تشبه بالرجال فتزيله مثل إزالة شعر العانة والإبط فإنه شعر مأذون في إزالته وكذلك مأذون في إزالة شعر اللحية خلافاً للطبري فيقول (ترك على حالها لأن هذا تغيير لخلق الله) والذي يظهر أن هنا يتعارض عموم النهي عن التغيير وعموم النهي عن التشبه بالرجال والأظهر تقديم عموم النهي عن التشبه بالرجال لأن ليس له ما يخصه، أما التغيير فقد ورد ما أذن في التغيير فيه مثل إزالة شعر الإبط والعانة كما ذكرنا وتغيير الشيب فهذا مشروع مستحب أو واجب على قول البعض ومن هنا نقول أن العموم غير المخصوص مقدم على العموم المخصوص، فلم يرد دليل على تخصيص عموم النهي عن التشبه النساء بالرجال هذا غير مخصص.

- فإن التشبه هو قصد حصول الشبه وقد يشمل عدم تغيير ما خلقه الله فينا كما قال (غيروا الشيب لا تشبهوا باليهود) وهذا الأمر لا يدخل فيه الأمر المشترك بين الرجال والنساء فهذا لا يسمى تشبهاً ومن هنا قلنا أن الثياب المشتركة كالسراويل ليست تشبهاً كما يقوله البعض فهو من الثياب المشتركة كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر أنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقَفَازِينَ وَالنَّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرُسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَتَلْبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ الْوَانِ الثِّيَابِ مُعْصِفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، إِلَى قَوْلِهِ وَمَا مَسَّ الْوَرُسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ، (د) ١٨٢٧ [قال الألباني]: حسن صحيح؛ فالسروال والإزار من الثياب المشتركة بين الرجال والنساء وليس أن السراويل محرمة على النساء مطلقاً بزعم التشبه بل لا نعلم أحداً من أهل العلم المتقدمين يقوله، فبعض المتأخرين يقوله من باب العادات ولكن هذا الأمر متفاوت جداً في الأمم والشعوب، فمن قصدت لبس السروال وليست من عادة قومها لبسه فقصدت بذلك التشبه بالرجال فهي المذمومة وأما إذا كانت تلبسه عموماً فليس بذلك.

- نعود للمسألة أن العموم الغير مخصص مقدم على العموم المخصص لأن العموم بعد تخصيصه نوع من خلاف الظاهر أو المجاز فبقائه على عمومته نوع من المجاز، بل إن بعض العلماء يرى عدم صحة الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه فيقولون العام الذي خصص تين أنه ليس بعام، والراجح الذي عليه جماهير الأصوليين أن العام بعد تخصيصه يُحتج به على عمومته فيما عدا المخصص، فيكون بمنزلة الاستثناء تماماً، فاللفظ العام إذا خصص منه بعض الأفراد فهو باقٍ على عمومته وإن كان المخالفة في الظاهر في الجزء الذي ورد فقط، ولكن قد ضعفت دلالة العموم فيه، ولذلك نرجح (النهي عن التشبه النساء بالرجال) على (النهي عن تغيير خلق الله) ولذلك قال جمهور العلماء بمشروعية حلق المرأة لحيتها إذا نبتت وشاربها إذا نبت والله أعلى وأعلم.

- وباقي شعور البدن كالحاجبين فمعلوم النهي عن النقص وهو للنساء مع حاجتهن للترئين ومع ذلك ورد اللعن في ذلك والرجال أشد، وعموماً شعر الوجه بالنسبة للرجل لا يجوز إزالته وهو داخل في اللحية لأن الشعر الذي على الخد هو داخل في اللحية، أما الأذنين فمن الرأس؛ فباقي شعور البدن عموماً يجوز إزالتها فلم يرد فيها تحريم والله أعلى وأعلم؛ إلا ما كان من نيات خبيثة في ذلك، كمن يزيل شعر البدن تصنعاً تشبهاً بالنساء فهذه النية نية محرمة، والشعرين الحاجبين للنساء هو داخل في الحاجبين سواء اتصلوا أو لم يتصلوا هو من الحاجب

- السروال إذا لبسته المرأة وكان سروالاً واسعاً لا يصف حجم عظامها ولا أعضائها جاز لبسه، لكن الواقع أن السراويل الموجودة سراويل ضيقة، وتقصد بالسروال الواسع من أوله إلى آخره بحيث لا يظهر أي تفصيل لعورة المرأة لا للأرداف ولا للفخذ ولا لأي شيء، فعلة التحريم في البناتيل الحديثة هي إظهار عورة المرأة وليس التشبه، فلما تكون سراويل مثل سراويل الرجل الصياد فهذا ليس بمحرم ولكن هذا ليس هو الموجود، فعلياً أن نين الحكم فقرره ونين أن الذي يحدث بالقطع واليقين لا يجوز لباسها ولا حتى في المنزل أمام المحارم ولا حتى أمام النساء، فبناتيل الاسترثش والجر الضيق والتي عموماً تجسم العورة المغلظة والتي تجسم الفخذ والذي هو عورة عند الجميع حتى مع محارمها حتى مع النساء، فمن السرة إلى الركبة عورة المرأة مع المرأة، فمع أمها ومع أختها هذا من العورة باتفاق العلماء، فتجسيم العورة أمام المحارم أمر لا يجوز، كما لا يجوز للرجل أن يكشف أو يجسم عورته فالبناطيل الضيقة التي تجسم العورة المغلظة أمر لا يجوز، فالمرأة التي تلبس بنطلون يجسم الأرداف ويجسم الفخذ وربما يجسم القبل وأسفل البطن وما تحت السرة فهذا محرم بلا نزاع، فلا يقول عالم بجوازه بحال من الأحوال فهن الكاسيات العاريات، فهذا هو الحكم الشرعي في هذا الباب؛ فنحن هنا نتكلم عن جزئية أن هذا تشبه أم لا، لأن كثير من الفتاوى المعاصرة يقولون أن هذا من باب التشبه مطلقاً، وهذا الأمر فيه نظر والله أعلم، فهو محرم من باب التبرج.

- حلق اللحية إنما يجوز للضرورة، فعل حسب هذه الضرورة فإنسان يضرب ضرباً شديداً أو يُجس ويسجن، يجوع ويعرى، فرجل لا يجد عملاً للدرجة أنه يجوع أو يعرى وتظهر عورته فهذا الإنسان معذور فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فعني عن أمي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا الإنسان مكره، وضوابط الإكراه والضرورة هي التي تحكم في ذلك

؛ أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يحتجون به في مسألة أن المسلم في دار الكفر غير مأمور بمخالفة وإنما يجوز له أن يشبههم في الهدي الظاهر: [إنما يكون هذا في حال الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام (أثناء الخروج) وليس أنه يبقى في دار الكفر أبداً أو مستمراً نائياً الإقامة وفي نفس الوقت يقول أنه في دار الكفر فيطبق كلام شيخ

الإسلام ابن تيمية في غير موضعه، ثم إن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس نص من الكتاب أو السنة وإنما هو مستنبط من أحوال معينة عندما يعجز الإنسان عن التخلص من أذى الكفار إلا بمشابهتهم جاز له ذلك، فتنطبق الكلام على هذا الواقع غير صحيح، والأدلة على ذلك هي أدلة العجز عن فعل الواجبات أو أدلة الإكراه على فعل المحرمات وتطبيقها أن دار الكفر غالباً ما يحصل بها ذلك، ولكن لو هناك دار كفر لا يحصل بها أي أذى للمسلم بإعفاء اللحية أو دار فسق لا يحصل له الأذى المعتبر شرعاً فلم يجوز له أن يحلقها.

- ووصف ديار المسلمين اليوم بأنها دار كفر تطبيق الكلام عليه فيه نظر، فوجود بعض مظاهر الكفر في ديار المسلمين لا يعني أنها قد صارت دار كفر بالكلية لأن شعار الإسلام مازال ظاهراً وأهلها مسلمون فهي فيها من معاني دار الكفر والفسق وفيها من معاني دار الإسلام، وهذا التقسيم تقسيم اصطلاحى وليس تقسيم شرعى ولذلك لا يلزم التزامه دائماً، ولا يلزم تسمية الدار أنها إسلام أو كفر وحتى لو هي دار كفر ولم يحصل للمسلم ضرر معتبر بإقامة شعيرة من شعائر الإسلام وإظهارها لم يكن جائزاً له أن يتركها بأن تمكن من أن يؤذّنوا ويصلوا جماعة في دار الكفر فعلوا ذلك وإذا تمكنوا من إقامة شعائر الدين بصفة عامة في أي مكان في الأرض فأرض الله واسعة، فالمطلوب عبادة الله (قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فيأبى فاعبدون) فعبادة الله تكون في أي مكان في الأرض والأدلة عامة لم تخصص أرض دون أرض بعبادة معينة، فالواجب أن يعبد الله ﷻ بطاعته وطاعة رسوله ﷺ في كل مكان في العالم، فكون إنسان يحتج بكلام بعض العلماء الغير مقصود به تعميمه وليس كقاعدة كلية في أن كل شيء يشبه بهم فهل يلبس الزنار مثلاً وهل يرفع الصليبان في ديار الكفر، إنما يفعل ذلك إذا كان مضطراً بمعنى أنه مكره، سوف يقتلونه إن لم يفعل، فهو يشبه بهم حتى يفر منهم، وليس أنه ليظل مقيماً على الدوام والله أعلى وأعلم.

- فتقول في أمر حلق اللحية أو التشبه عموماً بالكفار في الهدي الظاهر، إنما هو في حالة الضرورة حتى يتخلص من شرهم، وإلا فإن كان عاجزاً عن إقامة الدين في وسطهم وهو قادر على الهجرة، كان ذلك واجباً عليه، فإذا كان أحد واجبات الدين يلزم بتضييعه وهو قادر على إقامته في غير هذه الأرض وجب عليه أن يهاجر لإقامة واجب الدين، إلا أن يكون الشر في الأرض مستشراً فيختار ما بين الشرور فيختار أقلها ويتحملة ليدفع أكثرها، ويحصل أكثر الخير ولو فات بعض الخير، وهذا باب الفتن المتكاثرة التي أمر الموازنة فيها التي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة من مراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة دفع أعظم المفسدين لتحمل أذناهما وجلب أعظم المصلحتين ولو بتفويت أذناهما لأن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين والأنبياء يريدون الإصلاح ما استطاعوا قال شعيب: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) فالأمر بالصالح والإصلاح وفعل ما هو الأصلح حتى ولو كان فيه تفويت بعض ما هو صالح هي الأوامر الشرعية عليها أدلة الكتاب والسنة كقاعدة كلية.

- نريد أن ننوه هنا على مسألة الإكراه في حلق اللحية خصوصاً وعموماً فإن باب الإكراه معروف حلوه الشرعية وهو يكون بفوات حاصل للإنسان في نفسه وعرضه وماله وليس بخوف امتناع المستظر إلا ما كان من حاجة شديدة لهذا المستظر فيلحق بتفويت الحاصل (فحاصل الإنسان في نفسه بسلامة النفس والأعضاء والسلامة من الألم) فهذه الأمور إذا تعرضت للفوات بقتل أو ضرب أو تعذيب أو قطع عضو من الأعضاء أو حبس فذلك كله من الإكراه، إلا أنه قد يتفاوت بتفاوت المكروه عليه، لكن الأصل فيها أنها كلها إكراه؛ فلو أنه يحبس إن أطلق لحيته جاز له أن يحلقها، وقلنا أنها تتفاوت بتفاوت المكروه عليه لأن هناك اتفاق بين العلماء على أن الحبس ليس إكراهاً على

الذمة ، والمكره عليه فيما يتعلق بحقوق العباد لا يصح عليه إكراهه فلا يصح أن يقتل مسلماً أو يتهك حرمة إلا ما كان من أمر المال [إفساد المال] فالراجح أنه يحتمل إفساد مال أخيه بإتقاده نفسه هو لا لإتقاده ماله لأن مال الأخ يجوز الإقدام عليه في حال الضرورة وذلك لإتقاده نفسه بإفساد مال أخيه دون نفسه أخيه أو عرضه فذلك جائز ولذلك نقل القرطبي قال: [أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَكْرَهَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى قَتْلِهِ وَلَا اتِّهَاكُ حُرْمَتِهِ بِجَلْدٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَيَضْبُرُ عَلَى الْبَلَاءِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْدِيَ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ، وَيَسْأَلُ اللَّهُ الْعَاقِبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.] تفسير القرطبي (سورة النحل، آية ١٠٦)؛ وهذا هو المقصود في أن الإكراه يتفاوت بتفاوت المكره عليه؛ فبعض البلاد قد يكون الإنسان بالفعل عاجزاً عن أن يطلق لحيته ويغلب على الظن - وهو شرط من شروط الإكراه المعتبر شرعاً - وهو غلبة الظن بحصول العقاب وعدم القدرة على دفعه ولو بالفرار وأن يكون ما هدد به فورياً - وأما ما كان من أمد بعيد ليكتبوا له ملف أو تقرير من الممكن أن يقبض عليه في يوم من الأيام فمثل هذا ليس فورياً وبالتالى فلا يسيح للإنسان أن يخلق لحيته ولا أن يفعل المعصية عموماً ولا أن يترك الجماعة مثلاً أو ترك طلب العلم الواجب عليه لأجل أنه إذا فعل ذلك أخذ في المستقبل فهذا أمر مظنون وليس مقطوع به ولا حتى يغلب على الظن ولا يلزم أن يكون كل واحد كذلك، ولكن غلبة الظن بأن يكثر جداً مثل أنه لو كل من سار في الطريق ملتجئاً قبض عليه، وكما ذكرنا يكون الإنسان عاجز عن التخلص ولو بالفرار.

- نعود إلى باقي ما يكره به، فقد قلنا أن القيد والحبس والضرب وإكراه والتعذيب وقطع الأعضاء والقتل كل ذلك إكراه، وأخذ المال المجحف بالإنسان يُعد نوعاً من الإكراه أيضاً ولكن ما يكره به يتفاوت ولكن يعد إكراه ابتداءً كهدم الدار وأخذ المال الكثير الذي يحجف بالإنسان أما أخذ الحبة من المال فالذي عليه المحققون والعلماء أن ذلك لا يعد إكراهاً والبعض يقول ولو قل، والراجح أن القليل لا يُعد إكراهاً، وهذا الأمر مرده إلى العرف، وأما العرض فهو الجاه، وأما الاعتداء على العرض بالاصطلاح المعاصر والذي هو الاعتداء الجنسي فهذا ضمن الاعتداء على النفس، وأما الجاه فالمقصود به الإهانة أمام الناس فهذا هو الاعتداء على العرض، أما الاعتداء عليه جنسياً مثلاً أو على أهله أو ولده أو نحو ذلك، فذلك ضمن الاعتداء على النفس، بمعنى أنه يُنظر فيه فإن كان بأمر أغلظ منه فيجوز أن يستسلم لذلك وإلا لم يجز، بحيث لو قيل له تقتل أنت أو يتهك عرضه (أهله) فهذا هو الذي يسيح للإنسان ولو قاتل حتى قتل لكان شهيداً، فالمقصود بزوال الجاه هو الإهانة مثل أن يوقف به حافياً أو محلوفاً أو بلا غطاء رأس في العشائر ومثلها الآن أن يُخرجوه بملابس النوم مقيداً حافياً مقبوضاً عليه يسب في الطريق، فهذا الأمر ليس مؤلماً للبدن أو للرجل أو للبدن بقل ما هو مؤلم للنفس من جهة الوجاهة أمام الناس فهذا معلود إكراهاً عند العلماء، لكن كما ذكرنا أنه يتفاوت، فالإكراه المعتبر في قبول الهبة ليس كالإكراه المعتبر في النطق بكلمة الكفر، كأن قيل له أشرب كوب الليمون هذه أم نشتمك ونهينك مثلاً وبين أن يقال له نشتمك ونهينك أم تنطق بكلمة الكفر، أو نشد أذنك أم تنطق بكلمة الكفر، مع أن شد الأذن متعلق بالبدن فإنه لا يجوز، فلا تنطق بكلمة الكفر إلا عند التعذيب الشديد، لتفاوت هذا الأمر، فهذا الأمر محل اجتهد ليقدم الإنسان جانب الدين ما استطاع، فالغرض المقصود في ذلك أن هذا كله من باب فوات الحاصل في هذه الأشياء.

- أما خوف امتناع المستظر: وهو أنه إذا لم يفعل المعصية أو يترك الواجب لم يعطوه ما يريد، مثل مريض إذا لم يطع الطبيب في المعصية ما عاجله، فهو يتوقع الشفاء وليس الشفاء حاصلًا وسوف يفوت، بخلاف الذي يضرب ويعذب إلى أن يفسد عضو من أعضائه أو منفعة من منافعه، بخلاف مريض يتركه الطبيب لا يعالجه، فهذا الأمر

ليس بإكراه إلا لو وصل لشدة الحاجة إليه إلى فوات الحاصل، مثل إنسان عنده مغص شديد جداً - مغص كلوي - فيتألم ألم شديد ومعلوم بغلبة الظن أن هناك دواء يسكن هذا الألم، فهو إذا لم يطع في ذلك من فعل المعصية أو ترك هذا الواجب لما أخذ هذا الأمر، مع شدة الحاجة إليه ومثلها الأكل والشرب وهذا في الحقيقة خوف امتناع مستظر بمعنى أنه لو لم يطعه لم يعطه يأكل، فابتداءً لا يجوز، ولكن لو وصل إلى حد أنه يجوع جوعاً شديداً جداً ويخاف الهلاك فيقترب أو يلحق بفوات الحاصل، رغم أنه خوف امتناع مستظر، فهو شيء ليس موجوداً عنده، بخلاف عطشان وفي يده الماء ولو أخذوها منه سوف لا يجد الماء فهذا فوات حاصل، وأما لو هو عطشان والماء بيد الآخر وقال له إن لم تسمع الكلام وإلا لم نعطي لك الماء، وقد ورد في المرأة التي كانت في بادية وكانت في حالة عطش شديد فلم يسقها حتى تسلم نفسها فأسلمت نفسها، فأسقط نظن عمر عليه السلام عنها الحد، لأنها مكرهه فهي في صحراء وسوف تهلك إن لم تفعل فهي معنورة في مثل تلك الحالة، وهذا من إلحاق ما هو من خوف امتناع مستظر بفوات الحاصل.

- ومثال خوف امتناع مستظر بالنسبة لخلق اللحية التعيين في الوظائف، فالأصل أن الإنسان يبحث عن أي عمل لا يلزمه عمل معين يختاره لنفسه ولا يقبل غيره أو نحو ذلك، هذا الأمر الأصل فيه أنه من باب خوف امتناع مستظر لأنه في الحقيقة يقول له لو لم تخلق لم أعينك لكي تأخذ مال، فهو لم يأخذ ماله ولا سيسجنه ولكن يقول له لا أعينك ولما يتعين سياًخذ المال، فلا شك أن هذا ليس إكراه ابتداءً، ولكن لو وصل الحال أنه يجوع ويعرى، فهذا قد يلحق بفوات الحاصل.

- الصبر على عدم فعل المعصية عند الإكراه له أجر عظيم، فلا يَأْتِمُ بذلك، الضرورة التي تكلم العلماء عليها أنه يَأْتِمُ كإنسان سوف لا يفعل المعصية ولكنه تناول المحرم فهو لم يباشر فعل المعصية، ولذلك العلماء اتفقوا على أنه لو صبر فلم ينطق بكلمة الكفر حتى قتل فله أجر عظيم والدليل على ذلك فعل بلال عليه السلام، فصبر بلال ونطق عمار عليه السلام، فنطق عمار يدل على الرخصة وصبر بلال يدل على الفضيلة بأن يصبر ولا ينطق بكلمة الكفر، وكذلك قول عبد الله بن حذافة لما عرض عليه ملك الروم الخمر، قال: قد علمت أنه قد أحل لي، ولكن ما كنت لأشمتك بي، وذلك ليغيط الكفار وهي نية صالحة، فكونه لا يأخذ بذلك، فهو مأجور إن شاء الله.

- وفتوى باحتجاج خروج المسلمين في جيوش الأمريكان احتجاجاً بأن العباس خرج مع جيوش الكفار في غزوة بدر، فتوى في غاية الضلال؛ فإن فعل العباس هذا كان من الكفر الذي قال له النبي ﷺ: (أفد نفسك وابن أخيك)، أفحل مال امرئ مسلم من غير طيبة من نفسه، أيحل أسر مسلم بغير حق، فالنبي ﷺ عامله معاملة الكفار، فقد قال له النبي ﷺ: فأما ظاهرك فقد كان علينا، أفد نفسك وابن أخيك، فلم يقبل منه ﷺ ذلك، ونزل في ذلك قوله ﷻ: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) نزلت فيمن خرج ممن يجب الإسلام مع الكفار، فمن مات منهم مات كافراً ومن أسر منهم عومل معاملة الكفار أيضاً ولم يقبل إسلامه في ذلك، فهذا حجة عليه وليس حجة له، ففعل العباس عليه السلام من المخالفة للشرع وليس موافقاً للشرع والنبي ﷺ ما أقره بل عاقبه وأخذ ماله وقال عمر عليه السلام أرى أن تدفع عقيلاً إلى علي فيقتله، فقد كان عمر عليه السلام يرى أن هؤلاء الأسرى يقتلوا كلهم بما فيهم العباس وعقيل، وهؤلاء من بني هاشم خرجوا مراعاة لقومهم، وهذا قد يكون لولا ما سبق من فضل الله ورحمته بهم لمن أسلم منهم، فتوى جواز القتال في صفوف الكفار فتوى كفر والعياذ بالله.

وَأَمَّا (الِاسْتِنْشَاقُ) فَتَقَدَّمَ بَيَانُ صِفَتِهِ وَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي وُجُوبِهِ وَاسْتِحْبَابِهِ.
وَأَمَّا (غَسْلُ الْبَرَا حِمٍ) فَسُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَيْسَتْ مُخْتَصَّةً بِالْوُضُوءِ (الْبَرَا حِمٍ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَبِالْجِيمِ
جَمْعُ بُرْجَةٍ بِضَمِّ الْبَاءِ وَالْجِيمِ وَهِيَ عَقْدُ الْأَصَابِعِ وَمَفَاصِلُهَا كُلُّهَا.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَيَلْحَقُ بِالْبَرَا حِمٍ مَا يَجْتَمِعُ مِنَ الْوَسَخِ فِي مَعَاطِفِ الْأُذُنِ وَهُوَ الصِّمَاحُ فَيُزِيلُهُ
بِالْمُسْحِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَضْرَتْ كَثْرَتُهُ بِالسَّمْعِ، وَكَذَلِكَ مَا يَجْتَمِعُ فِي دَاخِلِ الْأَنْفِ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ
الْوَسَخِ الْمُجْتَمِعِ عَلَى أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنَ الْبَدَنِ بِالْعَرَقِ وَالْغُبَارِ وَنَحْوَهُمَا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا (انْتِقَاصُ الْمَاءِ) فَهُوَ بِالْقَافِ وَالصَّادِ الْمُثَمَّلَةِ.
وَقَدْ فَسَّرَهُ وَكَيْعٌ فِي الْكِتَابِ بِأَنَّهُ الْاسْتِنْجَاءُ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ: مِنْهَا انْتِقَاصُ الْبَوْلِ بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي غَسْلِ مَذَاكِيرِهِ.
وَقِيلَ: هُوَ الْإِنْتِضَاحُ، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ (الِإِنْتِضَاحُ) بِدَلِّ انْتِقَاصِ الْمَاءِ.
قَالَ الْجُمْهُورُ: الْإِنْتِضَاحُ نَضْحُ الْفَرْجِ بِمَاءٍ قَلِيلٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِيَنْفِي عَنْهُ الْوَسْوَاسُ.
وَقِيلَ: هُوَ الْاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ، وَذَكَرَ ابْنُ الْأَثِيرِ أَنَّهُ رُويَ (انْتِقَاصُ الْمَاءِ) بِالْفَاءِ وَالصَّادِ
الْمُثَمَّلَةِ، وَقَالَ فِي فَضْلِ الْفَاءِ قِيلَ: الصَّوَابُ أَنَّهُ بِالْفَاءِ قَالَ: وَالْمُرَادُ نَضْحُهُ عَلَى الذِّكْرِ مِنْ

- فهذا لا يعد إكراهاً بالفصل من الوظيفة وعدم إعطائه راتبه من باب خوف امتناع مستظر، لأنه يقول له أنا سوف لا
أجلد معك العقد الشهر القادم، فهذا لا يعد إكراهاً على حلق اللحية فضلاً أن يكون إكراهاً على الكفر من قتال أهل
الإسلام وسفك دمائهم.

(١) ومثله ما بين الأظفار والجلد وخصوصاً في القدمين فيجتمع بعض الأثرية وكذلك تحت الأظفار، بعض العلماء
يقول أن هذه الأوساخ إذا اجتمعت وصار لها جرم يمنع من صحة الوضوء والراجح والله أعلم أن السير من
ذلك كما يكون بين الأظفار من الطين المجمع أو الوسخ المجمع أن هذا مما يعفى عنه والله أعلم، لأن النبي ﷺ
قال: (مَا لِي لَا أَهْمُ وَرُفْعُ أَحَدِكُمْ يَنْ أُنْمَلَتْهُ وَظَفَرُهُ؟!) قَالَ الْأَلْبَانِي: منكر. أخرجه البزار في "مسنده"
(١٣٩/٢٦٦)، والعقيلي في "ضعفائه" (٢/٢١٢)، والطبراني في "معجمه" (١٠/٢٢٨/١٠٤٠١) من طريق
الضَّحَّاكِ بْنِ زَيْدٍ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالُوا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تَهْمُ، قَالَ: ... فذكره. وقال البزار: "لا نعلم أحداً أسنده إلا الضحَّاك، وروي عن قيس مرفوعاً
ومرسلاً". وذكره العقيلي في ترجمة الضحَّاك هذا، وقال: "يخالف في حديثه". وقال فيه ابن حبان في "الضعفاء"
(١/٣٧٩): "كان ممن يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به، لما أكثر منها". والرفع وهو ما تحت
الإبط، فأنكر عليهم ﷺ أن يأتوا على تلك الهيئة فأنكر عليهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.

قَوْلُهُمْ لِنَضْحِ الدَّمِ الْقَلِيلَ نَفْصَهُ، وَجَمَعَهَا (نُقِصَ) وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ شَاذٌّ، وَالصَّوَابُ مَا سَبَقَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَنَبِيتِ الْعَاشِرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُضْمَضَةُ)، فَهَذَا شَكٌّ مِنْهُ فِيهَا. قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَلَعَلَّهَا الْخِتَانُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْخُمْسِ، وَهُوَ أَوْلَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَهَذَا مُخْتَصَرٌ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِطْرَةِ، وَقَدْ أَشْبَعْتَ الْقَوْلَ فِيهَا بِدَلَالِهَا وَفُرُوعِهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): قَالَ: وَقَّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأُظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا تَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً قَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ وَأَنْ مَعْنَاهُ: أَنْ لَا تَتْرُكَ تَرْكًا يَتَجَاوَزُ الْأَرْبَعِينَ. وَقَوْلُهُ: (وَقَّتَ لَنَا)

هُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ: أَمَرْنَا بِكَذَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذَا فِي الْفُصُولِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ، وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ صَحِيحٍ مُسْلِمٍ (وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: (قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: فِي حَدِيثِ جَعْفَرٍ هَذَا نَظَرٌ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو عَمْرٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ -: لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ لِسُوءِ حِفْظِهِ وَكَثْرَةِ غَلَطِهِ).

قُلْتُ: (وَقَدْ وَثَّقَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَكْفِي فِي تَوْثِيقِهِ إِحْتِجَاجُ مُسْلِمٍ بِهِ، وَقَدْ تَابَعَهُ غَيْرُهُ) ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (أَخْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى)، وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (وَأَوْفُوا اللَّحَى) هُوَ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ فِي أَخْفُوا وَأَعْفُوا وَأَوْفُوا.

وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: يُقَالُ أَيْضًا: حَفَا الرَّجُلُ شَارِبَهُ يَخْفُوهُ حَفْوًا إِذَا اسْتَأْصَلَ أَخَذَ شَعْرَهُ، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ هَمْزَةُ أَخْفُوا هَمْزَةً وَصَلًا. وَقَالَ غَيْرُهُ: عَفَوْتُ الشَّعْرَ وَعَفَيْتُهُ لُغَتَانِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مَعْنَى إِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحَى.

(١) فكونه سيء الحفظ فهذه درجة من الدرجات اختلف فيها العلماء فليس بالسيء للدرجة رد الرواية فضلاً عن وجود المتابعات الكثيرة.

وَأَمَّا (أَوْفُوا) فَهُوَ بِمَعْنَى أَعْفُوا، أَيْ أَتْرُكُوهَا وَافِيَةً كَامِلَةً لَا تَقْصُوهَا. قَالَ ابْنُ السَّكِّيتِ وَغَيْرُهُ: يُقَالُ فِي جَمْعِ اللَّحْيَةِ لَحَى وَلَحَى بِكَسْرِ اللَّامِ وَيَضْمُّهَا لُغْتَانِ، الْكَسْرُ أَفْصَحُ. قَوْلُهُ ﷺ: (وَأَرْخُوا)

فَهُوَ أَيْضًا بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ وَبِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَمَعْنَاهُ أَتْرُكُوهَا وَلَا تَتَعَرَّضُوا لَهَا بِتَغْيِيرٍ. وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا ذَكَرْنَا، وَأَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ ابْنِ مَاهَانَ (أَرْجُوا) بِالْجِيمِ قِيلَ: هُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ وَأَصْلُهُ (أَرْجُوا) بِالْهَمْزَةِ، فَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ تَخْفِيفًا، وَمَعْنَاهُ: أَخْرُوهَا وَاتْرُكُوهَا، وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (وَفَرُّوا اللَّحَى) فَحَصَلَ خَمْسَ رِوَايَاتٍ: [أَعْفُوا وَأَوْفُوا وَأَرْخُوا وَأَرْجُوا وَوَفَرُوا]، وَمَعْنَاهَا كُلُّهَا: تَرُكُهَا عَلَى حَالِهَا. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْفَازَةُ، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (يُكْرَهُ ^(١) حَلْقُهَا وَقَصُّهَا وَتَحْرِيقُهَا، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا فَحَسَنٌ، وَتُكْرَهُ الشُّهْرَةُ فِي تَعْظِيمِهَا كَمَا تُكْرَهُ فِي قَصِّهَا وَجَزِّهَا). قَالَ: (وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ هَلْ لِذَلِكَ حَدٌّ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُحَدِّدْ شَيْئًا فِي ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا لِحَدِّ الشُّهْرَةِ ^(٢) وَيَأْخُذُ مِنْهَا، وَكَرِهَ مَالِكٌ طُولَهَا جِدًّا، وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّدَ بِمَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ فَيُزَالُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الْأَخْذَ مِنْهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ ^(٣)).

(١) المقصود الكراهة الشرعية كما ذكرنا.

(٢) فتطول حتى يقال فلان التي لحيتها طويلة.

(٣) فعل ابن عمر رضي الله عنهما في أخذ ما زاد عن القبضة وهو راوي حديث وفروا وأرخوا يدل على أن معنى وفروا وأرخوا ليس عدم الأخذ منها بالكلية بل تركها وفيه كبره ولا يلزم من ذلك عدم الأخذ منها أصلاً كما يقول النووي رحمه الله.

- وفعل ابن عمر وغيره من السلف في الأخذ منها في الحج والعمرة يدل على مشروعية الأخذ من الطول والعرض كما ذكر القاضي عياض ولكن يكون في ما زاد عن القبضة لأن هذا ما فعله ابن عمر فيكون حد القلة والكثرة ما زاد عن القبضة ويشعر ذلك خصوصاً في الحج والعمرة من باب قضاء النقص كما فسره غير واحد من الصحابة والتابعين (ثُمَّ لَيَقْضُوا تَقْتَضِيَهُمْ وَلْيُؤْفُوا نُتُورُهُمْ) الشيخ الألباني يوجب ذلك، ولكن هذا الوجوب فيه نظر، فلا نعلم أحداً يقول بوجوبه والله أعلم إلا قول الشيخ الألباني، ولكن في غير ذلك فليس بمحرم.

قَالَ: وَأَمَّا (الشَّارِبُ):

(فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى اسْتِئْصَالِهِ وَحَلَقَهُ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ ﷺ: (أَحْفُوا وَانْهَكُوا)، وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ.

وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إِلَى مَنَعِ الْحَلْقِ وَالِاسْتِئْصَالِ^(١)، وَقَالَ مَالِكٌ وَكَانَ يَرَى حَلْقَهُ مُثَلَّةً وَيَأْمُرُ بِأَدَبِ فَاعِلِهِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَعْلَاهُ، وَيَذْهَبَ هُوَ لَاءٌ إِلَى أَنَّ الْإِخْفَاءَ وَالْجُزْ وَالْقَصَّ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ الْأَخْذُ مِنْهُ حَتَّى يَبْدُو طَرَفُ الشَّفَةِ.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ^(٢). هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي. وَالْمُخْتَارُ تَرْكُ اللَّحْيَةِ عَلَى حَالِهَا وَالْأَلَّا يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرِ شَيْءٍ أَصْلًا، وَالْمُخْتَارُ فِي الشَّارِبِ تَرْكُ الْإِسْتِئْصَالِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى مَا يَبْدُو بِهِ طَرَفُ الشَّفَةِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١٧)

باب الاستِطَابَةِ

— فنحن نقول فعل ابن عمر تفسير لمعنى وفروا وأرخوا، فالخلاف هنا في كلمة وفروا هل هي تقتضي عدم الأخذ بالكلية كما هو معناها اللغوي، فنقول مع ما كان عليه ابن عمر من شدة اتباعه للسنة في هذا الفعل وغيره، فعليه هذا يدل على أن وفروا عندهم لا تدل على أن معناها الترك بالكلية ولكن التوفير أن تكون وافرته كبيرة كاملة وافية كل ذلك يحصل بوصولها إلى هذا الحد وهو كما ذكرنا قدر القبضة، فإذا زاد على ذلك جاز أن يأخذ وخصوصاً في الحج والعمرة.

(١) في الحقيقة أن الحلق لم يرد في أي رواية من الروايات (القص والإخفاء والجز) وهو كلها المبالغة في القص، فأى ما كان فإنه مهما بالغ في القص لا يصل إلى الحلق، فالصحيح أن حلق الشارب لا يشرع، وأما المبالغة في القص فهو أحد الوجوه الواردة فهو مخير بين المبالغة في القص (الجز) وبين قص ما زاد عن الشفة (حتى يبدو طرف الشفة) كل ذلك مشروع، فحلقه أو تركه حتى يتزل على الشفة فهو ممنوع.

(٢) وهذا هو الصحيح، وهو التخيير ما بين الجزوين أن يأخذ من أسفله حتى يبدو طرف الشفة، ولكن ليس الحلق والاستئصال.

— وأما في اللحية فيتركها وإن أخذ ما زاد عن القبضة طويلاً وعرض فلا يمنع، ويشرع ذلك في الحج والعمرة والله أعلم.

(٣) انظر التعليق السابق.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلِمَكُمْ نَبِيِّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ. قَالَ فَقَالَ: أَجَلٌ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لَغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَجِي بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَجِي بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَجِي بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لَنَا الْمُشْرُكُونَ إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يَعْلَمُكُمْ حَتَّى يَعْلَمَكُمْ الْخِرَاءَةُ. فَقَالَ: أَجَلٌ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَجِي أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَتَهَى عَنِ الرُّوثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ: «لَا يَسْتَجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ».

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِعُورٍ.

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدٍ اللَّيْثِيَّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِقُوا أَوْ غَرِبُوا». قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَا حِضْ قَدْ بُنِيَتْ قَبْلَ الْقِبْلَةِ فَتَنَحَرَفُ عَنْهَا وَتَسْتَغْفِرُ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ (١).

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا».

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بَلَالٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانٍ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهَرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي انصرفتُ إِلَيْهِ مِنْ شَقِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ نَاسٌ إِذَا قَعَدَتْ

(١) هي من قول سفیان، فإن [يحيى بن يحيى - واللفظ له - قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري] قال - سفیان -: نعم.

لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ فَلَا تَقْعُدُ مُسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبَنَيْنِ مُسْتَقْبِلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ .
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلِ الشَّامِ مُسْتَدْبِرِ الْقِبْلَةِ .

وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى النَّهْيِ:

عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّحَرَاءِ ^(١) بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَعَنْ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ .

وَعَنْ مَسِّ الذِّكْرِ بِالْيَمِينِ .

وَعَنْ التَّخَلِّيِّ فِي الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ .

وَعَنْ الْإِقْتِصَارِ عَلَى أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ .

وَعَنْ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالرَّجِيعِ وَالْعَظْمِ .

وَعَلَى جَوَازِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ .

فِي الْبَابِ حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ؓ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: (قَدْ عَلَّمَكُمُ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى

الْحِرَاءَةَ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلٌ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نُسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ

أَوْ أَنْ نُسْتَنْجِيَ بِأَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نُسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ)

وَفِيهِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: (إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ

وَلَكِنْ شَرَّفُوا أَوْ غَرَّبُوا)

وَفِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: (إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا)

وَفِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ (قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبَنَيْنِ مُسْتَقْبِلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ (مُسْتَقْبِلِ الشَّامِ مُسْتَدْبِرِ الْقِبْلَةِ) وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ .

(١) الصحراء: هي استنباط من الإمام النووي أو ذكر المذهب الراجح عنده وعند الجماهير وإلا فليست في الأحاديث.

قوله: (الخِرَاءَةُ) فَبِكَسْرِ الخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَبِالْمَدِّ، وَهِيَ إِسْمٌ لَهُيئَةُ الْحَدَثِ، وَأَمَّا نَفْسُ الْحَدَثِ فَبِحَذْفِ التَّاءِ وَبِالْمَدِّ مَعَ فَتْحِ الخَاءِ وَكَسْرِهَا.
قوله: (أَجَلَ) مَعْنَاهُ: نَعَمْ وَهِيَ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ.
وَمُرَادُ سَلَمَانَ ﷺ أَنَّهُ عَلَّمَنَا كُلَّ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي دِينِنَا حَتَّى الْخِرَاءَةُ الَّتِي ذَكَرْتُ أَيُّهَا الْقَائِلُ، فَإِنَّهُ عَلَّمَنَا آدَابَهَا فَنَهَانَا فِيهَا عَنْ كَذَا وَكَذَا (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الظاهر أن قول المشرك إنما كان يريد الاستهزاء بالمسلمين ویرسول الله ﷺ وسلمان أجابه بما يغيظه وبما يدل على شمول السنة والدين لكل ما يحتاجه الإنسان؛ فهو من أبلغ الأحاديث في الاستدلال على عموم الشريعة لكل حاجات البشر وأنها ليست مختصة بجانب دون آخر من حياة الناس قال تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) فالعبد المؤمن لا بد أن يعلم أن حياته كلها لا بد أن تكون في ضوء الشريعة محكومة بشرع الله سبحانه وتعالى كتاب الله وستة رسوله ﷺ.

- والحديث فيه رد على العلمانيين والزنادقة الذين يقولون أن الدين محصور في العلاقة بين العبد وربّه فقط، إذا كانت آداب التخلي مذكورة في السنة والحديث عام قال: (علمكم كل شيء حتى الخِرَاءَةُ) فهل من المتصور أن يعلمهم النبي ﷺ أمور الخِرَاءَةُ ولا يعلمهم كيف يتصرفون في أمور السلم والحرب وأمور السياسة والاقتصاد والاجتماع والجهاد والأمور العملية الأخرى التي حاجة الناس إليها مضاعفة وأمور الخِرَاءَةُ هي من الأمور الناس بفطرتهم يستطيعون تدبير الأمر فيها ومع ذلك فالنبي ﷺ علمهم آدابها وعلمهم ما يحرم وما يجوز وما يكره، فإذا كان التحليل والتحریم قد دخل في هذا فكيف يتصور أن أعظم أمور الإنسان غير مذكورة في الشريعة وأن السياسة مثلاً ليست من الدين، وأن لا دخل للدين في السياسة كما يقول الزنادقة والمناققون وكما يربطون فصل الدين عن الحياة، وكذلك من يتصور أن الدين تقرة والحياة تقرة أخرى، فالدنيا (أنتم أعلم بشؤون دنياكم) يزعمون ذلك، فنقول نعم الناس أعلم بشؤون دنياهم ما لم يأتي في هذه الشؤون عن النبي ﷺ أمر فإذا جاء أمر فليس هذا من شؤون الدنيا بل من شؤون الدين لأن الدين جاء ليسوس الدنيا بالشرائع المختلفة، فإذا أمرنا النبي ﷺ بأمر فقد علمنا أنه أعلم ﷺ، وما كان ﷺ بعد أن بين لنا أننا أعلم بشؤون دنيانا أن يأمرنا ويلزمنا بأوامر وينهانا عن نواهي نحن أعلم بها ولا تدخل في حيز التشريع، فإذا ثبت أمر أو نهى أو توجيه معين عن النبي ﷺ في أي أمر من الأمور وهو من أمور الدين لأن النبي ﷺ بعد قوله أنتم أعلم بشؤون دنياكم وما قبل ذلك أيضاً مما لم يغيره ﷺ ويأذن في مخالفته كل ذلك عنده من أمور الدين، فإذا علمنا النبي ﷺ أمراً فما كان ﷺ ليعلمنا شيء بعد قوله ذلك إلا لأجل أنه يلزمنا، وما كان يتركنا نلتزم بأمر أمرنا بها قبل هذه الواقعة - واقعة تأييد النخل - فتركنا نلتزم بها وهو لا يلزمنا ولا يمكن أن يكون ذلك؛ فالنبي ﷺ أذن لهم في التأييد وقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فدل ذلك على أنه أذن لهم في مخالفة ما وجههم فيه في النهي عن التأييد وأعلم أن هذا لم يكن من أمور الدين وإنما كان من النصيح في أمر دنياهم وهم أعلم بها، فترك ﷺ بعد ذلك بيان أي شيء من أمور الدنيا إلا ما كان منه من الدين.

- هذا الحديث ينبغي أن يُستدل به على عموم الشريعة ولزوم كل ما أمر به ﷺ وطريقة الصحابة ﷺ في فهم أوامر النبي ﷺ، فلا يقولون هذا أمر من أمور الآداب وهذا أمر من أمور الأخلاق وهذا أمر من الأمور الدنيوية فلا يكون

قوله: (مَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ) كَذَا ضَبَطْنَاهُ فِي مُسْلِمٍ (لِغَائِطٍ) بِاللَّامِ، وَرُويَ فِي غَيْرِهِ (بِغَائِطٍ)، وَرُويَ (لِلْغَائِطِ) بِاللَّامِ وَالْبَاءِ وَهُمَا بِمَعْنَى . وَأَصْلُ الْغَائِطِ الْمُطْمَئِنِّ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ صَارَ عِبَارَةً عَنِ الْخَارِجِ الْمَعْرُوفِ مِنْ دُبُرِ الْآدَمِيِّ (١) . وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الْإِسْتِقْبَالِ لِلْقِبْلَةِ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ عَلَى مَذَاهِبٍ : أَحَدُهَا : مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي الصَّخْرَاءِ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ (٢) ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالشَّعْبِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ وَأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ . وَالمُذْهَبُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَا فِي الْبُنْيَانِ وَلَا فِي الصَّخْرَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ (٣) .

واجباً، بل هم التزموا بذلك كما أمرهم ﷺ فهذه طريقتهم فلا يفرقون بين ما كان من أمور العبادات وبين أمور العادات وبين أمور المعاملات فأمر النبي ﷺ يلتزمونه ونهيه فيجتنبونه على أي حال كان وفي أي نوع من التوجيهات كان ذلك.

(١) أي صار الحدث نفسه الذي هو الخراء الذي يخرج من آدمي يعرف بالغائط لأنه يُطلب له الغائط لخروجه، فهنا الاستعمال العرفي غلب على الاستعمال اللغوي.

(٢) دليل التفرقة حديث ابن عمر قال: بَلَى إِنَّمَا "نَهَى عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ" ، (د) ١١ [قال الألباني]: حسن، وإنكاره ﷺ عن نهي عنه نهياً مطلقاً، كما في الرواية التي ذكرنا في مسلم قال: (يَقُولُ نَاسٌ إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ فَلَا تَقْعُدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا يَتِيَّ الْمُقْلِسِ) فقول ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جمع بين الأدلة بعد علمه بالنهي [إِنَّمَا "نَهَى عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ"]، وقول الصحابي نهينا وأمرنا بكذا، ظاهره الرفع وقول ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ) ظاهره قصر النهي من النبي ﷺ عن ذلك في الفضاء وهو صالح لتخصيص عموم الأدلة.

(٣) وذلك لأجل عموم النهي ويحملون الأحاديث الواردة في الجواز على الاستتبار فقط والاستقبال ورد النهي عنه وحديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ورد في الاستتبار ولم يرد في الاستقبال فهذا وجه، والوجه الثاني: أن هذا فعل النبي ﷺ والقول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وهذا ترجيح الشوكاني الذي قعد فيها القاعدة التي يستعملها كثيراً بأن: [فعل النبي ﷺ المخالف للقول العام لنا يدل على الخصوصية ولا يجعل ذلك الفعل صارفاً للأمر أو النهي من الوجوب أو التحريم إلى الاستحباب أو الكراهة] وأبى ذلك أكثر العلماء لأن الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يحتجون بأفعاله ﷺ حتى ولو كان يفعلها بينه وبين نفسه مثل هذا الفعل من قضاء الحاجة فلم يكن بمكان يطلع عليه فيه، وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رقي قلداً على بيت حفصة وهو لا يقصد تتبع النبي ﷺ فرأى النبي ﷺ على تلك الحال، ومع ذلك فقد احتج ابن

وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: جَوَازُ ذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ وَالصَّخْرَاءِ جَمِيعًا، وَهُوَ مَذْهَبُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَرَبِيعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ رحمهما الله، وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ ^(١).

وَالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ: لَا يَجُوزُ الْإِسْتِقْبَالُ لَا فِي الصَّخْرَاءِ، وَلَا فِي الْبُنْيَانِ، وَيَجُوزُ الْإِسْتِدْبَارُ فِيهِمَا، وَهِيَ إِحْدَى الرَّوَائِثِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى -.

وَاحتَجَّ الْمَانِعُونَ مُطْلَقًا بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي النَّهْيِ مُطْلَقًا كَحَدِيثِ سَلْمَانَ الْمَذْكُورِ، وَحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ^(٢) وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرَهُمَا قَالُوا: وَلَا أَنَّهُ إِنَّمَا مُنِعَ لِحُرْمَةِ الْقِبْلَةِ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْبُنْيَانِ وَالصَّخْرَاءِ، وَلَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْحَائِلُ كَافِيًا لَجَازَ فِي الصَّخْرَاءِ؛ لِأَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ جِبَالًا وَأَوْدِيَةً وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَائِلِ ^(٣).

وَاحتَجَّ مَنْ أَبَاحَ مُطْلَقًا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا به، فهذه طريقة الصحابة وهو أنهم كانوا يحتجون بأفعال النبي ﷺ ولا يرون ذلك من خصائصه إلا ما نص عليه أنه من خصائصه، فإن طريقة بعض الأصوليين هذه غير سديدة فإن الأصل عدم الخصوصية وإنما هو الاقتداء بالنبي ﷺ بل الاقتداء بالفعل دائماً يكون أشد في النفوس من الالتزام بالقول كما في قصة الحديبية فإنهم إنما امتثلوا أمره إلا عندما فعله ﷺ.

^(١) من أجل الأحاديث التي ذكر فيها التاريخ فعن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَانَا عَنْ أَنْ نَسْتَلْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ"، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يُؤَلُّ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ "مسند أحمد؛ فرأوا أن هذه الأحاديث المجيزة ناسخة للأحاديث الناهية.

- القول بالنسخ يحتاج لثبوت تاريخ الحديثين وعدم إمكانية الجمع، فلو ثبت من حديث جابر ﷺ تاريخ تقدم النهي عن الفعل لكان يحتاج ذلك إلى بقية الأحاديث الناهية، فربما كان بعضها بعد هذا النهي، ثم عدم إمكان الجمع لأن النسخ فهو يؤدي إلى إبطال العمل بأحد الدليلين ولما كان الجمع عند جميع العلماء مقلداً على الترجيح كان القول بتخصيص النهي في الصحراء دون البنيان أولى.

^(٢) فحديث أبي أيوب صريح في أنه عمل بعموم الحديث لأنه قال: [قَالَ أَبُو أَيُّوبَ قَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَا حِصَصَ قَدْ بُيِّتَ قَبْلَ الْقِبْلَةِ فَتَحَرَّفَ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قَالَ نَعَمْ]. [إذا هذا في البنيان وعمل به أبي أيوب ﷺ على عمومه.

^(٣) واحتجوا أيضاً بالقياس على النخامة والنهي عن البصق قبل القبلة، وهي احتجاجات فيها قوة على أي الأحوال، فرغم أن أحاديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كما ذكرنا صالح للتخصيص إلا أن الأحوط للدين أن يتجنب الإنسان استقبال القبلة واستدبارها في البنيان والصحراء تعظيماً للقبلة؛ ولكن من جهة الأدلة فتقول ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كما ذكرنا صالح للتخصيص لكن الأدلة الأخرى قوية وليس هناك ضعف ظاهراً خصوصاً مسألة وجود الحائل في الصحراء.

بَلَّغَهُ أَنَّ أَنَسًا يَكْرَهُونَ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِفُرُوجِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَوْ قَدْ فَعَلُوهَا حَوْلُوا بِمَقْعَدِي " أَيَّ إِلَى الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ مَاجَةَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ^(١).

وَاحْتَجَّ مَنْ أَبَاحَ الْاسْتِدْبَارَ دُونَ الْاسْتِقْبَالَ بِحَدِيثِ سَلْمَانَ.

وَاحْتَجَّ مَنْ حَرَّمَ الْاسْتِقْبَالَ وَالْاسْتِدْبَارَ فِي الصَّحْرَاءِ وَأَبَاحَهُمَا فِي الْبُنْيَانِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمَذْكُورَ فِي الْكِتَابِ، وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهُ. وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ يَبُولُ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ^(٢)، وَبِحَدِيثِ مَرْوَانَ الْأَصْغَرَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

فَهَذِهِ أَحَادِيثٌ صَحِيحَةٌ مُصَرِّحَةٌ بِالْجَوَازِ فِي الْبُنْيَانِ، وَحَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ وَسَلْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ وَرَدَّتْ بِالنَّهْيِ فَيُحْمَلُ عَلَى الصَّحْرَاءِ لِيُجْمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ^(٣).

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ إِذَا أُمِّكِنَ الْجُمُوعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ لَا يُصَارُ إِلَى تَرْكِ بَعْضِهَا، بَلْ يَجِبُ الْجُمُوعُ بَيْنَهَا وَالْعَمَلُ بِجَمِيعِهَا، وَقَدْ أُمِّكِنَ الْجُمُوعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ،

(١) فهذا الكلام فيه نظر، بل إسناده ضعيف [علق شعيب الأرناؤوط عليه في مسند أحمد فقال: إسناده ضعيف لنكارة مثته]، ولأنه كيف يستكر النبي ﷺ أن يكونوا قد كرهوا ما نهاهم عنه؛ فأقل الأحوال الكراهية في النهي فتقوله: [أَوْ قَدْ فَعَلُوهَا] يدل على أن هذا أمر مستعظم، ومع ذلك فإن الحديث إسناده ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني.

(٢) وقد ذكرنا فيه أن فيه ذكر التاريخ ولكن ليس فيه ذكر التواريخ لبقية الأحاديث مع إمكانية الجمع، ويمكن الجمع بأن هذا النهي للتزويه والفعل للإباحة فهذا طريق أيضاً مذكور لكن جمهور العلماء يرون أن هذا النهي للتحريم ولكن في الصحراء واحتجوا بحديث مروان الأصغر قال: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى إِنَّمَا "نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ"، (د) ١١ [قال الألباني]: حسن، فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز ذلك في البنيان، والذين يحتجون بالمنع يقولون هذا رأي ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وقد خالفه أبو أيوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فإنه في البنيان وقال (نحرف عنها) ونستغفر الله أي من تركها على تلك الحال موجهة إلى القبلة لوجود المشقة في التغير وليس لمن بناها لأن الذي بناها في الظاهر ليسوا أهل إسلام.

(٣) فخلاصة الكلام تخصيص عموم أحاديث أبي أيوب وسلمان وأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

وَفَرَّقُوا بَيْنَ الصَّحْرَاءِ وَالْبُنْيَانِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْمَشَقَّةُ فِي الْبُنْيَانِ فِي تَكْلِيفِهِ تَرَكَ الْقِبْلَةَ بِخِلَافِ الصَّحْرَاءِ.

وَأَمَّا مَنْ أَبَاحَ الْإِسْتِدْبَارَ فَيَحْتَجُّ عَلَى رَدِّ مَذْهَبِهِ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَصْرُوحَةِ بِالنَّهْيِ عَنِ الْإِسْتِقْبَالِ وَالْإِسْتِدْبَارِ جَمِيعًا كَحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(فَرْع)

- فِي مَسَائِلٍ تَتَعَلَّقُ بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رحمته الله:
إِحْدَاهَا: الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ إِنَّمَا يُجُوزُ الْإِسْتِقْبَالُ وَالْإِسْتِدْبَارُ فِي الْبُنْيَانِ:
إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْ سَائِرِ مِنْ جُذُرَانِ وَنَحْوَهَا، مِنْ حَيْثُ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَمَا دُونَهَا.
وَبَشَرَطِ آخَرَ وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ الْحَائِلُ مُرْتَفِعًا بِحَيْثُ يَسْتُرُ أَسَافِلَ الْإِنْسَانِ، وَقَدَّرُوهُ بِآخِرَةِ الرَّحْلِ وَهِيَ نَحْوُ ثُلُثِي ذِرَاعٍ ^(٢)، فَإِنْ زَادَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، أَوْ قَصَرَ الْحَائِلُ عَنْ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَهُوَ حَرَامٌ كَالصَّحْرَاءِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي بَيْتِ بَنِي لَدَلِكَ فَلَا حَجْرَ فِيهِ كَيْفَ كَانَ ^(٣).
قَالُوا: وَلَوْ كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ وَتَسْتَرَّ بِشَيْءٍ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ زَالَ التَّحْرِيمُ، فَلَا غَيْبَارَ بِوُجُودِ السَّائِرِ الْمَذْكُورِ وَعَدَمِهِ فَيَحِلُّ فِي الصَّحْرَاءِ وَالْبُنْيَانِ بِوُجُودِهِ، وَيَحْرُمُ فِيهِمَا لِعَدَمِهِ.
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ إِعْتَبَرَ الصَّحْرَاءَ وَالْبُنْيَانِ مُطْلَقًا وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْحَائِلَ، فَأَبَاحَ فِي الْبُنْيَانِ بِكُلِّ حَالٍ، وَحَرَّمَ فِي الصَّحْرَاءِ بِكُلِّ حَالٍ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ^(١).

^(١) فَحَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِوَلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا » وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَا عَلَى سَمَتِهَا مَا تَكُونُ الْقِبْلَةُ فِي غَيْرِ جِهَةِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ، فَلَوْ كَانَ إِنْسَانٌ فِي شَرْقِ مَكَّةَ أَوْ غَرْبِهَا بِحَيْثُ أَنَّهُ إِذَا شَرَّقَ أَوْ غَرَّبَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَالْنَّهْيُ ثَابِتٌ.
^(٢) يَقْصِلُونَ أَنَّ السَّوَاتِرَ الْبَعِيدَةَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ لَيْسَتْ مَعْتَبَرَةً، لِأَنَّهُمْ فَرَّقُوا لَوْجُودَ سَوَاتِرِ مِنَ الْجِبَالِ، وَلَكِنْ هَذَا خِلَافَ ظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو لِأَنَّهُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ فَلَيْسَ فِيهِ أَنْ يَبْنِي بَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ.
^(٣) أَيُّ بَيْتِ بَنِي لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، فَلَا يَلْتَمِزُ إِلَى الْمَسَافَةِ، لَيْسَ حَمَامٌ (حُورَةُ مِيَاةٍ مَخْصُوصَةٌ لَدَلِكِ)، فَلَوْ كَانَ مَكَانٌ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَاسِعًا جَدًّا، فَلَا يَعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ، فَعِنْدَهُمْ لَوْ أَنَّ أَحَدًا دَخَلَ مَتْرَهُ فِي حَجَرَةٍ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ أَكْثَرَ مِنْ مِتْرٍ وَنِصْفٍ فَلَا يُجُوزُ، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجَوَازَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ مُطْلَقًا، وَلَدَلِكِ نَقُولُ الْإِحْتِيَاطَ لِلدِّينِ فَعَلًا أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْحَرِفُ كَمَا فَعَلَ أَبُو أَيُّوبَ.
- وَالْمِتْرُ وَنِصْفُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، فَالتَّشْرِيقُ وَالتَّغْرِيبُ أَنْ يَكُونَ عَمُودِي فِي اتِّجَاهِ الْقِبْلَةِ.

وَفَرَعُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ دَابَّةً أَوْ جِدَارًا أَوْ وَهْدَةً أَوْ كَثِيبَ رَمْلٍ أَوْ جَبَلًا، وَلَوْ أَرَخَى ذَيْلَهُ فِي قُبَالَةِ الْقِبْلَةِ فَفِي حُصُولِ السُّتْرِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحُّهُمَا عِنْدَهُمْ وَأَشْهَرُهُمَا: أَنَّهُ سَاتِرٌ لِحُصُولِ الْحَائِلِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

المسألة الثانية: حَيْثُ جَوَّزْنَا الْإِسْتِيقْبَالَ وَالِاسْتِدْبَارَ، قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: هُوَ مَكْرُوهٌ ^(٣)، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمْهُورُ الْكَرَاهَةَ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ فِي تَكْلُفِ التَّحَرُّفِ عَنِ الْقِبْلَةِ فَلَا كَرَاهَةَ ^(٤)، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَشَقَّةٌ فَالْأَوْلَى تَجَنُّبُهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا تُطْلَقُ عَلَيْهِ الْكَرَاهَةُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ ^(٥).

المسألة الثالثة: يَجُوزُ الْجَمَاعُ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فِي الصَّحَرَاءِ وَالْبُنْيَانِ.

هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ.

وَاخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ فَجَوَّزَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَكَرِهَهُ ابْنُ حَبِيبٍ.

وَالصَّوَابُ الْجَوَّازُ، فَإِنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا يَنْبُتُ بِالشَّرْعِ، وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ ^(٦). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

المسألة الرابعة: لَا يَحْرُمُ اسْتِيقْبَالُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَلَا اسْتِدْبَارُهُ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، لَكِنْ يُكْرَهُ ^(٧).

المسألة الخامسة: إِذَا تَجَنَّبَ اسْتِيقْبَالَ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارَهَا حَالَ خُرُوجِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ثُمَّ أَرَادَ الْإِسْتِيقْبَالَ أَوْ الْإِسْتِدْبَارَ حَالَ الْإِسْتِنْجَاءِ جَازٌ ^(٨). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) لفعل ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) فالثياب تصلح عندهم أن تكون ساتراً.

(٣) كما قلنا فإن أحد الوجوه أنه يحمل النهي على الكراهة.

(٤) لأن الكراهة تزول مع الحاجة.

(٥) مع أن وجه إطلاق الكراهة وارد مع وجود الأحاديث الصحيحة، لأنها من الأفعال، ولا مانع من أن يقال النبي ﷺ فعله ليسين الجواز، ولكن قد يقال النبي ﷺ فعله من غير محضر من الصحابة ليسين الجواز فتقول ربما فعله لعلمه باطلاع بعض أهله أو خدمه عليه فيقتل الجواز.

(٦) لأن هناك فرق بين الجماع وقضاء الحاجة فلا يلحق به لعدم ظهور القياس.

(٧) وهذا الأمر في الحقيقة إنما نهي عن استقبال بيت المقدس إذا كان فيه استدبار القبلة وينهي عن استدباره إذا كان فيه استقبال القبلة وهو ما كان في المدينة النبوية وما كان على سمتها وأما إذا كان الإنسان بعيداً عن ذلك كمن كان في شرق بيت المقدس أو في غربه بحيث أنه لو شرق أو غرب استقبال بيت المقدس وكان بعيداً عن استقبال واستدبار القبلة فلا يظهر تحريم ذلك - النهي عنه - والكراهة تحتاج إلى دليل.

قوله: (وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ) هُوَ مِنْ أَدَبِ الْإِسْتِنْجَاءِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ مِنْهْيٌ عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ، ثُمَّ الْجَمَاهِيرُ عَلَى أَنَّهُ نَهْيٌ تَنْزِيهِ وَأَدَبٌ لَا نَهْيٌ تَحْرِيمٌ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ حَرَامٌ، وَأَشَارَ إِلَى تَحْرِيمِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَلَا تَعْوِيلَ عَلَى إِشَارَتِهِمْ ^(٢).

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَسْتَعِينَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْإِسْتِنْجَاءِ إِلَّا لِعُذْرٍ. فَإِذَا اسْتَنْجَى بِمَاءٍ صَبَّهُ بِالْيُمْنَى وَمَسَحَ بِالْيُسْرَى ^(٣).

وَإِذَا اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ فَإِنْ كَانَ فِي الدُّبْرِ مَسَحَ بِيَسَارِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْقَبْلِ وَأَمَكْنَهُ وَضَعَ الْحَجَرَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ بَيْنَ قَدَمَيْهِ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى مَسْحَهُ أَمْسَكَ الذَّكَرَ بِيَسَارِهِ وَمَسَحَهُ عَلَى الْحَجَرِ ^(٤)، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنَهُ ذَلِكَ وَاضْطَرَّ إِلَى حَمْلِ الْحَجَرِ حَمَلَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمْسَكَ الذَّكَرَ بِيَسَارِهِ وَمَسَحَ بِهَا وَلَا يُحْرَكُ الْيُمْنَى، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَأْخُذُ الذَّكَرَ بِيَمِينِهِ وَالْحَجَرَ بِيَسَارِهِ وَيَمْسَحُ وَيُحْرَكُ الْيُسْرَى، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّهُ يَمَسُّ الذَّكَرَ بِيَمِينِهِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَقَدْ نَهِيَ عَنْهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فقد يكون مصدر الماء يحتاج إلى الاستقبال أو الاستلبار، فينحرف ويتغير وضع الاستنجاء، فهذا لا يكون قد فعل المنهي عنه، إنما نهى أن يستقبل القبلة أو يستلبر ببول أو غائط، وليس من ذلك إزالة آثار البول أو الغائط الذي هو الاستنجاء.

(٢) أي في المذهب، وإن كان هؤلاء الشافعية ولأهل الظاهر الاحتجاج بأن ظاهر النهي التحريم ولا صارف له إلى الكراهية والحقيقة جعل أن هذا من الآداب لا يلزم منه أنه من باب التنزيه لأن النهي عن استقبال القبلة بالبول أو الغائط والنهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار كل ذلك من باب الآداب إذ كان يمكن أن يقع التنظيف بدون هذه الثلاث ومع ذلك فهم يقولون بتحريم الاستقبال والاستلبار في الفضاء وهو يقولون بأن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار لا تجزئ وأنه لا يكون قد تطهر بذلك بل فعل محرماً، فمسألة أن هذا الفعل كونه من باب الآداب فيكون الأمر به للاستحباب والنهي للتنزيه قاعدة غير سديدة والأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم مطلقاً سواء كان في باب العبادات أو المعاملات أو الآداب أو غير ذلك، فيحتاج الجمهور إلى الدليل الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهية.

(٣) وهذا غير متصور خلافه، وهذا ليس استعانة باليمين في الاستنجاء، وإنما يستنجي بشماله ويصب الماء بيمينه، ودورات المياه الحديثة لا يحتاج فيها إلى استعمال اليمين أصلاً لوجود مصدر للماء من غير احتياج إلى صب.

(٤) وضعه على الأرض فيه صعوبة بالغة وتكلف في الحقيقة، ولكن يمكنه أن يمسك الحجر بين أصابعه ويحرك الذكر بشماله، فيتأتى المسح بذلك.

ثُمَّ إِنَّ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ تَنْبِيْهَا عَلَى إِكْرَامِهَا وَصِيَانَتِهَا عَنِ الْأَقْدَارِ وَنَحْوِهَا. وَسَنَوْضُحُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ قَرِيبًا فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (أَوْ أَنْ نُسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) هَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ صَحِيحٌ فِي أَنَّ الْإِسْتِيفَاءَ بِثَلَاثِ مَسَحَاتٍ، وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهَذِهِ الْمُسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ:

- فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ مِنْ إِزَالَةِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ^(١) وَاسْتِيفَاءِ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ^(٢)، فَلَوْ مَسَحَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَزَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَجَبَ مَسْحُهُ ثَالِثَةً، وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ وَأَبُو ثَوْرٍ.

- وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ: الْوَاجِبُ الْإِنْقَاءُ، فَإِنْ حَصَلَ بِحَجَرٍ أَجْزَأُهُ، وَهُوَ وَجْهُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِنَا مَا قَدَّمْنَاهُ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ مَسَحَ بِكُلِّ حَرْفٍ مَسْحَةً أَجْزَأُهُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمَسَحَاتِ وَالْأَحْجَارَ الثَّلَاثَةَ أَفْضَلَ مِنْ حَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ^(٣)، وَلَوْ اسْتَنْجَى فِي الْقُبْلِ وَالْدُّبْرِ وَجَبَ سِتُّ مَسَحَاتٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثُ مَسَحَاتٍ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بِسِتَّةِ أَحْجَارٍ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى حَجَرٍ وَاحِدٍ لَهُ سِتَّةُ أَحْرُفٍ أَجْزَأُهُ، وَكَذَلِكَ الْخُرْقَةُ الصَّفِيْقَةُ الَّتِي إِذَا مَسَحَ بِهَا لَا يَصِلُ الْبَلَلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ يُجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ بِجَانِبَيْهَا^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلَا زِيَادَةَ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِثَلَاثَةٍ وَجَبَ رَابِعٌ^(٥)، فَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِهِ لَمْ تَجِبِ الزِّيَادَةُ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ الْإِيْتَارُ بِخَامِسٍ، فَإِنْ

(١) فبقاء الرائحة لا يضر في هذا المقام، فالمقصود عين النجاسة لا بد أن يزال.

(٢) أي أنه لا بد من إزالة عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات حتى لو زالت بدون ذلك.

(٣) لأنه خروج من الخلاف ولأنه أقرب لظاهر الحديث: «لَا يَسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ».

(٤) فلو استخدم طبقة كبيرة من أوراق التنظيف بحيث لا يصل البلل إلى أصابعه جاز أن تستعمل، أما إذا كان البلل أو أثر النجاسة سيصل إلى يده، فإنه يتعين الماء لأن الأحجار إنما جازت في موضع القبل والدبر فقط، فهي رخصة، فإذا كان هناك نجاسة في موضع آخر فلا بد من استعمال الماء لإزالته أو بكل منزيل طاهر على الراجح.

(٥) حتى تحصل إزالة عين النجاسة.

لَمْ يَحْصُلْ بِالْأَرْبَعَةِ وَجَبَ خَامِسٌ، فَإِنْ حَصَلَ بِهِ فَلَا زِيَادَةَ وَهَكَذَا فِيمَا زَادَ، مَتَى حَصَلَ الْإِنْتِقَاءُ بِوُجُودِ فَلَا زِيَادَةَ، وَإِلَّا وَجَبَ الْإِنْتِقَاءُ وَاسْتَحَبَّ الْإِيْتَارُ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا نَصُّهُ ﷺ عَلَى الْأَحْجَارِ:

- فَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَقَالُوا: الْحَجَرُ مُتَعَيِّنٌ لَا يُجْزَى غَيْرُهُ^(٢).
- وَذَهَبَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنَ الطَّوَائِفِ كُلِّهَا إِلَى أَنَّ الْحَجَرَ لَيْسَ مُتَعَيِّنًا بَلْ يَقُومُ الْخِرْقُ وَالْخَشَبُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مَقَامَهُ، وَأَنَّ الْمُعْنَى فِيهِ كَوْنُهُ مُزِيلًا، وَهَذَا يَحْصُلُ بِغَيْرِ الْحَجَرِ، وَإِنَّمَا قَالَ ﷺ: (ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ) لِكَوْنِهَا الْغَالِبُ الْمُتَيَسِّرُ فَلَا يَكُونُ لَهُ مَفْهُومٌ^(٣) كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ }^(٤) وَنَظَائِرُهُ، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَعْيِينِ الْحَجَرِ نَهْيُهُ ﷺ عَنْ الْعِظَامِ وَالْبَعْرِ وَالرَّجِيعِ^(٥)، وَلَوْ كَانَ الْحَجَرُ مُتَعَيِّنًا لَنَهَى عَنَّا سِوَاهُ مُطْلَقًا^(٦).
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالَّذِي يَقُومُ مَقَامَ الْحَجَرِ كُلِّ جَامِدٍ^(٧) طَاهِرٌ مُزِيلٌ لِلْعَيْنِ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ وَلَا هُوَ جُزْءٌ مِنْ حَيَوَانَ^(٨).

قَالُوا: وَلَا يُشْتَرَطُ إِتْحَادُ جِنْسِهِ، فَيَجُوزُ فِي الْقُبْلِ أَحْجَارٌ وَفِي الدُّبْرِ خِرْقٌ، وَيَجُوزُ فِي أَحَدِهِمَا حَجَرٌ مَعَ خِرْقَتَيْنِ أَوْ مَعَ خِرْقَةٍ وَخَشَبَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ (أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ) فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالنَّجَاسَةِ.

- (١) وهذا كلام حسن.
(٢) فالخرقة مثلاً عند أهل الظاهر لا تجزىء والخشب لا يجزىء، فأى شيء لا يجزىء إلا الأحجار.
(٣) أى أنه خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم.
(٤) أى أنه هل يجوز أن يقتلهم لغير ذلك؟ لا، بل من إملاق لأن هذا هو الغالب عندهم.
(٥) البعر للبعير والرجيع كل روث وسمي رجيعاً لأنه تغير عن حالته الأولى لخروجه من جوف الحيوان.
(٦) فنأخذ من ذلك مفهوم مخالفة النهي عن العظام والبعير والرجيع، فإنه نهى عن البعر ولم ينه عن غيره.
(٧) فإنه قال (جامد) لأن عندهم أن الطاهر المائع لا يجزىء فلا بد فيه من الماء، مع أنهم لو أخذوا بالقول الراجح أنه بكل مزيل، بمعنى أنه هل يجوز استخدام الصابون أو المنظفات الصناعية أو كل ما يزيل عين النجاسة؟ فالراجح الجواز لأن المقصود الإبقاء، ولكنه هنا قال بكل جامد ليقوم مقام الحجر، والصحيح أن المائعات الأخرى تقوم مقام الماء، فالكلام هنا على ما يقوم مقام الحجر، لكن المائعات الأخرى تقوم مقام الماء.
(٨) ليس له حرمة ككتب العلم مثلاً أو أوراق محترمة فيها أسماء، أو بالطعام فإنه يكون له حرمة، فلا يستنجى بما كان كان مطعوم للبشر، فإذا كان العظم وهو طعام لإخواننا من الجن نهينا عن ذلك فبالأولى طعام البشر.
- ولا جزء من حيوان لأجل أن العظم جزء من حيوان.

وَبَّهَ ﷺ بِالرَّجِيعِ عَلَى جِنْسِ النَّجَسِ، فَإِنَّ الرَّجِيعَ هُوَ الرَّوثُ^(١)، وَأَمَّا الْعَظْمُ فَلِكُونِهِ طَعَامًا لِلْجِنِّ فَنَبَهَ عَلَى جَمِيعِ الْمُطْعُومَاتِ، وَتَلْتَحِقُ بِهِ الْمُحْتَرَمَاتُ كَأَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ وَأَوْرَاقِ كُتُبِ الْعِلْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا فَرْقَ فِي النَّجَسِ بَيْنَ الْمَائِعِ وَالْجَامِدِ.

(١) وهذا فيه نظر فإن البعر والروث من مأكول اللحم ليس بنجس، فالصحيح أن هذا النهي ليس لأجل ذلك بل لأجل أنه علف دواب المسلمين من الجن، ولو كانت روثه نجسة كروثة الحمار فهي من أجل النجاسة لقوله ﷺ: (إنها رجس إنها روثة حمار) فالروث من مأكول اللحم لا يجوز لأن طعم إخواننا من الجن وقد قال النبي ﷺ: (إنها لا يطهران)، ومنه الشافعية عندهم الروث كله نجس حتى مأكول اللحم والراجح قول الجمهور بعدم نجاسة روث مأكول اللحم.

— إذا كانت نباتات غير مأكولة فإنها تجزىء مكان الحجر مثل الخشبة وورق الشجر مثل الخشبة.

— فكل جامد مزيل للعين فلو أن التراب سيكون متكامل فإنه سيقوم مقام الحجر

— فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ"، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَّمَسْتُ الثَّلَاثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فِي رِوَايَةٍ: (رَوْثَةُ حِمَارٍ) ((خز) ٧٠، وَسَكَتَ عَنْهَا الْأَعْظَمِيُّ وَالْأَلْبَانِيُّ فَأَتَيْتُهُمَا، "فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَى الرِّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ: الرِّكْسُ: طَعَامُ الْجَنْ) " ((خ) ١٥٥، (ت) ١٧، (س) ٤٢، (حم) ٣٩٦٦) وفي رواية: ("هِيَ رِجْسٌ") ((ج) ٣١٤، (خز) ٧٠).

الشرح:

(أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغَائِطَ) أَيِ الْأَرْضِ الْمُطْمَئِنَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ. [فتح ١٥٦].

(فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) فِيهِ الْعَمَلُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّهْيُ فِي حَدِيثِ سَلَمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَلَا يَسْتَجِ أَحَدُكُمْ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [فتح ١٥٦].

(فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَّمَسْتُ الثَّلَاثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةَ حِمَارٍ فَأَتَيْتُهُمَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَى الرِّوْثَةَ) اسْتَكَلَّ بِهِ الطَّحَاوِيُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الثَّلَاثَةِ قَالَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُشْتَرَطًا لَطَلَبَ ثَلَاثًا كَذَا قَالَ.

— وَغَفَلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عِلْقَمَةَ عَنْ بَنِ مَسْعُودٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ فِيهِ [فَالْقَى الرِّوْثَةَ وَقَالَ: إِنَّهَا رِكْسٌ أَتَيْتُ بِحَجَرٍ] وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ اثْبَاتٌ وَقَدْ تَابَعَ عَلَيْهِ مَعْمَرُ أَبُو شُعْبَةَ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطِيُّ وَتَابَعَهُمَا عَمَارُ بْنُ رَزِيقٍ أَحَدُ الثَّقَاتِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِلْقَمَةَ لَكِنْ أَثْبَتَ سَمَاعَهُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْهُ الْكَرَائِسِيُّ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَنْهُ فَالْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ وَعِنْدَنَا أَيْضًا إِذَا اعْتَصِدَ.

— وَاسْتَدْلَالَ الطَّحَاوِيُّ فِيهِ نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اكْتَمَى بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ فِي طَلَبِ الثَّلَاثَةِ فَلَمْ يُجِدْ الْأَمْرَ بِطَلَبِ الثَّلَاثِ أَوْ اكْتَمَى بِطَرَفٍ أَحَدَهُمَا عَنِ الثَّلَاثِ لِأَنَّ الْمُقْصُودَ بِالثَّلَاثَةِ أَنْ يَمْسَحَ بِهَا ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ وَذَلِكَ حَاصِلٌ وَلَوْ بَوَاحِدٍ وَالِدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّهُ لَوْ مَسَحَ بِطَرَفٍ وَاحِدٍ وَرَمَاهُ ثُمَّ جَاءَ شَخْصٌ آخَرُ فَمَسَحَ بِطَرَفِهِ الْآخَرَ لَأَجْزَأَهُمَا بِلاَ خِلَافٍ.

فَإِنْ اسْتَنْجَى بِنَجَسٍ لَمْ يَصِحَّ اسْتِنْجَاؤُهُ، وَوَجِبَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ وَلَا يُجْزِئُهُ الْحَجَرُ؛ لِأَنَّ الْمَوْضِعَ صَارَ نَجَسًا بِنَجَاسَةِ أَجْنَبِيَّةٍ^(١).

وَلَوْ اسْتَنْجَى بِمَطْعُومٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُحْتَرَمَاتِ الطَّاهِرَاتِ فَلَا صَحَّ أَنَّهُ لَا يَصِحَّ اسْتِنْجَاؤُهُ، وَلَكِنْ يُجْزِئُهُ الْحَجَرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقْلُ النِّجَاسَةِ مِنْ مَوْضِعِهَا.

وَقِيلَ: إِنْ اسْتِنْجَاؤُهُ الْأَوَّلُ يُجْزِئُهُ مَعَ الْمُعْصِيَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٢).

قَوْلُهُ: (عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ: إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ

هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ وَهُوَ صَحِيحٌ تَقْدِيرُهُ: قَالَ لَنَا قَائِلُ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ وَاحِدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَجَمَعَهُ لِكَوْنِ بَاقِيهِمْ يُوَافِقُونَهُ.

قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا خِطَابٌ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ بِحَيْثُ إِذَا شَرَّقَ أَوْ غَرَّبَ لَا يَسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا.

قَوْلُهُ: (فَوَجَدْنَا مَرَا حِيضَ) هُوَ بَفَتْحِ الْمِيمِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ جَمْعُ مِرْحَاضٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَهُوَ الْبَيْتُ الْمُتَّخَذُ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَيْ لِلتَّغَوُّطِ.

قَوْلُهُ: (فَتَنَحَّرَفَ عَنْهَا) بِالنُّونَيْنِ مَعْنَاهُ: نَحَرِصَ عَلَى اجْتِنَابِهَا بِالْمِيلِ عَنْهَا بِحَسَبِ قُدْرَتِنَا.

قَوْلُهُ: (قَالَ: نَعَمْ)

هُوَ جَوَابُ لِقَوْلِهِ أَوَّلًا: قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُهُ عَنْ عَطَاءٍ.

.. وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى عَدَمِ الْإِشْتِرَاطِ لِلْعَدَدِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ فَقَاسِدُ الْإِعْتِبَارِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ الصَّرِيحِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَلْمَانَ. [فتح ١٥٦].

(هَذَا رَكْسُ) الرُّكْسُ الرَّجْعُ رُدٌّ مِنْ حَالَةِ الطَّهَارَةِ إِلَى حَالَةِ النِّجَاسَةِ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْأَوَّلَى أَنْ يُقَالَ رُدٌّ مِنْ حَالَةِ الطَّعَامِ إِلَى حَالَةِ الرُّوثِ.. وَأَغْرَبَ النَّسَائِيُّ فَقَالَ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ: الرُّكْسُ طَعَامُ الْجَنِّ. [فتح ١٥٦].

(١) أَيَّ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ بَلْ شَيْءٌ آخَرُ، فَلَا بَدَّ مِنَ الْمَاءِ لِإِزَالَتِهَا أَوْ بِكُلِّ مَائِعٍ يَزِيلُ النِّجَاسَةَ، وَمِثَالُهُ كَاسْتِنْجَاؤِهِ بِنَجَسٍ، فَهَنَّاكَ نَجَاسَةً أُخْرَى فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَاجَةِ فَلَا يَطْهَرُهَا الْحِجَارَةُ بَلْ لَا بَدَّ مِنَ الْمَاءِ.

(٢) هُنَاكَ حَدِيثُ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرُوثٍ أَوْ بِعَظْمٍ وَقَالَ إِنَّهَا لَا يُطَهَّرَانِ. إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ؛ وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ اسْتِنْجَاؤُهُ.

- فَعَدَمُ التَّطْهِيرِ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ نَجَاسَةِ الرُّوثِ وَالْعَظْمِ، فَالْعَظْمُ يَشْمَلُ عَظْمَ الْمَيِّتَةِ الَّذِي هُوَ نَجَسٌ وَعَظْمُ الْمَذْبُوحِ وَهُوَ طَاهِرٌ، وَالنَّهْيُ عَامٌّ، [إِنَّهَا لَا يُطَهَّرَانِ] سَدَّ لِلذَّرِيعَةِ لَعَدَمِ اسْتِعْمَالِ الرُّوثِ وَالْعَظَامِ، فَعِنْدَمَا يَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَطْهَرُ، فَسَوْفَ لَا يَسْتَعْمِلُهُ نَهَائِيًا، بَدَلًا مِنْ أَنْ يَقْدَمَ عَلَى الْمُعْصِيَةِ ثُمَّ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ بَعْدَ ذَلِكَ.

قوله: (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) قَالَ الدَّارِقُطَنِيُّ: هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنْ سُهَيْلٍ، وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَ بِهِ رَوْحٌ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ حَفِيدُ أَبِي سَعِيدٍ الْهَرَوِيِّ: الْخَطَأُ فِيهِ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ؛ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ يُعْرَفُ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ، وَلَيْسَ لِسُهَيْلٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ذِكْرٌ، رَوَاهُ أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ - عَلَى الصَّوَابِ - عَنْ رَوْحٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِطَوِيلِهِ، وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ مُخْتَصَرٌ.

قُلْتُ: وَمِثْلُ هَذَا لَا يَظْهَرُ قَدْحُهُ فَإِنَّهُ مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّ سُهَيْلًا وَابْنَ عَجْلَانَ سَمِعَاهُ جَمِيعًا وَاشْتَهَرَتْ رِوَايَتُهُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، وَقُلْتُ عَنْ سُهَيْلٍ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ ابْنِ عَجْلَانَ؛ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَجْلَانَ، وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَالْمُعِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ رَجَاءِ الْمَكِّيِّ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ الْمَذْكُورُ بِالْحَقَاءِ الْمُعْجَمَةِ.

قوله: (عَنْ حَبَّانٍ) هُوَ بَفَتْحِ الْحَاءِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

قوله: (لَقَدْ رَقِيتَ عَلَى ظَهْرِيَّتٍ فَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا عَلَى لَبْتَيْنِ يَسْتَقْبِلُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ) أَمَّا (رَقِيتَ) فَبِكْسَرِ الْقَافِ وَمَعْنَاهُ: صَعِدْتَ هَذِهِ اللُّغَةُ الْفَصِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمَطَالِيعِ لُغَتَيْنِ أُخْرَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: بَفَتْحِ الْقَافِ بِغَيْرِ هَمْزَةٍ، وَالثَّانِيَةِ: بِفَتْحِهَا مَعَ الْهَمْزَةِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَأَمَّا رُؤْيِيَّتُهُ فَوَقَعَتْ اِتِّفَاقًا بِغَيْرِ قَصْدٍ لِذَلِكَ.

وَأَمَّا (اللَّبْنَةُ) فَمَعْرُوفَةٌ، وَهِيَ بَفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْبَاءِ، وَيَجُوزُ إِسْكَانُ الْبَاءِ مَعَ فَتْحِ اللَّامِ وَمَعَ كَسْرِهَا، وَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ عَلَى هَذَا الْوِزْنِ - أَغْنِي: مَفْتُوحُ الْأَوَّلِ مَكْسُورُ الثَّانِي - يَجُوزُ فِيهِ الْأَوَّجُ الثَّلَاثَةُ (كَكَتِفٍ)، فَإِنْ كَانَ ثَانِيَهُ أَوْ ثَالِثَهُ حَرْفٌ حَلَقَ جَاَزَ فِيهِ وَجْهٌ رَابِعٌ وَهُوَ كَسْرُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي (كَفَخِذٍ).

وَأَمَّا (بَيْتُ الْمُقَدَّسِ) فَتَقَدَّمَ بَيَانُ لُغَاتِهِ وَاشْتِقَاقِهِ. فِي أَوَّلِ بَابِ الْإِسْرَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

باب النهي عن الاستنجاء باليمين

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُمْسِكُنْ أَحَدُكُمْ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يُبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَسُ فِي الْإِنَاءِ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلَا يُمْسِ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ» (١).
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهَى أَنْ يَتَنَفَسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يُمْسَ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ (٢).

قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ)

قَالَ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ الَّتِي رَأَيْنَاهَا فِي الْأَوَّلِ (هَمَّامٍ) بِالْمِيمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَفِي الثَّانِي (هِشَامٍ) بِالشَّيْنِ وَأُظُنُّ الْأَوَّلَ تَصْحِيفًا مِنْ بَعْضِ النَّاقِلِينَ عَنْ مُسْلِمٍ فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْأَثَمَةِ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِي، وَقَدْ أَوْضَحَ مَا قُلْتَهُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ خَلْفَ الْوَاسِطِيِّ فَقَالَ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ وَكِيعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فَصَرَّحَ الْإِمَامُ خَلْفَ بَأَنَّ

(١) وهذا نهي عام، فينبغي ألا يمس ذكره باليمين إلا لحاجة.

(٢) إذا مس الذكر باليمين في الأصل منهى عنه مطلقاً.

مُسْلِمًا رَوَاهُ فِي الطَّرِيقَيْنِ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، فَذَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ هُمَا مَا بِالْيَمِ تَصْحِيفٌ وَقَعَ فِي نَسْخِنَا يَمْنٌ بَعْدَ مُسْلِمٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذِكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يُبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ) أَمَّا إِمْسَاكُ الذِّكْرِ بِالْيَمِينِ فَمَكْرُوهٌ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِ لَا تَحْرِيمٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِسْتِجَاءِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ أَنَّهُ لَا يَسْتَعِينُ بِالْيَمِينِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْتِجَاءِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْفَصْلِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ) فَلَيْسَ التَّقْيِيدُ بِالْخَلَاءِ لِلِاخْتِرَازِ عَنِ الْبَوْلِ بَلْ هُمَا سَوَاءٌ، وَ (الْخَلَاءُ) بِالْمُدِّ هُوَ الْغَائِطُ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ) مَعْنَاهُ: لَا يَتَنَفَّسُ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ. وَأَمَّا التَّنَفُّسُ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ فَسُنَّةٌ مَعْرُوفَةٌ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالنَّهْيُ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ هُوَ مِنْ طَرِيقِ الْأَدَبِ؛ مَخَافَةً مِنْ تَقْذِيرِهِ وَنَتْنِهِ وَسُقُوطِ شَيْءٍ مِنَ الْفَمِ وَالْأَنْفِ فِيهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١٩)

بَابُ التَّيْمُنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي طَهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرْجُلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي اتِّعَالِهِ إِذَا اتَّعَلَ. [الترجل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه]

(١) أي سواء تمسح من الغائط أو من البول.

(٢) وحتى لو تيقن عدم حصول ذلك، فالسنة أن يتنفس خارج الإناء، ولا يشرب كالبعير مرة واحدة، إنما على مرتين أو ثلاث، والأفضل أن يتنفس خارج الإناء بحيث يشرب على ثلاث مرات، فيتنفس مرتين ولو حسبنا النفس الذي قبلهم فيكونون ثلاثة.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي نَعْلَيْهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ.

قَوْلُهَا: (كَانَ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرْجُلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ) - هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ فِي الشَّرْعِ، وَهِيَ:

إِنَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيمِ وَالتَّشْرِيفِ [كَلْبَسِ الثَّوبِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْخُفِّ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالسُّوَاكِ وَالِاكْتِحَالِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَتَرْجِيلِ الشَّعْرِ وَهُوَ مَشْطُهُ، وَتَنْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الرَّأْسِ، وَالسَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَغَسْلِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ، وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَالْمُصَافَحَةِ، وَاسْتِيلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ] يُسْتَحَبُّ التَّيْمُنُ فِيهِ.

وَأَمَّا مَا كَانَ بِضِدِّهِ [كَدُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَالِامْتِخَاطِ وَالِاسْتِنْجَاءِ وَخَلْعِ الثَّوبِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْخُفِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ] فَيُسْتَحَبُّ التِّيَّاسُرُ فِيهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِكَرَامَةِ الْيَمِينِ وَشَرَفِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ تَقْدِيمَ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ، لَوْ خَالَفَهَا فَاتَهُ الْفَضْلُ، وَصَحَّ وَضُوهُ.

وَقَالَتِ الشَّيْعَةُ: هُوَ وَاجِبٌ، وَلَا إِعْتِدَادَ بِخِلَافِ الشَّيْعَةِ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْإِبْتِدَاءَ بِالْيَسَارِ إِنْ كَانَ مُجْزِيًا فَهُوَ مَكْرُوهٌ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا بِأَسَانِيدٍ حَمِيدَةٍ ^(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا لَبِسْتُمْ أَوْ تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدِئُوا بِأَيْمَانِكُمْ".

فَهَذَا نَصٌّ فِي الْأَمْرِ بِتَقْدِيمِ الْيَمِينِ، وَمُخَالَفَتُهُ مَكْرُوهَةٌ أَوْ مُحَرَّمَةٌ.

وَقَدْ اِنْعَقَدَ إِجْمَاعٌ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مُحَرَّمَةٌ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مَكْرُوهَةً ^(٢).

(١) أَظْنَاهَا (جِيلَةٌ) فإِسْنَادٌ حَمِيدٌ غَيْرٌ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْعَصُورِ.

(٢) فَالْإِجْمَاعُ هُوَ الصَّارِفُ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَا لَا يُسْتَحَبُّ فِيهِ التَّيْمُنُ، وَهُوَ الْأُذُنَانِ وَالْكَفَّانِ وَالْخَدَّانِ بَلْ يَطْهَرَانِ دَفْعَةً وَاحِدَةً ^(١)، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ كَمَا فِي حَقِّ الْأَقْطَعِ وَنَحْوِهِ؛ قَدَّمَ الْيَمِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 قَوْلُهُ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي نَعْلِهِ وَتَرَجُلِهِ)
 هَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ (فِي نَعْلِهِ) عَلَى إِفْرَادِ النَّعْلِ وَفِي بَعْضِهَا (نَعْلَيْهِ) بِزِيَادَةِ يَاءِ التَّثْنِيَةِ، وَهُمَا صَحِيحَانِ، أَيْ فِي لُبْسِ نَعْلَيْهِ أَوْ فِي لُبْسِ نَعْلِهِ أَيْ: جِنْسِ النَّعْلِ، وَلَمْ يُرَفَّ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسْخِ بِلَادِنَا غَيْرَ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ.
 وَذَكَرَ الْحَمِيدِيُّ وَالْحَافِظُ عَبْدَ الْحَقِّ فِي كِتَابِهِمَا (الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ) فِي (تَنَعُّلِهِ) بَتَاءً مُثْنَةً فَوْقَ ثَمَّ نُونٍ تَشْدِيدِ الْعَيْنِ، وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، وَكُلُّهُ صَحِيحٌ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ (يُحِبُّ التَّيْمُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِخْلَافًا.
 وَفِي قَوْلِهِ: (مَا اسْتَطَاعَ) إِشَارَةٌ إِلَى شِدَّةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّيْمُنِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(٢).

(٢٠)

باب النَّهْيِ عَنِ التَّخْلِى فِي الطَّرِيقِ وَالظَّلَالِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّعَانِينَ». قَالُوا وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». [يتخلى: يتغوط]

(١) بل وكذلك الرأس يمسح دفعة واحدة.

(٢) السواك استعماله باليد اليسرى محتمل من باب التنظف وهو كلام الشيخ ابن عثيمين، ولكن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه.

قوله ﷺ: (اتَّقُوا اللَّعَّانِينَ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ) أَمَّا (اللَّعَّانَانِ)

فَكَذَا وَقَعَ فِي مُسْلِمٍ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ (اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ) وَالرَّوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَادُ بِاللَّاعِنِينَ الْأَمْرَيْنِ الْجَالِيَيْنِ لِلْعَنِ الْحَامِلَيْنِ النَّاسَ عَلَيْهِ وَالِدَّاعِيَيْنِ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ فَعَلَهُمَا شَتَمَ وَلَعِنَ، يَعْنِي عَادَةَ النَّاسِ لَعْنَهُ، فَلَمَّا صَارَا سَبَبًا لِذَلِكَ أُضِيفَ اللَّعْنُ إِلَيْهِمَا.

قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ اللَّاعِنُ بِمَعْنَى الْمُلْعُونِ، وَالْمَلَّاعِنُ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ. قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّقْدِيرُ: اتَّقُوا الْأَمْرَيْنِ الْمُلْعُونِ فَاعِلَهُمَا، وَهَذَا عَلَى رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ. وَأَمَّا رِوَايَةُ مُسْلِمٍ فَمَعْنَاهَا - وَاللَّهِ أَعْلَمُ - اتَّقُوا فِعْلَ اللَّعَّانِينَ أَيُّ: صَاحِبِي اللَّعْنِ، وَهُمَا اللَّذَانِ يَلْعَنُهُمَا النَّاسُ فِي الْعَادَةِ^(١). وَاللَّهِ أَعْلَمُ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: الْمُرَادُ بِالظِّلِّ هُنَا مُسْتَظَلُّ النَّاسِ الَّذِي اتَّخَذُوهُ مَقِيلًا وَمُنَاحًا يَنْزِلُونَهُ وَيَقْعُدُونَ فِيهِ، وَلَيْسَ كُلُّ ظِلٍّ يَحْرُمُ الْقُعُودُ تَحْتَهُ، فَقَدْ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ تَحْتَ حَائِشِ النَّخْلِ لِحَاجَتِهِ وَلَهُ ظِلٌّ بِلا شَكٍّ. وَاللَّهِ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ) فَمَعْنَاهُ يَتَغَوَّطُ فِي مَوْضِعٍ يَمُرُّ بِهِ النَّاسُ وَمَا نَهَى عَنْهُ فِي الظِّلِّ وَالطَّرِيقِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيْذَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِتَنْجِيسٍ مِنْ يَمُرُّ بِهِ وَتَنَنِيهِ وَاسْتِقْذَارِهِ. وَاللَّهِ أَعْلَمُ.

(١) فيها الأمران الجالين للعن، واللعانين صيغة مبالغة.

باب الاستنجاء بالماء من التبرز.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِیْضَاءٌ هُوَ أَصْغَرُهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ . [الحائط: البستان، السدرة:

شجرة النبق]

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَالْفُظْلُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ . [الإداوة: إناء صغير من جلد، العنزة: عصا أسفلها حديدة]

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَرِيبٍ - وَالْفُظْلُ لَزُهَيْرٍ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَاتِيَهُ بِالْمَاءِ فَيَتَغَسَّلُ بِهِ .

قَوْلُهُ: (دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِیْضَاءٌ فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ)

(المِیْضَاءُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَبِهَمْزَةٍ بَعْدَ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ

وَهِيَ الْإِنَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ كَالرَّكْوَةِ وَالْإِبْرِيقِ وَشَبَهَهُمَا. وَأَمَّا (الْحَائِطُ) فَهُوَ الْبُسْتَانُ.

قَوْلُهُ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ)

وَأَمَّا (الْعَنْزَةُ) فَيَفْتَحُ الْعَيْنَ وَالزَّاي، وَهِيَ عَصَا طَوِيلَةٌ فِي أَسْفَلِهَا رَجٌّ^(١)، وَيُقَالُ: رُمَحٌ قَصِيرٌ، وَإِنَّمَا كَانَ يَسْتَضْحِيهَا النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى فَيَحْتَاجُ إِلَى نَضْبِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَتَكُونَ حَائِلًا يُصَلِّي إِلَيْهِ.

(١) (زج): شيء ملبب.

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَغَسَّلُ بِهِ)
وَأَمَّا قَوْلُهُ (يَتَبَرَّزُ) فَمَعْنَاهُ يَأْتِي الْبَرَّازُ بِفَتْحِ الْبَاءِ، وَهُوَ الْمَكَانُ الْوَاسِعُ الظَّاهِرُ مِنَ الْأَرْضِ
لِيَخْلُوَ لِحَاجَتِهِ وَيَسْتَتِرَ وَيَبْعُدَ عَنْ أَعْيُنِ النَّاطِرِينَ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَيَغْتَسِلُ بِهِ) فَمَعْنَاهُ يَسْتَنْجِي بِهِ وَيَغْسِلُ مَحَلَّ الْإِسْتِنْجَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا فَقْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ:

فَفيهَا: إِسْتِحْبَابُ التَّبَاعُدِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ عَنِ النَّاسِ، وَالْإِسْتِئْثَارُ عَنْ أَعْيُنِ النَّاطِرِينَ ^(١).
وَفيهَا: جَوَازُ اسْتِخْدَامِ الرَّجُلِ الْفَاضِلِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فِي حَاجَتِهِ ^(٢).
وَفيهَا: خِدْمَةُ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الْفَضْلِ وَالتَّبَرُّكُ بِذَلِكَ ^(٣).
وَفيهَا: جَوَازُ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ وَاسْتِحْبَابُهُ وَرُجْحَانُهُ عَلَى الْإِقْتِصَارِ عَلَى الْحَجَرِ،
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:

فَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمَاهِيرُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْفَتْوَى مِنْ أَيْمَةِ الْأُمُصَارِ: أَنَّ
الْأَفْضَلَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ فَيَسْتَعْمِلَ الْحَجَرَ أَوَّلًا لِتَخْفِ النَّجَاسَةِ وَتَقِلَّ مُبَاشَرَتُهَا
بِيَدِهِ، ثُمَّ يَسْتَعْمِلَ الْمَاءَ، فَإِنْ أَرَادَ الْإِقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا جَازَ الْإِقْتِصَارُ عَلَى أَيِّمَا شَاءَ سَوَاءً
وَجَدَ الْآخَرَ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ، فَيَجُوزُ الْإِقْتِصَارُ عَلَى الْحَجَرِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ، وَيَجُوزُ عَكْسُهُ، فَإِنْ
إِقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلِلْمَاءِ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجَرِ لِأَنَّ الْمَاءَ يُطَهِّرُ الْمَحَلَّ طَهَارَةً حَقِيقَةً، وَأَمَّا
الْحَجَرُ فَلَا يُطَهِّرُهُ ^(٤)، وَإِنَّمَا يُخَفِّفُ النَّجَاسَةَ وَيُبَيِّحُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُودِ عَنْهَا.

(١) لقوله: (يتبرز لحاجته) فكلمة التبرز أصبحت في الاستعمال العربي [نفس قضاء الحاجة]، وأخذ للعصى: دليل
على استحباب السترة.

(٢) لأن أنس رضي الله عنه خادم للنبي ﷺ وليس عبداً عنده.

(٣) التبرك: أي طلب الخير من ذلك، وليس التبرك الاصطلاحي وهو طلب البركة من الملامسة والملابسة، ولكن
طلب الخير الكثير بفعل الصلاح ويرجى كذلك من مصاحبة أهل الصلاح، فصحة الصالحين فيها بركة أما التبرك
بالآثار كمسح الصالحين وأخذ عرقهم فالصحيح أن هذا خاص بالأنبياء على خلاف بين أهل العلم في ذلك
والراجح ما ذكرنا ولترك الصحابة فعل ذلك مع غير النبي ﷺ وهو كالإجماع منهم فلم يكونوا يتبركون مثلاً بوضوء
أبا بكر رضي الله عنه ولا بنخامة عمر رضي الله عنه ولا بشعر عثمان رضي الله عنه ولا بشباب علي رضي الله عنه مثلاً.

(٤) الصحيح أن الحجر يطهر فهي طهارة حكماً ووجود النجاسة المعفو عنها كعدم وجودها والدليل حديث: (إنهما
لا يطهران) دليل أن غيرهما يطهر.

وَبَعْضُ السَّلَفِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ هُوَ الْحَجَرُ، وَرُبَّمَا أَوْهَمَ كَلَامَ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمَاءَ لَا يُجْزِي.
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ: لَا يُجْزِي الْحَجَرُ إِلَّا لِمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ.
وَهَذَا خِلَافٌ مَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَخِلَافَ ظَوَاهِرِ السُّنَنِ الْمُتَظَاهِرَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنَ الْأَوَانِي دُونَ
الْمُشَارِعِ ^(١) وَالْبِرْكِ وَنَحْوَهَا، إِذْ لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَلَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِيمَا نَعْلَمُ ^(٢).
قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ لَا أَصْلَ لَهُ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَهَا
فَعَدَلَ عَنْهَا إِلَى الْأَوَانِي ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(٤).

-
- (١) أي الترع.
(٢) ويؤيده قوله ﷺ لما سئل: [أَفْتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتُهُ" ((ت))
٦٩، (س) ٥٩، (د) ٨٣، (ج) ٣٨٨، صحيح الجامع: ٧٠٤٨) فهو دليل على مشروعية ذلك.
(٣) فإنه ﷺ كان يستعمل الأواني لأنها كانت هي المتيسرة.
(٤) فتاوى:
- هل يعفى عن يسير أي نجاسة أم أن هذا يختص بالدم فقط؟ على الدم وما ورد فيه الدليل من بول الصبي الذي لم يطعم الطعام، فهذا يعفى عن يسير النجاسة.
 - هل القيح والصديد نجسان؟ لم يذكر الله في الكتاب قيحاً ولا صديداً وإنما ذكر الدم وذكر النبي ﷺ البول والغائط والصحيح أن القيح والصديد إذا لم يشتملوا على دم فليسوا بنجاسات والأفضل تجنبها.
 - هل الشك في النية بعد الفراغ من العبادة يؤثر في هذه العبادة؟ هذا يكون من باب الوسوسة، فلا يؤثر فيها.
 - إذا تعدت النجاسة موضع الحاجة، هل يجوز استخدام الحجر في إزالة عين النجاسة باستخدامه؟ الجمهور يرون أن ذلك لا يزول إلا بالماء خصوصاً.
 - رجل يصلي سنة المغرب فأتى به آخر مصلياً المغرب، فصلى الإمام ركعة ثالثة متعمداً، وقال أنه غير نيته من سنة المغرب إلى صلاة المغرب؟ الصلاة باطلة، لأنه لا بد أن يبدأ من أول تكبيرة الإحرام ناوياً المغرب الفرض، وبالتالى فصلاة الإمام باطلة وصلاة المأموم صحيحة.
 - رجل باع محصول القمح قبل إخراج الزكاة، وأخرجها تقوداً؟ لا يجوز ذلك، يجب أن يخرجها قمحاً.

باب المَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ تَفْعَلُ هَذَا . فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ .

قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّهُ إِسْلَامُ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ . وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسَهَّرٍ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى وَسَفْيَانَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّهُ إِسْلَامُ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَّهَى إِلَى سَبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ «ادْنُهُ» . فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقْبِهِ قَوْضًا فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ . [السباطة: موضع الكناسة] .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِضِ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبِمَاشَى فَاتَى سَبَاطَةَ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَاتَّبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقْبِهِ حَتَّى فَرَغَ . [الحائط: البستان؛ اتبذت: تنحيت]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمَغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمَغِيرَةُ يَدَاوِرُهُ فِيهَا مَاءٌ فِصْبَ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ قَوْضًا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ مَكَانَ [حِينَ] (حَتَّى) [اليدَاوِرَةُ: إِنَاءٌ صَغِيرٌ مِنْ جِلْدٍ]

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَّتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِيَ قَوْضًا وَمَسَحَ عَلَى خَفِيهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مِسْرُوقٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ «يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ» . فَاخْذَتَهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمَيْهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَّتُ عَلَيْهِ قَوْضًا وَضَوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خَفِيهِ ثُمَّ صَلَّى .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى - حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مِسْرُوقٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَصَبَّتُ عَلَيْهِ فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خَفِيهِ ثُمَّ صَلَّى بَنًا .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمَغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي «أَمْعَكَ مَاءً» . قُلْتُ: نَعَمْ . فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرِغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فغسل وجهه وعليه جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فغسل ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لَأَنْزِعَ خَفِيهِ فَقَالَ: «دَعُوهمَا فَإِنِّي أَدْخَلُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» . وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمَغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَضَأَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْضًا وَمَسَحَ عَلَى خَفِيهِ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ: «إِنِّي أَدْخَلُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» .

قوله: (باب المسح على الخفين)

أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدَّ لَهُ فِي الْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ، فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، سَوَاءَ كَانَ لِحَاجَةٍ^(١) أَوْ لَغَيْرِهَا حَتَّى يَجُوزَ لِلْمَرْأَةِ الْمُتَلَازِمَةِ بَيْتِهَا وَالزَّيْنِ الَّذِي لَا يَمْشِي، وَإِنَّمَا أَنْكَرَتْهُ الشَّيْعَةُ وَالْخَوَارِجُ وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رِوَايَاتٌ فِيهِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ كَمَذْهَبِ الْجَمَاهِيرِ.

وَقَدْ رَوَى الْمَسْحَ عَلَى الْخَفَيْنِ خَلَائِقٌ لَا يُحْصَوْنَ مِنَ الصَّحَابَةِ.

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخَفَيْنِ).

وَقَدْ بَيَّنَّتْ أَسْمَاءُ جَمَاعَاتٌ كَثِيرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ رَوَوْهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِيهِ جُمْلًا نَفِيسَةً مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ بِإِلَّهِ التَّوْفِيقِ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخَفَيْنِ أَفْضَلُ أَمْ غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ ؟

- فَذَهَبَ أَصْحَابُنَا إِلَى أَنَّ الْغَسْلَ أَفْضَلُ لِكَوْنِهِ الْأَصْلُ؛ وَذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَاتٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ﷺ.

- وَذَهَبَ جَمَاعَاتٌ مِنَ التَّابِعِينَ إِلَى أَنَّ الْمَسْحَ أَفْضَلُ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادُ^(٢).

- وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ: أَصَحَّهُمَا: الْمَسْحُ أَفْضَلُ، وَالثَّانِيَةُ: هُمَا سَوَاءٌ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي لا يلزم أن يكون ذلك لحاجة كبرد أو مرض أو سفر أو مشقة، بل يمكن أن يكون مع سهولة الأمر تماماً (من غير حاجة) أي من غير مصلحة إلا التيسير على نفس المتوضى.

(٢) وحثهم أن المسح أيسر والأيسر أفضل ولأنه يتضمن الرد على أهل البدع وإظهار شعائر الدين، ولهذا يكون أفضل.

(٣) وقد رجح ابن القيم رحمه الله أن النبي ﷺ كان لا يتكلف نزع الخف ليغسل رجليه ولا يلبس الخفين ليمسح عليهما بل حسبما تيسر، والقول بأنهما سواء أو يختلف باختلاف الأحوال فإن كانت رجليه في الخف فالمستحب مسحها ولا يتكلف نزع الخف ليغسل رجليه وإن كانت رجليه من غير خف فالغسل أفضل ولا يتكلف لبس الخف من أجل المسح بل يفعل ما اتفق وما كان عليه حاله.

قوله: (كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ) مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ } فَلَوْ كَانَ إِسْلَامُ جَرِيرٍ مُتَقَدِّمًا عَلَى نُزُولِ الْمَائِدَةِ لَأَحْتَمَلَ كَوْنُ حَدِيثِهِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ مَنَسُوحًا بِآيَةِ الْمَائِدَةِ^(١)، فَلَمَّا كَانَ إِسْلَامُهُ مُتَأَخِّرًا عَلِمْنَا أَنَّ حَدِيثَهُ يُعْمَلُ بِهِ، وَهُوَ مُبَيَّنٌّ أَنَّ الْمُرَادَ بِآيَةِ الْمَائِدَةِ غَيْرَ صَاحِبِ الْخُفِّ^(٢) فَتَكُونُ السُّنَّةُ مُخَصَّصَةً لِلآيَةِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَرَوَيْنَا فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدَهَمَ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَحْسَنَ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْتَهَى إِلَى سُبَّاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ: أَدْنُهُ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقْبِيهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفِّيهِ)

أَمَّا (السُّبَّاطَةُ) فَبِضْمُ السَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ وَتَخْفِيفُ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَهِيَ مَلَقَى الْقُمَامَةِ وَالتُّرَابِ وَنَحْوُهُمَا تَكُونُ بِفَنَاءِ الدُّورِ مُرْفَقًا لِأَهْلِهَا.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي الْغَالِبِ سَهْلًا مِثْلًا لَا يُحْدِثُ فِيهِ الْبَوْلُ وَلَا يَرْتَدُّ عَلَى الْبَائِلِ^(٤). وَأَمَّا سَبَبُ بَوْلِهِ ﷺ قَائِمًا فَذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ أَوْجُهًا حَكَاهَا الْخَطَّابِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأُئِمَّةِ:

— أَحَدُهَا: قَالَا: وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَسْتَشْفِي لَوْجَعِ الصُّلْبِ بِالْبَوْلِ قَائِمًا، قَالَ فَتَرَى أَنَّهُ كَانَ بِهِ ﷺ وَجَعُ الصُّلْبِ إِذْ ذَاكَ؟^(٥)

— وَالْقُرْآنُ قَدْ دَلَّ عَلَى الْمَسْحِ مِنْ قِرَاءَةِ آيَةِ الْمَائِدَةِ (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ أَنَّهُ الْمَسْحُ عَلَى الرَّجْلَيْنِ إِنْ كَانَ فِيهِمَا الْخُفَّانِ فَهُوَ دَلِيلٌ قَوِيٌّ ظَاهِرٌ مَعَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَصْرُوحَةِ بِجَوَازِ الْمَسْحِ.

(١) لِأَنَّ الْآيَةَ فِي وَجوبِ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ.

(٢) أَيُ لَيْسَ فِي رِجْلِهِ خُفٌّ وَمِنْطَبَقَةٌ عَلَيْهِ شُرُوطُ الْمَسْحِ.

(٣) وَكَمَا ذَكَرْنَا الْوَجْهَ الثَّانِي وَهُوَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ الْأُخْرَى دَلَّتْ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ الْمَسْحِ.

(٤) أَيُ مِثْلًا وَفِيهِ فَرَاحَاتٌ، فَلَا يَرْتَدُّ الْبَوْلُ وَلَا يَتَرَشَّرَشُ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي الْأَجْزَاءِ بَيْنَ التُّرَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

(٥) الصُّلْبُ: أَسْفَلُ الظَّهْرِ؛ هَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَلَا يَوْجِدُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ بِهِ وَجَعُ الصُّلْبِ وَأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتِشْفَاءً.

- والثاني: أَنَّ سَبَبَهُ مَا رُوِيَ فِي رِوَايَةِ ضَعِيفَةٍ رَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ ﷺ بَالَ قَائِمًا لِعِلَّةٍ بِمَا بَضِيهِ وَ(الْمُأْبَضُ) بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الْمِيمِ ثُمَّ مُوَحَّدَةً وَهُوَ بَاطِنُ الرُّكْبَةِ.
- والثالث: أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا لِلتَّقْعُودِ فَاضْطُرَّ إِلَى الْقِيَامِ لِكَوْنِ الطَّرْفِ الَّذِي مِنَ السَّبَاطَةِ كَانَ عَالِيًا مُرْتَفِعًا.

- وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازَرِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضُ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَجْهًا رَابِعًا وَهُوَ: أَنَّهُ بَالَ قَائِمًا لِكَوْنِهَا حَالَةً يُؤْمَنُ فِيهَا خُرُوجُ الْحَدَثِ مِنَ السَّبِيلِ الْآخِرِ فِي الْغَالِبِ بِخِلَافِ حَالَةِ الْقُعُودِ، وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: الْبَوْلُ قَائِمًا أَحْصَنُ لِلدُّبْرِ.

- وَيَجُوزُ وَجْهٌ خَامِسٌ: أَنَّهُ ﷺ فَعَلَهُ لِلجَوَازِ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ، وَكَانَتْ عَادَتُهُ الْمُسْتَمِرَّةُ يَبُولُ قَاعِدًا^(١)، يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا). رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَآخَرُونَ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا أَحَادِيثٌ لَا تُثَبَّتُ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا ثَابِتٌ فَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا إِلَّا لِعُذْرٍ، وَهِيَ كِرَاهَةُ تَنْزِيهِهِ لَا تَحْرِيمٌ^(٣).
قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّبِ فِي الْإِشْرَاقِ: اِخْتَلَفُوا فِي الْبَوْلِ قَائِمًا:

- فَثَبَّتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُمْ بَالُوا قِيَامًا، قَالَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسٍ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ.
- وَكَرِهَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ بَالَ قَائِمًا^(٤).

(١) وفي الحقيقة أن هذا قد ثبت عنه ﷺ ولسنا نحتاج إلى تكلف وجوه الاحتمالات خصوصاً مع عدم صحة واحد منها، والصحيح الوجه الخامس والذي ذكره جوازاً أنه ﷺ فعله لبيان الجواز، ولا يلزم أن يكون البول قائماً مكروهاً لكونه يواظب ﷺ على البول جالساً.

(٢) حديث عائشة فيه مقال فقد تكلم العلماء على سنده، ولو صح فلا يدل على عدم جواز البول قائماً لأن هذا حال بوله ﷺ في المنزل، وهذا الذي رأته عائشة وأما في طريقه وسفره ﷺ ونحو ذلك وربما كان ماشياً فقد ثبت أنه بَالَ قَائِمًا، فلا يكره ذلك.

(٣) الكراهة فيها نظر لأن النهي لم يثبت والمواظبة على الفعل لا تدل على أن ما سواه مكروهاً خصوصاً مع ثبوت أنه ﷺ بَالَ قَائِمًا، فيكون البول قاعداً أفضل لأنه العادة المتكررة ولا يكره البول قائماً.

(٤) وهذا تشدد من غير دليل.

- وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: أَنَّهُ كَانَ فِي مَكَانٍ يَتَطَايَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْبَوْلِ شَيْءٌ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، فَإِنْ كَانَ لَا يَتَطَايَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: الْبَوْلُ جَالِسًا أَحَبُّ إِلَيَّ وَقَائِمًا مُبَاحٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. هَذَا كَلَامُ ابْنِ الْمُنْذِرِ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا بَوْلُهُ ﷺ فِي سُبَاطَةٍ قَوْمٍ فَيَحْتَمِلُ أَوْجُهًا:

أَظْهَرُهَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤْثِرُونَ ذَلِكَ وَلَا يَكْرَهُونَهُ بَلْ يَفْرَحُونَ بِهِ ^(٢)، وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالَهُ جَازَ الْبَوْلُ فِي أَرْضِهِ، وَالْأَكْلُ مِنْ طَعَامِهِ، وَنَظَائِرُ هَذَا فِي السُّنَّةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى.

وَقَدْ أَشْرْنَا إِلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: (اِحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ) ^(٣).

وَالْوَجْهَ الثَّانِي: أَنَّهُمَا لَمْ تَكُنْ مُخْتَصَّةً بِهِمْ بَلْ كَانَتْ بِفَنَاءِ دُورِهِمْ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ ^(٤) فَأُضِيفَتْ إِلَيْهِمْ لِقُرْبَاهَا مِنْهُمْ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونُوا أَذْنَوْا لِمَنْ أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ إِمَّا بِصَرِيحِ الْإِذْنِ وَإِمَّا بِمَا فِي مَعْنَاهُ ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- (١) وهو من أحسن الأقوال، أنه مباح وليس بمكروه والبول جالساً أفضل.
- بالنسبة للبول قائماً في زماننا في كثير من الأماكن المفتوحة ويضاف إليها أنها لا بد أن تكون في مكان تستر فيه العورة لأن كثيراً من هذه الأماكن ربما يقع فيه نوع من التساهل في كشف العورة.
- (٢) فيفرحون بأن النبي ﷺ عاملهم معاملة نفسه في استعمال أشياءهم.
- (٣) الحديث في مسلم: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَقَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزَعْنَا فَعَمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَرَعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِنَبِيِّ النَّجَارِ فَلَرْتُ بِهِ هَلْ أَحَدٌ لَهُ بَابٌ فَلَمْ أَحِدْ فَإِذَا رِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بَيْتٍ خَارِجَةٍ - وَالرِّيعُ الْجَنُودُ - فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَبُو هُرَيْرَةَ». فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «مَا شَأْنُكَ». قُلْتُ كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَعَمْنَا فَأَبْطَأَتْ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا فَفَزَعْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَرَعَ فَاتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَأَيْتُ فَقَالَ «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ». وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ «أَذْهَبْ بِنَعْلَيْ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِيمًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»؛ فَالْنَبِيُّ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا لِأَحَدِ الْأَنْصَارِ وَدَخَلَ وَرَاءَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَيْضًا، فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِلْمِ رَضِيَ صَاحِبُهُ بِاسْتِعْمَالِ شَيْءٍ مِنْ أَمْلَاكِهِ أَوْ بِأَخْلَافِهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ، فَالْإِذْنُ الْعَرَفِيُّ كَالْإِذْنِ اللَّفْظِيِّ فِي ذَلِكَ.
- (٤) كأكوام القمامة العامة للناس جميعاً، والأول أظهر لأنه قال: (سُبَاطَةُ قَوْمٍ).
- (٥) أي أذنوا للجميع وليس للنبي ﷺ فقط.

وَأَمَّا بَوْلُهُ ﷺ فِي السَّبَاطَةِ الَّتِي بِقُرْبِ الدُّورِ مَعَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ عَادَتِهِ ﷺ التَّبَاعُدُ فِي الْمَذْهَبِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ سَبَبَهُ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ مِنَ الشُّغْلِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّظَرِ فِي مَصَالِحِهِمْ بِالْمَحَلِّ الْمَعْرُوفِ، فَلَعَلَّهُ طَالَ عَلَيْهِ مَجْلِسٌ حَتَّى حَفَزَهُ الْبَوْلُ فَلَمْ يُمْكِنَهُ التَّبَاعُدُ، وَلَوْ أَبْعَدَ لَتَضَرَّرَ، وَازْتَادَ السَّبَاطَةُ لِدَمَثِهَا^(١)، وَأَقَامَ حَذِيفَةَ بِقُرْبِهِ لِيَسْتُرَهُ عَنِ النَّاسِ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي حَسَنٌ ظَاهِرٌ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ إِذْنُهُ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِيْبِهِ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّمَا اسْتَدْنَاهُ ﷺ لِيَسْتَتِرَ بِهِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ النَّاطِرِينَ لِكَوْنِهَا حَالَةً يُسْتَخْفَى بِهَا وَيُسْتَخْيَ مِنْهَا فِي الْعَادَةِ، وَكَانَتْ الْحَاجَةُ الَّتِي يَقْضِيهَا بَوْلًا مِنْ قِيَامٍ يُؤْمَنُ مَعَهَا خُرُوجُ الْحَدِيثِ الْآخِرِ وَالرَّائِحَةِ الْكَرِيمَةِ، فَلِهَذَا اسْتَدْنَاهُ. وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ لَمَّا أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ قَالَ: (تَنَحَّ) لِكَوْنِهِ كَانَ يَقْضِيهَا قَاعِدًا، وَيَحْتَاجُ إِلَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا فَتَحْصُلُ الرَّائِحَةُ الْكَرِيمَةُ وَمَا يَتَّبِعُهَا.

وَهَذَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مِنَ السُّنَّةِ الْقُرْبُ مِنَ الْبَائِلِ إِذَا كَانَ قَائِمًا، فَإِذَا كَانَ قَاعِدًا فَالسُّنَّةُ الْإِبْعَادُ عَنْهُ^(٣). وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْفَوَائِدِ تَقْدِّمَ بَسْطِ أَكْثَرِهَا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ، وَنُشِيرُ إِلَيْهَا هَاهُنَا مُخْتَصَرَةً:

فَفِيهِ: إِثْبَاتُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

وَفِيهِ: جَوَازُ الْمَسْحِ فِي الْحِضْرِ^(٤).

وَفِيهِ جَوَازُ الْبَوْلِ قَائِمًا.

(١) أي أنها تشرب البول.

(٢) وربما قيل في التباعد أنه خاص بالغائط لأنه الذي يكون معه الصوت والرائحة التي يُتَأَذَى بها، فكان النبي ﷺ لا يفعل ذلك بقرب الناس وإنما يبعد عنهم وإنما ورد القرب في البول فقط، فينبغي أن يخصص بالبول، بمعنى أن يكون الذي ذكره القاضي من الشغل بأُمُور المسلمين والنظر في مصالحهم، إذا كان ذلك في قضاء الحاجة في البول فقط.

(٣) القرب منه من غير نظر بل يعطيه ظهره أو نحوه ليكون أستر له؛ ونبه على أن المراحيض المعاصرة فيها من التقارب ولا يكون أحلهم ساترًا للآخر.

(٤) لقوله: (في سباطة قوم).

وَجَوَّازُ قُرْبِ الْإِنْسَانِ مِنَ الْبَائِلِ.
وَفِيهِ: جَوَّازُ طَلَبِ الْبَائِلِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ ^(١) الْقُرْبُ مِنْهُ لِيَسْتَرْهُ.
وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ السُّتْرِ.

وَفِيهِ: جَوَّازُ الْبَوْلِ بِقُرْبِ الدِّيَارِ. وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ خَلْفِ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ) الْخ.
مَقْصُودُ حُذَيْفَةَ أَنَّ هَذَا التَّشْدِيدَ خِلَافَ السُّنَّةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ قَائِمًا، وَلَا شَكَّ فِي كَوْنِ الْقَائِمِ مُعَرَّضًا لِلرَّشِيشِ، وَلَمْ يَلْتَفِتِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هَذَا الْإِحْتِمَالِ، وَلَمْ يَتَكَلَّفِ الْبَوْلَ فِي قَارُورَةٍ كَمَا فَعَلَ أَبُو مُوسَى ؓ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(٣).

(١) أي الذي له دلالة عليه.

(٢) مسألة: لو علم أن الناس لا يرضون أن يبال على جدارهم لم يجوز له ذلك إذا كانت مملوكة كما يقع ذلك في كثير من البيوت والطرق يكره الناس أن يبال على بيوتهم خصوصاً مع تكرار الأمر يؤدي إلى وجود الرائحة الكريهة فلا يجوز مثل هذا الأمر؛ وأما إذا كان ذلك في طريق الناس كان ذلك أشد وأغلظ لأنه يتأذى به المسلمون.

(٣) والقارورة هي زجاجة لها عنق، فيدخل ذكره فيها حتى يأمن من الرذاذ والصحيح أن مثل هذا الرذاذ الذي لا يظهر لا حكم له وقد مثله بعض العلماء [مثل رؤوس الإبر من الرذاذ] فهذا الاحتمال غير ظاهر وبالتالي فهو غير معتبر أما لو شعر به وأدركه بصره أو حسه لزمه أن يغسله والكلام هنا على غير المدرك ومثل ذلك كما يكون في أرجل النباب مثلاً، فالنباب قد يقف على غائط أو على بول ويستقل بعد ذلك إلى شيء طاهر، فمثل هذا لا يترك بالعين، فالعبرة بما يظهر.

- قول أبو موسى ؓ: [إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِضِ] ظاهر هذه الرواية أنهم كانوا مكلفين بذلك، ولم يذكر سننه في ذلك فلعله سمعه من بعضهم، وقد ثبت في الحديث أنهم كانوا مكلفين بذلك، [أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره] [قال الشيخ الألباني: صحيح]، والذي يظهر أن هذا في الثياب إذا أصابها البول فلم يكن مأخوذاً بهم في غسلها بل إذا أصابها البول قصها، وأما الجلد فهذا قول أبي موسى ولعله سمعه من بعضهم، ولا نعلم حديثاً صحيحاً مرفوعاً للنبي ﷺ دالاً على أن بني إسرائيل كانوا مكلفين بأن يقرض جلدهم بالمقراض إذا أصابهم البول.

- وفيه: تيسير الله لهذه الأمة على الاحتمالين سواء كان القص للثوب أو للجلد إذا أصابه البول، فهذا تشديد بلا شك، فمن رحمة الله بهذه الأمة أن أباح لهم الغسل وسبحان الله في ما آل إليه حال الأمتين اليهود والنصارى من عدم الاستتجاء أصلاً فعاداتهم وتقاليدهم أنهم لا يعبتون بما يصيبهم من البول فالحمد لله على تيسيره وفضله.

قوله: (أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ
بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ)

هَذَا الْإِسْنَادُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُّونَ يَرْوِي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَهُمْ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَهُوَ
الْأَنْصَارِيُّ، وَسَعْدٌ وَنَافِعٌ وَعُرْوَةُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ (مِيمَ) الْمُغِيرَةِ تُضَمُّ وَتُكْسَرُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ
فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَّغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ)
وَفِي رِوَايَةٍ (حَتَّى) مَكَانَ (حِينَ).

أَمَّا قَوْلُهُ: (فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ) فَهُوَ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَهَذَا كَثِيرٌ يَقَعُ مِثْلُهُ فِي الْحَدِيثِ،
فَنَقَلَ الرَّاوي عَنْ الْمُرَوِّ عَنْهُ لَفْظَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِلَفْظِ الْغِيْبَةِ.

وَأَمَّا (الْإِدَاوَةُ) فَهِيَ وَالرَّكْوَةُ وَالْمُطَهَّرَةُ وَالْمِيْضَاءُ بِمَعْنَى مُتَقَارِبٍ، وَهُوَ إِنْاءُ الْوُضُوءِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ (فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَّغَ مِنْ حَاجَتِهِ) فَمَعْنَاهُ: بَعْدَ انْفِصَالِهِ مِنْ مَوْضِعِ قَضَاءِ
حَاجَتِهِ وَانْتِقَالِهِ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ، فَصَبَّ عَلَيْهِ فِي وَضُوئِهِ.

وَأَمَّا رِوَايَةُ (حَتَّى فَرَّغَ) فَلَعَلَّ مَعْنَاهُ: فَصَبَّ عَلَيْهِ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى فَرَّغَ مِنَ الْوُضُوءِ، فَيَكُونُ
الْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ الْوُضُوءُ^(١)، وَقَدْ جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى مُبَيَّنًا أَنَّ صَبَّهُ عَلَيْهِ كَانَ بَعْدَ
رُجُوعِهِ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- ولا يعني هذا الحديث التهاون في البول فترك ما أدركت العين من رشاش البول على ثوبه أو جلده أو يهمل
الاستنجاء مثلاً فهذا من أعظم أسباب عذاب القبر، كما قال النبي ﷺ: (اسْتَرْهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ
مِنْهُ) وحديث: (فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَلِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ يُعَلِّبَانِ وَمَا يُعَلِّبَانِ فِي كَبِيرَةٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا
لَا يَسْتَرُّ مِنَ الْبَوْلِ).

- أما المبالغة في ذلك مثل ما يتكلفه البعض من القيام والنثر والقفز عدة مرات لاستخراج ما قد يتبقى لاحتمال ما
يخرج، فإن الاحتمالات الغير ظاهرة غير معتبرة.

(١) لأن النبي ﷺ لم يكن ليستعمل أحداً في الاستنجاء ولا يمكن ذلك، لأن هذا مقتضاه انكشاف العورة.
(٢) فالرواية المحتملة تحمل على الرواية الميسنة، وهذا لا شك فيه؛ فيكون [حَتَّى فَرَّغَ مِنْ حَاجَتِهِ] أي حاجة الوضوء
أو أن هذه الرواية تصحيف [رواية حتى] ولذلك الإمام مسلم جاء بها متأخرة والتي ذكرها في أصل الحديث [حِينَ
فَرَّغَ مِنْ حَاجَتِهِ] أي بعد أن انتهى وهذا مما لا يشك فيه.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِسْتِعَانَةِ فِي الْوُضُوءِ. وَقَدْ ثَبَتَ أَيْضًا فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه أَنَّهُ صَبَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَضُوئِهِ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَةَ. وَقَدْ جَاءَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ بِثَابِتَةِ النَّهْيِ عَنِ الْإِسْتِعَانَةِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: الْإِسْتِعَانَةُ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَسْتَعِينِ بغيرِهِ فِي إِحْضَارِ الْمَاءِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَلَا نَقْصَ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَسْتَعِينِ بِهِ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ، وَيُبَاشِرُ الْأَجْنَبِيَّ بِنَفْسِهِ غَسَلَ الْأَعْضَاءِ فَهَذَا مَكْرُوهٌ إِلَّا لِحَاجَةٍ ^(١).

وَالثَّلَاثُ: أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ فَهَذَا الْأَوَّلَى تَرْكُهُ، وَهَلْ يُسَمَّى مَكْرُوهًا؟ فِيهِ وَجْهَانِ ^(٢).

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: وَإِذَا صَبَّ عَلَيْهِ وَقَفَ الصَّبُّ عَلَى يَسَارِ الْمُتَوَضِّعِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ)

فِيهِ جَوَازٌ مِثْلُ هَذَا لِلْحَاجَةِ وَفِي الْحُلُوءَةِ، وَأَمَّا بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْبَغِي أَلَّا يَفْعَلَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ لِأَنَّ فِيهِ إِخْلَالَ بِالْمَرْوَةِ ^(٣).

^(١) كمرض مثلاً؛ بأن يمد يده وآخر يملكها له فليس هذا من عادة النبي ﷺ، والتصريح بالكراهة أيضاً فيه نظر فإن الأحاديث الضعيفة لا يثبت منها حكم الكراهة ولكن لو قيل خلاف الأولى لأنه خلاف السنة لكان أحسن. - كثير من الفقهاء المتأخرين يذكر كثير من الأحكام مبنية على الأحاديث الضعيفة لقلة بضاعتهم من الحديث كما قالوا، فيأتي من بعدهم وقد عرف ضعف الحديث، ولكنه لا يجسر على مخالفة من سبق؛ مثل الكلام هنا فقد أثبت أن الأحاديث غير صحيحة وغير ثابتة ومع ذلك قال بالكراهة.

^(٢) الصحيح أنه لا يقال عنه مكروه بل ولا خلاف الأولى لعدم ورود ما يدل على أنه خلاف الأولى إلا ما كان من سؤال الناس، فإنهم إن فعلوه من غير طلب فلا حرج عليه وإذا طلب منهم فهذا خلاف الأولى لأن النبي ﷺ بايع جماعة من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاً قال: «مَنْ تَكْفَلْ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً وَتَكْفَلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ» فكان أولئك النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُكَاوِلُهُ إِيَّاهُ؛ وذلك من أجل أن الأولى ألا يسأل الناس شيئاً على الإطلاق، فأصل سؤال الناس في الأصل ممنوع.

- أما استحباب الوقوف على يسار المتوضئ لا نعلم فيه دليلاً صحيحاً.

^(٣) الإخلال بالمرءة متفاوت بين الناس في أعرافهم وبلادهم ومبنى ذلك على العرف ولا يقال يكره شيء من ذلك كراهة عامة.

- وفيه: جواز لبس الملابس المشتركة وإن كانت مصنوعة في بلاد الكفر وإن كانت خياطتها بوصف معين اعتيد أن يكون ببلاد الكفر، فالجبة الشامية هي الرومية فبلاد الشام وقت إذ كانت للروم وفي رواية البخاري: (جبة رومية ضيقة الكمين) [بل هو في سنن الترمذي (صححها الألباني) وغيره من أصحاب السنن ورواية البخاري (شامية)].

قوله: (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ) هَذَا الْإِسْنَادُ كُلُّهُ كَوْفِيُّونَ.
قوله ﷺ: (فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى: أَنَّ الْمُسْحَاحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا لَبَسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ بِأَنْ يُفْرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ بِكَمَالِهِ ثُمَّ يَلْبَسَهُمَا؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ إِدْخَالِهِمَا طَاهِرَتَيْنِ أَنْ تَكُونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أُدْخِلَتْ وَهِيَ طَاهِرَةٌ^(١).

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:

- فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبْسُهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ حَتَّى لَوْ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ لَبَسَ خُفَّهَا وَغَسَلَ الْيُسْرَى ثُمَّ لَبَسَ خُفَّهَا لَمْ يَصِحَّ لُبْسُ الْيُمْنَى^(٢) فَلَا بُدَّ مِنْ نَزْعِهَا وَإِعَادَةِ لُبْسِهَا وَلَا

فَلَبَسَ الْمَلَابِسَ الْمَفْصِلَةَ أَوْ الْمَخِيطَةَ عَلَى طَرِيقَةِ قَوْمٍ كَفَارٍ لَا يَحْرُمُ طَالَمَا أَنَّ الثِّيَابَ مَشْرُوكَةً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَفَّارِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ وَيَنْهَى عَنِ التَّشَبُّهِ بِمَا كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِمْ، أَمَّا الثِّيَابُ الْمَشْرُوكَةُ فَلَا يَنْهَى عَنْهَا كَالسَّرَاوِيلِ مَثَلًا، فَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُونَ هَذَا الْبُظْلُونُ مَفْصَلٌ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأُورِيَّةِ وَأَمَّا الْعَرَبِيُّ فَلَا يَبْدَأُ أَنْ يَلْبَسَ سُرَّوَالًا بِطَرِيقَةٍ مَعِينَةٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْعَبْرَةُ أَلَّا يَكُونَ ضَيْقٌ فَإِنْ كَانَ ضَيْقًا فَيَمْنَعُ مِنْهُ مِنْ أَجْلِ الضَّيْقِ وَتَجَسُّيمِ الْعَوْرَةِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَلَا حَرَجَ أَنْ يَكُونَ مَخِطًا عَلَى أَيِّ طَرِيقَةٍ، طَالَمَا أَنَّهُ مِنَ الثِّيَابِ الْمَشْرُوكَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مِنَ الثِّيَابِ الْمَشْرُوكَةِ.

(١) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ إِلَّا إِذَا كَانَ بَعْدَ طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ لِأَنَّهُ ﷺ قَالَ: (فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) وَالطَّهَارَةُ هُنَا فَلَمْ تَكُنْ نَجَسَةً قَبْلَ غَسْلِهَا، وَهُوَ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَقُولُ أَنَّ هَذَا لَفْظٌ مُجْمَلٌ وَأَنَّ الطَّهَارَةَ تَسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَاتٍ مُتَعَدَّةً وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ، فَعِنْدَمَا يَقُولُ الْمُحَدِّثُ لَا يَمَسُّ الْمَصْحَفَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ) فَيَقُولُونَ [طَاهِرٌ] لَفْظٌ مُجْمَلٌ، بَلِ الطَّاهِرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الطَّهَارَةُ الْكَامِلَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْأَصْلُ فِي الطَّهَارَةِ الطَّهَارَةُ الْكَامِلَةُ، وَهَذَا قَوْلُهُ (فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) مَعَ أَحَادِيثِ التَّوْقِيتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِطَّهَارَةِ الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفِّ لَبَسَهُ عَلَى تَيَمُّمٍ لِأَنَّهُ خَصَّ رِجْلَهُ بِطَّهَارَةٍ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ الْوُضُوءِ، وَهَذَا وَصَفُ الرِّجْلَيْنِ بِطَّهَارَةٍ وَلَمْ يَصِفْ بِلَبْسِهِ كُلَّهُ بِطَّهَارَةٍ، فَهَذَا لَا يَبْدَأُ أَنْ تَكُونَ طَهَارَةٌ تَامَةً لِهَذَيْنِ الْعَضْوَيْنِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا تَدْخُلُ فِيهِ الْقَدَمَانِ إِلَّا حَكْمًا، وَهَذَا خَصَصَ الْقَدَمَيْنِ (فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) إِذَا فَلَا يَبْدَأُ أَنْ تَكُونَ طَهَارَةٌ لَهَا بِالذَّاتِ فَتَكُونُ الطَّهَارَةُ بِالمَاءِ، وَقَلْنَا مَعَ أَحَادِيثِ التَّوْقِيتِ لِأَنَّ الْمَسْحَ لَهُ وَقْتُ مُعَيَّنٌ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكْرُرَ الْمَسْحُ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَحْتَاجُ إِلَى الْغَسْلِ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ طَهَارَةَ الرَّجُلِ التَّامَةَ الْكَامِلَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بِالمَاءِ.

(٢) لِأَنَّهَا إِلَى انْتِهَاءِ الْوُضُوءِ فَإِنَّ الْحَدَثَ مَا زَالَ مُتَعَلِّقًا بِالْإِنْسَانِ فَاكْتِمَالُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ لَا تَكْمُلُ لِلْأَعْضَاءِ إِلَّا بَعْدَ اكْتِمَالِ الْوُضُوءِ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ لَبَسَ الْيُمْنَى قَبْلَ انْتِهَاءِ الْوُضُوءِ، فَتَكُونُ هَذِهِ الْقَدَمُ الْيُمْنَى لَمْ تَزَلْ عَنْهَا حَكْمُ الْحَدَثِ.

يَحْتَاجُ إِلَى نَزْعِ الْيُسْرَى لِكَوْنِهَا أَلْبَسَتْ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، وَشَدَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَأَوْجَبَ نَزْعَ الْيُسْرَى أَيْضًا. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ إِشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِي اللُّبْسِ هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

- وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ وَالْمُزَنِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ: يَجُوزُ اللُّبْسُ عَلَى حَدَثٍ ثُمَّ يُكْمَلُ طَهَارَتُهُ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ)

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ: هَكَذَا رُوِيَ لَنَا عَنْ مُسْلِمٍ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ مِنْ جَمِيعِ الطَّرِيقِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّعْبِيِّ أَحَدٌ، وَذَكَرَ أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ خَرَّجَهُ عَنْ ابْنِ حَاتِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَهَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْجُورَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي زَائِدَةَ قَدْ سَمِعَ مِنَ الشَّعْبِيِّ وَأَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ ابْنَ أَبِي السَّفَرِ وَزَكَرِيَّا إِلَى الشَّعْبِيِّ يَسْأَلَانِهِ. هَذَا آخِرُ كَلَامِ أَبِي عَلِيٍّ.

قُلْتُ: وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ خَلْفَ الْوَاسِطِيِّ فِي أَطْرَافِهِ: أَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ عَنْ ابْنِ حَاتِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ كَمَا هُوَ فِي الْأُصُولِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ أَبِي السَّفَرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) القول الأول هو الصحيح لهذا الحديث.

باب المَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزْجٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْزِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخْلَفُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَخْلُفُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: « أَمْعَكَ مَاءً ». فَاتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُ الْجَبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجَبَّةِ وَأَلْقَى الْجَبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خَفِيهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلُّونَ بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكِعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحْسِنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَمْتُ فَرَكْعْنَا الرُّكْعَةَ الَّتِي سَبَقْنَا . [يحسر: يكشف].

وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ الْمَغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ وَمُقَدِّمَ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ الْمَغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الثَّمَمِيِّ عَنْ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ الْمَغِيرَةِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَكَرٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ ابْنِ الْمَغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخَفَيْنِ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كُثَيْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بَلَّالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ وَالْخِمَارِ .

وَفِي حَدِيثِ عِيسَى حَدَّثَنِي الْحَكَمُ حَدَّثَنِي بَلَّالٌ وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ - يَعْنِي ابْنَ مُسَهَّرٍ - عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: [رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ] .

قوله: (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرِّيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ) قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الدَّمَشَقِيُّ: هَكَذَا يَقُولُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَخَالَفَهُ النَّاسُ فَقَالُوا فِيهِ: (حَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) بَدَلَ (عُرْوَةَ)، وَأَمَّا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فَنَسَبَ الْوَهْمَ فِيهِ إِلَى مُحَمَّدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ لَا إِلَى مُسْلِمٍ. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْغَسَّانِيِّ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: حَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الْآخَرِ، وَحَمْزَةُ وَعُرْوَةُ ابْنَانِ لِلْمُغِيرَةِ، وَالْحَدِيثُ مَرْوِيٌّ عَنْهُمَا جَمِيعًا، لَكِنْ رِوَايَةُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُرِّيِّ إِنَّمَا هِيَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَعَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ غَيْرِ مُسَمًّى وَلَا يَقُولُ بَكْرٌ: عُرْوَةَ، وَمَنْ قَالَ عُرْوَةَ عَنْهُ فَقَدْ وَهَمَ.

وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ عَنْ بَكْرٍ؛ فَرَوَاهُ مُعْتَمِرٌ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ عَنْهُ عَنْ بَكْرٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، وَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ التَّيْمِيِّ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا مُسْلِمٌ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: عَنْ بَكْرٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَهُوَ وَهْمٌ. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي عِيَّاضٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (فَاتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ) قَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ فِيهَا لُغَتَيْنِ فَتَحَ الْمِيمَ وَكَسَرَهَا، وَأَنَّهَا الْإِنَاءُ الَّذِي يُتَطَهَّرُ مِنْهُ.

قوله: (ثُمَّ ذَهَبَ يَخْسِرُ عَنْ ذِرَاعِيهِ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ السِّينِ أَيُّ: يَكْشِفُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ)

هَذَا مِمَّا اخْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ مَسْحَ بَعْضِ الرَّأْسِ يَكْفِي، وَلَا يُشْتَرَطُ الْجَمِيعُ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الْجَمِيعُ لَمَا اكْتَفَى بِالْعِمَامَةِ عَنِ الْبَاقِي، فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْبَدَلِ فِي عُضْوٍ وَاحِدٍ لَا يَجُوزُ، كَمَا لَوْ مَسَحَ عَلَى خُفِّ وَاحِدٍ وَغَسَلَ الرَّجْلَ الْآخَرَى^(١).

(١) وهذا عند عامة العلماء، كما أنه لا يجوز أن يغسل بعض الرجل إذا كانت بادية في خف مخرق أو ناقص ويمسح على الجزء الباقي باتفاق العلماء فلا بد أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض والخروق اليسيرة لا تضر، ولكن لو كانت على سبيل المثال أصابع قدمه بادية كالشرابات الطيبة فهذا ليس بخف ولا يسمى خفاً فلا يجوز له أن يغسل أطراف الأصابع ثم يمسح على الباقي باتفاق العلماء.

وَأَمَّا التَّيْمِيمُ بِالْعِمَامَةِ فَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ لِتَكُونَ الطَّهَارَةُ عَلَى جَمِيعِ الرَّأْسِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لُبْسُ الْعِمَامَةِ عَلَى طُهْرٍ أَوْ عَلَى حَدَثٍ ^(١)، وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوءَةٌ وَلَمْ يَنْزِعْهَا مَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُتِمَّ عَلَى الْقَلَنْسُوءَةِ كَالْعِمَامَةِ.

- ولكن الكلام في مسألة الخروق: فإذا كان الخف مخرق خروق يسيرة لا تخرجه عن وصفه خفاً فقد قال الحسن: (لم تكن تسلم خفافهم من الخروق) وهذا كلام صحيح، فالخرق اليسير لا يضر ولا يلزم أن يكون ساتراً لمحل الفرض بمعنى أنه لا يبدو منه شيء ولو كان يسيراً.

- فهذا القياس قياس قوي من جهة المعنى فإنه إذا كان قد مسح على الناصية والعمامة فهذا يدل على جواز مسح بعض الرأس؛ ولكن ليس هو السنة أن يمسح بعض الرأس مكثفياً به بل السنة أن يمسح بعض الرأس متمماً الباقي على العمامة وهذا يجوز للرجل وللمرأة لحاجة ولغير حاجة.

(١) لأنها ثمة ولا يقاس على الخف في كل الأشياء، إنما يقاس على الخف على قول الإمام أحمد - خلافاً للجمهور - إذا ما مسح على العمامة والخمار فقط فيشترط في هذه الحالة ألا يمسح شيء من الناصية أو الرأس وأن يمسح على العمامة أو الخمار كله وينطبق نفس الشروط اللازمة للمسح على الخف من: [تغطية محل الفرض - لبس على طهارة - التوقيت]؛ وهذا على مذهب الإمام أحمد الذي يجوز للمسح على العمامة فقط خلافاً للجمهور وسيأتي الكلام عليه وفيه حديث بلال: (أنه مسح على الخفين والخمار) فظاهره أنه مسح على الخمار فقط، وهو حديث آخر غير حديث المغيرة ولا يصح أن نقول نحمل هذا على هذا لأن كل منهما مستقل، فهذه وقائع مختلفة، فظاهر هذا أنه مسح على العمامة فقط، فهنا قياساً على الخف، فهنا لا بد أن تكون العمامة تغطي كل شعر رأسه، ولبست على طهارة، ولبست يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليليهن للمسافر، بخلاف المسح على العمامة مع الناصية فلا يلزم أن يلبسها على طهارة ولا يلزم أن تغطي محل الفرض فتصلح القلنسوة لأن الطاقية التي نلبسها تكون كاشفة جزء من محل الفرض من جانبي ومؤخر الرأس وأحياناً من الناصية فلا مانع من أن يمسح عليها مع الناصية ولكن يمنع من المسح عليها منفردة دون مسح على شيء من الرأس، ولا يشترط الملة إذا مسح على الناصية والعمامة.

- وقسنا على الخف لأنه وارد مثله فالأصل (وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) فإذا ثبت الدليل من السنة أنه مسح على العمامة فالعضو الممسوح إذا كان بدلاً عن المغسول أو الممسوح نفسه (أي المسح على المسح ولكن بدون مباشرة) فينبغي أن يكون مثله في الأحكام.

- الراجح هو إجزاء مسح جزء من الرأس، ولكن لكي يأخذ الفضيلة يتميم بالمسح على العمامة، ومسح كل الرأس هو السنة.

- يجزي مسح بعض الرأس بدون شيء مباشر له وليس المسح على العمامة التي على الرأس.

- المسح على العمامة فقط مخصصة لظاهر القرآن (وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) فيلزم مسح رأسه وليس العمامة ولا القلنسوة التي على رأسه، فنحن سوف نخصص جواز ذلك بالسنة (بأنه مسح على الخفين والخمار) فيقوم مقام المسح على الرأس المسح على العمامة مثل ما قام غسل الرجلين المسح على الخفين فتأخذ نفس الأحكام.

- فإذا لم يمسح على الناصية فليمسح على العمامة كلها أو على الخمار كله، والخمار هو غطاء الرأس.

وَلَوْ اِقْتَصَرَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَلَمْ يَمْسَحْ شَيْئًا مِنَ الرَّأْسِ: لم يجزه ذلك عندنا بلا خلاف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

- وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِلَى جَوَازِ الْاِقْتِصَارِ، وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

و (النَّاصِيَةِ) هِيَ مُقَدَّمُ الرَّأْسِ.

قَوْلُهُ: (فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ رَكْعَةً بِهِنَّ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِنَّ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرُّكْعَةَ الَّتِي سَبَقْتَنَا)

إِعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ فِيهِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا جَوَازُ اقْتِدَاءِ الْفَاضِلِ بِالْمُفْضُولِ ^(٢).

وَجَوَازُ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ خَلْفَ بَعْضِ أُمَّتِهِ ^(٣).

وَمِنْهَا: أَنَّ الْأَفْضَلَ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُمْ فَعَلُوهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ وَلَمْ يَسْتَظِرُّوا النَّبِيَّ ﷺ ^(٤).

وَمِنْهَا: أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ أُسْتُحِبَّ لِلْجَمَاعَةِ أَنْ يُقَدِّمُوا أَحَدَهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ إِذَا وَثَّقُوا بِحُسْنِ خُلُقِ الْإِمَامِ وَأَنَّهُ لَا يَتَأَذَّى مِنْ ذَلِكَ ^(٥) وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ، فَأَمَّا لَمْ يَأْمَنُوا أَذَاهُ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَرَادَى، ثُمَّ إِنْ أَدْرَكُوا الْجَمَاعَةَ بَعْدَ أُسْتِحْبَابِ هُمْ إِعَادَتَهَا مَعَهُمْ ^(٦).

- والمرأة تمسح على الخمار إلى أول القفا، والاحتياط خروجاً من الخلاف فالجمهور يمنع من الاقتصار على المسح على الخمار فلو مسح جزء من الناصية وتممت على الخمار يكون هذا خروجاً من الخلاف وهذا هو الأحوط، ولكن مذهب الإمام أحمد يجوز المسح على العمامة أو الخمار فقط وهذا هو الراجح لحديث بلال الذي سيأتي.

^(١) وقلنا الشروط عندهم هي شروط المسح على الخفين في تلك الحالة.

^(٢) فالنبي ﷺ اقتدى بعبد الرحمن بن عوف ؓ.

^(٣) وهذه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف ؓ أن النبي ﷺ صلى خلفه.

^(٤) لأنهم لم يعلموا متى يأتي فقد تخلف عنهم.

^(٥) فهذا أمرين للإمام: الوثوق بحسن خلقه: أي عندما يأتي لا يشاكلهم ويشاحنهم وثانياً: ألا يتأذى، فربما يكون حسن الخلق ولكن يؤذيه ذلك فعليهم أن يستظروا،

^(٦) وهذا الكلام في وقت الفضيلة كله طالما أنه باقى فيستظر الإمام حتى ينتهي وقت الفضيلة.

وَمِنْهَا: أَنَّ مَنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ أَتَى بِمَا أَدْرَكَ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَتَى بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ عَنْهُ بِخِلَافِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ عَنِ الْمُسْبُوقِ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامُ رَاكِعًا^(١).

وَمِنْهَا: اتِّبَاعُ الْمُسْبُوقِ لِلْإِمَامِ فِي فِعْلِهِ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَجُلُوسِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَوْضِعَ فِعْلِهِ لِلْمَأْمُومِ^(٢).

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُسْبُوقَ إِنَّمَا يُفَارِقُ الْإِمَامَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- وَأَمَّا بَقَاءُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي صَلَاتِهِ وَتَأَخُّرُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِيَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي قَضِيَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ قَدْ رَكَعَ رَكْعَةً فَتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ التَّقَدُّمَ لِئَلَّا يَخْتَلِ تَرْتِيبُ صَلَاةِ الْقَوْمِ بِخِلَافِ قَضِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَرَكَعْنَا الرُّكْعَةَ الَّتِي سَبَقْتَنَا) فَكَذَا ضَبَطْنَاهُ وَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ بِفَتْحِ السَّيْنِ وَالْبَاءِ وَالْقَافِ وَبَعْدَهَا مُثْنَاءٌ مِنْ فَوْقِ سَاكِنَةٍ أَيْ: وَجِدْتُ قَبْلَ حُضُورِنَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ)

ويصلوا فرادى لقوله ﷺ: (وَلَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) فالإمام الراجب سلطان في محله، فلوا صلوا بأخر فقد صلوا بغير إذنه، أما إذا كان بإذنه فقد قام مقامه فكأنه استخلفه فقام فصلى مكانه، ففي هذه الحالة فهم معذورون بصلاتهم فرادى وعن الجماعة مثل الصحابي الذي انصرف عن الجماعة وصلى منفرداً لما طول معاذ في الصلاة فهذا عذر عن الجماعة في تلك الحال.

- وتقدم عبد الرحمن للصلاة وعدم انتظار النبي ﷺ لأنهم علموا أذنه ولما أتى صلى خلفه وهذا دليل أنه رضي بفعلهم فعملوا ذلك من عادته ﷺ ومثله عندما تأخر عن الوقت المعتاد قال بلال أقيم الصلاة فصلى بالناس وصلى أبو بكر ﷺ فهذا دليل على أن النبي كان له عادة في أغلب الأحوال كان يصلي فيها فإذا تأخر عنها يقدموا غيره يصلي

٣٢٦

(١) هذا عند الشافعية والجمهور ولكن الراجح أنها لا تسقط أيضاً لأنها ركن والقيام ركن فلا بد أن يأتي بها فإذا فاتته القيام والقراءة لم يدرك الركعة.

(٢) وهذه وإن كانت غير ظاهره من هنا ولكن تابعوه على التشهد الأخير [فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرُّكْعَةَ الَّتِي سَبَقْتَنَا] إِذَا فَالنبي ﷺ تبعهم في الجلوس في التشهد الأخير، فدل ذلك على أنه يتابعه على فعله حتى ولو كان هذا موضع فعله، ولذلك فإنه يترل ساجداً مباشرة إذا كان الإمام ساجداً ثم يكمل بعد ذلك مع الإمام.

(٣) وظاهرها عندما سلم التسليميتين.

(٤) وهذا دليل أنه إذا كان يأتهم بمن يحصل خلل في الصلاة بالاعتداء به فلا ينبغي أن يفعل بمعنى أن الإمام لو حدث له طارق فخرج من الصلاة لانتقاض وضوئه فلا يقدم للمأموين مسبوقاً حتى لا يختل نظام متابعة الإمام؛ ولا يصلي فريضة خلف من يصلي صلاة الكسوف لأن هذا يؤدي إلى خلل في الأركان.

هَذَا الْإِسْنَادُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُّونَ يَرْوِي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَهُمْ: أَبُو الْمُعْتَمِرِ سُليْمَانُ بْنُ طَرْحَانَ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَابْنُ الْمُغِيرَةِ وَاسْمُهُ حَمْزَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَؤُلَاءِ التَّابِعِيُّونَ الْأَرْبَعَةُ بَصْرِيُّونَ إِلَّا ابْنَ الْمُغِيرَةِ فَإِنَّهُ كُوفِيٌّ.

قَوْلُهُ: (قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ)

هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ، وَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ بِبِلَادِنَا (سَمِعْتُ) بِالتَّاءِ فِي آخِرِهِ وَلَيْسَ بَعْدَهَا هَاءٌ، وَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ عِنْدَ جَمِيعِ شُيُوخِنَا (سَمِعْتُهُ) يَعْنِي بِالْهَاءِ فِي آخِرِهِ بَعْدَ التَّاءِ، قَالَ: وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالِدَارَقُطْنِي وَغَيْرُهُمَا، قَالَ: وَوَقَعَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَلَمْ أَرَوْهُ (وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ) يَعْنِي بِحَذْفِ الْهَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ سَمَاعُهُ الْحَدِيثُ مِنْهُ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ بِلَالٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ) يَعْنِي بِالْخِمَارِ الْعِمَامَةَ لِأَنَّهَا تُخَمَّرُ الرَّأْسَ أَيْ تُعْطِيهِ

قَوْلُهُ: (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ)

فِي حَدِيثِ عِيسَى (حَدَّثَنِي الْحَكَمُ حَدَّثَنِي بِلَالٌ) وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ فِي الْآخِرِ مِنْ دَقِيقِ عِلْمِ الْإِسْنَادِ أَعْنِي قَوْلُهُ: وَفِي حَدِيثِ الْخُ، وَمَعْنَى هَذَا: أَنَّ الْأَعْمَشَ يَرْوِي عَنْهُ هُنَا اِثْنَانِ: أَبُو مُعَاوِيَةَ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ فَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي رِوَايَةٍ: عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ، وَقَالَ عِيسَى بْنُ أَبِي لَيْلَى فِي رِوَايَةٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، فَاتَى بِهِ (حَدَّثَنِي بِلَالٌ) بِدَلٍّ (عَنْ) وَلَا شَكَّ أَنَّ (حَدَّثَنَا) أَقْوَى لَا سِيَّامَا مِنَ الْأَعْمَشِ الَّذِي هُوَ مَعْرُوفٌ بِالتَّدْلِيلِ، وَقَالَ أَيْضًا أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَقَالَ عِيسَى فِي رِوَايَةٍ عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بِلَالٌ، فَاتَى بِهِ (حَدَّثَنِي بِلَالٌ) مَوْضِعَ (عَنْ بِلَالٍ).

ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِمَّا تَكَلَّمَ عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِي فِي كِتَابِ الْعِلَلِ وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي طَرِيقِهِ وَالْخِلَافَ عَنْ الْأَعْمَشِ فِيهِ، وَأَنَّ (بِلَالٌ) سَقَطَ مِنْهُ عِنْدَ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَاقْتَصَرَ عَلَى (كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ)، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ عَكَسَهُ فَأَسْقَطَ (كَعْبًا) وَاقْتَصَرَ عَلَى (بِلَالٍ)، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ زَادَ (الْبَرَاءَ) بَيْنَ بِلَالٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ رَوَاهُ كَمَا هُوَ فِي مُسْلِمٍ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ عَنْ بِلَالٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٢٤)

باب التَّوْقِيَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمَلَائِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُثَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيَّمَةَ عَنْ شَرِيحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا ^(١) أَثْنَى عَلَيْهِ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيَّمَةَ عَنْ شَرِيحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ فَقَالَتْ إِنَّتِ عَلَيَّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي فَاتَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

(عَمْرِو بْنُ قَيْسٍ الْمَلَائِيُّ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُثَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيَّمَةَ عَنْ شَرِيحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيَّمَةَ عَنْ شَرِيحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَائِشَةَ). أَمَّا أَسَانِيدُهُ:

(فَالْمَلَائِيُّ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَبِالْمُدِّ كَانَ يَبِيعُ الْمَلَاءَ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الثِّيَابِ مَعْرُوفُ الْوَاحِدَةِ مُلَاءَةٌ بِالْمُدِّ وَكَانَ مِنَ الْأَخْيَارِ. (وَعُثَيْبَةَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَبَعْدَهَا مُثْنَاءٌ مِنْ فَوْقَ ثُمَّ مُثْنَاءٌ مِنْ تَحْتَ ثُمَّ

(١) هُوَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمَلَائِيُّ.

مَوْحَدَةً، (وَمُخَيَّمَةً) بِضَمِّ الْمِيمِ وَبِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ، (وَشُرَيْحَ) بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْحَاءِ. (وَهَانِي) بِهَمْزَةِ آخِرِهِ. وَ (الْأَعْمَشَ وَالْحَكْمَ وَالْقَاسِمَ وَشُرَيْحَ)، تَابِعِيُونَ كُوفِيُونَ. وَأَمَّا أَحْكَامُهُ:

فَفِيهِ الْحُجَّةُ الْبَيِّنَةُ وَالِدَلَالَةُ الْوَاضِحَةُ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ مُوقَّتٌ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي السَّفَرِ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الْحَضَرِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ: يَمْسَحُ بِلَا تَوَقُّتٍ، وَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ ضَعِيفٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِي تَرْكِ التَّوَقُّتِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

وَأَوْجُهُ الدَّلَالَةُ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ ظَاهِرَةً^(١)، وَعَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يُقَالُ: الْأَصْلُ مَنَعُ الْمَسْحِ فِيمَا زَادَ^(٢).

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَكَثِيرِينَ: أَنَّ ابْتِدَاءَ الْمَلَّةِ مِنْ حِينَ الْحَدَثِ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفِّ لَا مِنْ حِينَ اللَّبْسِ وَلَا مِنْ حِينَ الْمَسْحِ^(٣)، ثُمَّ إِنَّ الْحَدَثَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ بِحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ غَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: (أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَوْ سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ)^(٤).

(١) فيفهم منها أنه لا يزيد على ذلك، وأن ما زاد عليها بخلافها.

(٢) أبو حنيفة لا يأخذ بمفهوم المخالفة خلافاً للجمهور؛ فيأتي بها من دليل أنها رخصة خلاف الأصل، والأصل وجوب الغسل والمسح ورد كرخصة فإذا ورد مدة، فإنه ما زاد عليها يكون ممنوعاً منه والذي يحتاج أن يأتي بالدليل هو الذي يقول بالزيادة.

(٣) والصحيح والله أعلم أنه يمسح ثلاثة أيام، فالصحيح أن الحدث لا حكم له بدون المسح وإنما يبدأ التوقيت بالمسح، فأصبح الأقوال في ذلك أن بداية التوقيت في اليوم واللييلة للحاضر وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر بأول مسحة بعد الحدث لظاهر الحديث؛ فإذا توضأ مثلاً في الفجر ثم مسح خفيه وظل على وضوءه وأحدث مثلاً بعد الظهر ثم مسح في أول الوضوء في العصر، فعلى هذا يمسح من العصر في اليوم الذي يليه، والظاهر أن المدة المقصود بها في توقيت المسح أيضاً وليس في انتقاض الوضوء بانقضائها، فإنه وقت في المسح بثلاثة أيام أو يوم ولييلة، فإذا انقضت المدة منع المسح وليس أنه ينتقض الوضوء فوضوئه باقٍ لأنه قد وقع صحيحاً مأخوذاً فيه، فنستصحب بقاء الوضوء وصحته إلى أن يأتي دليل - يقتضي تقض الوضوء ولم يأتي - يخرج عن هذا الأصل، وإنما الدليل في منع المسح بعد ذلك.

(٤) فيكون مقصود بالحدث هو الحدث الأصغر وليس الحدث الأكبر، وأما في الجنابة فلا بد من نزع الخف فيها وغسل الرجلين.

قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِذَا أَجَنَّبَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لَمْ يَجُزْ الْمُسْحَ عَلَى الْخُفِّ، فَلَوْ اغْتَسَلَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ اِرْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُ وَجَازَتْ صَلَاتُهُ، فَلَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْمُسْحَ عَلَى الْخُفِّ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ خَلْعِهِ وَلُبْسِهِ عَلَى طَهَارَةٍ^(١)، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَنَجَّسَتْ رِجْلُهُ فِي الْخُفِّ فَغَسَلَهَا فِيهِ، فَإِنَّ لَهُ الْمُسْحَ عَلَى الْخُفِّ بَعْدَ ذَلِكَ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَدَبِ مَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ: إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُحَدِّثِ وَلِلْمُعَلِّمِ وَالْمُفْتِي إِذَا طُلِبَ مِنْهُ مَا يَعْلَمُهُ عِنْدَ أَجَلٍ مِنْهُ^(٣) أَنْ يُرْشِدَ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ قَالَ إِسْأَلْ عَنْهُ فَلَانَا^(٤).

قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَاخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ وَوَقْفِهِ عَلَى عَلِيٍّ، قَالَ: وَمَنْ رَفَعَهُ أَحْفَظَ وَأَضْبَطُ. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ^(٥).

(١) بمعنى أنه يغسلها فيدخل الماء إلى قدمه وهي في الخف بحيث تعم رجليه، فإذا كان كذلك فقد صح أنه غسل رجليه، ولكن لم يلبس الخف على طهارة، فعليه أن يخلعه ويلبسه مرة ثانية في ساعته.

(٢) فهو قد أزال النجاسة وكان قد لبس الخف على طهارة من الحدث، فتكون طاهرتين من الحدث المقصود بها الحدث أن تكون طاهرتين من الحدث لا من النجس، فلو كان في رجله نجاسة فأزالها وهو كان قد لبس الخف على طهارة جاز له أن يمسح، وهذا مأخوذ من اشتراط اللبس على طهارة.

(٣) أي أنه لو يعلم أن حكم هذه المسألة عند رجل أعلم منه وأفضل أن يرشد إليه.

(٤) لقول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (أَنْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي) فكانت عندها علم ومع ذلك أرشدت إلى علي عليه السلام.

(٥) مسألة: وهو أنه لو نزع الخف وهو على طهارة بعد مسحه فهل يتنقض وضوئه بذلك أم يكفي غسل رجليه أم يظل على طهارته؟ الحجة مع من قال يظل على طهارته لأنه يستصحب أيضاً بقاء الطهارة، ولم يأتي دليل يدل على فساد هذا الوضوء أو بطلان هذه الطهارة لأنه قد توضحاً وضوءاً صحيحاً، ونزع الخف لم يرد ما يدل على أنه ناقض.

—وهل بعد الترع يمكن لبس الخف مرة أخرى وتكميل المدة لو كان بهما شيء في خفه وأراد إخراجه.

باب جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَالْفَرْقُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عِلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ».

(بَرِيدَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، قَالَ: عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ) فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْعِلْمِ مِنْهَا: جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ.

وَجَوَازُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ وَالنَّوَافِلِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ. - وَهَذَا جَائِزٌ بِإِجْمَاعٍ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ.

- وَحَكَى أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَجِبُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... } الْآيَةِ.

وَمَا أَظُنُّ هَذَا الْمَذْهَبَ يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ، وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا اسْتِحْبَابَ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ: مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثُ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ) وَحَدِيثُ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَكَلَ سَوِيقًا، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) وَفِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ كَحَدِيثِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَالْمَزْدَلِفَةِ وَسَائِرِ الْأَسْفَارِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ الْفَائِتَاتِ يَوْمَ

الْحُنْدَقَ وَغَيْرَ ذَلِكَ^(١)، وَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَالْمُرَادُ بِهَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِذَا قُمْتُمْ مُحَدِّثِينَ. وَقِيلَ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ يَتَطَهَّرُ ثَانِيًا مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ. وَفِي شَرْطِ اسْتِحْبَابِ التَّجْدِيدِ أَوْجُهُ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى بِهِ صَلَاةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً^(٣).

وَالثَّانِي: لَا يُسْتَحَبُّ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فَرِيضَةً^(٤).

وَالثَّلَاثُ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ فَعَلَ بِهِ مَا لَا يُجُوزُ إِلَّا بِطَهَارَةٍ كَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَسُجُودَ التَّلَاوَةِ.

وَالرَّابِعُ: يُسْتَحَبُّ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بِهِ شَيْئًا أَصْلًا بِشَرْطِ أَنْ يَتَخَلَّلَ بَيْنَ التَّجْدِيدِ وَالْوُضُوءِ زَمَنٌ يَقَعُ بِمِثْلِهِ تَفْرِيقٌ^(٥).

- (١) كل هذه الأدلة دلت على أن الآية معناها (إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين).
- (٢) لعدم العلم بالتاريخ وقبل ذلك لإمكان الجمع، فيمكن الجمع بتقدير هذا المعنى الثابت في الأحاديث الصحيحة، فبدل من أن نقول (إذا قمتم إلى الصلاة أي قيام) نقول (إذا قمتم محدثين) فتخصص الآية بالقيام محدثاً - حال كونه محدثاً - نعم الآية ظاهرها العموم ولكن الأدلة دلت على تخصيصها لأن هذا واجب في المحدث.
- (٣) أي يستحب لمن صلى صلاة فريضة أو نافلة أن يتوضأ، بمعنى أن رجل متوضئ صلى ركعتين سنة يذهب ويتوضأ ويصلي ركعتين سنة أخريين ثم يتوضأ ويصلي ركعتين فهذا لم يرد عن النبي ﷺ وإنما كان يتوضأ لكل صلاة، الظاهر أنها لكل صلاة مفروضة فعن أنس قال: [كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ] قُلْتُ: كَيْفَ كُنتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدُنَا الْوُضُوءَ مَا لَمْ يُحْدِثْ [عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ] أَي مَفْرُوضَةٍ؛ فَيَصْلِي بَوْضُوئِهِ الْفَرِيضَةَ بِنَوَافِلِهَا.
- (٤) هذا الوجه هو الصحيح.
- (٥) هذا الكلام فيه نظر فليس عليه دليل.
- والتفريق يقصد به أن مرده إلى العرف، مثل من يشترط الموالاة بمعنى أن الأعضاء تغسل مع بعضها، وقلنا أن اشتراط الموالاة هو الراجح لأن الآية جمعت بينها فلا بد أن يغسلها مع بعضها، وهذا الأمر طالما لم يحدد فمرده إلى العرف، ولا يصح توقيت الفاصل بجفاف الأعضاء لعدم الدليل ولأجل أن هذا أيضاً فيه تفاوت، ولكن الأمر طالما لم يحدد فمرده إلى العرف.
- فيقولون لو عرفنا كان الفاصل طويلاً فكل ما يطول الفاصل يذهب ويتوضأ، وهذا كما ذكرنا لا دليل عليه، فالصحيح والله أعلم ما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه، فالتوضأ عند كل صلاة، فالقصد صلاة بنوافلها، لأنه ﷺ كان يصلي مثلاً في قيام الليل عشر ركعات مثني مثني ويوتر بواحدة أو اثني عشر ركعة ويوتر بواحدة، وكان النبي ﷺ إذا دخل بيته صلى النافلة ولم يرد أنه ﷺ يتوضأ إذا دخل بيته للنافلة الراجعة؛ فالأظهر والله أعلم القول الثاني أنه يستحب إلا لمن صلى فريضة.

وَلَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُ الْغُسْلِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ.

وَحَكَى إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَجْهًا: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ^(١).

وَفِي اسْتِحْبَابِ تَجْدِيدِ التَّيْمُمِ وَجْهَانِ:

أَشْهَرُهُمَا: لَا يُسْتَحَبُّ وَصُورَتُهُ فِي الْجَرِيحِ وَالْمَرِيضِ وَنَحْوَهُمَا مِمَّنْ يَتَيَمَّمُ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ، وَيُتَصَوَّرُ فِي غَيْرِهِ إِذَا قُلْنَا لَا يَجِبُ الطَّلَبُ لِمَنْ تَيَمَّمُ ثَانِيًا فِي مَوْضِعِهِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه: صَنَعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟

فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوَاطِبُ عَلَى الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَمَلًا بِالْأَفْضَلِ، وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ فِي هَذَا الْيَوْمِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ بَيَانًا لِلْجَوَازِ كَمَا قَالَ ﷺ: (عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: جَوَازُ سُؤَالِ الْمُفْضُولِ الْفَاضِلَ عَنْ بَعْضِ أَعْمَالِهِ الَّتِي فِي ظَاهِرِهَا مُحَالَفَةٌ لِلْعَادَةِ، لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ عَنْ نِسْيَانٍ فَيَرْجِعُ عَنْهَا، وَقَدْ تَكُونُ تَعَمُّدًا لِمَعْنَى خَفِيِّ عَلَى الْمُفْضُولِ فَيُسْتَفِيدُهُ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا إِسْنَادُ الْبَابِ:

^(١) ومعنى تجديد الغسل أي تجديده من غير حاجة وإنما ليأخذ الثواب على ظنه.

- والراجح عدم الاستحباب لأن الغسل إنما يشرع عند وجود سببه والوضوء يشرع لكل صلاة.

^(٢) بمعنى هل يجب مع كل وقت صلاة أن يعيد الطلب؟

- فمن قال: يجب أن يعيد الطلب يقول: يجب أن يتيمم من جديد.

- والصحيح أنه لا يستحب التيمم حتى لو قلنا بعدم وجوب الطلب، وهو لا يجب عليه الطلب إلا إذا احتمل الأمر عنده وجود الماء، أما إذا غلب على ظنه عدم وجود الماء لعدم وجود قرينة تدل على عدم تغير الحال لا يلزمه أن يطلب، لأنه قال: (فَلَمْ تَجْلُوا مَاءَ قَيْمَمُوا) فالعبرة بغلبة الظن.

- الراجح أنه لا يلزمه أن يتيمم إلا إذا انتقض وضوؤه فلا يلزمه أن يتيمم لكل فريضة.

^(٣) لأنه من هنا علمه النبي ﷺ جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأنه ﷺ فعل ما هو خلاف عادته التي هي الأولى من أجل ما هو أفضل وأولى وهو تعليم الناس، والنبي ﷺ قد يفعل بعض ما هو خلاف الأولى عند الإطلاق لأن هذا هو الأولى في حقه ﷺ ليسين الجواز، كما أنه قد يفعل ما قد يكون مكروهاً في حق غيره وقد نهى عنه ﷺ وفعله ﷺ ليسين الجواز وعدم التحريم فيكون في حقه ﷺ هو الأفضل وينبغي أن يفعله ليعلم الناس، بخلاف غيره كما ورد في الشرب قائماً وقد ثبت النهي عنه وثبت ما يدل على كراهته ومع ذلك فعله النبي ﷺ.

ففيه (ابن نمير قال حدثنا سُفيان عن علقمة بن مرثد)، وفي الطريق الآخر (يحيى بن سعيد عن سُفيان قال حدثني علقمة بن مرثد)، إنما فعل مُسلم - رحمه الله تعالى - هذا وأعاد ذكر سُفيان وعلقمة لفوائد منها:

- أن سُفيان - رحمه الله تعالى - من المكدِّسين، وقال في الرواية الأولى: عن علقمة، والمكدِّس لا يحتاج بعننته بالاتفاق إلا إن ثبت سماعه من طريق آخر، فذكر مُسلم الطريق الثاني المصَّرح بسماع سُفيان من علقمة فقال: حدثني علقمة.

- والفائدة الأخرى: أن ابن نمير قال: حدثنا سُفيان، ويحيى بن سعيد قال: (عن سُفيان) فلم يستجز مُسلم - رحمه الله تعالى - الرواية عن الاثنين بصيغة أحدهما فإن (حدثنا) مُتَّفَقٌ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الْإِتِّصَالِ وَ (عن) مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي شَرْحِ الْمُقَدِّمَةِ.

(٢٦)

باب كراهة غمس المتوضي وغيره يده المشكوك في نجاستها

في الإلقاء قبل غسلها ثلاثاً.

وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكر أوى قالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ يَدَهُ فِي إِبَانَتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ » .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْحُلَوَانِيُّ وَأَبْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُلِّهِمْ يَقُولُ حَتَّى يَغْسِلَهَا . وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَلَاثًا . إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ وَأَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِ .

قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: (لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ): أَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ وَيَلَادُهُمْ حَارَّةٌ، فَإِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ عَرِقَ فَلَا يَأْمَنُ النَّائِمُ أَنْ يُطَوَّفَ يَدُهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ النَّجَسِ أَوْ عَلَى بَثْرَةٍ أَوْ قَمَلَةٍ أَوْ قَدَرٍ غَيْرِ ذَلِكَ (١) .

(١) هذه أحد المعاني المحتملة وهناك معنى آخر وهو معنى غيبي وهو احتمال أن يبيت الشيطان على يده فيكون غسل اليد لغسل أثر بيات الشيطان فقد قال النبي ﷺ في الاستنشاق والاستسقاء عند القيام من النوم قال: [إِذَا اسْتَيْقَظَ - أَرَاهُ

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلَالَةٌ لِمَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فِي مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ:
 مِنْهَا: أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ نَجَسَتْهُ، وَإِنْ قَلَّتْ وَلَمْ تُغَيِّرْهُ فَإِنَّهَا تُنَجِّسُهُ؛
 لِأَنَّ الَّذِي تَعَلَّقَ بِالْيَدِ وَلَا يُرَى قَلِيلٌ جِدًّا، وَكَانَتْ عَادَتُهُمْ اسْتِعْمَالُ الْأَوَانِي الصَّغِيرَةِ الَّتِي
 تَقْصُرُ عَنْ قُلْتَيْنِ بَلْ لَا تُقَارِبُهُمَا^(١).
 وَمِنْهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ وُرُودِ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ وَوُرُودِهَا عَلَيْهِ، وَأَنَّهَا إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ نَجَسَتْهُ
 وَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهَا أَزَاهَا^(٢).

- أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَشِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ [البخاري]. ومن هنا كان هذا أمراً تعبدياً
 لأنه مردود إلى أمر غيبي غير ظاهر، حتى ولو كانت يده في قفاز، أو ملفوفة في خرقة وهو على يقين من أنها لم تصب
 نجاسة فهذا الأمر التعبدية وهو لأجل أن الشيطان كما يبيت على الخيشوم فلربما كان يبيت على اليد، فنحن نمثل ما
 أمر به النبي ﷺ حتى ولو علمنا أنها لم تصب نجاسة لأن الأمر الغيبي محتمل.

(١) ليس في هذا الحديث دلالة على هذا المدعى، أولاً: هم لا يقولون بمقتضى الحديث من لزوم غسل اليد بل قالوا
 إذا فعل ولم يغسل يده وخالف النهي وأدخل يده في الإناء صحت طهارته وصح وضوئه، وإنما يحملون الحديث
 على الكراهة، كأنهم يقولون نحن نستصحب الأصل وهو الطهارة، فمن أين النجاسة القليلة تنجس الماء؟ [لا
 يلزمي أين باتت يده]، وإنما هذا لمنع استقذار الماء وخصوصاً أنه ذكر من الثرة والقملة فربما أدى ذلك إلى تقذير الماء
 ولو لم يكن هناك نجاسة؛ فهناك علل متعددة وليس من أجل أن الماء القليل يتنجس بورود قليل النجاسة التي لا
 ترى عليه ولا تلاحظ فإنه (لَا يَكْرَى فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ) فلا يرى نجاسة ظاهرة، فلا دلالة في الحديث على أن هذه
 النجاسة الغير ظاهرة والتي لا تُرى والتي هي قليل جداً تنجس الماء، وأنتم لا تقولون بذلك، فمن أين أن من وضع
 يده في الإناء قد تنجست لاحتمال النجاسة.

(٢) هذا كلام الشافعية دون غيرهم وقد التزموا هذا الفرق الذي لا معنى له لأنه يحصل اختلاط بين النجاسة وبين
 الماء على الحالين [وُرُودِ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ وَوُرُودِهَا عَلَيْهِ] وقد التزموا هذا الفرق لأنهم التزموا أولاً أن الماء القليل
 إذا أصابته نجاسة تنجس ومعلوم أن الاستنجاء يكون قطعاً بقاء أقل من القلتين (والقلتین مثل الزير الكبير) فكيف
 يستخدم كل ذلك في الاستنجاء فمعلوم أن هذا لا يقع مثل ذلك؟ وإنما سيستخدم ماء قليل، إذا لابد أن يختلط الماء
 القليل هذا بالنجاسة - وهو أثر البول والغائط - وحتى لو تنجس الماء لصار مزيلاً للنجاسة، فیده سوف تتنجس
 والماء كله أصبح نجساً حتى ولو لم يوجد أثر في التغير، وبالتالي كل موضع أصابه ذلك الماء لكان نجساً، إذا
 سيصبح من المستحيل أن يتطهر أحد؛ ولهذا التزموا أن ورود الماء على النجاسة لا ينجس الماء وأن ورود النجاسة
 على الماء ينجسه، وهذا فرق غير ظاهر، فالأليق أن يقال أن هذا الأمر تعبدية، وليس أن تعلل به الأحكام الظاهرة.

- ولكن على مذهب مالك رحمه الله لا حاجة إلى هذا القول لأن الاثنين فيهم اختلاط ولكن يمكن أن نقول كما
 قال مالك: [أن اختلاط الماء القليل بالنجاسة التي لا تغيره لا تنجسه بل يبقى على طهوريته] وبالتالي لا نحتاج إلى
 هذه الفروق الغير ظاهرة والتي لا دليل عليها والحديث لا يدل عليها بحال من الأحوال، فكما ذكرنا فإن الحديث لم
 يجزم بالنجاسة وإنما أمر النبي ﷺ بصب الماء ليس لأجل هذا الفرق بل لأجل أن إدخال اليد في الإناء لا شك أنه

وَمِنْهَا: أَنَّ الْغَسْلَ سَبْعًا لَيْسَ عَامًّا فِي جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ وَإِنَّمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ خَاصَّةً (١).

يقدر الماء عموماً ويؤدي إلى منع وجوه من الانتفاع به، فيد بها تراب فقط أو بها شحم مثلاً وهناك أشياء طاهرة كثيرة ولكن فيها قذارة وفيها ما ينبغي أن يزيلها الإنسان، فلو وضع يده في الإناء قليلاً أو كثيراً منع وجوهاً من الانتفاع به، بخلاف ما إذا صب على يده من الإناء، فإنه لا يمتنع وجوه الانتفاع، فلا شك أن ما أمر به ﷺ هو المشروع ولو لم تكن هذه العلة موجودة.

- القول بأن قليل النجاسة إذا خالط قليل الماء الذي لا يغير هذا الماء هو المذهب المعقول معناه الظاهر من جهة الأدلة المختلفة وأما حديث القلتين: هذا الحديث الذي جعل الشافعي ومن وافقه يقولون بهذه التفرقة [بين القليل والكثير وبين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء] فالذي يظهر والله أعلم أنه خرج مخرج الغالب، رغم خلاف في تصحيح الحديث والظاهر صحته (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، مفهوم المخالفة فيه ضعيف وعموم حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء) أقوى منه بلا شك، وذلك أن مفهوم المخالفة فيه كما ذكرنا إذا كان الحديث قد خرج مخرج الغالب وهو أن الغالب في أحوال الماء الكثير أنه لا يحمل الخبث ولا يؤثر فيه، فنقول خروج الحديث مخرج الغالب يمنع العمل بمفهومه، فيجعل مفهوم المخالفة فيه ضعيفاً، فلا يلزم أن يكون الماء إذا كان أقل من القلتين أن يحمل - الخبث -، ولذلك اضطروا إلى القول بأن هذا غير معقول المعنى بخلاف تعليله بالتغير فهذا أمر ظاهر معقول المعنى، وأما وجود قطرة من النجاسة على ما هو أقل من القلتين بقطرة - على قول من يقول بالتحديد - فيجعله فرقاً بينها وبين ما إذا وجدت قطرة الماء هذه، فهذا أمر غير معقول المعنى فلا ينبغي تعليل الأحكام بعلّة غير معقولة المعنى طالما أمكن تعليلها بعلّة معقولة المعنى، فخرجها مخرج الغالب كلام ظاهر، بدليل أنه ربما بلغ الماء قلتين وحمل الخبث كما في الزيادة الضعيفة السند الصحيحة المعنى لحديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) [إلا ما غلب على ريحه، وطعمه، ولونه] وهو متفق على صحة معناه، وهو أن الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة صار نجساً فهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء فدل ذلك على أن الأغلب أن الماء الكثير لا يحمل النجاسة وقد يحملها والأغلب أن الماء القليل يحمل النجاسة وقد لا يحملها على قدر النجاسة وقدر الماء وهنا فائدة حديث القلتين التحرز فيما نقص عن القلتين أي في قليل الماء والنظر في أوصافه والاحتياط فيها حتى لا يكون الماء قد تغير دون أن نتبه، بخلاف الماء الكثير فإنه لا يلزم فيه مثل هذا التحرز لأن الأغلب عليه عدم التأثير والتغير بالنجاسة، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رغم أنه خلاف مذهب الخنابلة المشهور.

- حديث ولوغ الكلب الذي فيه أن النجاسة لا تغير، فنقول: نجاسة الكلب نجاسة مختصة بعلّة أحكام فهي: [نجاسة مغلظة - غير ظاهرة] ومن هنا وجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو أصابه لعاب الكلب سبعا سواء ظهر التغير أم لا، لأنها نجاسة خاصة عن النجاسات الأخرى لا يظهر لها لون ولا طعم ولا رائحة وهي مغلظة في نفس الوقت ومن هنا وجب غسلها على أي الأحوال، فنجاسة الكلب فيها جملة من الخصوصيات، ولذلك لا تحمل عليها سائر النجاسات التي يظهر لونها أو طعمها أو ريحها، بخلاف نجاسة لعاب الكلب وهي مغلظة كما ذكرنا.

(١) الكلام صحيح والاستدلال بالحديث عليه فيه نظر، لأن الحديث أمر بالغسل ثلاثاً لاحتمال النجاسة لا لوجودها واحتمال نجاسة معنوية بمسيت الشيطان كما ذكرنا فلا يكون فيه دليلاً على ذلك؛ ولكن الأدلة على صحة

وَمِنْهَا: أَنَّ مَوْضِعَ الْإِسْتِنْجَاءِ لَا يَطْهَرُ بِالْأَحْجَارِ بَلْ يَبْقَى نَجِسًا مَغْفُورًا عَنْهُ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ (١).

المسألة أن الغسل لا يلزم سبع مرات في كل النجاسات إحداهن بالتراب هو أن الحديث ورد في الكلب خاصة ولم يرد في غيره وورد في غيره بالغسل مرة حتى يزول أثر النجاسة بل وإذا بقي بعض الأثر اليسير كما في دم الحيض لا يضر وأمر النبي ﷺ بالاستنجاء بثلاثة أحجار ولم يأمر بغسل الموضع سبعاً وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن المقصود إزالة النجاسة وتطهير الثياب والبدن منها دون الالتزام بسبع، فمفهوم حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحلكم) أن غيره ليس كذلك خلافاً للحنبلة الذين قاسوا سائر النجاسات على لعاب الكلب فقالوا يجب غسل كل شيء أصابته نجاسة سبع مرات إحداهن بالتراب ولعل هذا هو سبب شيوع أن المذهب الحنبلي مذهب متشدد وهو بالفعل متشدد في هذا الباب باب الطهارة وهو أن جميع النجاسات حتى البول، فلو أن إنسان أصابه قطرة من البول فلا بد أن يأتي بتراب وهذا مما يجزم أن الشرع لم يأتي به وأن النبي ﷺ لم يزل هو وأصحابه تصيهم أنواع النجاسات في الأبدان والثياب ولم يأمر بذلك ﷺ إلا في الكلب والظاهر من التسبيع أنه أمر تعبدية فكيف يقاس على الأمر التعبدية الغير معقول المعنى فالمعقول المعنى الإزالة، ولذلك نحن التزمنا هذا القول بأن كل ما يزيل النجاسة يصح تطهير الثوب والبدن به، لأن معقول المعنى هو البعد عن النجاسة وإزالتها، والذي يقول أنه تعبدية غير معقولة المعنى فلا يصح القياس على ما هو غير معقول المعنى، ولا تقيس حتى التحذير، فالتحذير أشد لأنه محرم في ذاته، ولا يلزم من ذلك أنه أشد نجاسة من الكلب، وكما قلنا أنه أمر غير معقول المعنى، وعندما نعلم أن هذا من أجل وجود أنواع من الأذى والضرر المتوقع من لعاب الكلب خلاف غيره من الحيوانات، فهذا أقل ما يمكن به إدراك لماذا خصص الشرع الكلب، إذا كان هناك الأذى والضرر والميكروبات المتعلقة بلعاب الكلب والله ﷻ أعلم، فوارد جداً وجود معاني خفية في الكلب لا نعلمها، فطالما أن الأمر ورد تعبدية سبع مرات إحداهن بالتراب فعلياً أن نلتزم بما ورد ونلتزم مع باقي النجاسات بمعقول المعنى من أن المقصود من التطهير هو إزالة النجاسة، فإذا أزيلت النجاسة بأي مزيل حصل التطهير.

- قول الإمام البخاري الذي يقول اللعاب هو المختص ولكن لا شك في نجاسة البول لنجاسة بول كل غير مأكول اللحم، فظاهر حديث: (كَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتَقِيلُ وَتُلْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَكُونُوا يُرْشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) البخاري، دليل على عدم لزوم غسل الأرض التي أصابها بول الكلب سبعاً لأنهم كانوا يبولون في الطريق وكانوا يكفون بالجفاف في تطهير هذه الأرض والله أعلم.

- والإمام مالك ألتزم في لعاب الكلب بطهارته والتزم التعبد في جميع أحكام لعاب الكلب فقال: الغسل تعبدية مع طهارته وكذلك تكرارها سبع تعبدية والذي يظهر أن الغسل معقول المعنى فنلتزم في التعبدية بما لا ندري معناه من التراب بخلاف قوله: (طهور إناء أحلكم أن يغسله) ظاهر جداً في نجاسة لعاب الكلب وأن التسبيع لكونها نجاسة مغلفة والترتيب لعله لا نعلمها.

(١) هذا الكلام غير ظاهر، فكلامهم مبني على: [وجود حجر عليه نجاسة تلمسها يده فتصيب هذا الموضع أو أن يده سوف تلمس عورته التي فيها بقايا من النجاسة فتتجس] وهذا كله ليس ظاهراً ولا دليل عليه بل الصحيح أن موضع الاستنجاء يطهر بالأحجار فالنبي ﷺ قد سمي الاستنجاء بالأحجار طهارة وقال عن الروث والعظم إنهما لا يطهران فدل ذلك على أن الحجر يطهر فلا يصح أن نقول على ما سماه النبي ﷺ عنه أنه طهارة أن نقول إنه مغفوا

وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ غَسْلِ النَّجَاسَةِ ثَلَاثًا لِأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِهِ فِي الْمُتَوَهَّمَةِ فَفِي الْمُحَقَّقَةِ أَوْلَى ^(١).

وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ الْغَسْلِ ثَلَاثًا فِي الْمُتَوَهَّمَةِ ^(٢).

وَمِنْهَا: أَنَّ النَّجَاسَةَ الْمُتَوَهَّمَةَ يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْغَسْلُ وَلَا يُؤْثَرُ فِيهَا الرَّشُّ فَإِنَّهُ ﷺ قَالَ: حَتَّى يَغْسِلَهَا، وَلَمْ يَقُلْ حَتَّى يَغْسِلَهَا أَوْ يَرْشَهَا.

وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ الْأَخْذِ بِالْإِحْتِيَاظِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرَهَا مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَدِّ الْإِحْتِيَاظِ إِلَى حَدِّ الْوَسْوَسةِ. وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِحْتِيَاظِ وَالْوَسْوَسةِ كَلَامٌ طَوِيلٌ أَوْضَحْتُهُ فِي بَابِ الْآيَةِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ^(٣).

وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ اسْتِعْمَالِ أَلْفَاظِ الْكِنَايَاتِ فِيمَا يَتَحَاشَى مِنَ التَّصْرِيحِ بِهِ فَإِنَّهُ ﷺ قَالَ: لَا يَكْذِبُ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وَلَمْ يَقُلْ فَلَعَلَّ يَدَهُ وَقَعَتْ عَلَى ذُبْرِهِ أَوْ ذَكَرَهُ أَوْ نَجَاسَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ ^(٤).

وَهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ وَالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَهَذَا إِذَا عَلِمَ أَنَّ السَّامِعَ يَفْهَمُ بِالْكِنَايَةِ الْمَقْصُودَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّصْرِيحِ لِيَنْفِيَ اللَّبْسَ وَالْوُقُوعَ فِي خِلَافِ الْمَطْلُوبِ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ مُصَرَّحًا بِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

عنه فقط بل هناك نجاسة معفو عنها مثل بول الغلام الرضيع فهو نجس خفف في تطهيره وما يبقى من أثره في الثوب معفو عنه، الدم نجس يعفى عن اليسير منه فليس معناه أنه طاهر ولكن خفف في تطهيره وعن اليسير منه؛ فليس هذا بصحيح في مسألة نجاسة محل الاستنجاء، الصحيح أن محل الاستنجاء يطهر بإزالة عين النجاسة وهم قد ذكروا شروط الاستنجاء بالأحجار أن يحصل الإبقاء فلا بد من إزالة آثار عين النجاسة فلو هناك آثار باقية فلا بد من إزالتها وتجب مسحة رابعة وتستحب خامسة إذا لم يحصل الإبقاء إلا بذلك وإذا لم يحصل الإبقاء بالخامسة وجبت السادسة واستحبت السابعة وهكذا حتى يحصل الإبقاء، ووجود الرائحة في موضع الاستنجاء أمر لا أثر له معفو عنها وليس دليلاً على وجود النجاسة، بل يعفى عن رائحة النجاسة، فالصحيح أن موضع الاستنجاء يطهر بالأحجار.

^(١) والصحيح أن الأمر بالثلاث تعدي أيضاً فلا يلزم غسل النجاسة ثلاثاً كما في دم الحيض فلم يأمرها بالغسل ثلاثاً.

^(٢) الثلاث هذه مثل السبع في الكلب فكما أن هذه تعبدية فهي تعبدية، فالكلب لأنه نجاسة حسية مغلظة فكان والنجاسة الأخرى معنوية للشيطان في الأنف وفي اليد ربما تغسل ثلاثاً.

^(٣) بمعنى أن الشيء الذي اعتبره الشرع وأشار إليه بالاحتياط فهو المشروع وأما ما يتوهم وما يتخيل وهو مجرد احتمال ولم يأت الشرع باعتباره فهو ليس باحتياط.

^(٤) فإن كلمة نجاسة ليس فيها ما يتحاشى من التصريح به، ولكن بناءً على ما فسر به الحديث أولاً وهو احتمال مرور اليد على النجاسة أدى إلى هذا القول.

هَذِهِ فَوَائِدٌ مِنَ الْحَدِيثِ غَيْرِ الْفَائِدَةِ الْمُقْصُودَةِ هُنَا، وَهِيَ النَّهْيُ عَنْ غَمْسِ الْيَدِ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ^(١).

لَكِنَّ الْجَمَاهِيرَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى أَنَّهُ نَهْيٌ تَنْزِيهِ لَا تَحْرِيمَ، فَلَوْ خَالَفَ وَغَمَسَ لَمْ يَفْسُدِ الْمَاءُ وَلَمْ يَأْتِ الْغَامِسُ.

- وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَنْجُسُ إِنْ كَانَ قَامَ مِنْ نَوْمٍ اللَّيْلِ. وَحَكُوهُ أَيْضًا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ وَمُحَمَّدَ بْنَ جَرِيرِ الطَّبْرِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جَدًّا.

- فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَاءِ وَالْيَدِ الطَّهَّارَةِ فَلَا يَنْجُسُ بِالشَّكِّ، وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى هَذَا وَلَا يُمَكِّنُ أَنْ يُقَالَ الظَّاهِرُ فِي الْيَدِ النَّجَاسَةِ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ ^(٢).

ثُمَّ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْمُحَقِّقِينَ: أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ؛ بَلْ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الشَّكُّ فِي نَجَاسَةِ الْيَدِ فَمَتَى شَكٌّ فِي نَجَاسَتِهَا كُرِهَ لَهُ غَمْسُهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا وَسَوَاءٌ قَامَ مِنْ نَوْمٍ اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ، أَوْ شَكٌّ فِي نَجَاسَتِهَا مِنْ غَيْرِ نَوْمٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.

- وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رِوَايَةٌ: أَنَّهُ إِنْ قَامَ مِنْ نَوْمٍ اللَّيْلِ كُرِهَ كَرَاهَةٌ تَحْرِيمَ، وَإِنْ قَامَ مِنْ نَوْمٍ النَّهَارِ كُرِهَ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِ. وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ اعْتِمَادًا عَلَى لَفْظِ الْمَيْتِ فِي الْحَدِيثِ، وَهَذَا مَذْهَبُ ضَعِيفٍ جَدًّا.

- فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَبَّهَ عَلَى الْعِلَّةِ بِقَوْلِهِ ﷺ: (فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ النَّجَاسَةَ عَلَى يَدِهِ، وَهَذَا عَامٌّ لَوْجُودِ اخْتِمَالِ النَّجَاسَةِ فِي نَوْمِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفِي الْيَقَظَةِ، وَذَكَرَ اللَّيْلَ أَوَّلًا لِكَوْنِهِ الْغَالِبِ، وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَيْهِ خَوْفًا مِنْ تَوَهُّمٍ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِهِ، بَلْ ذَكَرَ الْعِلَّةَ بَعْدَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(٣).

(١) أي عند القيام من النوم.

(٢) ما الذي صرفه إلى التنزيه؟! يطالب به الحنابلة وأهل الحديث وأهل الظاهر القائلون بأن الأمر على الوجوب وإن لم تقل بنجاسة الماء، فنحن نقول بلزوم غسل اليد عند القيام من نوم الليل ثلاثاً قبل غمسها في الإناء ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء، فلو غمسها فالماء على طهارته ولكن يأتى لمخالفته نهي النبي ﷺ.

(٣) مسألة ميت الشيطان على الخيشوم لم يجعلوها هنا لها اعتبار على الإطلاق، مع أن هذا الأمر أمر تعبدي، ومذهب الإمام أحمد - مع أنه سماه مذهب ضعيف جداً - إلا أنه هو الظاهر فإنه اعتمد على لفظ الميت في الحديث وهذا ظاهر وحتى لا نلتزم بكل الالتزامات المخالفة للمعاني المعقولة، فالأصل في الأحكام أن تعلل بعلة ظاهرة معقولة المعاني ولا يقال بالأمر التعبدي إلا بعد العجز عن تعليلها بعلة معقولة ومن هنا تقتصر بالقول بأنه أمر تعبدي على

هَذَا كُلُّهُ إِذَا شَكَّ فِي نَجَاسَةِ الْيَدِ، أَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ طَهَارَتَهَا وَأَرَادَ غَمْسَهَا قَبْلَ غَسْلِهَا:

- فَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: حُكْمُهُ حُكْمُ الشَّكِّ؛ لِأَنَّ أَسْبَابَ النِّجَاسَةِ قَدْ تَخَفَى فِي حَقِّ مُعْظَمِ النَّاسِ فَسَدَّ الْبَابُ لِثَلَاثٍ يَتَسَاهَلُ فِيهِ مَنْ لَا يَعْرِفُ.

- وَالْأَصَحُّ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ؛ بَلْ هُوَ فِي خِيَارِ بَيْنِ الْغَمْسِ أَوَّلًا وَالْغَسْلِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ النَّوْمَ وَتَبَّهَ عَلَى الْعِلَّةِ وَهِيَ الشَّكُّ، فَإِذَا انْتَفَتِ الْعِلَّةُ انْتَفَتِ الْكَرَاهَةُ، وَلَوْ كَانَ النَّهْيُ عَامًّا لَقَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ حَتَّى يَغْسِلَهَا وَكَانَ أَعَمَّ وَأَحْسَنَ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي إِنَاءٍ كَبِيرٍ أَوْ صَخْرَةٍ بَحِثْ لَا يُمَكِّنُ الصَّبَّ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ صَغِيرٌ يَغْتَرِفُ بِهِ؛ فَطَرِيقُهُ: أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ بِفَمِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ بِهِ كَفَّيْهِ أَوْ يَأْخُذُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ النَّظِيفِ أَوْ يَسْتَعِينُ بغيرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(٢).

ما ورد به بدلاً من أن نذكر جملة من التلازمات مثل التفرقة بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، ومسألة استحباب غسل النجاسة ثلاثاً فهذا الأمر في الحقيقة تعبدية، فالصحيح أن هذه الأمور غير معقولة المعاني فتقتصر على ما ورد دون أن نعمم القياس على غيرها.

- وغسل اليد ثلاثاً في أول الوضوء مستحب يجزئه عن الغسل ثلاث عند الاستيقاظ فينوي بذلك امثال الأمرين معاً أجزأه ولا يحتاج إلى تجديد.

- قد قلنا أن ميت الشيطان على يده أنه احتمال فتكون نجاسة معنوية فحصل إزالة لأثر الشيطان منها بغسلها ثلاثاً في أول الوضوء، والراجح أن يغسلها ثلاث مرات فقط في أول الوضوء والمسألة فيها اجتهاد فلا يغسل ثلاثاً ثم يتوضأ بثلاثة أخرى.

- ولو قام ولم يغسل صحت صلاته ولكنه يأثم.

- لفظ: (فَإِنَّهُ لَا يَكْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَكُ) ليس صريحاً في أنها لمست نجاسة فقد تكون نجاسة حسية أو معنوية فهو يحتمل الأمرين وورود الاحتمال على أمرين ليس بممتنع.

- فالمشروع أن يغسل يده ثلاث مرات حتى ولو لم يتوضأ، فلو أنه على سبيل المثال يريد أن يشرب ولا يوجد كوب فعليه أن يغسل يده ثلاث مرات ويستشق ثلاث مرات ويتناول بيده الماء، ولو لم يرد الوضوء.

^(١) الصحيح الأول وهو أنه حتى لو تيقن من عدم وجود نجاسة حسية ظاهرة فليغسلها ثلاثاً لأمر النبي ﷺ.

^(٢) فتاوى:

- لا يجوز المسح على الخف المغصوب أو المصنوع من الحرير؟ لا يجوز ذلك لأنه مأمور بترعه فوراً فهو غير مأذون له في لبسه.

وَأَمَّا أَسَانِيدُ الْبَابِ:

فِيهِ: (الْجَهْضَمِيُّ) بَفَتْحِ الْجِيمِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ.
وَفِيهِ: (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ) بَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوحَّدَةِ وَإِسْكَانِ الْكَافِ وَهُوَ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ
بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّحَابِيِّ؛ فَنسَبَ حَامِدٌ إِلَى جَدِّهِ.
وَفِيهِ (أَبُو رَزِينٍ) إِسْمُهُ: مَسْعُودُ بْنُ مَالِكِ الْكُوفِيِّ كَانَ عَالِمًا فِيهَا، وَهُوَ مَوْلَى أَبِي وَائِلٍ شَقِيقُ
بْنِ سَلَمَةَ.

وَفِيهِ: قَوْلُ مُسْلِمٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) وَفِي
حَدِيثِ وَكِيعٍ: (يَرْفَعُهُ)، وَهَذَا الَّذِي فَعَلَهُ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ إِحْتِيَاطِهِ وَدَقِيقِ
نَظَرِهِ وَغَزِيرِ عِلْمِهِ وَثُبُوتِ فَهْمِهِ؛ فَإِنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعًا اخْتَلَفَتْ رِوَايَتُهُمَا؛ فَقَالَ أَحَدُهُمَا:

- ما هي ملة المسح للمسافر سفر معصية؟ ليس له ملة للمسح لأنه مأمور بعدم السفر فيجب عليه أن يعود فوراً
وأن يتوب من معصيته، فإذا تاب مسح ثلاثاً.

- هل يجوز المسح على الجورب الذي يصف البشرة؟ الصحيح أنه يجوز والأحوط أن يجتنب ذلك مراعاة
للخلاف.

- إذا سال لعاب الكلب على الثياب هل يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب؟ نعم فهذا قول جمهور العلماء
وليس خاصاً بالآنية قالوا أن الإناء مفهوم لقب لا يفهم منه مفهوم مخالفة لأن هذا هو الغالب فهو الأغلب الذي يأتي
فيه اللعاب.

- رجل عمله في البحر في بعض المراكب يبعد عن الشاطئ حوالي حوالي سبعين كيلو متراً بعيداً عن الإسكندرية
؟ فسبعين كيلو كافية جداً في أن يأخذ حكم السفر فيقصر ويجمع الصلاة في تلك الحال، فأكثر من تسعة كيلو من
الشاطئ بعيداً عن المدينة فيجوز له أن يجمع ويقصر.

- هل لو ترك عالم يقتدى به شيئاً من المستحبات لتعليم الناس يكون تركه للمستحب في حقه أولى؟ إذا كان الناس
يحتمل عندهم الظن بالجوب فذلك يكون مشروعاً للتعليم أيضاً.

- إذا لمس الكلب الثياب من غير لعاب فماذا نضنع؟ الجمهور على أن عرق الكلب كلعابه والصحيح من مذهب الإمام
البخاري وهو أن لعاب الكلب هو الذي ورد فيه النجاسة، فالكلاب كانت تمشي في الطرقات وتبول كما ذكرنا ولو
كان الكلب كله نجس عرقه مثل لعابه، لرشوا المسجد أو أراقوا عليه الماء، فلما لم يفعلوا ذلك دل على عدم نجاسة
عرق الكلب.

- هل عقبة الجارية يدعى إليها مثل عقبة الولد؟ مسألة الدعوة إلى العقبة لم ترد مثل الدعوة إلى الأضحية، فالعقبة
مثل الأضحية، فإن دعى إليها فهو على ما يشاء ليس مشروعاً فهذا أمر مباح في الجارية وللذكر، وأما المشروع بأن
تقسم أثلاثاً ويفعل بها ما يفعل بالأضحية.

- الخضروات لا زكاة عليها عند جمهور العلماء وهو الصحيح.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ الْآخَرُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ وَهَذَا بِمَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْفُصُولِ، وَلَكِنْ أَرَادَ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَلَّا يَزُويَ بِالْمَعْنَى فَإِنَّ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى حَرَامٌ عِنْدَ جَمَاعَاتٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَجَائِزَةٌ عِنْدَ الْكَثَرِينَ، إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَى اجْتَنَبَهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِيهِ: (مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) هُوَ (مَعْقِلٌ) بَفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْقَافِ، وَ (أَبُو الزُّبَيْرِ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ تَدْرُسٍ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي مَوَاضِعَ.

وَفِيهِ: (الْمُعِيرَةُ الْحِزَامِيَّةُ) بِالزَّايِ وَالْمُعِيرَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا، تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا فِي الْمَقْدَمَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٢٧)

باب حُكْمِ وَلُوغِ الْكَلْبِ.

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَرْقِهْ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَاءَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ: فَلْيَرْقِهْ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا شَرَبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ».

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « طَهِّرْ إِنَاءَ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالْتَرَابِ ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فذكر أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدُكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ الْمُغْفَلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ « مَا بِالْهَمِّ وَبِالْكِلابِ » . ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الْبَيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ: « إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَقِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ » .

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يُعْنَى ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنَ الزِّيَادَةِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْبَيْدِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوَايَةِ غَيْرِ يَحْيَى .

(بَابُ حُكْمِ وَلُوغِ الْكَلْبِ)

فِيهِ قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدُكُمْ فَلْيُرْفَهُ ثُمَّ لِيَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى (طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدُكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)

وَفِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى (طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدُكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ). وَفِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى: (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلابِ، ثُمَّ قَالَ مَا بِالْهَمِّ وَبِالْكِلابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الْبَيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ)، وَقَالَ: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَقِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ).
أَمَّا أَسَانِيدُ الْبَابِ وَلُغَاتُهُ:

فَفِيهِ (أَبُو رَزِينٍ) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.

وَفِيهِ: (وَلَغَ الْكَلْبُ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ يَلْغُ بِفَتْحِ اللَّامِ فِيهِمَا وَوُلُوعًا: إِذَا شَرِبَ بِطَرَفِ لِسَانِهِ.

قَالَ أَبُو زَيْدٍ: يُقَالُ: وَلَغَ الْكَلْبُ بِشْرَابِنَا وَفِي شْرَابِنَا وَمِنْ شْرَابِنَا.
وَفِيهِ (طُهُورٌ إِنَاءٌ أَحَدُكُمْ)

الْأَشْهَرُ فِيهِ ضَمُّ الطَّاءِ وَيُقَالُ بِفَتْحِهَا لُغْتَانِ تَقَدَّمَتَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوُضُوءِ.
وَفِيهِ: (قَوْلُهُ فِي صَحِيفَةِ هَمَامٍ: (فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا)) وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهَا بَيَانُ
فَائِدَةِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ.

وَفِيهِ قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْبَابِ: (وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرَّوَايَةِ غَيْرَ يَحْيَى) هَكَذَا فِي الْأُصُولِ وَهُوَ
صَحِيحٌ، وَذَكَرَ بِفَتْحِ الدَّالِ وَالْكَافِ، وَالزَّرْعَ مَنْصُوبٌ وَغَيْرُ مَرْفُوعٍ، مَعْنَاهُ: لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ
الرَّوَايَةَ إِلَّا يَحْيَى.

وَفِيهِ: (أَبُو التَّيَّاحِ) بِفَتْحِ الْمُثَنَاءِ فَوْقَ وَبَعْدَهَا مُثَنَاءٌ تَحْتَ مُشَدَّدَةٍ وَآخِرُهُ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ، وَاسْمُهُ:
يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَيْعِيُّ الْبَصْرِيُّ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، قَالَ شُعْبَةُ: كُنَّا نُكْنِيهِ بِأَبِي حَمَادٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي
أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى بِأَبِي التَّيَّاحِ وَهُوَ غُلَامٌ.

وَفِيهِ: (ابْنُ الْمُغَفَّلِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ، وَهُوَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ الْمُرِّي.
وَقَوْلُ مُسْلِمٍ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرَفَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْمُغَفَّلِ) قَالَ مُسْلِمٌ: (وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ)
هَذِهِ الْأَسَانِيدُ مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الطُّرُقِ رِجَالُهَا بَصْرِيُّونَ، وَقَدْ قَدَّمْنَا مَرَّاتٍ أَنَّ شُعْبَةَ وَاسِطِي ثُمَّ
بَصْرِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْمَذْكُورُ هُوَ الْقَطَّانُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ:

فَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ عليه السلام مِمَّنْ يَقُولُ بِنَجَاسَةِ الْكَلْبِ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ تَكُونُ
عَنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَسٍ وَلَيْسَ هُنَا حَدَثٌ؛ فَتَعَيَّنَ النَّجَسُ ^(١).

(١) فالحدث هو الذي يقع من الإنسان فالإنسان هو الذي يحدث منه ذلك الحدث، وهذا هو الأصل في كل كلمة
يرد فيها كلمة: (طهور - تطهير - فليطهره) فهذا يدل على وجود النجاسة، وكذلك الأمر بالغسل نفسه هو تطهير
وهو دليل على وجود النجاسة وأيضاً التصريح بالنجاسة دليل أصرح على النجاسة بلفظ: (النجس - الرجس)

فَإِنْ قِيلَ: الْمُرَادُ الطَّهَارَةُ اللَّغَوِيَّةُ.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ حَمْلَ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى اللَّغَوِيَّةِ (١).

فإنها ألفاظ متقاربة بمعنى واحد وكل منها يدل دلالة صريحة على النجاسة، فالذي يؤخذ منه نجاسة شيء معين إما الأمر بالغسل أو الأمر بالتطهير أو التصريح بالنجاسة.

(١) الطهارة اللغوية: التنظيف؛ وهو كلام ظاهر وهو أن اللفظ إذا كان يستعمل في الشرع بمعنى ويستعمل في اللغة بمعنى وفي العرف بمعنى فالأصل في الألفاظ الشرعية أن تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية وهو من أنواع الاشتراك اللفظي كالحج في اللغة: (القصد)؛ ولو اصطلاح الناس على معنى معين في كلمة الحج (الحاج فلان) أي الرجل الكبير؛ ووردت كلمة الحج في الشرع، فإذا وردت كلمة الحج في آية أو حديث فعلى أي شيء تحمل؟ تحمل على الحقيقة الشرعية وهو قصد مكة والمشاعر لأداء النسك على التفصيل الوارد في الشرع، من هنا كان حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية؛ أما حمل كلام الناس على ما يريدون فهو أولى من حمله على الحقيقة الشرعية وليس هذا من تقديم العرف على الشرع قطعاً فالشرع رد بعض الأمور والأحكام إلى مقاصد الناس وإلى استعمالهم كالإيمان واليُوع والأشياء التي مردها إلى ما يتعارف الناس عليه وما يستعملونه، فهنا تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية وعلى الشرعية، لاستعمال الناس لهذا اللفظ كرجل قال: (والله لا أكل لحماً) فأكل سمكاً فتقدم العرف على اللغة والشرع وأما إذا تكلم أهل اللغة فتقدم الحقيقة اللغوية كقولنا: (مات الرجل) فالرجل يقولون هو فاعل (فهو موقع الكلمة من الإعراب وليس أنه فعل ذلك) والحقيقة أنه أميت؛ فيستعمل كلا في موضعه فالغرض المقصود أن كلام الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية فالشرع نقل كثيراً من الألفاظ بكثرة الاستعمال عن معناها اللغوي الأصلي إلى معاني أخرى مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة (هي النماء والطهارة) فانتقل من هذا المعنى إلى معنى آخر محدد وبالتالي فلا يجوز حملها على المعنى اللغوي ولا يقول أنا سأدعوا وهذه صلاتي ولا أصلي الصلوات الخمس فهذا خارج من الملة إذا حمل الصلاة على هذا المعنى فلا بد أن يحملها على المعنى الشرعي.

- وعلى هذا فإن كلمة الطهارة استعملت في الشرع في إزالة الحدث والنجس واستعملت في اللغة في التنظيف فيجب حملها على المعنى الشرعي ما أمكن ما لم يأتي دليل على خلاف ذلك.

- وفائدة من ضمن الفوائد في هذا الموضوع: مسألة الرجعة؛ حديث: [مره فليراجعها] في طلاق الحائض، ولأن ابن القيم وابن تيمية يقولون بعدم وقوع طلاق الحائض، فيقولون (فليراجعها) على المعنى اللغوي، والحقيقة أن لفظ الرجعة لفظ شرعي، ولغة الرجوع (رجع الرجل إلى بيته) أي ما كان فهو أسم مرة، ولكن الرجعة لها معنى شرعي مستعمل في الشرع، فيجب أن يحمل اللفظ على المعنى الشرعي مقدماً على المعنى اللغوي لأن من الذي تكلم (مره فليراجعها) صاحب الشرع المبلغ عن الله ﷻ والنبى ﷺ، ولذلك نقول يجب حمل كلمة (فليراجعها) على المعنى الشرعي وبالتالي وقع الطلاق وحسبت الطلقة طلقة بخلاف لو قال أنه معنى لغوي نقول الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية.

وَفِيهِ أَيْضًا: نَجَاسَةٌ مَا وَلَغَ فِيهِ وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ طَعَامًا مَائِعًا حَرُمَ أَكْلُهُ؛ لِأَنَّ إِرَاقَتَهُ إِضَاعَةٌ لَهُ فَلَوْ كَانَ طَاهِرًا لَمْ يَأْمُرْنَا بِإِرَاقَتِهِ بَلْ قَدْ مُهِينَا عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ ^(١).
وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجَمَاهِيرِ أَنَّهُ يَنْجُسُ مَا وَلَغَ فِيهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَلْبِ الْمُأْذُونِ فِي إِقْتِنَائِهِ وَغَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ كَلْبِ الْبَدَوِيِّ وَالْحَضَرِيِّ لِعُمُومِ اللَّفْظِ ^(٢).
وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ:

طَهَارَتُهُ وَنَجَاسَتُهُ وَطَهَارَةُ سُورِ الْمُأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهِ دُونَ غَيْرِهِ ^(٣)، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ عَنْ مَالِكٍ.
وَالرَّابِعُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَدَوِيِّ وَالْحَضَرِيِّ ^(٤).

^(١) فالأمر بالإرابة من ضمن أدلة النجاسة لأنه صار ممتنعاً الانتفاع به لنجاسته ولا يوجد سبب آخر لعدم الانتفاع إلا هذا، وحديث السبع مرات دليل على تغليب نجاسة الكلب، ولأجل ذلك صار حكم هذه النجاسة رغم أنها غير ظاهرة لها حكم آخر مختلف عن بقية النجاسات في مسألة التغير لأنها نجاسة لا يظهر أثرها مع كونها غليظة، ومن هنا وجب إرابة ما في هذا الإناء وغسله سبع مرات ولو لم يظهر لها أثر بخلاف باقي النجاسات والتي القاعلة فيها والأصل فيها أنه لا يتغير الحكم من الطهارة إلى النجاسة إلا إذا غلب على طعمه أو لونه أو ريحه هذا في الماء الكثير أما إذا كان في نحو بئر أو بحر أو نهر جاري فهذا لا ينجسه، فمن أجل عدم ظهور أثر نجاسة لعاب الكلب، اعتبر هذا استثناءً من قاعدة التغير، وهذا جاري في الإناء أو غيره لأن العبرة ليست بكونه إناءً ولكن بكونه تختلط به النجاسة، فلو كانت نجاسة ظاهرة لها أثر لا أثرت فيه، فإن نجاسة الكلب لو كانت نجاسة غيرها بنفس القدر لا أثرت فيه لو كان دماً أو بولاً لو كان في هذا الإناء لا أثر فيه، ولذلك وجب إرابة ما في الإناء وعدم استعماله وتطهيره سبع مرات إحداهن بالتراب.

^(٢) وهذا هو الصحيح.

^(٣) المأذون في اتخاذه هو كلب الزرع والماشية والصيد، والغير مأذون فيه فنجس؛ والصحيح في هذه المسألة أن النبي ﷺ رغم ترخيصه في الكلاب أمر بالغسل عموماً واللفظ العام حجة لقول الجمهور ولذلك قال مسلم في روايته: (ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ: « إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَقِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ ») وأما تفريق عبد الملك بن الماجشون فلا دليل عليه، ومسألة الحاجة لا تفرق بين النجاسة والطهارة وأقصى شيء يقال أن النجاسة التي تعم بها البلوى يخفف في تطهيرها وهو لا يقول بذلك بل يقول بطهارتها فهو قول باطل.

^(٤) أي أن الحضري ينجس والبدوي لا ينجس لشدة الاحتياج إليه؛ المشهور من مذهب مالك طهارته ومع ذلك يقول بوجوب الغسل سبع مرات إحداهن بالتراب وعنده الغسل تعبدية غير معقول المعنى، يرد عليه أنه ﷺ قال: (طهور) والأمر بالإرابة ويرد عليه أيضاً أنه طالما أمكن تعليل الحكم ببعض أو صافه لزم تعليله، فعلة الأمر بالغسل النجاسة وهو علة معقولة المعنى وكونها غير ظاهرة لا يلزم منه أنه ليس بنجس بل إذا كانت نجاسة غير ظاهرة والشرع أتى بالاحتياط فيها بالأمر بغسلها سبعاً إحداهن بالتراب والعدد سبع هو أمر تعبدية غير معقول المعنى

وَفِيهِ: الْأَمْرُ بِإِرَاقَتِهِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَلَكِنْ هَلْ الْإِرَاقَةُ وَاجِبَةٌ لِعَيْنِهَا أَمْ لَا تَجِبُ إِلَّا إِذَا أَرَادَ اسْتِعْمَالُ الْإِنَاءِ أَرَاقَهُ؟ فِيهِ خِلَافٌ:

- ذَكَرَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تَجِبُ لِعَيْنِهَا بَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ فَإِنْ أَرَادَ اسْتِعْمَالُ الْإِنَاءِ أَرَاقَهُ.
- وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْفُورِ وَلَوْ لَمْ يُرَدْ اسْتِعْمَالُهُ، حَكَاهُ الْمَأُورِدِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ الْحَاوِي وَيَحْتَجُّ لَهُ بِمُطْلَقِ الْأَمْرِ وَهُوَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ (١).

وَيَحْتَجُّ لِلأَوَّلِ بِالْقِيَاسِ عَلَى بَاقِي الْمِيَاهِ النَّجَسَةِ، فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ إِرَاقَتُهَا بِلَا خِلَافٍ (٢).
وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهَا بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي مَسْأَلَةِ الْوُلُوغِ الرَّجْرُ وَالْتَّغْلِيظُ وَالْمُبَالَاغَةُ فِي التَّنْفِيرِ عَنِ الْكِلَابِ (٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِيهِ: وَجُوبُ غَسْلِ نَجَاسَةِ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

يحتاج لأبحاث ولا يدرك بالتأمل وكذلك التراب فقد يدرك علل ذلك بطرق خفية غير ظاهرة فلا يدركها كل متأمل من الفقهاء أو غيرهم من عامة الناس، فلما كان هذا الأمر تعبدية غير معقول المعنى فيمتنع القياس عليه بخلاف ما إذا أدرك معناه فقيس غيره عليه وهذا هو الذي قاله الحنابلة فقالوا كل النجاسات وعللوا سبع بالنجاسة وهذا غير مدرك، المدرك الظاهر في معنى النجاسة هو أنه إذا زالت النجاسة زال حكمها حسياً تزول كلم الحيض فالتغسل حتى تزول عين النجاسة وتزول آثارها القابلة للإزالة وبعد ذلك لا يضر الأثر الغير قابل للإزالة من الصفرة البسيطة، وبالتالي الغسل سبع تعبدية غير معقول المعنى لا يمكن القياس عليه.

(١) وهذا هو الصحيح الذي لا نشك فيه، وهو أن مطلق الأمر يدل على الوجوب مطلقاً في جميع الأشياء.
(٢) إلا إذا أراد استعمال الإناء، فيمكن أن يجعلها في إناء فالنبي ﷺ كان له إناء يتبول فيه بالليل فعَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمِّمَةَ بِنْتِ رُقَيْمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ"، (د) ٢٤ [قال الألباني]: حسن صحيح انظر صحيح الجامع: ٤٨٣٢، وقال الألباني في الصحيحة: ٢٥١٦: والتوفيق بأن يحمل حديث الترجمة (لا يُتَقَعُ بَوْلٌ فِي طُسْتٍ فِي الْبَيْتِ، فَإِنَّ الْمَلَأَتَكَ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ بَوْلٌ، وَلَا يَبُولُنَّ فِي مَغْتَسَلٍ) على أن المراد بانتقاعه طول مكثه فلا يعارض حديث أميمة، لأن ما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالباً. والله أعلم. أ. هـ
- وكان هذا دليلاً على عدم وجوب إراقة النجاسة مطلقاً.

(٣) واحتجاج آخر وهو أن نجاسة الكلب نجاسة غير ظاهرة الأثر وبالتالي فقد تُنسى أما باقي النجاسات الأخرى فآثارها الظاهرة تذكر الإنسان بها، كأناء متنجس يبول أول ما يرى يعرف بلونه أو رائحته، وكذلك إناء به خمر ولم يرق حتى لو كان مع أن هناك أمر بإراقة وليس ذلك لنجاسته فقط بل لسد ذريعة استعمالها لأنه قد يكون ذريعة لشربها ولذلك أمر بإراقتها ومبالغة في الاجتناب، وبالتالي هناك فروق متعددة بين نجاسة الكلب وغيره من النجاسات فالظاهر وجوب الإراقة.

- وَهَذَا مَذْهَبَنَا وَمَذْهَبَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجَمَاهِيرِ ^(١).

- وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكْفِي غَسْلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْجُمُعُ بَيْنَ الرُّوَايَاتِ:

فَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: (سَبْعَ مَرَّاتٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (أُخْرَاهُنَّ أَوْ أُولَاهُنَّ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَقَرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ).

وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هَذِهِ الرُّوَايَاتِ كُلَّهَا وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْأُولَى وَبِغَيْرِهَا لَيْسَ عَلَى الْإِشْتِرَاطِ بَلْ الْمُرَادُ إِحْدَاهُنَّ ^(٣).

^(١) فرغم القول المشهور عند مالك بالطهارة إلا أنه أوجب الغسل سبع مرات سواء قال بطهارته أو قال بنجاسته أو التفريق، فعلى كل الأقوال المنقولة عن مالك فقد قال بوجوب الغسل، ولكن على القول بالنجاسة يكون معقول المعنى، ومع القول بالطهارة يكون تعبدى فيقول هو طاهر يجب غسله.

^(٢) أخذ أبو حنيفة ذلك من رواية أبي هريرة عن نفسه وهي موقوفة أنه كان يغسل ما ولغ فيه الكلب ثلاث مرات وقالوا أبو هريرة هو راوي حديث السبع مرات وبالتالى رواية الراوي يفسرها فعلة (فعلة مقدم على روايته)، والذي عليه جمهور العلماء أن رواية الراوي مقدمة على فعله فربما نسي أو تأول ثم إنه ليس أبو هريرة وحده هو الذي روي الأمر بالغسل سبعا فعندنا رواية عبد الله بن المغفل فهذا يدل على لزوم غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ومعلوم أن هذا الأمر ليس معللا بالإناء وإنما معلل بولوج الكلب فلو كانت العلة في الإناء لكانت كل نجاسة تقع في الإناء يلزم غسلها سبعا ومعلوم أن الإناء إذا وقع فيه بول يجب غسله حتى يزول أثره لأن البعض قد يفرق بين الثوب والإناء فيقول ليس الثوب كالإناء بل ليس كذلك، فلا يوجد أحد من العلماء يقول بذلك، فالذي يقول بالطهارة يقول بالطهارة في الإناء والثياب ويقول الغسل هنا تعبدى ويلتزم بذلك، وأما بالنسبة لمن يقول بالنجاسة وهو الصحيح، فكل ما وقعت فيه نجاسة الكلب وجب غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب وعلى هذا فإذا لعق الكلب بلبابه ثوب إنسان أو يده أو رجله أو أي شيء فيه لزم غسله سبع مرات إحداهن بالتراب.

^(٣) وهذا هو الأظهر وأن هذه الروايات على التخيير لأن كلها صحيحة الإسناد، فلما قال أُولَاهُنَّ وقال أخرهن دل ذلك على إجزاء إحداهن وأوسعها رواية (إحداهن بالتراب) وهذا مطلق طالما لم يرد تقيد بنفس القيد في كل مرة فبقائه على إطلاقه أولى من أن يقيد بلزوم أُولَاهُنَّ أو أخرهن بل تقول رواية (إحداهن) أوسع الروايات وأن الروايات الأخرى موافقة لها، فلا يلزم القول بمفهومها، مفهوم رواية (أُولَاهُنَّ) فليست الثانية أو الثالثة وهكذا وورد (أخرهن) فلا يعمل بمفهومها لأنه ورد ما يخالف هذا المفهوم فضعف جدا مفهوم التقيد بالأولى أو الأخيرة، فلما ضعف مفهوم [أُولَاهُنَّ أو أخرهن] رجحنا عليه عموم وإطلاق (إحداهن بالتراب) فتجزئ أي

وَأَمَّا رَوَايَةُ (وَعَفَّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ) فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجَمَاهِيرِ: أَنَّ الْمُرَادَ إغْسِلُوهُ سَبْعًا وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِالتُّرَابِ مَعَ الْمَاءِ، فَكَانَ التُّرَابُ قَائِمَ مَقَامِ غُسْلَةٍ فَسُمِّيَتْ ثَامِنَةً هَذَا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاعْلَمُ أَنَّهُ:

- لَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَ وُلُوغِ الْكَلْبِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَجْزَائِهِ فَإِذَا أَصَابَ بَوْلُهُ أَوْ رَوْثُهُ أَوْ دَمُهُ أَوْ عَرَقُهُ أَوْ شَعْرُهُ أَوْ لُعَابُهُ أَوْ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ شَيْئًا طَاهِرًا فِي حَالِ رُطُوبَةٍ أَحَدَهُمَا وَجَبَ غُسْلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ^(٢).

- وَلَوْ وَلَغَ كَلْبَانِ أَوْ كَلْبٌ وَاحِدٌ مَرَّاتٍ فِي إِنَاءٍ فَفِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْ جُوهٌ لِأَصْحَابِنَا: الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكْفِيهِ لِلْجَمِيعِ سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَالثَّانِي: يَجِبُ لِكُلِّ وَلَغَةٍ سَبْعٌ.

وَالثَّلَاثُ: يَكْفِي لَوَلَغَاتِ الْكَلْبِ الْوَاحِدِ سَبْعٌ، وَيَجِبُ لِكُلِّ كَلْبٍ سَبْعٌ^(٣).

- وَلَوْ وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ أُخْرَى فِي الْإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ كَفَى عَنِ الْجَمِيعِ سَبْعٌ.

- وَلَا تَقُومُ الْغُسْلَةُ الثَّامِنَةُ بِالْمَاءِ وَحْدَهُ وَلَا غَمَسُ الْإِنَاءِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَمُكْتَنَةٍ فِيهِ قَدْرُ سَبْعِ غَسَلَاتٍ مَقَامَ التُّرَابِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: يَقُومُ.

- وَلَا يَقُومُ الصَّابُونَ وَالْأَشْنَانُ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مَقَامَ التُّرَابِ عَلَى الْأَصَحِّ^(١)، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ وُجُودِ التُّرَابِ وَعَدَمِهِ عَلَى الْأَصَحِّ^(٢).

واحدة ويرجح في الأولوية بين الأولى والأخيرة، ويرجح (أولاهن) كثرة الرواية ويرجح (أخراهن) رواية: (وَعَفَّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ) فالصحيح التخيير.

(١) وهذا هو الصحيح، وإلا لو كانت مرة ثامنة بعد السابعة لكان يلزم تاسعة لأن غسله بالتراب لابد من إزالة التراب فجريان الشيء، ولا يسمى غسله بالتراب إلا لو كان التراب جارياً وكيف يجري إلا مع الماء فيوضع التراب مع الماء ليجري ويتم الغسل بذلك.

(٢) لماذا اشترط حال الرطوبة؟ لأنه في غير حال الرطوبة لا تستقل النجاسة، وهذا عند الشافعية، وأما طريقة الإمام البخاري التخصيص باللعب فقال: [بَابُ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدَكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا]، ويمكن أن يقال وسائر نجاساته، فإنه لا نزاع في نجاسة بول الكلب وروثه ودمه، والخلاف في العرق، بمعنى أنه لو أحدا لمس شعر الكلب، وللعلم فإن الطب الحديث يقول أن الكلب لا يعرق ولذلك تجده يلهث، فليس عنده غدد عرقية، فكونه له عرق طياً غير صحيح، فإنه يلهث في الحر لعدم وجود غدد عرقية التي تساعد على عملية البخر، ولذا يضطر أن يلهث ليحصل البخر من خلال التنفس.

(٣) والصحيح الأول، لأن كلهم لهم نفس الحكم، فالنجاسة من نوع واحد فيطهرها ما أمر به النبي ﷺ.

- وَلَا يَحْضُلُ الْغَسْلُ بِالتُّرَابِ النَّجَسِ عَلَى الْأَصَحِّ (٣).
- وَلَوْ كَانَتْ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ دَمَهُ أَوْ رَوْثَهُ فَلَمْ يَزُلْ عَيْنُهُ إِلَّا بِسِتِّ غَسَلَاتٍ مَثَلًا فَهَلْ يُحْسَبُ ذَلِكَ سِتَّ غَسَلَاتٍ أَمْ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ؟ أَمْ لَا يُحْسَبُ مِنَ السَّبْعِ أَصْلًا؟
- فِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْ جُوهٌ أَصَحُّهَا: وَاحِدَةٌ (٤).
- وَأَمَّا الْخِنْزِيرُ:
- فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْكَلْبِ فِي هَذَا كُلِّهِ (٥). هَذَا مَذْهَبُنَا.
- وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْخِنْزِيرَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى غَسْلِهِ سَبْعًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٦) وَهُوَ قَوِيٌّ فِي الدَّلِيلِ.

- (١) فلو أتيت بشيء خشن ودلكت فلا يقوم مقام التراب ينبغي أن يقال [على الصحيح]، والفرق بينهما هو أن (الأصح) مقابله (مقابل الأصح) تدل على أن الخلاف فيه قوي جداً لأن القولين اجتهديين محتملين، أما (صحيح) وعكسه (ضعيف) فيدل على أن الخلاف سائغ وهذا على اصطلاح الشافعية وعندما يقولوا (الصواب) فيكون ضده (الباطل) ويكون الخلاف غير سائغ.
- (٢) أي في مسألة وجود الصابون، فلو لم يجد التراب فهل يتطهر بالصابون أم يظل نجس؟ وهل لو اضطر إلى استعماله يستعمله مع بقاء النجاسة، لأن معناه أنه لو تطهر بالصابون وغيرها فلو وجد التراب فقد تطهر فلا يحتاج التراب ولا يلزمه استعماله مرة أخرى، ولكن يمكن نجيز استعماله للضرورة ولكن حكم النجاسة باقى؛ والقول الآخر الذي يقول هناك فرق بين الاثنين فيقول تطهر لعدم وجود التراب واستعملنا غيره بدلاً منه، وظاهر الحديث (وعفوه الثامنة بالتراب) فلا بد من التراب.
- ولو لم يغسل الشيء بالتراب سيظل نجس ولا يمكن تطهيره حتى لو أنه سيفسد بالتراب كالشيء المائع الذي يراق لأنه لا يمكن تطهيره بالتراب ولا بغيره، فلو ولغ الكلب في سمن مائع فسوف نريقها لأن النبي ﷺ أمر بالإراقة، ولا يمكن تطهيرها لأن هذا الشيء لا بد أن يتطهر بالتراب.
- ولا فرق بين الكلب الصغير والكبير فالكلب كلب من ساعة ولادته، والأصل أن الكلاب سباع.
- (٣) بل ينبغي أن يقال (على الصحيح) لأن التراب النجس يُنجس، وقاله (طهور إناء أحدكم) فإنه لا بد وأن يتطهر فكيف يتطهر بنجس؟ فإنه لا يتطهر بنجس.
- (٤) وهذا لإزالة العين، أي أن النجاسة لا تزال موجودة، فالغسلة الأولى لم تتم بها غسلة، فالغسلة المقصود بها إزالة عين النجاسة، فالنجاسة لا تزال موجودة هناك نقطة دم موجودة ولا يزال روث الكلب موجود، إذا لا بد من إزالته ثم بعد ذلك تحسب السبع مرات.
- (٥) وهذا خلاف الظاهر، فجمهور العلماء على أن الخنزير نجاسته كسائر النجاسات.
- (٦) ينبغي أن يقال [وهذا قول للشافعي]؛ وهذا يدل على شدة إنصاف النووي مع أنه خلاف المذهب المعتمد وهذا هو الصحيح لأن نجاسة الكلب استقلت بكثير من الأحكام لذلك لا يمكن أن نجعلها حجة لعدم التفريق بين

- قَالَ أَصْحَابُنَا: وَمَعْنَى الْغَسْلِ بِالتُّرَابٍ: أَنْ يُخْلَطَ التُّرَابُ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَتَكَدَّرَ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَطْرَحَ الْمَاءُ عَلَى التُّرَابِ أَوْ التُّرَابُ عَلَى الْمَاءِ أَوْ يَأْخُذَ الْمَاءُ الْكَدْرَ مِنْ مَوْضِعٍ فَيَغْسِلَ بِهِ.

- فَأَمَّا مَسْحَ مَوْضِعِ النِّجَاسَةِ بِالتُّرَابِ فَلَا يُجْزِي ^(١)، وَلَا إِدْخَالَ الْيَدِ فِي الْإِنَاءِ ^(٢)؛ بَلْ يَكْفِي أَنْ يُلْقِيَهُ فِي الْإِنَاءِ وَيُحَرِّكُهُ ^(٣).

- وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ التُّرَابُ فِي غَيْرِ الْغَسْلَةِ الْآخِرَةِ لِيَأْتِيَ عَلَيْهِ مَا يُنْظَفُهُ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُولَى.

- وَلَوْ وَلَغَ الْكَلْبُ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ بَحِثٌ لَمْ يَنْقُصْ وَلَوْغُهُ عَنْ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ، وَلَوْ وَلَغَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ طَعَامٍ فَأَصَابَ ذَلِكَ الْمَاءُ أَوْ الطَّعَامُ ثَوْبًا أَوْ بَدَنًا أَوْ إِنَاءً آخَرَ وَجَبَ غَسْلُهُ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ^(٤).

- وَلَوْ وَلَغَ فِي إِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ جَامِدٌ أُلْقِيَ مَا أَصَابَهُ وَمَا حَوْلَهُ ^(٥) وَانْتَفَعَ بِالْبَاقِي عَلَى طَهَارَتِهِ السَّابِقَةِ كَمَا فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمَنِ الْجَامِدِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالَ الْكِلَابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ)، وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (وَكَلْبُ الزَّرْعِ) فَهَذَا نَهْيٌ عَنْ إِفْتِنَائِهَا.

- وَقَدْ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ إِفْتِنَاءُ الْكَلْبِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِثْلَ أَنْ يَقْتَنِيَ كَلْبًا إِعْجَابًا بِصُورَتِهِ أَوْ لِلْمُفَاخَرَةِ بِهِ فَهَذَا حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ.

- وَأَمَّا الْحَاجَةُ الَّتِي يَحُوزُ الْإِفْتِنَاءَ لَهَا فَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالتَّرْخِيصِ لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ وَهِيَ: [الزَّرْعُ وَالْمَاشِيَّةُ وَالصَّيْدُ]، وَهَذَا جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ.

القليل والكثير لأنها لا تؤثر، فقد احتجوا بنجاسة الكلب من ضمن الأدلة على علم التفريق عندهم فقالوا لو اعتبرت أنه لا بد وأن تغير النجاسة لون المائع أو طعمه أو ريحه، فهذا الكلب لعبه ليس له طعم ولا لون ولا رائحة ونجس غليظ النجاسة، فنقول هذا له أحكام مستقلة لشدة وغلظ نجاسته.

(١) أي لا بد أن يوضع على التراب ماء.

(٢) وإدخال اليد لمسألة الدلك، فقد قلنا الغسل هو جريان الماء أو المغسول به وهنا التراب على الشيء المغسول.

(٣) هذا في اللعب أما نجاسته التي لها جرم فلا بد وأن تُزال.

(٤) سبق الكلام على الماء القليل والكثير.

(٥) لأنه في معنى الإراقة.

- وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي إِقْتِنَائِهِ لِحِرَاسَةِ الدُّورِ وَالذُّرُوبِ وَفِي إِقْتِنَاءِ الْجُرُوءِ لِيُعَلَّمَ^(١):
(فَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّمَهُ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاحَهُ وَهُوَ
الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهَا)^(٢).
- وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَنْ اقْتَنَى كَلْبٌ صَيْدٌ وَهُوَ رَجُلٌ لَا يَصِيدُ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ:
- فَقَالَ أَصْحَابُنَا: إِنْ كَانَ الْكَلْبُ عَقُورًا قُتِلَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَقُورًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ^(٤)، سَوَاءٌ كَانَ
فِيهِ مَنَفَعَةٌ مِنَ الْمَنَافِعِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ.
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْمُعَالِي إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ مَنْسُوخٌ، قَالَ: وَقَدْ صَحَّ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ مَرَّةً، ثُمَّ صَحَّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِهَا^(٥)، قَالَ: وَاسْتَقَرَّ الشَّرْعُ
عَلَيْهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. قَالَ: وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ، وَكَانَ هَذَا فِي الْإِبْتِدَاءِ
وَهُوَ الْآنَ مَنْسُوخٌ^(٦).

- (١) لأنه سوف لا يتعلم الحراسة إلا وهو صغير والجرو ليس كلب زرع ولا ماشية ولا صيد.
(٢) أي من باب القياس على ما ورد ويقولون هذه كانت حاجات العرب في ذلك الوقت (كلب زرع أو صيد أو ماشية) والأحوط تجنب اقتناء الكلاب إلا لما ورد في النص، ولكن الشافعية عندهم ترجيح بل وكثير من العلماء يرجح جواز اتخاذه لحراسة الدور ونحوها وليعلم كذلك لأنه لن يصير كلب زرع إلا إذا علم من صغره فهذا مما لا يتم به المقصود إلا به.
(٣) الراجح أنه لا يجوز له اقتنائه لأنه لا يصيد فلا يستعمله فالمعنى مقصود وليس اللفظ، فإنما يتخذ كلب الصيد للصيد، كرجل يتخذ كلب زرع كان يحرس الزروع سابقاً، فيأتي به للمدينة، فليس هذا كلب زرع، فالصحيح أن المعنى مقصود.
(٤) لأنه نسخ، بل ظاهر الكلام أنه نهى عن ذلك فقال (ما بالهم وبال الكلاب)، فالكلب العقور هو الكلب الذي يعقر الناس أو يعقر أشياءهم من الدواب أو البط أو الدجاج ونحو ذلك، فهو مؤذي فيدفع دفع الصائل للأذاه فيبعد أولاً فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل.
(٥) فلما وجلهم يقتلونهم قال: (ما بالهم وبال الكلاب) فهذا نوع من الإنكار أي لماذا لم يتهوا عن قتلها.
(٦) الكلام على أن من ضمن النسخ قتل الأسود البهيم ليس بظاهر لأن هذا خاص والأحاديث الناهية عن قتل الكلاب عامة فيقدم الخاص على العام، فيقال ينهى عن قتل الكلاب إلا الكلب الأسود. والأسود البهيم هو الأسود الخالص التام السواد لأنه شيطان فيجب قتله.
- (ما بالهم وبال الكلاب) دليل صريح على عدم الأمر بقتل الكلاب، وهناك دليل على قتل الكلاب، إذا الحديث دليل على النسخ، وقوله (ثم) فهناك تاريخ فهذا تصريح بالنسخ [عَنِ ابْنِ الْمُغْفَلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ

هَذَا كَلَامُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَلَا مَزِيدَ عَلَى تَحْقِيقِهِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٢).

(٢٨)

باب النُّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ .
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لَا يُبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلَ مِنْهُ » .

الْكِلَابُ ثُمَّ قَالَ « مَا بَالُهُمْ وَيَبَالُ الْكِلَابُ ». ثُمَّ رَخَّصَ فِي كُلِّ الصَّيْدِ وَكُلِّ الْغَنَمِ [ثم رخص] دليل على الاقتناء، فيقتنى ما فيه منفعة من الثلاث أو ما قام مقامها على الأصح ويترك الأخرى إلا أن يكون كلباً عقوراً.
- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسَّنَّوْرِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: "هَذَا مُنْكَرٌ"، (س) ٤٦٦٨ [قال الألباني]: صحيح، يجوز شراء الكلب للحاجة المنصوص عليها.
(١) بل ما ذكرنا من المزيد معتبر.

(٢) فتاوى:

- امرأة صلت وظهر قدمها مكشوف؟ الراجح أن الصلاة باطلة، إذا كانت عالمة بذلك، فيما يتقبل لا بد أن تغطي.
- وقوع الفأرة في السمن فإذا كان مائعاً يراق، فهل العبرة هنا بالتغير أم أن مثلها مثل الكلب؟ لا ليست مثل الكلب فهذه نجاسة معتادة، فإذا لم يقع تغير نهائياً، كالأواني الكبيرة جلاء، فتزال وما حولها.
- حكم جلد الكلب والخنزير: إذا قلنا بكلام الشافعية فجلد الكلب نجس وبالتالي لا تؤثر فيه الدباغ على الراجح، والراجح أن نقول اللعاب هو النجس وباقي النجاسات الأخرى كالروث والدم والبول فنقول أن جلده ليس بنجس، فدباغه يطهره لأن الدباغ مطهر لما تنجس بالموت.
- لفظة (عفره الثامنة بالتراب) ألا تحتمل استعمال التراب بمفرده؟ لا فالنبي ﷺ يقول (يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَا هُنَّ بِالْتُّرَابِ) فكما قال العلماء أنه يخلط الغسلة الثامنة ماء وتراب.
- حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) ما الذي جعلنا نقول أن هذا الحديث لا يطبق معه مفهوم المخالفة؟ عموم الحديث الآخر (الماء طهور لا ينجسه شيء) وقلنا تطهير النجاسة بقليل الماء، وقلنا أن هذا خرج مخرج الغالب، فقلنا بعلم مفهوم المخالفة لأن الكلام إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم، والذي جعلنا نقول خرج مخرج الغالب، هو إقرار المخالفين لنا أنه إذا غلب النجس على الماء الذي بلغ أكثر من قلتين تنجس، فهذا ليس شرطاً أن يكون في كل الأحوال.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ: « لا تَبُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ ».

قوله ﷺ: (لَا يَبُلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ) وفي الرواية الأخرى: (لَا يَبُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ) وفي الرواية الأخرى: (نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ).

الرَّوَايَةُ (يَغْتَسِلُ) مَرْفُوعٌ أَيُّ: لَا تَبُلُ ثُمَّ أَنْتَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ يَجُوزُ أَيْضًا جَزْمُهُ عَطْفًا عَلَى مَوْضِعِ (يَبُلُ)، وَنَضْبُهُ بِإِضْمَارِ (أَنْ) وَإِعْطَاءِ (ثُمَّ) حُكْمَ (وَإِذَا) الْجَمْعِ^(١)، فَأَمَّا الْجَزْمُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا النَّضْبُ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُنْهَى عَنْهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا دُونَ إِفْرَادِ أَحَدِهِمَا، وَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ؛ بَلِ الْبَوْلُ فِيهِ مِنْهَى عَنْهُ، سَوَاءً أَرَادَ الْإِغْتِسَالَ فِيهِ أَوْ مِنْهُ أَمْ لَا^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا (الدَّائِمِ) فَهُوَ الرَّائِدُ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (الَّذِي لَا يَجْرِي)، تَفْسِيرٌ لِلدَّائِمِ وَإِضْاحٌ لِمَعْنَاهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ رَاكِدٍ لَا يَجْرِي بَعْضُهُ كَالْبَرْكِ وَنَحْوِهَا، وَهَذَا النَّهْيُ فِي بَعْضِ الْمِيَاهِ لِلتَّحْرِيمِ، وَفِي بَعْضِهَا لِلْكَرَاهَةِ، وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ.

- فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا جَارِيًا لَمْ يَحْرُمِ الْبَوْلُ فِيهِ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ^(٣)، وَلَكِنَّ الْأَوَّلَى اجْتِنَابُهُ.
- وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا جَارِيًا، فَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُكْرَهُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ يَقْدَرُهُ وَيُنَجِّسُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ، وَيَغْرُ غَيْرُهُ فَيَسْتَعْمِلُهُ مَعَ أَنَّهُ نَجِسٌ^(٤).

(١) فعلی الرفع: فعطف جملة (لَا تَبُلُ ثُمَّ أَنْتَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ) على جملة (ثُمَّ أَنْتَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ) لذلك صار مرفوعاً، وعلى الجزم: (لا يبولن) فعل مجزوم بلا الناهية (ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ) أي لا يغتسل منه، وعلى النصب: (ثم أن يغتسل منه).
(٢) لأن ذلك يمنع منافع الماء ويؤدي إلى تقديره.

(٣) فقد قال ﷺ: « لَا تَبُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي » فمفهوم المخالفة أن الماء الجاري ليس كذلك، ووردت أحاديث في النهي عنه فيمكن الجمع بينهما وبين مفهوم هذا بأن النهي للتثريبه وأن المفهوم هنا يدل على الجواز.

(٤) الأقرب أنه طالما أن الماء ليس دائماً (راكداً) فلا يحرم كما يدل عليه مفهوم - المخالفة - الحديث.

- وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا رَاكِدًا، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ^(١)، وَلَوْ قِيلَ يَحْرُمُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا، فَإِنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ عَلَى الْمُخْتَارِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَصُولِ^(٢).

وَفِيهِ مِنَ الْمَعْنَى^(٣) أَنَّهُ يَقْدَرُهُ، وَرُبَّمَا أَدَّى إِلَى تَنْجِيسِهِ بِالْإِجْمَاعِ^(٤) لِتَغْيِيرِهِ أَوْ إِلَى تَنْجِيسِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ^(٥) وَمَنْ وَافَقَهُ فِي أَنَّ الْغَدِيرَ الَّذِي يَتَحَرَّكُ بِتَحْرُكِ طَرَفِهِ الْآخَرَ يَنْجُسُ بِوُقُوعِ نَجَسٍ فِيهِ.

وَأَمَّا (الرَّاكِد) الْقَلِيلُ فَقَدْ أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَالصَّوَابُ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَحْرُمُ الْبَوْلُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَنْجَسُهُ وَيُتْلَفُ مَالِيَّتُهُ وَيَغْيَرُ غَيْرَهُ بِاسْتِعْمَالِهِ^(٦). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ: وَالتَّغَوُّطُ فِي الْمَاءِ كَالْبَوْلِ فِيهِ وَأَقْبَحُ^(٧)، وَكَذَلِكَ إِذَا بَالَ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ صَبَّهُ فِي الْمَاءِ^(٨). وَكَذَا إِذَا بَالَ بِقُرْبِ النَّهْرِ بِحَيْثُ يَجْرِي إِلَيْهِ الْبَوْلُ فَكُلُّهُ مَذْمُومٌ مَنَّهُ عَنَّا عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ.

- قد يرد سؤال هنا على مسألة دورات المياه الحديثة: فكلها بها مياه موجودة تكون تقية ثم يتبول فيها ويتغوط ثم يجريها بعد ذلك، فالظاهر أن هذا له حكم الماء القليل الجاري، فإنه قليل في هذا الوقت ثم يفتح له الطريق بعد ذلك، فالذي يظهر أن الكراهية التي ذكرنا ترجيح المسألة فيها ومع الحاجة إلى ذلك تزول الكراهية لأن المكروه تترتباً تزول كراهته مع وجود الحاجة، ولا شك في وجود الحاجة من اتساع المدن المعاصرة وعدم إمكانية الإبعاد.
^(١) وذلك على أساس التفرقة بين ما بلغ القلتين وغيرهما.

^(٢) وهذا هو الظاهر من الأدلة تحريم التبول في الماء الكثير الراكد لعموم النهي ولم يقل قليلاً كان أو كثيراً.

^(٣) أي حتى لو قلنا بعد التنجيس.

^(٤) أي مع تكرار البول مرة بعد مرة إلى أن يتغير بالنجاسة فيصبح نجساً.

^(٥) القليل والكثير عند أبي حنيفة ليس القلتين وما دونها بل قلته أنه إذا حرك أحد أطراف الماء تحرك طرفه الآخر، ويتنجس عنده بوقوع قليل النجاسة فيه.

- والراجح قول مالك أنه إذا تبول في الماء الراكد الكثير ولم يتغير بالنجاسة لم يتنجس ولا عبرة بالقلة والكثرة كما ذكرنا ولكن يؤدي إلى تقديره وعلم الانتفاع به ولا مانع أن يكون هذا هو المعنى في التحريم في الماء الكثير الراكد، فليس فقط أمر النجاسة، فمنع المنافع يمكن أن يكون سبباً في التحريم فضلاً عما يؤدي إلى التنجيس بعد ذلك بالاتفاق لو تغير.

^(٦) يتلف ماله بتمنع المنافع وله قيمة إذا كان موضوعاً في إناء أو نحوه فيؤدي إلى فساد هذه القيمة وضياعها وتلفها.

- والصواب كما ذكر (والصَّوَابُ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَحْرُمُ الْبَوْلُ فِيهِ).

^(٧) لأنه أشد تنجيساً وأكثر منعاً للمنافع.

وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ أَنَّ النَّهْيَ مُخْتَصٌّ بِبَوْلِ الْإِنْسَانِ بِنَفْسِهِ، وَأَنَّ الْغَائِطَ لَيْسَ كَالْبَوْلِ وَكَذَا إِذَا بَالَ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ صَبَّهُ فِي الْمَاءِ أَوْ بَالَ بِقُرْبِ الْمَاءِ. وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ خِلَافَ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ أَقْبَحُ مَا نُقِلَ عَنْهُ فِي الْجُمُودِ عَلَى الظَّاهِرِ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ الْعُلَمَاءُ: وَيُكْرَهُ الْبَوْلُ وَالتَّغَوُّطُ بِقُرْبِ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ لِعُمُومِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ الْبِرَازِ فِي الْمَوَارِدِ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ إِيْذَاءِ الْمَارِّينَ بِالْمَاءِ، وَلِمَا يُخَافُ مِنْ وَصُولِهِ إِلَى الْمَاءِ (٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا انْغِمَاسُ مَنْ لَمْ يَسْتَنْجِ فِي الْمَاءِ لَيْسَتْ نَجَسِيَّةٌ فِيهِ؛ فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا بِحَيْثُ يَنْجُسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ فَهُوَ حَرَامٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَلَطُّخِهِ بِالنَّجَاسَةِ (٤) وَتَنْجِيسِ الْمَاءِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَا يَنْجُسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ جَارِيًا فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ رَاكِدًا فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا تَظْهَرُ كَرَاهَتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْبَوْلِ وَلَا يُقَارِبُهُ، وَلَوْ اجْتَنَبَ الْإِنْسَانُ هَذَا كَانَ أَحْسَنَ (٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) هذا كله رد على الظاهرية، وذلك لشدة إنكارهم للقياس، فقالوا: [أَنَّ النَّهْيَ مُخْتَصٌّ بِبَوْلِ الْإِنْسَانِ بِنَفْسِهِ، وَأَنَّ الْغَائِطَ لَيْسَ كَالْبَوْلِ وَكَذَا إِذَا بَالَ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ صَبَّهُ فِي الْمَاءِ أَوْ بَالَ بِقُرْبِ الْمَاءِ] وهذا من الجمود الشديد، فالذي لاشك فيه أن التغوط كالبول وأقبح، فالعبرة بالمقاصد.

(٢) وهذا في الحقيقة ليس ظاهر الحديث بل هو علم ففهم لمقاصد الألفاظ.

(٣) ولكن لأجل عدم القطع بالضرر وعدم القطع بوصوله إلى الماء كرهه ولم يحرم.

(٤) هذا على مذهب الشافعية أن قليل النجاسة المتعلقة بفرجة إذا انغمس في الماء القليل (أقل من القلتين) [فهم يفرقون بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة] فمجرد انغماسه فيه ووجود قطرة من البول على فرجه يتنجس الماء وبالتالي اختلط جسمه كله بالنجاسة (تلطخ بالنجاسة)، وهذا الكلام ليس بظاهر.

(٥) هذا الكلام ظاهر والأول ليس بظاهر، لأنه لا يتنجس لأن مثل هذه القطرة على فرجه لا تنجس هذا الماء حتى ولو كان قليلاً لأنها لا تغيره والله أعلم ولكنه خلاف المشروع، وهو أن يتناول الماء ولا ينغمس فيه لأجل الاستنجاء لأنه إذا كان لا ينغمس فيه لأجل الاغتسال والذي ليس على بدنه شيء من النجاسة ومع ذلك لأجل عدم تقليل منافع الماء تُنهي عنه فبالأولى مسألة الاستنجاء، أما كلامه بعد ذلك فصحيح.

- مسألة صرف الفضلات من البول والغائط في المياة الدائمة (الراكدة) كالبحيرات الصغيرة أمر لا يجوز خصوصاً إذا كان المكان مع كثرة الاستعمال يؤدي إلى التسجيس وصرف المجاري في البحار مكروه على ما ذكرنا إن لم يكن هناك حاجة والأولى اجتنابه والحمل على الكراهة لما ذكرنا من صحة الحديث في النهي عن التبول في الماء الجاري، فلو خير المسلمون بين إلقاء فضلات البول والغائط في الصحراء مثلاً أو في أماكن بعيدة وبين أن يصرفوها في البحار فلا شك أن الأولى أن يصرفوها في الصحاري وليس في المياة حتى ولو كانت مياة البحار الواسعة جداً

(٢٩)

باب النُّهْيِ عَنِ الْإِغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّكَدِ.

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ - قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زَهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ ». فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا .

فيه: (أَبُو السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ. فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا) أَمَّا (أَبُو السَّائِبِ) فَلَا يُعْرَفُ اسْمُهُ^(١). وَأَمَّا أَحْكَامُ الْمُسْأَلَةِ:

وخصوصاً مع احتمال تنجيس بعض أجزاء هذه البحار بالتدريج مع كثرة الاستعمال تتنجس الأماكن القريبة من هذا وهو أمر مشهود لعدم إدخالها بالداخل فظهر الرائحة النجسة في هذا المكان.

- يمكن استعمال مياة الصرف في الزراعة ولكن بعد معالجتها بإزالة النجاسة والفضلات منها وتقية المياة مرة بعد مرة حتى تصبح مياة تقية فيها صفات المياه وبهذا تصلح للزراعة لأن الاستحالة مطهرة على الصحيح من أقوال العلماء وفيه خلاف والعبرة بالأوصاف.

- ولو استعمل على حالة (الماء النجس) كما في بعض الأماكن في سقي الزرع ففيه خلاف بين العلماء الراجح فيه أن الزرع النابت من هذا الماء النجس لا يكون نجساً لأن هذا الزرع مستحيل على النجاسة وأنه تحول وتغير ولكن هذا الأمر فيه من الأضرار ما قد يقال بكراهيته بسببه.

- ولا ينبغي أن يوضع روث الإنسان وغائطه كسماد للأرض فهذا فيه من الأضرار بالإضافة إلى الخلاف بين العلماء في نجاسة الزرع النابت منه وكذلك استعمال مياة الصرف الصحي كغذاء نيتروجيني للأسماك كالملاحات التي تربي فيها الأسماك وتصرف فيها مياة الصرف فيها خلاف بين العلماء في نجاسة السمك المتغذي والظاهر أنه مثل الجلالة إن كان تظهر فيه رائحة النجاسة ينهى عن أكلها؛ أما الزرع فلا يظهر فيه رائحة النجاسة ولكن الحيوان من الممكن أن يظهر.

(١) فهو مشهور بالكنية.

فَقَالَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: يُكْرَهُ الْإِغْتِسَالُ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، وَكَذَا يُكْرَهُ الْإِغْتِسَالُ فِي الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْبُؤَيْطِيِّ: أَكْرَهُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي الْبُئْرِ مَعِينَةً^(١) كَانَتْ أَوْ دَائِمَةً، وَفِي الْمَاءِ الرَّائِدِ الَّذِي لَا يَجْرِي.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَوَاءٌ قَلِيلَ الرَّائِدِ وَكَثِيرُهُ أَكْرَهُ الْإِغْتِسَالُ فِيهِ. هَذَا نَصُّهُ وَكَذَا صَرَّحَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ بِمَعْنَاهُ. وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ لَا التَّحْرِيمِ.

* وَإِذَا اغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَهَلْ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا ؟
فِيهِ تَفْصِيلٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا:

- وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا وَلَوْ اغْتَسَلَ فِيهِ جَمَاعَاتٌ فِي أَوْقَاتٍ مُتَكَرِّرَاتٍ.
- وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَاءُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ فَإِنْ اِنْغَمَسَ فِيهِ الْجُنُبُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ ثُمَّ لَمَّا صَارَ تَحْتَ الْمَاءِ نَوَى إِرْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُ وَصَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا.

- وَإِنْ نَزَلَ فِيهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مَثَلًا ثُمَّ نَوَى قَبْلَ اِنْغِمَاسٍ بَاقِيهِ صَارَ الْمَاءُ فِي الْحَالِ مُسْتَعْمَلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ وَارْتَفَعَتْ الْجَنَابَةُ عَنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ اِنْغِمَاسٍ بِلَا خِلَافٍ، وَارْتَفَعَتْ أَيْضًا عَنْ الْقَدْرِ الْبَاقِي إِذَا تَمَّ اِنْغِمَاسُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ الْمُنْصُوصِ الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ إِنَّمَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُتَطَهِّرِ إِذَا اِنْفَصَلَ عَنْهُ.

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَضِرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا - وَهُوَ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ -: لَا يَرْتَفِعُ عَنْ بَاقِيهِ.

وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، وَهَذَا إِذَا تَمَّ اِلْتِغَامُ مَنْ غَيْرِ اِنْفِصَالِهِ، فَلَوْ اِنْفَصَلَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ لَمْ يُجْزِئْهُ مَا يَغْسِلُهُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ^(٢).

- وَلَوْ اِنْغَمَسَ رَجُلَانِ تَحْتَ الْمَاءِ النَّاقِصِ عَنْ قُلَّتَيْنِ إِنْ تَصَوَّرَا ثُمَّ نَوَى دُفْعَةً وَاحِدَةً إِرْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُمَا وَصَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا.

(١) البئر المعين: أي النابع الظاهر الجاري.

(٢) أي عند الشافعية.

- فَإِنْ نَوَى أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ اِرْتَفَعَتْ جَنَابَةُ النَّاَوِي وَصَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِالنَّسْبَةِ إِلَى رَفِيقِهِ؛ فَلَا تَرْتَفِعُ جَنَابَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ. وَفِيهِ وَجْهٌ شَاذٌّ: أَنَّهَا تَرْتَفِعُ.
- وَإِنْ نَزَلَ فِيهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِمَا فَنَوِيًا اِرْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُمَا عَنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ، وَصَارَ مُسْتَعْمَلًا فَلَا تَرْتَفِعُ عَنْ بَاقِيهِمَا إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الشَّاذِّ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٣٠)

بابُ وَجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّ الْأَرْضَ تَطْهَرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعُوهُ وَلَا تَزْرُمُوهُ». قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. [تزرموه: تقطعوا عليه بوله]

(١) والصحيح أنه لا دليل على التفرقة بين الماء المستعمل وغير المستعمل بل الصحيح أن الماء المستعمل طهور كما هو لأنه ماء لم يتغير وصفه وأما علة النهي عن الاغتسال في الماء الدائم فكما نص هو أن من ضمن علل التحريم في النهي عن الماء الكثير الراكد هو تقديره وكذلك علة النهي عن الاغتسال في الماء الدائم هي تقديره ويؤدي إلى عدم الانتفاع به ولا مانع أن يقال بالتحريم على ظاهر الأدلة ولا صارف يصرفها عن التحريم.
- فلو انغمس الجنب في الماء نهي عن ذلك نهي تحريم على الظاهر وارتفعت جنابته ولو نزل فيه مرة أخرى كذلك وكذلك لو انغمس رجلان ولا ندري كيف يمكن أن يلزكا أمر النية باطناً - وهي من المسائل التي أدت إلى تشعب مسائل الفقه من غير كثير فائلة - فصار هذا الأمر تعبدياً محضاً لعدم وجود أي فرق ظاهر في هذه الأمور ولا يمكن تعليل ذلك بعلة ظاهرة.

- والصحيح كما ذكرنا أن الماء إذا كان قلتين أو ما دونهما نهي عن الاغتسال فيه إن كان دائماً، أما إن كان جارياً فإن كان قليلاً فظاهر الأدلة أنه لا يكره ذلك.

- مسألة استعمال المرأة للماء فهو كاستعمال الرجل.

- وليس هناك إلا قسمان للماء طهور ونجس، أما غير الماء من المائعات فهي طاهرة وليست بطهور، وأما الماء إذا لم يتغير فهو طهور سواء استعملته امرأة أو استعمله رجل.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ح
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ الدَّرَّاورِدِيِّ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ
إِلَى نَاحِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعُوهُ». فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذُنُوبٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ. [الذُّنُوبُ: الدُّلُو الْعَظِيمَةُ وَقِيلَ لَا تَسْمَى كَذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ
فِيهَا مَاءٌ]

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - وَهُوَ عَمُّ إِسْحَاقَ - قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَهْ مَهْ. قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: «لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ». فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ
الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلَحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ
الْقُرْآنِ». أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.
[شَنَ: صَبَّهُ صَبًا مُتَقَطَعًا]

قَوْلُهُ: (بَابُ وَجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ إلخ)
فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ ﷺ (أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
لَا تُزْرِمُوهُ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ)
وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دَعُوهُ، فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ بِذُنُوبٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ).
- الْأَعْرَابِيُّ هُوَ الَّذِي يَسْكُنُ الْبَادِيَةَ.
وَقَوْلُهُ ﷺ: (لَا تُزْرِمُوهُ) هُوَ بِضَمِّ التَّاءِ وَإِسْكَانِ الزَّايِ وَبَعْدَهَا رَاءٌ أَيْ: لَا تَقْطَعُوا،
وَالْإِزْرَامُ: الْقَطْعُ. وَأَمَّا (الدَّلُو) فَفِيهَا لُغَتَانِ التَّذْكِيرُ وَالتَّنْثِيثُ، وَ (الذُّنُوبُ) فَتَحِ الدَّالِ
وَضَمِّ النُّونِ وَهِيَ الدَّلُو الْمُملُوءَةُ مَاءً.
أَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ:

فَفِيهِ إِثْبَاتٌ نَجَاسَةِ بَوْلِ الْآدَمِيِّ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ^(١).
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ بِإِجْمَاعٍ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ ^(٢).
لَكِنَّ بَوْلَ الصَّغِيرِ يَكْفِي فِيهِ النُّضْحُ ^(٣) كَمَا سَنَوْضُحُهُ فِي الْبَابِ الْآتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَفِيهِ: إِحْتِرَامُ الْمَسْجِدِ وَتَنْزِيهِهِ عَنِ الْأَقْدَارِ ^(٤).
وَفِيهِ: أَنَّ الْأَرْضَ تَطْهَرُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا وَلَا يُشْتَرَطُ حَفَرُهَا.
وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا تَطْهَرُ إِلَّا بِحَفْرِهَا ^(٥).

(١) الحكم بنجاسته مأخوذ من صب الماء عليه وتطهيره فالصب قام مقام الغسل.
(٢) فبول الكبير مجمع على نجاسته بلا نزاع، وكذلك نجاسة بول الصغير مجمع عليه بناء على أن من خالف لا يعتد بمخالفته وهذا هو الصحيح، فإن مخالفة الواحد لا تقدر في الإجماع، خصوصاً من يخالف أهل العلم في قواعد كلية كالمخالفة في إثبات القياس ولكن عموماً قول النبي ﷺ: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين) يدل على أنه لا بد وأن تكون طائفة على الحق فمخالفة الواحد والأثنين لا تقدر في الإجماع لأنهم ليسوا طائفة ظاهرين.
(٣) فهو نجس خفف في تطهيره لا يدل على عدم نجاسته كما أن العفو عن السير في بعض النجاسات لا يدل على طهارته كالدلم أصاب الثوب منه قطرات وكالمعجوز عن إزالته فيصلي على تلك الحال، مع قيام الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على النجاسة.
- فبول الصغير يكفي فيه الرش وهو النضح ولا يلزم الغسل والفرق بين النضح والغسل هو أن الغسل مرور الماء حتى تتابع القطرات مع إزالة عين النجاسة أما النضح فهو الرش فيكون بتعميم الموضع بالماء حتى يبله ولا يلزم تتابع القطرات.
(٤) الأقدار عموماً سواء كانت نجسة أو طاهرة كالنخامة فهي غير نجسة ومع ذلك يتره عنها المسجد وكذلك الكناسة وفضلات الطعام التي لا تؤكل بل ترمى، فلو بقي أو تعفن فإنه ليس بنجس ومع ذلك يتره المسجد عنه.
(٥) ظاهر الدليل مع الجمهور وأنه يكفي فيه صب الماء؛ والعلماء تجالبا طرفي التشدد في هذه المسألة فمنهم من قال لا بد من الحفر وفي نفس الوقت قال تطهر بالجفاف والجمهور قالوا لا تطهر بالجفاف ولا يلزم الحفر والصحيح هو الأيسر في المسألتين وهو:
- أنها تطهر بالجفاف إذا زالت عين النجاسة وزال أثرها ولونها ورائحتها، وما فعله النبي ﷺ في بول الأعرابي بالأمر بصب الماء ليس لأن هذا هو المطهر الوحيد بل لأجل الحاجة إلى سرعة التطهير في المسجد وعدم جواز ترك النجاسة بالمسجد مع حاجة الناس للصلاة فيه وربما تنجس بعضهم إذا ترك حتى يجف، فيترتب على ذلك من المفاسد ما ينبغي سرعة التطهير فليس أسرع من الماء في التطهير، وأما أن يكون هذا هو المتعين في جميع الأحوال في كل أرض فليس هذا بظاهر، فإن الكلاب كانت تقبل وتدير في المسجد وتبول فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك والظاهر أن هذا التبول كان في الطرقات فلم يكونوا يرشونها ولا يصبون الماء عليها لأنها سريعة الجفاف ولا حاجة

وَفِيهِ: أَنَّ غُسْلَةَ النَّجَاسَةِ طَاهِرَةٌ ^(١)، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا ضَحَابِنَا فِيهَا ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ:

أَحَدُهَا: أَنَّهَا طَاهِرَةٌ.

وَالثَّانِي: نَجِسَةٌ.

وَالثَّلَاثُ: إِنَّهُ انْفَصَلَتْ وَقَدْ طَهَّرَ الْمَحَلَّ فِيهَا طَاهِرَةٌ، وَإِنْ انْفَصَلَتْ وَلَمْ يَطْهَرْ الْمَحَلَّ فِيهَا نَجِسَةٌ، وَهَذَا الثَّلَاثُ هُوَ الصَّحِيحُ ^(٢).

وَهَذَا الْخِلَافُ إِذَا انْفَصَلَتْ غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ، أَمَّا إِذَا انْفَصَلَتْ مُتَغَيِّرَةٍ فَفِيهَا نَجِسَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ سِوَاءَ تَغْيِيرِ طَعْمِهَا أَوْ لَوْنِهَا أَوْ رِيحِهَا، وَسِوَاءَ كَانَ التَّغْيِيرُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

إِلَى سُرْعَةِ تَطْهِيرِهَا وَمِنْ هُنَا كَانَ مَرُورُ التَّرَابِ وَالْهَوَاءِ عَلَيْهَا يُؤَدِّي إِلَى تَطْهِيرِهَا، فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْجُفَافَ مَطْهَرٌ مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ (الْجُمْهُورُ) يَقُولُونَ لَا تَطْهَرُ بِالْجُفَافِ حَتَّى وَلَوْ زَالَتْ رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ وَعَيْنُهَا وَأَثَرُهَا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ مُطْلَقًا قَالُوا لَا بَدَّ مِنَ الْغَسْلِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْجُفَافَ قَدْ أَزَالَ عَيْنَ النَّجَاسَةِ وَالْمَقْصُودُ زَوَالُ النَّجَاسَةِ بِأَيِّ طَرِيقٍ فَإِذَا زَالَتْ بِالْجُفَافِ وَالْهَوَاءِ وَالشَّمْسِ صَحَّ ذَلِكَ وَهَذَا تَرْجِيحُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ.

^(١) غُسْلَةُ النَّجَاسَةِ: هُوَ الْمَاءُ الَّذِي غَسَلَ بِهِ النَّجَاسَةَ وَاخْتَلَطَ بِهِ وَالْمَاءُ لَمْ يَتَغَيَّرْ بَقِيَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى طَهَارَتِهَا فَهَذَا الدَّلِيلُ أَخْطَلَطَ بَيُولِ الْأَعْرَابِيِّ حَتَّى غَلَبَ عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ لَا لَوْنَ لَهُ وَلَا طَعْمَ وَلَا رَائِحَةَ وَلَا أَثَرَ فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى طَهَارَتِهِ وَإِلَّا كَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي النَّجَاسَةِ وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَرْجَحَاتِ فِي عَدَمِ التَّفَرُّقِ بَيْنَ قَلِيلِ الْمَاءِ وَكَثِيرِهِ، فَالدَّلِيلُ أَقْلُ مِنَ الْقَلْتَيْنِ وَلِذَلِكَ اضْطُرَّتِ الشَّافِعِيَّةُ لِلتَّفَرُّقِ بَيْنَ [وَرُودِ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ وَوَرُودِ النَّجَاسَةِ عَلَى الْمَاءِ] مَعَ أَنَّ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ فِي النِّهَايَةِ اخْتِلَاطٌ مَا بَيْنَ النَّجَاسَةِ وَالْمَاءِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَاءُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا وَاحِدٌ وَإِلَّا فَلَا لَيْقَ أَنْ يُلْحَقَ بِالْفُرُوقِ التَّعْبُدِيَّةِ فَيَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيِّ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مَجْرَدُ إِيرَادِ لَأَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ بِوُجُودِ فَرْقٍ، فَهَذِهِ التَّفَرُّقَةُ تَفَرُّقٌ غَيْرٌ مَعْقُولٌ الْمَعْنَى فَهُوَ فَرْقٌ تَعْبُدِي إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ فَيَكُونُ تَفَرُّقٌ غَيْرٌ مَعْتَبَرٌ وَبِالْقَطْعِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقُلْ بِهِذِهِ التَّفَرُّقَةُ؛ وَمِنْ هُنَا نَقُولُ اخْتِلَاطَ الْمَائِعَاتِ النَّجِسَةِ بِالطَّاهِرَةِ فَإِنْ غَلَبَتِ الطَّاهِرَةُ فَفِيهَا طَاهِرَةٌ.

^(٢) الْقَوْلُ الثَّلَاثُ هُوَ الصَّحِيحُ فَهَذَا الْكَلَامُ يَرُدُّ عَلَى تَصْحِيحِهِ أَوَّلُ غَسَلَاتٍ مَوْضِعِ الْاسْتِنْجَاءِ فَلَا يَلْزَمُ بِمَرُورِ الْمَاءِ عَلَيْهِ أَنْ يَطْهَرَ الْمَوْضِعَ مِنْ أَوَّلِ غَسَلَةٍ وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْمَاءُ نَجَسَ لِأَدَى إِلَى تَنْجِيسِ كُلِّ مَا حَوْلَ الْمَحَلِّ وَيَتَرْتَبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَوْضِعَ يَتَنَجَّسُ وَيَزْدَادُ نَجَاسَتَهُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَالْأَقْرَبُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ غَسْلَةَ النَّجَاسَةِ طَاهِرَةٌ طَالَمَا لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَاءُ فَإِنْ خَرَجَ مُتَغَيِّرًا فَلَا يَزَالُ نَجَسًا فَلَوْ كَانَ كَمِيَّةُ الْبَوْلِ كَبِيرَةً وَكَانَ الدَّلِيلُ صَغِيرًا وَظَهَرَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي الْمَحَلِّ فَلَا بَدَّ مِنَ الْمَكَاثِرَةِ أَكْثَرَ حَتَّى يَغْلِبَ الطَّاهِرُ.

وَفِيهِ:الرَّفْقُ بِالْجَاهِلِ وَتَعْلِيمُهُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ غَيْرِ تَعْنِيفٍ وَلَا إِيْذَاءٍ إِذَا لَمْ يَأْتِ بِالْمُخَالَفَةِ
اسْتِخْفَافًا أَوْ عِنَادًا^(١).

وَفِيهِ: دَفْعُ أَعْظَمِ الضَّرَرَيْنِ بِاحْتِمَالٍ أَخْفَهُمَا^(٢)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: (دَعُوهُ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: كَانَ
قَوْلُهُ ﷺ: (دَعُوهُ) لِمَصْلَحَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ عَلَيْهِ بَوْلُهُ تَضَرَّرَ، وَأَصْلُ التَّنْجِيسِ قَدْ حَصَلَ فَكَانَ إِحْتِمَالُ زِيَادَتِهِ أَوْلَى
مِنْ إِيْقَاعِ الضَّرَرِ بِهِ.

وَالثَّانِيَةِ: أَنَّ التَّنْجِيسَ قَدْ حَصَلَ فِي جُزْءٍ يَسِيرٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَوْ أَقَامُوهُ فِي أَثْنَاءِ بَوْلِهِ
لَتَنَجَّسَتْ ثِيَابُهُ وَبَدَنُهُ وَمَوَاضِعُ كَثِيرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ
وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)

فِيهِ: صِيَانَةُ الْمَسَاجِدِ وَتَنْزِيهِهَا عَنِ الْأَقْدَارِ وَالْقَذَى وَالْبُصَاقِ وَرَفْعِ الْأَصْوَاتِ
وَالْخُصُومَاتِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ^(٣) وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ.

(١) وهذا دليل على أن أول مراتب تغيير المنكر ليس التغيير باليد وإنما التغيير باليد غاية المراتب [من رأى منك منكرًا
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان] ليس المقصود منه الترتيب الزمني وإنما
الترتيب من حيث القدرة أما الترتيب الزمني في كيفية التغيير فلو تغير باللسان بالأمر فقط من غير تغيير باليد لكان
هذا هو المشروع الواجب مقدمًا فإذا تغير بالرفق من غير تعنيف ولا عقاب للزم التغيير بالرفق لأن هذا هو هدي
النبي ﷺ فرفق بالرجل وعلمه؛ قال العلماء: أول مراتب تغيير المنكر التعريف (أن يعرف الجاهل أن هذا الأمر منكرو)
وقد قال ﷺ للرجل: (إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ) وهذا دليل على مراعاة هذا الترتيب فلو كان التغيير باليد أول المراتب وهو الواجب لكان
الواجب إذا أن يقام للأعرابي فيمنع بالقوة فوراً.

— فإنه إن أتى بها استخفافاً أو عناداً فهو ليس بجاهل فيستحق العقاب.

(٢) هذه قاعدة شرعية ثبتت كتاباً وسنة وهو: [جلب أعظم المصلحتين ولو بنفوت أقلهما ودفع أعظم الضررين
ولو باحتمال أخفهما] وذلك أن تنجيس المسجد مفسدة ولكن لو منع هذا الرجل بالقوة لأدى إلى فتنة ويعله عن
الإسلام لو غلطوا عليه وربما أدى إلى زيادة التنجيس وضرره في بدنه بأن يزرع مع إمكان إزالة هذا الضرر اليسير
وهو تنجيس بقعة من المسجد محلودة بتطهيره بالماء؛ وهذا يدل على أن نحتمل أخف الضررين (تركه يقع) وربما
في بعض الأحوال فعلناه وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية.

(٣) سائر العقود إلا عقد الزواج لأنه عقد محترم معظم وهو ميثاق غليظ؛ والذي يظهر أن النبي ﷺ زوج الرجل بما
معه من القرآن، الظاهر أنه كان في المسجد، لكن البيع والشراء والإجارة والمضاريبات والشركات لا تصلح

* وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافاً منها مختصرة:

أحدها: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث، فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحباً، وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحاً، وقال بعض أصحابنا: إنه مكروه^(١)، وهو ضعيف.

الثانية: يجوز النوم عندنا في المسجد نص عليه الشافعي - رحمه الله تعالى - في (الأم).

- قال ابن المنذر في الإشراف: رخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي.

وقال ابن عباس: لا تتخذوه موقفاً^(٢)، وزوي عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس.

وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد.

وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك للحاضر.

وقال أحمد: إن كان مسافراً أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذ مقيلاً أو مبيتاً فلا، وهذا قول إسحاق، هذا ما حكاه ابن المنذر^(٣).

المساجد لها لأن النبي ﷺ قال: (إنها هي): أسلوب قصر يدل على حصر ذلك لمن فعل ذلك لما فيه من ذكر الله؛ أما كشف الطبيب على المريض في المسجد فإن كان بأجرة فلا شك في منعه أما إن كان مجاناً ففيه نظر، ومن ذلك الدروس الخصوصية في المسجد فإن كانت بأجرة فالراجح عدم جواز ذلك لأنه عقد إجارة في المسجد أما إذا كانت تطوعاً وكان غرضها دعوة الأولاد إلى دخول المسجد فنعيم، يمكن أن تجعل هذه الأشياء في أماكن ملحقة بالمسجد مستقلة (مستوصف أو أماكن للدروس التقوية)؛ أما الكتاب فلو كان بأجرة مشترطة ففيه نفس الأمر أما إن كان أمراً اختيارياً فيجوز، النعي للميت للافتخار والشهرة فمنهي عنه أصلاً في المسجد وفي غيره أما إبلاغ الناس ليحضروا الجنازة فهذا أمر مشروع كما فعل النبي ﷺ في أمر النجاشي.

- أمور التبرعات عموماً التي فيها مصلحة للمسلمين داخلية في ما تجوز له المساجد بشرط مراعاة الآداب الشرعية بحيث مثلاً لا يؤدي التبرع بالدم إلى تنجيس المكان ولا فيه تبرج نساء ولا يكون فيه خلطة محرمة بل لابد من مراعاة الضوابط الشرعية في هذا المكان ومراعاة حرمة المسجد.

(١) لأن الكراهة تحتاج إلى نهي ولم يثبت.

(٢) أي لا يتخذ مكان للنوم (الناس تذهب للعمل ثم تأتي للمسجد في آخر النهار للنوم في المسجد) والصحيح أنه يجوز للحاجة.

(٣) وظاهر كلام النووي أن الإمام الشافعي يجوز مطلقاً.

وَاحتَجَّ مَنْ جَوَّزَهُ بَنُو عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام ^(١) وَابْنُ عُمَرَ وَأَهْلُ الصُّفَّةِ وَالْمَرْأَةُ صَاحِبَةُ
الْوَشَّاحِ وَالْغَرْنَيْنِ وَثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَغَيْرُهُمْ وَأَحَادِيثُهُمْ فِي الصَّحِيحِ
مَشْهُورَةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- وَيَجُوزُ أَنْ يُمْكِّنَ الْكَافِرُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِإِذْنِ الْمُسْلِمِينَ وَيُمْنَعُ مِنْ دُخُولِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ ^(٢).
الثَّالِثَةُ: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَبَاحَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ الْوُضُوءُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي
مَكَانٍ يَبْلُغُهُ أَوْ يَتَأَذَى النَّاسُ بِهِ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ.

- وَنَقَلَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَطَّالٍ الْمَالِكِيُّ هَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ
وَالْحَنْفِيِّ وَابْنِ الْقَاسِمِ الْمَالِكِيِّ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

- وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَمَالِكٍ وَسَخْنُونٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا تَنْزِيهَاً لِلْمَسْجِدِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الرَّابِعَةُ: قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُكْرَهُ إِدْخَالُ: الْبَهَائِمِ وَالْمُجَانِينَ وَالصَّبِيَّانِ الَّذِينَ لَا
يُمَيِّزُونَ ^(٣) الْمَسْجِدَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مَقْصُودَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَنْجِيسُهُمُ الْمَسْجِدَ، وَلَا يَحْرُمُ لِأَنَّ

^(١) عندما قال عليه السلام له: (قم أبا تراب) في الحقيقة إن هذا لم يكن مقبلاً وموقداً ولا أنه يبيت فيه على الدوام ولكن ذلك لما
غضب من فاطمة رضي الله عنهما وإنما كان ذلك لحاجة.

- والظاهر أن كل ذلك مع وجود الحاجة أما مع انعدام الحاجة فلا يتخذ المسجد مقبلاً، فكان قول أحمد وإسحاق
أقرب فقول أحمد (مُسَافِراً أَوْ شَبِيهَهُ) ممن له حاجة أو غريب ليس له مأوى أو كان له عذر يمنعه من المبيت في البيت
أو نحو ذلك.

^(٢) لأن إزنيهم مبني على وجود مصلحة في دخوله كما أدخل النبي عليه السلام ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ الْمَسْجِدَ وربطه فيه لمصلحة
دعوته إلى الإسلام ولكي يرى حال المسلمين فيرغب في الإسلام وقد شوه المشركون له صورة الإسلام حتى
كرهه أعظم كراهه فلما عاشر المسلمين في المسجد حتى وهو مقيد أسلم وصار أحب شيء إليه.
- أما دخول السياح نستعيد الله من ذلك فهي مفسدة عظيمة وليس فيها أي مصلحة.

^(٣) الصبيان الذين لا يميزون ثبت أن النبي عليه السلام كان يسمع بكاء الصبي فيخفف في الصلاة شفقةً على أمه وأنه حمل
أمامة بنت زينب بنت أبيه عليه السلام في الصلاة وثبت أنه نزل من على المنبر وحمل الحسن والحسين وقال: (إنما أموالكم
وأولادكم فتنة) فلم يملك نفسه لما وجدتهما يتعثران، فدل ذلك على دخول الصبيان المسجد وعدم منعهم منه وهم
كلهم دون التمييز والله أعلم ولكن الظاهر أن هذه مرات الحاجة فحاجة الأم أن تأتي للمسجد حاجة مشروعة تريد
أن تصلي مع الناس وربما احتاج الأب أو الأم ومعهم الأبناء ومروا على المسجد وهو في الطريق فدخلوا ليصلوا فلا
يمنع من ذلك.

- والحديث الوارد في النهي عن إدخال الصبيان وهو: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم) حديث ضعيف.

النَّبِيِّ ﷺ طَافَ عَلَى الْبَعِيرِ، وَلَا يَنْفِي هَذَا الْكِرَاهَةَ؛ لِأَنَّهُ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ بَيَّانًا لِلْجَوَازِ أَوْ لِيُظْهَرَ لِيَقْتَدِيَ بِهِ ﷺ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الخَامِسَةُ: يَحْرُمُ إِدْخَالُ النَّجَاسَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَأَمَّا مَنْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ فَإِنْ خَافَ تَنْجِيسَ الْمَسْجِدِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الدُّخُولُ، فَإِنْ أَمِنَ ذَلِكَ جَازَ، وَأَمَّا إِذَا اقْتَصَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ إِنْاءٍ فَحَرَامٌ وَإِنْ قَطَرَ دَمُهُ فِي إِنْاءٍ فَمَكْرُوهٌ^(٢)، وَإِنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فِي إِنْاءٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ حَرَامٌ: وَالثَّانِي: مَكْرُوهٌ^(٣).

السَّادِسَةُ: يَحُوزُ الْإِسْتِئْذَانُ فِي الْمَسْجِدِ وَهَزَّ الرَّجُلُ وَتَشْيِيكَ الْأَصَابِعِ^(٤)؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

السَّابِعَةُ: يُسْتَحَبُّ اسْتِحْبَابًا مُتَّكِدًا كَنْسُ الْمَسْجِدِ وَتَنْظِيفُهُ؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ فِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: (فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مَهْ مَهْ) هِيَ كَلِمَةُ زَجَرٍ وَيُقَالُ: (بَهْ بَهْ) بِالْبَاءِ أَيْضًا. قَالَ الْعُلَمَاءُ: هُوَ اسْمٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الشُّكُونِ مَعْنَاهُ: أَسْكُتْ.

- يشرع لمن بلغ سبع أن يدخل المسجد لتعويده على الصلاة وأما قبل ذلك فدخله فيه من المصالح بعكس المجنون فليس في إدخاله مصلحه.

(١) فإدخال البعير المسجد فإنها حاجة مقصودة.

(٢) كراهة (الافساد) وهو الحجامه في إناء لأنه لم ينجس المكان وأن المسجد لم يجعل لذلك أما إن نجسه فيحرم.

(٣) الظاهر أنه حكمه حكم الدم فإذا كان مكروهاً فهو مكروه.

(٤) تشييك الأصابع منه في انتظار الصلاة قَالَ ﷺ: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكُنْ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ"، (د) ٥٦٢ [قال الألباني]: صحيح، ولكن كراهة تزيده بدليل فعل النبي ﷺ، فعن الأسود، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَلَقْمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَنَا: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَدَهَنَّا لِقُومٍ خَلْفَهُ، "فَجَعَلَ أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شَبَّكَ يَدَيْنِ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَجَعَلَهُمَا يَنْزُكَيْنِ رُكْبَتَيْهِ"، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي. [تحقيق الألباني]:

(د) صحيح، لكن الحديث منسوخ، قال أبو حاتم رحمه الله: كان ابن مسعود رحمه الله عن يشبك يديه في الركوع وزعم أنه كذلك رأى النبي ﷺ يفعلوه وأجمع المسلمون قاطبة من لَدُنْ المصطفى ﷺ إلى يومنا هذا على أن الفعل كان في أول الإسلام ثم نسخ الأمر بوضع اليدين للمصلي في ركوعه؛ وقال البخاري في صحيحه: [باب تشييك الأصابع في المسجد وغيره] حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، حَدَّثَنَا وَقْدٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَوْ ابْنِ عُمَرَ وَشَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ].

قَالَ صَاحِبُ الْمُطَالِعِ: هِيَ كَلِمَةٌ زَجْرٌ قِيلَ: أَصْلُهَا: مَا هَذَا؟ ثُمَّ حُذِفَ تَخْفِيفًا، قَالَ: وَتُقَالُ مُكَرَّرَةً: (مَهْ مَهْ) وَتُقَالُ فَرْدَةً: (مَهْ) وَمِثْلُهُ (بَهْ بَهْ)، وَقَالَ يَعْقُوبُ: هِيَ لِتَعْظِيمِ الْأَمْرِ (كَبَخِ بَخ) وَقَدْ تُنَوَّنُ مَعَ الْكُسْرِ وَيُنَوَّنُ الْأَوَّلُ وَيُكْسَرُ الثَّانِي بِغَيْرِ تَنْوِينٍ. هَذَا كَلَامُ صَاحِبِ الْمُطَالِعِ. وَذَكَرَهُ أَيْضًا غَيْرُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ: (فَجَاءَ بِدَلْوٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ) يُرَوَّى بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْمُهْمَلَةِ، وَهُوَ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ وَالرُّوَايَاتِ بِالْمُعْجَمَةِ، وَمَعْنَاهُ صَبَّه. وَفَرَّقَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: هُوَ بِالْمُهْمَلَةِ الصَّبُّ فِي سُهُولَةٍ، وَبِالْمُعْجَمَةِ التَّفْرِيقُ فِي صَبِّهِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٢).

(٣١)

باب حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرُّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ.

(١) أي المهملة بـ (السين) [سنه] والمعجمة بـ (الشين) [شنه].

(٢) أسئلة:

- أحاديث النهي عن استخدام فضل طهور المرأة محمولة على كراهة التزويه لاغتسال النبي ﷺ من إناء به فضل طهور ميمونة فهذا يدل على التزويه وليس أنه صار مستعملاً أو أنه صار غير مطهر. (الطهارة)
- مسألة التورك في الصلاة الثنائية والرابعة: الراجح أن هذا من باب تعارض العمومين فأحاديث تقول: (أنه إذا قعد في الجلسة التي فيها التسليم تورك) وفي بعض الروايات: (أنهم إذا وصفوا صلاة رباعية ذكر في الركعتين افتراش وفي الأربع تورك) الصحيح أن هذا ليس تعارضاً أصلاً لأن الأفعال لا تتعارض ولذلك تقول أن الصلاة الثنائية في الشاهد الأخير يخبر فيها بين التورك والافتراش. (الصلاة)
- لو زنى رجل بامرأة وحملت منه فليس له أن يتزوجها على الصحيح إلا بعد وضع الحمل لأنها في علة.
- الأحاديث الواردة في فعل النبي ﷺ في بعض أحاديث الصفات أنه جعل يقبض يديه ويسطهما وقرأ ﷻ ووضع السبابة والإبهام على عينه وأذنه ونحو ذلك هذه الأحاديث الصحيحة تدل على جواز فعل هذا الأمر عند قوم يؤمن عليهم من التشبيه والمقصود بها تحقيق الصفة (بإثبات حقيقة السمع والبصر وأنها ليس بمعنى العلم فقط بل هو معنى زائد عن العلم) لا تحصيل التشبيه، وهذا الأمر يثقل فيما ورد فيه فقط ولا يتجاوز موضع ما ورد. (الإيمان)
- جواز الجمع بين غسل واجب ومسنون طالما نوى ذلك.
- ما سبب تمسك الظاهرية بظاهر النصوص على هذا النحو؟ ضعف العلم بمقاصد الشريعة وبطريقة الصحابة في الاستدلال وبطريقة أهل العلم في فهم النصوص.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ فَيَبْرِكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَاتَى بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فِدَعًا بِمَاءٍ فَاتَّبَعَهُ بَوْلُهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. [يَحْنُكُ: يَمْضِغُ التَّمْرَ وَيَدْلُكُ بِهِ حَنَكَ الصَّغِيرِ]
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِي حَجَرِهِ فِدَعًا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مَخْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِي حَجَرِهِ فَبَالَ - قَالَ - فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالمَاءِ. [نَضَحَ: رَشَ].

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: فِدَعًا بِمَاءٍ فَرَشَهُ.
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مَخْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى اللَّاتِي بَايَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ أختُ عِكَاشَةَ بْنِ مَخْصَنٍ أَحَدِ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ - قَالَ (١) أَخْبَرَنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ - قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ - أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِدَعًا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا.

(بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ)

فِيهِ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِالصَّبِيَّانِ فَيَبْرِكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَاتَى بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فِدَعًا بِمَاءٍ فَاتَّبَعَهُ بَوْلُهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ)
 وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِي حَجَرِهِ فِدَعًا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ)

(١) المقصود به: [عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ].

وَفِي رِوَايَةٍ أُمِّ قَيْسٍ: (أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالمَاءِ)
وَفِي رِوَايَةٍ (فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ)
وَفِي رِوَايَةٍ: (فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا) الصَّبِيَّانِ بِكَسْرِ الصَّادِ هَذِهِ اللُّغَةُ الْمَشْهُورَةُ وَحَكَى ابْنُ دُرَيْدٍ ضَمَّهُمَا.
قَوْلُهُ: (فَيَبْرُكُ عَلَيْهِمْ) أَيُّ: يَدْعُو لَهُمْ وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمْ، وَأَصْلُ الْبَرَكََةِ: ثُبُوتُ الْخَيْرِ وَكَثْرَتُهُ.
وَقَوْلُهَا: (فَيَحْنِكُهُمْ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: التَّحْنِيكَ أَنْ يَمْضُغَ التَّمْرَ أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ يُدْلِكُ بِهِ حَنَكَ الصَّغِيرِ، وَفِيهِ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ حَنَكْتُهُ وَحَنَكْتَهُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ، وَالرَّوَايَةُ هُنَا (فَيَحْنِكُهُمْ) بِالتَّشْدِيدِ وَهِيَ أَشْهَرُ اللَّغَتَيْنِ.
وَقَوْلُهَا: (فَبَالَ فِي حِجْرِهِ) يُقَالُ بَفَتْحِ الحَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ.
وَقَوْلُهَا: (بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ) هُوَ بَفَتْحِ الِیَاءِ أَيُّ رَضِيعٍ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُفْطَمْ.
أَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ:
فَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ تَحْنِيكَ الْمُؤَلُودِ.
وَفِيهِ: التَّبَرُّكُ بِأَهْلِ الصَّلَاحِ وَالْفَضْلِ (١).

(١) الظاهر في التحنيك أنها سنة مستقلة فيحنيك المولود أتباعاً لسنة النبي ﷺ.
- أما من يقول بمشروعية التبرك بآثار الصالحين فإنه يقول بأن التحنيك من أجل أن يكون أول ما يدخل جوف الصبي ريق الصالحين وهذا بناء على أن التبرك بآثار الصالحين عموماً مشروع مع وجود خلاف بين العلماء وعلى هذا:
• فإن كان التبرك طلب الدعاء بالبركة فمشروع لا نزاع فيه [فيدعوا للصبي بالبركة وأن يرجى استجابة دعائه لصلاحه] وهذا من باب (التوسل بدعاء الرجل الصالح الحاضر الحي) وقد ثبت كتاباً وسنة (قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا) وقال النبي ﷺ عن أويس: «إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ أُوَيْسُ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ يَبَاضُ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ» مسلم؛ وقال عمر رضي الله عنه: (إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فإنا نتوسل إليك بعم نبيك) وطلب من العباس أن يدعو، ولم يزل الصحابة ومن بعدهم يطلبون الدعاء من الصالحين.
وقول بعض السلف إذا طلب منه الدعاء يقول (أأنبياء نحن؟)، فقد يفهم منه أنه يرى تخصيصه بالأنبياء وليس كذلك، فإن طلب الدعاء ثابت لغير الأنبياء ولكن حتى لا يقع الغلو، فالظاهر أن كلام هؤلاء السلف حتى لا يقع أحداً في الغلو.

- التبرك: طلب البركة و (البركة): هي الخير الكثير المستمر الدائم الثابت، فطلب ذلك بدعاء الصالحين أو صحبتهم فهي تعين على الخير بسماع كلامهم ورؤية أخلاقهم (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم) مشروع بلا نزاع. • وإن كان بالتبرك بالآثار (أي الأشياء المنفصلة عن الصالحين أو الملابس لهم) وليس بالدعاء أو الصلابة كالعرق أو الثياب التي لبسوها بالوضوء الذي توضئوا به ونحو هذا فهذا أمر اختلف فيه العلماء وهو خلاف سائغ أما عن مشروعيته قياساً على ما ثبت عن النبي ﷺ وأن الأصل عدم الخصوصية فما ثبت في حقه يثبت في حق غيره من أمته ﷺ فهذا قول أكثر المتأخرين، أم أنه غير مشروع من أجل أن الذي ثبت من ذلك هو في حق النبي ﷺ ولم يفعل الصحابة ﷺ ذلك مع حرصهم على الخير ووجود من يقطع بأنهم من أهل الصلاح كالخلفاء الأربعة الراشدين والعشرة المبشرون بالجنة وأهل بدر وبيعة الرضوان ومن كان من أهل الجنة يمشي على ظهر الأرض وسطهم ومع ذلك فما تبركوا بعرق أحد ولا بريقه ولا بوضوئه ولا بشيابه كما كانوا يفعلون بالنبي ﷺ ولو فعلوا ذلك لنقل وهذا الترك منهم مع وجود المقتضي (حرصهم على الخير ووجود أفضل الصالحين) وانتفاء الموانع (الخوف من الغلو فهم أشد الناس بعداً عن ذلك وأشد الناس حرصاً وفهماً للتوحيد)) فدل ذلك على تركهم لهذا قصداً وهو كالإجماع منهم لأنه لم ينقل عن أحد خلاف ذلك والترك في مقام التعبد يكون هو السنة ويكون الفعل بدعة وهذا هو القول الصحيح ولأن باب التبرك بالآثار يفتح باب التبرك غير المشروع كنحو الأماكن التي مروا عليها ومستها أقدامهم أو التبرك بقبورهم والتمسح بالأضرحة التي لا ينزع فيها أحد من أهل العلم على بدعيته وضلال من فعله لأنه أمر لم يرد عليه دليل ولا شبهة دليل ولم يفعل الصحابة ذلك مع قبر النبي ﷺ فضلاً على أنه يفتح باب الشرك بل هو في الحقيقة نوع من الشرك (أكبر أو أصغر):

- فإن اعتقد أن الأضرحة والأرض التي مروا عليها وغير ذلك تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك أكبر في الربوبية. - وإن اعتقد أنها سبب مع أن هذا أمر باطل لا يقال أنه مجرب لأن هذا من الأمور الباطنة الخفية التي لا بد لها من دليل شرعي ومع فقد الدليل الشرعي يكون هذا فريضة إلى الشرك فيكون هذا شركاً أصغر لأن الشرك الأصغر هو كل ذرائع الشرك الأكبر.

ومن هنا قلنا أن هذا التبرك المختلف فيه يفتح الباب للتبرك الغير مشروع الذي هو شرك أصغر بالاتفاق والشرك الأصغر يفتح الباب للشرك الأكبر وهذا هو الذي وقع بالفعل كما هو مشاهد في قبور الصالحين أو من يظن بهم الصلاح وكيف يغلو فيهم أتباعهم ويتمسحون بها ويطلبون الشفاء بذلك؛ ولهذا نقول الصحيح في هذا الباب المنع وعدم مشروعية التبرك بآثار الصالحين.

أما التبرك المشروع بآثار الأنبياء لا يقطع بموتهم لأنها آثار لا تحلها الحياة فلا فرق بين موتهم وحياتهم وحضورهم وغيبتهم، فلقد كان الصحابة يتبركون بشعر النبي ﷺ ويحفظون به في أوعيتهم وكانوا يجمعون عرقه ﷺ ويطلبون البركة بذلك بعد غيابه ﷺ وكذلك قد تبركوا بشيابه وطلب أن يكون الثياب التي مسها كفته وقد اشتهر هذا ولم ينكر النبي ﷺ عليهم.

- وما يدل على التبرك بآثار الأنبياء من القرآن قوله تعالى: (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ) والذي يظهر والله أعلم أن الأمر - التبرك - مختص بالأنبياء ولترك الصحابة له مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع.

وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ حَمْلِ الْأَطْفَالِ إِلَى أَهْلِ الْفَضْلِ لِلتَّبَرُّكِ بِهِمْ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْاسْتِحْبَابِ الْمَوْلُودُ فِي حَالٍ وَلَادَتَهُ وَبَعْدَهَا ^(١).

وَفِيهِ: النَّدْبُ إِلَى حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ ^(٢) وَاللِّينِ وَالتَّوَاضُّعِ وَالرَّفْقِ بِالصِّغَارِ وَغَيْرِهِمْ.

- وقد لهج النووي وابن حجر وغيرهم من شُراح الأحاديث بذكر التبرك بأثار الصالحين مطلقاً في كل موطن ذكر فيه التبرك بأثار النبي ﷺ، أو في كل دليل يدل على التبرك بأثار النبي ﷺ والصحيح ما ذكرنا.
- وقد ورد التبرك بالإضافة إلى أثار الأنبياء ببعض الأشياء مثل التبرك بماء زمزم كما قال النبي ﷺ: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامٌ طَعْمٌ» مسلم. وثبت غسل قلبه ﷺ بماء زمزم في حادثة شق الصدر، فطلب البركة بشرب ماء زمزم والغسل به أمر مشروع، وبعض أهل العلم يرى في المسح على الحجر الأسود عبادة محضة كابن باز - رحمه الله - ويستدل بقول عمر رضي الله عنه: (والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع) وبعضهم يرى في ذلك التبرك المشروع لأن الحجر الأسود من الجنة وطلب البركة والخير بملامسته وتقبيله أمر ظاهر إلا أن المسألة خلافية، ولا تعارض بين أن يكون الحجر الأسود يتبرك به وبين أنه لا ينفع ولا يضر حيث أنه لا ينفع ولا يضر بذاته وإنما يجعل الله النفع في الاستلام طاعة لله وطاعة لرسوله ﷺ.

^(١) كما ذكرنا فإن كان بالدعاء فهو مشروع وأما بالذات فهذا فيه نظر.

- وهنا لماذا قلنا أن المسألة في التبرك خلاف سائغ؟

• لأنه ليس هناك نص صريح في النهي عن التبرك بأثار الصالحين أو ليس هناك نهي عام وإنما النهي عن التبرك بالأحجار والأشجار ووصف ذلك بالشرك كما في قصة ذات أنواط عندما قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}، (ت) ٢١٨٠ [قال الألباني]: صحيح، ولأنه كما ذكر الشاطبي أن ترك الصحابة كالإجماع ولم يثبت هذا الإجماع قاطعاً ولو ثبت لقلنا أن المسألة لا نزاع فيها ولكن كما قال هو كالإجماع منهم وليس نقلاً صريحاً للإجماع على الترك ومع عدم وجود النص من الكتاب والسنة والإجماع فيه احتمال ولذلك قلنا أن هذا هو الراجح وإن كنا لا ننكر على المتبرك، فلم نقل أن هذه المسألة من مسائل الضلال أو أنها من مسائل التبديع، وليس معنى ذلك أننا نقول أنه ليس ببدعة فكما ذكرنا من قبل أن الخلاف السائغ ربما يكون في مسائل البدع ومعنى ذلك أن البدعة نوعان: [بدع متفق على بدعيتها ومختلف فيها] والمختلف فيه: [فيه] خلاف سائغ وخلاف غير سائغ [بمعنى: أن المسألة إن احتملت أن تؤخذ من بعض الأدلة وانطبق حد البدعة عليها فيه خلاف فهذا أمر مشهور، ولا يزال العلماء في مسائل يقول بعضهم هي بدعة وبعضهم يقول هي سنة ويستدل بالأدلة العامة ونحو ذلك وهذا الباب فيه اجتهاديين أهل العلم؛ فكون أننا نقول أن هذه المسألة خلاف سائغ لا ينفي ترجيح البدعية وأنه غير مشروع وأما الزيادة فيه على القدر المختلف فيه فهو الغلو والخطر الكبير كغلو البعض في بعض الصالحين.

^(٢) لأنهم كانوا يأتونه بالصبيان ولم يكن يضيق بذلك فليكن لهم ويتواضع ﷺ فلا يتكبر أن يحمل الصغير ويتبول الصغير في حجره فمثل هذا دليل على قرب النبي ﷺ من أصحابه وسهولة التعامل معهم، (وغيرهم) فقد صب

وَفِيهِ: مَقْصُودُ الْبَابِ وَهُوَ: أَنَّ بَوْلَ الصَّبِيِّ يَكْفِي فِيهِ النَّضْحُ ^(١).
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ طَهَارَةِ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالْجَارِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبٍ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ
أَوْجُهُ لِأَصْحَابِنَا:

- الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الْمُخْتَارُ: أَنَّهُ يَكْفِي النَّضْحُ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ، وَلَا يَكْفِي فِي بَوْلِ
الْجَارِيَةِ ^(٢)، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ.

- وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَكْفِي النَّضْحُ فِيهِمَا.

- وَالثَّالِثُ: لَا يَكْفِي النَّضْحُ فِيهِمَا.

وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ التَّيَمَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُ، وَهُمَا شَاذَانِ ضَعِيفَانِ.

* وَمَنْ قَالَ بِالْفَرْقِ عَلَيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَخِي بَن
حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَابْنُ وَهْبٍ مِنْ
أَصْحَابِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.

* وَمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ غَسْلِهِمَا أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُمَا وَأَهْلُ الْكُوفَةِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ إِنَّمَا هُوَ فِي كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ الشَّيْءِ الَّذِي بَالٌ عَلَيْهِ الصَّبِيُّ، وَلَا خِلَافَ
فِي نَجَاسَتِهِ ^(٣)، وَقَدْ نَقَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى نَجَاسَةِ بَوْلِ الصَّبِيِّ، وَأَنَّهُ لَمْ
يُخَالَفْ فِيهِ إِلَّا دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ: وَلَيْسَ تَجْوِيزُ مَنْ جَوَزَ النَّضْحَ فِي الصَّبِيِّ مِنْ أَجْلِ أَنَّ بَوْلَهُ لَيْسَ
بِنَجَسٍ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَجْلِ التَّخْفِيفِ فِي إِزَالَتِهِ، فَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ.

على بول الصبي من الإناء فقد رفق بأمه ولم يعنفها لأنها تركته على حجره حتى بال فهذا أمر لا تملكه ولذا لم يعاتبها
أحد.

(١) هو الرش، وهو أن يبل المكان فقط أما الغسل وهو مرور الماء حتى تتابع القطرات.

(٢) الجارية قد تطلق على الطفلة الصغيرة وعلى الأمة وعلى الفتاة التي أوشكت البلوغ أو بلغت.

- هذا الكلام في حالة ما لم يطعموا.

(٣) فبول الصبي الذي لم يطعم لا يجوز أن يترك حتى لو قلنا أنه يكفي فيه النضح، ولكن يجب أن ينضح فهو نجس
لا بد من تطهيره بوجه ما، ولا يكفي تركه هكذا.

وَأَمَّا مَا حَكَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَطَّالٍ ثُمَّ الْقَاضِي عِيَّاضُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: بَوْلُ الصَّبِيِّ طَاهِرٌ فَيَنْضَحُ، فَحِكَايَةُ بَاطِلَةٍ قَطْعًا^(١).

وَأَمَّا حَقِيقَةُ النَّضْحِ^(٢) هُنَا فَقَدْ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهَا:

- فَذَهَبَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالبَغَوِيُّ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي أَصَابَهُ الْبَوْلُ يُغْمَرُ بِالمَاءِ كَسَائِرِ النِّجَاسَاتِ بِحَيْثُ لَوْ عُصِرَ لَا يُعْصَرُ. قَالُوا: وَإِنَّمَا يُخَالَفُ هَذَا غَيْرُهُ فِي أَنَّ غَيْرَهُ يُشْتَرَطُ عَصْرُهُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ^(٣)، وَهَذَا لَا يُشْتَرَطُ بِالِاتِّفَاقِ،

- وَذَهَبَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُحَقِّقُونَ إِلَى: أَنَّ النَّضْحَ أَنْ يُغْمَرَ وَيُكَاثَرَ بِالمَاءِ مُكَاثَرَةً لَا يَبْلُغُ جَرِيَانَ المَاءِ وَتَرَدُّدَهُ وَتَقَاطُرَهُ، بِخِلَافِ الْمُكَاثَرَةِ فِي غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَجْرِي بَعْضُ المَاءِ وَيُقَاطِرُ مِنْ المَحَلِّ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَصْرُهُ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهَا (فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ). وَقَوْلُهُ (فَرَشَّهُ) أَيُّ نَضَحَهُ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّ النَّضْحَ إِذَا يَجْزِي مَا دَامَ الصَّبِيُّ يَقْتَصِرُ بِهِ عَلَى الرِّضَاعِ أَمَّا إِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ عَلَى جِهَةِ التَّغْذِيَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْغَسْلُ بِلَا خِلَافٍ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الدليل على نجاسة البول: الأدلة العامة: [كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ] (س) ٢٠٦٨ [قال الألباني]: صحيح، وهما بول الأدمي والتعذيب يدل على وجوب غسله ونجاسته.

(٢) قوله: (هنا) لأنه قال (نضحه ولم يغسله) فالنضح قد يستخدم بمعنى الغسل في اللغة وفي الحديث فقال في دم الحيض: (تحتة ثم تفرسه وتنضحه ثم تصلي فيه) فنضحه هنا أي تغسله، فلهذا وضح أنه ليس الغسل.

(٣) هذا الوجه فيمن يشترط ذلك في الغسل فيقول الغسل مسماه اللغوي يلزم منه ذلك فالثياب يلزم فيها العصر والراجح فيها أن الاثنين لا ذلك ولا العصر مشترطين وإنما الغسل هو جريان الماء حتى يتقاطر الماء وهذا لا يلزم فيه ذلك ولا العصر، ولكن بلا شك النجاسة يلزم إزالة عينها إلا المخفف في تطهيرها فيكفي فيه ما ورد.

(٤) وخلاصة الكلام في المسألة: أن المأمور بالغسل يغسله إلى أن يتقاطر الماء وإذا كان عين النجاسة باقية فلا بد من إزالتها إذا كانت ظاهرة كالغائط ولكن لو بعد الغسل بقيت رائحة البول أو اللون فيجب أن يغسل حتى يزيلها وأما الدم فيجب أن يغسله ويزيل عينه ولكن يعفى عن يسير الأثر بعد الحت والقرص والغسل أما إذا كانت غير ظاهرة كالبول الغير ظاهر ولعاب الكلب فجريان الماء هو الغسل المطلوب.

(٥) أما ما كان من قبيل الغسل الذي يسكت به أو التمر الذي يحنك به فمثل ذلك لا يعد طعاماً ولا تغذية وإنما تكون إذا أُعد له وجبة من طعام فيتشبع بها الصبي ولو مرة فإذا كان ذلك فيمتنع النضح ويجب الغسل بلا خلاف بين العلماء.

(٣٢)

باب حُكْمِ الْفَنَى.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مُعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ (١) فَاصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يَجْزُئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي أَفْرَكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَكًا فَيُصَلِّي فِيهِ.

وَحَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنَى قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرَكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

– الأصل نجاسة البول ووجوب الغسل والدليل على التفرقة بين بول الصبي والجارية:
١. أن الدليل ورد في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أنه ينضح فيخص هذا بما ورد فيه الدليل ويبقى بول الجارية على العموم من وجوب غسل البول.

٢. الحديث الذي في السنن: (إنما يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) وهو حديث حسن بطرقه وهو صريح في التفرقة بينهما.

– ويقول ابن القيم في (تحفة المودود) (١/٢١٦): [وقد فرق بين الغلام والجارية في المعنى بعلّة فروق: أحدها أن بول الغلام يطاير وينشر هاهنا وهاهنا فيشق غسله وبول الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق غسله. الثاني أن بول الجارية أثن من بول الغلام لأن حرارة الذكر أقوى وهي تؤثر في انضاج البول وتخفيف رائحته. الثالث أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليه المشاهدة، فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تقريب السنة]، فالتخفيف يتناسب مع الصبيان من الجوّاري.

– هذا كله إذا لم يطعم أما إذا طعم فالصبي والجارية يتساووا في الغسل عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ: "يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ". قَالَ قَتَادَةُ: "هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمْهُ الطَّعَامُ، فَإِذَا طَعِمَ غُسِلَ جَمِيعًا"، (د) ٣٧٨ قال الألباني: صحيح، اللبن المجفف ولبن المواشي يحل محل الرضاعة إذا اقتصر عليه ولكن فيها احتمال والأحوط الغسل، ولكن هذا اللبن إذا أعد بطريقة بأن أضيف إليه أشياء فيكون طعاماً، والزبادي مثل الطعام، ويعد قد طعم الطعام ولو أكل مرة فيغسل من بوله إلى أن يكبر والأدوية والفيتامينات لا يعد طعاماً لأنها لا يتغذى بها فهو مثل العسل والتمر.

(١) أي نزل قريباً منها للتعلم والفتيا وكان هذا بعد موت النبي ﷺ بمن.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُرْوَةَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَهْدِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْذَبِ وَحَدَّثَنِي ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ كُلُّهُمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَتِّ الْمَنِيِّ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَّارٍ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ تَوْبَ الرَّجُلِ أَيْغَسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ التَّوْبَ فَقَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ التَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ كُلُّهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ: كُنْتُ أَعْسِلُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنْفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي تَوْبِي فَغَسَّسْتُهَا فِي الْمَاءِ فَرَأَتْنِي جَارِيَةً لِعَائِشَةَ فَخَبَّرَتْهَا فَبَعَثَتْ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَا حَمَلَكَ عَلَيَّ مَا صَنَعْتَ بِتَوْبِيكَ قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ . قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئًا . قُلْتُ: لَا . قَالَتْ فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتُهُ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَأَحْكَمُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا بَسَا بِظَفَرِي .

(بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ)

فِيهِ (أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ تَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجَزِّئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ . لَقَدْ رَأَيْتَنِي أَفْرَكُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَكًا فَيُصَلِّي فِيهِ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)
وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ)
وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلَّذِي إِحْتَلَمَ فِي ثَوْبِهِ وَغَسَلَهُمَا: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئًا؟ قَالَ: لَا... قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَأُحْكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَابِسًا بِظَفَرِي)
إِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي طَهَارَةِ مَنِيِّ الْأَدَمِيِّ:
_ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى نَجَاسَتِهِ، إِلَّا أَنَّ:
- أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: يَكْفِي فِي تَطْهِيرِهِ فَرْكُهُ إِذَا كَانَ يَابِسًا، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (١).
- وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ رَطْبًا وَيَابِسًا.
- وَقَالَ اللَّيْثُ: هُوَ نَجَسٌ وَلَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْهُ.
- وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنَ الْمَنِيِّ فِي الثَّوْبِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، وَتُعَادُ مِنْهُ فِي الْجَسَدِ إِنْ قَلَّ (٢).
- وَذَهَبَ كَثِيرُونَ إِلَى أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عُمرَ وَعَائِشَةَ وَدَاوُدَ وَأَحْمَدَ فِي أَصَحِّ الرَّوَايَتَيْنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ غَلَطَ مَنْ أَوْهَمَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مُنفَرِدٌ بِطَهَارَتِهِ. وَدَلِيلُ الْقَائِلِينَ بِالنَّجَاسَةِ رَوَايَةُ الْغَسْلِ.

(١) هذا قول الجمهور أن المني نجس قد خفف في تطهيره ويستدلون على ذلك:
- بقول عائشة: (إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ..). فمفهوم المخالفة أنه لا يجزئك أن لا تغسله إن رأيته، لكنه موقوف، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (سئل النبي ﷺ عن المني يصيب الثوب؟ فقال: "إنما هو بمتزلة البصاق والمخاط وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة) ومفهوم المخالفة فيه أنه لا يكفيك أن تتركه كما هو بل لابد من تطهيره (بفركه إن كان يابساً ومسحه إن كان رطباً)، هذا القول المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم يدل على أنه نجس خفف في تطهيره.
- ويقولون أيضاً أنه لابد وأن يخرج مختلطاً بالمني، والمذي نجس بالاتفاق وهذه حقيقة علمية وهذا القول قوي عندي من جهة الدليل رغم أنه خلاف المشهور عن أكثر المعاصرين.
(٢) أي إذا كان هناك مني ملتصق بالجسد ولم يغسل فتعاد الصلاة، وقد يقال كيف يكون على الجسد وقد اغتسل: وذلك أنه اغتسل ولبس الثوب المصاب بالمني فأصاب بدنه بعد الغسل.

وَدَلِيلُ الْقَائِلِينَ بِالطَّهَارَةِ رِوَايَةُ الْفَرَكِ^(١)، فَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَكْفِ فَرْكَه كَالدَّمَ وَغَيْرِهِ، قَالُوا:
وَرِوَايَةُ الْغَسْلِ مُحْمُولَةٌ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ وَالتَّزَهُرِ وَاخْتِيَارِ النَّظَافَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
هَذَا حُكْمُ مَنِيِّ الْآدَمِيِّ، وَلَنَا قَوْلُ شَاذٍ ضَعِيفٍ: أَنَّ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ نَجِسٌ دُونَ مَنِيِّ الرَّجُلِ.
وَقَوْلُ أَشَدِّ مِنْهُ أَنَّ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ نَجِسٌ، وَالصَّوَابُ^(٢) أَنَّهُمَا طَاهِرَانِ.
وَهَلْ يَحِلُّ أَكْلُ الْمَنِيِّ الطَّاهِرِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا: لَا يَحِلُّ لِأَنَّهُ مُسْتَقْدَرٌ^(٣)، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي
جُمْلَةِ الْحَبَائِثِ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْنَا.
- وَأَمَّا مَنِيُّ بَاقِي الْحَيَوَانَاتِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فَمِنْهَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْمُتَوَلَّدُ مِنْ أَحَدِهِمَا
وَحَيَوَانٌ طَاهِرٌ وَمَنِيَّهَا نَجِسٌ بِلَا خِلَافٍ^(٤).
- وَمَا عَدَاهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ فِي مَنِيَّهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ:
الْأَصَحُّ: أَنَّهَا كُلُّهَا طَاهِرَةٌ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ^(٥).
وَالثَّانِي: أَنَّهَا نَجِسَةٌ.
وَالثَّلَاثُ: مَنِيَّ مَأْكُولِ اللَّحْمِ طَاهِرٌ، وَمَنِيَّ غَيْرِهِ نَجِسٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا أَلْفَاظُ الْبَابِ:
فَفِيهِ (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ) وَاسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كَلَيْبٍ التَّمِيمِيُّ الْحَنْظَلِيُّ الْكُوفِيُّ.

(١) أقوى ما يحتج من قال بطهارته: البراءة الأصلية، ورواية الفرق ولكن قد يرد على رواية الفرق بأنه نجس خفف في
تطهيره، ف(القائلون بطهارة المني) يقولون بنجاسة بول الصبي الذي لم يأكل ومع ذلك لا يلزم الغسل بل تبقى آثار
هذا البول في الثوب لأن النضح لا يزيل عين هذا البول ولكن كما ذكرنا ليس له أثر ويكثر بغمره بالماء وإن لم يتقاطر
الماء فهذا يمكن أن يقال نجس خفف في تطهيره، وكذلك مسألة الأثر الخفيف لدم الحيضة قال ﷺ: (ولا يضر ك
أثره) ولا شك أن الأثر ناتج من وجود بقايا منه ولكنها يسيرة فخفف فيها لأجل المشقة؛ فكذا يمكن القول أنه
قد خفف فيما يبقى من الثوب بعد فركه.

(٢) كل ذلك في المذهب سواء الأقوال الشاذة وما صوبه وإلا فالمسألة خلافية.

(٣) وهذه طريقة الشافعي فعنده أن كل ما تستخبثه العرب يكون محرماً والظاهر والله أعلم أن الخيث هو المحرم
وليس يعرف بطبع العرب وإنما كل ما ثبت تحريمه فهو خيث.
- كون المني مختلط بالمني أو الجزء الأكبر منه مذي فهذا القول يجعل الإنسان يخاف من القول بطهارته ولكن هو
نجس خفف في تطهيره، فلا يجوز ترك المني كما هو فيلزم مسحه أو فركه.

(٤) أي المتولد من [خنزير وحيوان طاهر] والمتولد من [كلب وحيوان طاهر] يقول فمنيها نجس بلا خلاف.

(٥) وذلك بسبب البراءة الأصلية.

وَأَمَّا (خَالِد) الْأَوَّلُ فَهُوَ الْوَاسِطِيُّ الطَّحَّانُ.
وَأَمَّا (خَالِد) الثَّانِي فَهُوَ الْحَذَّاءُ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو الْمُنَازِلِ بِضَمِّ الْمِيمِ الْبَصْرِيِّ.
وَفِيهِ قَوْلُهَا: (كَانَ يُجْزِئُكَ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَبِالْهَمْزِ.
وَفِيهِ (أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ) هُوَ بِحِجِيمٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ وَاوٍ مُشَدَّدَةٍ ثُمَّ أَلِفٌ ثُمَّ سَيْنٌ مُهْمَلَةٌ.
وَفِيهِ (شُبَيْبُ بْنُ غَزَقْدَةَ) هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ.
وَفِيهِ قَوْلُهَا: (فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ) هُوَ اسْتَفْهَامٌ إِنْكَارٌ حُذِفَتْ مِنْهُ الْهَمْزَةُ.
تَقْدِيرُهُ: أَكُنْتُ غَاسِلُهُ مُعْتَقِدًا وَجُوبَ غَسْلِهِ ^(١)، وَكَيْفَ تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ كُنْتُ أَحْكَمُهُ مِنْ ثَوْبِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَابِسًا بِظَفَرِي، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَتْرُكْهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَكْتَفِ بِحَكِّهِ ^(٢)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَفِيهَا خِلَافٌ
مَشْهُورٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ غَيْرِنَا وَالْأَظْهَرُ طَهَارَتُهَا ^(٣).
وَتَعَلَّقَ الْمُخْتَلِجُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِأَن قَالُوا الْإِحْتِلَامَ مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ؛ لِأَنَّهُ مِنْ
تَلَاعِبِ الشَّيْطَانِ بِالنَّائِمِ ^(٤)، فَلَا يَكُونُ الْمُنِيُّ الَّذِي عَلَى ثَوْبِهِ ﷺ إِلَّا مِنَ الْجَمَاعِ، وَيَلْزَمُ مِنْ
ذَلِكَ مُرُورُ الْمُنِيِّ عَلَى مَوْضِعِ أَصَابِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ ^(٥)، فَلَوْ كَانَتْ الرُّطُوبَةُ نَجِسَةً لَتَنَجَّسَ
بِهَا الْمُنِيُّ وَلَمَّا تَرَكَهُ فِي ثَوْبِهِ وَلَمَّا اكْتَفَى بِالْفَرْكِ.
وَأَجَابَ الْقَائِلُونَ بِنَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ بِجَوَابَيْنِ:

(١) الظاهر والله أعلم أنه ليس سؤال إنكار، بل تقول له: الحكم أنك إن رأيت شيئاً غسلته لأنه يكون رطباً.

(٢) قلنا الجواب عن ذلك أنه نجس خفف في تطهيره.

(٣) وقد رجح في موطن آخر نجاستها.

(٤) أين الدليل على أن الاحتلام من تلاعب الشيطان بالنائم؟ فهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ومسألة أن
الاحتلام مستحيل في حق النبي ﷺ فيه نظر لأن النبي ﷺ بشر من البشر.

- وقول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ) تَقْصِدُ
جَنَابَةَ نَاشِئَةٍ عَنِ جَمَاعٍ وَلَكِنِهَا تَلَطَّفَ فِي الْحَدِيثِ، وَهَذَا يَبْتَدِئُ أَنَّ الْإِحْتِلَامَ غَيْرُ مَمْتَنِعٍ عَلَيْهِ ﷺ وَلَكِنِهَا تَبَيَّنَ النَّوعُ
الثَّانِي مِنَ الْجَنَابَةِ.

(٥) بل ليس بلامٍ لأنه قد يتقاطر من ذكر الرجل المني بعد الجماع من غير أن يكون قد أصاب فرج المرأة، وكل ما
يستدلون به كله احتمالات وأدلة غير ظاهرة.

أَحَدَاهُمَا: جَوَابُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ اسْتِحَالَةُ الْإِخْتِلَامِ مِنْهُ ﷺ وَكَوْنُهَا مِنْ تَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ بَلْ الْإِخْتِلَامُ مِنْهُ جَائِزٌ ﷺ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ تَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ، بَلْ هُوَ فَيْضُ زِيَادَةِ الْمُنِيِّ يَخْرُجُ فِي وَفْتٍ (١).
وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُنِيُّ حَصَلَ بِمُقَدَّمَاتٍ جَمَاعَ فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى الثُّوبِ،
وَأَمَّا الْمُتَلَطِّحُ بِالرُّطُوبَةِ فَلَمْ يَكُنْ عَلَى الثُّوبِ (٢).
وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٣).

(١) وهذا كلام قوي جداً يقع لكل البشر.

(٢) وهذا هو الصحيح الذي ذكرناه فكلاهما وارد، أن مقدمات الجماع يخرج بسببه مني ولا يكون قد أصاب الفرج منه شيء وأما الدليل على نجاسته: عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ. فَقَالَ: (يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي) مسلم. وهذا الحديث منسوخ بقوله ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَّزَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ» قبل ذلك كان مشروع في أول الإسلام أن يغسل ما أصابه من المرأة فلماذا يغسل ما أصابه من المرأة؟ (لنجاسته) وهذا خبر بمعنى الأمر (يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي) أي يلزمه الوضوء وكان ذلك في أول الإسلام أن على المجمع أن يغسل ما أصابه من المرأة ويتوضأ ولا يلزمه الغسل إن لم يتزل منياً، ثم نسخ ذلك بأنه إن جامع ولم يتزل فعليه الغسل، أما جزء: (يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ) لم ينسخ وإنما شدد في أمر الغسل حتى وإن لم يتزل والمنسوخ هو الاقتصاد على الوضوء، وهذا من أقوى الأدلة على نجاسة رطوبة فرج المرأة.

- فهذه الرطوبة هي إفرازات فرج المرأة؛ فأياً امرأة خرجت منها هذه الإفرازات في أي وقت من الأوقات فإن قلنا أنه نجس وخرج من فرجها فعليها غسل هذه الإفرازات والوضوء أما لو كانت تخرج بصفة مستمرة فحكمها حكم المستحاضة تتوضأ لكل صلاة مع لبس حفاظة أو تحتشي قطن لتقليل النجاسة ما استطاعت. فهذا أصح قولي العلماء في رطوبة فرج المرأة.

- وأيضاً المذي من المرأة من ضمن رطوبة فرجها فهو نجس بالاتفاق، وفي الحقيقة أن الناحية الطبية في هذا الموضوع أن هذه الإفرازات كلها من نوع واحد، فمسألة المذي المتفقين على نجاسته هي عبارة عن إفرازات لبعض الغدد الموجودة في الجهاز التناسلي للمرأة وبالنسبة للمذي والودي المتفق على نجاسته في الرجل هو عبارة عن إفراز لغدة البروستاتا والمني في الأصل جزئه الأكبر منه مكون من غدة البروستاتا بالإضافة إلى ما في الحوصلة المنوية من الحيوانات المنوية، فالمني نفسه مكون من الاثنين فلا يخرج بمفرده لابد من هذه الإفرازات، فالأحوط على أي الأحوال والأصح إن شاء الله هو القول بنجاسة المني مع كونه قد خفف في تطهيره بالفرك أو المسح (وهي رواية مرفوعة لابن عباس وهناك خلاف في رفعها والظن في ابن عباس أنه قالها عن النبي ﷺ) أو الغسل إن كان رطباً؛ وبالنسبة إلى رطوبة فرج المرأة أنه نجس على أصح القولين.

(٣) أسئلة:

- حكم الأموال التي تأخذها التقابات والتأمينات ثم تخرج في صورة معاشات عند بلوغ سن معين أو عند موته وإعطاء من بعده: فغاية أهل العلم المعاصرين على عدم حرمة هذه الأموال وأنها من باب التأمين التعاوني الذي هو

باب نجاسة الدم وكيف يغسله.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَالْفَرْغِيُّ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي فاطمة عن أسماء قالتُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبُهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ: « تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تَصَلِّي فِيهِ » . [تقرص: تدلك بأطراف الأصابع].

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ .

نوع من التكافل وتوصفها في الشرع أنها هبة يراد بها الإفادة (فيهب للقبالة بشرط أن يأخذ منها عندما يكون محتاجاً كالعجز مثلاً أو سن يقترب من العجز) وقال بالجواز المجمع الفقهي ماعدا قلة منهم.

- هل الأذن والإقامة في أذن المولود مشروعة؟ حديث الأذن في أذن المولود ضعيف ولكن هذا من فضائل الأعمال والضعف فيه غير شديد ولو فعله مع اعتقاد عدم ثبوته فلا بأس لفضيلة الأذن عموماً وأنه يطرد الشيطان وأن الشيطان إذا سمع الأذن أدير وله ضراط، فيؤذن في أذن ويقيم في أخرى وقد صح ورود ذلك عن بعض السلف؛ ويشرع تخنيكه بالتمر وهي سنة مستقلة.

- الحزام المصنوع من جلد الخنزير لا يجوز استعماله، فقد نقلنا الخلاف في طهارة الجلود بالدباغ والراجح أن الخنزير نجس كله ابتداء وليس بسبب الموت فلا يطهر بالدباغ، فالدباغ يطهر ما تنجس بسبب الموت.

- لا يتنافى الحكم بنجاسة المنى مع قول النبي ﷺ: (إن المؤمن لا ينجس) لأن الدم نجس بالاتفاق والمنى يتكون من أجزاء من الدم ولكنه يتحول، ومسألة أنه أصل خلقة آدمي فقد تنجس لأنه اختلط بنجس اتفاقاً وهو المنى، فالمنى فليس كله خلقة آدمي، وهذا الحيوان المنوي الذي هو أصل خلقة الإنسان لا يخرج بمفرده بل معه المنى فنحن نقول بنجاسة المنى بأكمله.

- الصحيح وجوب زكاة الحلي المترين به لقوله ﷺ: لما جاءت امرأتان من أهل اليمن إلى رسول الله ﷺ وعليهما أسورة من ذهب فقال هما رسول الله ﷺ: (أيسركما أن يسوركما الله بأسورة من نار) قالتا: لا، قال: (فأديا حق هذا). وقد كانتا تلبسان الحلي، فالفرقة بين ما كان للزينة وما كان لغيره ليس بظاهر.

- بول الصبي الرضيع الذي خفف في تطهيره إذا وقع في إناء دون القلتين: العبرة بالتغير.

(أَسْمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ) (الْحَيْضَةُ) يَفْتَحُ الحَاءُ أَيُّ: الْحَيْضُ.

وَمَعْنَى (تَحْتَهُ) تَقْشُرُهُ وَتَحْكُهُ وَتَنْحِتُهُ.

وَمَعْنَى (تَقْرُضُهُ تَقْطَعُهُ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ مَعَ المَاءِ لِيَتَحَلَّلَ، وَرُويَ (تَقْرُضُهُ) يَفْتَحُ التَّاءُ وَإِسْكَانَ الْقَافِ وَضَمَّ الرَّاءَ، وَرُويَ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَكُسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ، قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: رَوَيْنَاهُ بِهِمَا جَمِيعًا.

وَمَعْنَى (تَنْضَحُهُ) تَغْسِلُهُ وَهُوَ بِكُسْرِ الضَّادِ، كَذَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ:

وُجُوبُ غَسْلِ النِّجَاسَةِ بِالمَاءِ ^(١).

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ: أَنَّ مَنْ غَسَلَ بِالْحُلِّ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ المَائِعَاتِ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ المَأْمُورَ بِهِ ^(٢).

وَفِيهِ: أَنَّ الدَّمَ نَجِسٌ وَهُوَ بِاجْتِمَاعِ المُسْلِمِينَ ^(٣).

(١) لقولها: [ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالمَاءِ].

(٢) هذا الكلام فيه نظر لأن هذا من القول بالمفهوم ولا مفهوم لهذا الحديث لأن الماء هو الغالب المتيسر [والكلام إذا خرج مخرج الغالب لم يكن له مفهوم] والغرض إزالة النجاسة فإذا زالت بأي حال من الأحوال فقد طهر المحل منها، فلا الدليل لتعين الماء لإزالة النجاسة، إنما الماء متعين لإزالة الحدث لأن الأمر تعدي أما النجس فلم يرد ما يدل على العمل بالمفهوم كما ذكرنا، فليس قويا هنا لأنه خرج مخرج الغالب لأنه هو المتيسر عبر العصور وهو المتيسر في الإزالة كذلك، وهذا القول هو قول أبي حنيفة رحمه الله نغني بذلك جواز إزالة النجاسة بأي مائع كالمنظفات الصناعية الحديثة.

(٣) وهذا يبين لنا شذوذ قول من قال بطهارة الدم في زماننا ولا يعرف له سلف من أهل العلم عبر التاريخ وقد استدل العلماء على نجاسة الدم بالقرآن والسنة:

- قال تعالى: (قل لا أجد فيا أوحى إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) والضمير يعود على المحرم المتكرر ذكره في الآية وليس فقط على الخنزير كما زعم الشوكاني لأنه أقرب مذكور ولكن الضمير إذا تكرر كان قرينة قوية على أنه المراد المقصود، فالضمير في (يطعمه) يعود على (محرماً) و(أن يكون) أي هذا المحرم (ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) فالضمير في (فإنه) يعود على المحرم فيكون كل ذلك رجس ولا نزاع في ذلك في الحقيقة.

- وأما من السنة فهذا الحديث؛ وأما التفرقة بين دم الحيض وغيره من الدماء [جمود] حتى لم يقل به الظاهرية حتى ابن حزم لم يقل بذلك [في نجاسة دم الحيض دون غيره] ثم إن هذا الأمر ورد في غير دم الحيض وبذلك بوب

البخاري باب (نجاسة دم الحيض) وباب (نجاسة الدم) في صحيحه، ومما يدل على لزوم غسل الدم وإن لم يكن دم حيض حديث المستحاضة قالت: إني مُستَحَاضَةٌ، أفادعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِيهَا قَدَرَهَا، ثُمَّ اغْسِلِي الدَّمَ وَصَلِّي» وهذا دم استحاضة وليس دم حيض فقد توقف حكماً لأنه لو كان دم الحيض قائماً لما صلت، وكذلك قوله ﷺ: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ) وأمره (اغسلي الدم) عام في كل أنواع الدماء.

- والإجماع نقله غير واحد من العلماء وهنا النووي نقله بلفظ (وَهُوَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ) وهو أقوى صيغ نقل الإجماع عند الإمام النووي، ثم يأتي أحد ويتقضى هذا الكلام برأي من عنده فكلامه باطل بلا شك لأنه ليس وحده النووي الذي نقل الإجماع بل نقله ابن حجر أيضاً والقرطبي وابن رشد إلا في دم الحيوان البحري (السّمك) إلا إذا كان مسفوحاً (مصبوب) فيكون نجس كسمك القرش ولكن معظم الأسماك لصغر حجمها غالباً لا تكون مسفوحة؛ ويقاس على الدم البشري غيره.

... .. وليس المقصود بالمسفوح: أي حال سفحه وهو سائل أما إذا جف على الثوب فلا يكون مسفوحاً، وهذا الكلام لا يقوله حتى طالب علم مبتدئ، فالدم الذي كان مسفوحاً إذا أصاب الثياب وجف فهو دم نجس بالاتفاق.

... .. ولكن الكلام على الدم غير المسفوح والدم المتجمد في العروق الذي لم يخرج خارج الجسم وكذلك ما كان من الكبد والطحال، فالدم المتجمد في العروق هذا ليس بالدم المسفوح فالدم المسفوح أي المصبوب السائل فطالما كان سائلاً في وقت من الأوقات فهو نجس نقل على ذلك الإجماع القرطبي وابن القيم رحمه الله وابن حزم وأقره ابن تيمية حين لم يذكر تعليقا على ذلك في نقد مراتب الإجماع؛ كل هذه القول ثم يأتي محتج بسوء فهم ويقول بأن الدم ليس بنجس لأن:

- ابن مسعود رضي الله عنه ذبح شاة وتلطخ بدمها ثم صلى.
- أن الصحابة لا يزالون يصلون في جراحاتهم.
- أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يسغب دماً؛ هذه الآثار صحيحة ولكن من قال من العلماء في نقض هذا الإجماع أن الدم طاهر - وهذا نتيجة عدم مراعاة قواعد الاستنباط عند العلماء [لكي يتقضى إجماع معين لا يكفي أن يستنبط من الحديث أنه يدل على شيء معين (هذا فهمه هو)]، فعندنا هنا ستة أو سبعة من العلماء قد نقلوا الإجماع على هذا، وليس أنهم لا يعلمون خلافاً، بل نقلوا الإجماع على نجاسة الدم، فعندما يأتي أحد يقول الدم طاهر، فلا بد أن يأتي بأحد من السلف قال: (الدم طاهر)، هذا هو نقض الإجماع، وليس أنه يأتي بأدلة يفهم هو منها طهارة الدم أو يفهم منها أن الصحابة يقولون بطهارة الدم، فهذا فهمه هو، فمن من العلماء قال أن الدم طاهر، فلا بد من أن يكون أحد نص على ذلك لكي يتقضى هذا الإجماع، والراجح أنه لا بد من وجود طائفة على الأقل لكي يتقضى الإجماع فلا يضر مخالفة الواحد والاثنين في الإجماع على الصحيح لقول النبي ﷺ: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين) فلا بد أن يكونوا طائفة.

ثم هذه الآثار كيف فهمها السلف؟ قالوا أي يُعفى عن السير منه كأحاديث دم الحيض (ولا يضر كثره) وأثره جزء من بقايا الدم ولكن معجوز عن إزالته أو أنه سير يُعفى عنه، وبعض النجاسات خفف فيها قبول الصبي الرضيع فليس مجرد رشه، لا يزيل كل آثار هذا البول الذي في الثوب، وإلا فقطرات البول ما زالت موجودة في المحل، ولكن عُفي عن ذلك للمشقة، وكذلك المني عند من يقول بنجاسته يمسح بخرقه وإذخرة لو كان رطباً

وفركه لو ييس ولاشك أنه متيقن من وجود آثار هذه النجاسة بعد المسح أو الفرك ولكن مخفف في تطهيرها وكذلك المذي الذي يكفي فيه النضح فهو نجس بالإجماع، ولذلك قلنا الآثار المنقولة عن الصحابة إما هي في السير كالقطرة والقطرتين في الثوب وإما أنه معجوز عن إزالته كحديث أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يسغب دماً، فماذا يصنع المريض الذي ما زال جرحه يتزف هل نمعه من الصلاة؟ فهو معجوز عن إزالته وكذلك حديث عباد ابن بشر فإنه صلى وقد طعن فهو معجوز عن إزالته والصحيح أنه لو خير أن يصلي عُرياً وبين أن يصلي في ثوب نجس لصلى في ثوب به نجاسة لأن ستر العورة مقدم، وإذا تمكن من إزالة ذلك أثناء الصلاة لزمه ذلك كما فعل ابن عمر رضي الله عنه لما ققع ظفره فتلطخ بها فترع ثوبه وأكمل الصلاة فدل ذلك على لزوم إزالة النجاسة إذا تمكن منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزع خفه المتنجس في الصلاة لما أخبره جبريل أن فيه خبثاً، فإن هذا إجماع، فإنه لا يتقضى بهذا الفهم الباطل لبعض الأدلة، الذي يخالف هذا الفهم فيها طريقة أهل العلم في الاستنباط، فحن تقول إذا كان العمل بالعموم الذي لم يعمل به السلف بدعة (وهذا كلام الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم)، فأولى بذلك القول بلازم دليل وهو في الحقيقة ليس بلازم، بل هو أحد طرق الاستنباط، وطرق استنباط مخالفة لطرق أهل العلم كلام باطل لا بد من رده، فهذه طريقة في فهم الأدلة لم يعمل بها السلف ولم يقولونها، ولا يكفي في رد الإجماع أو مثل هذه الإجماعات المنقولة عن جماعات من الأئمة والعلماء المعروفين بنقل الخلاف ومعرفة مذاهب العلماء مجرد نقل كلام الإمام أحمد [وما أدراك أن الناس اختلفوا فمن ادعى الإجماع فقد كذب] وهو كلام باطل في غير موضعه، فكلام الإمام أحمد ينطبق في المسائل التي لم يشتهر فيها الإجماع عن أهل العلم مثل ذلك، فيتجاسر البعض على نقل الإجماع (في مسائل غير مشهورة) ومن هنا يقول له (من ادعى الإجماع فقد كذب) وليس أن الإمام أحمد ينكر الإجماع فلا نزاع بين أصحابه وتلاميذه في أنه يقر بالإجماع ولا يخالفه فهو حجة قطعية عنده بل إن كثيراً من أصحابه يحتجون بقوله: (لا أعلم فيه خلافاً وأكثروا من ذلك)؛ أما المسائل التي نقل فيها الإجماع فعلياً ولم ينقل مخالف فيها، فهذا إجماع صحيح لا شك فيه.

- ولكن الإجماع نوعان: [إجماع معلوم من الدين بالضرورة وإجماع غير معلوم من الدين بالضرورة] ولذلك قال ابن تيمية: (أن الإجماع قطعيه قطعي وظنيه ظني) فالإجماع الذي نقله واحد من العلماء دون غيره ولم يعرف فيه مخالف هذا إجماع ظني يوجب غلبة الظن مثل الحديث الصحيح الذي لم يتفق على صحته لكن نقله عالم مشهور بتتبع أقوال العلماء ومعتبر في نقله وإلا فلا يكون هناك أي طريق عندنا لإثبات مذهب السلف في أي مسألة لو هدمنا هذه القاعدة: أنه لا يعرف عن السلف خلاف في هذه المسألة من العلماء المشتهرين بنقل الخلاف حتى في مسائل الصفات والقدر وغيرها من المسائل العظيمة إنما نحتج فيها بفهم السلف للنصوص، ونفهم ذلك ونعرفه من خلال نقل العلماء وعدم وجود نقل مخالف ونقل العلماء اتفاق السلف على ذلك فكذلك نطبقه في مسائل الفقه فإذا نقل الإجماع عدد من العلماء المشهورين، كلما زاد كلما استفاض الأمر والإجماع على نجاسة الدم مستفيض عند العلماء والمذاهب كلها تنقله وابن حزم كذلك ينقله.

- وهذه المسألة من المسائل الشاذة التي خالف فيها الشوكاني وتبعه من تبعه من المعاصرين كالألباني ولا شك في خطأ من قال بذلك بطهارة الدم لأنه فهم للأدلة يخالف كلام أهل العلم كما ذكرنا فاحتجوا بوقائع أعيان لها عدة احتمالات والسلف ما فهموها كذلك تترك بها نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء بسبب طريقتك أنت في الفهم المخالفة لطرق أهل العلم، ولذا فالقول بطهارة الدم بدعة ضلالة الخلاف فيها غير سائغ وليس معنى ذلك

وَفِيهِ أَنْ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعَدَدُ بَلْ يَكْفِي فِيهَا الْإِنْقَاءُ ^(١).
وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْفَوَائِدِ.

* وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْإِنْقَاءُ:

- فَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ، حُكْمِيَّةً وَهِيَ الَّتِي لَا تُشَاهَدُ بِالْعَيْنِ كَالْبَوْلِ وَنَحْوِهِ، وَجَبَ غَسْلُهَا مَرَّةً وَلَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ الْغَسْلُ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً لِقَوْلِهِ ﷺ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا" ^(٢). وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.
- وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَيْنِيَّةً كَالدَّمِ وَغَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ عَيْنِهَا وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُهَا بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْنِ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً ^(٣).

* وَهَلْ يُشْتَرَطُ عَصْرُ الثُّوبِ إِذَا غَسَلَهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: الْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ^(٤).
وَإِذَا غَسَلَ النَّجَاسَةُ الْعَيْنِيَّةَ فَبَقِيَ لَوْنُهَا لَمْ يَضُرَّهُ بَلْ قَدْ حَصَلَتِ الطَّهَارَةُ.
وَإِنْ بَقِيَ طَعْمُهَا فَالثُّوبُ نَجِسٌ فَلَا بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ الطَّعْمِ.
وَإِنْ بَقِيَتِ الرَّائِحَةُ فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحُّهُمَا: يَطْهَرُ. وَالثَّانِي: لَا يَطْهَرُ ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تبديع كل من قال به ، فقد يكون مجتهد في ذلك ولكنه أخطأ في اجتهاده بلا شك وليس له أن يجتهد فيها لأن أول مرتبة لمعرفة أن المسألة هل هي من مسائل الاجتهاد تكون بالنظر هل هي من المسائل المجمع عليها أم من المختلف فيها، وعندما يقول أن المسألة تختلف فيها لابد أن يقل عن أحد من أهل العلم، فلما يقول نحن نقلنا عن الصحابة، نقول من الصحابة قال بطهارة الدم أو أن الدم طاهر فمن من الصحابة قال ذلك، أنت نقلت أنهم صلوا في ملابس فيها دماء فلربما يكون مضطراً إلى ذلك أو عاجز عن إزالته أو يسير، ولهذا مثل هذا الكلام لا يعتد به بحال من الأحوال.

(١) خلافاً للحنابلة الذين يقولون بوجوب تسيع غسل أي نجاسة قياساً على الكلب فهذا الحديث لم يأمرهم بالسبع فدل ذلك على أن تسيع غسل النجاسة هو في الكلب فقط.

(٢) سبق أن قلنا أن هذا أمر تعبدى على الأصح والثلاثة خاصة بالقيام من نوم الليل وغسل اليد.

(٣) الراجح لا يستحب.

(٤) وقد سبق نقل هذه المسألة، مثل ذلك.

(٥) وقد يحتج للطهارة مع بقاء الرائحة بأن اليد التي تستخدم في إزالة النجاسة في الاستجاء قد يبقى فيها شيء من الرائحة مع زوال عين النجاسة.

باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه.

وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: «أَمَّا إِنَهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَرُّ مِنْ بَوْلِهِ». قَالَ فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطَبَ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا». [العسيب: العصا من جريد النخل].

حَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْإِزْدِيُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَكَانَ الْآخَرُ لَا يَسْتَرُّهُ عَنِ الْبَوْلِ أَوْ مِنَ الْبَوْلِ».

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: (مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَرُّ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطَبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (كَانَ لَا يَسْتَرُّهُ عَنِ الْبَوْلِ أَوْ مِنَ الْبَوْلِ)

أَمَّا (العسيب) فَيَفْتَحُ الْعَيْنَ وَكَسْرُ السَّيْنِ الْمُهِمْلَتَيْنِ، وَهُوَ الْجَرِيدُ وَالْغُصْنُ مِنَ النَّخْلِ، وَيُقَالُ لَهُ: الْعُتْكَالُ.

وَقَوْلُهُ: (بِاثْنَيْنِ) هَذِهِ الْبَاءُ زَائِدَةٌ لِلتَّوَكِيدِ، وَاثْنَيْنِ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ، وَزِيَادَةُ الْبَاءِ فِي الْحَالِ صَحِيحَةٌ مَعْرُوفَةٌ.

(وَيَبْسَا) مَفْتُوحُ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ قَبْلَ السَّيْنِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا لُغَتَانِ.

وَأَمَّا (النَّمِيمَةُ) فَحَقِيقَتُهَا نَقْلُ كَلَامِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ عَلَى جِهَةِ الْإِفْسَادِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ غَلْظِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ مِنْ كِتَابِ الْإِيمَانِ بَيَانُهَا وَاضِحًا مُسْتَقْصًى.

وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: (لَا يَسْتَرِ مِنْ بَوْلِهِ) فَرُوي ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ (يَسْتَرِ) بِتَائِينَ مُثْنَتَيْنِ، (وَيَسْتَنْزِهِ) بِالزَّايِ وَالْهَاءِ، (وَيَسْتَبْرِئُ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْهَمْزَةِ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ، وَمَعْنَاهَا: لَا يَتَجَنَّبُهُ وَيَتَحَرَّزُ مِنْهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ)

فَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: (وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَرِ مِنْ الْبَوْلِ.. الْحَدِيثُ). ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ فِي بَابِ النَّمِيمَةِ مِنَ الْكِبَائِرِ، وَفِي كِتَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا (وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلْ إِنَّهُ كَبِيرٌ)، فَتَبَّتْ بِهِمَا الزِّيَادَتَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ أَنَّهُ كَبِيرٌ فَيَجِبُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ ﷺ: (وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ).

وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ تَأْوِيلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَيْسَ بِكَبِيرٍ فِي رَعْمِهِمَا.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ بِكَبِيرٍ تَرْكُهُ عَلَيْهِمَا.

وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَأْوِيلًا ثَالِثًا أَيْ لَيْسَ بِأَكْبَرَ الْكِبَائِرِ.

قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِهَذَا الزَّجْرِ وَالتَّحْذِيرِ لِغَيْرِهِمَا، أَيْ: لَا يُتَوَهَّمُ أَحَدٌ أَنَّ التَّعْذِيبَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ الْمُؤَبَّاتِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي غَيْرِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسَبَبُ كَوْنِهِمَا كَبِيرَيْنِ:

أَنَّ عَدَمَ التَّنْزِهِ مِنَ الْبَوْلِ يُلْزَمُ مِنْهُ بَطْلَانُ الصَّلَاةِ فَتَرْكُهُ كَبِيرَةٌ بِلَا شَكٍّ ^(١)، وَالْمُشْيُ بِالنَّمِيمَةِ وَالسَّعْيُ بِالْفَسَادِ مِنْ أَقْبَحِ الْقَبَائِحِ لَا سِيَّامَا مَعَ قَوْلِهِ ﷺ: (كَانَ يَمْشِي) بِلَفْظِ (كَانَ) الَّتِي لِلْحَالَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ غَالِبًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا وَضْعُهُ ﷺ الْجَرِيدَتَيْنِ عَلَى الْقَبْرِ؛ فَقَالَ الْعُلَمَاءُ:

- مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ﷺ سَأَلَ الشَّفَاعَةَ لَهُمَا فَأُجِيبَتْ شَفَاعَتُهُ ﷺ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُمَا إِلَى أَنْ يَبْسَا: وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي آخِرِ الْكِتَابِ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي صَاحِبِي الْقَبْرَيْنِ (فَأُجِيبَتْ شَفَاعَتِي أَنْ يُرْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْقَضِيَّانِ رَطْبَيْنِ).

(١) وقد يقال: لا يلزم بطلانها فهي صحيحة مع الإثم الكبير؛ وعلى تأويل النووي: يصح دليلاً على عدم تكفير تارك الصلاة لأن النبي ﷺ استغفر لها وقال: لعله يخفف عنها ما لم ييسأ؛ وعلى القول بأن إزالة النجاسة شرط (والصحيح أنها شرط مع العلم والقدرة) يكون دليلاً على عدم تكفير تارك الصلاة كفراً أكبر.

- وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَدْعُوهُمَا تِلْكَ الْمُدَّةَ.

- وَقِيلَ: لِكَوْنِهِمَا يُسَبِّحَانِ مَا دَامَا رَطِيبَيْنِ، وَلَيْسَ لِلْيَابِسِ تَسْبِيحٌ: وَهَذَا مَذْهَبُ كَثِيرِينَ أَوْ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} قَالُوا: مَعْنَاهُ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ حَيٍّ (١)، ثُمَّ قَالُوا: حَيَاةُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ فَحَيَاةُ الْخَشَبِ مَا لَمْ يَبْسُ، وَالْحَجَرُ مَا لَمْ يَقْطَعْ (٢).

وَذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّهُ عَلَى عُمُومِهِ (٣)، ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ هَلْ يُسَبِّحُ حَقِيقَةً أَمْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الصَّانِعِ فَيَكُونُ مُسَبِّحًا مُتَرَجِّيًا بِصُورَةِ حَالِهِ؟

وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ يُسَبِّحُ حَقِيقَةً (٤)؛ وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} وَإِذَا كَانَ الْعَقْلُ لَا يُحِيلُ جَعَلَ التَّمْيِيزَ فِيهَا وَجَاءَ النَّصُّ بِهِ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِهَذَا الْحَدِيثِ (٥)؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُرْجَى التَّخْفِيفُ بِتَسْبِيحِ الْجَرِيدِ فِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ أَوَّلَى (٦). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ بُرَيْدَةَ بْنَ الْحَصْبِ الْأَسْلَمِيَّ الصَّحَابِيَّ ﷺ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَانِ، فَفِيهِ أَنَّهُ ﷺ تَبَرَّكَ بِفِعْلِ مِثْلِ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَدْ أَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ عَلَى الْقُبُورِ مِنَ الْأَخْوَاصِ وَنَحْوِهَا مُتَعَلِّقِينَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ: لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا وَجْهَ لَهُ (٧). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا ليس بظاهر، الصحيح العموم، فكونه يسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل فهذا دليل على أنه يسبح وهو ليس بحي.

(٢) وهذا كلام عجيب فإن الحجر ليس بحي أصلاً.

(٣) [وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ] وهذا هو الصحيح.

(٤) وهذا قول السلف.

(٥) هذا الكلام فيه نظر، لأنه لم يثبت أن ذلك من أجل التسبيح، فالأحجار التي على القبر تسبح فهذا ليس بتخفيف، فالصحيح خصوصية هذا الحديث ولم يرد عن النبي ﷺ قراءة القرآن على القبر ولا أمر الصحابة بقراءة القرآن على القبور للتخفيف على أصحابها.

(٦) بل هذا دليل ظاهر في عدم المشروعية، فلإن فعله النبي ﷺ لكان أولى ولأمر به أولى، وحيث أنه لم يفعل دل ذلك على عدم المشروعية.

(٧) وهذا دليل على أنها مسألة خلافية بناء على ما نقل عن بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصْبِ، والراجح خصوصية هذين الرجلين لأن النبي ﷺ أخبر أنه أجيبت شفاعته ما دام القضييان رطبان فدل ذلك على عدم مشروعية وضع ذلك

وَأَمَّا فَقَهُ الْبَابِ:

فَفِيهِ: إِبْتِاتٌ عَذَابُ الْقَبْرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ خِلَافًا لِلْمُعْتَزَلَةِ.
وَفِيهِ: نَجَاسَةُ الْأَبْوَالِ لِلرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (لَا يَسْتَنْزَهُ مِنَ الْبَوْلِ) ^(١).

(الأخواص والجريد في القبور) كأمر عام ولكنه اجتهد، أكثر الصحابة لم يفعلوا - تركوا ذلك - مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فدل ذلك على أنه اجتهد من بريدة.

(١) ذكر البخاري وقال: [باب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ] وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لَا يَسْتَنْزَهُ مِنْ بَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ: [قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ)] قَالَ بَنُ بَطَالٍ: أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي رَوَايَةِ الْبَابِ [كَانَ لَا يَسْتَنْزَهُ مِنَ الْبَوْلِ] بَوْلُ النَّاسِ لَا بَوْلُ سَائِرِ الْحَيَوَانِ فَلَا يَكُونُ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي بَوْلِ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ الرَّدَّ عَلَى الْخَطَاطِيِّ حَيْثُ قَالَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ كُلِّهَا وَمَحْصَلُ الرَّدِّ أَنَّ الْعُمُومَ فِي رَوَايَةِ [مِنَ الْبَوْلِ] أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ لِقَوْلِهِ [مِنْ بَوْلِهِ] وَالْأَلْفُ وَاللَّامُ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ لَكِنْ يَلْتَحِقُ بِبَوْلِهِ بَوْلُ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنَ النَّاسِ لَعَلَّ الْفَارِقَ قَالَ وَكَذَا غَيْرُ الْمَأْكُولِ وَأَمَّا الْمَأْكُولُ فَلَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِمَنْ قَالَ بِنَجَاسَةِ بَوْلِهِ وَلِمَنْ قَالَ بِطَهَارَتِهِ حُجَجٌ أُخْرَى. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: قَوْلُهُ (مِنَ الْبَوْلِ) اسْمٌ مُفْرَدٌ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ وَلَوْ سَلِمَ فَهُوَ مُخْصِصٌ بِالْأَدْلَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لَطَهَارَةِ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ.].

- واحتجاج الشافعية بهذه الرواية: (وَكَانَ الْآخِرُ لَا يَسْتَنْزَهُ عَنِ الْبَوْلِ) عَلَى نَجَاسَةِ الْأَبْوَالِ كُلِّهَا مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ اسْتِدْلَالٌ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لَأَنَّ:

- (أَل) هَلْ هِيَ لِلْجِنْسِ أَمْ لِلْعَهْدِ؟ فَالرَّوَايَةُ الْآخَرَى: (فَكَانَ لَا يَسْتَنْزَهُ مِنْ بَوْلِهِ) وَالْمَعْنَى فِي تَرْكِ الْاسْتِجَاءِ لَيْسَ أَنَّهُ لَا يَسْتَنْزَهُ مِنَ أَبْوَالِ الْإِبِلِ الَّتِي يَرْكَبُهَا أَوْ الْخَيْلِ الَّتِي يَرْكَبُهَا، فَهَذَا بَعِيدٌ جَدًّا فَلِذَلِكَ قَالَ الْبُخَارِيُّ: (وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ) فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ (أَل) لِلْعَهْدِ فَالْبَوْلُ الْمَعْنَى هُوَ بَوْلُ الْإِنْسَانِ وَلَيْسَ بَوْلُ الْمَأْكُولِ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرِهِ.

- وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْعَرَانِينَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا، وَلَوْ كَانَتْ نَجَسَةً مَا جَازَ شَرْبُهَا أَصْلًا وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ: بَلْ شَرِبُوهَا لِلضَّرُورَةِ، تَقُولُ بَلْ لَا ضَرُورَةَ فِي ذَلِكَ بَلْ لِلْحَاجَةِ - حَاجَةُ التَّنَادِي - وَشَرَبَ الْمُحَرَّمُ أَوْ أَكَلَهُ لَا يَبَاحُ لِلْحَاجَةِ بَلْ لِلضَّرُورَةِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ ضَرُورَةٌ وَالتَّنَادِي هُوَ مِنْ بَابِ الْحَاجَاتِ، وَلَوْ سَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ لِلضَّرُورَةِ لَكَانَ وَاجِبًا أَنْ يَغْسِلُوا أَفْوَاهَهُمْ وَمَا يَصِيبُ ثِيَابَهُمْ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ هُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى طَهَارَةِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ.

- وَكَذَلِكَ إِصَابَةُ الْإِنْسَانِ مِنَ الْبَوْلِ فِي مَكَانٍ مُرَابِطٍ الْغَنَمِ فِيصِيبُهُ شَيْءٌ مِنْ أُرْوَاتِهَا فَإِنْ هَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ فَقَدْ أَذِنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَابِطِ الْغَنَمِ فَكَوْنُهُ يَصِيبُهُ مِنْ رَوْثِهَا وَبَوْلِهَا فِي هَذَا الْمَكَانِ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى الظَّنِّ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ ﷺ بِوَضْعِ شَيْءٍ ظَاهِرٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ طَهَارَةِ أَبْوَالِ وَأُرْوَاتِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمَهُ.

- وَأَدْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَعِيرَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَرُوثَ أَوْ يَبُولَ فِي الْمَسْجِدِ فَهُوَ أَمْرٌ لَيْسَ بِمُسْتَبْعَدٍ فَلَوْ كَانَ هَذَا نَجَسًا لَمَا أَدْخَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ.

فَالصَّحِيحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَجَاسَةُ بَوْلِ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، فَإِلَّا إِنْسَانٌ أَشْرَفَ الْكَائِنَاتِ عَلَى الْأَرْضِ وَقَدْ حُكِمَ بِنَجَاسَةِ بَوْلِهِ فَغَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ كَذَلِكَ أَمَّا مَأْكُولُ اللَّحْمِ فَلِلْحَاجَةِ إِلَى مَخَالِطَتِهِ، لِذَلِكَ حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِيهِ: غَلْظُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

-
- ولم تزل الطيور في المسجد الحرام يصيب من بولها وروثها من غير نكير من أهل العلم، وعدم وجوب طردها الطيور كإخراج الكلاب وغيرها من الحيوانات التي ينجس بولها.
 - وقد قال عليه السلام لأبي هريرة: أتتني بثلاثة أحجار فقال أتيت بحجرين وروثة فقال إنها رجس إنها روثة حمار، فسيها رجساً، فدل ذلك على أن بول وروث غير مأكول اللحم نجس.
 - فالصحيح قول جمهور أهل العلم بطهارة بول وروث مأكول اللحم ونجاسة بول وروث غير مأكول اللحم.

كتاب الميض

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحيض

١ - باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَأْتِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يَبَاشِرُهَا .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَأْتِرَ فِي فَوْرٍ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يَبَاشِرُهَا . قَالَتْ: وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبُهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبُهُ . [الإرب: الحاجة]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِنَّ حَيْضٌ .

(باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ)

فِيهِ (عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَأْتِرَ فِي فَوْرٍ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يَبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبُهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبُهُ)

وَفِيهِ (مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِنَّ حَيْضٌ) هَكَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُولِ فِي الرَّوَايَةِ فِي الْكِتَابِ عَنْ عَائِشَةَ (كَانَ إِحْدَانَا) مِنْ غَيْرِ تَاءٍ فِي (كَانَ) وَهُوَ صَحِيحٌ فَقَدْ حَكَى سَبِيؤُهُ فِي كِتَابِهِ فِي بَابِ مَا جَرَى مِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْأَفْعَالِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنَ الصِّفَاتِ مَجْرَى الْفِعْلِ قَالَ: [وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ قَالَ امْرَأَةً] فَهَذَا

نَقَلَ الإِمَامُ هَذِهِ الصِّيغَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ حَذْفُ التَّاءِ مِنْ فِعْلِ (مَالَهُ فَرْجٌ) مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ، وَقَدْ نَقَلَهُ أَيْضًا الإِمَامُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ خُرُوفٍ فِي شَرْحِ الْجُمَلِ وَذَكَرَهُ آخَرُونَ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ (كَانَ) هُنَا الَّتِي لِللِّسَانِ وَالْقِصَّةِ أَيْ كَانَ الْأَمْرُ أَوْ الْحَالُ ثُمَّ ابْتَدَأَتْ فَقَالَتْ (إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهَا (فِي فَوْرٍ حَيْضَتِهَا) هُوَ بَفَتْحِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ مَعْنَاهُ مُعْظَمُهَا وَوَقْتُ كَثَرَتِهَا وَالْحَيْضَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ الْحَيْضُ.

وَقَوْلُهَا (أَنْ تَأْتِرَ) مَعْنَاهُ تَشُدُّ أِذَا رَ تَسْتُرُ سُرَّتِهَا وَمَا تَحْتَهَا إِلَى الرُّكْبَةِ فَمَا تَحْتَهَا ^(١).

وَقَوْلُهَا (وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبُهُ) أَكْثَرُ الرُّوَايَاتِ فِيهِ بِكَسْرِ الهمزة مَعَ إِسْكَانِ الرَّاءِ، وَمَعْنَاهُ عُضْوُهُ الَّذِي يَسْتَمْتِعُ بِهِ أَيْ الْفَرْجُ.

وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ بِفَتْحِ الهمزة وَالرَّاءِ، وَمَعْنَاهُ حَاجَتُهُ وَهِيَ شَهْوَةُ الْجَمَاعِ.

وَالْمُقْصُودُ أَمْلَكُكُمْ لِنَفْسِهِ فَيَأْمَنُ مَعَ هَذِهِ الْمُبَاشَرَةِ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْرَمِ وَهُوَ مُبَاشَرَةُ فَرْجِ الْحَائِضِ.

وَاخْتَارَ الْخُطَّابِيُّ هَذِهِ الرُّوَايَةَ وَأَنْكَرَ الْأَوَّلَى وَعَابَهَا عَلَى الْمُحَدِّثِينَ ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا (الْحَيْضُ) فَأَصْلُهُ فِي اللَّغَةِ السَّيْلَانُ وَحَاضَ الْوَادِي إِذَا سَالَ.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَالْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ الْحَيْضُ جَرِيَانُ دَمِ الْمَرْأَةِ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ يُرْخِيهِ رَحِمُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ بُلُوغِهَا وَالِاسْتِحَاضَةُ جَرِيَانُ الدَّمِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ ^(٣).

(١) وهذا ليس من باب العورة، بل هذا فيما لا يجوز مباشرته من السرة إلى الركبة، أما أن الركبة بالنسبة للرجل من العورة أم لا؟ فالراجح أنها ليست من العورة.

- ففي هذا الموضع ليس لها دلالة على العورة إنما هنا منع المباشرة في الفرج.

(٢) وهي ليست معيبة وإنما لها معنى صحيح.

(٣) هذا التعريف سنستفيد منه في ترجيح قول ابن عباس رضي الله عنه أن الحيض لا حد لأقله بمعنى أنها لو رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت، أي إذا انقطع جريان الدم وسيلانه في أي وقت من الأوقات انقطاعاً تاماً فلا صفرة ولا كدرة ولا أي أثر من فرج المرأة فهي طاهر وهو قول ابن عباس رضي الله عنه /// قال البخاري في صحيحه: [بَابُ إِذَا رَأَتْ الْمُسْتَحَاضَةَ الطَّهْرُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتِ الصَّلَاةَ الْعَظِيمُ] /// وإذا نزل دم بعد ذلك يكون حيض آخر والمعتاد أن يكون طوال فترة الحيض يكون هناك آثار الدم وأن دم الحيض يخرج

بتتابع العروق الموجودة التي تظل نازقة بالدم جزئياً فيظل هناك أثر الدم فمن هنا كان إذا انقطع الدم بالكلية فقد انقطع الحيض.

- وأما قولهم: بعد بلوغها: فهذا دليل على أن جريان الدم في سن ما قبل البلوغ ليس دم حيض والحيض من علامات بلوغ المرأة ولكن يمكن أن يجري الدم من فرج الفتاة الصغيرة، وهذا من أوضح ما يدل على لزوم اعتبار العرف في هذه المسائل إذ لم يرد فيها تحديد، فالشرع لم يأتي بتحديد لسن الحيض (سن بلوغ المرأة) ومعلوم أن هذا يمكن أن يقع في الطفلة حديثة الولادة فهذا أمر مسجل في أمراض كثيرة جداً آلاف المرات، فالطفلة حديثة الولادة يمكن أن يتزل من فرجها دم أو في بعض حالات الخلل الهرموني في أطفال أكبر من ذلك، فلا بد من رد الأمر إلى شيء وإلا لو عدت هذه الفتاة بالغة لكان هذا الكلام مخالف لإجماع المسلمين، فلا تكون بالغة بمجرد جريان الدم ويكون هذا حيض كما يقول البعض أنه لا عبرة بما قاله العلماء في تحديد السن والقدر في أقل الحيض وأكثره مخالفاً لكل العلماء، فبعض الأفاضل المعاصرين يقول لا دليل لأقل وأكثر الحيض أو للطهر أو شيء من ذلك.

- واعلم أننا إذا قلنا [لا حد لأقله] أننا حددنا أن حده صفر أو لحظه أو أي وقت من الأوقات بخلاف إذا قلنا لا يوجد تحديد، فلا بد من تحديد، فالكلام هنا في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأكثره وسن البلوغ وسن اليأس بحيث أن هناك دم يجري في أوقات مختلفة في ذلك.

- فمائدة تحديد أقل الحيض وأكثره: مسألة الاستحاضة؛ ومتى تصلي المرأة إذا انقطع الدم عنها؟

- فطالما لم يرد دليل في الشرع على تحديد هذه الأمور فالنبي ﷺ لم يحدد سن معين، فيُرد الأمر إلى الواقع الموجود المشاهد إلى ما وجد من ذلك؛ والسلف من عصر الصحابة إلى ما بعده من عصور تلوين العلم قد تبعوا السن التي تحيض فيه المرأة، بالإضافة إلى آثار عن الصحابة فذكروا ما وجده، وهذا الأمر مرده إلى الوجود: فأقل سن لحيض المرأة تسع سنين وما قبل ذلك فلا يُعد حيضاً وأكثر السن والذي يُعد سن اليأس فقد اختلفوا فيه على أقوال: من خمسين إلى ستين إلى تسعين ولكن هذا القول شاذ فعلاً وأقرب الأقوال إلى ستين سنة؛ وأما أقل الحيض فكما قيل لا حد لأقله وقيل يوم وليلة وقيل ثلاث ليالٍ، والصحيح أنه لا حد لأقله وهو أنها لو رأت الطهر ساعة تغتسل وتصلي كما قال ابن عباس رضي الله عنه؛ أما أكثره فقيل عشرة أيام وقيل خمسة عشر يوماً ورواية شاذة عن الإمام أحمد أنها سبعة عشر يوماً، ولكن عامة العلماء على خمسة عشر يوماً، والمذاهب الأربعة متفقة على تحديد حد لأكثر الحيض وإلا لصار أمر الاستحاضة غير معلوم وأما أقل الطهر فالجمهور على أنه ثلاثة عشر يوماً وأما حد أكثره فلا حد لأكثره لأنه إذا انقطع الدم عن المرأة تظل في طهر إلى أن ترى الدم ولو انقطع ستين أو ثلاثة، فهذا طهر كله فلا يلزمها أن تنقطع أوقات معينة وإن لم ترى الدم لكن تظل طاهرة على حالها.

- كل ذلك مرده إلى الوجود وبالنسبة للطهر لا حد لأكثره وأما أكثر الحيض فخمسة عشر يوماً مرده للوجود كما قلنا وهو قول الأكثر مالك والشافعي وأحمد، ومعنى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً فلو زاد يكون بذلك استحاضة ومن قال سبعة عشر يوماً فإذا زاد يكون استحاضة وهكذا؛ والذي يقول ليس لها حد سوف يردّها إلى عاداتها والعادة متغيرة وهذا الكلام لا ضابط له وليس له حد يفرق بينه وبين الاستحاضة، والذي يقول ليس له حد، فإذا حاضت المرأة أول ما حاضت ثلاثة أيام والشهر الذي بعده حاضت أربعة، فإذا لم يكن هناك حد، يكون أول مرة حاضت فيها ستحسبها بالساعة والمرة التي بعدها لو أخرت خمسة دقائق تكون مستحاضة، وهذا كلام باطل بالإجماع، فلم تزل النساء يتغير عاداتها في حدود هذه الأيام فمرة تكون أربعة ومرة تكون خمسة ولا يوجد امرأة

قَالُوا: وَدَمُ الْحَيْضِ يَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ الرَّحِمِ وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ يَسِيلُ مِنَ الْعَاذِلِ بِالْعَيْنِ الْمُثْمَلَةِ وَكَسَرُ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ عِرْقُ فَمِهِ الَّذِي يَسِيلُ مِنْهُ فِي أَدْنَى الرَّحِمِ دُونَ قَعْرِهِ.

تحيض بالديققة وبالتلي لم يكن هناك معنى في أن تبحث في القصة البيضاء وفي غيرها لتنظر هل طهرت أم لا؟ ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: «لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ» وإلا سوف تحسب بالساعة على أول مرة حاضت فيها وإلا ستكون بعدها مستحاضة، وهذا معلوم أنه مخالف للواقع فالمرأة تتغير عاداتها بعوامل مختلفة كثيرة جداً فقد تكون حيضتها خمسة أيام فتكون عشرة وأحد عشر، فمسألة تغير العادة تلقائياً أمر معهود.

- وأما القول بأن أكثر الحيض سبعة عشر يوماً يكاد يكون مخالف للإجماع ولا أريد أن أثقله نقلاً صريحاً، ولكنه في الحقيقة ليس هناك من يقول به من السلف وعامتهم على خمسة عشر يوماً وهذا هو الصحيح طيباً، فليس هناك حيض معتاد أكثر من ذلك.

- فنقول أكثر الحيض أكثر الشهر يعني فوق خمسة عشر يوماً فيرجع إلى نفس القول ثانياً وإلا نقول خمسة عشر هو نصف الشهر، فلو أن امرأة مستحاضة هل تكون حائض حتى لو تحيضت تسعة وعشرين يوماً مثلاً لأنه ليس منقطعاً؟ لا، لا بد من حد، فيأتي بحد لم يقل به أحد وهو لم يقل به أصلاً ولا قائل به وهو ثمانين أو تسعين وعشرين لو انقطع الدم عنها ملة معينة، فيقول المستحاضة لا تكون إلا لمن يجري الدم عليها على الدوام، والأمر ليس كذلك فالنبي ﷺ قال: «(أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُنْهَبُ الدَّمُ)». قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. فالتصور أنه يكون ليس على الدوام لأن هناك استحاضة شديدة وهناك استحاضة أقل منها فالتصور انقطاع الدم في بعض الأحيان، فأما أن يقال أن المستحاضة هي التي لا يتقطع عنها الدم على الإطلاق فهذا كلام باطل بلا شك؛ فإذا نزل الدم منها ستة عشر يوماً فاليوم السادس عشر هذا على الصحيح هي استحاضة؛ فلا يوجد افتراضات فلو قال أحد امرأة تحيض عشرين يوماً فهذا ليس بموجود، وكما قلنا مرد الأمر إلى الوجود، فنقول في هذه المسألة أن الدليل الشرعي هو الوجود فالعلماء بحثوا وسألوا النساء وتبعوا ذلك عبر سنين كثيرة، ولولا أنهم ذكروا الخمسة عشر يوماً لقلنا بقول أبي حنيفة أن المعتاد الأغلب والذي هو مكتوب في كتب الطب وأمراض النساء أن الأغلب الأعم حوالي عشرة أيام لا يزيد على ذلك وحتى في كتب الطب لم يحدوا حداً نهائياً لأكثره، فكون العلماء نقلوا خمسة عشر وأقصى شيء سبعة عشر ولا يوجد أحد زاد على ذلك؛ ولذا لا تفترض فلا يوجد أصلاً فلو وجدت وانتظمت لقال بها العلماء، فلو حصل لواحده ذلك فهذا من النادر الذي ليس له حكم فلذلك قلنا أن السبعة عشر قول شاذ؛ والمعتبر (خمس عشرة) يوماً والعلماء ذكروا كثيراً (خمس عشرة) يوماً وعامتهم مالك والشافعي وأحمد تبعوا ذلك وقالوا (خمس عشرة) يقولون لك ما الدليل الشرعي؟ الدليل الشرعي هو أن الشرع لم يحدد فلا بد من رده إلى الوجود فهو لم يحدد سن البلوغ ومع ذلك لا بد من تحديد سن، فمسألة التحديد هذه الأئمة الأربعة على ذلك وعامة السلف على ذلك.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا وَحَيْضًا وَمَحَاضًا فَهِيَ حَائِضٌ بِلا هَاءٍ هَذِهِ اللُّغَةُ الْفَصِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الْفَرَّاءِ حَائِضَةً بِالْهَاءِ وَيُقَالُ [حَاضَتْ وَتَحِيضَتْ وَدَرَسَتْ وَطَمَتَتْ وَعَرَكَتْ وَضَحَكَتْ وَنَفَسَتْ] كُلُّهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَزَادَ بَعْضُهُمْ [أَكْبَرَتْ وَأَعَصَرَتْ] بِمَعْنَى حَاضَتْ.

وَأَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ:

فَاعْلَمْ أَنَّ مُبَاشَرَةَ الْحَائِضِ أَقْسَامٌ:

أَحَدُهَا أَنْ يُبَاشِرَهَا بِالْجَمَاعِ فِي الْفَرْجِ فَهَذَا حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ (١).

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ اعْتَقَدَ مُسْلِمٌ حَلَّ جَمَاعِ الْحَائِضِ فِي فَرْجِهَا صَارَ كَافِرًا مُرْتَدًّا (٢).
وَلَوْ فَعَلَهُ إِنْسَانٌ غَيْرٌ مُعْتَقِدٍ حِلَّهُ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا بِوُجُودِ الْحَيْضِ أَوْ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ أَوْ مُكْرَهَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةٌ (٣).

وَإِنْ وَطَّئَهَا عَامِدًا عَالِمًا بِالْحَيْضِ وَالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا فَقَدْ اِزْتَكَبَ مَعْصِيَةً كَبِيرَةً (٤)، نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهَا كَبِيرَةٌ وَتَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَفِي وَجُوبِ الْكَفَّارَةِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ:

- أَصَحُّهُمَا وَهُوَ الْجَدِيدُ وَقَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ وَجَاهِرُ السَّلَفِ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَمَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ السَّلَفِ عَطَاءُ وَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَالشَّعْبِيُّ

(١) فعن أنس، قال: كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ لَمْ يُؤْكَلُوا وَلَمْ يُشَارِبُوا وَلَمْ يُجَامِعُوا فِي الْيَوْمِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة] "فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْكَلُوا وَيُشَارِبُوا وَأَنْ يَكُونُوا مَعَهُنَّ فِي الْيَوْمِ، وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا النِّكَاحَ". وأجمع العلماء على أن مباشرة الحائض بالجماع في الفرج حرام بالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع.

(٢) وذلك إذا كان عالماً بالتحريم فاستحلّه.

(٣) لأن الكفارة إنما تجب تخلصاً من الإثم فإذا لم يكن إثم فلم يكن كفارة.

(٤) وهناك أحاديث واردة في كفر من أتى أمرأته وهي حائض فيحمل على أنه كفر دون كفر بإجماع العلماء، فتسمية المعصية كفراً يدل على أنها كبيرة.

وَالنَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ وَأَبُو الزِّنَادِ وَرَبِيعَةُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاللِّثِيُّ بْنُ سَعْدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَجْمَعِينَ.

- وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ الْقَدِيمُ الضَّعِيفُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ بَنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةَ وَالْأَوْزَاعِيَّ وَإِسْحَاقَ وَأَحْمَدَ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْهُ^(١)، وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي الْكَفَّارَةِ:

فَقَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدٌ عَتَّى رَقَبَةٍ وَقَالَ الْبَاقُونَ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ عَلَى اخْتِلَافٍ مِنْهُمْ فِي الْحَالِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الدِّينَارُ وَنِصْفُ الدِّينَارِ هَلِ الدِّينَارُ فِي أَوَّلِ الدَّمِ وَنِصْفُهُ فِي آخِرِهِ أَوْ الدِّينَارُ فِي زَمَنِ الدَّمِ وَنِصْفُهُ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَتَعْلَقُوا بِحَدِيثِ بَنِ عَبَّاسٍ الْمَرْفُوعِ (مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ) وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْحِفَازِ فَالْصَّوَابُ أَلَا كَفَّارَةُ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا فَوْقَ السَّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ بِالذَّكْرِ أَوْ بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَةِ أَوْ اللَّمْسِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ حَلَالٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايْنِيُّ وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا.

(١) وهو الصحيح من جهة الدليل لصحة الحديث وقد صححه الشيخ الألباني.

(٢) ولكن هذا الحديث له طرق متعددة ولذلك صححه الشيخ الألباني وقال به الإمام أحمد وهو مصحح له والصحيح أن هذا للتخيير فالواجب هو النصف وإن أكمل الدينار فهو أفضل والله أعلم، وأما من أتى امرأته بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل فقد أتى حراماً وأثم بذلك ولكن لا كفارة عليه والله أعلم لأن الحديث قال: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ). وقد قال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يأتيها إلا إذا اغتسلت والقول بأنها إذا غسلت فرجها فقط أو توضأت أو تيممت أو اغتسلت وهو قول الألباني وهو قول ضعيف جداً لأن النبي ﷺ بين كيف تطهر؟ قالت كيف تطهر إحداها من الحيضة؟ فأخبرها بصفة الغسل، إذا القرآن أطلق والسنة بينت وقيل (حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) بأن تغتسل، فلا يجوز أن يأتيها حتى تغتسل بعد انقطاع دمها.

وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلَمَانِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَبَاشِرُ شَيْئاً مِنْهَا بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَشَاذٌ مُنْكَرٌ غَيْرٌ مَعْرُوفٍ وَلَا مَقْبُولٍ وَلَوْ صَحَّ عَنْهُ لَكَانَ مَرْدُودًا بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فِي مُبَاشَرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَوْقَ الْإِزَارِ وَإِذْنِهِ فِي ذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الْمُخَالِفِ وَبَعْدَهُ ثُمَّ إِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَسْتَمْتَعُ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ أَوْ لَا يَكُونُ^(١)، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ لِلْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ.

وَحَكَى الْمُحَامِلِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَجْهًا لِيَعُضَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ مُبَاشَرَةُ مَا فَوْقَ السَّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ وَهَذَا الْوَجْهُ بَاطِلٌ لَا شَكَّ فِي بُطْلَانِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٢).
الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ وَالْدُّبْرِ^(٣)، وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا:
- أَصَحُّهَا عِنْدَ جَمَاهِيرِهِمْ وَأَشْهَرُهَا فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهَا حَرَامٌ.

- وَالثَّانِي أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَرَامٍ وَلَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةً تَنْزِيهِ وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

- وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ إِنْ كَانَ الْمُبَاشِرُ يَضْبِطُ نَفْسَهُ عَنِ الْفَرْجِ وَيَثِقُ مِنْ نَفْسِهِ بِاجْتِنَابِهِ إِمَّا لَضَعْفِ شَهْوَتِهِ وَإِمَّا لِشِدَّةِ وَرَعِهِ جَازٍ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا الْوَجْهُ حَسَنٌ^(٤)، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْبَصْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا.

وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَشُرَيْحٌ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَقَتَادَةُ.

(١) كَأَن نَزَلَ شَيْءٌ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ عَلَى سَاقِهَا مِثْلًا فَلَا فَرْقَ فَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْتَعَ.

(٢) لِلْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ وَلَكِنْ يَجِبُ إِزَالَةُ الدَّمِ لِإِصَابَتِهِ لِلْبَدَنِ وَلِلضَّرَرِ الْمَتَوَقَّعِ مِنْ هَذَا الدَّمِ إِذَا بَاشَرَ.

(٣) كَمَا بَيْنَ الْفَخْزَيْنِ مِثْلًا؛ وَالدُّبْرُ الْمُبَاشَرَةُ فِيهِ مُحْرَمٌ بِاتِّفَاقٍ أَيْضًا فِي حَيْضٍ وَفِي غَيْرِهِ وَالْقُبُلُ مُحْرَمٌ فِي الْحَيْضِ بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا.

(٤) وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْجَوَازِ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ
وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ^(١) وَأَصْبَغُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَبْنُ الْمُنْذِرِ
وَدَاوُدُ. وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا الْمَذْهَبَ أَقْوَى دَلِيلًا وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَنَسٍ الْآتِي: [اصْنَعُوا كُلَّ
شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ]^(٢).

قَالُوا: وَأَمَّا اقْتِصَارُ النَّبِيِّ ﷺ فِي مُبَاشَرَتِهِ عَلَى مَا فَوْقَ الْإِزَارِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ تَحْرِيمَ الْوُطْءِ وَالْمُبَاشَرَةِ عَلَى قَوْلٍ مَنْ يُحَرِّمُهُمَا يَكُونُ فِي مُدَّةِ الْحَيْضِ وَبَعْدَ انْقِطَاعِهِ
إِلَى أَنْ تَغْتَسِلَ أَوْ تَتِمَّمَ إِنْ عَدِمَتِ الْمَاءَ بِشَرْطِهِ^(٣).

هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ حَلٌّ وَطَوُّهَا فِي الْحَالِ^(٤).

وَاحْتِجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٥).

(١) محمد بن الحسن: من أصحاب أبي حنيفة، وأصْبَغُ: من أصحاب مالك.

(٢) وهذا ظاهر جداً، وهناك أحاديث أخرى: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئاً أَلْفَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْباً. (سنن أبي داود). فهناك أنواع
أخرى من المباشرة فالملقود أن يجتنب الفرج.

(٣) عدم وجود الماء الذي يبيح لها الصلاة، وهذا هو الصحيح.

(٤) الدم يقطع مع الخمسة عشر يوماً أو عند عشرة أيام عند أبي حنيفة قال من غير اغتسال، والجمهور احتجوا عليه
بالآية: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) والسنة بينت كيف تطهر.

(٥) فتاوى:

- الدينار يساوي [أربعة وربع جرام ذهب عيار أربعة وعشرون].

- صلاة الجزار في الثياب الملوخة بالدم؟ إن كان يسيراً عرفاً جاز وإلا لم يجوز فيجب أن ينحصر ثياب طاهرة
للصلاة فيها.

- أخوة يوسف الصحيح بل الصواب أنهم ليسوا أنبياء.

- إذا لم يجد إنسان ماء ليكمل طهارته فيجب عليه أن يغسل ما استطاع ويتيمم على الباقي فاتقوا الله ما استطعتم.

٢ - باب الإضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْطَجِعُ مَعِيَ وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَهَا قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخِمِيلَةِ إِذْ حَضَتْ فَأَنْسَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَنْفَسْتُ». قُلْتُ نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخِمِيلَةِ. قَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ. [الخميصة: القطيفة البيضاء من الصوف].

(باب الإضطجاع مع الحائض في لحاف واحد)

- كنت أقول سابقاً بطهارة المني والأمر فيه تردد ولكن قوي عندي أنه يمسحه بخرقه لتخفيف نجاسته (وإنما هو بمتزلة البصاق) فقوله (إنما يكفيك) فهذا يدل على أنه لا يكفي تركه بالكلية والله أعلم فهو كالْبَصَاقِ في عدم لزوم الغسل.

- هل يؤكل الحصان حي؟ نعم لحديث أسماء: عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: أَكَلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامٍ. ويؤله ليس بنجس.

- القيء نجس أثاقاً.

- الدم المسفوح ليس بناقض للوضوء.

- بول الحمار نجس لأنه لا يؤكل لحمه، ولا يدخل تحت مشقة الاحتراز.

- إذا ترك المسلم التسمية على ذبيحته عامداً فهي محرمة وليس هناك تكاسل في التسمية، الكلام في الناسي فقط.

- لو لبست المرأة شيئاً فوق فرجها فهل يجوز مباشرة الذكر فوق اللباس التي تلبسه؟ نعم لأن هذا خارج الفرج وليس في الفرج، لكن إذا دخل في الفرج كلبس الواقي الذكري يكون حراماً.

- مجرد لمس حلقة الدبر بالذكر فهذا محرم لا يجوز.

فيه حديثٌ ميمونة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ﷺ يضطجعُ معي وأنا حائضٌ ويُنيني ويُننه ثوبٌ)

وفيه أم سلمة قالت: (بينما أنا مضطجعةٌ مع رسول الله ﷺ في الحميلة إذ حضتُ فأنسلتُ فأخذتُ ثيابَ حيضتي فقال لي رسول الله ﷺ: أنفستِ قلتُ نعم فدعاني فاضطجعتُ معه في الحميلة) (الحميلة) بفتح الحاء المعجمة وكسر الميم قال أهل اللغة الحميلة والحميل بحذف الهاء. هي القطيفة وكلُّ ثوبٍ له حملٌ من أي شيء كان وقيل هي الأسود من الثياب.

وقولها (أنسلتُ) أي ذهبتُ في خفيةٍ ويَحتملُ ذهابُها أنها خافت وصول شيءٍ من الدمِ إليه ﷺ أو تقدرت نفسها ولم تر تبصها لمصاجعته ﷺ أو خافت أن يطلبَ الاستمتاعَ بها وهي على هذه الحالة التي لا يمكنُ فيها الاستمتاعُ والله أعلم.

وقولها (فأخذتُ ثيابَ حيضتي) هي بكسر الحاء وهي حالة الحيض. أي أخذتُ الثيابَ المعدةَ لزمنِ الحيضِ هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبطِ حيضتي في هذا الموضع.

قال القاضي عياض: ويَحتملُ فتح الحاء هنا أيضًا أي الثيابُ التي ألبسُها في حالِ حيضتي فإنَّ الحيضةَ بالفتح هي الحيضُ. قوله ﷺ: (أنفستِ)

هو بفتح النون وكسر الفاء وهذا هو المعروف في الرواية وهو الصحيح المشهور في اللغة أن (نفستِ) بفتح النون وكسر الفاء، معناه حاضتُ. وأما في الولادة فيقال نفستِ بضم النون وكسر الفاء أيضًا.

وقال الهروي في الولادة فيقال نفستِ بضم النون وفتحها وفي الحيضِ بالفتح لا غير. وقال القاضي عياض رَوَيْنَا فيه في مُسلمٍ بضم النون هنا، قال وهي روايةُ أهلِ الحديثِ وذلك صحيحٌ، وقد نقلَ أبو حاتمٍ عن الأُصمعيّ الوجهين في الحيضِ والولادة وذكر ذلك غير واحدٍ وأصل ذلك كله خروجُ الدمِ والدمُ يُسمى نفسًا والله أعلم.

وَأَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ:

فَفِيهِ جَوَازُ النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَالْإِضْطِجَاعِ مَعَهَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ يَمْنَعُ مِنْ مُلَاقَاةِ الْبَشَرَةِ فِيمَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ أَوْ يَمْنَعُ الْفَرْجَ وَحْدَهُ عِنْدَ مَنْ لَا يُحْرِمُ إِلَّا الْفَرْجَ^(١).

قَالَ الْعُلَمَاءُ لَا تُكْرَهُ مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ وَلَا قُبْلَتُهَا وَلَا الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا فِيمَا فَوْقَ السَّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ^(٢)، وَلَا يُكْرَهُ وَضْعُ يَدَيْهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَائِعَاتِ وَلَا يُكْرَهُ غَسْلُهَا رَأْسَ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ مَحَارِمِهَا وَتَرْجِيلُهُ وَلَا يُكْرَهُ طَبْخُهَا وَعَجْنُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصَّنَائِعِ وَسُورُهَا وَعَرَفُهَا طَاهِرَانِ وَكُلُّ هَذَا مُتَمَقٌّ عَلَيْهِ وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ فِي كِتَابِهِ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا كُلِّهِ وَدَلَالَتُهُ مِنَ السُّنَّةِ ظَاهِرَةٌ مَشْهُورَةٌ.

وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ)

فَالْمُرَادُ اعْتَزِلُوا وَطَاهُنَّ وَلَا تَقْرَبُوا وَطَاهُنَّ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣ - باب جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةَ سُورِهَا وَالْإِتِّكَاءِ فِي

حَجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَى رَأْسِهِ فَارْجِلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. [أرجل: أسرح الشعر وأنظفه وأحسنه].

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمَرَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ

(١) وهذا هو الصحيح كما ذكرنا أن المحرم فقط هو الفرج لقول النبي ﷺ: (أفعلوا كل شيء إلا الجماع).

(٢) بل كما قلنا فيما بين السرة والركبة يباح ذلك إذا كان ممن يضبط نفسه ولكن إذا يخشى من الوقوع في الحرام فلا يجوز.

(٣) هذا التقدير لا بد منه لما صح من الحديث (أفعلوا كل شيء إلا النكاح).

لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضِ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَةٌ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَدْخُلُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجِلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِلْحَاجَةِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا . وَقَالَ ابْنُ رُمُحٍ إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ .

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرِجُ إِلَى رَأْسِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ . (المجاور: المعتكف)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْنِي إِلَى رَأْسِهِ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي فَأَرْجِلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « نَاوِلْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ » . قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ « إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ » . [الخمرة: مقدار ما يضع وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه]

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ أَبِي غَنْيَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ . فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ « تَنَاوَلِيهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ » .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى - عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ « يَا عَائِشَةُ نَاوِلْنِي الثُّوبَ » . فَقَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ « إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ » فَنَاوَلَتْهُ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَا وَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَاتَّعَرَّقَ الْعَرَقُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَا وَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ. وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ فَيَشْرَبُ. [العرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم].

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَكَبَّرُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يَأْكُلُوا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ». فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَّعِي مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بَشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا. فَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنَّنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. [يجامع: يساكن ويخالط؛ وجد: غضب]

(باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سُورِهَا وَالِاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ)

فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجِلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) وَفِي رِوَايَةٍ (فَأَغْسَلَهُ) وَفِيهِ حَدِيثُ مُنَاوَلَةِ الْحُمْرَةِ وَغَيْرُهُ قَدْ تَقَدَّمَ مَقْصُودُ فَقِهِ هَذَا الْبَابِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ.

وَتَرْجِيلُ الشَّعْرِ تَسْرِيحُهُ وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهَا فَاغْسِلْهُ.

وَأَصْلُ الْإِعْتِكَافِ فِي اللُّغَةِ الْحُبْسُ وَهُوَ فِي الشَّرْعِ حُبْسُ النَّفْسِ فِي الْمَسْجِدِ خَاصَّةً مَعَ النِّيَّةِ وَقَوْلُهَا (وَهُوَ مُجَاوِرٌ) أَيُّ مُعْتَكِفٌ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ تَعَلَّقُ بِالْإِعْتِكَافِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَمِمَّا تَقَدَّمَ أَنْ فِيهِ:

- أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إِذَا خَرَجَ بَعْضُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ كَيْدِهِ وَرِجْلِهِ وَرَأْسِهِ لَمْ يَبْطُلِ إِعْتِكَافُهُ^(١).
- وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارًا أَوْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا فَادْخَلَ أَوْ أَخْرَجَ بَعْضُهُ لَا يَحْنُثُ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِخْدَامِ الزَّوْجَةِ فِي الْغَسْلِ وَالطَّبْخِ وَالْحَبْزِ وَغَيْرِهَا بِرِضَاهَا وَعَلَى هَذَا تَظَاهَرَتْ دَلَالِلُ السُّنَّةِ^(٣) وَعَمَلُ السَّلَفِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، وَأَمَّا بِغَيْرِ رِضَاهَا فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنْ نَفْسِهَا وَمُلَازِمَةُ بَيْتِهِ فَقَطْ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا دليل على التحري في مسألة الخروج من المسجد وأنه لا يتساهل في الخروج فالنبي ﷺ كان يتحرى بأن يخرج رأسه فقط وهو دليل على لزوم بقاء المعتكف في المسجد وأن الاعتكاف يبطل بخروج المعتكف من المسجد بغير حاجة إنسان.

(٢) فأدخل رجله مثلاً أو أدخل رأسه فيها فإنه لم يحنث لأنه لم يدخل وكذلك في الخروج إذا حلف ألا يخرج من الدار فأخرج رجله لم يحنث.

(٣) يقصد الاستعمال أما الرضا ففيه نزاع.

(٤) وهذا قول الجمهور، وهناك وجه عند الحنابلة وهو وجه قوي من جهة الدليل وهو وجوب خلع المرأة لزوجها إذا كانت ممن مثلها تخدم أزواجهن وذلك لأمر النبي ﷺ لها بالطاعة وهذا ترجيح ابن القيم رحمه الله وهو لزوم خلع المرأة لزوجها فالنبي ﷺ قال ناوليني الخمرة، هات السكين، اشحنيا بحجر.... وهذا احتجاج الجوزجاني من أصحاب الإمام أحمد: أن هذه الأوامر الأصل فيها أنها للوجوب، فالزوج إذا أمر زوجته في غير معصية فعلها أن تفعل فقال ﷺ: (لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ) سنن أبي داود. فلو كان هذا الحق متعلقاً فقط بلزوم البيت لما كان هناك معنى للسجود، ولولا المانع منه وهو السجود لله وحده، والأحاديث كثيرة جداً في الأمر بطاعة المرأة لزوجها ولكن هذا لا نزاع أنه مقيد فلو أمرها أن تخرج من ماها لم يكن عليها ذلك ولو أمرها بخدمة من لا تلزمها خدمتهم غيره وغير أولادها لم يكن عليها ذلك باتفاق العلماء، فلو أمرها بخدمة أخته أو حتى أمه لم يلزمها ذلك اتفاقاً وإنما برضاها؛ فمسألة لزوم الطاعة هي لازمة إلا فيما دل عليه الدليل من نص أو إجماع في عدم لزومه، ولكن قول الجمهور والمرجح عن الحنابلة أنه على سبيل الاستحباب والخلق الجميل وليس على سبيل الوجوب.

وَقَوْلُهَا (قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاوليني الخُمرةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتِكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ)

أَمَّا الْخُمرةُ فَبِضْمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ هِيَ هَذِهِ السَّجَّادَةُ وَهِيَ مَا يَضَعُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ جُزْءَ وَجْهِهِ فِي سُجُودِهِ مِنْ حَصِيرٍ أَوْ نَسِيجَةٍ مِنْ خُوصٍ هَكَذَا قَالَ الْهَرَوِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا هَذَا الْقَدَرُ وَقَالَ الْخُطَّابِيُّ هِيَ السَّجَّادَةُ يَسْجُدُ عَلَيْهَا الْمُصَلِّي^(١)، وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بَنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: جَاءَتْ فَأَرَتْ فَأَخَذَتْ تَجَرُّ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْخُمرةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهَمٍ فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِإِطْلَاقِ الْخُمرةِ عَلَى مَا زَادَ عَلَى قَدَرِ الْوَجْهِ وَاسْمُ خُمرةٍ لِأَنَّهَا تُحْمَرُ الْوَجْهَ أَيْ تُغَطِّيهِ وَأَصْلُ التَّخْمِيرِ التَّغْطِيَةُ وَمِنْهُ خِمَارُ الْمَرْأَةِ وَالْخُمْرُ لِأَنَّهَا تُغَطِّي الْعَقْلَ.

وَقَوْلُهَا (مِنَ الْمَسْجِدِ)

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ ؓ مَعْنَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَيْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ لِتَنَاوُلِهِ إِيَّاهَا مِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ لَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَهَا لَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ مُعْتَكِفًا، وَكَانَتْ عَائِشَةُ فِي حُجْرَتِهَا وَهِيَ حَائِضٌ لِقَوْلِهِ ﷺ (إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ) فَإِنَّمَا خَافَتْ مِنْ إِدْخَالِ يَدِهَا الْمَسْجِدَ وَلَوْ كَانَ أَمَرَهَا بِدُخُولِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ الْيَدِ مَعْنَى^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا دليل على جواز اتخاذ مثل هذه السجادة أو شيئاً يسجد عليه حتى لا يشق عليه الحصا فيطيل السجود خصوصاً في الاعتكاف يحتاج إلى تطويل الصلاة ولهذا فعل ذلك النبي ﷺ.

- وليس هذا خاصاً بالإمام أو يخص به الإمام فيجوز ذلك لأي أحد.

- خص بالسجود لأنه يحتاج إليه في موضع السجود لأن المشقة إنما تقع بالخصى في موضع السجود في الجهة.

(٢) هذا كلام ظاهر جداً وترتيب الإمام مسلم للأحاديث يدل على هذا، فحسن الترتيب حيث ذكر حديث عائشة (ناوليني الخمرة من المسجد) فظاهرها أن النبي ﷺ يطلب منها أن تأتي الخمرة من المسجد وكأنه عندها فقال لها: (حيضتك ليست في يدك)؛ والرواية التالية: قالت (أمرني ﷺ أن أناوله الخمرة من المسجد) ثم أتى بحديث أبي هريرة

ﷺ الصريح قال: (بينما رسول الله ﷺ في المسجد) وهذا صريح جداً في أنه كان هو في المسجد ﷺ وعائشة تناوله من البيت.

- وهذا من أوضح الأدلة على عدم جواز دخول الحائض المسجد حتى لو قلنا بما تدل عليه الرواية الأولى من أن تناوله الخمرة من المسجد أي كانت الخمرة في موضع في المسجد ويريد منها أن تناوله مع أن ذلك ليس بظاهر وإلا لم يكن هناك معنى في قوله: (إن حيضتك ليست في يلك) فقوله (في يلك) معناها أن يدها فقط هي التي ستدخل المسجد؛ ولكن لو سلمنا فستكون مارة فتمر تناوله الخمرة ثم ترجع، ولكن هذا دليل على أن هذا معلوم ومقرر عندهم والنبي ﷺ أقرها على هذا أن الحائض لا تدخل المسجد وإنما أجاز لها أن تدخل يدها، وهذه طريقة أهل العلم وهذه المسألة في الحقيقة عليها عامة العلماء على تحريم دخول الحائض المسجد لأنها أشد من الجنب وقد قال تعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) مع أن الجنب لا يخشى عليه تقدير المسجد في شيء ولا من تنجيسه ومع ذلك منع من دخوله إلا ماراً (إلا عابري سبيل) وهذا هو قول جمهور أهل العلم في تفسير الآية وهو الصحيح (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) أي لا تقربوا موضع الصلاة وأنتم جنب إلا مارين حتى تغتسلوا أما من فسرهما بالألا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل أي مسافرين فهذا ليس بظاهر رغم أنه قد يبدو من ظاهر الكلام أنه أقرب للظاهر لأن ليس فيه تقدير فلا يحتاج التقدير بموضع الصلاة ويقولون الأصل عدم التقدير ولكن الذي دل على أن هناك مقدر [لا تقربوا موضع الصلاة] مفهوم المخالفة للتفسير الظاهر وهو أن الحاضر يقرب الصلاة وهو جنب وأن المسافر فقط هو الذي لا يقرب الصلاة وهو جنب حتى يغتسل وهذا لا معنى له ويكون (إلا عابري سبيل) ليس لها معنى لأن الجنب لا يقرب الصلاة سواء كان عابر سبيل (مسافراً) أو حاضراً فظاهر كلمة [عابر سبيل] أي مار في الطريق فكونه يقول عابر السبيل بمعنى المسافر ليس بظاهر الآية والتقدير بموضع الصلاة بدل من لا تقربوا الصلاة ذاتها أقرب في سياق الكلام لأنه يكون ظاهره ومقصوده أن الجنب لا يقرب موضع الصلاة إلا ماراً بخلاف الأخرى فإنه يدل على أن المسافر هو الذي لا يقرب الصلاة وهو جنب مع أن الجميع لا يقربون الصلاة حتى يغتسلوا ثم إنه مخالف للظاهر في كونه عابر سبيل فإن عابر السبيل يطلق على كل من مر في الطريق.

- فإذا كان الجنب لا يقرب المسجد فكذلك الحائض لا تقرب المسجد فهذا أولى، وكذلك يدل عليه قول النبي ﷺ: (وَيَعْتَزُّ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى) البخاري. فإذا كان المصلي تعتز به الحيض في صلاة العيد وهو ليس بمسجد من أجل كونه يصلي فيه فالمسجد أولى بذلك، وهذا الحديث ظاهر جداً.

- وأما من يبنون جواز دخول الحائض المسجد بناءً على تضعيف حديث: «وَجَّهُوا هَذِهِ الْيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أَجِلُ الْمَسْجِدَ الْحَائِضِ وَلَا جُنُبٍ». فرغم ضعفه إلا أن معناه ثابت من الأحاديث الصحيحة فهو مما يستأنس به في ذلك ولا يعتمد عليه وليس هو فقط الدليل الوحيد حتى تهدم مسألة كاد السلف أن يتفقوا عليها وهي منع الحائض والجنب من المكث في المسجد إلا خلافاً فيما إذا توضأ الجنب هل يجوز أن يدخل المسجد أو يبقى فيه أم لا؟ أما المرور فيمر وهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أن عائشة كانت تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد فاعتزبت فأقرها النبي ﷺ على فهمها وأن الحائض لا تدخل المسجد إلا أنه بين أن دخول اليد لا ضرر منه وأنه لا يعد دخولا والله أعلى وأعلم

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ) فَهُوَ بَفَتْحِ الْحَاءِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الرَّوَايَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخُطَّابِيُّ الْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَهَا بِفَتْحِ الْحَاءِ وَهُوَ خَطَأً، وَصَوَّابُهَا بِالْكَسْرِ أَيِ الْحَالَةِ وَالْهَيْئَةِ.

وَأَنْكَرَ الْقَاضِي عِيَّاضُ هَذَا عَلَى الْخُطَّابِيِّ وَقَالَ: الصَّوَابُ هُنَا مَا قَالَهُ الْمُحَدِّثُونَ مِنْ الْفَتْحِ لِأَنَّ الْمُرَادَ الدَّمُ وَهُوَ الْحَيْضُ بِالْفَتْحِ بِلَا شَكٍّ لِقَوْلِهِ ﷺ (لَيْسَتْ فِي يَدِكَ) مَعْنَاهُ أَنَّ النَّجَاسَةَ الَّتِي يُصَانُ الْمَسْجِدُ عَنْهَا وَهِيَ دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ، وَهَذَا بِخِلَافِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ (فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي) فَإِنَّ الصَّوَابَ فِيهِ الْكَسْرُ^(١).

هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي عِيَّاضٍ وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ مِنْ الْفَتْحِ هُوَ الظَّاهِرُ هُنَا وَلِمَا قَالَهُ الْخُطَّابِيُّ وَجْهٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- فقوله ﷺ: (إن حيضتك ليست في يلك) أن الأمر لا يتعدى دخول اليد فلو سلم أن الخمرة كانت في المسجد وعائشة سوف تمر لتأتي بالخمرة من المسجد إلى مكان اعتكافه لكان الجواب أنت مارة أو أنت عابرة سبيل ولكن الصحيح أن عائشة كانت في المتزل ورسول الله ﷺ في المسجد وهو طلب أن تناوله الثوب أو الخمرة من المتزل إلى المسجد بمجرد إدخال اليد هذا هو المعنى فلا يحتاج أن يقول لها أنت عابرة سبيل لأنها سوف لا تمر أصلاً ولذلك تقول قوله ﷺ: (إن حيضتك ليست في يلك) صريح جداً في أنها سوف تمر يدها فقط والنبي ﷺ بين أن موضع الحيضة لا ينبغي أن يدخل المسجد لأنها إذا دخلت بكلها فموضع الحيضة قد دخل المسجد فهذا دليل على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد فموضع الحيض (الفرج) لا يدخل المسجد ومعلوم أن لها ثياب تحيض فيها لأنها لا يمكن أن تمر في المتزل وتنحس المتزل في كل مكان فبلا شك أنها تستخدم ثياب للحيضة تمنع من نزول الدم إلى الخارج ومع ذلك قال لها النبي ﷺ: (إن حيضتك ليست في يلك) فهذا دليل على أن المسجد يتزه عن أن تدخله حائض.

- مسألة أنها مدرسة تدرس تجويد للأولاد أو أنها تريد أن تحضر الدرس فهذا أمر لا اعتبار به والأدلة صريحة في أن تعتزل الحائض المسجد فلا يجوز لها أن تدخل المسجد، أما أن تبقى في مكان خارج المسجد تسمع منه الدرس أو في مكان الوضوء الذي لا يصلى فيه فيفصله عن المسجد باب فنعلم وكذلك إذا كان المكان خارج المسجد فيجوز ذلك.

- تخصيص الإمام بسجادة الإمام ابن تيمية ينص على أنه من البدع، ولكن في الحديث هنا أن يكون له ولغيره.
(١) ولكن الوجه هنا ليس صريحاً في الإنكار على المحدثين نعم الوجه صحيحاً ولكن إنكاره على محدثين خطأ.

وَقَوْلُهَا (وَتَعْرِقُ الْعَرَقَ) هُوَ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي عَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ لَحْمٍ هَذَا هُوَ الْأَشْهَرُ فِي مَعْنَاهُ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ الْقَدْرُ مِنَ اللَّحْمِ.

وَقَالَ الْخَلِيلُ هُوَ الْعَظْمُ بِلا لَحْمٍ، وَجَمْعُهُ عُرَاقُ بَضْمِ الْعَيْنِ، وَيُقَالُ: عَرَفْتَ الْعَظْمَ وَتَعَرَّقْتُهُ وَاعْتَرَقْتُهُ إِذَا أَخَذْتَ عَنْهُ اللَّحْمَ بِأَسْنَانِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَكَيُّ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ)

فِيهِ جَوَازُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مُضْطَجِعًا وَمُتَكَيِّيًا^(١) عَلَى الْحَائِضِ وَيُقَرَّبُ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ) أَيُّ لَمْ يُحَالِطُوهُنَّ وَلَمْ يُسَاكِنُوهُنَّ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)

أَمَّا الْمَحِيضُ الْأَوَّلُ فَالْمُرَادُ بِهِ الدَّمُ.

وَأَمَّا الثَّانِي فَاخْتُلِفَ فِيهِ:

فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ الْحَيْضُ وَنَفْسُ الدَّمِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هُوَ الْفَرْجُ.

وَقَالَ الْآخَرُونَ هُوَ زَمَنُ الْحَيْضِ^(٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (فَجَاءَ اسِيدَ بْنَ حُضَيْرٍ) هُمَا بِضَمٍّ أَوْ هُمَا وَحُضَيْرٌ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ.

قَوْلُهُ (وَجَدَ عَلَيْهِمَا) أَيُّ غَضَبٌ^(٤).

(١) وهو دليل على عدم التشدد في ذلك.

(٢) فطالما هناك شيء يفصله عن النجاسة وهذا دليل على أن لو هناك موضع فيه نجاسة ففرش عليه شيئاً طاهراً فصلى عليه لم يضره ذلك.

(٣) التفسيرات كلها متقاربة.

(٤) تكملة لشرح حديث أنس النبي في آخر الباب:

— قوله [فَقَالُوا مَا يَرِي هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدْعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ]:

دليل واضح على مشروعية مخالفة أهل الكتاب وأن النبي ﷺ كان حريصاً على ذلك.

﴿وفهم الصحابة من ذلك أن يزدادوا في المخالفة ويبالغوا فيها حتى استأذنوا في النكاح المحرم، فتغير وجه النبي ﷺ غضباً من هذا الأمر وإن عذرهما لكونهما كانا مجتهدين ولم يغضب عليهما وإنما غضب من تفكيرهم، وأن الأمور حلودها بالشرع وليس بمجرد العقول، فالإنسان بعقله ربما يبالغ في المخالفة حتى يفعل ما حرم الله مخالفة للكفار، مثل بعض الجهالة الذين يقولون أن القساوسة الآن والرهبان يطلقون لحاهم فنحلق نحن مخالفة لهم فهذا من الجهل لأن هذا الأمر وافقوا فيه الشرع فلا يخالف من وافق الشرع وإنما يخالف من خالف الشرع؛ فمخالفة أهل الكتاب والكفار عموماً أمر مشروع.

- قوله [فَأَسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبْنٍ]:

أي دخل بعض الناس ليسأل النبي ﷺ ومعهم هدية من لبن، وهما خارجان.

* والهدية تأنيث معنوي فيجوز مع فصلها عن الفعل أن يكون الفعل بغير تاء التأنيث.

* وهو دليل على قبول الهدية واستحباب الإهداء واستحباب القبول.

- قوله [فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا]:

* دليل على إكرام الضيف ولو بعد انصرافه فأرسل النبي ﷺ إليهما تطيباً لحاظرهما.

* ودليل على أن الهدية تذهب وحر الصدر وتذهب الغضب وتدل على المحبة فإنه لما أرسل إليهما بالهدية عرفاً أنه لم يغضب عليهما، فدل ذلك على أن الهدية تدل على المحبة والمودة وعدم الغضب وتذهب الضيق والكراهية.

* وعذرهم النبي ﷺ لأنه علم أن اجتهداهما ناشئ عن حب الإسلام وحب غيظ الكفار وأنها أرادا بذلك أن يغيطا اليهود فهذا أمر ورد في القرآن في قوله تعالى: (وَلَا يَطُؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَآلُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ) فالله ﷻ يجب إغاضة الكفار ومخالفة المسلمين للكفار في الهدي الظاهر فهذا يغيطهم غيظاً شديداً

فضلاً عن مخالفتهم في الهدي الباطن من الاعتقاد والأخلاق والسلوك وسائر أمور الدين، فهم يغيطهم جداً مخالفة المسلمين لهم في اعتقادهم ولا يرضون إلا باتباع ملتهم ويزدادوا غيظاً بظهور المخالفة، ولذلك تجد فرح الكفار

الشديد في تشبه المسلمين بهم ويعتبرون ذلك من علامات الانتصار من لبس ملابسهم وأكل مأكولاتهم التي اختصوا بها واشتهروا بها ويفرحون جداً بانتشار التبرج في بلاد المسلمين وانتشار البطولون الجيتر الأمريكي

ويعتبرون ذلك انتصاراً حتى في الأمم الأخرى فليس شرط في المسلمين فهذا علامة على التبعية للغرب فمثلاً بعد

تحولات روسيا من الشيوعية فكانت الإذاعات الأجنبية تقول ظهر الجيتر والهمبرجر في شوارع موسكو فهي أشياء ملحوظة جداً وأن الشباب بدأوا يلبسون بظلونات الجيتر كان علامة على التبعية للغرب وبالنسبة للمسلمين

فكانت اختفاء الأزياء الغربية كانت أول ملاحظة أذاعتها إذاعة لندن لما سقطت كابل في أيدي المجاهدين أول مرة عندما أخذوها من الروس فقالوا اختفت الأزياء الغربية من الشوارع وحلت محلها الأزياء الوطنية، والآن المحلات

والجرائد مملوءة من صور النساء الأفغانيات كاشفات الوجوه والشعور بعد سقوط كابل في أيدي الأمريكيين وأعوانهم والعياذ بالله يقولون أخذت المرأة حقها وبدأت تتحرر من سنوات القهر والعياذ بالله وهذا دليل على

مدى الغيظ الذي في قلوبهم من ظهور اللحية ومن ظهور الحجاب، ولذلك أي أحد يُظهر مخالفة المشركين في الهدي الظاهر يحسب عند الله إغاضة الكفار فذلك أمر يضيّقون به وذلك لأنه علامة على تغيير الشخصية ولذلك

تقول أن فعل الصحابة ﷺ وقولهم: (أفلا نجامعهن) نبع من أمر محمود، ولذلك عُدّ خطأ في الاجتهاد وهي رغبتهم

٤ - باب المَذْي.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهْشِيمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى - وَيُكْنَى أَبَا يَعْلَى - عَنْ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أُسْتَحْيَى أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ». [المذاء: كثير المذي].

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ «مِنْهُ الْوُضُوءُ».

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أُرْسَلْنَا الْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرَجَكَ».

(باب المذي)

فيه (محمد بن الحنفية عن عليٍّ ﷺ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ سَتَحْيِي أَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ).

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (مِنْهُ الْوُضُوءُ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (تَوَضَّأُ وَانْضَحْ فَرَجَكَ)

في مخالفة الكفار وإغاثتهم لأن هذا دليل على قوة الشخصية التي هي بداية التخلص من التبعية والتقليد الأعمى الذي يدل على علو الكفار على المسلمين فالتخلص من ذلك بداية زوال العلو المادي أيضاً.

فِي الْمَذْيِ لُغَاتٌ مَذْيٌ بَفَتْحِ الْمِيمِ وَاسْكَانِ الذَّالِ وَمَذْيٌ بِكَسْرِ الذَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَمَذْيٌ
بِكَسْرِ الذَّالِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ فَالْأُولَيَانِ مَشْهُورَتَانِ أُولَاهُمَا أَفْصَحُهُمَا وَأَشْهُرُهُمَا وَالثَّلَاثَةُ
حَكَاهَا أَبُو عَمْرٍو الزَّاهِدُ عَنْ بَنِ الْأَعْرَابِي وَيُقَالُ مَذْيٌ وَأَمَذْيٌ وَمَذْيٌ الثَّلَاثَةُ بِالتَّشْدِيدِ.

- وَالْمَذْيُ: [مَاءٌ أَيْضٌ دَقِيقٌ لَزِجٌ يَخْرُجُ عِنْدَ شَهْوَةٍ لَا بِشَهْوَةٍ^(١) وَلَا دَفْقٍ وَلَا يَعْقُبُهُ قُتُورٌ وَرِيًّا لَا
يُحْسُ بِخُرُوجِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَهُوَ فِي النِّسَاءِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الرِّجَالِ]. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ (وَانْضِخْ فَرَجَكَ)

فَمَعْنَاهُ اغْسِلْهُ فَإِنَّ النِّضْحَ يَكُونُ غَسْلًا وَيَكُونُ رَشًّا وَقَدْ جَاءَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى [يَغْسِلُ
ذَكَرَهُ] فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ النِّضْحِ عَلَيْهِ وَانْضِخْ بِكَسْرِ الضَّادِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.
قَوْلُهُ (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً)

أَيُّ كَثِيرِ الْمَذْيِ وَهُوَ بَفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الذَّالِ وَبِالْمَذْيِ.
وَأَمَّا حُكْمُ خُرُوجِ الْمَذْيِ فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجَمَاهِيرُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ لِهَذَا الْحَدِيثِ.
وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْقَوَائِدِ:

- أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ وَأَنَّهُ نَجَسٌ وَهَذَا أَوْجَبَ ﷺ غَسْلَ الذَّكَرِ.
وَالْمُرَادُ بِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجَمَاهِيرِ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ الْمَذْيُ لَا غَسْلُ جَمِيعِ الذَّكَرِ.
وَحُكْمِي عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا إِيجَابُ غَسْلِ جَمِيعِ الذَّكَرِ^(٢).

(١) أَيُّ يَخْرُجُ عِنْدَ التَّفْكِيرِ فِي الْجَمَاعِ وَلَكِنْ لَا يَخْرُجُ مَصْحُوبًا بِلَنَّةٍ، وَهَذَا أَهَمُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنِيِّ فَإِنَّ الْمَنِي الَّذِي
يُوجِبُ الْغُسْلَ يَخْرُجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ بِشَهْوَةٍ.

- وَلَا دَفْقٍ: أَيُّ غَيْرِ مَنْدَفَعٍ.

- قُتُورٌ فِي الْجَسَمِ وَقُتُورٌ فِي الرِّغْبَةِ.

- وَهَذَا نَتِيجَةُ إِفْرَازِ غِلَّةِ الْبُرُوسَاتَا.

- فَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ مَخْرَجُهُمَا وَاحِدٌ. فَالْوَدْيُ يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ وَالْمَذْيُ يَخْرُجُ عِنْدَ التَّفْكِيرِ.

(٢) فَيَغْسِلُ جَمِيعَ الذَّكَرِ يَكُونُ تَعْبُدِي أَمَّا غَسْلُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَهُ فَهَذَا مَعْقُولُ الْمَعْنَى وَهُوَ الصَّحِيحُ.

- وفيه أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء وهذا أصح القولين في مذهبنا وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياساً على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه خرج على الغالب فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء أو يحمله على الاستحباب^(١).

- وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به^(٢)، لكون علي اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي ﷺ إلا أن هذا قد ينازع فيه ويقال فلعل علياً كان حاضراً مجلس رسول الله ﷺ وقت السؤال وإنما استحباً أن يكون السؤال منه بنفسه^(٣).

- وفيه استحباب حسن العشرة مع الأضهار وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنهما وغيرهم من أقاربها^(٤)، ولهذا قال علي ﷺ فكنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَذْيَ يَكُونُ غَالِبًا عِنْدَ مُلَاعَبَةِ الزَّوْجَةِ وَقُبْلَتِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِسْتِمْتَاعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله في الإسناد الأخير من الباب (وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا بن وهب قال أخبرني محرمه بن بكير عن أبيه عن أبي سليمان بن يسار عن بن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد)

هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني وقال: قال حماد بن خالد سألت محرمه هل سمعت من أبيك فقال لا وقد خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه بن عباس وتابعه مالك عن أبي النضر هذا كلام الدارقطني.

(١) وهذا أظهر في الدلالة فكل ما يزيل النجاسة يكون كذلك.

(٢) فالمقطوع به هو أن يسأل النبي ﷺ مباشرة ولكنه لجأ إلى المظنون مع القرائن.

(٣) مع أن هذا الاحتمال ليس لازماً.

(٤) فإن هناك نوع من الأنفة من ذلك عند الرجل مع ابنته واخته ونحو ذلك.

وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ أَيْضًا فِي سُنَنِهِ مَحْرَمَةٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا وَرَوَى النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقٍ وَبَعْضُهَا طَرِيقُ مُسْلِمٍ هَذِهِ الْمَذْكُورَةُ وَفِي بَعْضِهَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ الْمُقَدَّادِ هَكَذَا أَتَى بِهِ مُرْسَلًا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سَمَاعِ مَحْرَمَةٍ مِنْ أَبِيهِ:

فَقَالَ مَالِكٌ رحمه الله قُلْتُ لِمَحْرَمَةٍ مَا حَدَّثْتَ بِهِ عَنْ أَبِيكَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ.

قَالَ مَالِكٌ وَكَانَ مَحْرَمَةٌ رَجُلًا صَالِحًا، وَكَذَا قَالَ مَعْنُ بْنُ عِيسَى إِنَّ مَحْرَمَةَ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ.

وَذَهَبَ جَمَاعَاتٌ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ:

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَمْ يَسْمَعْ مَحْرَمَةٌ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا يَرَوِي مِنْ كِتَابِ أَبِيهِ.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَبْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ يُقَالُ وَقَعَ إِلَيْهِ كِتَابُ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ قُلْتُ لِمَحْرَمَةٍ حَدَّثَكَ أَبُوكَ فَقَالَ لَمْ أُدْرِكْ أَبِي وَلَكِنْ هَذِهِ كُتِبَتْ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَحْرَمَةٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ إِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَلَا أَظُنُّ مَحْرَمَةَ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ كِتَابَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَلَعَلَّهُ سَمِعَ

الشَّيْءَ الْيَسِيرَ وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا بِالْمَدِينَةِ يُخْبِرُ عَنْ مَحْرَمَةٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ

سَمِعْتُ أَبِي وَاللَّهِ أَعْلَمُ.

فَهَذَا كَلَامُ أَيْمَةِ هَذَا الْقَرْنِ وَكَيْفَ كَانَ فَمَتْنُ الْحَدِيثِ صَحِيحٌ مِنَ الطَّرِيقِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ

قِيلَ هَذِهِ الطَّرِيقُ وَمِنْ الطَّرِيقِ الَّتِي ذَكَرَهَا غَيْرُهُ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ^(٢)

(١) ولكن هناك أحاديث متوقفة على رواية مخرمة عن أبيه، فكلام مالك يدل على قبول حديث مخرمة عن أبيه.

(٢) فتاوى:

- هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد لطلب العلم؟ سبق أن ذكرنا أثناء الشرح أن الحائض لا تدخل المسجد نهائياً فتتضرع حتى تطهر ثم تدخل المسجد لطلب العلم.

- هل يجوز للحائض أن تراجع القرآن مخافة النسيان؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: فالجمهور على أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن أصلاً؛ ولكن رجح ابن تيمية جواز قراءة القرآن للحائض لعدم وجود دليل.

- قوله: (أما الجنب فلا ولا آية) والحائض مثله؟! ينازع في أن الحائض مثله لأن الجنب يمكنه التخلص من الجنابة بالغسل أما الحائض فتبقى أياماً فتعرض للنسيان ثم إن هذا الحديث ضعيف ومنع الجنب من قراءة القرآن لا دليل

عليه ويدل على جواز قراءة القرآن للجنب أنه أرسل للروم وغيرهم من الكفار رسائل فيها (بسم الله الرحمن الرحيم) وفيها (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ..... الأيتين) ولذلك قال ابن عباس: لا بأس بالآية للجنب، فإذا كان جنب فيمكنه أن يقرأ القرآن والحائض بالأولى ولكن ينبه على أن ذلك من غير مس المصحف فإن الحائض لا تمس المصحف ولا الجنب فعن عبيد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ " صححه الألباني في الإرواء: ١٢٢. وظاهر على إطلاقه من الحدث الأصغر والكبير وليس أنه مجمل كما يقول بعض المشايخ المعاصرين غفر الله لهم ورحمهم فإن هذا الكلام كلام باطل لا يعرف عن السلف وهو كلام الشوكاني سابقاً وواقعه الألباني فكلام النبي ﷺ لا ينبغي حمله على الإجمال وإنما يحمل على البيان وخصوصاً ما إذا كان من قوله وليس من فعله.

- قول الشيخ الألباني بجواز إمساك الحائض المصحف ودخولها المسجد وهي حائض؟ قول محدث وليس له سلف.

- مسألة مسك المصحف عند القراءة؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعرف فيه عن السلف مخالف والمذكور في فقه السنة أن ابن عباس يقول بجواز ذلك غير صحيح وغير ثابت، فابن عباس يقول بجواز القراءة أما مس المصحف فلا يجوز، وكذلك مسألة دخول الحائض المسجد فهذا قول محدث لا يجوز الأخذ به، والخلاف فيه ضعيف جداً.

- مسألة أن الحائض تمسك المصحف بالقفا؟ فعند البعض يُعد حائلاً، ولكن في النفس منه شيء.

- قول البعض: (عشان خطري)؟ فيجوز لأنه من التوسل حتى لا يحزن هو.

- أما قولهم: (عشان خطر ربنا)؟ فلا يجوز لأنه لم يرد في الكتاب والسنة أن لله عز وجل خاطر فصفات الله عز وجل لا بد وأن ترد في الكتاب أو السنة.

- لا يبدأ الصاحب صاحبه النصراني بالسلام ولا التحية ولكن إذا سلموا هم أو حيوه يرد التحية لقول النبي ﷺ: « لَا تَبْدِئُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَأَضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ » مسلم. وقوله تعالى: (وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا) فأمر برد التحية، فأما البدء بالتحية فإكرام ينافي الإذلال الذي أمرنا أن نعاملهم به ولكن إذا سلموا ردنا عليهم بعلينهم.

- إذا رأت الحائض الطهر قبل خمسة عشر يوماً ثم اغتسلت وصلت ثم عاد الدم مرة أخرى قبل مرور خمسة عشر يوماً فأول يوم حاضت فيه يعتبر دم حيض أم استحاضة بل دم حيض.

- وكذلك النساء لو انقطع الدم عنهن قبل مرور أربعين ثم اغتسلت وصلت ثم رأت الدم قبل الأربعين؟ يعتبر دم نفاس أيضاً وليس استحاضة فهذا هو الراجح في هذه المسألة.

- هل يقطع الاعتكاف إذا أصاب الرجل جنباً؟ لا بل يخرج من المسجد ليغتسل الغسل الواجب بلا نزاع.

- الفرق بينه وبين من أصابته جنباً وهو خارج المسجد؟ هذا المعتكف الذي أصابته جنباً يلزمه الخروج ولا يبقى في المسجد وخروجه للحاجة الضرورية وهذا لا يقطع الاعتكاف وخروجه لغسل واجب هذه من الحاجات التي لا نزاع فيها بين العلماء في اعتبارها.

- غسل الجمعة واجب على الصحيح فيخرج من المعتكف.

- احتج البعض بحديث: (إن حيضتك ليست في يلك) على جواز مس الحائض للمصحف؟ لا بل هذا سوء استدلال وجهل عظيم، فإذا كان المتوضئ ليس عليه نجاسة أصلاً وهو يمنع من مس المصحف لعموم قول النبي ﷺ: (لا يمس القرآن إلا طاهر) فلا بد أن يكون طاهر من الحدث والنجس.

- حيضتك ليست في يلك دليل على أن النجاسة ليست في يدها ومن قال أنها تمنع منه من أجل وجود النجاسة في يدها فهذا من سوء الفهم ومن الجرأة في الاستدلال مع وجود الشذوذ والمخالفة لأهل العلم فدائماً نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.

- هل يجوز تغميض العينين أثناء الصلاة وخاصة إذا كان يشعر بالخشوع في الصلاة مع التغميض؟ الظاهر أن النبي ﷺ كان لا يغمض عينيه ولكن لم يصح النهي عن التغميض بحديث وذلك أنه كان قَرَامَ لَعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ نَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمِيطِي عَنَّا قَرَامَكَ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَرَأَى تَصَاوِيرُهُ تُعَرِّضُ فِي صَلَاتِي). البخاري، فهذا دليل على أنه كان يراها ﷺ أثناء صلاة، فإن استطاع أن يخشع بغير تغميض العينين فالأفضل أن يكون غير مغمض العينين ولكن لا ينهي عن ذلك ولا يكره له لعدم وجود الدليل خصوصاً إذا كان يشعر بالخشوع.

- هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن إذا كان لها ورد من الحفظ؟ فكما ذكرنا يجوز من غير مس المصحف ويجوز من كتاب تفسير.

- هل حديث قراءة النبي ﷺ القرآن في حجر عائشة يدل على أن مس المرأة لا يقتضى الوضوء؟
أولاً: فهذا من قصور الاستدلال وقلة الفهم، ونرجوا أن يكون الاستدلال بالرجوع إلى أهل العلم، فإنك إذا أردت الاستدلال فإما أن تأتي بأقوال العلماء أو أن تدرس مع أقوال العلماء طويلاً حتى تستدل؛ فإن مترلة الاتباع مترلة بين الاجتهاد والتقليد، فالتقليد أن يأخذ الكلام بدون دليل والاجتهاد أن يستنبط من الأدلة والاتباع أن يأخذ كلام العلماء المستنبط من الأدلة مع معرفة الأدلة؛ أما أنه هو الذي يستنبط بنفسه تأتي هذه الأشياء العجيبة.

ثانياً: الحديث ليس فيه أن النبي ﷺ كان على وضوء أم لا؟، وأين أن النبي ﷺ كان يمس عائشة بدون حائل لقول مس المرأة لا يقتضى الوضوء، نعم المسألة صحيحة أن مس المرأة لا يقتضى الوضوء ولكن نحن نتكلم عن الاستدلال وطبيعة هذا الاستدلال فالنبي ﷺ كان يقرأ على حجرها فهل يعني على جلدها مباشرة هل الحديث فيه هذا؟ لو سلمنا ذلك فما الدليل على أنه يلزم أن يكون متوضئاً أثناء قراءة القرآن فقد كان يذكر الله على جميع أحواله فقراءة القرآن لغير المتوضئ جائزة فمن أين جئت أنه كان متوضئاً أثناء قراءته للقرآن؟ فيمكن أن يقرأ القرآن وهو غير متوضئ.

- لو أن النساء اللاتي يطلبن العلم جلسن في ممرات دورة المياه لاستماع الدرس وهن حُيُض، هل يجوز؟ نعم.
- هل يجوز الجنب أن يقرأ القرآن من حفظ نفسه؟ على الراجح نعم وهو قول ابن عباس.

- لو أنه طلقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى في طهر جامعها فيه فكيف يراجعها على حديث: (مره فليراجعها) فهل لها رجعة؟ مره فليراجعها حيث كانت له رجعة، فهل (مره فليراجعها) لفظ عام أم خاص لابن عمر ﷺ؟ فهي لابن عمر ﷺ ولبن كان على مثله وهو أنه كما قال ابن عمر ﷺ: أما إذا كنت قد طلقته مره أو مرتين فقد أمرني رسول الله أن أراجعها، أما إذا طلقته ثلاثاً فقد بان منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبْعِثَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَيْنِ عَنِ الْقُرْعَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ فَلَبَّغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ ﷻ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبَلَ الطَّهْرَ فَتُطْلَقَ لِكُلِّ قُرْءٍ

تَطْلِيقَةً قَالَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَجَعْتُهَا، ثُمَّ قَالَ إِذَا هِيَ حَاضَتْ، ثُمَّ طَهَرْتُ فَطَلَّقْتُ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا أَكَانَ لِي أَنْ أَرَأِجِعَهَا. قَالَ: إِذَا بَانَ مِنْكَ وَكَانَتْ مَعْصِيَةً. - فسؤالك فتوى ابن عمر رضي الله عنهما بالنص.

- طلاق الحائض لا يقع هو قول ابن تيمية وهو قول باطل مخالف للسنة ولا دليل عليه بلا شك وحديث الزبير (أنه لم يعلمها شيئاً) أي لم يعد الحيضة في العدة شيئاً. وهذا هو المعنى الذي من أجله نُهي عن الطلاق في الحيض وهو تطويل العدة لأن الحيضة التي طلقت فيها لا تعد شيئاً من العدة ويلزمها ثلاثاً آخرين فتطول عليها العدة.

* والحديث المشار إليه:

١- حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: إِنْ ابْنُ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لِأَرَأِجِعَهَا"، وَقَالَ: فَكَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، "إِذَا طَهَرْتُ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ يُمْسِكْ"، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ [الطلاق: ١] فِي قُبُلٍ عِلَّتِهِنَّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: "وَسَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَأُهَا كَذَلِكَ" مسند أحمد وهو صحيح دون قوله: "ولم يرها شيئاً"، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس -، فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم احتجاجاً، وقد صرح بالتحديث هو وابن جريج، فانتفت شبهة تدليسهما. روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٣٣/٢ و٣٤، وأبو داود (٢١٨٥)، والبيهقي ٣٢٧/٧ من طرق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١٤)، والنسائي ١٣٩/٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٥٣/١، وابن الجارود في "المستقى" (٧٣٣)، والبخاري (٢٣٥٢) من طريق ابن جريج، به. وليست عندهم زيادة. ولم يرها شيئاً.

قلنا: قد أخرج البخاري في "صحيحه" (٥٢٥٣) عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: حُسِبَتْ علي بتطليقة. قال الحافظ في "الفتح" ٣٥٤/٩: [وأما قول ابن عمر: "إنها حسبت علي بتطليقة" فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي ﷺ، فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال: إنها حسبت عليه، فكيف يجتمع مع هذا قوله: إنه لم يعتد بها أولم يرها شيئاً على المعنى الذي ذهب إليه المخالف؟ لأنه إن جعل الضمير للنبي ﷺ لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي ﷺ في هذه القصة بخصوصها، لأنه قال: إنها حسبت عليه بتطليقة، فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئاً، وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه لسؤال النبي ﷺ عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جعل الضمير في لم يعتد بها، أولم يرها لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة، فيفتقر إلى الترجيح، ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور، والله أعلم.

٢- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَاسْتَقْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنْ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: "مُرْ عَبْدَ اللَّهِ، فَلْيَرَأِجِعَهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ، فَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَةٌ أُخْرَى، فَطَهَرْتُ، فَإِنْ شَاءَ، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ، فَلْيُمْسِكْهَا" إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ٥٤/٢، والنسائي ١٣٧/٦-١٣٨ في أول الطلاق، من طريق يحيى

بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٢١٢/٦-٢١٣ باب الرجعة، من طريق عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، به. وأخرجه الدارقطني ٧/٤ من طريق بشر بن المفضل، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه أحمد ١٠٢/٢، والطيالسي (١٨٥٣)، وابن أبي شيبة ٣-٢/٥، ومسلم (١٤٧١) (٢) في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتهما، وابن ماجه (٢٠١٩) في الطلاق: باب طلاق السنة، والطحاوي ٥٣/٣، وابن الجارود (٧٣٤)، والبيهقي ٣٢٤/٧، والدارقطني ٧/٤ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه مالك ٥٧٦/٣ في الطلاق: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٣٢-٣٣/٢، وأحمد ٦٣/٢، والدارمي ١٦٠/٢، وعبد الرزاق (١٠٩٥٢)، والبخاري (٥٢٥١) في الطلاق: باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِأَعْلَتِهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِلَّةَ}، ومسلم (١٤٧١) (١)، وأبو داود (٢١٧٩) في الطلاق: باب في طلاق السنة، والنسائي ١٣٨/٦، والبيهقي ٣٢٣/٧ و٤١٤، والبخاري (٢٣٥١) عن نافع، به. وأخرجه أحمد ٦٤/٢ و٦٤ و١٢٤، والطيالسي (١٨٥٣)، وعبد الرزاق (١٠٩٥٣) و (١٠٩٥٤)، والبخاري (٥٣٣٢) في الطلاق: باب {وَيُعَوِّدُكُنَّ أَحَقَّ بَرِّهِنَّ} في العدة، ومسلم (١٤٧١) (٣)، والنسائي ٢١٣/٦، وأبو داود (٢١٨٠)، والطحاوي ٥٣/٣، والبيهقي ٣٢٤/٧، والدارقطني ٩/٤ من طرق عن نافع، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ، فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسه، فذلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن رجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أمّا أنت طلقتهما واحدة أو اثنتين، إن رسول الله ﷺ أمر أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسه، وأما أنت طلقتهما ثلاثاً، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك. لفظ مسلم.

وأخرجه الطيالسي (٦٨)، والدارقطني ٩/٤، من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي ﷺ، فذكر ذلك له، فجعلها واحدة. وهذا إسناد صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن وهب في (مسنده): فيما قاله الحافظ في (الفتح) ٢٦٦/٩ عن ابن أبي ذئب أن نافعاً أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله عن ذلك، فقال: "مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر" قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالماً يحدث عن أبيه، عن النبي ﷺ بذلك. قال الحافظ: وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه، أي في احتساب وقوع الطلقة في الحيض. وأخرجه أحمد ٢٦/٢ و ٥٨ و ٦١ و ٨١ و ١٣٠، والبخاري (٤٩٠٨) و (٧١٦٠)، ومسلم (١٤٧١) (٤)، والدارمي ١٦٠/٢، والترمذي (١١٧٦)، وابن الجارود (٧٣٦)، والطحاوي ٥٣/٣، والدارقطني ٦/٤، والبيهقي ٣٢٤/٧ من طرق عن سالم عن عبد الله بن عمر، ولفظ مسلم قال: طلق امرأتني وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، فتغيظ رسول الله ﷺ، ثم قال: "مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسه، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله"، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله ﷺ، وفي رواية: فراجعتهما وحسبت التطليقة التي طلقتهما.

وأخرجه أحمد ٤٣/٢، ٥١، ٧٩، والبخاري (٥٢٥٨) و (٥٣٣٣)، ومسلم (١٤٧١) (٧) و (١٠)، والطحاوي (١٩٤٢)، والنسائي ١٤١/٦ و ١٤٢، وابن ماجه (٢٢٢٢)، والطحاوي ٥٢/٣، والدارقطني ٨/٤، والترمذي (١١٧٥)، والبيهقي ٣٢٥/٧، وأبو داود (٢١٨٤) من طرق عن يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عد ذلك طلاقاً؟ قال: رأيت إن عجز واستحقم، وفي رواية لمسلم (١٢): فقلت لابن عمر: أفاحتسب بها؟ قال: ما يمنعه، رأيت إن عجز واستحقم، وفي أخرى: قلت: فاعتدت بتلك الطلقة، التي طلقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحقت، وفي ثالثة: قالت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه؟ أو إن عجز واستحقم؟.

وأخرجه أحمد ٦١/٢ و ٧٤ و ٧٨ و ١٢٨، والبخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١) (١٢)، وابن الجارود (٧٣٥)، والطحاوي ٥٢/٣ من طريق أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي ﷺ، قال: "ليراجعها"، قلت: تحتسب؟، قال: فمه؟.

وأخرجه الدارقطني ١١/٢، والبيهقي ٣٢٦/٧ من طريقين عن محمد بن سابق، عن شيان، عن فراس، عن الشعبي، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة، فانطلق عمر إلى رسول الله ﷺ فأخبره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد ٨٠/٢-٨١، والشافعي ٣٣/٢، ومسلم (١٤٧١) (١٤)، وأبو داود (٢١٨٥)، والطحاوي ٥١/٣، وابن الجارود (٧٣٣)، والبيهقي ٣٢٧/٧، والنسائي ١٣٩/٦ من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال: طلق عبد الله امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر رسول الله ﷺ فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فردّها عليّ ولم يرها شيئاً، وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ} في قبل عدتهن. قال ابن جريج: سمعت مجاهدًا يقرأها كذلك.

وقوله: (في قبل عدتهن) هي قراءة شاذة لا يثبت بها قرآن بالاتفاق، لكن لصحة إسنادها يحتج بها، وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة {فَطَلَقُوهُنَّ لِعَلَّتِهِنَّ}.

قال الحافظ في (الفتح) ٢٦٦/٩-٢٦٧ بعد أن صحح إسناد هذا الحديث: قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر - جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.

وقال ابن عبد البر: قوله (ولم يرها شيئاً) منكر لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه، ولو صح فمعناه عندي والله أعلم: ولم يرها شيئاً مستقيماً، لكونها لم تقع على السنة.

وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئاً جازاً في السنة، ماضياً في الاختيار، وإن كان لازماً معه مع الكراهة.

ونقل البيهقي في (المعرفة) عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يأخذ به إذا تخالفاً، وقد وافق نافع غيره من أهل الثبت، قال: وسط الشافعي القول في ذلك، وحمل قوله (ولم يرها شيئاً)، على أنه لم يعدها شيئاً صواباً غير خطأ، بل يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة، ولو كان طلقها

طاهراً لم يؤمر بذلك، فهو كما يقل للرجل، إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه: لم يصنع شيئاً، أي: لم يصنع شيئاً صواباً.

وأخرج البخاري في (صحيحه) (٥٢٥٣): حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ عليّ بتليقة. قال الحافظ تعليقاً على قوله: (حدثنا أبو معمر): كذا في رواية أبي ذر، وهو ظاهر كلام أبي نعيم في (المستخرج)، وللباقيين (وقال أبو معمر) وبه جزم الإسماعيلي.

- قال لزوجته بعد مشاجرة أنت الآن حرام عليّ؟ نسأله عن نيته فإن كان يقصد طلاق فهي طالق وإن كان يقصد مجرد التحريم فعليه كفارة اليمين ولو قال كأمي وأختي فعليه كفارة ظاهر.

- هل من لبس بنظون أو قميص أحمر خالصاً وقع في النهي؟ لا، وكلام ابن القيم لا دليل عليه.

- هل إمرار اليد أمام المصلي المستتر هل هو من المرور المحظور؟ نخشى من ذلك، فالنهي عنه مجرد المرور وإمرار بعضه كمرور كله إذا كان إمرار اليد تقطع المصلي وترجع مرة أخرى، وكذلك فإن شغل المصلي حاصل بمرور اليد.

- اتفق أهل العلم على تحريم لمس المرأة ومصافحتها باليد ولم ينقل عن أحد من السلف الجواز؛ وجواز المصافحة بغير شهوة من شذوذ فتاوى يوسف القرضاوي وهو يزعم أن هناك مسألتين لا خلاف فيهما:
١. تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترن بشهوة.

٢. الترخيص بمصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهي ومثلها البنت الصغيرة التي لا تشتهي وخاصة إذا أمن الفتنة وكذلك إذا كان المصافح شيخاً كبيراً لا يشتهي. فهذا كلام فاسد وهو خلاف ظاهر الأدلة كحديث: (لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) يدل على العموم والنهي قال: (إني لا أصفح النساء) ولا شك أن هناك كان عجائز في البيعة ولم يبايعهن.

- ومسألة أن الحديث لا بد وأن يكون دليلاً قطعياً لا شبهة فيه قرآن وسنة وما كان في ثبوته شبهة فلا يفيد إلا الكراهة. تقسيم لا دليل عليه فالاجتهاد إنما يكون في تصحيح الحديث وليس مجرد أنه لم يتفق على صحته فلا يبقى دليل إلا على الكراهة قطعاً هذا جهل عظيم بالحديث إن صححه المجتهد - فمن شروط المجتهد أن يكون عالماً بالحديث - أفاد التحريم عنده وصار محرماً فوجود العقوبة دليل على التحريم وليس على الكراهة ولو كان الحديث ضعيفاً فلا يحتاج به أصلاً.

- وحمل اللبس على الجماع كلام باطل لأن حمله على الجماع هو الزنى الذي ورد فيه من أنواع العقوبة ما الله أعلم به كثيرة جداً وليس الطعن بمخيط من حديد بل الرجم بالحجارة حتى يموت أو الجلد بمائة جلدة وتغريب عام وأن يكون في قبره في تنور يحرق فيه إلى يوم القيامة فأن يقال في مثل هذا أن يضرب في رأسه بمخيط (إبره) خير له من أن يزني بامرأة لا تحل له. فهذا كلام باطل.

ومن من السلف قال بجواز مصافحة المرأة الأجنبية؛ يقول: (نريد أن نتخلص من الأفكار المستوردة والأفكار الموروثة معاً) فلا يريد سلف ولا يريد غرب، ماذا يعني (موروثة) فهي موروثة عن من؟

/// استلراك: نص الفتوى: من الفتاوى المعاصرة للقرضاوي:

ج: لا أكرم الأخ السائل أن قضية مصافحة الرجل للمرأة التي يسأل عنها قضية شائكة، وتحقيق الحكم فيها بعيداً عن الترمت والترخص يحتاج إلى جهد نفسي وفكري وعلمي، حتى يتحرر المفتي من ضغط الأفكار المستوردة، والأفكار المتوارثة جميعاً إذا لم يكن يسندها كتاب ولا سنة، وحتى يستطيع مناقشة الأدلة وموازنة الحجج، بعضها ببعض، لاستخلاص الرأي الأرجح والأدنى إلى الحق في نظر الفقيه، الذي يتوخى في بحثه إرضاء الله، لا موافقة أهواء الناس.

وقبل الدخول في البحث والمناقشة أود أن أخرج صورتين من مجال التزاع أعتقد أن حكمهما لا خلاف عليه بين متقدمي الفقهاء فيما أعلم:.

الأولي: تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة والتلذذ الجنسي من أحد الطرفين: الرجل أو المرأة، أو خيفت فتنة من وراء ذلك في غالب الظن، وذلك أن سد الذريعة إلى الفساد واجب، ولا سيما إذا لاحت علاماته، وتهايات أسبابه.

ومما يؤكد هذا ما ذكره العلماء أن لمس الرجل لإحدى محارمه، أو خلوته بها وهي من قسم المباح في الأصل تستقل إلى دائرة الحرمة إذا تحركت الشهوة، أو خيفت الفتنة (انظر: الاختيار لتعليل المختار في فقه الحنفية ١٥٥/٤)، وخاصة مع مثل بنت الزوجة أو الحماة أو امرأة الأب، أو أخت الرضاع، اللاتي ليس لهن في النفوس ما للأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو نحوها.

الثانية: الترخيص في مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهي، ومثلها البنت الصغيرة التي لا تشتهي؛ للأمن من أسباب الفتنة، وكذلك إذا كان المصافح شيخاً كبيراً لا يشتهي. وذلك لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يصافح العجائز، وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزاً تمرضه، فكانت تغمزه وتقلي رأسه.

ويدل لهذا ما ذكره القرآن في شأن القواعد من النساء، حيث رخص لهن في التخفف من بعض أنواع الملابس ما لم يرخص لغيرهن: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم). (النور: ٦٠).

ومثل ذلك استثناء غير أولي الإرية من الرجال، أي الذين لا أرب لهم في النساء، والأطفال الذين لم يظهر فيهم الشعور الجنسي لصغر سنهم من نهي المؤمنات عن إيداء الزينة: (أو التابعين غير أولي الإرية من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء). (النور ٣١).

وما عدا هاتين الصورتين، فهو محل الكلام، وموضع البحث والحاجة إلى التمهيص والتحقيق. فالذين يوجبون على المرأة أن تغطي جميع جسمها، حتى الوجه والكفين، ولا يجعلونها من المستثنى المذكور في قوله تعالى: (ولا يبدن زينةهن إلا ما ظهر منها) بل يجعلون ما ظهر منها الثياب الظاهرة، كالملاءة والعباءة ونحو ذلك، أو ما ظهر منها بحكم الضرورة، كأن ينكشف منها شيء عند هبوب ريح شديدة أو نحو ذلك.

هؤلاء، لا عجب أن تكون المصافحة عندهم حراماً لأن الكفين إذا وجبت تغطيتهما كان النظر إليهما محرماً، وإذا كان النظر محرماً كان المس كذلك من باب أولى، لأن المس أغلظ من النظر، لأنه أقوى إثارة للشهوة، ولا مصافحة دون أن تمس البشرة البشرية.

ولكن من المعروف أن أصحاب هذا القول هم الأقلون، وجمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يجعلون المستثنى في قوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) الوجه والكفين.

فما الدليل عندهم على تحريم المصافحة إذا لم تكن لشهوة؟.

الحقيقة أنني بحثت عن دليل مقنع منصوص عليه، فلم أعثر على ما أنشده.

وأقوى ما يستدل به هنا، هو سد الذريعة إلى الفتنة، وهذا مقبول من غير شك عند تحرك الشهوة، أو خوف الفتنة بوجود أماراتها، ولكن عند الأمن من ذلك وهذا يتحقق في أحيان كثيرة ما وجه التحريم؟.

ومن العلماء من استدل بترك النبي ﷺ مصافحة النساء عندما بايعهن يوم الفتح بيعة النساء المشهورة، على ما جاء في سورة الممتحنة.

ولكن من المقرر أن ترك النبي ﷺ لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة على تحريمه.. فقد يتركه لأنه حرام، وقد يتركه لأنه مكروه، وقد يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه، كتركه أكل الضب مع أنه مباح.

وإذن يكون مجرد ترك النبي ﷺ للمصافحة، لا يحمل دليلاً على حرمتها، ولا بد من دليل آخر لمن يقول بها.

على أن ترك مصافحته، ﷺ للنساء في المبايعة ليست موضع اتفاق، فقد جاء عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- ما يدل على المصافحة في البيعة، خلافاً لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث أنكرت ذلك وأقسمت على نفيه.

روى البخاري في صحيحه عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يقول الله تعالى: (يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبائعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بيهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم) (الممتحنة: ١٢)، قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله ﷺ: "قد بايعتك" كلاماً ولا والله ما مست يده امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: "قد بايعتك على ذلك" (رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه سورة الممتحنة باب: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات)).

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) في شرح قول عائشة "ولا والله" إلخ: فيه القسم لتأكيد الخبر، وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. فعند ابن حبان، والبخاري، وابن مردويه، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة، قالت: فمد يده من خارج البيت، وملحننا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: "اللهم اشهد".

وكذا الحديث الذي بعده يعني بعد الحديث المذكور في البخاري حيث قالت فيه: (فقبضت امرأة يدها) (المصدر السابق، باب: (إذا جاءكم المؤمنات يبائعنك) فإنه يشعر بأنهن كن يبائعهن بأيديهن).

قال الحافظ: ويمكن الجواب عن الأول: بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة.. وعن الثاني: بأن المراد بقبض اليد: التأخر عن القبول.. أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي ﷺ حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده، وقال: (لا أصافح النساء) وفي مغازي ابن إسحاق: أنه كان ﷺ يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها معه.

قال الحافظ: ويحتمل التعدد، يعني أن المبايعة وقعت أكثر من مرة، منها لم يمس يد امرأة قط لا بحائل ولا بغيره إنما يبايع بالكلام فقط، وهو ما أخبرت به عائشة.. ومنها ما صافح فيه النساء بحائل، وهو ما رواه الشعبي.

ومنها: الصورة التي ذكرها ابن إسحاق من الغمس في الإناء، والصورة التي يدل عليها كلام أم عطية من المصافحة المباشرة.

ومما يرجح احتمال التعدد: أن عائشة تتحدث عن بيعة المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، أما أم عطية فتتحدث فيما يظهر عما هو أعم من ذلك وأشمل لبيعة النساء المؤمنات بصفة عامة، ومنهن أنصاريات كأم عطية راوية الحديث.. ولهذا ترجم البخاري لحديث عائشة تحت عنوان باب: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) ولحديث أم عطية باب: (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك).

والمقصود من نقل هذا كله: أن ما اعتمد عليه الكثيرون في تحريم المصافحة من ترك النبي ﷺ - لها في بيعة النساء، ليس موضع اتفاق، كما قد يظن الذين لا يرجعون إلى المصادر الأصلية، بل فيه الخلاف الذي ذكرناه. وقد استدل بعض العلماء المعاصرين على تحريم مصافحة المرأة بما أخرجه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار عن النبي ﷺ قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له"، قال المنذري في الترغيب: ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. والمخيط: آلة الخياطة كالإبرة والمسلة ونحوها. ويلاحظ على الاستدلال بهذا الحديث ما يلي:.

١. أن أئمة الحديث لم يصرحوا بصحته، واكتفى مثل المنذري أو الهيثمي أن يقول: رجاله ثقات أو رجال الصحيح.. وهذه الكلمة وحدها لا تكفي لإثبات صحة الحديث لاحتمال أن يكون فيه انقطاع، أو علة خفية، ولهذا لم يخرج أحد من أصحاب الدواوين المشهورة، كما لم يستدل به أحد من الفقهاء في الأزمنة الأولى على تحريم المصافحة ونحوه.

٢. أن فقهاء الحنفية، وبعض فقهاء المالكية قالوا: إن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي لا شبهة فيه، مثل القرآن الكريم والأحاديث المتواترة ومثلها المشهورة، فأما ما كان في ثبوته شبهة، فلا يفيد أكثر من الكراهة مثل أحاديث الآحاد الصحيحة.. فكيف بما يشك في صحته؟!.

٣. على فرض تسليمنا بصحة الحديث، وإمكان أخذ التحريم من مثله، أجد أن دلالة الحديث على الحكم المستدل عليه غير واضحة؛ فكلمة "يمس امرأة لا تحل له" لا تعني مجرد لمس البشرة للبشرة، بلون شهوة، كما يحدث في المصافحة العادية.. بل كلمة "المس" حسب استعمالها في النصوص الشرعية من القرآن والسنة تعني أحد أمرين:

١. أنها كناية عن الصلة الجنسية "الجماع" كما جاء ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (أو لا مستم النساء) أنه قال: اللبس والملامسة واللمس في القرآن كناية عن الجماع.. واستقراء الآيات التي جاء فيها المس يدل على ذلك بجلاء، كقوله تعالى على لسان مريم: (أنى يكون لي ولد ولم يمسنني بشر) (آل عمران: ٤٧). (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن). (البقرة: ٢٣٧). وفي الحديث أن النبي ﷺ كان يلدن من نسائه من غير مسيس.

٢. أنها تعني ما دون الجماع من القبلة والعناق والمباشرة ونحو ذلك مما هو مقدمات الجماع، وهذا ما جاء عن بعض السلف في تفسير الملامسة:.

قال الحاكم في كتاب "الطهارة" من "المستدرک على الصحيحين": "قد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسنين الصحيحين يستدل بها على أن اللبس ما دون الجماع.

أ- منها: حديث أبي هريرة: "فألدزناها اللبس...".

ب- وحديث ابن عباس: "لعلك مسست".

ج - وحديث ابن مسعود: " وأقم الصلاة طرفي النهار... " (يشير إلى ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود، وفي بعض رواياته: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فذكر أنه أصاب من امرأة، إما قبلة أو مساً بيده، أو شيئاً. كأنه يسأل عن كفارتها، فأنزل الله عز وجل.. يعني آية: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) (هود: ١١٤) رواه مسلم بهذا اللفظ في كتاب التوبة برقم ٤٠). قال: وقد بقي عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره.. وذكر منها:..

د. عن عائشة قالت: " قل يوم، إلا وكان رسول الله ﷺ يطوف علينا جميعاً تعني نساءه فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها".

هـ وعن عبد الله بن مسعود قال: (أو لا مستم النساء) هو ما دون الجماع وفيه الوضوء".

و. وعن عمر قال: "إن القبلة من اللمس فتوضأ منها". (انظر المستدرک ١/١٣٥).

ومن هنا كان مذهب مالك، وظاهر مذهب أحمد: أن لمس المرأة الذي يتقضى الوضوء هو ما كان بشهوة، وبه فسروا قوله تعالى: (أو لا مستم النساء) وفي القراءة الأخرى: (أو لا مستم النساء).

ولهذا ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه قول من فسروا الملامسة أو اللمس في الآية بمجرد مس البشرة البشرية ولو بلا شهوة.

ومما قاله في ذلك: (فأما تعليق التقض بمجرد اللمس، فهذا خلاف الأصول، وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار، وليس مع قائله نص ولا قياس).

فإن كان اللمس في قوله تعالى: (أو لا مستم النساء) إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره فقد علم أنه حيث ذكر ذلك في الكتاب والسنة، فإنما يراد به ما كان لشهوة، مثل قوله في آية الاعتكاف: (ولا تبشروهن وأنتن عاكفون في المساجد) ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه، بخلاف المباشرة لشهوة.

وكذلك قوله: (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وقوله: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)، فإنه لو مسها مسيساً خالياً من غير شهوة لم يجب به علة، ولا يستقر به مهر، ولا تتشرب به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء.

فمن زعم أن قوله: (أو لا مستم النساء) يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة، علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم). ١. هـ (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ط الرياض ٢١/٢٢٣، ٢٢٤).

وذكر ابن تيمية في موضع آخر: أن الصحابة تنازعوا في قوله تعالى: (أو لا مستم النساء) فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع، ويقولون: الله حيي كريم، يُكْنِي بما شاء عما شاء.

قال: وهذا أصح القولين.

وقد تنازع العرب والموالي في معنى اللمس: هل المراد به الجماع أو ما دونه؟ فقالت العرب: هو الجماع، وقالت الموالي: هو ما دونه، وتحاكموا إلى ابن عباس فصبوب العرب، وخطأ الموالي. (انظر المرجع السابق).

والمقصود من نقل هذا الكلام كله أن نعلم أن كلمة "المس" أو "اللمس" حين تستعمل من الرجل للمرأة، لا يراد بها مجرد وضع البشرة على البشرة، بل المراد بها إجماعاً، وإما مقدماته من التقبيل والعناق، ونحو ذلك من كل مس تصحبه الشهوة والتلذذ.

على أننا لو نظرنا في صحيح المنقول عن رسول الله ﷺ لو جدنا ما يدل على أن مجرد لمس اليد لليدين الرجل والمرأة بلا شهوة ولا خشية فتنة، غير ممنوع في نفسه، بل قد فعله النبي ﷺ والأصل في فعله أنه للتشريع والاقتداء: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). (الأحزاب: ٢١).

فقد روى البخاري في كتاب "الأدب" من صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله ﷺ، فتطلق به حيث شاءت".

وفي رواية للإمام أحمد عن أنس أيضاً قال: "إن كانت الوليدة يعني الأمة من ولائد أهل المدينة لتجيء، فتأخذ بيد رسول الله ﷺ فما يترع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت". وأخرجه ابن ماجه أيضاً.

قال الحافظ في الفتح: (والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانتقاد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، لذكره المرأة دون الرجل، والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ "الإماء" أي أمة كانت، ويقول "حيث شاءت" أي مكان من الأمكنة، والتعير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتست منه مساعلتها في تلك الحاجة لمساعد على ذلك. وهذا دليل على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر ﷺ). (فتح الباري ج ١٣).

وما ذكره الحافظ -رحمه الله- مسلم في جملة، ولكن صرفه معنى الأخذ باليد عن ظاهره إلى لازمه وهو الرفق والانتقاد غير مسلم؛ لأن الظاهر واللازم مرادان معاً.. والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، إلا أن يوجد دليل أو قرينة معينة تصرفه عن هذا الظاهر، ولا أرى هنا ما يمنع ذلك.. بل إن رواية الإمام أحمد، وفيها: "فما يترع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت"، لتدل بوضوح على أن الظاهر هو المراد، وأن من التكلف والاعتساف الخروج عنه.

وأكثر من ذلك وأبلغ ما جاء في الصحيحين والسنن عن أنس أيضاً "أن النبي ﷺ قال من القيلولة عند خالته خالة أنس أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت، ونام عندها، واضعاً رأسه في حجرها وجعلت تقي رأسه... إلخ ما جاء في الحديث.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حجر في بيان ما يؤخذ من الحديث، قال: (وفيه جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الفتنة..، وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلك.

وفيه خدمة المرأة الضيف بتغلية رأسه وقد أشكل هذا على جماعة، فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله ﷺ، أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها، وتال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه.. ثم ساق بسنده ما يدل على أن أم حرام كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب جله كانت من بني النجار... إلخ.

وقال غيره: بل كان النبي ﷺ معصوماً، يملك إربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المتره عنه؟ وهو المبرأ عن كل فعل قبيح، وقول رفته، فيكون ذلك من خصائصه.

ورد ذلك القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية، وجواز الاقتداء به في أفعاله، حتى يقوم على الخصوصية دليل.

وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من قال بالاحتمال الأول، وهو ادعاء المحرمية، فقال:..

فهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي ﷺ من الرضاعة أو من النسب، واللاتي أرضعنه معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار البتة، سوى أم عبد المطلب، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور.. فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى.. وهذه خثولة لا تثبت بها محرمية، لأنها خثولة مجازية، وهي كقوله ﷺ لسعد بن أبي وقاص: (هذا خالي)، لكونه من بني زهرة، وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعد أخا لآمنة، لا من النسب، ولا من الرضاعة، ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح: أنه ﷺ كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، إلا على أم سليم، فقيل له أي سئل في ذلك فقال: "أرحمها، قتل أخوها معي". يعني حرام بن ملحان.. وكان قد قتل يوم بئر معونة.

وإذا كان هذا الحديث قد خص أم سليم بالاستثناء، فمثلها أم حرام المذكورة هنا.. فهما أختان وكاتتا في دار واحدة، كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام بن ملحان أخوهما معًا، فالعلة مشتركة فيهما كما ذكر الحافظ ابن حجر.

وقد انضاف إلى العلة المذكورة أن أم سليم هي أم أنس خادم النبي ﷺ، وقد جرت العادة بمخالطة المخدم خادمه، وأهل خادمه، ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم. ثم قال الدمياطي: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد، أو خادم، أو زوج، أو تابع.

قال ابن حجر: وهو احتمال قوي، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله، لبقاء الملامسة في تغلية الرأس، وكذا النوم في الحجر.

قال الحافظ: وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردّها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح). (انظر: فتح الباري ١٣/٢٣١، ٢٣٠ بتصرف). ولا أحري أين هذا الدليل، غامضًا كان أو واضحًا؟.

والذي يطمئن إليه القلب من هذه الروايات أن مجرد الملامسة ليس حرامًا.. فإذا وجدت أسباب الخلطة كما كان بين النبي ﷺ وأم حرام وأم سليم، وأمنت الفتنة من الجانبين، فلا بأس بالمصافحة عند الحاجة كمثّل القادم من سفر، والقريب إذا زار قريبة له أو زارته، من غير محارمه، كابنة الخال، أو ابنة الخالة، أو ابنة العم، أو ابنة العمّة، أو امرأة العم، أو امرأة الخال أو نحو ذلك، وخصوصًا إذا كان اللقاء بعد طول غياب. والذي أحب أن أوّكه في ختام هذا البحث أمران..

الأول: أن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة، وأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة على أحد الطرفين، أو وجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما حرمت المصافحة بلا شك.

بل لو فقد هذان الشرطان عدم الشهوة وأمن الفتنة بين الرجل ومحارمه مثل خالته، أو عمته، أو أخته من الرضاع، أو بنت امرأته، أو زوجة أبيه، أو أم امرأته، أو غير ذلك، لكانت المصافحة حيثئذ حرامًا.

بل لو فقد الشرطان بين الرجل وبين صبي أمرد، حرمت مصافحته أيضًا.. وربما كان في بعض البيئات، ولدى بعض الناس، أشد خطرًا من الأثني.

الثاني: ينبغي الاقتصاد في المصافحة على موضع الحاجة، مثل ما جاء في السؤال كالأقارب والأصهار الذين بينهم خلطة وصلة قوية، ولا يحسن التوسع في ذلك، سداً للزريعة، وبعداً عن الشبهة، وأخذاً بالأحوط، واقتداءً بالنبي ﷺ، الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط. وأفضل للمسلم المتدين، والمسلمة المتدينة ألا يبدأ أحدهما بالمصافحة، ولكن إذا صوفح صافح.

وإنما قررنا الحكم ليعمل به من يحتاج إليه دون أن يشعر أنه فرط في دينه، ولا ينكر عليه من رآه يفعل ذلك ما دام أمراً قابلاً للاجتهاد... والله أعلم.

- رفع اليدين بعد الانتهاء من التشهد الأول أهو عند الجلوس وأنا قائم أم عند الوقوف؟ ولا هذا ولا ذاك بل أثناء القيام فالحديث فيه: (وَيُكَبَّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ السُّجُودِ بَعْدَ الْجُلُوسِ) متفق عليه. نقل ابن عامر الاتفاق على أن لا يشرع أن يرفع اليدين بعد أن يستتم قائماً فليس كما يفعل الإخوة من أنه يرفع يديه بعد أن يستتم هذا ليس من السنة، أما رفع اليدين وهو جالس فهذا من كلام الشيخ الألباني ولا دليل عليه في أن يكبر وهو جالس بل يكبر ويرفع يديه حين يقوم من السجدة ففهم الشيخ الألباني لهذه المسائل فهم مستقل بلا رجوع إلى كلام العلماء.

- ماذا لو نزل منها الدم فترة أقل من خمسة عشر يوماً ثم حدث لها طهر أقل من ثلاثة عشر يوماً ثم نزل الدم فترة مجموعها هي فترة الطهر وفترة نزول الدم الأول لم تزد على خمسة عشر يوماً فما حكم فترة الطهر بين الدمين؟ هي طاهر والدم الأول مع الثاني يرفق مع فترة الطهر مدة لا تتجاوز (حيضة واحدة) خمسة عشر يوماً بمعنى: أنها لو حاضت خمسة أيام وجلست طاهرة ثمانية أيام ثم نزل الدم اليوم الثالث عشر والرابع عشر (يومين) وانقطع ثانياً فيكون هذا حيض ثاني إذا كان يمكن مع الأول أن يكون حيض أقل من خمسة عشر يوماً يكون كذلك، فلو نزل ثلاثة أيام تكون حائض، نزل أربع أيام تكون مستحاضة لأن اليوم الرابع به يكون المجموع ستة عشر فتبين أنها مستحاضة الآن فردها إلى عاداتها التي كانت من قبل لأنها تجاوزت أكثر الحيض.

- الطهر يفصل إذا بلغ الطهر أقله وهو ثلاثة عشر يوماً لنقول هذه حيضة وهذه حيضة فلا تكون خمسة عشر يوماً متفرقين، فهذا يمكن أن تجلس ثلاثة أشهر لا نجمع خمسة عشر يوماً، لا، فلا قائل بذلك بل خمسة عشر يوماً على بعض ما يتخلله من فترة الطهر لنحسبهم حيضة واحدة، فالطهر أقله ثلاثة عشر يوماً بين الحيضتين فلو أنها طهرت ثلاثة عشر يوماً ستقول الدم الذي نزل بعد ذلك حيضة جديدة وليس تبع الحيضة الأولى وإذا لم يجاوز الثلاثة عشر يوماً لا تستطيع أن تجعله حيضة جديدة وإلا ستقضي علتها في أسبوعين فلو أنها حاضت يوم ثم انقطع خمسة أيام ورجع يوماً ثانياً ثم حاضت مرة أخرى ويحسب حيضة جديدة وطهر جديد لا قطعاً فليس هذا بصواب.

- إذا حكمنا أنها مستحاضة تقضي الصلاة التي مضت.

- بعض الأخوات التي يعطون الدروس قد خصصوا مكان في المسجد لكي يعطوا منه الدروس فترة الحيض أخذنوا هذا المكان من المنبر وجعلوه مثل المسطبة حتى لا تضع رجلها في المسجد هل هذا يجوز؟ وهل يجوز أصلاً جزء من المسجد يُقطع ويكون خارج المسجد؟ لا يجوز ذلك إلا إذا كان من الأصل لم يجعل مسجداً؛ فهل يمكن توسعة دورة المياه من المسجد؟ لا يجوز لأن المسجد موقوف للصلاة فيه وأصبح ملك لله فلا يجوز لمسلم أن يغيره عن وصفه إلا إذا تعطلت منافعه لكن ينفع العكس بتوسعة المسجد من دورة المياه، فالمسجد مكان مُعد للصلاة موقوف للصلاة لا يجوز يُخرج عن كونه مكان مُعد للصلاة

٥ - باب غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ.

(بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ)

فيه (بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ)

- لو المكان مبني في الأصل مستوصف أو حضانة ابتداءً فلا بأس بذلك، أما لو المسجد مبني من الأصل فيكون كله وهوائه موقوف مسجد، فلو بنوه من الأصل حضانة أو مستوصف فيجوز يدخلوه وهم بذلك يصلون وكأنهم في الشارع يفرشوا بالخارج فلا يجعل الحضانة أو المستوصف تكون مسجد فيكون له حكم المسجد الموقوف.
- المسجد لا يجوز أن يستخدم كمستوصف فلا يتخذ فيه أجره، فلا يجوز إجاره داخل المسجد.
- قال لزوجته أنت على ذمة نفسك؟ هذا اللفظ كناية ولكن عندنا هو بمتزلة الصريح فهي كناية أصبحت لا تستخدم إلا في الطلاق فهي لها استعمالات أخرى فيمكن أن تكون أنت على ذمة نفسك المالية فيمكن أن يكون قصده ذلك فهو لو قال ذلك لخُلص الإشكال لكن الناس في زماننا لا تقول ذلك إلا إذا أرادت الطلاق، فهناك ألفاظ كثيرة جداً أصل استعمالها في اللغة لها استعمال ومن كثرة استعمالها العرفي أصبح لا يقبل أن يستعملها الاستعمال اللغوي.

ليس هناك تهديد في قوله: (أنت على ذمة نفسك) فهل هو يهدد بالطلاق أم بالنزوة المالية بل بالطلاق؛ فالتهديد المحتمل ليس بإنفاذ الطلاق وإيقاعه بل التهديد إذا قال: (لو لم تفعلي فأنت طالق) فإذا قال لها أنت طالق فهو لم يطلب منها عمل وليس هناك تهديد يخوفها به بل هو طلقها بالفعل.

- تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر تقسيم شرعي فالنبي ﷺ قال: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر).
- هل يجوز أن أطعم نفس المسكين في كفارة الإطعام عشرة مرات؟ لا بل لا بد وأن يطعم عشرة مساكين وتطعمه من أوسط ما تطعم أهلك فإذا كانت ستطعمه حتى يشبع فهي كذلك.

- حكم أخذ أجره الكتاب في المسجد؟ أنصح ألا يكون هناك أجره ملزمة ولكن من باب الجعل والعطية لذلك نقول (لمن شاء) حتى لا تكون إجارة ملزمة فتدخل في مسألة استئجار المسجد.

- جمهور أهل العلم على أن كفارة اليمين لا بد وأن تكون إطعاماً ولا تكون مال فلا بد من إطعام عشرة مساكين وإلا فالله كان قدرها بالدرهم والدينار ولكن الله قدرها إطعام عشرة مساكين.

الظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ: الْحَدَثُ^(١)، وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ.
وَالْحِكْمَةُ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ إِذْهَابُ النَّعَاسِ وَأَثَارِ النَّوْمِ.
وَأَمَّا غَسْلُ الْيَدِ فَقَالَ الْقَاضِي: لَعَلَّه كَانَ لَشَيْءٍ نَاهِيًا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّوْمَ بَعْدَ الْإِسْتِيقَازِ فِي اللَّيْلِ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ وَقَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِ زُهَّادِ
السَّلَفِ كَرَاهَةٌ ذَلِكَ وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا مَنْ لَمْ يَأْمَنْ اسْتِغْرَاقَ النَّوْمِ بِحَيْثُ يُفَوِّتُهُ وَظِيفَتُهُ^(٢)، وَلَا
يَكُونُ مُحَالِفًا لِمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنَّهُ ﷺ كَانَ يَأْمَنْ مِنْ فَوَاتٍ أَوْرَادِهِ وَوَضِيفَتِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٣).

٦ - بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا
أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ وَوَكَيْعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ
لِلصَّلَاةِ.

(١) يعني تبول مثلاً أو ما شابه ذلك.

(٢) كأن يترك قيام الليل مثلاً.

(٣) والحديث دليل على جواز النوم بغير وضوء فالنبي ﷺ استيقظ من الليل ثم نام ولم يتوضأ فهذا يدل على أن
الوضوء عند إرادة النوم استحباب.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ أَبُو سَعِيدٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ - وَالْفُطَيْلِيُّمَا - قَالَ أَبُو نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ - قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَقَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ «نَعَمْ لِيَتَوَضَّأَ ثُمَّ لِيَنِمَّ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ».

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تَصَبَّاهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَوَضَّأَ وَاغْتَسَلَ ذَكَرَكَ ثُمَّ نِمَّ».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَتَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رَبِّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرَبِّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ كُلُّهُمَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُؤَكَّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَوِّدَ فَلْيَتَوَضَّأَ». زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَهُمَا وَضُوءٌ وَقَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ.

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ الْحَذَّاءَ -
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .

(باب جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ) (وَعَسَلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ ^(١) أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ)

فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ)

وَفِي رِوَايَةٍ (إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ)
وَفِي رِوَايَةٍ عُمَرَ رضي الله عنه: (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْرَقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ)
وَفِي رِوَايَةٍ (نَعَمْ لِيَتَوَضَّأَ ثُمَّ لِيَنِمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ)
وَفِي رِوَايَةٍ (تَوَضَّأَ وَاغْتَسَلَ ذَكَرَكَ ثُمَّ نِمَ)

وَفِي رِوَايَةٍ (إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ جُنُبًا رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ)
وَفِي رِوَايَةٍ (إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا)
وَفِي رِوَايَةٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ)
حَاصِلُ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا:

أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ وَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيُجَامِعَ قَبْلَ الْإِغْتِسَالِ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ،
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَدَنَ الْجُنُبِ وَعِرْقَهُ طَاهِرَانِ.

وَفِيهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَغْسِلَ فَرْجَهُ لِهَذِهِ الْأُمُورِ كُلِّهَا وَلَا سِيَّامًا إِذَا أَرَادَ جَمَاعَ مَنْ لَمْ
يُجَامِعْهَا فَإِنَّهُ يَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابَ غَسْلِ ذَكَرِهِ.

(١) الشرب وإن لم يرد صريحاً إلا أنه قد ورد الأكل وهو في معناه، ثم ذكر في آخر الباب ما يدل على جواز ترك ذلك.

وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يُكْرَهُ النَّوْمُ وَالْأَكْلُ وَالشَّرْبُ وَالْجَمَاعُ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَيْهِ ^(١).

وَلَا خِلَافَ عِنْدَنَا أَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالْجُمْهُورُ.
وَذَهَبَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَى وُجُوبِهِ ^(٢)، وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ.

(١) هذه الأحاديث لا تدل على الكراهة بل تدل على استحباب الوضوء، ولكن الذي يدل على الكراهة قول النبي ﷺ: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة أو جُنُب) فهي تدل على أنه لا تقربه ملائكة الخير فوجودهم علامة على الخير فهذا يدل على الكراهة.

(٢) قالوا بالوجوب للأمر (نعم ليتوضأ)، (فليتوضأ) لكن في رواية أخرى ثبتت في السنن عند ابن خزيمة وابن حبان (نعم إذا توضأ إن شاء) وهي ثابتة وصريح في التحخير، وثبت حليث: (طس)، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَ بَعْضُ أَهْلِهِ فُكِّسِلَ أَنْ يَقُومَ، ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ فَيَقِمُ" فهذه الرواية ترد ما ذهب إليه ابن حبيب والظاهرية.

/// استدراك: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد:

* (خ م د س جة حم)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟، أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟، قَالَتْ: "كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ) (رَبِّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ) (فَنَامَ) (وَرَبِّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ) (وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ) (غَسَلَ فَرْجَهُ) (وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ) (وَرَبِّمَا) [يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ] (كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً) (فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ إِلَى أَهْلِهِ) (فَيَأْتِيهِ بِأَلَّا فَيُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَانْظُرْ إِلَى تَحْدِثِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُخْرِجُ فَاسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ" (فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً) (قَالَتْ: "وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ) (وَهُوَ جُنُبٌ) (غَسَلَ كَفَّيْهِ) وفي رواية: (تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) (ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ إِنْ شَاءَ").

* (خ م حم خز)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (اسْتَمْتَى عُمَرُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟) (قَالَ: "نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ) (وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) وفي رواية: (نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ) وفي رواية: (اغْتَسَلَ دَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ) (ثُمَّ نَمَ") (قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مَا خَلَا رِجْلَيْهِ).

١- (سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟، أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟، قَالَتْ: "كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ) (رَبِّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَنَامَ) (وَرَبِّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ) قَالَ الْبُخَارِيُّ [ج ١ ص ٦٥]: [بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجُنُبِ فِي الْيَتِّ، إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ] قَالَ الْحَافِظُ: قِيلَ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ التَّرْجُمَةِ إِلَى تَضَعِيفِ مَا وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا إِنْ الْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ نُجْيٌ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْجِيمِ الْحَضَرَمِيِّ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ عَبْدُ اللَّهِ فَهُوَ مُجْهُولٌ لَكِنْ وَثَّقَهُ الْعَجَلِيُّ وَصَحَّحَ حَدِيثَهُ ابْنُ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ.

- فَيَحْتَمِلُ كَمَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجُنُبِ: مَنْ يَتَهَاوَنُ بِالْاِغْتِسَالِ وَيَتَّخِذُ تَرْكَهُ عَادَةً لَا مَنْ يُؤَخِّرُهُ لِفَعْلِهِ قَالَ وَيَقْوِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَلْبِ غَيْرُ مَا أَذِنَ فِي اتِّخَاذِهِ وَبِالصُّورَةِ مَا فِيهِ رُوحٌ وَمَا لَا يُمْتَنُّ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَفِي الْكَلْبِ نَظَرٌ أَنْتَهَى.

- وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجُنُبِ فِي حَدِيثٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَرْتَفِعْ حَدَثُهُ كُلُّهُ وَلَا بَعْضُهُ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ مُنَافَاةً لِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ رَفَعَ بَعْضَ حَدَثِهِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا سَيَأْتِي تَصْوِيرُهُ. [فتح (١/ ٣٩٢)].

٢- (وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) أَيُّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا كَمَا لِلصَّلَاةِ وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُ تَوَضَّأَ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَوَضَّأَ وَضُوءًا شَرْعِيًّا لَا لَعَوِيًّا. [فتح/ ٢٨٨]

قَالَ الْحَافِظُ: فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ حَمَلَ الْوَضُوءَ هُنَا عَلَى التَّنْظِيفِ. [فتح/ ٢٨٦]

قال الشوكاني: وَالْمُرَادُ بِالْوَضُوءِ هُنَا وَضُوءُ الصَّلَاةِ لِمَا عَرَفْنَاكَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّهُ هُوَ الْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَأَنَّهَا مُقَدِّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا.

وَقَدْ صَرَّحَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ الْمُتَقِيُّ عَلَيْهِ فَهُوَ يُرَدُّ مَا جَنَحَ إِلَيْهِ الطَّحَاوِيُّ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَضُوءِ التَّنْظِيفُ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عُمَرَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَهُوَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ: (كَانَ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ) كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِإِ عَنْ نَافِعٍ. وَيُرَدُّ أَيْضًا بِأَنَّ مُحَالَفَةَ الرَّائِي لِمَا رَوَى لَا تَقْدَحُ فِي الْمَرْوِيِّ وَلَا تَصْلُحُ لِمُعَارَضَتِهِ. وَأَيْضًا قَدْ وَرَدَ تَقْسِيدُ الْوَضُوءِ بِوَضُوءِ الصَّلَاةِ مِنْ رَوَاتِهِ، وَمِنْ رَوَايَةِ عَائِشَةَ فَيَعْتَمِدُ ذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ تَرْكُ ابْنِ عُمَرَ لِيُغْسِلَ رِجْلَيْهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِعُدْوٍ. وَلِئِذَا هَذَا أَهْبَ الْجُمْهُورُ. [نيل/ ٢٨٠].

٣- مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ:

قَالَ بَنُ دَقِيقِ الْعَيْدِ: جَاءَ الْحَدِيثُ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَجَاءَ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ وَهُوَ مُتَمَسِّكٌ لِنَ قَالَ بُوْجُوبِهِ.

وَقَالَ بَنُ عَبْدِ الْبَرِّ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لِلِاسْتِحْبَابِ وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى إِجْبَائِهِ وَهُوَ شَلُودٌ.

وَقَالَ بَنُ الْعَرَبِيِّ: قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

وَاسْتَكْرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ هَذَا الثَّقَلُ وَقَالَ لَمْ يَقُلِ الشَّافِعِيُّ بِوُجُوبِهِ وَلَا يَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ. [فتح/ ٢٩٠]

وَقَالَ الزَّرْقَانِيُّ: وَلَا يَعْرِفُ عَنْهُمَا وَجُوبُهُ وَقَدْ نَصَّ مَالِكٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْوَضُوءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ. [عون/ ٢٢١]

لَكِنْ كَلَامُ بَنِ الْعَرَبِيِّ مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ نَقْيَ الْإِبَاحَةِ الْمُسْتَوِيَةِ الطَّرْفَيْنِ لَا إِبْثَاتِ الْوُجُوبِ أَوْ أَرَادَ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ وَجُوبٌ سُنَّةً أَيْ مُتَاكَّدُ الْاسْتِحْبَابِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَابِلُهُ بِقَوْلِ بَنِ حَبِيبٍ هُوَ وَاجِبٌ وَجُوبُ الْفَرَائِضِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي عِبَارَةِ الْمَالِكِيَّةِ كَثِيرًا وَأَشَارَ بَنُ الْعَرَبِيِّ إِلَى تَقْوِيَةِ قَوْلِ بَنِ حَبِيبٍ وَتَوَبَّ عَلَيْهِ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ إِجْبَابُ الْوَضُوءِ عَلَى الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ هُوَ وَبَنُ خَزِيمَةَ عَلَى عِلْمِ الْوُجُوبِ بِحَدِيثِ بَنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوَضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي بَابِ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ وَقَدْ قَدَحَ فِي هَذَا الْإِسْتِدْلَالُ بَنُ رُشِيدِ الْمَالِكِيِّ وَهُوَ وَاضِحٌ وَثَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ الْاسْتِحْبَابِ وَتَمَسَّكَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا ﷺ كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمْسُ مَاءً رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَتَعَقَّبَ أَنَّ الْحِفَاطَ قَالُوا إِنْ أَبَا إِسْحَاقَ غَلَطَ فِيهِ وَبِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ حَمَلُ عَلِيٍّ أَنَّهُ تَرَكَ الْوَضُوءَ لَيَبَانَ الْجَوَازُ لِئَلَّا يَعْتَمِدَ وَجُوبُهُ أَوْ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَمْسُ مَاءً أَيْ لِلْغُسْلِ وَأُورِدَ الطَّحَاوِيُّ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ جَنَحَ

الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التطييف واحتج بأن بن عمر راوي الحديث وهو صاحب الفصة كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجله كما رواه مالك في الموطأ عن نافع وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايته ومن رواية عائشة كما تقدم فيعتمد ويحمل ترك بن عمر لغسل رجله على أن ذلك كان لغرض وقال جمهور العلماء المراد بالوضوء هنا الشرعي والحكمة فيه أنه يخفف الحث ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل فيتوبه فيرتفع الحث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح ويؤيده ما رواه بن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال إذا جنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه يصف غسل الجنب وقيل الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين فعلى هذا يقوم التيمم مقامه. [فتح/٢٩٠]

قال الشوكاني: ذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه. وتمسكوا بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا: «أن النبي ﷺ كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء» وهو غير صالح للتمسك به من وجوه: أحدها: أن فيه مقالا لا يتهض معه للاستدلال وسننه في شرحه إن شاء الله تعالى.

وثانيها: أن قوله (لا يمس ماء)، نكرة في سياق النفي، فعم ماء الغسل وماء الوضوء وغيرهما، وحديثها المذكور في الباب بلفظ: «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة» خاص بقاء الوضوء فيسئ العام على الخاص، ويكون المراد بقوله (لا يمس ماء) غير ماء الوضوء، وقد صرح ابن سريج والبيهقي بأن المراد بالماء ماء الغسل. وقد أخرج أحمد عن عائشة قالت: «كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يمس ماء».

وثالثها أن تركه ﷺ لمس الماء لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول فيكون الترك على تسليم شموله لماء الوضوء خاصا به. وتمسكوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا: «إنما أمرت بالوضوء إذا قممت إلى الصلاة» أخرجه أصحاب السنن. وقد استدل به أيضا على ذلك ابن خزيمة وأبو عوامة في صحيحة. قال الحافظ: وقد قدح في هذا الاستدلال ابن زبيد المالكي وهو واضح.

قلت: فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة [٢١١] وابن جبان [١٢١٦] في صحيحيهما من حديث ابن عمر: أنه سئل النبي ﷺ: «أينام أحلنا وهو جنب؟» قال: نعم ويتوضأ إن شاء. [نيل/٢٧٩]

قال الحافظ: وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحين قاله بعض أهل العلم. [التلخيص الحير/١٨٧]

قال في [الذخيرة/٢٥٥]: الذين ضعفوا هذه الرواية، منهم من عللها بالمخالفة كما تقدم، ومنهم من عللها بأن أبا إسحاق لما اختصر حديث عائشة الطويل، أخطأ في اختصاره، ومن قال بهذا: الطحاوي، وابن العربي المالكي، فقد ذكرا الحديث بطوله، ثم بينا وجه خطئه، ودعواهما هذه غير مقبولة، فإن أبا إسحاق حافظ عارف بكيفية اختصار الحديث، وقد ثبت في روايته وصرح بالسماع، ويؤيده كما قال الحافظ في التلخيص: ما رواه هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة، مثل روايته.

وقد رد العلامة أحمد شاكر فيما كتبه على الترمذي دعوى خطأ أبي إسحاق في اختصار الحديث بأبلغ رد، [ج١ ص ٢٠٥-٢٠٦].

والحاصل أن رواية أبي إسحاق صحيحة، صحيحها الأئمة، البيهقي والدارقطني، وغيرهما، والجمع بينها وبين أحاديث تقديم الوضوء بأحد أمرين:

- إما بحمل الأمر على الاستحباب، والفعل على الجواز، كما قال ابن قتيبة، وابن الترمذي.
- وإما بحمل (لا يمس ماء) على ماء الغسل، كما قال أبو العباس ابن سريج، وتبعه السيوطي، فزال الإشكال من دون دعوى تغليب حافظ راسخ جبل من الجبال. أ. هـ
- ٤- (فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ إِلَى أَهْلِهِ، فَيَأْتِيهِ بَلَالٌ فَيُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَيَنْظُرُ إِلَى تَحْتِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَاسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً، قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ كَفَّيْهِ) وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تُدَلُّ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ مِنْ غَيْرِ التَّوَضُّعِ وَالْإِغْتِسَالِ وَالْبَابُ الْآتِي يُدَلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّوَضُّعِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. [عون/٢٢٣]
- ٥- وفي رواية: (تَوَضُّعًا وَضُوءًا لِلصَّلَاةِ) قَالَ الْحَافِظُ: لَفْظُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضُّعًا وَضُوءًا لِلصَّلَاةِ" .. وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنِ الْقَطَّانِ قَالَ تَرَكَ شُعْبَةَ حَدِيثَ الْحَكَمِ "فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ" قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِهِ فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ لِتَهَرُّدِهِ بِذِكْرِ الْأَكْلِ كَمَا حَكَاهُ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ. [التلخيص الحبير/١٨٧]
- ٦- (كَمْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ إِنْ شَاءَ) فَوَائِدُ الْحَدِيثِ: وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تُدَلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ وَيَأْكُلَ قَبْلَ الْإِغْتِسَالِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ مُعَاوَدَةُ الْأَهْلِ كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَكَذَلِكَ الشَّرْبُ كَمَا يَأْتِي فِي حَدِيثِ عُمَارٍ، وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ. [نيل/٢٨١]///

- وليس الغرض من هذا التيمم ولا من هذا الوضوء استحابة الصلاة ولا استحابة ما يلزم له الوضوء كمس المصحف وإنما المراد من ذلك تخفيف حكم الجنابة والظاهر كما ذكرنا لكي تدخل الملائكة المنزل ولا تتركه، وأما البقاء في المسجد فوجهان:
- فكثير من الصحابة إذا توضأ بقي في المسجد فيرون أن الوضوء يخفف حكم الجنابة في البقاء في المسجد لدخول الملائكة وليس لاستحابة الصلاة.
- والأكثر وهم الجمهور يرون عدم البقاء في المسجد وهو جنب بالوضوء بل يلزمه الخروج وهو ظاهر الأدلة ومقتضاه والآثار الموقوفة ليست تقاوم الأدلة من الكتاب والسنة حتى تخصصها ففعل الصحابي لا يخصص عموم الكتاب والسنة، وقد ذكرنا قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغسلوا) دال دلالة ظاهرة على عدم دخول جنب المسجد إلا ماراً أما أن يظل نائماً مقيماً في المسجد وهو جنب إذا توضأ خلاف ظاهر القرآن لأن الله قال (حتى تغسلوا) ولم يقل حتى توضؤوا قلنا أن هذا التفسير للآية أقل التقديرات تقديراً في الكلام [ولا تقربوا موضع الصلاة] أما من فسرهما [ولا تقربوا الصلاة (ذاتها) إلا عابري سبيل (أي مسافرين) ولم تجلوا ماءاً فتيتموا] فهذا يحتاج إلى تقدير أكثر فيحتاج إلى تقديرين [١. إذا كنتم مسافرين ولم تجلوا ماءاً فتيتموا، ٢. ولا تقربوا الصلاة بتلك الحال حتى تغسلوا] فهذا الكلام كما ذكرنا ضعيف لأن عدم الماء لا يختص بابن السبيل ولفظ (ابن السبيل) أخص من المسافر وفاقد الماء لا دخل له بالآية ووجود عدة تقديرات تبعد تفسير الآية، ولذلك نقول فعل بعض الصحابة ﷺ طالما لم يرد دليل مرفوع عن النبي ﷺ أو تقرير عن ﷺ فظاهر القرآن على أنه لا يجوز إلا ماراً حتى يغتسل.

وَالْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ وَضُوءُ الصَّلَاةِ الْكَامِلِ .

وَأَمَّا حَدِيثُ بَن عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْبَابِ قَبْلِهِ فِي الْاِقْتِصَارِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي الْجَنَابَةِ بَلْ فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ .

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّيِّعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنْبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُمْ .

- فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ: وَهُمْ أَبُو إِسْحَاقَ فِي هَذَا يَعْنِي فِي قَوْلِهِ [لَا يَمَسُّ مَاءً] .

- وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: يَرُونَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ .

- وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: طَعَنَ الْحُفَّاظُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ .

فَبَانَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ضَعْفُ الْحَدِيثِ وَإِذَا ثَبِتَ ضَعْفُهُ لَمْ يَبْقَ فِيهِ مَا يَعْتَرِضُ بِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ^(١) ، وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ أَيْضًا مُحَالِفًا بَلْ كَانَ لَهُ جَوَابَانِ :

- أَحَدُهُمَا جَوَابُ الْإِمَامَيْنِ الْجَلِيلَيْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ شَرِيحٍ وَأَبِي بَكْرِ الْبَيْهَقِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسْلِ .

- وَالثَّانِي وَهُوَ عِنْدِي حَسَنٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لَا يَمَسُّ مَاءً أَصْلًا لِيَبَانَ الْجَوَازُ إِذْ لَوْ وَاطَبَ عَلَيْهِ لَتَوَهَّمُوا وَجُوبُهُ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا طَوَافُهُ ﷺ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بَيَانَ جَوَازِ تَرْكِ الْوُضُوءِ .

(١) وَمِنْهُمْ مَنْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالُوا أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ ثِقَةِ وَأَبِي إِسْحَاقَ السَّيِّعِيِّ ثِقَةٌ مِنْ رِوَاةِ الصَّحِيحِينَ .
(٢) هَذَا الْجَوَابُ حَسَنٌ، وَأَحْسَنُ مِنْهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّهَا "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَ بَعْضُ أَهْلِهِ فَكَسَلَ أَنْ يَقُومَ، ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ فَيَتِمُّ" فَهَذَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّ مَاءً وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ خَفَفَ حُكْمَ الْجَنَابَةِ بِالتَّيَمُّمِ .

وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا فَقَالَ: [هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ] قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

قُلْتُ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ يَكُونُ هَذَا فِي وَقْتٍ وَذَلِكَ فِي وَقْتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حِكْمَةِ هَذَا الْوُضُوءِ:

- فَقَالَ أَصْحَابُنَا لِأَنَّهُ يُخَفِّفُ الْحَدَثَ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ عَنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.

- وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ ﷺ اخْتَلَفَ فِي تَعْلِيلِهِ:

- فَقِيلَ: لِيَبَيِّتَ عَلَى إِحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ خَشْيَةً أَنْ يَمُوتَ فِي مَنَامِهِ.

- وَقِيلَ: بَلْ لَعَلَّهُ أَنْ يَنْشَطَ إِلَى الْغُسْلِ إِذَا نَالَ الْمَاءَ أَعْضَاءَهُ^(١).

قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَيَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِي وَضُوءِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تَنَامَ: فَمَنْ عَلَّلَ بِالْمَبِيَّتِ عَلَى طَهَارَةٍ اسْتَحَبَّهُ لَهَا هَذَا كَلَامُ الْمَازِرِيِّ.

وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلْحَائِضِ وَالنِّسَاءِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لَا يُؤْتَرُ فِي حَدَثِهِمَا فَإِنْ كَانَتْ الْحَائِضُ قَدْ انْقَطَعَتْ حَيْضَتُهَا صَارَتْ كَالْجُنُبِ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا طَوَافُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِرِضَاهُنَّ أَوْ بِرِضَى صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ إِنْ كَانَتْ نَوْبَةً وَاحِدَةً، وَهَذَا التَّأْوِيلُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ يَقُولُ كَانَ الْقَسْمُ وَاجِبًا

(١) هذا التعليل أضعف والظاهر والله أعلم أنه لتخفيف الحدث وأنه لو مات مات على طهارة من نوع ما ففي بعض الآثار: (أنه يؤذن بروح الإنسان بالسجود إذا كان على طهارة) أي طهارة كانت وهذا الأثر لا يثبت مرفوعاً.
(٢) وهذا أصح لأنه لم يرد ما يدل على استحباب الوضوء للحائض فهي تختلف عن الجنب، فإذا انقطعت الحيضة وتريد أن تنام وتؤجل الغسل إلى وقت ويمكن أن تدرك الصلاة فيجوز لها ذلك، كأن طهرت مثلاً بعد شروق الشمس فأمامها وقت إلى قليل العصر لتغتسل وتصلي الظهر فيجوز لها أن تنام فإذا نامت استحباب لها أن تتوضأ على تلك الحال لأنها في حكم الجنب لأنه يمكنه رفع الحدث فالحديث قابل للارتفاع لكنه يريد أن يؤجل فيخففه بالوضوء.

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الدَّوَامِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْنَا؛ وَأَمَّا مَنْ لَا يُوجِبُهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي وَجُوبِ الْقَسَمِ هُوَ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ:

أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ وَإِنَّمَا يَتَضَيَّقُ عَلَى الْإِنْسَانِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ^(٢).

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْمَوْجِبِ لَغُسْلِ الْجَنَابَةِ هَلْ هُوَ حُصُولُ الْجَنَابَةِ بِالتَّقَاءِ الْحَتَائِنِ أَوْ إِنْزَالُ الْمُنِيِّ أَمْ هُوَ الْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ أَمْ هُوَ حُصُولُ الْجَنَابَةِ مَعَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ فِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ لِأَصْحَابِنَا.

وَمَنْ قَالَ يَجِبُ بِالْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ وَجُوبٌ مُوسَعٌ.
وَكَذَا اخْتَلَفُوا فِي مُوجِبِ الْوُضُوءِ هَلْ هُوَ الْحَدَثُ أَمْ الْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ أَمْ الْمَجْمُوعُ؟ ^(٣)
وَكَذَا اخْتَلَفُوا فِي الْمَوْجِبِ لَغُسْلِ الْخِيضِ هَلْ هُوَ خُرُوجُ الدَّمِ أَمْ انْقِطَاعُهُ؟ ^(٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

^(١) والصحيح عدم وجوب القسم عليه ﷺ لقوله تعالى: (ترجي من تشاء منهمن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) والضمير يعود على المذكورات من أول قوله ﷺ: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك) الآية، فذكر أزواجه في أول هذه الآيات وذكر الواهبة نفسها في آخرها والضمير يعود على المجموع والله أعلى وأعلم، فإذا كان الأمر كذلك لم يكن القسم واجباً عليه ﷺ وهذا الحديث يدل عليه لأن ظاهر الكلام أنه لم يرد أنه استأذنهن ولا أنه استرضى واحدة؛ وأما القسم على الأمة فلا نزاع في وجوبه لمن له أكثر من امرأة يجب عليه أن يقسم في المبيت ليلاً بلا نزاع بين العلماء بإجماع أهل العلم لأن الله ﷻ أوجب العدل فقال: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فإنما أجاز نكاح أكثر من واحدة بشرط العدل والعدل المقصود هو في أن يقسم في المبيت وعملة القسم الليل فلا يلزمه النهار لأن النهار محل العمل لكن لا يدخل على غير صاحبة النوبة نهراً إلا الحاجة وإذا دخل يسرع عندها القيام فيقضي الحاجة وينصرف ولا يطيل القيام وإلا لزمه القضاء ولا يدخل ليلاً على غير صاحبة النوبة إلا لضرورة كأن تكون مريضة تحتاج إلى طيب وإلا تهلك أو شيء من ذلك وإلا قضى لصاحبة النوبة وإذا دخل نهراً أو ليلاً فلا يجوز له أن يجامع باتفاق العلماء.

^(٢) فإنما يلزم الاغتسال إذا تضيق الوقت بحيث لا يتسع إلا للغسل وأداء الصلاة في وقتها.
^(٣) أصبح الأقوال في المسألتين هو وجوب الصلاة مع رفع الحدث لأنه قال: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) أي وكتم محدثين أي للمجموع.

^(٤) الموجب لغسل الخيض هو انقطاع الدم وحضور وقت الصلاة والقيام لها، - مع القول بالوجوب الموسع يكون الخلاف تقريباً خلاف.....س

وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَسَانِيدِ الْبَابِ:

فَقَوْلُهُ: (قَالَ بَنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَحْدُثُ مَعْنَاهُ قَالَ بَنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ) (وَفِي الرِّوَايَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ) وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ أَقْوَى مِنَ الْأُولَى فَإِنَّ الْأُولَى بَعْنُ عَنْ وَالثَّانِيَةَ بِحَدَّثَنَا وَسَمِعْتُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ [حَدَّثَنَا وَسَمِعْتُ] أَقْوَى مِنْ (عَنْ).

وَقَدْ قَالَتْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ (عَنْ) لَا تَقْتَضِي الْإِتِّصَالَ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ، وَقَدْ قَدَّمْنَا إِضْوَاحَ هَذَا فِي الْفُصُولِ وَفِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ بَعْدَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِيهِ (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ)

هُوَ يَفْتَحُ الدَّلَالَ الْمُسَدَّدَةَ مَنْسُوبَةً إِلَى جَدِّهِ مُقَدَّمٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ.

وَفِيهِ (أَبُو الْمُتَوَكَّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) هُوَ أَبُو الْمُتَوَكَّلِ النَّاجِيُّ وَاسْمُهُ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ وَقِيلَ بَنُ دَاوُدَ بِضَمِّ الدَّلَالِ مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي نَاجِيَةٍ قَبِيلَةٍ مَعْرُوفَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٧ - بَابُ وَجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوسُفَ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاقَ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمُّ سُلَيْمٍ فَضَحَّتِ النِّسَاءُ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ. فَقَالَ لِعَائِشَةَ: «بَلْ أَنْتِ قَرَبْتَ يَمِينُكَ نَعَمْ فَلْتَغْسِلِ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ».

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَكِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ ». فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: « نَعَمْ فَمَنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ إِنْ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَيْضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيْهَمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ » .

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنْامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنْامِهِ فَقَالَ « إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ » .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ » . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ « تَرَبَّتْ يَدَاكَ فَبِمَ يُشَبِّهُهَا وَلَكُذَا » .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَزَادَ: [قَالَتْ قُلْتُ فَضَحَّتِ النِّسَاءُ] . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا أَفَ لَكَ أَتَرَى الْمَرْأَةَ ذَلِكَ .

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ سَهْلٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ فَقَالَ « نَعَمْ » . فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرَبَّتْ يَدَاكَ وَأَلَتْ . قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « دَعِيهَا وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشَبَّهُهُ الْوَلَدُ أَخْوَالُهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشَبَّهُهُ أَعْمَامُهُ » . [ال: نقص وخسر]

(بَابُ وَجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا)

فِيهِ (أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحَّتِ النِّسَاءُ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ قَوْلُهَا: (تَرَبَّتْ يَمِينُكَ خَيْرٌ) فَقَالَ لِعَائِشَةَ: بَلْ أَنْتِ فَتَرَبَّتْ يَمِينُكَ. نَعَمْ فَلْتُغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ)

وَفِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ الرِّوَايَاتُ الْبَاقِيَةُ وَسَتَمُرُّ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

اعْلَمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَ مِنْهَا الْمَنِيُّ ^(١) وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ بِخُرُوجِهِ. وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وَجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ: [بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ أَوْ إِيْلَاجِ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ ^(٢) وَأَجْمَعُوا عَلَى وَجُوبِهِ عَلَيْهَا بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ].
وَاخْتَلَفُوا فِي وَجُوبِهِ عَلَى مَنْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرُدِّمَا أَصْلًا وَالْأَصْحَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَجُوبُ الْغُسْلِ ^(٣).
وَكَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا أَلْقَتْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً ^(٤).

(١) سبق أن قلنا أن المني ماء يخرج بشهوة عند شهوة وأما ما يخرج عند الشهوة لا بشهوة بحيث يكون خروجه غير مصحوب ببلنة فهو مذني.

- إفرازات فرج المرأة الأخرى كلها غير مصحوبة ببلنة فيجب غسلها ولا يوجب منها الغسل ولذلك في الأحاديث: (إذا احتملت) أي عند الجماع فتجد تلك اللذة.

(٢) إدخال ذكر الرجل في فرج المرأة قدر الحشفة وهو رأس الذكر الذي يكون إلى موضع الختان، فإذا دخل هذا القدر وهو قدر أنملة أو أكثر قليلاً في فرج المرأة فقد وجب الغسل وبه يجب الحد وبه يجب الصداق كاملاً وبه تكون المرأة مدخولاً بها فيجب عليها العلة كل هذه الأحكام المتعلقة على الجماع تجب بذلك ولو لم يترل.

- خروج المني بشهوة في النوم واليقظة يوجب الغسل؛ ويوجب عليهما جميعاً بالإيلاج الغسل.

(٣) الصحيح عدم وجوبه لأن النفاس خروج الدم عقب الولادة فلو ولدت على سبيل المثال ولادة قيصرية فلن ترى دمًا أصلاً وهذا يمكن أن يقع، حيث يتم تنظيف الرحم من الداخل بالكلية فلا يظهر دم نهائياً، فلا يخرج من فرجها دم والأحوط الاغتسال ولكن إذا لم ترى دم أصلاً فليس عليها شيء.

(٤) إذا ألقَتْ علقَةً وهو ما يكون بعد الأربعين أو مضغَةً ونزل الدم فهذا دم نفاس؛ أما إذا ألقَتْ نُطْفَةً أو دم فليس دم نفاس فهذا الدم إما أن يكون حيضاً أو يكون دم فساد.

وَالْأَصَحُّ وَجُوبُ الْغُسْلِ^(١)، وَمَنْ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ إِنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ سَوَاءً كَانَ بِشَهْوَةٍ وَدَفْقٍ أَمْ بِنَظَرٍ أَمْ فِي النَّوْمِ أَوْ
فِي الْيَقَظَةِ وَسَوَاءً أَحَسَّ بِخُرُوجِهِ أَمْ لَا وَسَوَاءً خَرَجَ مِنَ الْعَاقِلِ أَمْ مِنَ الْمَجْنُونِ^(٢).
ثُمَّ إِنَّ الْمُرَادَ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الظَّاهِرِ أَمَّا مَا لَمْ يُخْرَجْ فَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ^(٣).
- وَذَلِكَ بِأَنْ يَرَى النَّائِمُ أَنَّهُ يُجَامِعُ وَأَنَّهُ قَدْ أَنْزَلَ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَلَا يَرَى شَيْئًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ
بِاجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

- وَكَذَا لَوْ اضْطَرَبَ بَدَنُهُ لِمَبَادِي خُرُوجِ الْمَنِيِّ فَلَمْ يُخْرَجْ.
- وَكَذَا لَوْ نَزَلَ الْمَنِيُّ إِلَى أَصْلِ الذَّكَرِ ثُمَّ لَمْ يُخْرَجْ فَلَا غُسْلَ.
- وَكَذَا لَوْ صَارَ الْمَنِيُّ فِي وَسْطِ الذَّكَرِ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَأَمْسَكَ بِيَدِهِ عَلَى ذَكَرِهِ فَوْقَ حَائِلٍ فَلَمْ
يُخْرَجِ الْمَنِيُّ حَتَّى سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ فَإِنَّهُ مَازَالَ مُتَطَهِّرًا حَتَّى خَرَجَ.
وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي هَذَا إِلَّا أَنَّهَا:
- إِذَا كَانَتْ نِيًّا فَتَزَلَ الْمَنِيُّ إِلَى فَرْجِهَا وَوَصَلَ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا غَسْلُهُ فِي الْجَنَابَةِ
وَالِاسْتِنْجَاءِ^(٤) وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ حَالَ قُعُودِهَا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ بِوَصُولِ
الْمَنِيِّ إِلَى ذَلِكَ مَوْضِعٍ^(٥) لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ.

(١) أي إذا لم يخرج دم، الصحيح أنه لا بد من خروج الدم حتى يجب الغسل ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء لأنه يجعله خارج من الفرج فيجب له الوضوء.

(٢) على المجنون وذلك إذا أفاق.

(٣) هذا هو الصحيح فلو أحس بخروج المني فأمسك ذكره فلم يخرج فليس عليه غسل لأن الحديث فيه: (إذا رأت الماء) فإذا انتقل المني في الداخل لم يجب الغسل أما إذا خرج بعد ذلك وجب الغسل لأنه انتقل وشعر ببلدة لأن اللذة تسج من انتقال المني من الحوصلة المنوية إلى خارجها ويعقبه الخروج خارج الذكر وكذلك المرأة.

(٤) الذي هو ظاهر الفرج (طرفه).

(٥) لأنه جزء من الظاهر فإن فرج المرأة فيه تفاوت في القيام والجلوس وصفة الجلوس أيضاً، فالظاهر هو الموضع الذي يجب عليها أن تغسله إذا جلست لقضاء الحاجة.

- وَإِنْ كَانَتْ بِكَرًا لَمْ يَلْزَمْهَا مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ فَرْجِهَا^(١) لِأَنَّ دَاخِلَ فَرْجِهَا كَدَاخِلِ إِحْلِيلِ الرَّجُلِ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا أَلْفَاظُ الْبَابِ وَمَعَانِيهِ:

فَفِيهِ (أُمُّ سُلَيْمٍ)

وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِهَا فَقِيلَ اسْمُهَا سَهْلَةٌ وَقِيلَ مُلَيْكَةٌ وَقِيلَ رَمِيثَةٌ وَقِيلَ أُنَيْفَةٌ وَيُقَالُ الرَّمِيضُ وَالْغَمِيضُ، وَكَانَتْ مِنْ فَاضِلَاتِ الصَّحَابِيَّاتِ وَمَشْهُورَاتِهِنَّ وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (فَضَحَتِ النِّسَاءُ) فَمَعْنَاهُ حَكَيْتِ عَنْهُنَّ أَمْرًا يُسْتَحْيَا مِنْ وَصْفِهِنَّ بِهِ وَيَكْتُمْنَهُ وَذَلِكَ أَنَّ نَزُولَ الْمُنِيِّ مِنْهُنَّ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ شَهْوَتِهِنَّ لِلرِّجَالِ^(٣). وَأَمَّا قَوْلُهَا (تَرَبَّتْ يَمِينُكَ)

فَفِيهِ خِلَافٌ كَثِيرٌ مُتَشَبِّهٌ جَدًّا لِلْسَّلَفِ وَالْخَلْفِ مِنَ الطَّوَائِفِ كُلِّهَا.

وَالْأَصَحُّ الْأَقْوَى الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ فِي مَعْنَاهُ أَنَّهَا كَلِمَةٌ أَصْلُهَا افْتَقَرَتْ وَلَكِنْ الْعَرَبُ اعْتَادَتْ اسْتِعْمَالَهُ غَيْرَ قَاصِدَةٍ حَقِيقَةً مَعْنَاهَا الْأَصْلِيُّ فَيَذْكُرُونَ [تَرَبَّتْ يَدَاكَ وَقَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَشْجَعَهُ وَلَا أُمَّ لَهُ وَلَا أَبَ لَكَ وَتَكَلَّمَتْهُ أُمُّهُ وَوَيْلُ أُمِّهِ] وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ أَلْفَاظِهِمُ الَّتِي يَقُولُونَهَا عِنْدَ انْكَارِ الشَّيْءِ أَوْ الزَّجْرِ عَنْهُ أَوْ الدَّمِّ عَلَيْهِ أَوْ اسْتِعْظَامِهِ أَوْ الْحُثِّ عَلَيْهِ أَوْ الْإِعْجَابِ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ لِعَائِشَةَ: (بَلْ أَنْتِ فَرَبَّتْ يَمِينُكَ)

(١) أي إلى موضع غشاء البكارة فإذا خرج خارج موضع غشاء البكارة فإنه يلزمها الغسل.

(٢) إحليل: أي ذكر الرجل.

(٣) الظاهر والله أعلم أن كثيرا من النساء لا يعرف هذا لأن هناك من الروايات قال: (أتحتلم المرأة) وهو دليل على أن ليس كل النساء يعرفن أمر الاحتلام وإنما تعرفه من اشتلت رغبته.

فَمَعْنَاهُ أَنْتِ أَحَقُّ أَنْ يُقَالَ لَكَ هَذَا فَإِنَّهَا فَعَلَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنَ السُّؤَالِ عَنْ دِينِهَا فَلَمْ تَسْتَحِقِّي الْإِنْكَارَ وَاسْتَحَقَّقْتَ أَنْتِ الْإِنْكَارَ لِإِنْكَارِكَ مَا لَا انْكَارَ فِيهِ.

وأما قوله (قَوْلُهَا: تَرَبَّتْ يَمِينُكَ خَيْرٌ) فَكَذَا وَقَعَ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ وَهُوَ تَفْسِيرٌ وَلَمْ يَقَعْ هَذَا التَّفْسِيرُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُصُولِ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْإِخْتِلَافَ فِي إِثْبَاتِهِ وَحَذْفِهِ الْقَاضِي عِيَاضٌ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمُتَّبِعُونَ فِي ضَبْطِهِ: فَتَقَلَّ صَاحِبُ الْمُطَالَعِ وَغَيْرُهُ عَنِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ خَيْرٌ بِإِسْكَانِ الْيَاءِ الْمُكْنَاةِ مِنْ تَحْتِ ضِدِّ الشَّرِّ وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ خَيْرٌ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَهَذَا الثَّانِي لَيْسَ بِشَيْءٍ.

قُلْتُ كِلَاهُمَا صَحِيحٌ فَلَا أَوَّلَ مَعْنَاهُ لَمْ تُرَدْ بِهِذَا شَتْمًا وَلَكِنَّهَا كَلِمَةٌ تَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ ^(١).

وَمَعْنَى الثَّانِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِدُعَاءٍ بَلْ هُوَ خَبَرٌ لَا يُرَادُ حَقِيقَتُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ)

هُوَ عَبَّاسُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالسَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَصَحَّفَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ لِكِتَابِ مُسْلِمٍ فَقَالَ عِيَاضٌ بِالْيَاءِ الْمُكْنَاةِ وَالسَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ غَلَطٌ صَرِيحٌ فَإِنَّ عِيَاشًا بِالْمُعْجَمَةِ هُوَ عِيَاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ الْبَصْرِيُّ وَلَمْ يَرَوْهُ عَنْهُ مُسْلِمٌ شَيْئًا وَرَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَأَمَّا عَبَّاسُ بِالْمُهْمَلَةِ فَهُوَ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَصْرِيُّ التُّرْسِيُّ وَرَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا وَهَذَا بِمَا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَكَانَ غَلَطُ هَذَا الْقَائِلِ وَقَعَ لَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمَا مُشْتَرَكَا فِي الْأَبِ وَالنَّسَبِ وَالْعَصْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ)

هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ وَذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ أَنَّهُ هَكَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسخِ وَأَنَّهُ غُيِّرَ فِي بَعْضِ النُّسخِ فَجُعِلَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَالْمَحْفُوظُ مِنْ طَرُقِ شَتَّى أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ السَّائِلَةَ هِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ وَالرَّادَّةُ عَلَيْهَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

(١) أي أنه لها استعمالات متضادة والذي يعرفنا معناها هو السياق مثل: (فاظفر بذات الدين تربت يداك) هذا للإعجاب والحث، وهنا قالت: (تربت يمينك وألت) فيقصد به الزجر والذم، و(ألت) أي أصابتها الآله وهي الحرية.

وَعَائِشَةُ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ جَمِيعًا أَنْكَرَتَا عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ الصَّحِيحَ هُنَا أُمُّ سَلَمَةَ لَا عَائِشَةَ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ (فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ) مَعْنَاهُ أَنَّ الْوَلَدَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ فَاتُّبِهَا غَلَبَ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ.

وَإِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ مَنِيٌّ فَإِنْزَالُهُ وَخُرُوجُهُ مِنْهَا مُمَكِّنٌ.

وَيُقَالُ شَبَهُ وَشَبَهُ لَعَتَانِ مَشْهُورَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِكَسْرِ الشَّيْنِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ وَالثَّانِيَةُ بِفَتْحِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضٌ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ)

هَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْمَنِيِّ وَهَذِهِ صِفَتُهُ فِي حَالِ السَّلَامَةِ وَفِي الْغَالِبِ ^(٢).

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَنِيُّ الرَّجُلِ فِي حَالِ الصَّحَّةِ أَبْيَضٌ ثَخِينٌ يَتَدَفَّقُ فِي خُرُوجِهِ دَفْقَةً بَعْدَ دَفْقَةٍ ^(٣)، وَيَخْرُجُ بِشَهْوَةٍ وَيَتَلَذَّذُ بِخُرُوجِهِ وَإِذَا خَرَجَ اسْتَعْقَبَ خُرُوجَهُ فُتُورًا وَرَائِحَةً كَرَائِحَةِ طَلْعِ النَّخْلِ وَرَائِحَةِ الطَّلَعِ قَرِيبَةً مِنْ رَائِحَةِ الْعَجِينِ وَقِيلَ تُشْبِهُ رَائِحَتَهُ رَائِحَةُ الْفَصِيلِ وَقِيلَ إِذَا يَبْسُ كَانَ رَائِحَتُهُ كَرَائِحَةِ الْبُولِ ^(٤).

(١) الظاهر أن الاثنين كانوا موجودين وأنها قد سألت مرتين وأن عائشة وأم سلمة كانتا موجودتين حال سؤال أم سليم، فالصحيح في هذا: (فقالت أم سلمة) لأنها قالت: (واستحييت من ذلك) إذا أم سلمة هي التي استحييت من سؤال أم سليم، والتصريح في الرواية التالية: (جاءت أم سليم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق) فلاجل أن هذا هو الحق لم تستحيي منه والني ﷺ أقرها على صحة سؤالها وأنكر على من أنكر عليها.

(٢) لكن إذا أصفر وخرج بلنة يكون كذلك مني، فأحياناً هناك بعض الميكروبات تجعل لونه أخضر، فلا فرق فالعبرة بخروجه بلنة وهذا اللون الأبيض هو الأغلب الأعم فليس له مفهوم مخالفة فهذا في الغالب؛ فلو خرج الماء الدافق الذي يكون منه الولد عند الشهوة بشهوة يكون مني.

(٣) (خلق من ماء دافق) يخرج دفعات، فكل مرة يكون فيها انقباض لعضلات معينة يخرج دفعة ثم تنقبض مرة أخرى، فسبحان الله فإن وصف الماء الدافق وصف دقيق جداً للمني؛ فإنه لا يخرج كالبول فالبول يخرج بانقباض عضلة المثانة مستمراً مع افتتاح الصمام المغلق لها لكن الماء الدافق يخرج بانقباضات متتابعة.

(٤) بل ليس كذلك.

فَهَذِهِ صِفَاتُهُ وَقَدْ يُفَارِقُهُ بَعْضُهَا مَعَ بَقَاءِ مَا يَسْتَقِلُّ بِكَوْنِهِ مَنِئًا وَذَلِكَ بِأَنْ يَمْرُضَ فَيَصِيرُ مَنِئُهُ رَقِيقًا أَصْفَرَ أَوْ يَسْتَرْخِي وَعَاءُ الْمُنِيِّ فَيَسِيلُ مِنْ غَيْرِ التِّدَاذِ وَشَهْوَةٍ أَوْ يَسْتَكْثِرُ مِنَ الْجَمَاعِ فَيَحْمَرُّ وَيَصِيرُ كَمَا لَوْ كَانَ أَيْضًا.

ثُمَّ إِنَّ خَوَاصَّ الْمُنِيِّ الَّتِي عَلَيْهَا الْإِعْتِمَادُ فِي كَوْنِهِ مَنِئًا ثَلَاثٌ:

- أَحَدُهَا الْخُرُوجُ بِشَهْوَةٍ مَعَ الْفَتُورِ عَقِبَهُ.

- وَالثَّانِيَةُ الرَّائِحَةُ الَّتِي شَبَّهَ الطَّلَعُ كَمَا سَبَقَ.

- الثَّلَاثُ الْخُرُوجُ بِزُرَيْقٍ وَدَفْقٍ وَدَفْعَاتٍ.

وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ كَافِيَةٌ فِي إِثْبَاتِ كَوْنِهِ مَنِئًا وَلَا يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهَا فِيهِ وَإِذَا لَمْ يَوْجَدْ

شَيْءٌ مِنْهَا لَمْ يُحْكَمْ بِكَوْنِهِ مَنِئًا وَعَلَبَ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُهُ لَيْسَ مَنِئًا هَذَا كُلُّهُ فِي مَنِئِ الرَّجُلِ.

وَأَمَّا مَنِئُ الْمَرْأَةِ فَهُوَ أَصْفَرُ رَقِيقٌ وَقَدْ يَبْيَضُّ لِفَضْلِ قُوَّتِهَا وَلَهُ خَاصَّيَتَانِ يُعْرَفُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا:

- إِحْدَاهُمَا أَنَّ رَائِحَتَهُ كَرَائِحَةِ مَنِئِ الرَّجُلِ.

- وَالثَّانِيَةُ التَّلَذُّذُ بِخُرُوجِهِ، وَفُتُورُ شَهْوَتِهَا عَقِبَ خُرُوجِهِ^(١).

قَالُوا وَيَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِ الْمُنِيِّ بِأَيِّ صِفَةٍ وَحَالٍ كَانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَمِنْ أَيْيَمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (إِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا)

قَالَ الْعُلَمَاءُ يُجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعُلُوِّ هُنَا السَّبْقُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْكَثْرَةُ وَالْقُوَّةُ

بِحَسَبِ كَثْرَةِ الشَّهْوَةِ.

(١) وهذا هو معنى الفتور (فتور الشهوة) وكذلك في الرجل أيضاً.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (فَمِنْ أَيْهَمَا عَلَا) ^(١) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ فَمِنْ أَيْهَمَا يَكْسِرُ الْمِيمَ وَبَعْدَهَا نُونٌ سَاكِنَةٌ وَهِيَ الْحَرْفُ الْمَعْرُوفُ وَإِنَّمَا ضَبَطْتُهُ لِئَلَّا يُصَحَّفَ بِمَنِيٍّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ) هُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَقَفَّحِ الشَّيْنِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ)

مَعْنَاهُ إِذَا خَرَجَ مِنْهَا الْمَنِيُّ فَلْتَغْتَسِلْ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الْمَنِيُّ اغْتَسَلَ وَهَذَا مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَلُطْفِ الْخُطَابِ وَاسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الْجَمِيلِ مَوْضِعَ اللَّفْظِ الَّذِي يُسْتَحْيَا مِنْهُ فِي الْعَادَةِ ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي أثناء اجتماعها فإذا اجتمعا في فرج المرأة فأيهما كان فوق الآخر وهذا حسب الأوضاع المختلفة لكل من الرجل والمرأة واختلاط الاثنين له أسبابه، فمقتضى علوه هذا على ذاك لكل من الرجل والمرأة واختلاط الاثنين له أسبابه، فمقتضى علوه هذا على ذاك الوضع والكثافة وغير ذلك بما أراد الله ﷻ، فليس كل مني للمرأة يكون منه الولد وكذلك ليس كل مني للرجل يكون منه الولد فهو مني معين يخرج أثناء تبويض المبيض للبويضة هذا الذي يكون منه الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أو علا عليه كل ذلك محتمل يكون ذلك سبباً لوجود صفات وراثية تكون أسبق في تكوين هذا المولود بكيفية مجهولة، فمسألة اختلاط الصفات الوراثية فمعاملاتها مختلفة كثيرة جداً فالمعاملات المؤثرة على أي الصفات الوراثية تكون أغلب متداخلة تداخل كبير جداً وليس كلها إلا في بعض الصفات فبعض الصفات قليلة جداً الأمور فيها بسيطة يسمونها الصفات السائلة والصفات المتحبة فمعظم الصفات الوراثية في الإنسان العوامل فيها متداخلة بنسب مختلفة.

- فالنبي ﷺ أخبر أن علو ماء الرجل على ماء المرأة يكون فيه أن الصفات الرجل الوراثية (الأعمام) يكون أقرب إلى هذا المولود والعكس بالعكس، وكما ذكرنا لا ندري كيفية التأثير وإلى يومنا هذا لا يدرى كيفية تأثير هذه الصفات الوراثية بطرق مختلفة.

- وهذه من الأمور التي تُسلم كما جاءت بها السنة ونكل علمها إلى الله إلى أن يُعلمها الله من يشاء من عباده من الأطباء وغيرهم.

(٢) نفس الكلام الذي قلناه هنا ستقوله في الحديث الآتي: (فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيَّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا يَأْذِنُ اللَّهُ وَإِذَا عَلَا مَنِيَّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ أَثْنَا يَأْذِنُ اللَّهُ) وهي كيفية تكوين الذكر؛ فنصف الكروموسومات تحمل ما يؤدي إلى أن يكون المولود ذكر ونصفها الآخر تحمل صفات الأنثى، فيسبق حيوان منوي واحد بأمر الله مع أنهم كلهم محيطين بالبويضة فلا أحد يعرف من الذي يسبق، فالبويضة محاطة بملايين الحيوانات المنوية من كل اتجاه وكل منهم يحاول الدخول برأسه حامل المادة الوراثية داخل البويضة، فإذا سبق واحد منها أمتعت البويضة عن قبول أي من الحيوانات المنوية، فبمجرد دخول رأس الحيوان المنوي بما يفرزه من إفرازات ويشق جدار البويضة، جميع الحيوانات المنوية تتوقف عن الدخول والبويضة تمتنع من السماح لدخول أي منهم.

قوله (إن الله لا يستحي من الحق)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ بَيَانِ الْحَقِّ وَضَرْبِ الْمَثَلِ بِالْبُعُوضَةِ وَشَبْهِهَا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا) فَكَذَا أَنَا لَا أَمْتَنِعُ مِنْ سُؤَالِي عَمَّا أَنَا مُحْتَاجَةٌ إِلَيْهِ.

وَقِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْحَيَاءِ فِي الْحَقِّ وَلَا يُسِيحُهُ وَإِنَّمَا قَالَتْ هَذَا اعْتِدَارًا بَيْنَ يَدَيِ سُؤَالِهَا عَمَّا دَعَتْ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ مِمَّا تَسْتَحْيِ النِّسَاءُ فِي الْعَادَةِ مِنَ السُّؤَالِ عَنْهُ وَذَكَرَهُ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ.

فَفِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَضَتْ لَهُ مَسْأَلَةٌ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهَا وَلَا يَمْتَنِعَ مِنَ السُّؤَالِ حَيَاءً مِنْ ذِكْرِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَيَاءٍ حَقِيقِيٍّ لِأَنَّ الْحَيَاءَ خَيْرٌ كُلُّهُ وَالْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ وَالْإِمْسَاكُ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَيْسَ بِخَيْرٍ بَلْ هُوَ شَرٌّ فَكَيْفَ يَكُونُ حَيَاءً وَقَدْ تَقَدَّمَ إِضْاحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْإِيمَانِ وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: [نِعَمَ النِّسَاءُ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْنَهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ] ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- لماذا هذا يدخل وهذا لا يدخل كل ذلك غير معلوم فهذا الأمر مرده في النهاية إلى أمر مجهول، فالنبي ﷺ أخبر أن علو ماء الرجل على ماء المرأة يكون سبباً في سبق حيوان منوي ذكرى وأن علو ماء المرأة على ماء الرجل يكون سبباً لسبق حيوان منوي أنثوي، وهذا الكلام لا يخالف الطب الحديث، ولكن الطب الحديث لا يعرفه فكيفية هذا مجهولة، والبعض يقول هذه الأحاديث خلاف الطب، لا ليست خلاف الطب وليست خلاف القواعد العلمية، ولكن هو مجهول لماذا يقع ذلك؟ فالطب يقول كيف ولا يقول لماذا، كل الأشياء الحادثة في الفلك وفي غيره من العلوم يصف كيف ولا يقول لماذا، يقولون يحصل كذا وكذا، ولكن لماذا يحدث ذلك؟ لا يعرفون، ومن الذي يحرك هذه الحيوانات؟ هي صارت بهذه الطريقة وربما في بعض الأحيان تسير في طريق خطأ ولا يحدث حمل وأحياناً الحيوانات تموت قبل أن تصل إلى موضع التلقيح، فموضع التلقيح غير موضع خروج البويضة غير موضع زراعة البويضة في جدار الرحم، ولماذا الحيوان المنوي هذا هو الذي يسبق؟ وفي الحقيقة هذا الحيوان نصف خلية لا يدرك ولا يفهم فهي خلية فيها ثلاث وعشرين كروموزوم بمعنى أنها ليست كاملة ولكنها حية وهذه الخلية من الذي يفهمها هل عندها عقل؟ لو اثنين دخلوا البويضة، لا يتكون الجنين، فجنين به تسعة وستين كروموزوم يموت مباشرة ولا يتكون، فلا يكون بني آدم (وهل البويضة تفهم ذلك؟) فهذه الأشياء لا تترك بالعقول فهي معجزة من المعجزات؛ لذلك هذا الأمر يجعلنا نقول نحن نعرف كيف حدث ولا نعرف لماذا حدث ذلك؟ فالنبي ﷺ إذا أخبر بشيء فعلينا أن نصدقه كما أخبر به.

(١) ذكرنا من قبل في كتاب الإيمان أن الله حيي ستر يحب الستر فهو يمتنع ﷻ عن كل نقص، فهو متره عن كل نقص في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله ﷻ فالاستحياء في أفعال الرب ﷻ الامتناع عن كل نقص.

قَالَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ يَقَالُ [اسْتَحْيَا] بِيَاءٍ قَبْلَ الْأَلِفِ يَسْتَحْيِي بِيَاءَيْنِ وَيُقَالُ أَيْضًا يَسْتَحْيِي بِيَاءٍ وَاحِدَةً فِي الْمُضَارَعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ (قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا أَفٌ لَكَ)

مَعْنَاهُ اسْتَحْقَارًا لَهَا وَلَمَّا تَكَلَّمْتُ بِهِ وَهِيَ كَلِمَةٌ تُسْتَعْمَلُ فِي الْإِحْتِقَارِ وَالِاسْتِفْذَارِ وَالْإِنْكَارِ.
قَالَ الْبَاجِي: وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْإِنْكَارُ وَأَصْلُ الْأُفِّ وَسَخُ الْأُظْفَارِ.

وَفِي أُفٍّ عَشْرُ لُغَاتٍ: [أُفٌّ وَأُفٌّ وَأُفٌّ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مَعَ كَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا وَضَمِّهَا بِغَيْرِ تَنْوِينٍ وَبِالتَّنْوِينِ فَهَذِهِ السِّتَّةُ وَالسَّابِعةُ إِفٌّ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَالثَّامِنَةُ أُفٌّ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ وَالتَّاسِعَةُ أُفِّي بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَبِالْيَاءِ وَأُفَّةٌ بِالْهَاءِ] وَهَذِهِ اللُّغَاتُ مَشْهُورَاتٌ ذَكَرَهُنَّ كُلُّهُنَّ بَنُ الْأَنْبَارِيِّ وَجَمَاعَاتٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَدَلَّاهُا مَشْهُورَةٌ.

وَمِنْ أَخَصَرَهَا مَا ذَكَرَهُ الزَّجَاجُ وَبَنُ الْأَنْبَارِيِّ وَاخْتَصَرَهُ أَبُو الْبَقَاءِ فَقَالَ: [مَنْ كَسَرَ بَنَاهُ عَلَى الْأَصْلِ وَمَنْ فَتَحَ طَلَبَ التَّخْفِيفَ وَمَنْ ضَمَّ أَتْبَعَ وَمَنْ نَوَّنَ أَرَادَ التَّنْكِيرَ وَمَنْ لَمْ يُنَوِّنْ أَرَادَ التَّعْرِيفَ وَمَنْ خَفَفَ الْفَاءَ حَذَفَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ تَخْفِيفًا].

وَقَالَ الْأَخْفَشُ وَبَنُ الْأَنْبَارِيِّ فِي اللَّغَةِ التَّاسِعَةِ بِالْيَاءِ كَأَنَّهُ إِضَافَةٌ إِلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَبِالْسَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَبِكَسْرِ الْفَاءِ.
قَوْلُهَا (تَرَبَّتْ يَدَاكَ وَأَلَّتْ)

هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَإِسْكَانِ التَّاءِ هَكَذَا الرَّوَايَةُ فِيهِ.

وَمَعْنَاهُ أَصَابَتْهَا الْأَلَّةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ وَهِيَ الْحَرْبَةُ.

وَأَنْكَرَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ هَذَا اللَّفْظَ وَزَعَمَ أَنَّ صَوَابَهُ [أَلَّتْ] بِلَامَيْنِ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ وَالثَّانِيَةُ سَاكِنَةٌ وَبِكَسْرِ التَّاءِ.

وَهَذَا الْإِنْكَارُ فَاسِدٌ بَلْ مَا صَحَّتْ بِهِ الرَّوَايَةُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ أَلَّتْ بِكَسْرِ اللَّامِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ وَإِسْكَانِ التَّاءِ كَرَدَّتْ أَصْلُهُ رَدَدَتْ وَلَا يَجُوزُ فَكُّ هَذَا الْإِدْغَامِ إِلَّا مَعَ الْمُخَاطَبِ وَإِنَّمَا وَحَدَ (أَلَّتْ) مَعَ تَنْبِيهِ يَدَاكَ لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ، وَالثَّانِي صَاحِبَةُ الْيَدَيْنِ أَيْ وَأَصَابَتِكَ الْأَلَّةُ فَيَكُونُ جَمْعًا يَبْنِي دُعَاءَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (١)

(١) فتاوى:

- حكم صلاة المرأة مع ظهور مقدمة قدمها أو أصابعها؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز أن تصلي المرأة مع ظهور شيء من قدمها، ومقدمة الأصابع يجب سترها ويكفي في ستر ذلك أن تلبس الجورب؛ وإذا صلت وهي عالمة بحرمة ذلك فصلاتها غير صحيحة وتعيدها.

- عرض الشوكاني في نيل الأوطار حديث عن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب النبي ﷺ وهو يصلي) أفلا يكون ذلك حجة على طهارة المني؟ بل كانت تفرقه ثم يصلي فيه والله أعلم، وأما (وهو يصلي) فهذا لا أعرفه فأين هذه الرواية ومن الذي رواها، فهل هي تفرقه أثناء الصلاة، فنحن لا نعرف هذه الرواية.

- تقول بعض الإخوة المقاطعة حكمها جائز أما الفتوى فهي محرمة خصوصاً في هذه الأيام، فهل هناك فرق بين الحكم والفتوى وهل الفتوى تختلف من مكان إلى مكان؟ نعم بناء على ما يترتب عليها، ولكن البيع والشراء جائزان مع المشركين ولكن تحريم البيع والشراء في هذه الأوقات، فالأمر كما ذكرنا مبني على المصلحة فمسألة أن الفتوى بأن الواقع الحالي نحتاج إلى مقاطعة من أجل مصلحة المسلمين والإضرار بالكفار، فهذا فيه نظر فهذا الكلام يحتاج إلى إثبات أن هناك مصلحة للمسلمين عامة وأن كل أهل العلم بالاقتصاد والشرع اتفقوا على ذلك وأن هناك مضرّة على الكفار وأن ليس هناك مضرّة على المسلمين من هذه المقاطعة وإلا فإن هناك أنواع من المضار على كثير جداً من المسلمين يجب مراعاتها في قضية المقاطعة؛ ثم إن المقاطعة الحقيقية هي مقاطعة البضائع المملوكة للكفار وليس التي عليها علامة تجارية للكفار، فمعظم نسبة رأس المال ومعظم التصنيع للمسلمين أو أن يكون العاملين فيها مسلمين، حتى فتوى المفتي السابق مطابقة لهذا الكلام في أن المقصود بالمقاطعة والتي يقصد وجوبها، هي مقاطعة البضائع المصنعة والآتية من بلاد الكفار المحاربين للمسلمين.

* والأمر في الحقيقة يحتاج إلى دراسة اقتصادية وشرعية وليس فقط مجرد طرح شعارات ضد [شركات يسيي وغيرها] وتكون معظم أموال المسلمين كلها موجودة في بنوك اليهود والأمريكان والبتروول ومعظم الصادرات، فهذا الأمر لماذا ترك؟ من أجل المضرّة، فيراعى إذا مضار المسلمين المتضررين من الامتناع عن كثير من البضائع.

* هذا الأمر يمكن حصوله بدون إدخال مضرّة على المسلمين ببيان قضية الولاء والبراء، فمن يقولون بالمقاطعة يقولون معادتنا مع اليهود ليست عداوة دينية، وهم يجوزون البيع والشراء ولا يقاطعون من هم في مثل اليهود من العداوة كالذين أشركوا كالهتلوس والصينيون وغيرهم، فالمسألة إذاً تحتاج إلى ضبطها ضبط صحيح، فتحقيق مقاطعة المسلمين لأعدائهم إنما يحصل بحصول فهم قضية الولاء والبراء التي يهدمها هؤلاء المنادون بالمقاطعة.

- يوجد برنامج كمبيوتر نسخته الأصلية سمعت أنها بألف جنيه، هل يجوز أن أشتري نسخة من هذا البرنامج على أسطوانة بعشر جنيهات فقط أم يعتبر ذلك سرقة؟ هذه البرامج إذا كانت مملوكة للمسلمين أو صنعها مسلمين أو كفار مستأمنين، فلا يجوز التعامل معها بهذه الطريقة، لأن هذا جهد طويل جداً هم لا يرضون أن يبيعوه بهذا الثمن، فهذه الاسطوانة لكي تظهر بهذه الطريقة وجد فيها مرتبات كبيرة جداً وغالية ومدد طويلة وقد تفرغ لها أناس، فلا يمكن إهدار جهدهم بمثل هذه الطريقة، فيحصل ضرر عظيم جداً يؤدي إلى إيقاف هذه الأعمال التي فيها خير

كثير على المسلمين، فزى أنه لا يشترها بعشر جنهات إذا كانت مملوكة للمسلمين أو إذا كان الذي صنع البرنامج مسلمين؛ أما إذا كانوا كفار حريين فالأمر فيه سعة.

- هل من له أكثر من زوجة محرم عليه أن يجمع أكثر من واحدة في ليلة واحدة حتى ولو ياذن صاحبة النوبة؟ فإذا كان ياذن صاحبة النوبة فنعم.

- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتِي أَفْرَكَ الْمَنِيِّ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ. قَالَ شُعَيْبُ الْأَرْنَؤُوط: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَانَ.، فَهَلْ هَذَا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ الْمَنِيِّ؟ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَطْلُعْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ الْوَحْيُ لِأَنَّ عَائِشَةَ بَادَرَتْ إِلَى فِرْكَهْ خُصُوصًا مَعَ الرِّوَايَاتِ الْأَمْرَةِ بِذَلِكَ.

- قول الراوي في مسلم: (جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَاقَ -) فهل هذا من باب نسبة الولد إلى أب من آبائه، كنسبة الحسن والحسين إلى النبي ﷺ ونسبة عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الخطاب؟ قد وقع في نفسي ذلك ولكن من الذي صرح بذلك من العلماء، فهل السائل عرف ذلك أم أنه استتجه، فهل أحد قرأ أن اسمه [إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ]؟ فقد وقع في نفسي أن ابن أبي طلحة اسمه عبد الله الذي سماه النبي ﷺ وإسحاق ابنه، فلنبحث عنها!!!

* فائدة في أسم [إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ] ففي مسند أحمد، فقد أورد اسمه كاملاً: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعْبِرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَتْ: كَانَتْ مُجَاوِرَةً أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَيْهَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّ زَوْجَهَا يَجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ أَنْتَغَسِلُ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: تَرَبَّتْ يَدَاكَ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَصَحَّتِ النِّسَاءُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ، وَإِنَّا إِن نَسَّالَ النَّبِيُّ ﷺ، عَمَّا أَشْكَلُ عَلَيْنَا خَيْرٌ، مِنْ أَنْ نَكُونَ مِنْهُ عَلَى عَمِيَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَأُمُّ سَلَمَةَ: بَلْ أَنْتِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ، نَعَمْ يَا أُمُّ سُلَيْمٍ: عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَأَنَّى يُشَبِّهُهَا وَلَكُلَّاهُنَّ شَقَاتُ الرِّجَالِ.

- يقول العلماء ينبغي الاستجاء للوضوء خروجاً من الخلاف!!! لا خلاف بين السلف أنه لا يُشْرَعُ الاستجاء قبل الوضوء من غير بول ولا غائط، والذي يقول هذا الكلام بعض المتأخرين ممن يجرون على التقليد المحض بلا دليل، فالاستجاء قبل الوضوء بلا سبب من البدع.

- هل يشترط للاغتسال خروج المني أن يكون بشهوة؟ نعم إلا أن يكون الأمر محتمل بأن خرج بشهوة لا يتذكرها كأن كان نائمًا، فإذا تأكد خروجه وليس لمرض فيجب الغسل حتى ولو لم يتذكر الشهوة، أما خروجه بلون شهوة في اليقظة متكرراً فهو مرض.

- إذا سرق الصبي شيئاً ثم بلغ؟ يرد ما أخذه وهو صبي.

- هل لا بد أن يكون المتيمم به غبار؟ الصحيح لا.

- القول بأن المني نجس هل يستفاد منه أيضاً أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة لأن المني كان دم وهو نجس؟ ليس كذلك - ليس أن أصله دم - فنحن نقول أن الاستحالة مطهرة ولكن الكلام في المني من أجل ما ذكرنا فقد قلنا أنه نجس خفف في تطهيره ولم نقل أنه نجس مطلقاً، فهذه المسألة كان هناك فيها ترجيحات سابقة بالطهارة ولكن الحديث فيه الأمر بالفرك (يأمرنا بحكه) (وقال ابن عباس: إنما يجزئك منه) (يجزئك) ظاهرها أنه لا يجزي غير ذلك.

٨ - باب بَيَانِ صِفَةِ مَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِمَا .

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ - وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ - عَنْ زَيْدٍ - يَعْنِي أَخَاهُ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ . فَدَفَعَتْهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَدْفَعُنِي فَقُلْتُ أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي » . فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : جِئْتُ أَسْأَلُكَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ » . قَالَ : أَسْمِعْ بَأْذَنِي فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعُودَ مَعَهُ . فَقَالَ : « سَلْ » . فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ » . قَالَ فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَارَةٌ قَالَ : « فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ » . قَالَ الْيَهُودِيُّ : فَمَا تُخَفِّضُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ : « زِيَادَةُ كِبِدِ الثُّنُونِ » قَالَ فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا قَالَ : « يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا » . قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ : « مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تَسْمَى سَلْسَبِيلًا » . قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ . قَالَ « يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ » . قَالَ : أَسْمِعْ بَأْذَنِي .

- هل هناك حيوانات منوية في مني المرأة؟ لا، مني المرأة فيه في جزء منها - فترة التبويض - بويضة في كل شهر مرة يكون منها الولد.

- ورد فتوى من دار الإفتاء بالسعودية بأن الأحق في الاتباع جماعة أنصار السنة ثم الإخوان؟ هذه الفتوى قديمة قد تكون صدرت في الستينيات قبل ظهور الدعوة السلفية وغيرها، وحتى ولو بعد ذلك فالأمر مبناه المعرفة بالواقع - وهم أهل البلد -، والواقع قد تغير كثيراً.

قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَالَ « مَاءُ الرَّجُلِ أَيْبُضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مِنْهُ الرَّجُلُ مِنْهُ الْمَرْأَةُ أَذْكَرُ يَا ذَنْ لِلَّهِ وَإِذَا عَلَا مِنْهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ آتَا يَا ذَنْ لِلَّهِ ». قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَيَذْهَبُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الذِّي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمُ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى آتَانِي اللَّهُ بِهِ ». [النون: الحوت]

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ الثَّوْنِ. وَقَالَ [أَذْكَرُ وَأَنْثَى]، وَلَمْ يَقُلْ [أَذْكَرُ وَأَنْثَى].

(بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنْبِيِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهَا)

فِيهِ حَدِيثُ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْخَبْرِ الْيَهُودِيِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ بَيَانُ صِفَةِ الْمُنِيِّ.

وَأَمَّا [الْخَبْرُ] فَهُوَ بَفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ وَهُوَ الْعَالَمُ.

قَوْلُهُ (حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ) هُوَ بَفَتْحِ الرَّاءِ وَالْحَاءِ وَأَسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مَرْثِدٍ الشَّامِيُّ الدَّمَشْقِيُّ.

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ بْنُ زَيْدٍ: كَانَ أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ مِنْ رَحْبَةِ دِمَشْقٍ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ دِمَشْقٍ مِيلٌ رَأَيْتُهَا عَامِرَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعُودِ) هُوَ بَفَتْحِ النُّونِ وَالْكَافِ وَبِالْتَّاءِ الْمُثَنَّى مِنْ فَوْقٍ وَمَعْنَاهُ يَحُطُّ بِالْعُودِ فِي الْأَرْضِ وَيُؤَثِّرُ بِهِ فِيهَا وَهَذَا يَفْعَلُهُ الْمُفَكِّرُ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ فِعْلِ مِثْلِ هَذَا وَأَنَّهُ لَيْسَ مُخَلًّا بِالْمَرْوَةِ (١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ (هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجَسْرِ)

هُوَ بَفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الصَّرَاطُ.

قَوْلُهُ ﷺ (فَمَنْ أَوَّلَ النَّاسِ إِجَازَةً) هُوَ بِكَسْرِ الهمزة وَبِالزَّايِ وَمَعْنَاهُ جَوَازًا وَعُبُورًا.

(١) فالتخطيط في الأرض بخشبة أو شيء من ذلك في التراب كعادة الإنسان أثناء التفكير ونحو ذلك وليس لعباً فلا يعد هذا مما يخل بالمرءة فيقال هذا يلعب أثناء كلامه مع الناس فالأمر ليس كذلك فهذا قد يفعل لعباً ويفعل أيضاً أثناء التفكير والتدبر، وكان هذا يتكرر مرات عديدة من النبي ﷺ.

قَوْلُهُ (فَمَا تُخَفِّتُهُمْ) هِيَ بِإِسْكَانِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ.
وَهِيَ مَا يُهْدَى إِلَى الرَّجُلِ وَيُخَصُّ بِهِ وَيُلَاطَفُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَلْبِيُّ: هِيَ طَرَفُ
الْفَاكِهَةِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ (زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ) هُوَ النُّونُ بُنُونِ الْأُولَى مَضْمُومَةٌ وَهُوَ الْحَوْتُ وَجَمْعُهُ نِينَانٌ.
وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ) وَالزِّيَادَةُ وَالزَّائِدَةُ شَيْءٌ وَاحِدٌ.
وَهُوَ طَرَفُ الْكَبِدِ وَهُوَ أَطْيَبُهَا.

قَوْلُهُ (فَمَا غَدَاؤُهُمْ)
رُويَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَالثَّانِي بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَبِالذَّالِ الْمُثْمَلَةِ.
قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: هَذَا الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ رَوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
قُلْتُ: وَلَهُ وَجْهٌ وَتَقْدِيرُهُ مَا غَدَاؤُهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ وَالسُّؤَالُ عَنْ غَدَائِهِمْ
دَائِمًا^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (عَلَى إِثْرِهَا) بِكَسْرِ الهمزة مَعَ إِسْكَانِ الثَّاءِ وَبِفَتْحِهَا جَمِيعًا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ.
قَوْلُهُ ﷺ (مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِيلًا) قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْمُفَسِّرِينَ السَّلْسِيلُ
اسْمٌ لِلْعَيْنِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ: هِيَ شَدِيدَةُ الْجُرْيِ وَقِيلَ هِيَ السَّلْسِلَةُ اللَّيْنَةُ^(٣).
قَوْلُهُ ﷺ (أَذْكُرَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ) مَعْنَى الْأَوَّلِ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا، وَمَعْنَى الثَّانِي كَانَ أُنْثَى.
وَقَوْلُهُ (أَنَا) بِالْمَدِّ فِي أَوَّلِهِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ وَقَدْ رُويَ بِالْقَصْرِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٤).

(١) الصحيح الأول لأن زيادة كبد الحوت ليس فاكهة.

(٢) فالمراد هنا وجبة الغذاء وهي الوجبة التي تكون في أول النهار، وليس المقصود الغذاء المستمر وإنما وجبة الغذاء
يوم دخولهم الجنة فينبح لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها.

(٣) فهي سلسلة في تناولها لشدة جريها ونبعها، فهي أسم ووصف.

(٤) بعض فوائد الحديث الأخرى:

١- الحديث يدل على شدة عناد اليهود فهذا اليهودي شهد بنبوة محمد ﷺ وأنه لا يعلم هذه الأمور إلا نبي أو رجل
أورجلان وهو واحد منهما وواحد آخر غيره يعرفه وما سوى ذلك فلا يمكن أن يعرف ذلك إلا بالنبوة وصدقه
بأنه نبي ولم يتبعه وانصرف فالنبي ﷺ كان يقول له: (أينفعك إن حدثتك) فلم ينفعه علمه والعياذ بالله.

٢- قوله: (دفعته دفعة كاد أن يصرع منها) أي كاد أن يقع، وفي هذا تأنيب من لا يحسن خطاب الكبير والعالم، فإنه دفعه وأقره النبي ﷺ على ذلك، وذلك لأنه لم يتأدب في خطاب النبي ﷺ، فلا ينبغي أن يترك من أساء الأدب لغيره إما تأنيب أو تأديب.

٣- وفيه تواضع النبي ﷺ واحتماله وذلك في قوله: (إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي) قال ذلك لكي يدعو إلى الله ﷻ هذا اليهودي لعله أن يتسفع.

٤- وتردد النبي ﷺ في أن يخبر هذا الرجل الذي غلب على ظنه أنه لن يتسفع بالتذكير ولا بالإجابة على الأسئلة، ولكن ترجح لديه أن يحبسه، ربما يكون في ذلك فائدة أخرى، فكما ذكرنا من قبل أن نفع التذكير لا يلزم أن يكون للشخص الذي يتم تذكيره فكما انتفعنا نحن بهذا الحديث وانتفعت الأمة الإسلامية به رغم أنه لم يتسفع به السائل لذلك إذا نفعت الذكرى أي نفع إن كان، كان مأموراً بها قال تعالى: (فذكر إن نفعت الذكرى) أي نفع إما نفعاً عاماً للمذكر ولغيره عاجلاً أو آجلاً؛ والعجب أن اليهودي قال: (أسمع بأذني) فما قال أنتفع إن شاء الله فلو قال ذلك لكان أرجى في انتفاعه ولكنه كان مصرّاً وعازماً على عدم قبول الحق حتى ولو ظهر له وهذه عادة اليهود المغضوب عليهم أنهم يعلمون الحق ويصرون على خلافه فيعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.

٥- قول اليهودي: (أَيَّنْ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبْلَى الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ...) هل التبديل تبديل الصفة كما هو منهج جمهور أهل العلم أم تكون أرضاً أخرى، الظاهر أنها هذه مبدلة الصفات، وقوله تعالى: (يومئذ تحدث أخبارها) أي ما وقع عليها من خير وشر فتشهد عليهم الأرض، فدل ذلك على أنها هي التي يكونون عليها وليست أنها أرض أخرى كما قال كعب: (تغيرت الأرض فما هي بالأرض التي أعرف) فتغير الأرض بمعنى تغير الصفات، فمدد الأديم فتزال منها الجبال فتتسف نسفاً وتصير الأرض قاعاً صنفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمثاً، وفي أثناء التبديل السماوات تبديل أيضاً صفاتها؛ فهذا هو الذي ذكره ابن القيم في النونية.

٦- قول النبي ﷺ: «هُم فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجَنَّةِ» أي قبل الصراط، فهذا دليل على أن الناس يكونون في ظلمة يوم القيامة قبل المرور على الصراط فهناك يوزع النور عليهم وهو تفسير قوله تعالى: (يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا) ذلك أن الناس يكونون معاً ثم يقسم النور عليهم في الظلمة قبل الجسر فإذا جاء الصراط رفع نور المنافقين فيقول المؤمنون (أتمم لنا نورنا واغفر لنا). استدرأك: قَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ مَزَّاحِمٍ: يُعْطَى كُلُّ مَنْ كَانَ يُظْهِرُ الْإِيمَانَ فِي الدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورًا فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الصَّرَاطِ طُفِيَ نُورُ الْمُنَافِقِينَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْمُؤْمِنُونَ أَشْفَقُوا قَالُوا: رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا. [فهذا الحديث يدل على أن الناس يكونون في ظلمة ويعطون نوراً؛ وبعض الناس يقولون أن النور يكون لهم ابتداءً ويحجب نور المنافقين ولكن الظاهر أن الكل يكون في ظلمة ثم يعطون نوراً في هذه الظلمة.

٧- وفيه فضل فقراء المهاجرين ﷺ وأنهم أول الناس مروراً على الصراط لما تحملوا في سبيل الله وتركوا أموالهم وديارهم وأهليهم لله سبحانه وتعالى، وأن الله يخصصهم بزيادة كبد الحوت، وليس في هذا الحديث دليل على أن هذا الحوت هو المقصود في قوله: (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) فالحديث إنما ذكر أن هناك نوراً له زيادة كبد تكون طعاماً لأهل الجنة حين يدخلون الجنة.

* وكذلك ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، هذا وإن كان طعام البهائم في الدنيا على العلف ونحو ذلك ويكون لحمها طيباً فما الظن في الثور الذي يأكل من أطراف الجنة ومن ثمارها فلا شك أنه أطيب ما يكون.

٨- وقد سبق الكلام (أذكرا وآثا) وأنه بعلو ماء (مني) الرجل ماء (مني) ماء المرأة يكون سبياً في وصول الحيوانات المنوية الذكرية إلى البويضة فيحصل تذكير، فليس فيه ما يعارض مسألة العلم الحديث من كون الحيوانات المنوية هي التي يتحدد بها نوع الجنين من ذكر أو أنثى. وكما ذكرنا أن العلوم الحديثة تصف كيف يقع ولا تصف لماذا يقع وليس هناك تعارض مع هذا الحديث الصحيح.

٩- وفيه معجزة ظاهرة للنبي ﷺ في أنه لم يكن يعلم شيئاً من ذلك حتى آتاه الله به وعلمه الله إياه في ساعة.

١٠- فيه دليل على أن شهادة الكتابي لمحمد ﷺ بالرسالة مع عدم المتابعة له ﷺ لا يُعد إسلاماً، فالكتابي الذي يشهد أن محمداً ﷺ نبي الله ولا يتبعه ولا يلتزم أحكام الإسلام من أجل أنه يتبع نبياً غيره ولا يرى عموم رسالته، لا يكون متسبباً إلى الإسلام ولا يثبت له حكم الإسلام بشهادته لمحمد ﷺ بالنبوة؛ وهذا خاص بأهل الكتاب الذين يقرون بنبوته خصوصاً لا عموماً للبشر أما غيرهم من أهل الأوثان فإذا شهدوا له بالرسالة أزموا بالإسلام ولا يقبل منهم غير ذلك وكذلك من كان يجحد التوحيد إذا شهد أن لا إله إلا الله أزم بتكميلات شهادة أن محمداً رسول الله؛ فالوثني والثنوي إذا شهد أن لا إله إلا الله كان ذلك إسلاماً وإن أبى أن يقول أن محمداً رسول الله صار مرتدّاً والله أعلم. هذا قول الشافعي استدراك: [والمُنْهَبُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ، أَنَّ كَلِمَتِي الشَّهَادَتَيْنِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا، وَلَا يَخْصُلُ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِهِمَا، وَحَكَى الْإِمَامُ مَعَ ذَلِكَ طَرِيقَةً أُخْرَى مَسْنُوبَةً إِلَى الْمُحَقِّقِينَ، أَنَّ مَنْ أَتَى مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ بِكَلِمَةٍ تَخَالَفَ مُعْتَمَلَهُ، حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ، وَإِنْ أَتَى مِنْهُمَا بِمَا يُؤَافِقُهُ، لَمْ يُحْكَمْ، فَإِذَا وَحَّدَ الثَّنَوِيُّ، أَوْ قَالَ الْمُعْطَلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جُعِلَ مُسْلِمًا، وَعُضِرَ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الرَّسَالَةِ، فَإِنْ أَنْكَرَ، صَارَ مُرْتَدًّا. (روضة الطالين وعملة المفتين)]، أما الكتابي فإنه يقر بلا إله إلا الله، فإذا كان لا يقر بأن محمداً رسول الله، فالذي يظهر من هذا الحديث أنه إن شهد أنه رسول الله إلى الناس كافة فهذا إسلام بلا نزاع؛ أما إذا قال هو نبي فلا يلزم أن يكون ذلك أتباعاً له فربما يقول هو نبي الأمين كما قال ابن الصياد: (فَعَنْ الضَّحَّاكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِابْنِ صَيَّادٍ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ صَبْيَانٍ، فَعَرَفَهُ، فَقَدِمَهُ، فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ ابْنُ الصَّيَّادِ: أَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيُّ الْأَمِينِ) المعجم الأوسط. وأسلم بعد ذلك فلم يكن ذلك إسلاماً منه وإنما كما قال ابن الصياد لسعيد الخدري ﷺ: (قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَخَذَ حَبَلًا فَأَعْلَقَهُ بِشَجَرَةٍ، ثُمَّ أَخْتَبَقَ مِمَّا يَصْنَعُ النَّاسُ، لَا يُسَابِرُنِي أَحَدٌ، وَلَا يُرَافِقُنِي أَحَدٌ، وَلَا يُسَارِبُنِي أَحَدٌ، وَلَا يُؤَاكِلُنِي أَحَدٌ، وَيَذْعُونِي الدَّجَالَ، يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَسْتُ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟، أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّهُ يَهُودِيٌّ"، وَقَدْ أَسْلَمْتُ؟) فعندما قال (أشهد أنك نبي الأمين) لم يكن ذلك إسلاماً منه، فالذي يشهد أنه نبي العرب لا يكون ذلك إسلاماً.

* الدجال شهد للنبي ﷺ أنه نبي الأمين أيضاً ففي الحديث: (قَالَ أَخْبَرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأَمِينِ مَا فَعَلَ) مسلم. فهم مقرين بنبوته ﷺ ولكن إلى العرب فقط فهذا لا يثبت به إسلامهم ولكن لأبد من الشهادة أنه رسول الله إلى الناس كافة.

* وليس في ذلك شبهة لأهل البدع من أهل التكفير والتوقف أن ذلك يكون في حق كل أحد فلا يحكم له بالإسلام بمجرد نطقه بالشهادة ويقول هؤلاء نطقوا بالشهادة ولم يُحكم لهم بالإسلام؛ فهذا من أجل أنه معلوم أنهم

٩ - باب صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَدًا فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَفْرَغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غُسْلُ الرَّجُلَيْنِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَدَأَ فغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ غُسْلَ الرَّجُلَيْنِ .

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوءِهِ لِلصَّلَاةِ .

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فغَسَلَ كَفَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ

يقولون أنه نبي إلى العرب فقط ولذلك لم يكن هذا إسلام منهم وإنما إسلامهم أن يقولوا أن محمداً رسول إلى الناس كافة فإذا أضافوا ذلك صاروا مسلمين بخلاف ما يزعمون من أنه يلزم معرفتهم بالحكم والولاية والنسك والكفر بالطاغوت - امتحان التوحيد الطويل - الذي يعقلونه قبل أن يحكموا لأحد بالإسلام فهذا باطل بلا شك وإنما يلزم الإنسان بما جاء به الكتاب والسنة تفصيلاً بعد الإجمال بعدما أقر بشهادة التوحيد وأن محمداً رسول الله إذا كان لا يقر بالوحدانية ولا بالرسالة وإنما يشترط الزيادة - إلى الناس كافة - لمن يقول أنه نبي إلى العرب.

بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلَكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمُنْدِيلِ فَرَدَّهٗ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَالْأَشَجُّ وَاسْحَاقُ كُلُّهُمْ عَنْ وَكِيعٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا إِفْرَاقُ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَصْفُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ يَذْكُرُ الْمَضْمُضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِيهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ذِكْرُ الْمُنْدِيلِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مِمْوْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِمُنْدِيلٍ فَلَمْ يَمْسَهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحَلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. [الحلاب: الإناء الذي يحلب فيه اللبن].

(باب صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ)

قَالَ أَصْحَابُنَا ^(١) كَمَا لُغُسِلَ الْجَنَابَةُ أَنْ يَبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ فَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهَا فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ مَا عَلَى فَرْجِهِ وَسَائِرَ بَدَنِهِ مِنَ الْأَذَى ^(٢)، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ بِكَمَالِهِ ^(٣)، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا فِي الْمَاءِ فَيَغْرِفُ غُرْفَةً يُحْلِلُ بِهَا أَصُولَ شَعْرِهِ مِنْ رَأْسِهِ وَلَحْيَتِهِ ^(٤)، ثُمَّ يَجْنِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ ^(٥)، وَيَتَعَاهَدَ مَعَاطِفَ بَدَنِهِ ^(٦) كَالْإِبْطَيْنِ وَدَاخِلِ الْأُذُنَيْنِ

(١) أي من الشافعية.

(٢) كالمني أو غيره مما يصيب فرج المرأة إذا أصاب بعض أجزاء البدن الأخرى.

(٣) أي دون تأخير غسل الرجلين.

(٤) كان ينبغي أن يذكر هنا أنه يبدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر.

(٥) ثلاث حثيات أي ثلاث غرفات ملئ اليد.

(٦) أي يتأكد من وصول الماء إلى تلك الأجزاء المشاة التي يصعب وصول الماء إليها.

وَالسَّرَّةَ وَمَا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَأَصَابِعِ الرَّجْلَيْنِ وَعُكْنِ الْبُطْنِ^(١) وَغَيْرَ ذَلِكَ، فَيُوصَلُ الْمَاءُ إِلَى جَمِيعِ ذَلِكَ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ^(٢)، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ^(٣)، يُدَلِّكُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ يَدَاهُ مِنْ بَدَنِهِ^(٤).

وَإِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي نَهْرٍ أَوْ بَرَكَةٍ انْغَمَسَ فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيُوصَلُ الْمَاءُ إِلَى جَمِيعِ بَشَرَتِهِ وَالشُّعُورِ الْكَثِيفَةِ وَالْخَفِيفَةِ وَيَعُمُّ بِالْغُسْلِ ظَاهِرَ الشَّعْرِ وَبَاطِنَهُ وَأُصُولَ مَنَابِتِهِ.

وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِمِيَامِنِهِ وَأَعَالِي بَدَنِهِ^(٥)، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ^(٦)، وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْفَرَاعِ: [أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

(١) عكن: فالإنسان إذا كان سميناً كان هناك جلد بعضه على بعض.

(٢) هذا الكلام فيه نظر في أن هذا هو الترتيب في كمال الغسل أنه يبدأ بالإبطيين والسرة ونحو ذلك قبل أن يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات أو أن يكرر الحث ثلاث حثيات بعد ذلك فإن هذا لم يرد؛ وإنما يغسل رأسه النصف الأيمن ثم الأيسر ويحشي ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على جسده الجانب الأيمن ثم الأيسر مع تعهد هذه الأجزاء؛ أما أنه يفيض على رأسه ثلاثاً بعد تعهد هذه الأجزاء فهذا لم يرد في صفة غسل النبي ﷺ.

(٣) لا نعلم حديثاً صحيحاً في أن إفاضة الماء على الجسد يكون ثلاثاً وإنما غسل الرأس يكون ثلاثاً.

(٤) خروجاً من الخلاف لأنه هل يقصد بالغسل جريان الماء أم يقصد به التدليك وأنه لا بد منه وهو قول المالكية أنه أنه لا يكون قد غسل إلا إذا ذلك والصحيح قول الجمهور وإذا ذلك كان أفضل وأحوط.

— لو قلنا كمال غسل الجنابة كما ورد في السنة: أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه قبلاً ودبراً وأن يُزِيلَ من على بدنه من الأذى والنجاسة أو غير ذلك، ثم يتوضأ وضوئه للصلاة ويمكنه أن يؤخر غسل رجله — على ما في حديث ميمونة — ثم يغسل رأسه فيبدأ بجانبه الأيمن فيذلك أصول الرأس ويتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر حتى إذا استبرأ حتى ثلاث حثيات على رأسه، ثم يفيض الماء على جسده يبدأ بالأيمن ثم الأيسر لعموم حديث: [مسروق عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله] مسلم، فهذا من الطهور.

— مسألة غسل الرجلين: فإن كان قد غسل رجله مع الوضوء لا يلزمه غسلها ثانية ولا غسلها وإن كان هذا ليس بلازم حتى فقط يكون متبعاً للسنة، وإذا حدث ما يقتضي إعادة غسل الرجلين — بعض الأقذار والأوساخ أصابت الرجلين — فليتحنى وليغسل رجله — على ما في حديث عائشة: (أنه توضأ وضوئه للصلاة ثم غسل رجله)، وكذلك رواية ميمونة: (توضأ وضوئه للصلاة ثم غسل رجله) في آخر الغسل — هذا إذا احتاج إلى ذلك وليس في كل الروايات وليس في كل المرات.

(٥) لقوله: (ثم أفاض) أي من فوق فيبدأ بغسل الأعالي.

(٦) لا نعلم دليلاً على استقبال القبلة في الغسل ولا في الوضوء.

وَرَسُولُهُ^(١) وَيُنَوِّيَ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِ شُرُوعِهِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ وَيَسْتَصْحِبَ النِّيَّةَ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ غُسْلِهِ^(٢)، فَهَذَا كَمَا لُ الْغُسْلِ.

وَالْوَاجِبُ مِنْ هَذَا كُلُّهُ: النِّيَّةُ فِي أَوَّلِ مُلَاقَاةِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الْبَدَنِ لِلْمَاءِ^(٣)، وَتَعْمِيمُ الْبَدَنِ شَعْرَهُ وَبَشَرَهُ بِالْمَاءِ^(٤).

وَمِنْ شَرْطِهِ: أَنْ يَكُونَ الْبَدَنُ طَاهِرًا مِنَ النَّجَاسَةِ^(٥).

وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ سُنَّةٌ^(٦).

وَيَنْبَغِي لِمَنْ اغْتَسَلَ مِنْ إِنَاءٍ كَالْإِبْرِيقِ وَنَحْوِهِ أَنْ يَتَقَطَّنَ لِدَقِيقَةٍ قَدْ يَغْفُلُ عَنْهَا وَهِيَ: - أَنَّهُ إِذَا اسْتَنْجَى وَطَهَّرَ مَحَلَّ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَغْسِلَ مَحَلَّ الاسْتِنْجَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ بِنِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَغْسِلْهُ الْآنَ رُبَّمَا عَفَلَ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ غُسْلُهُ لِتَرْكِ ذَلِكَ^(٧).

-
- (١) لأن حكم الغسل حكم الوضوء وهو يرفع الحدث فإذا شرع في الوضوء شرع في الغسل كذلك.
- (٢) نعم ولكن اشتراط النية من أول الغسل هو الظاهر وذلك من باب الاشتراط وليس من باب الاستحباب، فلا يغسل أجزاء من بدنه بنية التنظيف مثلاً ولم ينوي بها الغسل فلا بد وأن يعممها بالماء بنية الغسل، فلو غسل تبرداً أو تنظفاً لبعض الناس يزيل الدرن أولاً لا بد وأن يغسل أجزاء بدنه كلها بنية الغسل.
- (٣) فلا بد ألا يصيبه ماء من غير نية وهذا خلافاً للحنفية القائلين بعدم اشتراط النية كما سبق بيانه في أمر الوضوء، فالصحيح أن النية شرط لأن الأعمال بالنيات.
- (٤) هذا هو الواجب أن يصل الماء إلى كل أجزاء البدن.
- (٥) بمعنى أن الغسلة الأولى تكون لإزالة النجاسة ولا تصح لإزالة الحدث، وهذا الكلام فيه نظر فإنه لو نوى الاثنين معاً ارتفعت النجاسة وارتفع الحدث خصوصاً إذا قلنا بنجاسة رطوبة فرج المرأة فإن النبي ﷺ لم يعد غسل الفرج بعد أن غسلها أول مرة حتى أنقاه (أفرغ يمينه على شأله فغسل فرجه ثم توضأ وضوئه للصلاة) ولم يرد أنه غسل فرجه مرة ثانية ولا حلقة الدبر مثلاً، فالظاهر والله أعلم أنه إن نوى إزالة النجاسة وإزالة الحدث صح ذلك فضلاً أن نقول أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية.
- (٦) بمعنى المستحبات؛ فالواجبات النية وتعميم البدن بالماء وشرط أن يكون البدن طاهراً من النجاسة وقلنا أن هذا هذا فيه نظر، فلو أن أحداً قد عمم البدن بالماء مع النية فقد اغتسل، أما أنه يبدأ بغسل الفرج ثم الوضوء ثم يغسل رأسه ويحشي ثلاث حثيات ثم يفيض على سائر بدنه الماء ثم يغسل رجله فكل هذا من السنن.
- (٧) كأن ينسى أو يعتقد أن غسل موضع الاستنجاء يكفي فكما قلنا هذا لإزالة النجاسة وأنه لا بد وأن يغسله بنية الغسل.

وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فيستقص وضوءه أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده والله أعلم.

هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة.

ولم يوجب أحد من العلماء ذلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني ومن سواهما يقول هو سنة لو تركه صححت طهارته في الوضوء والغسل^(١).

ولم يوجب أيضاً الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهري ومن سواه يقولون هو سنة^(٢).

- وذكره هنا لمس فرجه فهذا هو الصحيح وهو أن تقض الوضوء بمس الذكر أثناء الغسل سواء كان بقصد أو من غير قصد بشهوة أو بغير شهوة هو على ظاهر الحديث المروي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: "من مس ذكره فليتوضأ، وأما امرأة مسّت فرجها فلتوضأ" [صححه الألباني في الصحيحة: ٢٧٢٥] وهذا لا يقض الغسل نفسه ولكن يقض وضوئه الذي توضأ، ووجود ناقض للوضوء أثناء الوضوء وكذلك وجود ناقض للغسل أثناء الغسل فإنه يطل غسل ما غسل من الأعضاء لأنه إذا تقض طهارة البدن كله بحدث أكبر أو أصغر فمن باب أولى يقض طهارة الأجزاء التي تم غسلها وبالتالي يحتاج إلى تجديد وضوء بمعنى لو أن أحداً أثناء الوضوء - هو ما زال محدثاً حتى يتم وضوئه كله - انتقض وضوئه أثناء الوضوء فلا بد وأن يستأنف وضوئه من جديد لأنه إذا كان نواقض الوضوء تقض الطهارة كلها - بعد تمامها - بالكلية فبالأولى تقض طهارة الأجزاء، ولذلك قلنا أنه إذا مس ذكره أثناء الغسل فإنه لا بد وأن يعيد الوضوء مرة ثانية رغم أنه نوى رفع الحدث ولكن لا بد وأن يكون بلا ناقض أثناء أداء الوضوء أو الغسل، وكذلك مس حلقة الدبر مثل مس الذكر فعن بسرة قالت قال رسول الله ﷺ: (من مس فرجه فليتوضأ) سنن النسائي قال الشيخ الألباني: صحيح فهو دليل على أن الفرج سواء كان قبلاً أو دبراً، ولذلك قلنا أنه يبدأ بغسل فرجه قبلاً ودبراً، ولذا كل من مس فرجاً ليس بينه حائل فعليه الوضوء سواء مس ذكر نفسه أو ذكر طفله أو مس فرج امرأته فكل ذلك ناقض للوضوء وذلك لحديث: (من مس فرجه فليتوضأ) و "من مس ذكره فليتوضأ"، وبالأولى يقاس عليه غيره والحديث أصل ولم يذكر بشهوة أو من غير شهوة، أما المسوس فلا يتقضى وضوئه، وحديث أنه جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال: "وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك" سنن النسائي قال الشيخ الألباني: صحيح، رغم المقال الذي فيه والحديث الآخر أصح منه ولكن لو قيل بحسنه كما قال الشيخ الألباني أو تصحيحه فالجمع ممكن لأن هذا من فوق الثياب خصوصاً وأنه في الصلاة - ففي بعض طرقه أنه في الصلاة - ولا يتصور ويشق جداً ويبعد أن يمسه ذكره من غير حائل وهو في الصلاة، فإنما يكون بضعة منه إذا مسه من فوق الحائل.

(١) أخذنا من أن الغسل هو جريان الماء.

(٢) يقصد الوضوء في أول الغسل، كثير من الناس تغتسل ثم يتوضأ والسنة أن يتوضأ ثم يغتسل أما ما أخرجه الإمام مالك برقم (٦٢) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي: عبد الله بن عمر يغتسل، ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكن أحياناً أمس ذكرى فاتوضأ. وهذا

فَلَوْ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ صَحَّ غُسْلُهُ وَاسْتَبَاحَ بِهِ الصَّلَاةَ وَغَيْرَهَا^(١)، وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ كَمَا ذَكَرْنَا وَتَحْصُلَ الْفَضِيلَةُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ بَعْدَهُ^(٢)، وَإِذَا تَوَضَّأَ أَوَّلًا لَا يَأْتِي بِهِ ثَانِيًا فَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ وُضُوءَانِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَهَذَا مُحْتَصَرٌ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِفَةِ الْغُسْلِ وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مُعْظَمِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَمَا بَقِيَ فَلَهُ دَلَالٌ مَشْهُورَةٌ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَاتٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَظَاهِرٌ هَذَا أَنَّهُ ﷺ أَكْمَلَ الْوُضُوءَ بِغُسْلِ الرَّجْلَيْنِ. وَقَدْ جَاءَ فِي أَكْثَرِ رِوَايَاتٍ مِثْمُونَةَ: [تَوَضَّأَ ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ]، وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ حَدِيثِهَا رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ: [تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَحَّى قَدَمَيْهِ فَغَسَلَهُمَا]، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِتَأْخِيرِ الْقَدَمَيْنِ، وَلِلشَّافِعِيِّ ﷺ قَوْلَانِ: - أَصَحُّهُمَا وَأَشْهُرُهُمَا وَالْمُخْتَارُ مِنْهُمَا أَنَّهُ يُكْمَلُ وَضُوءُهُ بِغُسْلِ الْقَدَمَيْنِ. - وَالثَّانِي أَنَّهُ يُؤَخَّرُ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ.

إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، فَقَدْ كَانَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ غُسْلِهِ وَقَدْ نَبَّهَ ﷺ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَنَّهُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فَيَعِيدُ الْوُضُوءَ مِنْ أَجْلِ مَسِّ ذَكَرِهِ.

(١) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَنْوِي رَفْعَ الْحِلْثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ أَوْ يَنْوِي اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَوْ يَنْوِي اسْتِبَاحَةَ مَا يَحْتَاجُ لِلطَّهَارَةِ الصَّغِيرَى وَالْكَبْرَى فَلَوْ نَوَى ذَلِكَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ صَحَّ ذَلِكَ وَهُوَ عَلَى قَوْلٍ مِنْ لَا يَوْجِبُ التَّرْتِيبَ فِي الْوُضُوءِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ قَدْ غَسَلَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ وَعَلَى قَوْلٍ مِنْ يَوْجِبُ التَّرْتِيبَ يَكُونُ هَذَا حَالٌ مُسْتَشْنَى وَهُوَ أَنَّ رَفْعَ الْحِلْثِ الْأَكْبَرِ يَتَضَمَّنُ رَفْعَ الْحِلْثِ الْأَصْغَرِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ أَوُّ الصَّوَابِ.

(٢) بَلْ تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ لِأَنَّ هَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ.

(٣) كَمَا ذَكَرْنَا إِلَّا أَنْ يَتَضَعُ الْوُضُوءَ أَثْنَاءَ الْغُسْلِ بِمَسِّ ذَكَرِهِ أَوْ يَبُولُ أَوْ غَيْرَهُ أَوْ بِخُرُوجِ رِيحٍ.

(٤) إِلَّا أَنَّهُ لَا تَدُلُّ أَحَادِيثُ الْبَابِ وَلَا غَيْرُهَا عَلَى أَنْ يَغْسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً قَبْلَ تَعَاهُدِ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ وَمَرَّةً بَعْدَهَا؛ ثُمَّ لَمْ تَدُلُّ أَحَادِيثُ الْبَابِ عَلَى إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى بَدَنِهِ ثَلَاثًا وَلَا نَعْلَمُ حَدِيثًا فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا يَدُلُّ عَلَى تَثْلِيثِ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ فِي الْغُسْلِ.

فَعَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ يَتَأَوَّلُ رِوَايَاتِ عَائِشَةَ وَأَكْثَرَ رِوَايَاتِ مَيْمُونَةَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِوُضُوءِ الصَّلَاةِ أَكْثَرُهُ وَهُوَ مَا سِوَى الرَّجُلَيْنِ كَمَا بَيَّنَّتْهُ مَيْمُونَةُ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ صَرِيحَةٌ وَتِلْكَ الرِّوَايَةُ مُحْتَمَلَةٌ لِلتَّأْوِيلِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ.

وَأَمَّا عَلَى الْمَشْهُورِ الصَّحِيحِ فَيَعْمَلُ بِظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ جَمِيعًا فِي تَقْدِيمِ وَضُوءِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ كَمَا لُ الْوُضُوءُ فَهَذَا كَانَ الْغَالِبَ وَالْعَادَةَ الْمَعْرُوفَةَ لَهُ ﷺ، وَكَانَ يُعِيدُ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ بَعْدَ الْفَرَاغِ لِإِزَالَةِ الطِّينِ لَا لِأَجْلِ الْجَنَابَةِ فَتَكُونُ الرَّجُلُ مَغْسُولَةً مَرَّتَيْنِ وَهَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ الْأَفْضَلُ، فَكَانَ ﷺ يُوَاطِبُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ فَجَرَى ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا بَيَانًا لِلْجَوَازِ وَهَذَا كَمَا ثَبَتَ أَنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَرَّةً مَرَّةً فَكَانَ الثَّلَاثُ فِي مُعْظَمِ الْأَوْقَاتِ لِكَوْنِهِ الْأَفْضَلُ وَالْمَرَّةُ فِي نَادِرٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرَةٌ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا نِيَّةُ هَذَا الْوُضُوءِ^(٢): فَيَنْوِي بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا غَيْرَ مُحْدِثٍ فَإِنَّهُ يَنْوِي بِهِ سُنَّةَ الْغُسْلِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (فَيَدْخُلُ أَصَابِعُهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ) إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيُلَيِّنَ الشَّعْرَ وَيُرْطِبُهُ فَيَسْهَلُ مُرُورُ الْمَاءِ عَلَيْهِ^(٤).

قَوْلُهُ (حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفْنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ) مَعْنَى اسْتَبْرَأَ أَيَّ أَوْصَلَ الْبَلَّلَ إِلَى جَمِيعِهِ وَمَعْنَى حَفْنَ أَخَذَ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا

(١) أي أنه يحمل على أحوال مختلفة وهذا الكلام قوي.

(٢) الذي هو في أول الغسل.

(٣) فلو نوى - الوضوء الذي هو - سنة الغسل الذي يستباح به الصلاة فينوي أنه يريد أن يصلي بهذا الغسل وكان في نيته أن الوضوء سته أجزأه ذلك، بمعنى أنه لا يلزم أنه ينوي رفع الحدث الأصغر بهذا الوضوء وهو عليه جنابة ثم ينوي رفع الحدث الأكبر، فلو أنه نوى أن هذا الوضوء هو سنة الغسل ونوى بهذا الغسل استباحة الصلاة أجزأته ذلك ولا يحتاج إلى تكلف نيتين واحلة برفع الحدث الأصغر وواحلة برفع الحدث الأكبر.

(٤) وهذا واجب وهو أن يصل الماء إلى أصول الشعر فيدلك حتى يصل إلى منابت الشعر.

قَوْلُهَا (أَذْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ) هُوَ بَضَمُ الْغَيْنِ وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ.
 قَوْلُهَا (ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَدَلَّكَهَا دَلَكًا شَدِيدًا)
 فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ إِذَا فَرَّغَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ بِتُرَابٍ أَوْ أَشْنَانٍ أَوْ يَدْلُكَهَا
 بِالتُّرَابِ أَوْ بِالْحَائِطِ^(١)، لِيَذْهَبَ الْإِسْتِقْدَارُ مِنْهَا.
 قَوْلُهَا (ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلءَ كَفِّهِ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأَصُولِ الَّتِي بِيَلَادِنَا
 (كَفَّهُ) بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ، وَفِي رِوَايَةِ الطَّبْرِيِّ
 (كَفَّيْهِ) بِالتَّشْيِيعِ وَهِيَ مُفَسَّرَةٌ لِرِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ، وَ(الْحَفْنَةُ) مِلءُ الْكَفَّيْنِ جَمِيعًا.
 قَوْلُهَا (ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَرْكِ تَنْشِيفِ الْأَعْضَاءِ.
 وَقَدْ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ أَصْحَابِنَا فِي تَنْشِيفِ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:
 - أَشْهَرُهَا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَرْكُهُ وَلَا يُقَالُ فَعَلُهُ مَكْرُوهٌ^(٢).

(١) يقوم مقام الحائط الخشن اليوم فالحيطان الموجودة اليوم حيطان ناعمة لا تحقق إزالة القدر منها أو الرائحة فيستعوض ذلك بالصابون.

(٢) لماذا؟ لأنه لم يرد نهي، فهذه من التروك في العادات التي لا يعرف سببها؛ لما ذارده النبي ﷺ المنديل هل لأن هذا من السنة أو من المشروع المتعبد به أم أنه لأجل أنه كان لا يحتاج إلى ذلك لو لوجود حر أو احتياجه للترطب بالماء أو غير ذلك. الله أعلم. فنحن لا ندرى فهذا ترك في العادات لا يعرف له سبب، والأكثر أنه إذا كان الأمر كذلك قيل الأولى ترك ما ترك النبي ﷺ وعدم الفعل ولا يقال عن الفعل بدعة لأن البدعة ما جرى في العبادات والعقائد وليس في العادات لأن العادات الأصل فيها الإباحة وإن فعلها محتسباً لعبادة أخرى للإعانة على العبادة أما هي فليس بمتعبد بها، فلا يقال أنا سأقعد لأن النبي ﷺ كان يقعد ولكن أنت تقعد لأن القعود مباح وكذلك الأكل والشرب فالأصل فيه الإباحة إلا إذا نوى به الإعانة على الطاعة، ولذلك لا تقول على ذلك بدعة ولا تقول عليها مكروه أن يفعل ما تركه النبي ﷺ، ونقول الترك في العبادات والعقائد ليس إلا تعبدًا إلا ما عرف له سبب فنقول لعدم وجود مقتضي أو لوجود مانع، فلو ترك النبي ﷺ أمراً في العبادات كترك الاجتماع على التراويح كل ليلة فهذا معلوم السبب أم غير معلوم؟ (أنه خشي أن تفرض عليهم) فهنا تقول ليس من السنة ترك الاجتماع فالاجتماع سنة مشروعة لأجل أنه ورد الترغيب فيه بالقول ولا يلزم الاجتماع على سنية شيء بأدلة القول والفعل بل يكفي الترغيب القولي؛ وإنما ترك النبي ﷺ المواظبة لأجل الخشية من أن تفرض عليهم؛ وترك النبي ﷺ في القرآن جمع المصحف وهو من باب العبادات أو قريب من هذا الباب وذلك لعدم وجود مقتضي لأن القرآن محفوظ فلما وجد المقتضي بقتل الصحابة ﷺ خشي على القرآن الضياع وكان هناك مانع من جمعه في مصحف واحد وهو تغيير مواضع الآيات لأجل ذلك لم يكن جمع المصحف بدعة، فما كان من ترك النبي ﷺ في العبادات والعقائد - فالعقائد لا يتصور فيها أن

- وَالثَّانِي أَنَّهُ مَكْرُوهٌ.
- وَالثَّلَاثُ أَنَّهُ مُبَاحٌ يَسْتَوِي فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ. وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ فَإِنَّ الْمُنْعَ وَالِاسْتِحْبَابَ يَخْتِاجُ إِلَى دَلِيلٍ ظَاهِرٍ.
- وَالرَّابِعُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِحْتِرَازِ عَنِ الْأَوْسَاحِ.
- وَالْخَامِسُ يُكْرَهُ فِي الصَّيْفِ دُونَ الشِّتَاءِ. هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا.
- وَقَدْ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ وَغَيْرُهُمْ فِي التَّشْيِيفِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبٍ:
- أَحَدُهَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَهُوَ قَوْلُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ.
- وَالثَّانِي مَكْرُوهٌ فِيهِمَا وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَبْنِ أَبِي لَيْلَى.
- وَالثَّلَاثُ يُكْرَهُ فِي الْوُضُوءِ دُونَ الْغُسْلِ وَهُوَ قَوْلُ بَنِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

يترك فيها أمراً لا يبيحه للأمة - فإذا ترك شيئاً لم يبيحه لا شك أن الترك في العبادات مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع - ووجود المقتضي في العبادات هو التقرب إلى الله - فإذا وجد المقتضي وليس هناك مانع فتركه النبي ﷺ فالترك سنة والفعل بدعة؛ أما في العادات ينظر هل هذا كف أم ترك علمي؟ فالكف أي كانت أمامه ولم يفعلها كالمندبل هنا كان موجود ولم يأخذ وكعدم أكل الضب وتركه ترك علمي لعدم وجود الشيء فلم يرى النبي ﷺ بعينه طائراً ولا سيارة ولا ميكروفون (مكبر الصوت) مثلاً فلا يأتي أحد ويقول أن استعمال هذا الأمر بدعة فهذا ليس بدعة فهذه من الأمور التي ينظر في الأدلة العامة في الشريعة إن كان هناك ما يحرمها وإلا فالأصل على الإباحة وأما الكف فإنه كان أمامه الشيء فتركه فيقسم إلى:

- ما علم سببه، وبناء على معرفة السبب يكون الحكم كترك النبي ﷺ لبس فروج حرير فعن عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَهْلِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ نَزَعَهُ نَزْعاً شَدِيداً كَأَنَّهُ كَارِهَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ» مستخرج أبي عوانة، فعلم سببه أنه للتحريم، وترك أكل الضب وقد علم سببه ففي صحيح مسلم: قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْخُصُوفِ أَخْبَرَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا قَلَمْتُ لَهُ. قُلْنَ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحْرَامُ الضَّبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا بَوْلَ لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَزْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَيْهِ. إِذَا لَا يَقَالُ يَكْرَهُ أَكْلَ الضَّبِّ وَلَا يَحْرُمُ.
- وما لم يعلم سببه، فيكون هذا على أقوال هو الذي سيذكرها الأشهر فيها والأصح أن الأولى فيها ترك ما ترك ولا يكون الفعل مكروه وهذا إذا لم يكن هناك دليل آخر في الباب ففي بعض الروايات أن النبي ﷺ كان يستعمل المندبل وهو في السنن وهذا يدل على جواز الاستعمال وهنا في هذه الرواية فقال فرده ولم يتمسح به ﷺ.

وَقَدْ جَاءَ فِي تَرْكِ التَّشْيِيفِ هَذَا الْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ ﷺ اغْتَسَلَ وَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقَطُرُ مَاءً.

وَأَمَّا فِعْلُ التَّشْيِيفِ فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ﷺ مِنْ أَوْجِهٍ لَكِنَّ أَسَانِيدَهَا ضَعِيفَةٌ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: [لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ] ^(١).

وَقَدْ اخْتَجَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِبَاحَةِ التَّشْيِيفِ بِقَوْلِ مِثْمُونَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ [وَجَعَلَ يَقُولُ بِالمَاءِ هَكَذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ]،

قَالَ: فَإِذَا كَانَ النِّفْضُ مُبَاحًا كَانَ التَّشْيِيفُ مِثْلَهُ أَوْ أَوْلَى لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إِزَالَةِ الْمَاءِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا (الْمَنْدِيلُ) فَبَكْسَرِ الْمِيمِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ.

وَقَالَ بَنُ فَارِسٍ: لَعَلَّهُ مَاخُودٌ مِنَ النَّدْلِ وَهُوَ النَّقْلُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ مَاخُودٌ مِنَ النَّدْلِ وَهُوَ الْوَسْخُ لِأَنَّهُ يُنْدَلُّ بِهِ وَيُقَالُ تَنْدَلْتُ بِالْمَنْدِيلِ.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَيُقَالُ أَيْضًا تَمَدَلْتُ بِهِ وَأَنْكَرَهَا الْكِسَائِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا (وَجَعَلَ يَقُولُ بِالمَاءِ هَكَذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نَفْضَ الْيَدِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى أَوْجِهٍ:

- أَشْهَرُهَا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَرْكُهُ وَلَا يُقَالُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ.

- وَالثَّانِي أَنَّهُ مَكْرُوهٌ.

- وَالثَّلَاثُ أَنَّهُ مُبَاحٌ يَسْتَوِي فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ. وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ الْمُخْتَارُ فَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ

الصَّحِيحُ فِي الْإِبَاحَةِ وَلَمْ يَثْبِتْ فِي النِّهْيِ شَيْءٌ أَضَلًّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) بعض العلماء حسن الأحاديث بطرقها يقال أن الشيخ الألباني حسن طريق منهم.

(٢) لا ليس أولى لأن النبي ﷺ كان أمامه أن ينشف وتركه، وأما الأفعال العادية التي ثبت أن النبي ﷺ تركها فالأولى أن يترك ما ترك إذ أنوى الاقتداء فإنه يثاب على ذلك إن شاء الله.

قَوْلُهُ (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ) هُوَ يَفْتَحِ الْعَيْنَ وَالنُّونَ وَبِالزَّايِ.
 قَوْلُهَا (دَعَا بَشِيءَ نَحْوِ الْحِلَابِ) هُوَ يَكْسِرُ الْحَاءَ وَتَخْفِيفُ اللَّامِ وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ.
 وَهُوَ إِنَاءٌ يُحْلَبُ فِيهِ وَيُقَالُ لَهُ (الْمِحْلَبُ) أَيْضًا يَكْسِرُ الْمِيمَ.
 قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ إِنَاءٌ يَسَعُ قَدْرَ حَلْبَةِ نَاقَةٍ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ فِي الرَّوَايَةِ.
 وَذَكَرَ الْهَرَوِيُّ عَنِ الْأَزْهَرِيِّ أَنَّهُ الْجَلَّابُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ.
 قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَأَرَادَ بِهِ مَاءَ الْوَرْدِ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَأَنْكَرَ الْهَرَوِيُّ هَذَا وَقَالَ: أَرَاهُ
 الْحِلَابَ وَذَكَرَ نَحْوَ مَا قَدَّمَناهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(١).

(١) فتاوى:

- هل يجوز التسمي باسم السيد معرّفًا بالآلف واللام؟ نعم لأن التعريف بالآلف واللام لا يقتضي تخصيصه بالله ﷻ كما يقال سيد بني فلان وهذا تعريف بالإضافة والتعريف بالآلف واللام لا يقتضي الإطلاق دائمًا بل يمكن أن يكون للعهد (السيد عند هؤلاء القوم) فليس بممنوع.
- إنسان أودع أهله له مبلغ في البنك وقالوا له أنه إيداع بلون فوائد وكان يسحب من هذا الرصيد فاكشف أخيرًا في نهاية الحساب أنها بفوائد وصرفت الأموال فما العمل عليه؟ عليه أن يحسب هذه الفوائد التي صرفت وينفقها في مصالح المسلمين، وإذا لم يكن عنده الآن فهي في ذمته يصرفها على فقراء المسلمين ومصالحهم العامة.
- رجل صاحب قهوة هل يحرم الأكل والشرب في بيته؟ مكروه لأن هناك في ماله جزء محرم ومن الطاولة والشيشة والدخان وجزء مباح من مشروبات الشاي والقهوة.
- هل يجوز اشتقاق أسم (الحاكم)؟ الحديث نص صريح (إن الله هو الحكم) والاشتقاق من قوله: (وهو أسرع الحاكمين) هو الحكم ﷻ فالحكم هو الصحيح.
- امرأة طلبت من زوجها أن تذهب إلى بيت أبيها فأبى فتشاجرا فأراد أن يعلق الطلاق على الذهاب فأخطأ لسانه فقال أنت طالق أذهبي؟ نعم هذا طلاق فلا يلتفت إلى النية في الطلاق الصريح فقد تلفظ بالطلاق وكان يريد أن يعلق فلم يعلق فقد تلفظ بالطلاق.
- رجل خص بعض أولاده بشيء من الميراث ثم مات فجاءت زوجته فخصت الآخرين بجزء من ميراثها تعويضاً لهم ثم ماتت، فجاء الذين خصهم الأب يطالبون الأبناء الذين خصتهم الأم بنصيبهم من ميراث الأم كاملاً؟ إن أرادوا أن يردوا كل ما قسم فيعفوا أباهم وأمههم من الإثم وإلا فما فعله الأب لا يجوز وما فعلته الأم فإن كان تعويضاً ففيه وجه لفعلها فإنها تريد أن تساوي بينهما والصحيح أنهم يلزمهم الرد. أما إذا كانت وصية من الأب فالوصية باطلة بحيث قال لهم عندما أموت فلان يأخذ كذا زيادة فهذه وصية باطلة، أما إذا كانت هبة حال الحياة فهي صحيحة مع الإثم والأولاد يأثمون بعد نقض هذه الهبة.

١٠ - باب الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ وَغَسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي
إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ. [الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا].
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي
الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصْعَ.
[الآصع: جمع صاع وهو مكيال تكال به الحبوب؛ الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا].

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غَسْلِ
النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ يَا نَاءَ قَدْرَ الصَّاعِ فَاغْتَسَلْتُ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا
ثَلَاثًا. قَالَ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرِ. [الوفرة: شعر الرأس
إذا بلغ شحمة الأذن].

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ
فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ يَمِينُهُ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ
عَلَى رَأْسِهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَتَحْنُ جُنْبَانِ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ - أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ
وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ .
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ - بَيْنِي وَبَيْنَهُ - وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي .
 قَالَتْ: وَهُمَا جُنْبَانِ .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي مَيْمُونَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَكْبَرُ عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَيَّ بِأَلَى أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِخُمْسِ مَكَايِكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ . وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى بِخُمْسِ مَكَاكِيٍّ . وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ جَبْرِ . [المكوك: مكيال يسع صاعاً ونصفاً] .
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ابْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خُمُسَةِ أُمْدَادٍ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ بَشْرِ بْنِ الْمَفْضَلِ - قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا بَشْرٌ - حَدَّثَنَا أَبُو رِيحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُوضِئُهُ الْمُدَّ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي رِيحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ - صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَطَهِّرُ بِالْمُدِّ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ أَوْ قَالَ وَيَطَهِّرُهُ الْمُدُّ . وَقَالَ وَقَدْ كَانَ كَبِرَ وَمَا كُنْتُ أَثِقُ بِحَدِيثِهِ .

(باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة) (وَعُسْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَغُسْلُ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ)
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يُجْزَى فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بَلْ يَكْفِي فِيهِ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ إِذَا وَجَدَ شَرْطُ الْغُسْلِ وَهُوَ جَرَيَانُ الْمَاءِ عَلَى الْأَعْضَاءِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ يَرَفُقُ بِالْقَلِيلِ فَيَكْفِي وَيَحْرِقُ بِالْكَثِيرِ فَلَا يَكْفِي ^(١) .
قال العلماء والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مُدٍّ وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ .
وَالْمُدُّ رِطْلٌ وَثُلُثٌ ذَلِكَ مُعْتَبَرٌ عَلَى التَّقْرِيبِ لَا عَلَى التَّحْدِيدِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ ^(٢) .
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَجْهًا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الصَّاعَ هُنَا ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَالْمُدُّ رِطْلَانِ ^(٣) .

(١) الأخرق هو الذي يسيء التصرف ولا يحسنه - الماء الكثير فلا يكفي - وهذا الكلام حسن جداً فينبغي للإنسان أن يكون رفيقاً بالماء ولا ييذروا يسرف .
(٢) الصاع تقريباً لتران وهذا ليس تحليداً .
(٣) هذه الأشياء والأوزان غير موجودة الآن فتقديرها الآن يشق .

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْإِسْرَافِ فِي الْمَاءِ وَلَوْ كَانَ عَلَى شاطئِ الْبَحْرِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً تَنْزِيهٍ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْإِسْرَافُ حَرَامٌ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا تَطْهِيرُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَهُوَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ لَهُذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِي الْبَابِ.

وَأَمَّا تَطْهِيرُ الْمَرْأَةِ بِفَضْلِ الرَّجُلِ فَجَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا.

وَأَمَّا تَطْهِيرُ الرَّجُلِ بِفَضْلِهَا:

- فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ سَوَاءٌ خَلَتْ بِهِ أَوْ لَمْ تَخُلْ. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ بِهِ^(٢).

- وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَدَاوُدُ إِلَى أَنَّهَا إِذَا خَلَتْ بِالْمَاءِ وَاسْتَعْمَلَتْهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ فَضْلِهَا، وَرَوَى هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ وَالْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ.

- وَرَوَى عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَذْهَبِنَا.

- وَرَوَى عَنِ الْحُسَيْنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ كَرَاهَةَ فَضْلِهَا مُطْلَقًا.

(١) له وجه قوي وهو أنه إضاعة للمال لما في هذا الماء من نفع للحيوان والنبات فضلاً عن الإنسان فربما ضر غيره بهذا الإسراف وضر نفسه؛ فوجه التحريم قوي.

- والإسراف المحرم في الماء هو صبه بلا فائلة والمبالغة في ذلك كترك الصنبور مفتوح بلا فائلة وأما رش الشوارع فيمكن أن يكون له مصلحة كالتنظيف أو الترطيب ويمكن أن يكون باعتقاد فاسد كاعتقاد جلب الرزق وهذا هو أسوأ الأنواع فيعتقدون أن رش الماء أمام الدكان سبب من أسباب جلب الرزق فهذه من الشرك وذلك على حسب اعتقاد فاعله.

- والإسراف في الغسل وفي الوضوء هو صب الماء بلا فائلة ويخرج من ذلك ما إذا كان للتبريد فيتبرد بصب الماء، فإن هذا أمر جائز فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْعَرَجِ يُصَبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ" ((د) ٢٣٦٥، (حم) ٢٣٢٧١، (ن) ٣٠٢٩، (ش) ٩٢١٧، (ك) ١٥٧٩، وصححه الألباني في (المشكاة: ٢٠١١).

(٢) وهذا فيما بقي في الإناء بعدما اغتسلت وليس الماء المستعمل المتساقط من أعضائها وإنما فضل غسلها وفضل طهورها فهو ماء باقي بعدما اغتسلت وتطهرت.

وَالْمُخْتَارُ مَا قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ لَهُذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي تَطْهِيرِهِ ﷺ مَعَ أَزْوَاجِهِ وَكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَعْمَلُ فَضْلَ صَاحِبِهِ^(١)، وَلَا تَأْثِيرَ لِلْخَلْوَةِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ: [أَنَّهُ ﷺ اغْتَسَلَ بِفَضْلِ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ] رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ بِالنَّهْيِ وَهُوَ حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو فَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ عَنْهُ بِأَجْوَبَةٍ: - أَحَدُهَا أَنَّهُ ضَعِيفٌ ضَعْفُهُ أَثَمَّةُ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ^(٢).

- الثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ النَّهْيَ عَنْ فَضْلِ أَعْضَائِهَا وَهُوَ الْمُتَسَاقِطُ مِنْهَا وَذَلِكَ مُسْتَعْمَلٌ.

- الثَّلَاثُ أَنَّ النَّهْيَ لِلِاسْتِحْبَابِ وَالْأَفْضَلِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (الْفَرْقُ) قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ ثَلَاثَةٌ أَصْعٍ أَمَّا كَوْنُهُ ثَلَاثَةً أَصْعٍ فَكَذَا قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ وَهُوَ بَفَتْحِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِهَا لَغْتَانِ حَكَاهُمَا بْنُ دُرَيْدٍ وَجَمَاعَةٌ غَيْرُهُ، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ، وَزَعَمَ الْبَاجِي أَنَّهُ الصَّوَابُ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ هُمَا لُغَتَانِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ (ثَلَاثَةٌ أَصْعٍ) فَصَحِيحٌ فَصِيحٌ.

وَقَدْ جَهِلَ مَنْ أَنْكَرَ هَذَا وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَصْوَعٌ وَهَذِهِ مِنْهُ عَقْلَةٌ بَيْنَةٌ أَوْ جَهَالَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ [أَصْوَعٌ وَأَصْعٌ] فَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَصْلُ وَالثَّانِي عَلَى الْقَلْبِ، فَتَقَدَّمَ الْوَاوُ عَلَى الصَّادِ

(١) ليس هناك نزاع إذا اجتمعوا في إناء واحد فلا يسمى فضلاً إلا إذا انتهت من الغسل وتبقى فضله فيجعل غسل بعض الأعضاء كغسل كلها فإنها إن أخذت جزءً وبقي في الإناء شيء فهذا من الفضل، فإنها غسلت بجزء من الماء بعض الأعضاء؛ فليس فضل الماء هو الماء المستعمل بل الفضل هو ما بقي في الإناء بعدما اغتسلت.

(٢) الذي يظهر أن الحديث لا يقل عن رتبة الحسن وله طرق.

(٣) ليس هو ظاهر كلمة (فضل طهور المرأة)، والجواب الثالث هو الصحيح، ثم إن الجمع بين الأدلة ممكن وهو أن النبي ﷺ فعل لبيان الجواز ونهى من باب الكراهة والتتريه؛ فيكون قوله في أول الكلام أنه لا كراهة في ذلك ضعيف لأن الأحاديث الصحيحة من فعل النبي ﷺ لا تنافي الكراهة لأن النبي ﷺ في حقه فعل ذلك لبيان الجواز فلا يكون مكروهاً وقد ورد النهي في ألا يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل وهذا النهي للتتريه كما ذكرنا وهذا لا ينافي الإجماع على تطهر المرأة بفضل الرجل فإن ذلك جائز ولكن الكراهة كراهة تتريه.

وَتَقْلَبُ أَلْفًا وَهَذَا كَمَا قَالُوا آدُرُّ وَشِبْهَهُ، وَفِي الصَّاعِ لَغَتَانِ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ وَيُقَالُ صَاعٌ وَصَوْعٌ بَفَتْحِ الصَّادِ وَالْوَاوِ وَصَوَاعٌ ثَلَاثُ لُغَاتٍ.

وَأَمَّا قَوْلُهَا (كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْفَرْقِ) فَلَفْظَةٌ (مِنْ) هُنَا الْمُرَادُ بِهَا بَيَانُ الْجِنْسِ وَالْإِنَاءِ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ الْمَاءُ مِنْهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْفَرْقِ بِدَلِيلِ الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرْقُ) وَبِدَلِيلِ الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ) (١).

قَوْلُهُ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ)

هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ [فِي الْقَدَحِ] وَهُوَ صَحِيحٌ. وَمَعْنَاهُ مِنَ الْقَدَحِ.

قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأُخُوها مِنَ الرِّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدَرَ الصَّاعَ فَاعْتَسَلْتُ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ فَأَفْرَعْتُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا)

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُمَا رَأَيَا عَمَلَهَا فِي رَأْسِهَا وَأَعَالِي جَسَدِهَا مِمَّا يَحِلُّ لِذِي الْمُحَرَمِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِ الْمُحَرَمِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَخَاهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ كَمَا ذُكِرَ قِيلَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزِيدَ وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ أُخْتِهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ أَرْضَعَتْهُ أُمُّ كُثُومُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ.

قَالَ الْقَاضِي: وَلَوْ لَا أَنَّهُمَا شَاهَدَا ذَلِكَ وَرَأَيَاهُ لَمْ يَكُنْ لَا سِتْدَ عَائِشَةَ الْمَاءِ وَطَهَارَتِهَا بِحَضْرَتِهَا مَعْنَى إِذْ لَوْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي سِتْرِ عَنْهُمَا لَكَانَ عِبْتًا وَرَجَعَ الْحَالُ إِلَى وَضْعِهَا لَهُ وَإِنَّمَا فَعَلَتْ السِّتْرَ لِيَسْتَتِرَ أَسَافِلُ الْبَدَنِ وَمَا لَا يَحِلُّ لِلْمَحْرَمِ نَظَرُهُ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالرِّضَاعَةُ وَالرِّضَاعُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكُسْرِهَا فِيهِمَا لُغَتَانِ الْفَتْحُ أَفْصَحُ.

(١) وهذا هو الصحيح فيغتسل من هذا الإناء ولا يلزم أنه ينهي الماء الذي فيه.

(٢) فهذا دليل على جواز رؤية المحرم لرأس المرأة وشعرها لأنهما رأياها تصب على رأسها ثلاثاً.

وَفِي هَذَا الَّذِي فَعَلَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَلَالَةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّعْلِيمِ بِالْوَصْفِ بِالْفِعْلِ فَإِنَّهُ أَوْقَعَ فِي النَّفْسِ مِنَ الْقَوْلِ وَيَتَّبِعُ فِي الْحِفْظِ مَا لَا يَثْبِتُ بِالْقَوْلِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (وَكَانَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرِ) - الْوَفْرَةُ أَشْبَعُ وَأَكْثَرُ مِنَ اللَّمَّةِ وَاللُّمَّةُ مَا يَلْمُ بِالْمُنْكِبِينَ مِنَ الشَّعْرِ، قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ.

- وَقَالَ غَيْرُهُ الْوَفْرَةُ أَقْلُ مِنَ اللَّمَّةِ وَهِيَ مَا لَا يُجَاوِزُ الْأُذُنَيْنِ.

- وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْوَفْرَةُ مَا عَلَى الْأُذُنَيْنِ مِنَ الشَّعْرِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْمَعْرُوفُ أَنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ إِنَّمَا كُنَّ يَتَّخِذْنَ الْقُرُونَ وَالذَّوَائِبَ وَلَعَلَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَلْنَ هَذَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ﷺ لِتَرْكِهِنَّ التَّرِينَ وَاسْتِغْنَائِهِنَّ عَنْ تَطْوِيلِ الشَّعْرِ وَتَخْفِيفِ الْمَوْنَةِ رُؤُوسِهِنَّ.

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَّاضُ مِنْ كَوْنِهِنَّ فَعَلْنَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ ﷺ لَا فِي حَيَاتِهِ كَذَا قَالَهُ أَيْضًا غَيْرُهُ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ وَلَا يَظُنُّ بَيْنَ فَعْلِهِ فِي حَيَاتِهِ ﷺ^(٢).

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَخْفِيفِ الشُّعُورِ لِلنِّسَاءِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا (وَنَحْنُ جُنْبَانٌ) هَذَا جَارٍ عَلَى إِحْدَى اللَّغَتَيْنِ فِي الْجُنْبِ أَنَّهُ يُشْنَى وَيُجْمَعُ فَيَقَالُ [جُنْبٌ وَجُنْبَانٌ وَجُنُبُونَ وَأَجْنَابٌ] وَاللُّغَةُ الْأُخْرَى [رَجُلٌ جُنْبٌ وَرَجُلَانِ جُنْبٌ وَرِجَالٌ جُنْبٌ وَنِسَاءٌ جُنْبٌ] بِلَفْظٍ وَاحِدٍ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلِنْ كُتِمَ جُنْبًا) وَقَالَ تَعَالَى: (وَلَا جُنْبًا..

(١) من هنا كان التعليم بالصوت والصورة أثبت فالبعض قد يقول ما الفائلة من وجود صورة أو حضور الدرس مثلاً فيقول يكفي سماع الشريط، فلا شك وجود عدة آلات للتذكر أقوى في حفظ الإنسان، لذا كان فعلها أثبت في أنفسهما.

(٢) ولا يظن بهن ترك الترين للنبي ﷺ في حياته وقد حُب إليه النساء.

(٣) وإذا أذن الزوج ورغب في ذلك فهو أولى بالجواز فهو الذي طلب أن تخفف شعرها أو تقصه فلا يضر ذلك والحد في ذلك ألا تشبه الرجال ولا تكون متبعة للموضة، وذلك إذا كان لها زوج فلا بد وأن تستأذنه، والتي ليس لها زوج فيجوز فعل ذلك للحاجة كان ذلك لتخفيف المونة كان ذلك لزيادة الشعر أو للعلاج أو لغير ذلك.

الآية) وهذه اللغة أفصح وأشهر ويقال في الفعل [أجنب الرجل وجنب] بضم الجيم وكسر النون، والأولى أفصح وأشهر.

وأصل الجنابة في اللغة البعد وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع أو خروج مني لأنه يجنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها والله أعلم.

قوله (عن عراك) هو بكسر العين وتخفيف الراء.

قوله (إن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد)

وفي الرواية الأخرى (من إناء واحد تختلف أيدينا فيه)

قد ذكر القاضي في تفسير الرواية الأولى وجهين:

- أحدهما أن كل واحد منهما ينفر د في اغتساله بثلاثة أمداد.

- والثاني أن يكون المراد بالمُد هنا الصاع ويكون موافقا لحديث الفرق.

- ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد وزاده لما

فرغ^(١). والله أعلم.

ثم إنه وقع في هذا الحديث (ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك)

وفي الرواية الأخرى (كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق)

وفي الرواية الأخرى (فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت به)

وفي الأخرى (كان يغتسل بخمس مكايك ويتوضأ بمكوك)

وفي الرواية الأخرى (يغسله الصاع ويوضئه المُد)

(١) الجواب الثالث هذا هو الأظهر، فالأول الرد عليه أنها قالت (تختلف أيدينا فيه)، (عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر - وكانت تحت المنذر بن الزبير - أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ في إناء واحد) وهذا ظاهر جدا أنها معاً، والقول الثاني: أن هذا خلاف المعروف وهو أن الصاع أربعة أمداد وليس أن المدهو الصاع، وأما القول الثالث فهو أصح الأقوال لأن محتوى هذه الرواية أن كل منهم يغتسل بمد ونصف وهذا لا يكاد يكفي بلا شك فلا يكفي لتعميم البدن بالماء فهذا أمر عسير جداً لا يكاد يقع، وهو بعيد مخالف للروايات الأخرى الصحيحة من أنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة مكايك (أمداد).

وَفِي الْأُخْرَى (يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أُمْدَادٍ)
قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهَا كَانَتْ اغْتِسَالَاتٍ فِي
أَحْوَالٍ وَجِدَ فِيهَا أَكْثَرُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ وَأَقْلَهُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي قَدْرِ مَاءِ الطَّهَّارَةِ يَجِبُ
اسْتِيفَاؤُهُ^(١) . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ) اسْمُهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ .
قَوْلُهُ (عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعَثَاءِ أَخْبَرَنِي)
يُقَالُ يَخْطُرُ بِضَمِّ الطَّاءِ وَكَسْرِهَا لُعْتَانِ الْكَسْرِ أَشْهُرٌ ، مَعْنَاهُ يَمُرُّ وَيَجْرِي وَالْبَالُ الْقَلْبُ وَالذَّهْنُ .
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ يُقَالُ خَطَرَ بِيَالِي وَعَلَى بَالِي كَذَا يَخْطُرُ خُطُورًا إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي بَالِكَ وَهَمَّكَ .
قَالَ غَيْرُهُ الْخَاطِرُ الْهَاجِسُ وَجَمْعُهُ خَوَاطِرٌ .

وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُتَابِعَةً لَا أَنَّهُ قَصَدَ الْإِعْتِمَادَ عَلَيْهِ^(٢) . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ)^(٣) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (عَنْ بَنِي جَبْرِ)
هَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْأُئِمَّةِ وَقَالَ صَوَابُهُ (بَنِي جَابِرٍ) وَهَذَا غَلَطٌ مِنْ هَذَا
الْمُعْتَرِضِ بَلْ يُقَالُ فِيهِ (جَابِرٌ وَجَبْرٌ) وَهُوَ [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ] وَمَنْ
ذَكَرَ الْوُجْهَيْنِ فِيهِ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ وَأَنَّ مَسْعَرًا وَأَبَا الْعُمَيْسِ وَشُعْبَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ
بْنَ عَيْسَى يَقُولُونَ فِيهِ (جَبْرٌ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(١) الصحيح أن كلها بمعنى واحد وإنما الفرق بينهما هو قدر مُد واحد في الغسل فإن الصاع أربعة أمداد فمن أربعة
إلى خمسة فكان يغتسل بالصاع وأحياناً بالخمسة أمداد وأما الرواية التي فيها ثلاثة أمداد فكما قلنا أنه كان يملكه إذا فرغ .
(٢) وقوله: (كان يغتسل بفضل ميمونة) هذا صريح في أنه اغتسل بفضلها وأنها اختلت به، وأما اغتسالهم من إناء
واحد فهي رواية ثابتة من غير تردد والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن قول عمرو بن دينار: (أكبر علمي والذي يخطر
على بالي) أن هذا ليس بقادح في الحديث لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم فقوله هذا يدل على غلبة ظنه ولكنه تردد
وهذا من الإنصاف والإتقان أنه لم يتأكد فذكر هذا اللفظ وذلك لا يقدح فيه وقد ثبت في روايات أخرى أنه كان
يغتسل بفضل بعض أزواجه وصح ذلك .
(٣) ومن دقة الإمام مسلم أنه قال في رواية ابن معاذ (عبد الله بن عبد الله بن جبر) وفي رواية مسعر (ابن جبر) فذكر
كل واحد بلفظه .

قَوْلُهُ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَائِكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ) وَفِي رِوَايَةٍ: (بِخَمْسِ مَكَائِيٍّ) بِتَشْدِيدِ أَلْيَاءِ وَالْمَكُوكِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّ الْكَافِ الْأُولَى وَتَشْدِيدِهَا وَجَمْعُهُ مَكَائِكَ وَمَكَائِيٍّ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَكُوكِ هُنَا الْمُدُّ^(١)، كَمَا قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ).

قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا أَبُو رِيحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ)

اسْمُ أَبِي رِيحَانَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَطَرٍ وَيُقَالُ زِيَادُ بْنُ مَطَرٍ وَأَمَّا سَفِينَةُ فَهُوَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَوْلَاهُ، يُقَالُ اسْمُهُ مِهْرَانُ بْنُ فَرُوحٍ وَقِيلَ اسْمُهُ بَحْرَانُ وَقِيلَ رُومَانُ وَقِيلَ قَيْسٌ وَقِيلَ عُمَيْرٌ وَقِيلَ شُنْبَةُ بِإِسْكَانِ النُّونِ بَعْدَ الشَّيْنِ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ، كُنْيَتُهُ الْمُشْهُورَةُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقِيلَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قِيلَ سَبَبُ تَسْمِيَّتِهِ سَفِينَةُ أَنَّهُ حَمَلَ مَتَاعًا كَثِيرًا لِرُفْقَةٍ فِي الْغَزْوِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْتَ سَفِينَةُ.

قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بَنُ عَلَيْهِ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي رِيحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: [كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ]، وَفِي حَدِيثِ بَنِ حُجْرٍ: [أَوْ قَالَ وَيُطَهِّرُهُ الْمُدُّ] قَالَ: وَكَانَ كَبِيرًا وَمَا كُنْتُ أَتَقُ بِحَدِيثِهِ)

قَوْلُهُ (صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) هُوَ بِخَفْضِ صَاحِبٍ صِفَةً لِسَفِينَةَ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَائِلُ هُوَ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، يَعْنِي مُسْلِمٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَصَفَهُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ لَمْ يَصِفْهُ بَلِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ [عَنْ سَفِينَةَ].

وَأَمَّا قَوْلُهُ (وَقَدْ كَانَ كَبِيرًا) فَهُوَ بِكَسْرِ الْبَاءِ (وَمَا كُنْتُ أَتَقُ بِحَدِيثِهِ)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ الْأَصُولِ (أَتَقُ) بِكَسْرِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ مِنَ الْوُثُوقِ الَّذِي هُوَ الْإِعْتِمَادُ. وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ (وَمَا كُنْتُ أَتَقُ) بِيَاءٍ مُثَنَّاةٍ تَحْتَ ثَمَّ نُونٍ، أَيْ أُعْجِبُ بِهِ وَأَرْتَضِيهِ.

(١) بل هو كذلك.

وَالْقَائِلُ (وَقَدْ كَانَ كَبِيرًا) هُوَ أَبُو رَيْحَانَةَ، وَالَّذِي كَبِرَ هُوَ سَفِينَةُ.
وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدِيثَهُ هَذَا مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ وَحْدَهُ بَلْ ذَكَرَهُ مُتَابِعَةً لِغَيْرِهِ مِنْ
الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١١ - باب استحبَّابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ تَمَارَوْا فِي
الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكْفَ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَائَةِ فَقَالَ «أَمَّا أَنَا فَافْرِغْ عَلَى
رَأْسِي ثَلَاثًا».

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ وَفَدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا إِنَّا أَرْضُنَا أَرْضُ بَارِدَةٍ فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ
فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَافْرِغْ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا». قَالَ ابْنُ سَالِمٍ فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشْرٍ
وَقَالَ ابْنُ وَفَدٍ ثَقِيفٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَائَةٍ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ

(١) فإنه وإن اختلط في آخره ولكنه قد وافق غيره فيه فقد ثبت الحديث بذلك، فهو إذا ما أتقنه وضبطه فيكون حديثاً صحيحاً.

مَاءٍ . فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ . قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ أَخِي كَانَ شَعْرُ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ .

(باب استِخْبَابِ افاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا)
فيه (سُلَيْمَانُ بْنُ صُرْدٍ) هُوَ بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَبِالدَّالِ الْمُتَهَمَلَاتِ وَهُوَ مَضْرُوفٌ .
وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ^(١) .
وَقَوْلُهُ (تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)
أَيُّ تَنَازَعُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صِفْتُهُ كَذَا وَقَالَ آخَرُونَ كَذَا .
- وَفِيهِ جَوَازُ الْمُنَاطَرَةِ وَالْمُبَاحَثَةِ فِي الْعِلْمِ .
- وَفِيهِ جَوَازُ مُنَاطَرَةِ الْمُفْضُولِينَ بِحَضْرَةِ الْفَاضِلِ وَمُنَاطَرَةِ الْأَصْحَابِ بِحَضْرَةِ إِمَامِهِمْ
وَكَبِيرِهِمْ^(٢) .

قَوْلُهُ ﷺ (أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكْفٍ)
المراد ثلاث حَفَنَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِلءُ الْكَفَيْنِ جَمِيعًا .
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ :

اسْتِخْبَابُ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ ثَلَاثًا وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحَقُّ بِهِ أَصْحَابُنَا سَائِرَ الْبَدَنِ
قِيَاسًا عَلَى الرَّأْسِ وَعَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَهُوَ أَوْلَى بِالثَّلَاثِ مِنَ الْوُضُوءِ ، فَإِنَّ الْوُضُوءَ
مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ وَيَتَكَرَّرُ ، فَإِذَا اسْتُحِبَّ فِيهِ الثَّلَاثُ فَفِي الْغُسْلِ أَوْلَى وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا
خِلَافًا^(٣) .

(١) من الذين شددوا على بني أمية وخرج عليهم في نهاية الأمر وقتل ﷺ .

(٢) فإنه يعرف بذلك علمهم وفهمهم .

(٣) كما ذكرنا فإنهم ليس عندهم نصٌّ في تثليث غسل البدن ولا في رواية واحدة ومسألة القياس في هذا فيه نظر لأن
النبي ﷺ إنما أفاض الماء ولم يرد تكرار ذلك والصحيح والله أعلم أنه لا يكرر لأن النبي ﷺ ما فعله .

إِلَّا مَا انفَرَدَ بِهِ الْإِمَامُ أَفْضَى الْقُضَاةِ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاورِدِيُّ صَاحِبُ الْحَاوِي مِنْ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يُسْتَحَبُّ التَّكْرَارُ فِي الْغُسْلِ وَهَذَا شَاذٌ مَتْرُوكٌ^(١)، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ بَيَانُ أَقَلِّ الْغُسْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ) ثُمَّ قَالَ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا (قَالَ بْنُ سَالِمٍ فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ) هَذَا فِيهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ دَقَائِقِ هَذَا الْعِلْمِ وَلَطَائِفِهِ وَهِيَ مُصَرَّحَةٌ بِغَزَاوَةِ عِلْمِ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَدَقِيقِ نَظَرِهِ وَهِيَ: أَنَّ هُشَيْمًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُدَلِّسٌ وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، وَالْمَدْلَسُ إِذَا قَالَ (عَنْ) لَا يَحْتَجُّ بِهِ إِلَّا إِذَا أَثْبَتَ سَمَاعَهُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ الَّذِي عَنْنَ عَنْهُ، فَيَبَيِّنُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ ثَبَتَ سَمَاعَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَهِيَ رِوَايَةُ بْنُ سَالِمٍ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا (أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ) وَقَدْ قَدَّمْنَا مَرَّاتٍ بَيَانَ مِثْلِ هَذِهِ الدَّقِيقَةِ. وَاسْمُ أَبِي بَشِيرٍ [جَعْفَرُ بْنُ إِيَّاسٍ] وَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةٍ وَاسْمُ أَبِي سُفْيَانَ هَذَا [طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ] وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٢ - بَابُ حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفَرَ رَأْسِي فَأَتَقَضُهُ لَغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْشِيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَيَّاتٍ ثُمَّ تَفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتُطَهِّرِينَ».

(١) هذا الكلام فيه نظر في قوله [شاذ متروك].

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَانْقُضَهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ «لَا» ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ رُوحِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَفَاحِلُهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيْضَةَ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْمٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثَيْمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لِبْنِ عَمْرٍو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاقَاتٍ.

فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفَرُ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِيُغْسَلَ الْجَنَابَةُ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْشِيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ ثُمَّ تُفَيِّضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهَرِينَ)

وَفِي رِوَايَةٍ (فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ).

وَفِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ بِنَحْوِ مَعْنَاهُ.

قَوْلُهَا: (أَشَدُّ ضَفَرُ رَأْسِي) هُوَ بَفَتْحِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ، وَالْمُسْتَفِيضُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَمَعْنَاهُ أَحْكَمُ قَتْلٍ شَعْرِي. وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ بَرِيٍّ فِي الْجُزْءِ الَّذِي صَنَفَهُ فِي لَحْنِ الْفُقَهَاءِ: مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ (أَشَدُّ ضَفَرُ رَأْسِي) يَقُولُونَهُ بِفَتْحِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ، وَصَوَابُهُ ضَمُّ الضَّادِ وَالْفَاءِ جَمْعُ ضَفِيرَةٍ كَسَفِينَةٍ وَسُفُنٍ.

وَهَذَا الَّذِي أَنْكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ كَمَا زَعَمَهُ، بَلْ الصَّوَابُ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا مَعْنَى صَحِيحٌ، وَلَكِنْ يَتَرَجَّحُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِكُونِهِ الْمُرَوِّى الْمُسْمُوعُ فِي الرِّوَايَاتِ الثَّابِتَةِ الْمُتَّصِلَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (تَحْتِى عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ)

هِيَ بِمَعْنَى الْحَفَنَاتِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، وَالْحَفْنَةُ مِلءُ الْكَفَيْنِ مِنْ أَيْ شَيْءٍ كَانَ، وَيُقَالُ: حَثَيْتُ وَحَثَوْتُ بِالْيَاءِ وَالْوَاوِ لُعْتَانِ مَشْهُورَتَانِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَسْمُ أُمِّ سَلَمَةَ (هِنْدٌ)، وَقِيلَ (رَمَكَةً) وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

قَوْلُهَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَأَنْقَضَهُ لِلْحَيْضَةِ) هِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ:

- فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ ضَفَائِرَ الْمُعْتَسِلَةِ إِذَا وَصَلَ الْمَاءُ إِلَى جَمِيعِ شَعْرَهَا ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْضٍ لَمْ يَجِبْ نَقْضُهَا، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَّا بِنَقْضِهَا وَجَبَ نَقْضُهَا، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ الْمَاءُ إِلَى جَمِيعِ شَعْرَهَا مِنْ غَيْرِ نَقْضٍ لِأَنَّ إِيصَالَ الْمَاءِ وَاجِبٌ. وَحُكْمِي عَنِ النَّخَعِيِّ وَجُوبُ نَقْضِهَا بِكُلِّ حَالٍ.

وَعَنْ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَجُوبُ النَّقْضِ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ دُونَ الْجَنَابَةِ.

وَدَلِيلُنَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ. إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ضَفِيرَةٌ فَهِيَ كَالْمَرْأَةِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا هو الصحيح فإن غسل جميع الشعر واجب وحقيقة فإن الماء إذا أفيض على الرأس على أي حال وصل إلى جميع أجزائه فالماء يتخلل في ضفر الرأس ونحوه، فكل شيء مكون من خيوط رفيعة كالشعر إذا غمس في الماء أو أجري عليه الماء دخل الماء في أجزائه، والنقض إنما يرجع إلى نوع من الوسوسة، فاشتراط النقض والتشديد وهو أن يقول ربما لم يدخل الماء وهذا أمر عسير جداً ألا يصل فالمعتاد أنه يصل كمن يغمس قماشة في الماء وهي منسوجة نسجاً شديداً فلو غمسها في الماء انتشر في أجزائها وكذلك الضفيرة فأقصى شيء تصل إليه الضفيرة أن تكون كالشيء المنسوج فإذا دخلت في بعضها جداً بحيث لا يمكن تفريقها عن بعضها وهذا لا يحدث، فلذلك لم يرد فقط عن أم سلمة ورواية عن عائشة أيضاً فلا فرق فيما إذا لم يصل فإن الماء يصل في جميع الأحوال فالترفة لا دليل عليها فرواية عبد الرزاق هنا صريحة (فأنقضه للحيضة والجنابة؟) فالبعض يقول: الحيضة في هذه الرواية غير ثابتة، فهذا الكلام ضعيف لأنها زيادة ثقة وليس شذوذاً فرواية ثقة لم يرويه غيره وليس مخالفاً لغيره.

- وَاعْلَمْ أَنَّ غُسْلَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْأَغْسَالِ الْمَشْرُوعَةِ سَوَاءٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مَا سَيَأْتِي فِي الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَسْتَعْمِلَ فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ^(١)، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ صِفَةِ الْغُسْلِ بِكَمَالِهَا فِي الْبَابِ السَّابِقِ.

- فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ بَكْرًا لَمْ يَجِبْ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى دَاخِلِ فَرْجِهَا.

- وَإِنْ كَانَتْ ثِيْبًا وَجَبَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى مَا يَظْهَرُ فِي حَالِ قُعُودِهَا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ، هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يَجِبُ عَلَى الثِّيْبِ غُسْلُ دَاخِلِ الْفَرْجِ^(٢).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ ذَلِكَ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَلَا يَجِبُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا أَمْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ^(٣) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِنَقْضِ النِّسَاءِ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ: فَيَحْتَمِلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ إِجَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي شُعُورٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا الْمَاءُ. أَوْ يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ أَنَّهُ يَجِبُ النَّقْضُ بِكُلِّ حَالٍ^(٤)، كَمَا حَكَيْنَاهُ عَنِ النَّخَعِيِّ، وَلَا يَكُونُ بَلَاغُهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ.

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُهُنَّ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ وَالْإِحْتِيَاظِ لَا لِلْإِجَابِ. وَاللَّهُ َعْلَمُ.

(١) الفرصة هي قطعة قطن، فاستعمال فرصة فيها مسك لتزِيل آثار رائحة الدم.

(٢) وهذا أقرب والله أعلى وأعلم.

(٣) جميع السنن والمسائِد ذَكَرَتْ [أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ] وجاء التصريح باسمه أَنَّهُ ابْنُ الْعَاصِ فِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ رَقْم (٢٤٧): نَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ الْعَنْبَرِيِّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ قَالَ أَبُو عَمَّارٍ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، وَقَالَ الدُّورَقِيُّ، نَا ابْنُ عَلَيْهِ وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَابْنَ الْعَاصِ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: «يَا عَجَبًا، لَا ابْنَ عَمْرٍو هَذَا لَقَدْ كَلَفَهُنَّ تَعَبًا، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَخْلُقْنَ رُءُوسَهُنَّ؟ لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ نُسْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا فَمَا أَزِيدُ عَلَى ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ» أَوْ قَالَ: «ثَلَاثَ غُرَفَاتٍ» هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَلَيْسَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَلَيْهِ: نُسْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا، وَقَالَ فِيهِ: فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ.

(٤) وهذا هو الظاهر فإنه أمر النساء وأُتِكرت عائشة عليه هذا القول وقالت (واعجباً لابن عمر) فهذا دليل على أن الذي نقل عنه لم يكن فيه تفصيل - فدل ذلك على أن مذهبه النقض بكل حال -.

- فهي بعدما تدلك شؤون رأسها تحثي عليه ثلاث حثيات فإذا فعلت ذلك أجزئها.

١٣ - باب استِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الدِّخْرِ

فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ امْرَأَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلِمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطْهَرُ بِهَا . قَالَتْ كَيْفَ أَتَطْهَرُ بِهَا قَالَ « تَطْهَرِي بِهَا . سُبْحَانَ اللَّهِ » . وَاسْتَرَّ - وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ - قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَى وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رَوَاتِهِ فَقُلْتُ تَتَّبِعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ . [الفرصة: قطعة من قطن أو صوف] .

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ اغْتَسَلُ عِنْدَ الطَّهْرِ فَقَالَ: « خُذِي فِرْصَةً مُمْسَكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا » . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تَحَدَّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ « تَأْخُذُ إِحْدَاكُنِ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطْهَرُ فَتُحْسِنُ الطَّهْرَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلَكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤْنَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ . ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمْسَكَةً فَتَطْهَرُ بِهَا » . فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطْهَرُ بِهَا فَقَالَ « سُبْحَانَ اللَّهِ تَطْهَرِينَ بِهَا » . فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَتْهَا تَخْفِي ذَلِكَ تَتَّبِعِينَ أَثَرَ الدَّمِ . وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ « تَأْخُذُ مَاءً فَتَطْهَرُ فَتُحْسِنُ الطَّهْرَ - أَوْ تَبْلُغُ الطَّهْرَ - ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤْنَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ » . فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَعَمْ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ .

[السدره: شجرة النبق] .

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ قَالَ «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطْهَرِي بِهَا». وَاسْتَرَّ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ أَسْمَاءَ بِنْتُ شَكْلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهَرَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

قَدْ قَدَّمْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ صِفَةَ غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ سَوَاءٌ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ مُسْتَوْفَى. وَالْمُرَادُ فِي هَذَا الْبَابِ بَيَانُ أَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مِسْكِ فَتَجْعَلُهُ فِي قُطْنَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَتُدْخِلَهَا فِي فَرْجِهَا بَعْدَ اغْتِسَالِهَا، وَيُسْتَحَبَّ هَذَا لِلنِّفْسَاءِ أَيْضًا لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْحَائِضِ.

وَذَكَرَ الْمُحَامِلِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ (الْمُقْنِعِ) أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَنْ تُطَيَّبَ جَمِيعُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي أَصَابَهَا الدَّمُ مِنْ بَدَنِهَا. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ تَعْمِيمِ مَوَاضِعِ الدَّمِ مِنَ الْبَدَنِ غَرِيبٌ لَا أَعْرِفُهُ لِغَيْرِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْهُ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْحِكْمَةِ فِي اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ:

- فَالصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الَّذِي قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُقْصُودَ بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ تَطْيِيبَ الْمَحَلِّ، وَدَفْعَ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهِةِ.

- وَحَكَى أَقْصَى الْقُضَاةِ الْمَأُورِدِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا: أَحَدُهُمَا هَذَا.

وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ كَوْنُهُ أَسْرَعَ إِلَى عُلُوقِ الْوَلَدِ^(١).

قَالَ: فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَقَدَتْ الْمِسْكَ اسْتِعْمَلْتُ مَا يَخْلُفُهُ فِي طِيبِ الرَّائِحَةِ^(٢).

(١) الأول هو الصحيح.

(٢) وهو الظاهر أنه قال (تطهري بها) تنظفي بها والطهارة بمعنى النظافة وتماها زوال الرائحة.

وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي اسْتَعْمَلْتَ مَا قَامَ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ وَشَبَّهَهُمَا^(١).

قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ اسْتِعْمَالِهِ:

- فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ قَالَ: تَسْتَعْمِلُهُ بَعْدَ الْغُسْلِ.

- وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي قَالَ: قَبْلَهُ^(٢). هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْمَأُورِدِيِّ.

وَهَذَا الَّذِي حَكَاهُ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِهِ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ فِي الْكِتَابِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: "تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتُطَهَّرُ فَتُحَسِّنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَذْلُكُهُ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتُطَهَّرُ بِهَا " وَهَذَا نَصٌّ فِي اسْتِعْمَالِ الْفِرْصَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ.

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ الْإِسْرَاعَ فِي الْعُلُوقِ.

فَضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ عَلَى مُقْتَضَى قَوْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْصَ بِهِ ذَاتُ الزَّوْجِ الْحَاضِرِ الَّذِي يُتَوَقَّعُ جَمَاعُهُ فِي الْحَالِ، وَهَذَا شَيْءٌ لَمْ يَصِرْ إِلَيْهِ أَحَدٌ نَعْلَمُهُ، وَإِطْلَاقُ الْأَحَادِيثِ يَرُدُّ عَلَى مَنْ التَّرَمُّهُ. بَلْ الصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ تَطْيِيبَ الْمُحَلِّ، وَإِزَالَةَ الرَّائِحَةِ الْكَرِيمَةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ مُغْتَسِلَةٍ مِنَ الْحَيْضِ أَوْ النَّفَاسِ، سَوَاءَ ذَاتُ الزَّوْجِ وَغَيْرَهَا، وَتَسْتَعْمِلُهُ بَعْدَ الْغُسْلِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكَاً فَتَسْتَعْمِلْ أَيَّ طِيبٍ وَجَدْتَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ طِيباً أُسْتَحَبَّ لَهَا اسْتِعْمَالُ طِينٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يُزِيلُ الْكَرَاهَةَ^(٣)، نَصٌّ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ شَيْئاً مِنْ هَذَا فَالْمَاءُ كَافٍ لَهَا، لَكِنْ إِنْ تَرَكْتَ التَّطْيِيبَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ كَرِهَ لَهَا، وَإِنْ لَمْ تَتِمَّكَنْ فَلَا كَرَاهَةَ فِي حَقِّهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا (الْفِرْصَةُ) فَهِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَبِالْصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ.

(١) ولا هذا ولا ذاك له أثر في علوق الولد فلا المسك ولا القسط ولا الأظفار له علاقة في هذا الوقت خصوصاً بعلوق الولد.

(٢) الصحيح الأول، لأنه قال: (ثم تأخذ فرصة من مسك).

(٣) يزيل الكراهة: أي الرائحة الكريهة.

وَ (الْمِسْك) بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَهُوَ الطَّيْبُ الْمَعْرُوفُ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الَّذِي رَوَاهُ،
وَقَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ، وَعَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعُلُومِ.
وَقِيلَ: (مَسْك) بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَهُوَ الْجِلْدُ، أَيْ قِطْعَةٌ جِلْدٍ فِيهِ شَعْرٌ.
ذَكَرَ الْقَاضِي عِيَّاضُ أَنْ فَتَحَ الْمِيمَ هِيَ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِينَ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ قُتَيْبَةَ: إِنَّمَا هُوَ قُرْصَةٌ مِنْ مَسْكٍ بِقَافٍ مَضْمُومَةٍ وَضَادٌ مُعْجَمَةٌ وَمَسْكٌ
بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ قِطْعَةٌ مِنْ جِلْدٍ.
وَهَذَا كُلُّهُ ضَعِيفٌ، وَالصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى الْمَذْكُورَةُ فِي الْكِتَابِ.
(فِرْصَةٌ مُمَسَّكَةٌ) وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ وَفَتْحِ السِّينِ الْمُشَدَّدَةِ.
أَيْ قِطْعَةٌ مِنْ قُطْنٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ خِرْقَةٍ مُطَيَّبَةٍ بِالْمِسْكِ كَمَا قَدَّمْنَا بَيَانَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (تَطْهَرِي بِهَا سُبْحَانَ اللَّهِ) قَدْ قَدَّمْنَا (أَنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ) فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَأَمْثَالَهُ يُرَادُ بِهَا التَّعَجُّبُ، وَكَذَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَمَعْنَى التَّعَجُّبِ هُنَا:
كَيْفَ يَخْفَى مِثْلُ هَذَا الظَّاهِرِ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ الْإِنْسَانُ فِي فَهْمِهِ إِلَى فِكْرٍ؟
وَفِي هَذَا: جَوَازُ التَّسْيِيحِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ مِنَ الشَّيْءِ وَاسْتِعْظَامِهِ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ عِنْدَ السَّبْتِ
عَلَى الشَّيْءِ، وَالتَّذَكُّرُ بِهِ.
وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ اسْتِعْمَالِ الْكِنَايَاتِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَوْرَاتِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ
مَرَّاتٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (تَتَّبِعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِّ) قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَعْنِي بِهِ الْفَرْجَ، وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْمُحَامِلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: تُطَيَّبُ كُلُّ مَوْضِعٍ
أَصَابَهُ الدَّمُّ مِنْ بَدَنِهَا، وَفِي ظَاهِرِ الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لَهُ^(١).

(١) كلام المحاملي له وجه.

قوله: (حَدَّثَنَا حَبَّانٌ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ)

هُوَ (حَبَّانٌ) بِفَتْحِ الحَاءِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدةِ وَهُوَ (حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ).

قوله: (غُسْلُ الْمُحِيضِ) هُوَ الْحِيضُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ وَاضِحًا.

قوله ﷺ: (تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَذْلُكُهُ ذَلِكَ شَدِيدًا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ)

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: التَّطَهُّرُ الْأَوَّلُ مِنَ النَّجَاسَةِ وَمَا مَسَّهَا مِنْ دَمِ الْحِيضِ، وَهَكَذَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: وَالْأَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّطَهُّرِ الْأَوَّلِ الْوُضُوءَ كَمَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُسْلِهِ ﷺ^(١)، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوُضُوءِ بَيَانَ مَعْنَى تَحْسِينِ الطُّهُورِ وَهُوَ إِيْتَامُهُ بِهَيْئَتِهِ فَهَذَا الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ.

قوله ﷺ: (حَتَّى تَبْلُغَ شُتُونَ رَأْسِهَا) هُوَ بَضْمُ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ.

وَمَعْنَاهُ: أَصُولُ شَعْرِ رَأْسِهَا، وَأَصُولُ الشُّتُونِ الْخُطُوطُ الَّتِي فِي عَظْمِ الْجُمُجُمَةِ، وَهُوَ مُجْتَمِعُ شُعَبِ عِظَامِهَا الْوَاحِدِ مِنْهَا شَأْنٌ.

قوله: (قَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهُا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَعِينَ أَثَرَ الدَّمِ)

مَعْنَاهُ: قَالَتْ لَهَا كَلَامًا خَفِيًّا تَسْمَعُهُ الْمُخَاطَبَةُ لَا يَسْمَعُهُ الْحَاضِرُونَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا: (دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكْلٍ)

هُوَ شَكْلٌ بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْكَافِ الْمُفْتُوحَتَيْنِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمَطَالِيعِ فِيهِ إِسْكَانَ الْكَافِ، وَذَكَرَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِيُّ فِي كِتَابِهِ الْأَسْمَاءَ الْمُبْهَمَةَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ إِسْمَ هَذِهِ السَّائِلَةِ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الَّتِي كَانَ يُقَالُ لَهَا: خَطِيبَةُ النِّسَاءِ، وَرَوَى الْخَطِيبُ حَدِيثًا فِيهِ تَسْمِيَتُهَا بِذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٢).

(١) وهذا هو الصحيح.

(٢) فتاوى:

- كما ذكرنا الرواية صحيحة وصریحة قالت: [فَأَتَقَضَتْهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: لَا].

١٤ - باب المُسْتَحَاضَةِ وَغَسْلِهَا وَصَلَاتِهَا.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا

- هل يجوز التمسح بالكعبة والتبرك بها؟ لا، وإنما يشرع التمسح بالحجر الأسود والركن اليماني فقط.
- وهل هذا تبرك أم تعبد محض؟ قولان للعلماء والأظهر والله أعلم أنه في حق الحجر الأسود طلب البركة لذلك بدخول الجنة ظاهر. س
- هل يجوز تزيين الكعبة والمسجد الحرام؟ يشرع سترها بالستور كالحرير وغيره وأما تزيين المسجد بالزخارف ونحوها فإنه لا يشرع لدخوله في عموم النهي
- هل المقصود أن مكة كلها حرم أن الصلاة في أي مسجد فيها تعدل المسجد الحرام؟ هذا قول بعض أهل العلم وليس بصحيح، والصحيح أن المسجد الحرام هو مسجد الكعبة الذي تشد له الرجال فقد قال ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى» مسلم. وفي سنن الدارمي عن أبي هريرة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى» إسناده صحيح؛ فالصحيح أن الصلاة بآلة ألف صلاة في مسجد الكعبة، وأما الحرم فله فضل ولكن لا يلزم أن يبلغ هذا القدر.
- قلنا أنه إذا تناول الرجل والمرأة من إناء واحد تناولهما جميعاً فهذا ليس فيه نزاع.
- ما هي المدة التي تستدعي الأخذ بالرخصة أثناء السفر هل هي ثلاثة أيام بلياليهن؟ منذ أول سفره يجوز أن يأخذ بالرخص المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن من أول سفره ثم الجمع كذلك، إذا أقام أثناء السفر أكثر من أربعة أيام فهذا لا يشرع له أن يأخذ برخص السفر من القصر والجمع لأن النبي ﷺ جعل فوق الثلاث في مترلة الإقامة الدائمة وهذا غير الدخول والخروج لأن النبي ﷺ قال: «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا» مسلم. فهذا يدل على أن من أقام فوق ذلك فحكمه حكم المقيم.
- * النبي ﷺ عندما قصر أكثر من ذلك لم يكن مع نية الإقامة فنية الإقامة لم تكن ظاهرة بل كان يستعد للخروج في أي وقت كما في تبوك فإنه وقت حرب وكما في فتح مكة فإنه كان على أهبة غزوة حين، والأمر الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أنه لا بد من استقرار مدة فليس عليه دليل، فليس هناك عزم على الإقامة إلا في حجة الوداع وقد أقام النبي ﷺ فيها ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج فإنه دخل اليوم الرابع فقصر فيها إحدى وعشرين صلاة ثم خرج، فالمشروع في هذه الحالة أن من أقام هذه المدة عازم على الإقامة من أول ما يصل أن يقصر فإذا زاد على ذلك يتم من أول وصوله إلى البلد التي يقيم فيها هذه المدة.

أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةِ فَقَالَ « لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِي » .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَإِسْنَادِهِ . وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَّا . قَالَ وَفِي حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَقِيتُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي اسْتَحَاضُ . فَقَالَ « إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْسِلِي ثُمَّ صَلِّي » . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ . قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ أَنَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ . وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ ابْنَةُ جَحْشٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أُمَّ حَبِيبَةَ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ - خَتَنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - اسْتَحِضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاغْسِلِي وَصَلِي » . قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتُ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ هَذَا لَوْ سَمِعْتُ بِهِذِهِ الْفَتْيَا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تَصَلِّي . [الختنة: أخت زوجته؛ المِرْكَنُ: الوعاء الذي يغسل فيه الثياب] .

وَحَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍاءُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَكَانَتْ اسْتَحِضَتْ سَبْعَ سِنِينَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى قَوْلِهِ تَعْلُو حُمْرَةَ الدِّمِّ الْمَاءَ .
وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ بَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الدِّمِّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلَانَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « اْمْكِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تُحْبِسُكَ حَيْضُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِي » .

وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ بْنُ مُضَرَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَيْبَعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الدِّمَّ فَقَالَ لَهَا « اْمْكِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تُحْبِسُكَ حَيْضُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي » . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

(باب المُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا) (١)

فِيهِ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادُعُ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ: لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِي) وَفِيهِ غَيْرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ .
قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْإِسْتِحَاضَةَ جَرَيَانُ الدِّمِّ مِنْ فَرجِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ، وَأَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ عِرْقٍ يُقَالُ لَهُ الْعَاذِلُ - بِالْعَيْنِ الْمُهِمْلَةِ وَكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ - بِخِلَافِ دَمِ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ قَعْرِ الرَّحِمِ (٢) .

(١) هذا الباب من أهم الأبواب في بيان أمر الحيض والاستحاضة وهو باب كثير ما يشبهه على كثير من الناس رجالاً ونساءً رغم شدة حاجتهم .

(٢) هذه المعلومات على قدر ما عندهم من المعلومات الطبية وهي قريية ولكن المعروف أن دم الحيض يخرج بسبب تساقط الغشاء المبطن لجدار الرحم في مرحلة ما قبل نزول الدورة الشهرية، وجريان الدم في غير ذلك من أي

وَأَمَّا حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ فَهُوَ مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ أَحْسَنَ بَسْطٍ، وَأَنَا أَشِيرُ إِلَى أَطْرَافٍ مِنْ مَسَائِلِهَا.

فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَهَا حُكْمُ الطَّاهِرَاتِ فِي مُعْظَمِ الْأَحْكَامِ فَيَجُوزُ لِرَوْجِهَا وَطُؤُهَا فِي حَالِ جَرَيَانِ الدَّمِ، عِنْدَنَا وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْإِشْرَاقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنِيَّ، وَالْأَوْزَاعِيَّ، وَالثَّوْرِيَّ، وَمَالِكٍ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِهِ أَقُولُ.

قَالَ: وَرَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالْحَكَمُ، وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَأْتِيهَا إِلَّا أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ بِهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَطُؤُهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ زَوْجُهَا الْعَنْتَ.

وَالْمُخْتَارُ مَا قَدَّمَناهُ عَنْ الْجُمْهُورِ، وَالِدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ وَغَيْرُهُمَا بِهَذَا اللَّفْظِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةَ أَعْظَمَ ^(١)، وَلِأَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ كَالطَّاهِرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا فَكَذَا فِي الْجِمَاعِ، وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا يَنْبُتُ بِالشَّرْعِ، وَلَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

مصدر من المصادر سواء من هذا العرق أو من غيره فهو عرق من العروق يتزل منه الدم فالنبي ﷺ قال: (إنما ذلك عرق).

(١) أي أعظم من إتيان الزوج، فإذا جاز إتيان الصلاة وهي أعظم في الحرمة والتعظيم فإتيان الزوج أيسر.

(٢) طالما ثبت أنها ليست حائضاً وقد قال الله ﷻ: (واعتزلوا النساء في الحيض) وهذه ليست حائضاً وقال ﷺ: (إنما ذلك عرق وليس بالحیضة) فهو صريح في أنها ليست حائضاً، إذاً يجوز لزوجه أن يأتيها.

وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالصَّيَامُ وَالْإِعْتِكَافُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَسُجُودُ التَّلَاوَةِ وَسُجُودُ الشُّكْرِ وَوُجُوبُ الْعِبَادَاتِ عَلَيْهَا فَهِيَ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَالطَّاهِرَةِ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. وَإِذَا أَرَادَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا تُؤَمِّرُ بِالْإِحْتِيَاظِ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَطَهَارَةِ النَّجَسِ ^(١)؛ فَتَغْسِلُ فَرْجَهَا قَبْلَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ إِنْ كَانَتْ تَتَيَمَّمُ ^(٢)، وَتَحْشُو فَرْجَهَا بِقُطْنَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ رَفْعًا لِلنَّجَاسَةِ، أَوْ تَقْلِيلًا لَهَا ^(٣).

فَإِنْ كَانَ دَمُهَا قَلِيلًا يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ شَدَّتْ مَعَ ذَلِكَ عَلَى فَرْجِهَا وَتَلَجَّجَتْ، وَهُوَ أَنْ تُشَدَّ عَلَى وَسْطِهَا خِرْقَةٌ أَوْ خَيْطًا أَوْ نَحْوُهُ عَلَى صُورَةِ التَّكَّةِ ^(٤)، وَتَأْخُذَ خِرْقَةً أُخْرَى مَشْقُوقَةَ الطَّرْفَيْنِ فَتَدْخُلُهَا بَيْنَ فَخْذَيْهَا وَأَلْيَتَيْهَا وَتُشَدَّ الطَّرْفَيْنِ بِالْخِرْقَةِ الَّتِي فِي وَسْطِهَا أَحَدَهُمَا قُدَّامَهَا عِنْدَ صُرَّتِهَا، وَالْآخَرَ خَلْفَهَا وَتُحْكِمَ ذَلِكَ الشَّدَّ، وَتُلْصِقَ هَذِهِ الْخِرْقَةَ الْمَشْدُودَةَ بَيْنَ الْفَخْذَيْنِ بِالْقُطْنَةِ الَّتِي عَلَى الْفَرْجِ إِلْصَاقًا جَيِّدًا وَهَذَا الْفِعْلُ يُسَمَّى تَلَجُّجًا وَاسْتِثْفَارًا وَتَعْصِييَا ^(٥).

^(١) يعني الدم ودم الاستحاضة نجس بنص ظاهر الحديث حيث قال ﷺ: (إِذَا أَدْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ) فَأَمْرٌ بِغَسْلِ الدَّمِ وَهُوَ لَيْسَ بِدَمِ الْحَيْضَةِ، وَهُوَ رَدُّ عَلَى الْمُتَأَخِّرِينَ الَّذِينَ زَعَمُوا التَّفَرُّقَ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَسَائِرِ الدَّمَاءِ فَهَذَا قَوْلٌ مُحَدَّثٌ مُبْتَدِعٌ لَا قَائِلَ بِهِ مِنَ السَّلَفِ فَكَلَامُ الشُّوْكَانِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي أَنَّ النَّجَسَ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ فَقَطْ فَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ وَقَوْلٌ مُحَدَّثٌ كَمَا ذَكَرْنَا، وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ بِنَصِّ الْحَدِيثِ كَمَا ذَكَرْنَا لَيْسَ دَمُ حَيْضٍ فَقَالَ ﷺ: (وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ) وَقَالَ: (إِذَا أَدْبَرْتَ) إِذَا انْتَهَتْ الْحَيْضَةُ وَقَالَ: (فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ) أَيِ دَمِ هَذَا؟ دَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ وَالْأَمْرُ بِالْغَسْلِ دَلِيلٌ عَلَى النَّجَاسَةِ، وَالشُّوْكَانِيُّ يَقْرَأُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا نِزَاعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي نَجَاسَةِ الدَّمِ مُطْلَقًا بَلْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إِجْمَاعِيَّةٌ تَقُلُ فِيهَا الْإِجْمَاعُ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ ابْنُ رِشْدٍ وَالنَّوَوِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ وَابْنُ قَدَامَةَ وَابْنُ الْقَيْمِ وَالْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَأَمَّا طَهَارَةُ الْحَدَثِ هُوَ الْحَدَثُ النَّاشِئُ مِنْ خُرُوجِ الدَّمِ مِنَ الْفَرْجِ أَوْ مِنْ خُرُوجِ النَّجَسِ مِنَ الْفَرْجِ، فَإِنْ نَقَضَ الْحَدَثُ بِخُرُوجِ النَّجَسِ مِنَ الْفَرْجِ قَوْلُ عَامَةِ الْعُلَمَاءِ سِوَاهُ كَانَ هَذَا النَّجَسُ الْبَوْلُ أَوِ الْغَائِطُ أَوْ دَمٌ فَإِنْ حَكَمَهُ حَكَمَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ.

^(٢) أَيِ إِنْ عَجَزَتْ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ بِسَبَبِ مَرَضٍ وَإِلَّا كَيْفَ تَغْسِلُ وَهِيَ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ.

^(٣) [أَوْ]: هَذِهِ لِلتَّوْبِيعِ فَأَحْيَانًا يَكُونُ الدَّمُ قَلِيلًا فَتَكُونُ رَفْعًا لِلنَّجَاسَةِ وَأَحْيَانًا يَكُونُ الدَّمُ كَثِيرًا فَيَكُونُ تَقْلِيلًا لِلنَّجَاسَةِ.

^(٤) التَّكَّةُ: وَهُوَ الْحَبْلُ الَّذِي يُجْعَلُ فِي السَّرْوَالِ لِكَيْ يَرِبْطَهُ.

^(٥) هَذَا الْكَلَامُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنْعَتُ لَكَ الْكَرْسُفَ فَإِنَّهُ يُنْهَبُ الدَّمُ». قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا». فَالْنَبِيُّ ﷺ وَصَفَ لَهَا أَنْ تَحْشُو فَرْجَهَا قُطْنًا لِيَنْهَبَ الدَّمُ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهَذَا مِثْلُهُ وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَذَا الشَّدُّ وَالتَّلَجُّمُ وَاجِبٌ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا أَنْ يُتَأَذَّى بِالشَّدِّ وَيَخْرِقَهَا اجْتِمَاعُ الدَّمِّ فَلَا يُلْزَمُهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ.
وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ صَائِمَةً فَتَتْرَكَ الْحُسُو فِي النَّهَارِ وَتَقْتَصِرَ عَلَى الشَّدِّ (١).
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الشَّدِّ وَالتَّلَجُّمِ عَلَى الْوُضُوءِ (٢)، وَتَوَضُّأً عَقِيبَ الشَّدِّ مِنْ غَيْرِ إِمْهَالٍ.
فَإِنْ شَدَّتْ وَتَلَجَّمَتْ وَأَخَّرَتْ الْوُضُوءَ وَتَطَاوَلَ الزَّمَانُ فِيهِ صِحَّةٌ وَضُورُهَا وَجْهَانِ:
الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ (٣).
وَإِذَا اسْتَوْتَقَتِ بِالشَّدِّ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ لَمْ تَبْطُلْ
طَهَارَتُهَا وَلَا صَلَاتُهَا (٤)، وَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بَعْدَ فَرَضِهَا مَا شَاءَتْ مِنَ النَّوَافِلِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهَا
وَلِتَعْدِرَ الْإِحْتِرَازَ عَنْ ذَلِكَ.
أَمَّا إِذَا خَرَجَ الدَّمُّ لِتَقْصِيرِهَا فِي الشَّدِّ أَوْ زَالَتْ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا لِضَعْفِ الشَّدِّ فزَادَ
خُرُوجُ الدَّمِّ بِسَبَبِهِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ طَهَرُهَا.
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةٍ بَطَلَتْ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرِيضَةٍ لَمْ تَسْتَبِحِ النَّافِلَةَ لِتَقْصِيرِهَا.
وَأَمَّا تَجْدِيدُ غَسْلِ الْفَرْجِ وَحَشْوِهِ وَشَدِّهِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فَيَنْظَرُ فِيهِ:
- إِنْ زَالَتْ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا زَوَالًا لَهُ تَأْثِيرٌ، أَوْ ظَهَرَ الدَّمُّ عَلَى جَوَانِبِ الْعِصَابَةِ وَجَبَ التَّجْدِيدُ.

النِّسَاءُ أَنَّ تَسْتَشْفِرُ فِي حَلِثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَمَيْسَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: (حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسَ
مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَشْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي»). فَكُلُّ
مَوْطِنٍ يَحْشَى مِنْهُ خُرُوجَ الدَّمِّ فَتَسْتَشْفِرُ الْمَرْأَةُ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ النِّسَاءَ.

(١) الْآنَ وَمَعَ الْوَسَائِلِ الْحَدِيثَةِ كَفُوطَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ يَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ بِمِثْلِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَوْ قَرِيبَةٍ مِنْهَا وَلَيْسَ لَازِمٌ
بِالتَّفَاصِيلِ مِنْ شِدِّ خَرَقَةٍ أَوْ خِطَاطٍ يُمْكِنُ بِأَيِّ شَيْءٍ لَاصِقٍ يَمْنَعُ خُرُوجَ الدَّمِّ فَلَمَقْصُودُ خُرُوجِ وَظُهُورِ الدَّمِّ.

(٢) أَيْ فِي كُلِّ وَضُوءٍ.

(٣) لِأَنَّهُ خَرَجَ دَمٌ نَجَسٌ مِنَ الْفَرْجِ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ خُرُوجِ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَهِيَ فَرَطَتْ حِينَ أَخْرَجَتْ
الْوُضُوءَ.

(٤) لِأَنَّهُا مَعْنُورَةٌ لَمْ تَفْرُطْ، فَظُهُورُهَا بَاقٍ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ.

- وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْعَصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا وَلَا ظَهَرَ الدَّمُ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَصَحُّهُمَا وَجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا يَجِبُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ ^(١).

ثُمَّ اَعْلَمَنَّ أَنَّهُ مَذْهَبُنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا تُصَلِّي بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْثَرَ مِنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ مُؤَدَّاةٍ كَانَتْ أَوْ مَقْضِيَّةً، وَتُسْتَبِيحُ مَعَهَا مَا شَاءَتْ مِنَ النَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَبَعْدَهَا.

وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ لَا تَسْتَبِيحُ أَصْلًا لِعَدَمِ ضَرُورَتِهَا إِلَيْهَا النَّافِلَةُ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ ^(٢).

وَحُكْمِي مِثْلُ مَذْهَبِنَا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: طَهَارَتُهَا مُقَدَّرَةٌ بِالْوَقْتِ فَتُصَلِّي فِي الْوَقْتِ بِطَهَارَتِهَا الْوَاحِدَةِ مَا شَاءَتْ مِنْ الْفَرَائِضِ الْفَائِتَةِ ^(٣).

وَقَالَ رِبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَدَاوُدُ: دَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ^(٤)، فَإِذَا تَطَهَّرَتْ فَلَهَا أَنْ تُصَلِّي بِطَهَارَتِهَا مَا شَاءَتْ مِنَ الْفَرَائِضِ إِلَى أَنْ تُحْدِثَ بِغَيْرِ الْإِسْتِحَاضَةِ ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَصِحُّ وَضُوءُ الْمُسْتَحَاضَةِ لِفَرِيضَةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ، وَدَلِيلُنَا أَنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورَةٌ فَلَا تَجُوزُ قَبْلَ وَقْتِ الْحَاجَةِ ^(٦).

^(١) والأظهر والله أعلم عدم وجوب ذلك طالما أن النجاسة لم تظهر وإنما هذا إذا ظهرت النجاسة.

^(٢) وهذا هو الصحيح لقول النبي ﷺ: (وصلني) بالإطلاق أي: [أي صلاة]، وأما مسألة أنها لا تصلي أكثر من صلاة واحدة فلأن النبي ﷺ قال في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُثَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادْعُ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضُكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ. أي تتوضأ في وقت كل صلاة على الصحيح.

^(٣) لما ذكرنا [أي تتوضأ في وقت كل صلاة] فهذا كلام الحنفية أي خلال الوقت تصلي ما شاءت من الفرائض الفائتة وهذا له وجه قوي كما ذكرنا فالملقصد أن الفريضة وما معها من النوافل حكمها كحكم صلاة واحدة ومسألة قضاء الفوائت في نفس الوقت والله أعلم فهذا هو الأظهر وهو قول الحنفية.

^(٤) ليس هذا قولان فهم لا يقولان بطهارته فلا نزاع على نجاسته والأمر بالغسل ولكن عندهم لا ينعقد الوضوء.

^(٥) دليل الجمهور قول النبي ﷺ: (وتوضئي لكل صلاة) والله أعلم.

^(٦) فتقول النبي ﷺ: (وتوضئي لكل صلاة) أي تتوضأ في وقت كل صلاة فلا بد وأن يدخل الوقت وهذا ظاهر الحديث.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا تَوَضَّأَتْ بَادَرَتْ إِلَى الصَّلَاةِ عَقِبَ طَهَارَتِهَا، فَإِنْ أَخَّرَتْ بِأَنْ تَوَضَّأَتْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَصَلَّتْ فِي وَسْطِهِ، نُظِرَ:

- إِنْ كَانَ التَّأخِيرُ لِلِاسْتِغَالِ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الصَّلَاةِ كَسِتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالْاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ وَالذَّهَابِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَالْمَوَاضِعِ الشَّرِيفَةِ وَالسَّعْيِ فِي تَحْصِيلِ سِتْرَةِ تُصَلِّيَ إِلَيْهَا وَانْتِظَارِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، جَازَ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُشْهُورِ، وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

- وَأَمَّا إِذَا أَخَّرَتْ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَفِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُوهُ: أَصَحُّهَا لَا يَجُوزُ وَتَبْطُلُ طَهَارَتُهَا.

وَالثَّانِي يَجُوزُ وَلَا تَبْطُلُ طَهَارَتُهَا، وَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِهَا وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ. وَالثَّلَاثُ لَهَا التَّأخِيرُ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ، فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ^(١).

فَإِذَا قُلْنَا بِالْأَصَحِّ^(٢)، وَأَنَّهَا إِذَا أَخَّرَتْ لَا تَسْتَيِّحُ الْفَرِيضَةَ فَبَادَرَتْ فَصَلَّتْ الْفَرِيضَةَ فَلَهَا تُصَلِّيَ النَّوَافِلَ مَا دَامَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ بَاقِيًا^(٣)، فَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّوَافِلَ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ عَلَى أَصَحِّ الْوُجْهِينِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَكَيْفِيَّةُ نِيَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي وُضُوئِهَا:

- أَنْ تَنْوِي اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ وَلَا تَقْتَصِرَ عَلَى نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ^(٤).

- وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ يُجْزئُهَا الْإِقْتِصَارُ عَلَى نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ^(١).

(١) وهذا أصح فكما ذكرنا (وتوضئي لكل صلاة) أي توضحني في وقت كل صلاة فهو مرتبط بالوقت.

(٢) أي الأول وهو أنه لا يجوز وتبطل طهارتها.

(٣) وهذا فيه شيء من التناقض فقد صححوا لها بعد صلاة الفريضة وقد بادرت بصلاتها في أول الوقت ولم تؤخرها وقد جلست بعدها ساعتين مثلاً فلها أن تصلي النوافل المرتبطة بهذه الفريضة قبل خروج الوقت بدقائق.

(٤) لذلك كل مرة كان يقول: (تستريح) أي تطلب إياحة الصلاة.

- وَوَجْهٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْجُمُعُ بَيْنَ نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَرَفْعِ الْحَدَثِ.
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ: فَإِذَا تَوَضَّأَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ اسْتَبَاحَتْ الصَّلَاةَ ^(٢).
وَهَلْ يُقَالُ إِرْتَفَعَ حَدَثُهَا؟ ^(٣) فِيهِ أَوْجُهُ لِأَصْحَابِنَا:
- الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ شَيْءٌ مِنْ حَدَثِهَا بَلْ تَسْتَبِيحُ الصَّلَاةَ بِهَذِهِ الطَّهَارَةِ مَعَ وُجُودِ الْحَدَثِ
كَالْمُتَيَمِّمِ فَإِنَّهُ مُحْدَثٌ عِنْدَنَا ^(٤).
- وَالثَّانِي يَرْتَفِعُ حَدَثُهَا السَّابِقُ وَالْمُقَارِنُ لِلطَّهَارَةِ دُونَ الْمُسْتَقْبَلِ ^(٥).
- وَالثَّلَاثُ يَرْتَفِعُ الْمَاضِي وَحْدَهُ ^(٦).
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ الْغُسْلُ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ إِلَّا
مَرَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتٍ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا، وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَهُوَ
مَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنها، وَهُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ.
- وَرَوَيْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ
لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَرَوَيْ هَذَا أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

- (١) وهذا هو الصحيح بالطبع وهو أن النبي ﷺ لم يكلفها بنيتين ولم يقل لها أنوي استباحة الصلاة فالأمر برفع الحدث يشمل ذلك. فوجه الاختصار على نية رفع الحدث يتضمن استباحة الصلاة ولكن لو توضأت في أول الوقت بنية رفع الحدث لكي تتمكن من قراءة القرآن أو أنها تريد أن تظل على طهارة ولم تنوي ساعتها الصلاة جاز لها أن تصلي بهذه النية طالما توضأت في وقت الصلاة ودخل الوقت فلها أن تصلي بهذه الطهارة التي تطهرت بها.
(٢) وهذه فائلة أخرى من قولهم استباحة الصلاة.
(٣) ولذلك قالوا أنه لا يجوز أن تنوي رفع الحدث فقط.
(٤) والراجح أن المتيمم طاهر فإن النبي ﷺ قال عنه طهور المسلم وقال تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) فطهور مطهر لغيره فإذا وصفها النبي ﷺ بالطهارة وسماه وضوءً فقال توضئي، فهذا وضوء إذا هي على طهارة، فالصحيح أنه يرتفع حدثها.
(٥) هذا الكلام يلزم منه أنها تصلي وهي غير طاهرة فلو توضأت وذهبت تستر العورة أو ذهبت إلى مكان الصلاة ونزل دم، فهذا الكلام يترتب عليه أنها غير طاهرة وقد أمرها النبي ﷺ بالوضوء.
(٦) بل يرتفع الماضي والمستقبل.

- وَرَوِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ غُسْلًا وَاحِدًا، وَعَنْ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا: تَغْتَسِلُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ دَائِمًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ فَلَا يَجِبُ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِجَابِهِ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا^(١)، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: " إِذَا

(١) وورد أمر آخر على سبيل الاستحباب فقد أُلزمها الجمع الصوري مع الاغتسال ثلاث مرات في اليوم وهو حديث حسن في سنن أبي داود وهو أنه خيرها بين أن تغتسل عند أول طهرها من الحيضة ثم تتوضأ لكل صلاة وبين أن تغتسل لصلاة الصبح وتؤخر الظهر إلى آخر وقته وتقدم العصر في أول وقته فتغتسل لهما غسلاً واحداً وتؤخر المغرب إلى آخر وقته وتقدم العشاء في أول وقته وتغتسل قبلها غسلاً واحداً وقال لها النبي ﷺ: (هذا أحب إلي) وكذا حسنه الترمذي وقال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَشِيرُهُ وَأَخْبَرْتُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا قَدْ مَنَعَنِي الصِّيَامَ وَالصَّلَاةَ قَالَ «أَنْعَتُ لَكَ الْكَرْسُفَ فَإِنَّهُ يَنْهَبُ الدَّمَ». قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «فَلَجَمِي». قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا». قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَتَّخِذُ ثَجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَامُرُكُ بِأَمْرَيْنِ أَمَّا صَنَعْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ فَإِنْ قَوَيْتَ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ». فَقَالَ «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحِضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ طَهَرْتَ وَاسْتَقَاتَ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهَرْنَ لِيَقَابِلَ حَيْضَهُنَّ وَطَهْرَهُنَّ فَإِنْ قَوَيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهَرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرَبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتُجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَوَيْتِ عَلَى ذَلِكَ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ».

- قوله: (فَتَحِضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ) هذا التخيير بناء على عادة أكثر نساها فإن كانت عادة أكثر نساها أنها تحيض سبعة أيام فتصلي ثلاث وعشرين ولو كانت تحيض ستة فتصلي أربعة وعشرين، وليس هذا اليوم مخير فيه بين الصلاة وتركها.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَرَوَاهُ عُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّقِيِّ وَأَبْنُ جُرَيْجٍ وَشَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَانَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ إِلَّا أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ طَلْحَةَ وَالصَّحِيحُ عُمَرَانُ بْنُ طَلْحَةَ.
قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
* وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ:

- إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ حَيْضَهَا بِاقْبَالِ الدَّمِّ وَإِدْبَارِهِ وَإِقْبَالَهُ أَنْ يَكُونَ أَسْوَدَ. وَإِدْبَارُهُ أَنْ يَتَغَيَّرَ لِي الصُّفْرَةِ فَالْحُكْمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُجَّشٍ. (تسمى [المميزة] تميز الدم فتبني على التمييز) [عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُجَّشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ إِنِّي أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادْعُ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةُ قَدَرُ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي.]

- وَإِنْ كَانَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ قَبْلَ أَنْ تُسْتَحَاضَ فَإِنَّهَا تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي. (تسمى [المعتادة] ليست مميزة ولكن لها أيام معروفة اعتادت عليها قبل أن تأتي لها الاستحاضة)

- وَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُّ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ وَلَمْ تَعْرِفِ الْحَيْضَ بِاقْبَالِ الدَّمِّ وَإِدْبَارِهِ فَالْحُكْمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ. (تسمى [المتحيرة] فهي بدأت ومعها الاستحاضة، فعليها أن تتحيض ستة أو سبعة أيام على حسب عادة نساءها) (غالب أقاربها من النساء)، فتصبح وتغتسل وتصلي وتصوم أربع وعشرين أو ثلاث وعشرين) وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ.

* وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْمُسْتَحَاضَةُ: إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُّ فِي أَوَّلِ مَا رَأَتْ فِدَامَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَدْعُ الصَّلَاةَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسَةِ عَشَرَ يَوْمًا فَإِذَا طَهَّرَتْ فِي خَمْسَةِ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا أَيَّامٌ حَيْضٍ فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنَّهَا تَقْضِي صَلَاةَ أَرْبَعَةِ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ تَدْعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

- حديث حمته هو الصحيح إذا ثبت أنها مستحاضة، ولكنها إذا لم تكن تعرف أنها مستحاضة فإنها تدع الصلاة خمسة عشر يوماً أولاً لأنها لا يثبت أنها مستحاضة حتى تجاوز الخمسة عشر يوماً؛ ومسألة الاستحاضة هي أوضح رد على من يقول أنه ليس هناك أكثر للحيض لأنه إذا لم يكن هناك أكثر للحيض فما معنى الاستحاضة إذا لكان كل ذلك حيضاً، ولا يجعلها مستحاضة إلا إذا كانت تتجّ نجساً طول الشهر، وليس كذلك فإن إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فليس كل المستحاضات تستحاض طول الشهر وإنما في أوقات محددة.

* قَالَ أَبُو عِيسَى وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرُهُ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةٌ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَبِهِ يَأْخُذُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَرَوَى عَنْهُ خِلَافُ هَذَا. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَّاحٍ أَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةُ عَشَرَ يَوْمًا. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ.

- فقد اختلفوا في أقل الحيض وأكثره لأن مرد ذلك كما قلنا إلى الوجود ولم يرد في الشرع ليس لأنه ليس له وجود ولكنه يُرد إلى الواقع وما ورد عن النساء إلى الوجود إلى العرف فإذا وجد من النساء من تحيض خمسة عشر يوماً بطريقة منتظمة فذلك الذي يبنى عليه الكلام، فقد تتبع العلماء ذلك فوجدوا أن أكثر ما روي عن ذلك أن النساء يحضن خمسة عشر يوماً منتظمة، ومن هنا قلنا أن هذه المدة هي أكثر الحيض، وأما أقل الحيض فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا أقل للحيض بمعنى أنها متى رأت الطهر اغتسلت وصليت فقال أبو داود وقد روى أسد بن سريين عن ابن عباس في المستحاضة قال: (إِذَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا رَأَتْ الطَّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتُغْتَسِلِ وَتُصَلِّي). وهذا هو الصحيح لأن الحيض سيلان الدم فكيف نمنعها من الصلاة إن كانت في طهر ولم يعد هناك لا صفرة ولا كدرة ولا شيء وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما.

* وثمرة الخلاف في ذلك:

—أنا إذا قلنا أقله يوم وليلة فإذا رأت نقطة دم أمتعت عن الصلاة والصيام إلى اليوم الذي يليه حتى ولو لم ترى أكثر من ذلك.

—وإذا قلنا لا أقل للحيض فإذا نزلت نقطة دم وتطهرت اغتسلت وصلت.

— المسألة مسألة اجتهادية ولكنهم يقولوا أنها دائماً ما تقع وهو أن النساء يحصل عندها دم ثم يقطع ثم يتزل مرة ثانية، وهذا الكلام يترتب عليه أنها تغتسل كل يوم عدة مرات على قول ابن عباس رضي الله عنه والصحيح أن هذا الكلام لا يقع في الغالب فالغالب الأعم أن الدم إذا انقطع في وقت معين فإنه يتزل معه إفرازات كدرة وصفرة، ثم إننا لا نري هل يتزل بعد ذلك أم لا؟ والتحديد بيوم وليلة والقول بأنه لم يرد أقل من ذلك والكلام مبني على الوجود فإذا قلنا هذا أقل ما ورد كذبه الواقع، فالواقع وجود نساء يقطع الدم عندهم بالكلية فتجد نقطة دم ويقطع الدم بعد ذلك فهذا موجود فإذا قلنا مرد الأمر إلى الوجود وجب الرد إلى هذا الوجود وهو أن بعض النساء يقطع عنها الدم بالكلية وهذا موجود من أيام ابن عباس رضي الله عنه حتى أفنى بذلك ابن عباس رضي الله عنه وما زال في زماننا فيحصل أشياء كثيرة جداً تؤدي إلى نزول الدم ثم انقطاعه بالكلية فتدخل القطن فتخرج بيضاء نقية فهي بذلك طاهرة فكيف نمنعها من الصلاة أربعة وعشرين ساعة إلى وقت نزول نقطة الدم إلى اليوم التالي بأي دليل؟ لا دليل شرعي ولا دليل عرفي واقعي حتى نقول أنه يوم وليلة؛ لكن مسألة أكثر الحيض أنه خمسة عشر يوماً فهذا أكثر ما قيل وورد رواية أخرى بسبعة عشر يوماً ولكنها غير ثابتة لو ثبت لقلنا بها، لكن اتفقوا في الجملة على وجود حد لأكثر الحيض فهذا القول المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين: [أنه لا يوجد حد لأقل الحيض وأكثره] هذا الكلام لا يقول به أحد من أئمة العلم المتقدمين فكلهم كما ذكرنا اختلفوا في قدر أقل الحيض وأكثره ولم يقولوا أنه ليس له حد لأن كما ذكرنا يطله باب الاستحاضة فالاستحاضة تثبت أن هناك أقل وأكثر فقوله (دعي الصلاة أيام أقرائك) (فَتَحِيضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ) فهل معنى ذلك أنه إذا زادت على ذلك تكون مستحاضة؟ لا فإن هذا فيمن تتج ثجاً فالدم معها طول الشهر، فالبعض يظن أن أي اختلاف عن العادة الشهرية تكون استحاضة وليس الأمر كذلك فالمرأة عاداتها متغيرة وهذا أمر معتاد وإلا فما كان هناك معنى أن تتربص المرأة انقطاع الدم لأنها إذا كانت العادة لا تتغير نهائياً ولا قابلة للتغير لكان لها منذ أن بلغت ووجدت عاداتها ستة أيام لا تنظر بعد ذلك إلى الكدرة والصفرة ولا القصة البيضاء فبمجرد أن تنتهي العادة تغتسل وتصلي سواء انقطع الدم أم لا؛ فالبعض يعتمد أن لو أن عاداتها خمسة أيام إذا اليوم السادس يكون استحاضة وكان هذا مرتبط بأول مرة حاضت فيها المرأة وهذا الكلام لا يقول به أحد من أهل العلم؛ فالعبرة ببلوغ أكثر الحيض فلا بد من وجود قدر وحد لأكثر الحيض وأنه كما ذكرنا يرد إلى الوجود فأكثره خمسة عشر يوماً ولا بد من وجود حد لأقل الطهر وإلا لجاز أن تنتهي عدة المرأة في ثلاثة أيام على قول من يقول لا حد للقلة والكثرة، فلو نزل من امرأة نقطة دم ثم انقطع فصارت طاهرة ثم نزلت نقطة أخرى ثم انقطعت ثم نزل ثم انقطع حاضت ثلاث حيضات وانقضت العدة فهذا بإجماع المسلمين أن هذا كلام باطل، فإن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً ومرد ذلك أيضاً إلى الوجود ولا حد لأكثره وقولنا لا حد له أي إلى ما شاء الله حتى لو جلست سنين فهذا طهر فامرأة نزل عليها الدم ثم انقطع عنها سبع أشهر، تسعة أشهر، سنة، نقول لها تنقطع عن الصلاة ستة أو سبعة أيام في الشهر، لا طالما قلنا أنه لا حد لأكثر الطهر، ولو أننا قلنا هناك حد لأكثر الطهر لقلنا لها تجلس أربعة وعشرين يوماً وبعدها اعتبري نفسك حائض حتى ولو لم يوجد دم وليس هناك قائل بذلك كما ذكرنا فلا بد من تحديد فليس معنا قولنا لا حد له، أننا لم نحدد بل يكون ما شاء الله أن يكون شهرين ثلاثة، فلو امرأة

تحيض كل سبعة أشهر مرة فتكون علتها على سبيل المثال فتحيض ثلاث حيضات فتجلس ستين مثلاً عشرون شهراً فكل سبعة أشهر تحيض حيضة وما بين الحيضة والحيضة طهر وتصوم وتصلي في فترة الطهر، ولهذا لا بد من تحديد حد، فأهم مسألتين هما أكثر الحيض وأقل الطهر، فأقل الطهر يكون بين حيضتين فإن كان أقل من ذلك فسيكون تبعاً للحيضة الأولى، فلو أن امرأة رأت الدم يومان ثم طهرت خمسة أيام ثم نزل الدم مرة ثانية فهذه لم تتجاوز أقل الطهر فلا تكون هذه حيضة جديدة وهل تصح أن تكون تبع للحيضة السابقة؟ ننظر يومان وخمسة أيام وإذا استمر نزول الدم ثلاثة أيام خمسة طالما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً فتكون حيضة واحدة وهذه المدة التي تسمى (التلفيق) وهي مدة الطهر بين حيضتين في الحيضة الواحدة وهذه على أصح الأقوال أنها تغتسل وتصلي وتصوم لأن الدم منقطع فهي طاهر بين بانين في الحيضة الواحدة وهو أمر مشهود تقع فيه النساء ومنعها من الصلاة والصيام خلال مدة انقطاع الدم ليس بصواب لأن إذا انقطع عنها الدم فهي طاهر فلا تمتنع من الصلاة والصيام فإذا نزل الدم مرة ثانية نجمعه إلى الذي قبله مع مدة الطهر التي بينهما فإذا لم يتجاوز أكثر الحيض فهي حيضة واحدة وإذا تجاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة.

- فإذا تجاوز الدم أكثر الحيض (خمسة عشر يوماً) وعرفت أنها مستحاضة فهي تقضي نفاسه بناء على ردها إما أن تكون معتادة أو مميزة أو تكون متحيرة تحيض ستة أو سبعة أيام، إذا نعرف أن المرأة مستحاضة إذا تجاوز أكثر الحيض خمسة عشر يوماً قبل ذلك المرأة ليست مستحاضة بأي نوع كان وتغير الدم ليس هو الفارق فالمعتاد تغير الدم فأول الدم غير آخره وإلا فقول عائشة (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) لماذا؟ [وَكُنْ نِسَاءً يَتَعَنَّ إِلَى عَائِشَةَ بِاللَّزْجَةِ فِيهَا الْكَرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرِينَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ. وَبَلَغَ ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطَّهْرِ فَقَالَتْ مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ]. البخاري. فهم كانوا يريدون أن يصلوا عليهن المغرب أو العشاء فتبعث لها في ضوء المصابيح فتقول عائشة (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء). فالدم بعض النساء يبدأ عندها أسود وبعضهم ابتداءً أحمر ثم يخف حتى يصبح كالغثالة ثم كدرة ثم صفرة ونحو ذلك فالتمييز بتغير الدم غير كافٍ، تغير الدم يكفي إذا ثبت أنه مستحاضة وثبت أنها مستحاضة إذا تجاوزت أكثر الحيض خمسة عشر يوماً قبل ذلك لا تكون مستحاضة فتتظر أولاً إذا تجاوزت أكثر الحيض إلى التمييز فإذا كان هناك تمييز فدم أسود ودم أحمر فذاك فالدم الأسود دم حيض والدم الأحمر دم استحاضة فإذا لم يكن تمييز وكان هناك عادة ردت إلى العادة التي قبل الاستحاضة فعاتبها مثلاً كانت سبعة أيام فتجاوزتها إلى ستة عشر فتقول السبعة أيام هم الحيض فتغتسل بعدما تجاوزت الخمسة عشر فتقضي ما عليها من يوم سبعة إلى اليوم الخامس عشر - فهذا عذر نادر وليس متكرر وهذا في أول مرة تعرف فيها بعد ذلك تصبح مستحاضة وبعد ذلك من البداية تبني على العد - ثم تصلي طبعياً.

- وبالنسبة لقضاء الصلاة فصلي ما استطاعت كما لو نام أحد عن خمس صلوات فيقضي خمس صلوات في الحال - هل هناك أقل للحيض أم لا؟ فإذا قلنا هناك أقل للحيض يوم وليلة فإذا نزل الدم في يوم فيكون اليوم والليلة كلها حيض حتى لو انقطع بعد ذلك ولا كدرة ولا صفرة والقصة البيضاء ظهرت. والذي يقول لا حد لأقل الحيض بل ولو ساعة واحدة ولو لحظة، إذا رأت الطهر ساعة وهو قول ابن عباس وهذا هو الراجح فبمجرد أن ترى القصة البيضاء الطهر كاملاً تدخل القطة فتخرج بيضاء فعليها أن تغتسل وتصلي ولا تنتظر أربع وعشرين ساعة لتتظر هل سترتل دم أم لا، بل إذا طهرت عدة ساعات بالنهار صلت هذه الساعات.

أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أُدْبِرَتْ فَاغْتَسَلِي " وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَقْتَضِي تَكَرُّرَ الْغُسْلِ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ، وَقَدْ بَيَّنَّ الْبَيْهَقِيُّ وَمَنْ قَبْلَهُ ضَعْفَهَا، وَإِنَّمَا صَحَّ فِي هَذَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُسْتُحِضَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي " فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ قَالَ: وَلَا شَكَّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ غُسْلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ مَا أَمَرَتْ بِهِ، وَذَلِكَ وَاسِعٌ لَهَا. هَذَا كَلَامُ الشَّافِعِيِّ بِلَفْظِهِ، وَكَذَا قَالَ شَيْخُهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَاللِّثْبَنُ بْنُ سَعْدٍ، وَغَيْرُهُمَا، وَعِبَارَاتُهُمْ مُتْقَارِبَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ عَلَى ضَرِيئَيْنِ:

-أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ تَرَى دَمًا لَيْسَ بِحَيْضٍ وَلَا يُخْلَطُ بِالْحَيْضِ كَمَا إِذَا رَأَتْ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ^(١).

-الأظهر هو أن أول عاداتها تبني عليها ويمكن حتى تقول أنها عادة أن تأتيها مرتين، فحتى تتعود عليها لا يكون من مرة واحدة

-الأغلب الأعم والمعتاد الذي خلق الله عليه النساء أنه بمجرد نزول دم الحيض يتساقط الغشاء المبطن تدريجياً ويبدأ الدم بالتزول على الأقل ما بين كدرة وصفرة أما أنها يتقطع بالكلية فليس هذا هو المعتاد.

- رغم أن العادة اضبط في العدد إلا أن التمييز أظهر إذا كان هناك تمييز لأننا استطعنا أن نميز نوع الدم فإن النبي ﷺ قال: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة) فهذا دم غير الدم.

-إذا تجاوزت الخمسة عشر يوماً تبني أنها مستحاضة، وهناك اجتهد آخر في المسألة وهو أن تبني بعد ثلاث مرات حتى يتبين أنها مستحاضة، كل مرة فإذا تجاوزت الخمسة عشر يوماً ثم تقضي ما فاتها.

-الشيخ الألباني حسن حديث الجمع الصوري.

(١) هذا الكلام بناء على أن أدنى الحيض هو يوم وليلة، فإذا قلنا ليس لأقله حد فيمكن أن يكون ما دون يوم وليلة هو حيض أيضاً طالما أمكن أن يكون حيضاً بوجود فترة أقل الطهر بينه وبين الدم الذي سبقه أو أنه إذا ضم إلى فترة الطهر والدم الذي قبله لا يتجاوز المجموع أكثر الحيض (خمسة عشر يوماً)، بمعنى: متى تقول أن هذا الدم حيض؟

- وَالضَّرْبُ الثَّانِي أَنْ تَرَى دَمًا بَعْضُهُ حَيْضٌ وَبَعْضُهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ، بِأَنْ كَانَتْ تَرَى دَمًا مُتَّصِلًا دَائِمًا أَوْ مُجَاوِزًا لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَهَذِهِ لَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:
- أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ مُبْتَدَأَةً^(١) وَهِيَ الَّتِي لَمْ تَرَ الدَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَفِي هَذَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ: أَصَحُّهُمَا تُرَدُّ إِلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.
- وَالثَّانِي إِلَى سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ^(٢).
- وَالْحَالُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ مُعْتَادَةً^(٣) فَتُرَدُّ إِلَى قَدَرِ عَادَتِهَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَ شَهْرِ اسْتِحَاضَتِهَا^(٤).
- وَالثَّلَاثُ أَنْ تَكُونَ مُمَيَّزَةً تَرَى بَعْضَ الْأَيَّامِ دَمًا قَوِيًّا وَبَعْضَهَا دَمًا ضَعِيفًا كَالدَّمِ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ فَيَكُونُ حَيْضُهَا أَيَّامَ الْأَسْوَدِ بِشَرَطٍ أَنْ لَا يَنْقُصَ الْأَسْوَدُ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلَا يَزِيدَ عَلَى خَمْسَةِ عَشْرِ يَوْمًا. وَلَا يَنْقُصُ الْأَحْمَرُ عَنْ خَمْسَةِ عَشَرَ^(٥).

إذا كان قد مر ثلاثة عشر يوماً من الدم الذي قبله فتكون حيضة جليدة والذي بينهما طهر مستقل، أو أن يكون بضم هذا الدم إلى الدم الذي قبله فلا يتجاوز المجموع مع ما بينهما من طهر فيما بينهما أكثر الحيض خمسة عشر يوماً يكون دم تبع الحيضة السابقة.

- (١) هي ابتدأت مستحاضة، أول ما بلغت وأول ما حاضت كانت مستحاضة.
- (٢) المرأة إذا ابتدأت ورأت الدم يجب عليها أن تمتنع عن الصوم والصلاة وتظل على ذلك ممتنعة ولا يلزمها غسل ولا صلاة احتياطاً، لا كما يقول البعض أنها بعد يوم وليلة تغتسل وتصلّي احتياطاً فهذا كلام غير صحيح، لأنه طالما نزل الدم فهي حائض والأصل أنها ليست مستحاضة فتظل ممتنعة عن الصوم والصلاة إلى أن تبلغ خمسة عشر يوماً فإذا زادت عن خمسة عشر يوماً، فالصحيح أنها تُرد إلى عادة نسائها وهذا هو الذي دل عليه الحديث: (فَحَيْضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ) ثم تقضي بعد ذلك وذلك إذا تجاوز الحيض خمسة عشر يوماً وهي مبتدأة وليس لها عادة ولا تمييز رُدَّت إلى عادة نسائها وهو أصح القولين وهو الذي دل عليه الحديث.
- (٣) أي لها عادة قبل أن يأتيها الدم الدائم على أكثر الحيض.

(٤) وهذا الأمر ليس كما يظن كثير من النساء أنهم بمجرد تغير العادة، فإن العادة تتغير بطريقة معتادة ما بين الستة والسبعة والثمانية والتسعة طالما لم يتجاوز أكثر الحيض، فلا تكون المرأة مستحاضة بمجرد تغير العادة فتقول أنها مستحاضة بمجرد زيادة يومين أو ثلاثة، لا تكون كذلك إلا إذا تجاوزت أكثر الحيض، فإذا كانت معتادة وتجاوز الدم أكثر الحيض رُدَّت إلى العادة.

(٥) لأنه لو نقص عن خمسة عشر يوماً يكون حيضاً وهذا الكلام لا تنازع فيه إلا في مسألة اليوم والليلة.

وَلِهَذَا كُلُّهُ تَفَاصِيلُ مَعْرُوفَةٍ لَا نَرَى الْإِطْنَابَ فِيهَا هُنَا لِكَوْنِ هَذَا الْكِتَابِ لَيْسَ مَوْضُوعًا
لِهَذَا.

فَهَذِهِ أَحْرَفٌ مِنْ أَصُولِ مَسَائِلِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَشْرَتْ إِلَيْهَا وَقَدْ بَسَطْتُهَا بِشَوَاهِدِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ
بِهَا مِنَ الْقُرُوعِ الْكَثِيرَةِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ) هُوَ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ يَاءٌ
مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتِ سَاكِنَةٍ ثُمَّ شَيْنٌ مُعْجَمَةٌ.

وَأَسْمُ أَبِي حُبَيْشٍ [قَيْسُ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزَى بْنِ قُصَيٍّ].
وَأَمَّا قَوْلُهُ الرَّوَايَةُ الْأُخْرَى: (فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ)
فَكَذَا وَقَعَ فِي الْأَصُولِ [ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ]، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ وَهُمْ، وَالصَّوَابُ [فَاطِمَةُ
بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ بْنِ الْمُطَّلِبِ] بِحَذْفِ لَفْظَةِ (عَبْدٍ). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ (امْرَأَةٌ مِنَّا) فَمَعْنَاهُ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، وَالْقَائِلُ هُوَ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَوْ أَبُوهُ عُرْوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهَا: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَا).
- فِيهِ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تُصَلِّي أَبَدًا إِلَّا فِي الزَّمَنِ الْمَحْكُومِ بِأَنَّهُ حَيْضٌ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا قَدَّمَاهُ.
- وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِيفَاءِ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ مَسْأَلَةٌ، وَجَوَازُ اسْتِيفَاءِ الْمَرْأَةِ بِنَفْسِهَا، وَمُسَافَهَتُهَا
الرِّجَالَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَةِ وَأَحْدَاثِ النِّسَاءِ، وَجَوَازُ اسْتِيفَاعِ صَوْتِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ^(١).
قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ)
أَمَّا (عِرْقٌ) فَهُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا الْعِرْقَ يُقَالُ لَهُ [الْعَاذِلُ]
بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُعْجَمَةِ.

(١) كل هذه المسائل الدليل عليها ظاهر، وأما صوت المرأة فليس بعورة ولكن لا يسمع لغير حاجة لأن هذا هو
المعروف قال تعالى: (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا) فالمعروف هو ما كان
بحاجة وما كان أيضا بطريقة ليس فيها إخضاع وعلى قدر الحاجة وإذا زاد عن الحاجة دخل الشيطان.

وَأَمَّا (الْحِيَضَةُ) فَيَجُوزُ فِيهَا الْوُجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا مَرَّاتٍ:
أَحَدُهُمَا مَذْهَبُ الْخَطَّابِيِّ كَسْرُ الْحَاءِ أَيْ الْحَالَةُ.

وَالثَّانِي، وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَتَحُ الْحَاءِ أَيْ الْحَيْضُ، وَهَذَا الْوَجْهَ قَدْ نَقَلَهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَكْثَرِ
الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كُلِّهِمْ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ، وَهُوَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مُتَعَيِّنٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنَ الْمُتَعَيِّنِ، فَإِنَّ
الْمَعْنَى يَقْتَضِيهِ لِأَنَّهُ ﷺ أَرَادَ إِثْبَاتَ الْإِسْتِحَاضَةِ وَنَفْيَ الْحَيْضِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا مَا يَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ انْقَطَعَ وَانْفَجَرَ)، فَهِيَ زِيَادَةٌ لَا تُعْرَفُ
فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ لَهَا مَعْنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحِيَضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ)

يَجُوزُ فِي الْحِيَضَةِ هُنَا الْوُجْهَانِ فَتَحُ الْحَاءِ وَكَسْرُهَا جَوَازًا حَسَنًا.

- وَفِي هَذَا نَهْيٌ لَهَا عَنْ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ، وَهُوَ نَهْيٌ تَحْرِيمٌ، وَيَقْتَضِي فَسَادَ الصَّلَاةِ هُنَا
بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ الْمُفْرُوضَةِ وَالنَّافِلَةِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ.

- وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الطَّوَافُ، وَصَلَاةُ الْجَنَازَةِ، وَسُجُودُ التَّلَاوَةِ، وَسُجُودُ الشُّكْرِ^(١)،
وَكُلُّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

- وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مُكَلَّفَةٌ بِالصَّلَاةِ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِذَا أَدْبَرْتَ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي) الْمُرَادُ بِالْإِدْبَارِ انْقِطَاعُ الْحَيْضِ.

وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِهِ مَعْرِفَةُ عَلَامَةِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ، وَقَلٌّ مِنْ أَوْضَحِهِ، وَقَدْ اعْتَنَى بِهِ
جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَحَاصِلُهُ:

(١) سجود الشكر وسجود التلاوة فيه نزاع، والظاهر أن سجود التلاوة كالتلاوة ليس كالصلاة فكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير طهارة، وسجود الشكر كذلك كسائر الأذكار، وقياسهم على الصلاة لا دليل على ذلك، فأبي هيبة للصلاة وفيها ذكر لا يلزم أن تكون كالصلاة فلو كان الإنسان قائماً ويذكر الله ﷻ لا يحرم عليه وكذلك إذا كان جالساً ويذكر الله ﷻ فكلها من هيئات الصلاة وإنما تكون عبادة في الصلاة بالنية وهذه ليست نيتها الصلاة.

أَنَّ عَلَامَةَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَالْحُصُولِ فِي الطُّهْرِ أَنْ يَنْقَطِعَ خُرُوجُ الدَّمِّ وَالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ، وَسَوَاءٌ خَرَجَتْ رُطُوبَةٌ بَيَضَاءً أَمْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ أَصْلًا^(١).

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاحِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا: (الْتَرِيَّةُ)^(٢) رُطُوبَةٌ خَفِيفَةٌ لَا صُفْرَةَ فِيهَا وَلَا كُدْرَةَ تَكُونُ عَلَى الْقُطْنَةِ أَثَرٌ لَا لَوْنٌ. قَالُوا: وَهَذَا يَكُونُ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ.

قُلْتُ هِيَ (الْتَرِيَّةُ) بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُتَنَاءَةِ مِنْ فَوْقٍ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتِ مُشَدَّدَةٍ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِلنِّسَاءِ: [لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرِينَ الْقِصَّةَ الْبَيَضَاءَ] تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ.

و (الْقِصَّةُ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ.

وَهِيَ الْجَنَصُ شُبَّهَتْ الرُّطُوبَةَ النَّقِيَّةَ الصَّافِيَةَ بِالْجَنَصِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا مَضَى زَمَنٌ حَيْضَتَهَا^(٣) وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي الْحَالِ لِأَوَّلِ صَلَاةٍ تُدْرِكُهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتْرَكَ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَاةً وَلَا صَوْمًا، وَلَا يَمْتَنِعَ زَوْجُهَا مِنْ وَطْئِهَا، وَلَا تَمْتَنِعَ مِنْ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ الطَّاهِرُ، وَلَا تَسْتَظْهَرُ بِشَيْءٍ أَصْلًا^(٤).

وَعَنْ مَالِكٍ رحمته الله رِوَايَةٌ: أَنَّهَا تَسْتَظْهَرُ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ عَادَتِهَا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا هو الصحيح، وهو أن الرطوبة البيضاء هي عبارة عن إفرازات لينة لونها أبيض البعض يفسر بها القصة البيضاء، والصحيح أن القصة البيضاء تحتمل هذا وتحتمل القطنة البيضاء بمعنى أن تنقطع الكدرة والصفرة.

(٢) يعني إفرازات شفاقة غير ملونة.

(٣) أي بظهور علامة انقطاع الحيض بروية الطهر، وحديث عائشة رضي الله عنها فكانت النساء ترسل لها بالليل على المصابيح بالقطعة من الكرسف فيها الكدرة والصفرة فتقول عائشة رضي الله عنها: [لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرِينَ الْقِصَّةَ الْبَيَضَاءَ] فهذا دليل على أنهم كانوا يتحرين مسألة الطهر بالكرسف فإذا خرج فيه إفرازات فتقول هن عائشة: لم تطهرن بعد، ويلزمها أن تنظر في ذلك وتتحرى عند أوقات الصلاة فإذا رأت الطهر ومضى زمن الحيض وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها ولكن لو أخرت لحظات أو بما تدرك به الغسل والصلاة في وقتها، لم يحرم عليها ذلك.

(٤) (تستظهر) معناها تمسك ملة حتى تتأكد.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْأَمْرُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَأَنَّ الدَّمَ نَجَسٌ ^(٢).
وَأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ لِمَجَرَّدِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ (وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ)
قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ رحمته الله: الْحَرْفُ الَّذِي تَرَكَهُ هُوَ قَوْلُهُ: "اغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي" ذَكَرَ
هَذِهِ الزِّيَادَةَ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَسْقَطَهَا مُسْلِمٌ لِأَنَّهَا مِمَّا انفردَ بِهِ حَمَّادٌ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: (وَتَوَضَّئِي) فِي الْحَدِيثِ غَيْرَ [حَمَّادٍ] يَعْنِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، فِي
حَدِيثِ هِشَامٍ.
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ ذَكَرَ الْوُضُوءَ مِنْ رِوَايَةِ عَدِيِّ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ
وَأَيُّوبَ بْنِ أَبِي مَكِينٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

-
- (١) فهذا كلام لا دليل عليه من كتاب ولا سنة بل كما قال ابن عباس إذا رأيت الطهر ساعة اغتسلت وصليت ورؤية الطهر برؤية القصة البيضاء، فلا تتوقف لا ثلاثة أيام ولا غير ذلك، والذين يقولون أنها تستظهر يقولون تستظهر ثلاثة أيام ثم تعيد الصلاة وتقضيها، فهذا كلام بالقطع لا دليل عليه.
- (٢) يقصد هنا دم الاستحاضة فإنه قال: (فإذا أدبرت) أي انتهت الحيضة فحكم بانتهاء دم الحيض وبقي دم العاذل الذي هو عرق فقال: (فاغسلي عنك الدم وصلي) فهذا دليل على وجوب غسل الدم، خلافاً لمن يزعم التفرقة بين دم الحيض وبين غيره من الدماء وهذا القول قول محدث وباطل لا دليل عليه ومخالف للإجماع وهذا وهم ممن قاله ولا نعلم أحد قبل الشوكاني قال هذا الكلام ومن وافقه بعد ذلك من المعاصرين مخالفين للإجماع في هذه المسألة ونقل الإجماع على نجاسة الدم بأنواعه المختلفة - كل الدم المسفوح أعني - النووي وابن حجر وابن القيم والقرطبي وابن رشد إلا الخلاف الذي ذكره ابن رشد في دم الحيوان البحري والصحيح بل الصواب أنه إذا كان مسفوحاً فهو نجس أيضاً فالخلاف فيه خلاف أيضاً ضعيف كدم الحوت وبعض الأسماك الكبيرة يكون لها دم كثير مسفوح يسيل فلا شك أنه محرم ونجس والدليل عليه من القرآن والسنة قال ﷺ: (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) والضمير يعود على الضمير المتكرر في الآية طالما كان متكرراً وليس فقط إلى أقرب مذكور، فإنه أي هذا المحرم هو رجس أي نجسة فلهذا التحريم والميتة والدم كل ذلك من النجاسات.
- (٣) وهذا خلافاً للقول المروي عن مالك بالاستظهار فقال: (فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي).

قوله (استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله ﷺ).

وفي رواية: (بنت جحش) ولم يذكر (أم حبيبة)

وفي رواية: (أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله ﷺ) وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف) وذكر الحديث وفيه (قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركز في حجرة أختها زينب بنت جحش)

وفي الرواية الأخرى (أن ابنة جحش كانت تستحاض)

هذه الألفاظ هكذا هي ثابتة في الأصول، وحكى القاضي عياض في الرواية الأخيرة أنه وقع في نسخة أبي العباس الرازي [أن زينب بنت جحش].

قال القاضي: اختلف أصحاب الموطأ في هذا عن مالك، وأكثرهم يقولون: [زينب بنت جحش]، وكثير من الرواة يقولون عن [ابنة جحش]، وهذا هو الصواب، ويين الوهم فيه قوله: وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف وزينب هي أم المؤمنين لم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قط، إنما تزوجها أولاً زيد بن حارثة، ثم تزوجها رسول الله ﷺ، والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة أختها، وقد جاء مفسراً على الصواب في قوله ختنة رسول الله ﷺ، وتحت عبد الرحمن بن عوف، وفي قوله: كانت تغتسل في بيت أختها زينب.

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: قيل: إن بنات جحش الثلاث زينب وأم حبيبة وحملة زوج طلحة بن عبيد الله كن يستحضن كلهن. وقيل: إنه لم يستحضن منهن إلا أم حبيبة.

وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه (الموعب في شرح الموطأ) مثل هذا، وذكر أن كل واحدة منهن اسمها زينب، ولقيت إحداهن حملة، وكنيت الأخرى أم حبيبة. وإذا كان هذا هكذا فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب، وقد ذكر البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من أزواجه ﷺ، وفي رواية (أن بعض أمهات المؤمنين)، وفي أخرى: (أن النبي ﷺ اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة)، هذا آخر كلام القاضي.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أُمُّ حَبِيبَةَ)

فَقَدْ قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّهَا أُمُّ حَبِيبٍ بِلَا هَاءٍ، وَاسْمُهَا حَبِيبَةُ.
قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: قَوْلُ الْحَرْبِيِّ صَحِيحٌ، وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِهَذَا الشَّانِ. قَالَ غَيْرُهُ: وَقَدْ
رُويَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبٍ.

وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّ اسْمَهَا حَبِيبَةُ قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَهُ الْحَمِيدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ.
وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبَةَ، وَقِيلَ: أُمُّ حَبِيبٍ.
قَالَ: وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ، وَكَانَتْ مُسْتَحَاضَةً.

قَالَ: وَأَهْلُ السَّيْرِ يَقُولُونَ: الْمُسْتَحَاضَةُ أُخْتُهَا حَمَّةٌ بِنْتُ جَحْشٍ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: الصَّحِيحُ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضَانِ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ خَتَنَتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُسْتُحِيضَتْ)
أَمَّا قَوْلُهُ (خَتَنَتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ)

فَهُوَ بَفَتْحِ الْحَاءِ وَالتَّاءِ الْمُتَنَاءَةِ مِنْ فَوْقٍ وَمَعْنَاهُ قَرِيبَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْأَخْتَانُ جَمْعُ خَتَنٍ، وَهُمْ أَقَارِبُ زَوْجَةِ الرَّجُلِ. وَالْأَخْمَاءُ أَقَارِبُ زَوْجِ
الْمَرْأَةِ، وَالْأَصْهَارُ يَعْمُ الْجَمِيعُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ (وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، فَعَرَّفَهَا بِشَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا كَوْنُهَا أُخْتُ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبِ بِنْتُ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَالثَّانِي كَوْنُهَا زَوْجَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَمَّا وَالِدُهَا جَحْشٌ فَهُوَ بَفَتْحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ
الْمُهِمْلَةِ وَبِالْشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ.

قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدَ بْنِ سَلَمَةَ الْمُرَادِي (عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ)

هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي
ذُئْبٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ

كَمَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، وَخَالَفَهَا الْأَوْزَاعِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ بِ (عَنْ)،
جَعَلَ عُرْوَةَ رَاوِيًا عَنْ عَمْرَةَ.

وَأَمَّا قَوْلُ مُسْلِمٍ بَعْدَ هَذَا (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ
عَائِشَةَ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَّاضُ عَنْ جَمِيعِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ إِلَّا
السَّمَرَقَنْدِيَّ فَإِنَّهُ جَعَلَ عُرْوَةَ مَكَانَ عَمْرَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (أُمَكْنِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْسِبُكَ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)
فِي هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ: دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا انْقَضَى زَمَنُ الْحَيْضِ وَإِنْ
كَانَ الدَّمُ جَارِيًا^(١)، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَّانَهُ.

قَوْلُهُ: (فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْكَافِ.

وَهُوَ الْإِجَانَةُ^(٢) الَّتِي تُغْسَلُ فِيهَا الثِّيَابُ.

قَوْلُهُ: (حَتَّى تَعْلُو حُمْرَةَ الدَّمِ الْمَاءَ)

مَعْنَاهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي الْمِرْكَنِ فَتَجْلِسُ فِيهِ^(٣) وَتَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَيَخْتَلِطُ الْمَاءُ الْمُتَسَاوِطُ عَنْهَا
بِالدَّمِ فَيَحْمَرُّ الْمَاءُ ثُمَّ إِنَّهُ لَا بُدَّ أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَظْفُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ تِلْكَ الْغُسَالَةِ الْمُتَغَيِّرَةِ.

قَوْلُهُ (رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلَانٌ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ بِيَلَادِنَا.

وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَّاضُ أَنَّهُ رُوِيَ أَيْضًا مَلَأَى وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ: [الْأَوَّلُ عَلَى لَفْظِ (الْمِرْكَنِ)
وَهُوَ مُذَكَّرٌ، وَالثَّانِي عَلَى مَعْنَاهُ وَهُوَ (الْإِجَانَةُ)]. وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٤).

(١) أي وإن كان الدم جاريًا بعلمه.

(٢) الإِجَانَةُ: الطَّسْتُ.

(٣) وهو هنا قد ألزم نفسه بالجلوس فقد تكون واقفة في المِرْكَنِ فلا يلزمها إلا غسل رجليها فقط، والسنة في
الاجتسال أن يغسل رجليه في نهاية الغسل.

(٤) فتاوى:

١٥ - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة.

حدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ ح وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ
يَزِيدَ الرَّشَكِيِّ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتْ
عَائِشَةُ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ أَنَّهَا
سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنْ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
يَحِضْنَ أَفَأَمْرُهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ تَعْنِي يَقْضِينَ .
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ
عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ
بِأَحْرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ . قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .

قَوْلُهَا (فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) هَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ وَالنِّسَاءَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَلَا الصَّوْمُ فِي الْحَالِ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ الصَّوْمِ .

- الأحاديث الدالة على الحجامة أحاديث صحيحة وورد في بعضها تحديد مواعيد معينة للشهر العربي ولكن الكلام على كيف تتم الحجامة فتعلم الحجامة أمر متقطع الإسناد فعبّر السنين لم يتعلم تلميذ من معلم إنما أصبحت موجودة عبر الكتب فهذا الكلام هو الذي يجعل كيفية الحجامة هي التي فيها نظر .
- حديث صفيه وحسان في غزوة الخندق حديث صحيح .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الصَّلَاةَ كَثِيرَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ فَيُسْقَى قَضَاؤُهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً^(١)، وَرُبَّمَا كَانَ الْحَيْضُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: كُلُّ صَلَاةٍ تَقُوتُ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ لَا تُقْضَى إِلَّا رَكَعَتَيِ الطَّوْفِ^(٢).

قَالَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: وَلَيْسَتْ الْحَائِضُ مُحْتَاطَةً بِالصِّيَامِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ بِأَمْرِ جَدِيدٍ.

وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَجْهًا أَنَّهُا مُحْتَاطَةٌ بِالصِّيَامِ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَتُؤَمَّرُ بِتَأْخِيرِهِ كَمَا يُحْتَاطَبُ الْمُحْدِثُ بِالصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَصَحُّ مِنْهُ فِي زَمَنِ الْحَدَثِ.

وَهَذَا الْوَجْهَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَكَيْفَ يَكُونُ الصِّيَامُ وَاجِبًا عَلَيْهَا وَمُحَرَّمًا عَلَيْهَا بِسَبَبٍ لَا قُدْرَةَ لَهَا عَلَى إِزَالَتِهِ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِزَالَةِ الْحَدَثِ^(٣).

(١) وهذه من الأدلة القياسية على التفرقة بين قضاء الصوم المتروك عمداً والصلاة المتروكة عمداً فدليل من يوجب قضاء الصلاة المتروكة عمداً القياس على الصوم في حديث النبي ﷺ قَالَ الْبُخَارِيُّ [ج ٣ ص ٣٢]: وَيُذَكَّرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ النَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ» وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَابْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَقَتَادَةُ، وَحَمَّادٌ: «يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ». وَهَذَا أَعْلَى دَلِيلٍ عَنْهُمْ وَهُوَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ قِيَاسٌ عَلَى الصَّوْمِ وَهُوَ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ، فَيَكُونُ هَذِهِ التَّفَرُّقَةُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا فَقَدْ فَاتَتْ مِنْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا سَبِيلَ إِلَى اسْتِرَاكِهَا كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ وَتَرْجِيحُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ وَابْنِ الْقَيْمِ وَطَوَائِفُ مِنَ السَّلَفِ.

(٢) لأنها في الأصل ممتلئة يمكن أن تكون بعد ملة ولا يلزم أن تكون بعد الطواف مباشرة؛ وتصور هذه المسألة: بأن تكون قد طافت سبعة أشواط ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين فيمكنها أن تؤجل هاتين الركعتين وليس بقضاء والله أعلم، أما إذا حاضت أثناء الطواف فقد بطل طوافها.

(٣) الصحيح أن الأمر بقضاء الصوم الخلاف فيه خلاف لفظي ولا أثر له في الحكم ولا ثمره له والله أعلم، بمعنى أن الحائض تؤمر بقضاء الصيام في الأيام التي حاضت فيها، فهي وجبت عليها أياماً بدل أيام حيضها فأيام الحيض أيام ليست مأمورة بصيامها وليست مخاطبة بها بل مأمورة بصيام بدلها.

— من فوائد هذه المسألة أو من هذا الحديث في أمر قضاء الصيام: أن النفساء وكذا المرضع التي تحيض إذا حاضت أثناء إرضاعها وكان ذلك في رمضان وكانت تفطر بسبب الرضاعة فإن عليها أن تقضي هذه الأيام التي حاضت فيها لأنها وجب البذل منها ولم تجب هي بعينها حتى ولو كانت في الأيام التي تفطر فيها بسبب الرضاعة فتطعم مكان كل يوم مسكين وهذا هو الصحيح المأثور عن الصحابة أن الحامل والمرضع ليس عليهما القضاء ولكن عليهما الفدية — الإطعام — لكن أيام حيضها ونفاسها يجب عليها أن تقضيها لأنها إنما وجب عليها أيام بدل هذه الأيام فهي تكون

قوله: (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَاسْمِهِ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ) وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

قوله: (عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِ) هُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ (يَزِيدُ بْنُ أَبِي الضُّبَعِيِّ) مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ أَبُو الْأَزْهَرِيِّ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سَبَبِ تَلْقِيهِ بِالرَّشَكِ فَقِيلَ: مَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ الْقَاسِمُ، وَقِيلَ: الْغُيُورُ، وَقِيلَ: كَثِيرُ اللَّحْيَةِ، وَقِيلَ: (الرَّشَكُ) بِالْفَارِسِيَّةِ إِسْمٌ لِلْعُقُوبِ، فَقِيلَ لِيَزِيدَ: الرَّشَكُ لِأَنَّ الْعُقُوبَ دَخَلَتْ فِي لِحْيَتِهِ فَمَكَثَتْ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَهُوَ لَا يَدْرِي بِهَا لِأَنَّ لِحْيَتَهُ كَانَتْ طَوِيلَةً عَظِيمَةً جِدًّا ^(١). حَكَى هَذِهِ الْأَقْوَالُ صَاحِبُ الْمُطَالَعِ وَغَيْرُهُ، وَحَكَاهَا أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ وَذَكَرَ هَذَا الْقَوْلَ الْأَخِيرَ بِإِسْنَادِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا: (حُرُورِيَّةٌ أَنْتَ) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُثَمَّلَةِ وَضَمِّ الرَّاءِ الْأُولَى. وَهِيَ نِسْبَةٌ إِلَى حُرُورَاءَ، وَهِيَ قَرْيَةٌ بِقُرْبِ الْكُوفَةِ.

قَالَ السَّمْعَانِيُّ: هُوَ مَوْضِعٌ عَلَى مِيلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ، كَانَ أَوَّلَ اجْتِمَاعِ الْخَوَارِجِ بِهِ.

قَالَ الْهَرَوِيُّ: تَعَاقَدُوا ^(٢) فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَنَسَبُوا إِلَيْهَا. فَمَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ طَائِفَةً مِنَ الْخَوَارِجِ يُوجِبُونَ عَلَى الْحَائِضِ قِضَاءَ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ، وَهُوَ خِلَافُ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ^(٣)، وَهَذَا الْإِسْتِفْهَامُ الَّذِي اسْتَفْهَمَتْهُ عَائِشَةُ هُوَ اسْتِفْهَامُ انْكَارِ أَيْ هَذِهِ طَرِيقَةُ الْحُرُورِيَّةِ، وَبِئْسَ الطَّرِيقَةُ ^(٤).

واجبة عليها في أيام قدرتها على ذلك؛ فتقضيها فقط لأنها أفطرت وجوباً في أيام الحيض وأفطرت جوازاً في أيام الرضاعة.

(١) حكايات عجيبة فكيف علم أنها دخلت منذ ثلاثة أيام؟

(٢) تعاقلوا أي اتفقوا وتعاملوا على الخروج على الإمام.

(٣) بل خلاف السنة وإجماع المسلمين لأن قولها: (نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) فالحكم هنا في الأمر حكم الرفع لأن الأمر وعلم أمره هو الرسول ﷺ.

(٤) لأنهم يعتمدون على القرآن ولا يحتجون بالسنة ومن هنا كانت بدعتهم وضلالتهم وذلك لأن القرآن أمر بالصلاة ولم يأمر الحائض بترك الصلاة ولا بترك الصيام، وهذا من أوضح الأدلة في الرد على القرآنيين المبتدعين

قَوْلُهَا: (كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ) مَعْنَاهُ لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْقَضَاءِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحِيضِ وَتَرْكُهَا الصَّلَاةَ فِي زَمَنِهِ، وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا لَأَمَرَهَا بِهِ ^(١).

قَوْلُهَا: (أَفَأَمَرُهنَّ أَنْ يَجْزِينَ) هُوَ بَفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الزَّاي غَيْرُ مَهْمُوزٍ. وَقَدْ فَسَّرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ فِي الْكِتَابِ أَنَّ مَعْنَاهُ يَقْضِينَ، وَهُوَ تَفْسِيرٌ صَحِيحٌ، يُقَالُ (جَزَى يَجْزِي) أَيُ قَضَى، وَبِهِ فَسَّرُوا قَوْلَهُ تَعَالَى: { لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا } وَيُقَالُ هَذَا الشَّيْءُ يَجْزِي عَنْ كَذَا أَيُ يَقُومُ مَقَامَهُ. قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمْ فِيهِ اِهْتِمَازَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فهم ليسوا بقرآنيين فيسمون أنفسهم بذلك لتمسكهم بالقرآن ويتركون السنة وهذا خلاف إجماع أهل الإسلام أن السنة حجة كالقرآن في إثبات الأحكام إلا أن القرآن له شرف في أنه كلام الله. ^(١) هذا الحديث دليل على أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وهو الصحيح في هذه المسألة.

- توضيح:
الأمر الأول بفعل الشيء في وقت معين هل يكون بمجرد له فاتته أمراً بالقضاء؟ الصحيح أنه لا يكون، فإن عائشة لم تقل (ويأمرهن بعدم القضاء) إنما قالت: (ولا تؤمرن بالقضاء) والفرق بينهما أنها احتجت بعدم الأمر بعدم الوجوب وليس أنه كان ﷺ يأمرهن بعدم القضاء، فالصحيح أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، فكيف يجب القضاء بمجرد الأمر الأول؟ والكلام هنا حول قضية قضاء الصلاة الفائتة وذلك أنه لا بد من وجود أمر جديد حتى يثبت وجوب القضاء وقوله: (فدين الله أحق بالقضاء) أمر فيها ورد فيه مشروعية القضاء خصوصاً إذا كان غير محدد الوقت أما إذا كان عبادة محددة الوقت فلا يجوز فعلها قبل وقتها ولا يجوز فعلها بعد وقتها إلا إذا ورد أمر بالقضاء، فالأمر بقضاء الصوم ورد به نص ووجوب قضاء الصلاة الفائتة عن نوم أو نسيان ورد فيه نص، ووجوب قضاء صوم رمضان المتروك عمداً ورد به النص أيضاً؛ ومنازعة الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها في مسألة عدم القضاء في صوم رمضان المتروك عمداً منازعة في غير موضعها حيث أنه رجح أن الكفارة فقط هي الواجبة وليس القضاء والكفارة وعندنا نصان في ذلك في وجوب قضاء الصوم المتروك عمداً وهو قول البخاري: [باب إذا جامع في رمضان] ويذكر عن أبي هريرة رفعه: (مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ اللَّهِ وَإِنْ صَامَهُ) وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَتَكَاةٌ وَحَمَّادٌ: [يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ]. وَالْحَدِيثُ الثَّانِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ" حسنه الألباني. فمفهوم المخافة يدل على أن عليه القضاء والكفارة إذا أفطر عمداً.

١٦ - باب تَسْتَرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَنَحْوِهِ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ . وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتَرُهُ بِثَوْبٍ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمَهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِئِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بَأَعْلَى مَكَّةَ . قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى غَسَلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَتْ ثَوْبَهُ فَالتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى . [السُّبْحَةُ: صَلَاةُ الطُّلُوعِ] .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالتَحَفَ بِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِ سَجَدَاتٍ وَذَلِكَ ضُحَى .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً وَسَتَرَتْهُ فَاغْتَسَلَ .

قَوْلُهُ (عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى عَقِيلٍ) أَمَّا (أَبُو النَّضْرِ) فَاسْمُهُ سَالِمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ . وَأَمَّا (أَبُو مَرْثَةَ) فَاسْمُهُ يَزِيدٌ وَهُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، وَكَانَ يَلْزِمُ أَخَاهَا عَقِيلًا فَلِهَذَا نَسَبَهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى إِلَى وَلَائِهِ .

وَأَمَّا (أُمُّ هَانِئٍ) فَاسْمُهَا (فَاحِشَةُ)، وَقِيلَ: (فَاطِمَةُ)، وَقِيلَ: (هِنْدٌ) كُنِيَتْ بِابْنِهَا هَانِئِ بْنِ هُبَيْرَةَ بْنِ عَمْرٍو، وَهَانِئٍ بِهِمْزٍ آخِرُهُ، أَسْلَمَتْ أُمُّ هَانِئٍ فِي يَوْمِ الْفَتْحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . قَوْلُهَا: (ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتَرُهُ بِثَوْبٍ)

هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اغْتِسَالِ الْإِنْسَانِ بِحَضْرَةِ امْرَأَةٍ مِنْ مَحَارِمِهِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سَاتِرٌ مِنْ ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ.

قَوْلُهَا: (ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى)

هَذَا اللَّفْظُ فِيهِ فَائِدَةٌ لَطِيفَةٌ وَهِيَ أَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ.

وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ كَوْنُهَا قَالَتْ: (سُبْحَةُ الضُّحَى)، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ هَذَا سُنَّةٌ مُقَرَّرَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَصَلَّاها بِنِيَّةِ الضُّحَى بِخِلَافِ الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ ضُّحَى)، فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَوَهَّمُ مِنْهُ خِلَافَ الصَّوَابِ فَيَقُولُ لَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَيَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي هَذَا الْوَقْتُ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ بِسَبَبِ فَتْحِ مَكَّةَ لَا لِكَوْنِهَا الضُّحَى، فَهَذَا الْخِيَالُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ هَذَا الْقَائِلُ فِي هَذَا اللَّفْظِ لَا يَتَأَنَّى لَهُ فِي قَوْلِهَا (سُبْحَةُ الضُّحَى)، وَلَمْ تَزَلْ النَّاسَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَخْتَجُّونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إِبْتَاتِ الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالسُّبْحَةُ بِضَمِّ السَّيْنِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ هِيَ النَّافِلَةُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِلتَّسْبِيحِ الَّذِي فِيهَا. قَوْلُهُ (فَصَلَّى ثَمَانِ سَجَدَاتٍ) الْمُرَادُ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَسُمِّيَتْ الرَّكْعَةُ سَجْدَةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهَا (٢)، وَهَذَا مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِجُزْئِهِ.

(١) الَّذِي سَمَاهُ خِيَالًا هُوَ الَّذِي رَجَحَهُ ابْنُ الْقِيمِ وَذَكَرَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَخِيَارِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَصَلُّونَ سِتَّةَ رَكَعَاتٍ فِي الْبِلَادِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَلَكِنْ الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهَا صَلَاةُ الضُّحَى، وَلَا مَانِعَ أَنْ يَجْمَعَ النِّيَّاتُ فِي مِثْلِ هَذَا.

(٢) فِي الْأَصْلِ سَمِيَتْ الرُّكْعَةُ بِرُكْعَةٍ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِجُزْئِهِ.

* وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ خُلُوعِ الرَّجُلِ بِامْرَأَةٍ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مُحْرَمٌ مِنْهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَكَانِ غَيْرَ فَاطِمَةَ، وَأُمِّ هَانِئَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ بِنْتِ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ أُخْتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَلِلْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَهِيَ أَنَّهَا قَدْ أَجَارَتْ أَثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِهَا ثُمَّ قَدْ عَزَمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى قَتْلِهَا حَتَّى يُجِيبَ بَنُ يُحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئَ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تُسَبِّحُ ثَوْبَ - قَالَتْ - فَسَلَّمْتُ فَقَالَ «مَنْ هَذِهِ». قُلْتُ أُمُّ هَانِئَ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ». فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فَلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا أُمَّ هَانِئٍ». قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَلِكَ ضُّحَى. صَحِيحٌ مُسْلِمٌ. فَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ

قوله (أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِي) هُوَ يَهْمُزُ آخِرَهُ مَنْشُوبٌ إِلَى الْقِرَاءَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٧ - باب تحريم النظر إلى العورات.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تَفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ » .

[يفضي: يصل والمراد لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد].

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُذَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا - مَكَانَ عَوْرَةٍ - عُرْيَةُ الرَّجُلِ وَعُرْيَةُ الْمَرْأَةِ .

قوله ﷺ: (لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (عُرْيَةُ الرَّجُلِ وَعُرْيَةُ الْمَرْأَةِ)

أن يكون الرجل مع امرأتين أحدهما محرم منه ومثلها زوجته فإذا كان الرجل مع زوجته وهناك امرأة أخرى لم يكن هذا خلوة محرمة.

- مسألة الخصوصية التي يكثر منها ابن حجر رحمه الله فالأصل عدم الخصوصية فلم يبين النبي ﷺ الخصوصية وكل الوقائع التي ذكر تحتل وجوهاً لا يختص بها ﷺ.

- صلاة الضحى اثنتي عشرة ركعة إذا فاتته صلاة قيام الليل ولكن صلاة الضحى من ركعتين إلى ثمان إلى اثنتي عشرة ركعة لمن شاء وهذا هو الحد الأكثر ولكن يجزئ ركعتين ويجزئ ثمان ركعات.

ضَبَطْنَا هَذِهِ اللَّفْظَةَ الْأَخِيرَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: [عُرْيَةً] بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ.
(وَعُرْيَةً) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ، (وَعُرْيَةً) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ،
وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: عُرْيَةُ الرَّجُلِ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا هِيَ مُتَجَرِّدَةٌ، وَالثَّلَاثَةُ عَلَى التَّصْغِيرِ.
وَفِي الْبَابِ (زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ)

وَهُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهِمْلَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُكَرَّرَةِ الْمُخَفَّفَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ:

- فَفِيهِ تَحْرِيمُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ.
- وَكَذَلِكَ نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ.
- وَنَبَّهَ ﷺ بِنَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ عَلَى نَظَرِهِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَذَلِكَ بِالتَّحْرِيمِ أَوَّلَى،
وَهَذَا التَّحْرِيمُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْأَزْوَاجِ وَالسَّادَةِ.
- أَمَّا الزَّوْجَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ جَمِيعَهَا إِلَّا الْفَرْجَ نَفْسَهُ فَفِيهِ ثَلَاثَةٌ
أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا:
- أَصَحُّهَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النَّظَرُ إِلَى فَرْجِ صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ.
- وَالثَّانِي أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا.
- وَالثَّلَاثُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَى الرَّجُلِ مَكْرُوهٌ لِلْمَرْأَةِ^(١)، وَالنَّظَرُ إِلَى بَاطِنِ فَرْجِهَا أَشَدُّ كَرَاهَةً
وَتَحْرِيمًا^(١).

(١) والصحيح أنه ليس بحرام ولا مكروه لأن النبي ﷺ سئل فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، عورتان ما تأتي منها وما نذكر؟ قال: "أحفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك". فدل ذلك على عدم لزوم حفظ العورة عن الزوجة ومثلها والكراهة تحتاج إلى دليل وأما الأحاديث في التستر وعدم التجرد تجرد العيرين - [قال رسول الله ﷺ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلُهُ فَلْيَسْتَرْ، وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ"، (ج) [قال الألباني: ضعيف] - فهي أحاديث ضعيفة لا تثبت بها حجة ولا حكم، وقد سُئِلَتْ عائشة عن نظر الرجل إلى عورة امرأته فقالت: [كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ]. فدل ذلك على احتجاجها بذلك على

- وَأَمَّا السَّيِّدُ مَعَ أَمَتِهِ:

فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ وَطَأَهَا فَهِيَ كَالزَّوْجَيْنِ.

وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بِنَسَبٍ كَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَاتِهِ أَوْ بِرِضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ كَأُمِّ الزَّوْجَةِ وَبَنَتِهَا وَزَوْجَتَهُ إِنَّهُ فِيهَا كَمَا إِذَا كَانَتْ حُرَّةً (٢).

وَإِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مَجُوسِيَّةً أَوْ مُزْنَدَةً أَوْ وَثْنِيَّةً أَوْ مُعْتَدَّةً أَوْ مُكَاتَبَةً فَهِيَ كَالْأَمَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ (٣).

- وَأَمَّا نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى مُحَارِمِهِ وَنَظَرُهُنَّ إِلَيْهِ:

فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُبَاحُ فِيمَا فَوْقَ السَّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ.

وَقِيلَ: لَا يَحِلُّ إِلَّا مَا يَظْهَرُ فِي حَالِ الْحِدْمَةِ وَالتَّصَرُّفِ (٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

جواز النظر، قال الحافظ في الفتح (١/٢٩٠): واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده مارواه بن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة والله أعلم. اهـ.

(١) أي الكراهة على رأي من يقول بالكراهة والتحرير على رأي من يقول بالتحريم.

(٢) بمعنى أن عورتها عورة الحرة مع المحارم.

(٣) الصحيح أن المجوسية والوثنية يجوز وطؤها ولكن على مذهب الشافعية ومن وافقهم أنه لا يجوز وطئ غير الكتابيات وهذا ليس بصحيح فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سَبَايَا أُوطَاسَ قَالَ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً"، وقال ﷺ: "وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرَأَ". (د) ٢١٥٨ [قال الألباني]: حسن. فكان هناك في سبايا أوطاس مشركات أباح الله وطأهن دون إسلام ولكن أمر بالاستبراء، فالقول بأن المجوسية والوثنية لا يجوز وطأها قول ضعيف أما المرتدة فيجب قتلها ولذلك لا يجوز أن يعاشرها وهي على ردتها لأنها لا يجوز أن..... أما المعتنة والمكاتبة فهي كذلك كالأمة الأجنبية أي في نظره إليها كأنه ينظر إلى أمة أجنبية.

(٤) وهذا هو الصحيح، فليس هناك أحاديث واردة فيما بين السرة والركبة في المحارم وإنما الوارد فيما إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر فيما بين السرة والركبة مع مقال في الأحاديث. فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ("إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَمَلَهُ أَمَتَهُ، فَلَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا) (د) ٤١١٣ (لَا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السَّرَّةِ، وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ) (د) ٤١١٤، (هق) ٣٠٣٦ وحسنه الألباني في الإرواء: ١٨٠٣، وقال: (تبيه): استدل المصنف (ابن ضويان) بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرمة، كالمروجة، إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. وفي هذا الاستدلال نظر لا يخفى، لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريتها. ولذلك قال السيوطي (٧/ ٩٤): "المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها، وهي ما بين السرة إلى الركبة، والسيد معها إذا زوجها كنوي محارمها. إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي

- وَأَمَّا ضَبْطُ الْعَوْرَةِ فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ:

فَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ (١).

ﷺ: "إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ أَوْ أُجِيرَهُ، فَلَا تَنْظُرُ الْأُمَةُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنْ مَا تَحْتَ السَّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنْ الْعَوْرَةِ" قَالَ: "وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ سَائِرُ طَرَقِهِ، وَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي عَمَّا دَلَّتْ عَلَيْهِ الرَّوَايَةُ الْأُولَى " وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُبَدِي لِسَيِّئِهَا بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا، وَلَا الْحَرَّةَ لِلنَّوِيِّ مُحَارِمِهَا إِلَّا مَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمَهْنَةِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. أ. هـ.

- أَمَّا فِي الْمَحَارِمِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا يَظْهَرُ فِي حَالِ الْخِدْمَةِ وَالتَّصَرُّفِ وَهِيَ مَوَاضِعُ الزَّيْنَةِ الْبَاطِنَةِ وَهِيَ الرَّأْسُ وَالْعُنُقُ وَالصَّدْرُ مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ وَالزَّرَاعِينَ وَالسَّاقَيْنِ أَمَّا مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَشَبَّهَ اتِّفَاقَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ التَّصَرُّفِ هُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِفَاطِمَةَ، فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: " أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاطِمَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بَعِيدَةً قَدْ وَهَبَهُ لَهَا "، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ تَوْبٌ إِذَا قَنَعَتْ بِهِ رَأْسَهَا، لَمْ يَلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا، لَمْ يَلُغْ رَأْسَهَا، " فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَلَقَّى قَالَ: [إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكَ وَغُلَامُكَ] (د) ٤١٠٦، (هـ) ١٣٣٢٣، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي الْإِرْوَاءِ: ١٧٩٩. وَالْأَظْهَرُ وَفِيهِ الدَّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:

(وَلَا يَلْبِسُ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ) (الآيَةُ) هَذِهِ هِيَ الزَّيْنَةُ الْبَاطِنَةُ لِأَنَّ الظَّاهِرَةَ (وَلَا يَلْبِسُ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) أَيُّ لِلْأَجَانِبِ لِلنَّاسِ سِوَاءَ بِالثِّيَابِ الظَّاهِرَةِ أَوْ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ، فَبَقِيَ إِذَا الزَّيْنَةُ الَّتِي تَظْهَرُ لِلزَّوْجِ وَالْمَحَارِمِ وَهِيَ الزَّيْنَةُ الْبَاطِنَةُ وَالزَّوْجُ مُسْتَشَى بِالِاتِّفَاقِ بِالنَّصِّ وَالِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ إِلَّا مَا كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فِي الْفَرْجِ أَمَّا بَاقِي الْمَحَارِمِ وَالنِّسَاءِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ بِمُتَرَلَّةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الْآيَةَ جَامِعَةٌ فَيَظْهَرُ مِنَ الْمَرْأَةِ لِمَحَارِمِهَا وَلِلنِّسَاءِ أَيْضًا سِوَاءَ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمَاتٍ لِأَنَّ (نِسَائَهُنَّ) جَمَعَتْ أَيُّ امْرَأَةً مَا يَظْهَرُ فِي حَالِ الْخِدْمَةِ وَهِيَ مَوَاضِعُ الزَّيْنَةِ الْبَاطِنَةِ وَهِيَ الْأَسَاوِيرُ وَالْخَلَائِلُ وَالْقُرْطُ فِي الْأُذُنِ وَالْعَقْدُ وَالْقِلَادَةُ وَالشَّعْرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَإِذَا ظَهَرَتِ الزَّيْنَةُ الْبَاطِنَةُ وَمَوَاضِعُهَا أَوَّلَى بِالظُّهْرِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الدَّمْلَجُ وَهُوَ جُزْءٌ مِنَ الْعِصْدِ مِنَ الزَّيْنَةِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي هِيَ عَلَى الْعِصْدِ فَيَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ جَوَازَ أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ فَيُمْكِنُ أَنْ تَلْبَسَ النِّصْفَ كُمْ.

- جَمِيعُ الْأَحَادِيثِ النَّاهِيَةِ عَنْ نَظَرِ الزَّوْجِ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ كُلِّهَا ضَعِيفَةٌ وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَا.

(١) الرَّاجِحُ فِي عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ هُوَ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا فِي حَالِ الْخِدْمَةِ وَالتَّصَرُّفِ لِعَدَمِ وَجُودِ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ، وَفِي حَقِّ الرَّجُلِ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَنْ جَرَّهْدِ الْأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ: " مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَشَفْتُ فَخِذِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " غَطِّ فَخِذَكَ يَا جَرَّهْدُ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ " (مُسْنَدُ الْحَمِيدِيِّ) ٨٥٧، (حَم) ١٥٩٧٣، (د) ٤٠١٤، (ت) ٢٧٩٧، انْظُرْ صَحِيحَ الْجَامِعِ: ١٦٨٣. وَلَكِنْ مَعَ التَّقْسِيمِ إِلَى عَوْرَةٍ مَغْلُظَةٍ وَعَوْرَةٍ مَخْفُفَةٍ لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ انْكَشَفَ عَنْ فَخْذِهِ فِي حَضُورِ أَنَسٍ ﷺ - فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْرَ فَصْلَيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بَغْلَسَ فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي زَقَاقٍ خَيْرٍ " وَإِنْ رُكْبَتِي لَتَمَسَّ فَخْذَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخْذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخْذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ.] وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنْ يُقَالَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ: مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَيْمِ فِي " تَهْنِيبِ السَّنَنِ " (١٧/٦): " وَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الْعَوْرَةَ عَوْرَتَانِ: مَخْفُفَةٌ وَمَغْلُظَةٌ، فَالْمَغْلُظَةُ السُّوَاتَانِ، وَالْمَخْفُفَةُ الْفَخَذَانِ. وَلَا تَنَافِي بَيْنَ الْأَمْرِ بِغَضِّ الْبَصَرِ عَنِ الْفَخَذَيْنِ لِكُونِهِمَا عَوْرَةً وَبَيْنَ كَشْفِهَا لِكُونِهَا عَوْرَةً مَخْفُفَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " قُلْتُ: وَكَأَنَّ الْأَمَامَ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْجَمْعِ بِقَوْلِهِ

وَفِي السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ لِأَصْحَابِنَا:

أَصْحَاهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ.

وَالثَّانِي هُمَا عَوْرَةٌ.

وَالثَّلَاثُ السَّرَّةُ عَوْرَةٌ دُونَ الرُّكْبَةِ.

- وَأَمَّا نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ فَحَرَامٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا النَّظَرُ إِلَى كُلِّ

شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ سِوَاءَ كَانَ نَظَرُهُ وَنَظَرُهَا بِشَهْوَةٍ أَمْ بِغَيْرِهَا.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يَحْرُمُ نَظَرُهَا إِلَى وَجْهِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ.

وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ بِشَيْءٍ، وَلَا فَرْقٌ أَيْضًا بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ إِذَا كَانَتَا أَجْنَبِيَّتَيْنِ.

- وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْأَمْرَدِ إِذَا كَانَ حَسَنَ الصُّورَةِ سِوَاءَ كَانَ نَظَرُهُ

بِشَهْوَةٍ أَمْ لَا، سِوَاءَ أَمِنَ الْفِتْنَةَ أَمْ خَافَهَا^(١).

هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَحُذِّقَ

أَصْحَابُهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

وَدَلِيلُهُ أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ يُشْتَهَى كَمَا تُشْتَهَى، وَصُورَتُهُ فِي الْجَمَالِ كَصُورَةِ الْمَرْأَةِ، بَلْ رُبَّمَا

كَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَحْسَنَ صُورَةٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ النِّسَاءِ، بَلْ هُمْ فِي التَّحْرِيمِ أَوْلَى لِمَعْنَى آخَرٍ وَهُوَ

أَنَّهُ يَتِمَكَّنُ فِي حَقِّهِمْ مِنْ طُرُقِ الشَّرِّ مَا لَا يَتِمَكَّنُ مِنْ مِثْلِهِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنْ تَحْرِيمِ النَّظَرِ هُوَ فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةً.

المتقدم: "وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط" أ.هـ -؛ وكذلك في حضور أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فدل ذلك على أن الأقارب والإنسان في بيته يمكن أن يظهر فخله أحياناً ومع خادمه ونحو ذلك، وأما حديث: (غَطَّ فِخْلَكَ يَا جَرَهْدُ فَإِنَّ الْفِخْلَ عَوْرَةٌ) يدل على وجوب تغطية الفخذ عن عامة الناس وفي الطريق وفي الصلاة أولى، والفخذ عورة تدل على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة وفي دخول الركبة قولان والراجح أنها لا تدخل في العورة.

(١) الظاهر والله أعلم أن نظره بغير شهوة عند أمن الفتنة ليس بمحرم.

(٢) الظاهر عدم وجود دليل على ذلك بالشرط الذي ذكرنا فإذا وجدت الشهوة أو لم تؤمن الفتنة منع من النظر إلى الأمرد.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَاجَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَيَجُوزُ النَّظَرُ فِي حَالَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّطَبُّبِ وَالشَّهَادَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ النَّظَرُ فِي هَذِهِ الْحَالِ بِشَهْوَةٍ فَإِنَّ الْحَاجَةَ تُبِيحُ النَّظَرَ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَأَمَّا الشَّهْوَةُ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهَا.

قَالَ أَصْحَابُنَا: النَّظَرُ بِالشَّهْوَةِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ غَيْرِ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْإِنْسَانِ النَّظَرَ إِلَى أُمِّهِ وَبَنْتِهِ بِالشَّهْوَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)

وَكَذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ، فَهُوَ نَهْيٌ تَحْرِيمٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ لَمَسِ عَوْرَةِ غَيْرِهِ بِأَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ كَانَ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَهَذَا مِمَّا تَعَمَّ بِهِ الْبُلُوى وَيَتَسَاهَلُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي الْحَمَامِ، فَيَجِبُ عَلَى الْحَاضِرِ فِيهِ أَنْ يَصُونَ بَصَرَهُ وَيَدَهُ وَغَيْرَهَا عَنْ عَوْرَةِ غَيْرِهِ، وَأَنْ يَصُونَ عَوْرَتَهُ عَنْ بَصَرِ غَيْرِهِ وَيَدِ غَيْرِهِ مِنْ قِيَمٍ وَغَيْرِهِ ^(١)، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا رَأَى مَنْ يُحِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْإِنْكَارُ بِكَوْنِهِ يَظُنُّ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فِتْنَةً. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- وَأَمَّا كَشْفُ الرَّجُلِ عَوْرَتَهُ فِي حَالِ الْخُلُوةِ بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ آدَمِيٌّ:

فَإِنْ كَانَ لِلْحَاجَةِ جَازَ ^(٢)، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَفِيهِ خِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي كَرَاهَتِهِ وَتَحْرِيمِهِ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا أَنَّهُ حَرَامٌ ^(٣).

وَلِهَذِهِ الْمَسَائِلُ فُرُوعٌ وَتَبَيَّاتٌ وَتَقْيِيدَاتٌ مَعْرُوفَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، وَأَشْرْنَا هُنَا إِلَى هَذِهِ الْأَحْرُفِ لِنَلَّا يَخْلُو هَذَا الْكِتَابُ مِنْ أَصْلِ ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) قيم: أي القائم على الحمام.

(٢) كالأغتسال ونحوه.

(٣) الراجع بالدليل أنه مكروه لأن حديث: (الله أحق أن يستحى منه) يدل على الكراهة لا التحريم.

١٨ - باب جَوَازِ الْإِغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخُلُوةِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاءَةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوَاءِ بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ أَدْرُ - قَالَ - فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ - قَالَ - فَجَمَعَ مُوسَى يَأْتِرُهُ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرٌ ثَوْبِي حَجَرٌ . حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوَاءِ مُوسَى قَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَاسٍ . فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ - قَالَ - فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا » . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَذَبُ سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ ضَرَبَ مُوسَى بِالْحَجَرِ . [الأدر: منتفخ الخصيتين؛ جمع: جرى جرياً شديداً؛ الندب: الأثر].

فِيهِ قِصَّةُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْبَابِ السَّابِقِ أَنَّهُ يُجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ فِي الْخُلُوةِ وَذَلِكَ كَحَالَةِ الْإِغْتِسَالِ، وَحَالِ الْبَوْلِ^(١)، وَمُعَاشَرَةِ الزَّوْجَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ فِيهِ التَّكْشُّفُ فِي الْخُلُوةِ.

وَأَمَّا بِحَضْرَةِ النَّاسِ فَيَحْرُمُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ^(٢).

(١) أَيِ وَالْغَائِطِ.

(٢) حَتَّى وَلَوْ لِلْحَاجَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ أَنْ تَكُونَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ، إِنَّمَا يَضْطَرُّ إِلَى كَشْفِ الْعَوْرَةِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ فِي نَحْوِ حَاجَاتٍ أُخْرَى كَالنَّطْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَذَلِكَ مَا أَخُوذُ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِكَشْفِ الْمَآزِرِ عَنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَمِنْ وَجَدَ أَنْتَ قَتْلَ وَمِنْ وَجَدَ لَمْ يَنْتَ لِحَقِّ بِالذَّرِيَةِ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ، قَالَ: «كُنْتُ مِنْ سَبِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْتَ الشَّعْرُ قَتَلَ، وَمَنْ لَمْ يَنْتَ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْتَبَ» [قال الألباني]: صحيح - فهذا يستوي فيه - أي النظر إلى العورات - المسلم والكافر لأن كشف العورة هو لحق الله ﷻ إذ النظر إلى العورات من باب الزنى (زنى العين) كما قال النبي ﷺ: (زنى العين النظر)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالتَّسْتَرُّ بِمِثْرٍ وَنَحْوِهِ فِي حَالِ الْإِغْتِسَالِ فِي الْخُلُوةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّكْشُفِ، وَالتَّكْشُفُ جَائِزٌ مُدَّةَ الْحَاجَةِ فِي الْغُسْلِ وَنَحْوِهِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ حَرَامٌ عَلَى الْأَصَحِّ، كَمَا قَدَّمْنَا فِي الْبَابِ السَّابِقِ أَنَّ سِتْرَ الْعَوْرَةِ فِي الْخُلُوةِ وَاجِبٌ عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا فِي قَدْرِ الْحَاجَةِ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اغْتَسَلَ فِي الْخُلُوةِ عُرْيَانًا وَهَذَا يَتِمُّ عَلَى قَوْلٍ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ: إِنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوَاءَةِ بَعْضٍ) يَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا كَانَ جَائِزًا فِي شَرْعِهِمْ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتْرُكُهُ تَتَرُّهَا وَاسْتِحْبَابًا وَحَيَاءً وَمُرُوءَةً.

فهذا يستوي فيه المسلم والكافر، فلا يجوز أن ينظر إلى عورة مسلم أو كافر لقوله ﷺ: "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ" وبالأولى لا ينظر الرجل إلى عورة المرأة فهذا بالنسبة إلى عموم الرجال والنساء وليس هناك فرق في هذا بين المسلم والكافر، فإذا جاز هذا الأمر لمصلحة المسلمين في مقاتلة الكفار فدل ذلك على الجواز للحاجة.

(١) ذكرنا سابقاً أن الصحيح الكراهة لأن اللفظ ليس صريحاً في النهي (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: "فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ") - قال الألباني في آداب الزفاف ص ٣٦: [والحديث ترجم له النسائي بـ "نظر المرأة إلى عورة زوجها"، وعلقه البخاري في "صحيحه" في "باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوّة، ومن تستر، فالستر أفضل"، ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كل من موسى وأيوب عَلَيْهِمَا السَّلَامُ في الخلاء عُرْيَانَيْنِ، فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث: "اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ" محمول على ما هو الأفضل والأكمل، وليس على ظاهره المقيّد للوجوب]. - فليس ذلك صريحاً في الإيجاب وإنما قال: "احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ" وهذا ظاهر جداً في أن الواجب حفظ العورة عن الناس وهنا قد حفظها عن الناس حين كان خالياً فهو لم يفعل ما يؤدي إلى كشف عورته على الناس.

(٢) قد قلّمنا أن الصحيح في هذه المسألة: أن شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، على أن يثبت شرعهم بشرعنا كهذا الحديث مثلاً، فلا يعتمد على شرع من قبلنا بقولهم فإنه لا يثبت أنه شرعهم لأنهم نقلوا عن أنبيائهم نقلاً غير متصل وكذلك فهم كفر وفسقة وكنبه كأصل حتى ولو وجد فيهم الصادق، والأسانيد متقطعة ومليئة بالمجاهيل فلا يثبت شرعهم بتقلهم وإنما يثبت شرعهم بتقلنا بما ورد في الكتاب والسنة كقوله تعالى: (وكتبنا لهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) فهذا ثبت بشرعنا أنه كان من شرعهم ولم يرد شرعنا بخلافه فهو شرع لنا وذلك أن الأصل عدم النسخ وأن النبي ﷺ أمر بالتباعد من سبقة من النبيين (أولئك الذين هدى الله فيبهداهم اقتله) فأمر الله نبيه أن يهتدي بهدى من سبقه من النبيين فدل ذلك على أن شرعهم شرع لنا أما إذا ورد شرعنا بخلافه فقد نسخ وأزيل هذا الحكم.

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ حَرَامًا فِي شَرْعِهِمْ كَمَا هُوَ حَرَامٌ فِي شَرْعِنَا وَكَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِيهِ كَمَا يَتَسَاهَلُونَ فِيهِ كَثِيرُونَ مِنْ أَهْلِ شَرْعِنَا^(١).

وَ (السَّوَاءُ) هِيَ الْعَوْرَةُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَسُوءُ صَاحِبَهَا كَشَفْهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (أَنَّهُ أَدَرُ) هُوَ بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ ثُمَّ دَالٌ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ رَاءٌ مُخَفَّفَتَيْنِ.
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: هُوَ عَظِيمُ الْخُصِيَّتَيْنِ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَثَرِهِ)
جَمَحَ مُخَفَّفُ الْمِيمِ مَعْنَاهُ جَرَى أَشَدُّ الْجُرْيِ وَيُقَالُ: بِأَثَرِهِ بِكَسْرِ الهمزة مَعَ إِسْكَانِ التَّاءِ،
وَيُقَالُ: أَثَرُهُ بِفَتْحِهَا لُغْتَانِ مَشْهُورَتَانِ تَقَدَّمَتَا.
قَوْلُهُ ﷺ: (حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ)^(٣) هُوَ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الظَّاءِ مَبْنِيٌّ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا)
هُوَ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا لُغْتَانِ مَعْنَاهُ جَعَلَ وَأَقْبَلَ وَصَارَ مُلْتَزِمًا لِذَلِكَ.

(١) وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن الأمر بستر العورة موجه إلى جميع بني آدم (يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبيكم من الجنة يترع عنهما لباسهما ليريها سوءاتهما) وكم قال تعالى: (يا بني آدم خلنوا زيتكم عند كل مسجد) فالظاهر والله أعلم أن ستر العورة كانوا مأمورين به ولكن كم عانى موسى ﷺ من بني إسرائيل في عدم طاعتهم، فالذي يظهر أنهم كانوا يتساهلون ويفعلون هذا المنكر ولم يستجيبوا لنبيهم، فقد يقال كيف لم ينكر موسى ﷺ عليهم؟ ومن قال أنه لم ينكر فهذه واقعة عين، فالذي يظهر أن موسى ﷺ علمهم ما يلزمهم ولكن معروف مخالفتهم لأنبيائهم.

(٢) وهذا من أفضح سوء الأدب ويحلفون على ذلك، فهل رأوا موسى ﷺ؟ بل ما رأوه ويذكرون عيوباً في أخص خصوصيته ويحلفون على الباطل الذي اخترعوه فهذه طبيعة بني إسرائيل، فقد فعلوا ذلك في زمن نبيهم وفيما يتعلق بنبيهم، فما الظن بهم فيما بعد ذلك فهذا أعظم أنبيائهم وقد حلفوا على الباطل الذي اخترعوه وزوروه.

(٣) أي نُظِرَ إلى الحجر وهذه من معجزات النبوة، فقد أراد الله بأمر قلدي كوني أن يرى موسى ﷺ مما قاله بني إسرائيل فلا يكون لموسى ذنب لأنه مضطر إلى الذهاب وراء الحجر ليأخذ ثوبه، وهذا من معجزة النبوة أن الحجر جري بثوبه وأنه خاطبه وضر به ووقف الحجر حتى نُظِرَ إليه، وكما ذكرنا أن هذا لم يكن لأمر شرعي وإنما كان أمراً قلدياً كونياً أضطر موسى إليه.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ مُوسَى ﷺ بِضَرْبِ الْحَجَرِ إِظْهَارَ مُعْجَزَةِ لِقَوْمِهِ بِأَثَرِ الضَّرْبِ فِي الْحَجَرِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَوْحِيَ إِلَيْهِ أَنْ يَضْرِبَهُ لِإِظْهَارِ الْمُعْجَزَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قوله: (إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ) هُوَ بَفَتْحِ النُّونِ وَالذَّالِ وَهُوَ الْأَثَرُ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٩ - باب الاعتناء بحفظ العورة.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالْفُطَيْمِيُّ لَهْمَا - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا بُنِيَتِ الْكُعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يُنْقِلَانِ حِجَارَةً فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ. ففعل فخرًا إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال «إِزَارِي إِزَارِي». فشده عليه إزاره. قال ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى رَقَبَتِكَ. وَلَمْ يَقُلْ عَلَى عَاتِقِكَ. [طمحت: ارتفعت].

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنْقِلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكُعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ دُونَ الْحِجَارَةِ - قَالَ - فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ - قَالَ - فَمَا رَأَى بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عُرْيَانًا .

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ بْنُ عَبَّادٍ بْنُ حَنِيفٍ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حَنِيفٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمَلُهُ

(١) كأنه جرح ويندمل ويرفع أثره بعد ذلك.

ثَقِيلٌ وَعَلَى إِزَارٍ خَفِيفٍ - قَالَ - فَانْحَلْ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً » .

قوله: (عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ) إِلَى آخِرِهِ.
هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ صَحَابِيٌّ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْعُلَمَاءَ مِنَ الطَّوَائِفِ مُتَّفِقُونَ عَلَى الْإِحْتِجَاجِ بِمُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ، إِلَّا مَا انفردَ بِهِ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ^(١)، وَقَدْ تَقَدَّمَ دَلِيلُ الْجُمْهُورِ فِي الْفُصُولِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ.
وَسُمِّيَتِ الْكَعْبَةُ كَعْبَةً لِعُلُوقِهَا وَازْتِفَاعِهَا، وَقِيلَ: " لَا سِتْدَارَ تَهَا وَعُلُوقَهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ)
مَعْنَاهُ لِيَقْبِكَ الْحِجَارَةُ أَوْ مِنْ أَجْلِ الْحِجَارَةِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ الْعَاتِقَ مَا بَيْنَ الْمُنْكَبِ وَالْعُنُقِ، وَجَمْعُهُ عَوَاتِقُ وَعُنُقٌ وَعُنُقٌ، وَهُوَ مَذْكَرٌ وَقَدْ يُؤنَّثُ.
قوله: (فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ)
مَعْنَى (خَرَّ) سَقَطَ (وَطَمَحَتْ) بَفَتْحِ الطَّاءِ وَالْمِيمِ أَيْ اِرْتَفَعَتْ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ بَعْضِ مَا أَكْرَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ رَسُولَهُ ﷺ وَأَنَّهُ ﷺ كَانَ مَصُونًا مُحْمِيًا فِي صِغَرِهِ عَنِ الْقَبَائِحِ وَأَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ عِصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ فِي غَيْرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ الْمَلَكَ نَزَلَ فَشَدَّ عَلَيْهِ ﷺ إِزَارَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قوله ﷺ: (وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً) هُوَ نَهْيٌ تَحْرِيمٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ السَّابِقِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فالصحابي قد يكون رواه عن صحابي آخر وكل الصحابة عدول وربما كان قد حدث به عن النبي ﷺ، وقيل أن الحديث مرسل لأن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يذكر بناء الكعبة وجابر من الأنصار وبناء الكعبة كان قبل البعثة وجابر أصغر من أن يذكر ذلك.

(٢) وهذان الحديثان دليلان على ما كانت عليه العرب في جاهليتها في التهاون في كشف العورات المغلظة والمشي أمام الناس عراة وكانت هذه عاداتهم كعادة أهل الجاهلية في زماننا، وفي اجتماعات كثير من الناس أن لا يتحرجوا

٢٠ - باب مَا يُسْتَنْزَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضَّبِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ
أُرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسْرَأَ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَرَّ بِهِ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَاشٌ نَخْلٌ . قَالَ ابْنُ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي حَاطُ نَخْلٍ . [الحاشي:
الملف المجتمع من النخل؛ الهدف: ما ارتفع من الأرض].

من كشف عورات بعضهم أمام بعض مع أن هذا من أعظم ذرائع الفواحش وهو في نفسه محرم لأنه غرض الشيطان فكشف العورة من أعظم أسباب إيليس لنيل مآربه من البشر (يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبوكم من الجنة يترع عنهما لباسهما ليريها سوءاتهما) فمن الفتنة أن يسعى الشيطان إلى نزع اللباس، فمن الفتنة أن يترع الشيطان لباسه ويرى سوءته الناس، ولذلك نجد أهل الكفر والنفاق قضية كشف العورات عندهم قضية معظمة يقاتلون من أجلها والأمر بالحجاب والتستر عندهم يبدل في محاربتها أعظم الجهد، وينسون ما يدعونه من حرية الإنسان الشخصية ونحو ذلك مع أنها هي الأصل الذي بناوا عليه جواز الكشف مع أنه ليس من حق الإنسان أن يكشف عورته إذ أنزل الله عليه لباس يواري به سوءته، ومع ذلك فهم يزعمون الحرية إلا أنهم في هذا المقام يفرضون على المسلمين والمسلمات كشف العورات في كثير من بلاد الإسلام يذلون المسلمين فيها قضية المرأة التركية التي دخلت البرلمان بحجاب ليس بحجاب في الحقيقة ققامت الدنيا ولم تقعد ولم يصبروا حتى فقط يترعوا عضويتها في البرلمان ولكن نزعوا عنها الجنسية التركية بالكلية فهم بريئون منها لأجل أنها دخلت المكان بالحجاب، وهناك بعض البلاد أيضاً التي يسكنها المسلمون حتى في سفاراتها في الخارج إذا دخلتها امرأة ولو كانت البلد إسلامية لا يسمح فيها ربا بكشف الوجه ومع ذلك فإنها إذا دخلت إلى مبنى السفارة فإنها لا بد أن تترع حجابها بالكلية، فالرغبة في تعرية الناس وفي كشف عوراتهم رغبة إبليسية خبيثة، واليهود من وراء ذلك، فأول ما وقع قريباً من زماننا كشف العورات في وسائل الإعلام حتى يكون الناس عراة كما ولدتهم أمهاتهم وكشواطي العراة ونحو ذلك، فهي إحياء للجاهلية القديمة ولكن بصورة أفضح فإنهم كانوا ربما فعلوا ذلك عندما كانوا يقتلون حجارة وعندما يغتسلون وأما هؤلاء فيفعلون ذلك للشهوة شهوة التعري وشهوة تعرية الناس والنظر إلى العورات المكشوفة وكما ذكرنا أنها تتم بطريقة أمام البشر أما في الزمن الماضي فكانت تتم أمام عشرات أو أحاد من الناس أما الآن فتم أمام ملايين في الصور والمجلات والأفلام المعروضة على مئات الملايين من البشر الذين ينظرون إلى هذه العورات المكشوفة (أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون) فإتيان الفواحش محرم وإتيانها وهم يبصرون أشد تحريماً وكذلك قوله ﷺ عن قوم لوط: (وتأتون في ناديككم المنكر) أي في الأماكن التي يجتمعون فيها يأتون المنكر من كشف العورات وإتيان الفواحش في اجتماعهم علانية، فنسأل الله أن ينجي المسلمين من شرهم.

قوله: (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخ)

هُوَ يَفْتَحُ الْفَاءَ وَتَشْدِيدُ الرَّاءِ الْمُضْمُومَةَ وَبِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ غَيْرَ مَضْرُوفٍ لِكَوْنِهِ أَعْجَمِيًّا، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ.

قوله: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءِ الضُّبَيْعِيِّ) هُوَ بَضَمُ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحُ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

قوله: (وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشٌ نَخْلٌ)

يَعْنِي حَائِطٌ نَخْلٌ، أَمَّا (الْهَدَفُ) فَيَفْتَحُ الْهَاءَ وَالذَّالَ وَهُوَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ ^(١).

وَأَمَّا (حَائِشُ النَّخْلِ)

فِبِالْحَاءِ الْمُثْمَلَةِ وَالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الْكِتَابِ بِحَائِطِ النَّخْلِ، وَهُوَ الْبُسْتَانُ، وَهُوَ

تَفْسِيرٌ صَحِيحٌ، وَيُقَالُ فِيهِ أَيْضًا: حَشٌّ وَحُشٌّ يَفْتَحُ الْحَاءَ وَضَمَّهَا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ:

- اسْتِحْبَابُ الْإِسْتِتَارِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ بِحَائِطٍ أَوْ هَدَفٍ أَوْ وَهْدَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِحَيْثُ

يَغِيبُ جَمِيعُ شَخْصِ الْإِنْسَانِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاطِرِينَ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ مُتَأَكَّدَةٌ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) كَالْتِلِ الصَّغِيرِ.

(٢) الْوَاجِبُ سِتْرُ الْعَوْرَةِ، وَالسَّنَةُ الْمُؤَكَّدَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَسْتَرَّ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، فَاَلْمَبَالَاتُ الْمَكْشُوفَةُ فِيَقِفُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ فَقَدْ يَكُونُ مُسْتَوْرَ الْعَوْرَةِ وَلَكِنْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ كَعَجَلَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ السَّنَةِ الْمُؤَكَّدَةِ وَيَكُونُ مَكْرُوهًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَرَّ عَنِ النَّاسِ فَيَدْخُلُ مَكَانًا مَغْلُوقًا فَهَذَا أَسْتَرٌ وَأَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ لَيْسَ عَلَى الْإِجَابِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَالَ عَلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ كَمَا فِي حَدِيثٍ حَذِيفَةٍ ﷺ فَكَانَ حَذِيفَةً ﷺ يَرَاهُ وَهُوَ يَبُولُ وَلَكِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ الْأَعْمُ أَنَّهُ كَانَ ﷺ يَوَاطِبُ عَلَى أَنْ يَسْتَرَّ بِلَدْنِهِ كَلَهُ.

* وَفِي الْحَدِيثِ:

- فَضْلُ حِفْظِ السَّرِّ فَقَالَ: (فَأَسْرَ إِلَى حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ)، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ﷺ كَانَ صَغِيرًا بَلَا شَكَّ وَقَدْ أَسَرَ النَّبِيَّ ﷺ لَهُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ إِكْرَامِهِ وَتَأْنِيْسِهِ.

٢١ - باب إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ شَرِيكَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ إِلَى قَبَاءٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجْرُ إِزَارُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ». فَقَالَ عِتْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشَّخِيرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ». قَالَ

- وفيه جواز الإرداف على الدابة، والتلطف بالصغير، وقد كان النبي ﷺ أول ما يأتي من السفري يؤتى بصبيان بني عبد المطلب أو صبيان من أولاد أصحابه أيضاً ويؤتى بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير فيردف بعضهم معه على الدابة تلطفاً ورحمة بهم.

- وفيه حفظ العهد لأنه قال: (لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ) حتى عند كبره ظل حافظاً له ولم يخبر به حتى تلامذته، وكذلك قال أنس رضي الله عنه عندما أرسله النبي ﷺ لحاجة فسأله أمه قالت: مَا حِسَّكَ؟ قُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَةٍ. قَالَتْ مَا حَاجَتُهُ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌّ. قَالَتْ لَا تَحْدِثَنَّ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَدًا. قَالَ أَنَسُ وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَا ثَابِتُ. فثابت البناني أقرب تلامذته ومع ذلك ما حدثه بحاجة رسول الله ﷺ بعد العمر الطويل وبعد وفاة النبي ﷺ.

- وفيه فضيلة لعبد الله بن جعفر رضي الله عنه.

نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ » . وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ « إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ » . [أعجلت: جامعت ولم تنزل؛ أقحطت: جامعت ولم تنزل] .
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَالْفَلْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَكْسِلُ فَقَالَ « يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي » .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْمَلِكِ عَنْ الْمَلِكِ - يَعْنِي بِقَوْلِهِ الْمَلِكُ عَنْ الْمَلِكِ أَبُو أَيُّوبَ - عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يَنْزِلُ قَالَ « يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ » . [الملكي: الثقة الضابط] .
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَالْفَلْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُغْسِلْ قَالَ عُثْمَانُ « يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ » . قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

اعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمِعَةٌ الْآنَ عَلَى: وَجُوبِ الْغُسْلِ بِالْجَمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ، وَعَلَى وَجُوبِهِ بِالْإِنْزَالِ^(١)، وَكَانَ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا بِالْإِنْزَالِ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْضُهُمْ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ الْآخَرِينَ.

(١) فالإِنْزَالُ لا نزاع فيه أيضاً، إذا أنزل ولو من غير جماع، فالجماع مع الإِنْزَالِ متفق عليه والجماع بدون إِنْزَالٍ متفق عليه والإِنْزَالُ بدون جماع طالما كان بشهوة متفق عليه.

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَنْ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُتَزَلُّ قَالَ: (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ) وَفِيهِ الْحَدِيثُ الْآخَرُ (إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُتَزَلَّ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ. وَأَمَّا حَدِيثُ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ:

- فَالْجَمْعُ هُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالُوا: إِنَّهُ مَنْسُوخٌ ^(١)، وَيَعْنُونَ بِالنَّسخِ أَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَمَاعِ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ كَانَ سَاقِطًا ثُمَّ صَارَ وَاجِبًا. - وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ وَغَيْرُهُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ مَنْسُوخًا بَلْ الْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ وَجُوبِ الْغُسْلِ بِالرُّؤْيَةِ فِي النَّوْمِ إِذَا لَمْ يُتَزَلَّ، وَهَذَا الْحُكْمُ بَاقٍ بِلَا شَكٍّ ^(٢). وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَنْ كَعْبٍ فَفِيهِ جَوَابَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.

وَالثَّانِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا بَاشَرَهَا فِيمَا سِوَى الْفَرْجِ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى قُبَاءَ) ^(٤)

(١) يعنون نسخ المفهوم، وإنما (الماء من الماء) مفهومه أنه ليس هناك غسل من الجماع بغير ماء بغير إنزال مني فهذا المفهوم هو المنسوخ.

(٢) وفي الحقيقة لا تعارض بين التفسيرين فمنطوقه أنه إذا أنزل يجب الغسل ومفهومه أنه إذا لم يكن هناك سبب آخر يقتضي الغسل فليس هناك غسل وفي الحقيقة فإن عموم مفهومه باقٍ ولكن ليس باقياً على عمومه فقد خصص بالجماع وهذا يسمى نسخاً عند أكثر السلف فقد يكون حكم ثابت ثم خصص منه بعض الأفراد، فإنما الماء من الماء فمفهومه باقٍ أيضاً إلا في الجماع إذا جامع ولم يُتَزَلَّ فنسخ ذلك والتخصيص فيه نسخ لأن الحكم كان كذلك الحكم في الجماع بدون إنزال لم يكن فيه غسل فجاء الدليل بوجوب الغسل فيه فصار الماء من الماء منطوقه في الإنزال ومفهومه فيمن رأى في النوم ولم يتزل باقياً ونسخ المفهوم أو خصص عمومه خاصة إذا قلنا أن الراجح أنه نسخ في هذه الحالة لأنه كان حكم ثابت في المجمع الذي لم يُتَزَلَّ، فصار واجباً حتى ولو لم يُتَزَلَّ.

(٣) الرَّجُلُ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُتَزَلُّ؟ قَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ»، الظاهر والله أعلم أن قوله في الرواية الأخرى: «يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي» أنه جامع فعلاً في الفرج فالصحيح أنه جامع ولم يتزل.

(٤) قوله: "قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءٍ" دليل على أن النبي ﷺ كان يأتي قباء أحياناً غير يوم السبت ففي صحيح مسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ يَغْنَى كُلَّ سَبْتٍ كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. قَالَ ابْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

هُوَ بِضَمِّ الْقَافِ مَمْدُودٌ مُذَكَّرٌ مَضْرُوفٌ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ مُؤَنَّثٌ غَيْرٌ مَضْرُوفٌ، وَأُخْرَى أَنَّهُ مَقْصُورٌ.

قَوْلُهُ: (عِتْبَانٌ) هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَقِيلَ: بِضَمِّهَا، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشَّخِيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا). هَذَا الْإِسْنَادُ كُلُّهُ بِضَرِيئُونَ إِلَّا أَبَا الْعَلَاءِ فَإِنَّهُ كُوفِيٌّ.

وَ (أَبُو الْعَلَاءِ) إِسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ بِكَسْرِ الشَّيْنِ وَالْحَاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَالْحَاءِ الْمُسَدَّدَةِ، وَأَبُو الْعَلَاءِ تَابِعِيٌّ.

وَمُرَادُ مُسْلِمٍ بِرَوَايَتِهِ هَذَا الْكَلَامَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ: أَنَّ حَدِيثَ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ مَنْسُوخٌ، وَقَوْلُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّ السُّنَّةَ تَنْسَخُ السُّنَّةَ هَذَا صَحِيحٌ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: نَسَخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ يَقَعُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا نَسَخُ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِالْمُتَوَاتِرَةِ.

وَالثَّانِي نَسَخُ خَبَرِ الْوَاحِدِ بِمِثْلِهِ.

وَالثَّلَاثُ نَسَخُ الْآحَادِ بِالْمُتَوَاتِرَةِ.

وَالرَّابِعُ نَسَخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ.

فَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الْأُولَى فَهِيَ جَائِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ.

وَأَمَّا الرَّابِعُ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الْجُمَاهِيرِ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: يَجُوزُ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا أُعْجِلْتُ أَوْ أَفْحَطْتُ فَلَا تُغْسَلُ عَلَيْكَ)

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بَشَّارٍ (أُعْجِلْتُ أَوْ أَفْحَطْتُ)

أَمَّا (أُعْجِلْتُ) فَهُوَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِضَمِّ الْأُخْرَى وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الْجِيمِ.

(١) وهذا هو الصحيح، لأنه لا دليل على المنع طالما ثبت عن النبي ﷺ من وجه صحيح.

أَمَّا (أَقْحَطْتُ) فَهُوَ فِي الْأَوَّلَى يَفْتَحِ الْهَمْزَ وَالْحَاءَ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بَشَّارٍ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْحَاءِ مِثْلُ أُعْجِلْتُ، وَالرَّوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ.

وَمَعْنَى الْإِقْحَاطِ هُنَا عَدَمُ انْزَالِ الْمُنِيِّ. وَهُوَ اسْتِعَارَةٌ مِنْ قُحُوطِ الْمَطَرِ وَهُوَ انْجَاسُهُ، وَقُحُوطُ الْأَرْضِ وَهُوَ عَدَمُ إِخْرَاجِهَا النَّبَاتَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ يُكْسَلُ)

ضَبَطْنَاهُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا يُقَالُ أَكْسَلَ الرَّجُلُ فِي جَمَاعِهِ إِذَا ضَعُفَ عَنِ الْإِنْزَالِ، وَكُسِلَ أَيْضًا يَفْتَحِ الْكَافُ وَكَسَرَ السِّينُ وَالْأَوَّلُ أَفْصَحُ ^(١).
قَوْلُهُ ﷺ: (يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَفِيهَا خِلَافٌ مَعْرُوفٌ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا نَجَاسَتُهَا.

وَمَنْ قَالَ بِالطَّهَّارَةِ يَحْمِلُ الْحَدِيثَ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ، وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ بِقَوْلِهِ عَنِ الْمَلِيِّ أَبُو أَيُّوبَ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ.
(أَبُو أَيُّوبَ) بِالْوَاوِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَ(الْمَلِيُّ) الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ الْمُرْكُونُ إِلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُمْنِ)

(١) يَصْبِيهِ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مِنْ صَرِيحٍ بِهِ أَيُّ نَادَى عَلَيْهِ، فَالْنَبِيُّ ﷺ نَادَى عَلَيْهِ لِحَاجَةِ الْفَرْجِ بِإِدْرَاجِ الْإِسْتِجَابَةِ لِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ» ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَابِ الْإِعْتِدَارِ وَالرَّجُلُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ لِأَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ. قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلَا تُغْسِلْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ». وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَقْتَضِي أَنْ يَكْذِبَ مَجَامِلَةً مِثْلًا فَيَقُولَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَإِنَّمَا سَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَصَدَّقَهُ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِيَعْلَمَ الْحُكْمَ وَلِيَعْلَمَ السَّامِعُونَ كَذَلِكَ.

(٢) الظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ "يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ" أَنَّ هَذَا أَمْرٌ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ، فَقَوْلُهُ: (الرَّجُلُ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسَلُ) تَقْدِيرُ الْكَلَامِ: مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ، وَإِنْ كَانَ صِيغَةُ الْكَلَامِ صِيغَةَ خَبَرٍ إِلَّا أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ أَمْرٌ، هَذَا الْأَمْرُ ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ وَلَا وَجُوبَ إِلَّا مِنْ حَلْتِ أَوْ نَجَسٍ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لِأَجْلِ نَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ.

هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ هَذِهِ اللَّغَةُ الْفَصِيحَةُ وَبِهَا جَاءَتْ الرَّوَايَةُ، وَفِيهِ لُغَةٌ ثَانِيَةٌ يَفْتَحُ الْيَاءُ، وَالثَّلَاثَةُ بِضَمِّ الْيَاءِ مَعَ فَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ، يُقَالُ: [أَمْنَى وَمَنْى وَمَنْى]، ثَلَاثُ لُغَاتٍ حَكَاهَا أَبُو عَمْرٍو الزَّاهِدُ، وَالْأَوَّلَى أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ، وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ}.

٢٢ - باب نسخ « الماء من الماء »، وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالتَّحَاءِ الْخِثَانَيْنِ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَّهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ». وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ « وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ ». قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْنَهُمْ « بَيْنَ أَشْعُبَيْهِ الْأَرْبَعِ ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَبَّادٍ بْنُ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ « ثُمَّ اجْتَهِدْ » وَلَمْ يَقُلْ « وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى - وَهَذَا حَدِيثُهُ - حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ . وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ . فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهُ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكَ . فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتُ سَأَلَاكَ عَنْهُ

أَمَّا الْتِي وَلَدْتُكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ . قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلُ قَالَتْ عَلَيَّ الْخَيْرُ سَقَطَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» .
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ» .

قوله: (أَبُو عَسَّانِ الْمِسْمَعِيُّ)

هُوَ يَفْتَحُ الْغَيْنَ الْمُعْجَمَةَ وَتَشْدِيدَ السَّيْنِ الْمُثَمَّلَةَ، وَيَجُوزُ صَرْفُهُ وَتَرْكُ صَرْفِهِ .
 وَ(الْمِسْمَعِيُّ) بِكَسْرِ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِي، وَاسْمُهُ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ، لَكِنِّي أَنَبَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى مِثْلِهِ لَطُولِ الْعَهْدِ بِهِ، كَمَا شَرَطْتُهُ فِي الْخُطْبَةِ .
 قوله: (أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) إِسْمُ أَبِي رَافِعٍ: (نُفَيْعٌ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا .
 قوله ﷺ: (إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا) وَفِي رِوَايَةٍ (أَشْعُبَهَا) -
 اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالشُّعْبِ الْأَرْبَعِ:

[فَقِيلَ: هِيَ الْيَدَانِ وَالرَّجْلَانِ، وَقِيلَ: الرَّجْلَانِ وَالْفَخِذَانِ، وَقِيلَ: الرَّجْلَانِ وَالشَّفْرَانِ] ^(١) .
 وَاخْتَارَ الْقَاضِي عِيَاضُ أَنَّ الْمُرَادَ شُعْبَ الْفَرْجِ الْأَرْبَعِ ^(٢)، وَالشُّعْبُ النَّوَاحِي وَاحِدَتَاهَا شُعْبَةٌ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: (أَشْعُبَهَا)، فَهُوَ جَمْعُ شُعْبٍ .
 - وَمَعْنَى (جَهَدَهَا) حَفَرَهَا كَذَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ: بَلَغَ مَشَقَّتُهَا، يُقَالُ: جَهَدْتُهُ وَأَجْهَدْتُهُ بَلَغْتَ مَشَقَّتَهُ .

(١) شفرافرج المرأة كالحافة مثل الشفة.

(٢) وهذا هو الأظهر، ومن هنا "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ" معناه إذا وجد فرجه وهذه هي الدلالة على دخول فرجه في فرجها فدلالة هذا الكلام في اختيار القاضي عياض أظهر في المقصود.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْأَوَّلَى أَنْ يَكُونَ جَهْدَهَا بِمَعْنَى بَلَغَ جَهْدَهُ فِي الْعَمَلِ فِيهَا، وَالْجُهِدُ الطَّاقَةُ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الْحَرَكَةِ وَتَمَكُّنُ صُورَةِ الْعَمَلِ، وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ (مِنْ حَفَرَهَا) أَيَّ كَدَّهَا بِحَرَكَتِهِ، وَإِلَّا فَأَيَّ مَشَقَّةً بَلَغَ بِهَا فِي ذَلِكَ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ إِيْجَابَ الْغُسْلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نُزُولِ الْمَنِيِّ، بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشْفَةُ ^(٢) فِي الْفَرْجِ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ الْيَوْمَ، وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذَا.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ غَيَّبَ الْحَشْفَةَ فِي دُبُرِ امْرَأَةٍ، أَوْ دُبُرِ رَجُلٍ، أَوْ فَرْجِ بَهِيمَةٍ، أَوْ دُبُرِهَا، وَجَبَ الْغُسْلُ ^(٣)، سَوَاءٌ كَانَ الْمُؤَلَّجُ فِيهِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ عَنْ قَصْدٍ أَمْ عَنْ نِسْيَانٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُحْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ اسْتَدَخَلَتِ الْمَرْأَةُ ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِمٌ، وَسَوَاءٌ اِنْتَشَرَ الذَّكَرُ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ مُحْتُونًا أَمْ أَغْلَفَ، فَيَجِبُ الْغُسْلُ فِي كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرِ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْفَاعِلُ أَوْ الْمَفْعُولُ بِهِ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا، وَلَكِنْ يُقَالُ صَارَ جُنْبًا فَإِنْ كَانَ مُمَيَّرًا وَجَبَ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْغُسْلِ كَمَا يَأْمُرُهُ بِالْوُضُوءِ، فَإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ غُسْلِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى بَلَغَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَإِنْ اغْتَسَلَ فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يَلْزَمْهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْإِعْتِبَارُ فِي الْجَمَاعِ بِتَغْيِيبِ الْحَشْفَةِ مِنْ صَحِيحِ الذَّكَرِ بِالِاتِّفَاقِ.
- فَإِذَا غَيَّبَهَا بِكَمَالِهَا تَعَلَّقَتْ بِهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَغْيِيبُ جَمِيعِ الذَّكَرِ بِالِاتِّفَاقِ.

(١) وهذا كناية عن الجماع فصرح ببعض الأشياء كـ "ثُمَّ جَهَلَهَا" و "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ" ليفهم الناس المقصود.

(٢) حشفة الرجل وهو رأس الذكر من موضع قطع الجلدة التي تقطع في الختان إلى رأس الذكر هذا الجزء هو الذي يجب بإيلاجه في فرج المرأة سائر الأحكام الشرعية.

(٣) وإن كان هذا الفعل محرماً عظيم التحريم ومن أعظم الكبائر سواء كان في دبر امرأته أو دبر غيرها، وإن كان في دبر رجل فهو موجب للقتل وكذا في فرج البهيمة أو دبرها فإنه موجب للقتل على الصحيح.

- وَلَوْ غَيَّبَ بَعْضَ الْحَشْفَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْكَامِ بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا وَجْهًا شَاذًا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ جَمِيعِهَا، وَهَذَا الْوَجْهَ غَلَطَ مُنْكَرَ مَثْرُوكٍ.
- وَأَمَّا إِذَا كَانَ الذَّكَرُ مَقْطُوعًا فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ دُونَ الْحَشْفَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْرَ الْحَشْفَةِ فَحَسَبَ تَعَلَّقَتْ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيبِهِ بِكَمَالِهِ، وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الْحَشْفَةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لِأَصْحَابِنَا:
- أَصَحُّهُمَا أَنَّ الْأَحْكَامَ تَتَعَلَّقُ بِقَدْرِ الْحَشْفَةِ مِنْهُ^(١).
- وَالثَّانِي لَا يَتَعَلَّقُ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْكَامِ إِلَّا بِتَغْيِيبِ جَمِيعِ الْبَاقِي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
- وَلَوْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَةٌ وَأَوَّلَجَهُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ فَفِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ لِأَصْحَابِنَا مِنْهَا:
- وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ^(٢).
- وَالثَّانِي لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ أَوَّلَجَ فِي خِرْقَةٍ.
- وَالثَّلَاثُ إِنْ كَانَتْ الْخِرْقَةُ غَلِيظَةً تَمْنَعُ وَصُولَ اللَّذَّةِ وَالرُّطُوبَةِ لَمْ يَجِبِ الْغُسْلُ. وَإِلَّا وَجَبَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
- وَلَوْ اسْتَدَخَلَتِ الْمَرْأَةُ ذَكَرَ بَهِيمَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ^(٣).
- وَلَوْ اسْتَدَخَلَتْ ذَكَرًا مَقْطُوعًا فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ^(٤).

(١) وهذا هو الصحيح، والوجه الثاني ضعيف لا وجه له.

(٢) وهذا هو الصحيح بل الصواب الذي لا نشك فيه، كاستعمال وسائل منع الحمل كالعازل الطبي للرجال مثل هذه الخرقعة ويتم به كل شيء، وذلك لأن هذا الفرج دخل في فرج المرأة ولو كان من خلال خرقعة.

(٣) مع كونها يجب قتلها.

(٤) هذه المسائل مسائل عجيبة ولكنها موجودة بالفعل كالوسائل الطبية المساعدة لكثير ممن عندهم ضعف جنسي تقوم على ذلك، وهناك أيضاً وسائل غير جائزة كعمل بعض الأعضاء على شكل الأعضاء التناسلية، الأظهر والله أعلم في الذكر المقطوع مع تحريم ذلك بلا شك أنه إذا حصل إنزال وجب.

- أما الأحكام الشرعية الموجبة:

١. وجوب الغسل عليها.

٢. وجوب المهر كاملاً بدل التصيف عند من يقول الدخول هو الجماع [فلو أدخل قدر الحشفة في فرجها فقد وجب الصداق كاملاً أما إذا أدخل ما دون الحشفة فلم يجب إلا نصف الصداق على قول ابن عباس رضي الله عنه وهو قول

قَوْلُهَا: (عَلَى الْخَيْرِ سَقَطَتْ)

مَعْنَاهُ صَادَقَتْ خَيْرًا بِحَقِيقَةٍ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ عَارِفًا بِخَفِيِّهِ وَجَلِيَّةٍ حَازِقًا فِيهِ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ غَيَّبَتْ ذَكَرَكَ فِي فَرْجِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةُ الْمَسِّ وَذَلِكَ أَنَّ خِتَانَ الْمَرْأَةِ فِي أَعْلَى الْفَرْجِ^(٢) وَلَا يَمَسُّهُ الذَّكَرُ فِي الْجَمَاعِ.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرُهُ عَلَى خِتَانِهَا وَلَمْ يُورِلْهُ لَمْ يَجِبِ الْغُسْلُ، لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ.

وَالْمُرَادُ بِالْمِمَّاْسَةِ الْمُحَاذَاةُ^(٣)، وَكَذَلِكَ الرَّوَايَةُ الْآخَرَى (إِذَا انْتَقَى الْخِتَانَانِ)^(٤) أَيَّ تَحَاذِيَا.

قَوْلُهُ: (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ)

الشافعية] أما الذي يقول الدخول هو الخلوة فقط وإن لم يحصل جماع بالأولى أن يقول لو حصل ذلك واستمتع بها فيجب المهر كاملاً ولكن الراجح قول ابن عباس ؓ وهو قول شريح القاضي فمن طريق سعيد بن منصور ثنا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَرَعِمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا: عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ. وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يَجَامِعَهَا وَلَهَا نِصْفُهُ. وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدٍ نَا هُشَيْمٌ أَنَا الْمُعِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: [لَمْ أَسْمَعْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ بَابًا، وَلَا سِتْرًا إِذَا زَعَمَ أَنَّ لَمْ يَمَسَّهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ].

٣. وكذلك تجب عليها العلة بهذا الحكم (بالدخول).

٤. ويجب إقامة حد الزنى بدخول الحشفة.

(١) فيه جواز مدح الإنسان نفسه للحاجة من غير رياء.

(٢) قطعة من الجلد فوق فتحة البول فهذه بعيلة عن موضع الإدخال فتحة الفرج فهذه القطعة هي التي تقطع في ختان المرأة التي تسمى البئر.

(٣) إذا حاذ ختانها وهو قدر الحشفة ختانها وهذا لا يقع إلا بالإدخال فعند ذلك يجب الغسل.

(٤) وهذا الحديث دليل على مشروعية ختان النساء وأنه كان معروفاً في عهد النبي ﷺ والصحيح أنه سنة مؤكدة في حق النساء وليس بواجب كما هو على الرجال، فهو على الرجال واجب وعلى النساء مستحب، وعدم صحة الأمر به في النساء.

أَمَّ كُلُّثُومَ هَذِهِ تَابِعِيَّةٌ وَهِيَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ، وَهَذَا مِنْ رِوَايَةِ الْأَكْبَابِ عَنْ الْأَصَاغِرِ. فَإِنَّ جَابِرًا ؓ صَحَابِيٍّ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أُمِّ كُلُّثُومَ سِنًا وَمَرْتَبَةً وَفَضْلًا ؓ أَجْمَعِينَ. قَوْلُهُ ؓ: (إِنِّي لَفَعَلْتُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ) فِيهِ جَوَازُ ذِكْرِ مِثْلِ هَذَا بِحَضْرَةِ الزَّوْجَةِ إِذَا تَرْتَّبَتْ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ أَذَى، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي نَفْسِهِ. وَفِيهِ أَنَّ فِعْلَهُ ﷺ لِلزُّجُوبِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَحْصُلْ جَوَابُ السَّائِلِ ^(١).

٢٣ - بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ هِشَامٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ «الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّمَا اتَّوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارٍ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ «تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

[الْأَقِطُ: اللَّبَنُ الْحَمِضُ يَجْمَدُ حَتَّى يَسْتَحْجِرَ وَيَطْبَخُ أَوْ يَطْبَخُ بِهِ؛ الْأَثْوَارُ: جَمْعُ ثَوْرٍ وَهِيَ قِطْعَةٌ مِنَ الْأَقِطِ وَهِيَ لَبَنٌ جَامِدٌ مَسْتَحْجَرٌ].

(١) الظاهر والله أعلم أنه للوجوب إذا وجدت القرائن، فالرجل يسأل عما عليه فأجابه النبي ﷺ بهذا لبيان أن هذا هو الذي عليه، فالصحيح أن فعل النبي ﷺ ليس للوجوب مطلقاً وإنما إذا دلت القرينة، وهنا دلت القرينة على أنه يسأله على الواجب عليه (الرَّجُلُ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ) هل عليهما غسل؟ فهذه قرينة قوية نعم يجب عليهما الغسل.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ. أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -: «تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

ذَكَرَ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي هَذَا الْبَابِ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، ثُمَّ عَقَّبَهَا بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِتَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ، فَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مَنْسُوخٌ، وَهَذِهِ عَادَةُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ يَذْكُرُونَ الْأَحَادِيثَ الَّتِي يَرَوْنَهَا مَنْسُوخَةً، ثُمَّ يُعَقِّبُونَهَا بِالنَّاسِخِ ^(١).

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ ﷺ: (تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ):

- فَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِأَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ. مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، وَجَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو مُوسَى، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ وَأَبُو طَلْحَةَ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَعَائِشَةُ ﷺ أَجْمَعِينَ. وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ صَحَابَةٌ وَذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ التَّابِعِينَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي خَيْثَمَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

^(١) أَوْ يَرَوْنَ أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ أَوْ الَّتِي تُأَوَّلُ فَيَذْكُرُونَهَا أَوَّلًا، فَيَذْكُرُ الْمَنْسُوخَ ثُمَّ يَذْكُرُ النَّاسِخَ أَوْ يَذْكُرُ الْعَامَّ ثُمَّ يَذْكُرُ الْمَخْصُوصَ أَوْ يَذْكُرُ الْمُؤَوَّلَ ثُمَّ يَذْكُرُ الْمَبْنِيَّ لِهَذَا التَّأْوِيلِ كَمَا ذَكَرَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ: «اللَّهُمَّ وَلِيكَ يَهْ فَاعْفِرْ» وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُؤَاخَذَةِ بِحَدِيثِ النَّفْسِ وَقَوْلُهُمْ حَمَلْنَا مَا لَا نَطِيقُ ثُمَّ ذَكَرَ نَزُولَ الْآيَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ لَهَا عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ أَنَّهَا نَاسِخَةٌ وَقَلْنَا أَنَّ الْخِلَافَ قَرِيبٌ مِنَ الْفُظْيِ.

- فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ مُؤَوَّلٌ إِلَى الْاسْتِحْبَابِ وَأَنَّ الْأَحَادِيثَ الدَّالَّةَ عَلَى عَدَمِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ هِيَ الْمَبْنِيَّةُ لِصَحَّةِ تَأْوِيلِ (تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ) عَلَى الْاسْتِحْبَابِ لَا الْوَجُوبِ.

- وَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ الشَّرْعِيِّ وَضُوءِ الصَّلَاةِ بِأَكْلِ مَا مَسَّتُهُ النَّارُ، وَهُوَ مَرْوِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَأَبِي قَلَابَةَ، وَأَبِي مَجْلَزٍ. وَاحتَجَّ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ تَوْضُّؤِ مَا مَسَّتُهُ النَّارُ.

وَاحتَجَّ الْجُمْهُورُ بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِتَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ، وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ هُنَا مِنْهَا جُمْلَةً، وَبَاقِيهَا فِي كُتُبِ أَيْمَةِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ بِجَوَائِبَ:

- أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ السُّنَنِ بِإِسْنَادِهِمُ الصَّحِيحَةَ ^(١).

- وَالْجَوَابُ الثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ غَسْلَ الْفَمِ وَالْكَفَيْنِ ^(٢).

^(١) يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ رَغْمَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ أَنَّ كَلِمَةَ (الْأَمْر) [كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ] يُمْكِنُ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الْأَمْرِ الْقَوْلِيِّ وَهَذَا لَيْسَ بظَاهِرٍ فِي هَذَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَى عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ فَلَمْ يَقُلْ أَتْرَكُوا الْوُضُوءَ؟ وَيُطْلَقُ الْأَمْرُ عَلَى الشَّأْنِ وَالْحَالِ وَالْفِعْلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَمَا أَمْرٌ فَرِعُونَ بِرَشِيدٍ) أَيُ شَأْنُهُ وَحَالُهُ عَلَى الْإِحْتِمَالِ أَيْضاً وَحَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: (وَكَأَنَّتُ أُمَّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي مَعْنِيَةٍ فِي أَمْرِي) (وَكَانَ مِنْ خَيْرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ) - قَالَهَا الشَّيْخُ مِنْ أَمْرِي وَالصَّحِيحُ خَبْرِي - أَيُ مِنْ شَأْنِي؛ فَكَانَ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ هَذَا حَالٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا لَا يَكُونُ صَرِيحاً فِي الْأَمْرِ بِالتَّرْكِ فَيَكُونُ هَذَا فَعْلٌ كَمَا وَرَدَ فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ شَيْئاً مَسَّتَهُ النَّارَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ؛ فَهَذَا يُقَالُ فِيهِ أَنَّ الْجَمْعَ مُمْكِنٌ بِحَمْلِ أَحَادِيثِ تَوْضُّؤِ مَا مَسَّتِ النَّارَ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ فَالْوُضُوءُ مَشْرُوعٌ مُسْتَحَبٌّ هَذَا غَيْرُ أَنْ نَقُولَ الْوُضُوءَ وَاجِبٌ وَالْجَمْعُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّرْجِيحِ وَالنَّسْخِ مِنْ مَسَالِكَ التَّرْجِيحِ لِأَنَّهُ يُوْدِي إِلَى الْإِغَاءِ الْعَمَلِ بِأَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ وَمِنْ شُرُوطِ النَّسْخِ عَدَمُ إِمْكَانِ الْجَمْعِ وَأَمَّا مَجْرَدُ التَّارِيخِ فَلَا يُلْزَمُ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَا يُلْزَمُ مِنْ وَجُودِ التَّارِيخِ بِأَمْرَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ أَنَّهُ يُلْزَمُ مِنْهُ النَّسْخُ بَلْ لَا بَدَّ مِنَ التَّعَارُضِ وَعَدَمُ إِمْكَانِ الْجَمْعِ وَثُبُوتُ التَّارِيخِ حَتَّى يَثْبُتَ النَّسْخُ ثُمَّ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ قَوْلٍ وَفِعْلٍ، فَالْفِعْلُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى وَجْهِهِ مُتَعَلِّقٌ فَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ لِيَبِينَ الْجَوَازُ كَانَ هَذَا مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ - الْآنَ تَتَكَلَّمُ عَلَى إِحْتِمَالَاتِ الْأَفْعَالِ - فَمِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ فَحَمْلُ حَدِيثِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ أَقْوَى فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحَادِيثُ تَرَكَ الْوُضُوءَ عَلَى الْجَوَازِ وَأَمَّا قَوْلُ الْجُمْهُورِ هُوَ النَّسْخُ وَلَكِنْ مَا ذَكَرْنَا مِنْ إِمْكَانِ الْجَمْعِ يُعَكِّرُ قَوْلَهُمْ بِالنَّسْخِ.

^(٢) يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا أَنَّ كَلِمَةَ (الْوُضُوءِ) إِذَا أُطْلِقَتْ فَيُرَادُ بِهَا الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ وَضُوءُ الصَّلَاةِ، وَحَمْلُهُ عَلَى غَسْلِ الْفَمِ وَالْيَدَيْنِ حَمْلٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللَّغَوِيَّةِ دُونَ الشَّرْعِيَّةِ وَالْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللَّغَوِيَّةِ وَيُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَيْهَا وَلَعَلَّ مُسْلِمَ أَشَارَ بِإِيرَادِ حَدِيثِ (إِنْ لَهُ دَسْمٌ) إِلَى هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ الْمُضْمَضَةُ وَلَكِنْ الْأَوَّلَى وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُحْمَلَ الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ الشَّرْعِيِّ وَأَنَّهُ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْخِلَافَ الَّذِي حَكَيْنَاهُ كَانَ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ بِأَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ: (قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ)

كَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ)، وَكَذَا نَقَلَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ عَنْ جَمَاعَةِ رُوَاةِ الْكِتَابِ.

- قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَفِي نُسْخَةِ ابْنِ الْحَدَّاءِ مِمَّا أَصْلَحَ بِيَدِهِ فَأَفْسَدَهُ [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ]، جَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ مَوْضِعَ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَالصَّوَابُ عَبْدُ الْمَلِكِ. وَكَذَا رَوَاهُ الْجُلُودِيُّ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي نُسْخَةِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ ابْنِ مَاهَانَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ أَخُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ قَارِظٍ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُسْلِمٍ هُنَا وَفِي بَابِ الْجُمُعَةِ وَالْيُتُوعِ وَوَقَعَ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ. كِلَاهُمَا قَدْ قِيلَ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْحَفَظُ فِيهِ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، فَصَارَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ.

وَقَارِظٌ بِالْقَافِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ.

قَوْلُهُ: (إِنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَنْوَارٍ أَقِطَ أَكَلْتَهَا) قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ: الْأَنْوَارُ جَمْعُ ثَوْرٍ وَهُوَ الْقِطْعَةُ مِنَ الْأَقِطِ، وَهُوَ بِالنَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْأَقِطُ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ^(١).

قَوْلُهُ: (يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ) دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ^(٢).

وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِهِ مَا لَمْ يُؤْذِ بِهِ أَحَدًا^(٣).

(١) الْأَقِطُ لَبَنٌ مَجْفَفٌ يُعْرَضُ لِلنَّارِ.

(٢) لِأَنَّ [عَلَيْهِ] مِثْلَ [فِيهِ] فَإِنْ سَطَحَ الْمَسْجِدُ مِنَ الْمَسْجِدِ.

(٣) وَهَذَا شَرْطٌ مَهْمٌ جَدًّا، لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي كَانَتْ أَرْضِيَّاتِهَا لَيْسَتْ مَبْلُطَةٌ لَا تَمْتَصُّ الْمَاءَ وَإِنَّمَا كَانَتْ تَرَابٌ وَحَصَى وَرَمْلٌ تَمْتَصُّ الْمَاءَ فَلَا يَحْصُلُ مِنْهَا أَدْنَى وَلَوْ تَوَضَّأَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ مَبْشَرَةً لَحْدَثَ نَوْعٌ مِنَ الْبَلَلِ

٢٤ - باب نسخ « الوضوء مما مسّت النار ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَكَلَ كِفْ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - أَكَلَ عَرَقًا - أَوْ لَحْمًا - ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمْسَ مَاءً .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمِّةِ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَحْتَزُّ مِنْ كِفْ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . [يَحْتَزُّ: يَقْطَعُ] .

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٍو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمِّةِ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَحْتَزُّ مِنْ كِفْ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدَعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السَّكِينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - بِذَلِكَ .

قَالَ عَمْرٍو وَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - أَكَلَ عِنْدَهَا كِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

قَالَ عَمْرٍو حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - بِذَلِكَ .

الشليد تأذى به كثير من المصلين، ولكن إن كان هناك مكان مخصص للوضوء فقط في المسجد كما في المسجد الحرام في مؤخرة المسجد أماكن معدة للوضوء فهذا جائز.

قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ - بَطْنُ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فْتَمَضَّمْضَ وَقَالَ «إِنَّ لَهُ دَسَمًا» .

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادٍ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ .

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاتَى بِهَدْيَةٍ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقْمٍ ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ وَمَا مَسَّ مَاءً .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ وَفِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ - . وَقَالَ صَلَّى وَلَمْ يَقْلِ بِالنَّاسِ .

قوله: (أَكَلَ عَرَقًا)

هُوَ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَإِسْكَانَ الرَّاءِ وَهُوَ الْعَظْمُ عَلَيْهِ قَلِيلٌ مِنَ اللَّحْمِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الْإِيمَانِ مَبْسُوطًا .

قوله: (يُخْتَرُ مِنْ كَنَفِ شَاةٍ)

فِيهِ جَوَازُ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسَّكِينِ وَذَلِكَ تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ لِصَلَابَةِ اللَّحْمِ أَوْ كِبَرِ الْقِطْعَةِ .
قَالُوا: وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ (١) .

(١) الكراهية تحتاج إلى دليل شرعي فلم ينهى النبي ﷺ عن استعمال السكين بل ثبت الجواز، فمسألة كراهيته من غير حاجة لا دليل عليه.

قوله (فَدْعِي إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السَّكِينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ بُلِّ اسْتِحْبَابِ اسْتِدْعَاءِ الْأُئِمَّةِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا حَضَرَ وَقْتُهَا ^(١). وَفِيهِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى النَّفِيِّ تُقْبَلُ إِذَا كَانَ الْمُنْفِي مَحْضُورًا مِثْلَ هَذَا ^(٢). وَفِيهِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ.

وَفِي (السَّكِينِ) لُغَتَانِ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ، يُقَالُ سَكِينٌ جَيِّدٌ، وَجَيِّدَةٌ، سُمِّيَتْ سَكِينًا لِتَسْكِينِهَا حَرَكَةَ الْمَذْبُوحِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (عَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْيُو لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)

أَمَّا (أَبُو غَطَفَانَ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ فَهُوَ ابْنُ طَرِيفِ الْمُرِّي الْمَدَنِي. قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ: لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ، قَالَ: وَيُقَالُ فِي كُنْيَتِهِ أَيْضًا: أَبُو مَالِكٍ.

وَأَمَّا (أَبُو رَافِعٍ) فَهُوَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَاسْمُهُ أَسْلَمٌ، وَقِيلَ: إِبْرَاهِيمُ، وَقِيلَ: هُرْمُزٌ، وَقِيلَ: ثَابِتٌ.

وَقَوْلُهُ: (بَطْنَ الشَّاةِ) يَعْنِي الْكَبِدَ وَمَا مَعَهُ مِنْ حَشْوِهَا، وَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ تَقْدِيرِهِ أَشْيُو بَطْنَ الشَّاةِ فَيَأْكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِإِبَاءٍ فَتَمَضَّمَصَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْمُضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْمُضْمَضَةُ، وَلِئَلَّا تَبْقَى مِنْهُ بَقَايَا يَبْتَاعُهَا فِي حَالِ الصَّلَاةِ، وَلِتَنْقَطِعَ لِرُزُوجَتِهِ وَدَسَمِهِ، وَيَتَطَهَّرَ فَمَهُ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَيَعْدَهُ:

(١) فيذهب المؤذن للإمام ينبهه إلى حضور وقت الصلاة وأن الناس يتظرون مثلاً.

(٢) شهد أنه لم يتوضأ فيمكن أن يقال توضأ ولم يشعر به، لا فهذا محصور لأنه كان خارجاً إلى الصلاة فأكل ثلاث أقم ثم دخل إلى الصلاة وقال: [ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً] فصرح.

- وَالْأَظْهَرُ اسْتِحْبَابُهُ أَوَّلًا إِلَّا أَنْ يَتَيَقَّنَ نَظَافَةَ الْيَدِ مِنَ النَّجَاسَةِ وَالْوَسَخِ، وَاسْتِحْبَابُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ إِلَّا أَنْ لَا يَبْقَى عَلَى الْيَدِ أَثَرُ الطَّعَامِ بِأَنْ كَانَ يَابِسًا وَلَمْ يَمَسَّهُ بِهَا.

- وَقَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : لَا يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْيَدِ لِلطَّعَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْيَدِ أَوَّلًا قَدْرٌ وَيَبْقَى عَلَيْهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ رَائِحَةٌ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ (وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو) بِالْوَاوِ فِي [وَأَخْبَرَنِي] وَهِيَ وَاوُ الْعَطْفِ، وَالْقَائِلُ [وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو] هُوَ ابْنُ وَهْبٍ، وَإِنَّمَا أَتَى بِالْوَاوِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ سَمِعَ مِنْ عَمْرُو أَحَادِيثَ فَرَوَاهَا وَعَطَفَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِكَذَا، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بِكَذَا، وَعَدَّدَ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ، فَسَمِعَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى لَفْظَ ابْنِ وَهْبٍ هَكَذَا بِالْوَاوِ، فَأَذَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى كَمَا سَمِعَهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: يَعْنِي ابْنُ وَهْبٍ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ حَلْحَلَةَ)

هُوَ بِالْحَاءِ يَنْ الْمُهِمَلَتَيْنِ الْمُفْتُوحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا اللَّامُ السَّاكِنَةُ.

قوله: (وَفِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ)

هَذَا فِيهِ فَائِدَةٌ لَطِيفَةٌ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّوَايَةَ الْأُولَى فِيهَا [عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ ثِيَابَهُ] وَلَيْسَ فِيهَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَأَى هَذِهِ الْقَضِيَّةَ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ رَأَاهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْ غَيْرِهِ. وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهَا مِنْ غَيْرِهِ يَكُونُ مُرْسَلٌ صَحَابِيٌّ، وَقَدْ مَنَعَ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ الْأُسْتَاذَ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايْنِيَّ، وَالصَّوَابُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الرَّوَايَةُ مُحْتَمَلَةً هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَبَهُ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى مَا يُزِيلُ هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ: شَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ. وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.

(١) فَإِنْ [فَتَمَضَّمَضَ وَقَالَ «إِنَّ لَهُ دَسْمًا»]. يَقَاسُ عَلَى غَسْلِ الْيَدَيْنِ، وَوَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِيهَا مَقَالٌ فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَالْأَقْرَبُ مَا ذَكَرَ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ خُصُوصًا مَعَ وَجُودِ الْوَسَخِ.

٢٥ - باب الوضوء من لحوم الإبل.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَتَوْضَأُ مِنْ لَحْمِ الْغَنَمِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَتَوْضَأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوْضَأْ». قَالَ أَتَوْضَأُ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ قَالَ «نَعَمْ فَتَوْضَأُ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ». قَالَ أَصَلَى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ «نَعَمْ». قَالَ أَصَلَى فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ «لَا».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِحَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ كُلُّهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ.

فِي إِسْنَادِهِ (مَوْهَبٌ) هُوَ يَفْتَحُ الْهَاءَ وَالْمِيمَ.
وَفِيهِ (أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ) هُمَا بِالنَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، وَاسْمُ أَبِي الشَّعْثَاءِ سُلَيْمٌ بْنُ أَسْوَدٍ.
أَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ:

فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَكْلِ لَحْمِ الْجُرُورِ:
- فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ الرَّاشِدُونَ
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ،
وَأَبُو طَلْحَةَ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَجَاهِرُ التَّابِعِينَ، وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ،
وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ.

- وَذَهَبَ إِلَى إِنْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَاخْتَارَهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ، وَحُكِّيَ عَنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مُطْلَقًا، وَحُكِّيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

وَاحتَجَّ هَؤُلَاءُ بِحَدِيثِ الْبَابِ، وَقَوْلُهُ ﷺ: (نَعَمْ فَتَوَضَّأَ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ). وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ فَأَمَرَ بِهِ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ: صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا حَدِيثَانِ: حَدِيثُ جَابِرٍ، وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ.

وَهَذَا الْمَذْهَبُ أَقْوَى دَلِيلًا وَإِنْ كَانَ الْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ.

وَقَدْ أَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ: (كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ).

وَلَكِنْ هَذَا الْحَدِيثُ عَامٌّ، وَحَدِيثُ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ خَاصٌّ^(١)، وَالْخَاصُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فترك الوضوء مما مست النار يشمل لحوم الإبل ولحوم الغنم وغيرها من غير اللحوم أصلاً فهذا الحديث عام وحديث توضحاً من لحوم الإبل خاص لا دخل له في ما مست النار أو لم تمس.

(٢) وهذا هو الصحيح الذي ندين الله به وهو وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل وذلك لأن فيها قوة شيطانية تطفأ بالوضوء.

- والمسألة بناء على ذلك لو صح ما حكاه عن الخلفاء الأربعة الراشدين دل على أن إجماعهم ليس بحجة إذا خالف الحديث المرفوع فلا يخصص ولا ينسخ مثلاً بإجماعهم ولا يُقيد به إطلاق الحديث، بل الحديث مقدم على قول الخلفاء الأربعة الراشدين إن صح ما حكي لأن كثيراً منه يحكى بغير ذكر الإسناد والله أعلم ولكن لو صح لكان كذلك، وهذا لا نشك فيه ولكن الكلام إذا أجمعوا على أمر اجتهادي ليس فيه نص فهل يكون حجة أم لا؟ وهل يكون إجماعاً أم لا؟ الأظهر أنه حجة وليس بإجماع لأن النبي ﷺ قال: [فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَنِى، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَلِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ] سنن ابن ماجه. أما أنه ليس بإجماع فقد يخالفهم غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فلا يتم شرط الإجماع والله أعلم، لكن يكون حجة لأمر النبي ﷺ باتباع سنتهم فإذا أجمعوا الخلفاء الأربعة الراشدون على أمر فهو حجة إن شاء الله، أما إذا خالف الحديث الصحيح فحجة الحديث أقوى وهذا إذا تعاضت الأدلة ولا بد من الترجيح مع ثبوت قول الأئمة الأربعة فالكتاب والسنة مقدمان على اجتهد الأئمة، فهذه المسألة من هذا الباب إن صح ما نقل عن الخلفاء الأربعة.

وَأَمَّا إِبَاحَتُهُ ﷺ الصَّلَاةَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ دُونَ مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالنَّهْيُ عَنْ مَبَارِكِ الْإِبِلِ وَهِيَ أَعْطَانَهَا نَهْيٌ تَنْزِيهِ وَسَبَبُ الْكَرَاهَةِ مَا يُخَافُ مِنْ نِفَارِهَا وَتَهْوِيشِهَا عَلَى الْمُصَلِّي ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٦ - باب الدليل على أن من يتيقن الطهارة ثم شك في الحدث

فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ.

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ شُكَيْ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ « لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رَوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ .

(١) وهذا الكلام يحتاج إلى صارف، فإن احتجوا بأن النبي ﷺ صلى إلى بعير فليس دليلاً لأن المبارك هي الأماكن تترك فيها الإبل وتتخذ ميثاً لها أما إذا برك البعير في مكان فلا يقال عنه لو انصرف منه ولو حتى في وجوده هذه مبارك الإبل، فالحديث ظاهره النهي عن الصلاة، فلا أقل في حمله على الظاهر من التحريم إن لم نقل بعلم صحة الصلاة وهو ليس بظاهر لأن الجهة منفكة، فالقول بالبطلان غير ظاهر.

- وأما قوله: (أَتَوْضَأُ مِنْ لَحْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: « إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ ») فهو يدل على استحباب الوضوء من لحوم الغنم وهذا وضوء مما مست النار لماذا؟ لأن هذا وإن كان ظاهره التخيير فإن الوضوء عبادة فليست بمستوية الطرفين حتى يقال هو مباح وإنما قال: (وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ) لبيان الجواز وإلا فلا يأمر بإتفاق المال والوقت في غير ما ثواب، فالوضوء مشروع مستحب من أكل لحم الغنم وغيرها وليس بواجب.

- والحديث دليل على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه لأن النبي ﷺ أذن في الصلاة في مرابض الغنم وهي بالقطع لا تخلو من روث الغنم ولم يأمره النبي ﷺ بالتحرز وفرش شيء طاهر ولو كانت نجسة كما يقول الشافعي رحمه الله لأكرمه بفرش شيء طاهر أو منعه من الصلاة وهذا مما لا يشك فيه من رأى مرابض الغنم فإنها لا تخلو من روث و بول الأغنام، فهذا يدلنا على طهارة بول وروث الغنم ومثله ما يؤكل لحمه، وإنما منع من الصلاة في مبارك الإبل لما فيها من الغلظة والشدة وأنه على رأس كل بعير منها شيطان فأراد أن يتعد عن الشياطين لئلا تقطع صلاته.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
« إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاشْكَلْ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ
الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا » .

قوله (شُكِّيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ) الرَّجُلُ يُحِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى
يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)

قوله (يُحِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ) يَعْنِي خُرُوجَ الْحَدَثِ مِنْهُ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)

مَعْنَاهُ يَعْلَمُ وَجُودَ أَحَدَهُمَا وَلَا يُشْتَرَطُ السَّمَاعُ وَالشَّمُّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ^(١).

وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ الْإِسْلَامِ وَقَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ، وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ
يُحْكَمُ بِبَقَائِهَا عَلَى أَصُولِهَا حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلَافَ ذَلِكَ. وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ الطَّارِئُ عَلَيْهَا.

فَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْبَابِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيثُ وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَّارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ
حُكْمَ بَقَائِهِ عَلَى الطَّهَّارَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ حُصُولِ هَذَا الشَّكِّ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ، وَحُصُولِهِ
خَارِجَ الصَّلَاةِ.

- هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

- وَحُكْمِي عَنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رِوَايَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ إِنْ كَانَ شَكُّهُ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَلَا يَلْزَمُهُ إِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ ^(٢).

(١) أي إذا تيقن خروج الريح ولم يجد له رائحة ولم يسمع له صوتاً بلا نزاع وجب عليه الوضوء ولكن هذا هو الأغلب الأعم أن يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، فلا مفهوم لذلك.

(٢) (شُكِّيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ) الرَّجُلُ يُحِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ [في الصلاة] هل لها مفهوم أم لا؟ هذا في الحقيقة ليس له مفهوم فالمفهوم ضعيف جداً لأنه قال: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاشْكَلْ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ" (شَيْئًا) هذا لفظ عام، ثم إنه (في الصلاة) إنما وردت على قدر السؤال فالسائل هو الذي

وَالثَّانِيَّةُ يُلْزَمُهُ بِكُلِّ حَالٍ ^(١).

وَحُكَيْتِ الرَّوَايَةُ الْأُولَى عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَهُوَ وَجْهٌ شَاذٌ مُحْكِيٌّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا فَرْقَ فِي الشَّكِّ بَيْنَ أَنْ يَسْتَوِيَ الْإِحْتِمَالَانِ فِي وَقُوعِ الْحَدَثِ وَعَدَمِهِ، أَوْ يَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ، فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ ^(٢).

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ إِحْتِيَاظًا. فَلَوْ تَوَضَّأَ إِحْتِيَاظًا وَدَامَ شَكُّهُ فَدَمَّتْهُ بَرِيئَةٌ. - وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدَثًا فَهَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الطَّهَارَةُ الْوَاقِعَةُ فِي حَالِ الشَّكِّ؟

فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَحَدُهُمَا عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا تُجْزِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِي نِيَّتِهِ ^(٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- وَأَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَإِنَّهُ يُلْزَمُهُ الْوُضُوءُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ^(٤).

- وَأَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَثَلًا حَدَثَ وَطَهَارَةً وَلَا يَعْرِفُ السَّابِقَ مِنْهُمَا:

فَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ حَالَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ ^(٥).

وَإِنْ عَرَفَ حَالَهُ فَفِيهِ أَوْجُهُ لِأَصْحَابِنَا:

سَأَلَ فُلَيْسٌ مِنْ مَقْصُودِ النَّبِيِّ ﷺ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا الَّذِي سَأَلَهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ، فَلَا يُلْزَمُ أَنْ يَكُونَ خَارِجَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِهَا (فِي الصَّلَاةِ).

(١) أَيُ يُلْزَمُهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ.

(٢) هَذَا فِيهِ نَظَرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، الْأَظْهَرُ أَنَّهُ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ وَسُوسَةٌ، فَغَلَبَةُ الظَّنِّ فِي عَامَةِ الْأَحْكَامِ تَتَرَلَّ مَتَرَلَةً الْيَقِينُ.

(٣) قَوْلٌ عَجِيبٌ وَيُؤَدِّي إِلَى فَتْحِ بَابِ الْوَسْوسَةِ، فَمَاذَا يَصْنَعُ إِذَا فَلِمَاذَا أُمِرَ بِالْوُضُوءِ اسْتِحْبَابًا وَاحْتِيَاظًا إِذَا كَانَ هَذَا الْوُضُوءُ لَا يُؤْثَرُ، وَإِنَّمَا الْحَقِيقَةُ أَنَّهُ طَالَمَا نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ وَرَفَعَ الْحَدَثَ وَإِزَالَهَ الشَّكَّ بِهَذَا الْوُضُوءِ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ أَنَّهُ لَا بَدَأَ أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدَثًا وَيُجْزَمُ بِذَلِكَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، هُوَ يَنْوِي رَفَعَ الْحَدَثَ إِنْ وَجَدَ، هُوَ يَرِيدُ التَّخْلُصَ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مَعْنَى الْإِحْتِيَاظِ، فَالَّذِي لَا نَشْكُ فِيهِ أَنَّهُ يَجْزِيهِ ذَلِكَ الْوُضُوءُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُحْدَثٌ ثُمَّ نَسِيَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ اسْتِحْبَابًا نَاوِيًا أَنْ يَسْتَبِيحَ الصَّلَاةَ بِهَذَا الْوُضُوءِ فَيَجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(٤) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّهَارَةِ.

(٥) أَيُ نَسِيَ حَالَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي حَدَثَ لَهُ فِيهِ الشَّكُّ، لِأَنَّهُ جَاءَ وَقْتُ تَيَقُّنِ فِيهِ أَنَّهُ مُحْدَثٌ وَغَيْرُ مَعْرِفِ أَيْهَا السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ، فَالْأَصْلُ أَنَّهُ مُحْدَثٌ.

• أَشْهَرُهُمَا عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَكُونُ بِضِدِّ مَا كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا مُحْدَثًا فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهَّرٌ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا مُتَطَهَّرًا فَهُوَ الْآنَ مُحْدَثٌ.

• وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ جَمَاعَاتٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ بِكُلِّ حَالٍ ^(١).

• وَالثَّلَاثُ يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ ^(٢).

• وَالرَّابِعُ يَكُونُ كَمَا كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا تَأْثِيرُ لِلْأَمْرَيْنِ الْوَاقِعَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِهَا، هَذَا الْوَجْهَ غَلَطَ صَرِيحٌ، وَيُطْلَانَهُ أَظْهَرَ مِنْ أَنْ يُسْتَدَلَّ عَلَيْهِ ^(٣).

وَإِنَّمَا ذَكَرْتَهُ لِأَنَّهُ عَلَى بُطْلَانِهِ لَيْثًا يَغْتَرِّبُهُ، وَكَيْفَ يَحْكُمُ بِأَنَّهُ عَلَى حَالِهِ مَعَ تَيَقُّنِ بُطْلَانِهَا بِمَا وَقَعَ بَعْدَهَا؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْ مَسَائِلِ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ ^(٤):

أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ، أَوْ عَتَقَ عَبْدَهُ، أَوْ نَجَّسَ الْمَاءَ الطَّاهِرَ، أَوْ طَهَّرَ النَّجَسَ، أَوْ نَجَّسَ الثُّوبَ أَوْ الطَّعَامَ أَوْ غَيْرَهُ، أَوْ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعًا، أَوْ أَنَّهُ رَكَعَ وَسَجَدَ أَمْ لَا. أَوْ أَنَّهُ نَوَى الصَّوْمَ أَوْ الصَّلَاةَ أَوْ الْوُضُوءَ أَوْ الْإِعْتِكَافَ، وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ: فَكُلُّ هَذِهِ الشُّكُوكِ لَا تَأْثِيرُ لَهَا، وَالْأَصْلُ عَدَمُ هَذَا الْحَادِثِ ^(٥).

(١) وهذا هو الصحيح، لأنه متأكد بحصول حدث بعد طلوع الشمس ولكنه لا يعرف أيهما السابق الحدث أم الطهارة فالأصل وجود حدث.

(٢) وهذا قد تم ترجيحه في أصل المسألة أما هنا فهو شك مستوي الطرفين ونحن نجعل غلبة الظن ملحق باليقين مثل كل أحكام الشريعة مبنية على أن غلبة الظن ملحق باليقين.

(٣) لأنه كيف ألغى كلا الأمرين وهناك شيء متيقن أنه حصل بل الاثنين متيقنين أنهم قد حصلوا.

(٤) وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. ولا يضر الشك الطارئ عليها.

(٥) فلو شك في طلاق امرأته فالأصل أنه لم يطلق، شك في عتق عبده فالأصل أنه ما زال عبداً، إذا شك في نجاسة الماء الطاهر فالأصل أنه طاهر، إذا شك في طهارة النجس فالأصل أنه نجس، إذا شك في نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره فالأصل أنه طاهر، إذا شك أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً فالأصل أنه صلى ثلاثاً، وهذا كله مبناه على استواء الطرفين أما إذا غلب الظن فالراجح أنه يبنى على غلبة الظن ويسجد بعد السلام، إذا شك أنه ركع أو سجد أم لا فالأصل أنه لا، إذا شك أنه نوى الصَّوْمَ أَوْ الصَّلَاةَ أَوْ الْوُضُوءَ أَوْ الْإِعْتِكَافَ أَمْ لَا فالأصل أنه لم ينوي لأن هذا هو المتيقن قبل ذلك.

وَقَدْ اسْتَشْنَى الْعُلَمَاءُ مَسَائِلَ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لَا يَتَّسِعُ هَذَا الْكِتَابَ لِيَسْطِهَا، فَإِنَّهَا مُتَشَرَّةٌ وَعَلَيْهَا إِعْتِرَاضَاتٌ وَلَهَا أَجُوبَةٌ، وَمِنْهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَلِهَذَا حَذَفْتُهَا هُنَا وَقَدْ أَوْضَحْتُهَا بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى فِي بَابِ مَسْحِ الْخُفِّ، وَبَابِ الشُّكِّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ مِنَ الْمُجْمُوعِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَجَمَعْتُ فِيهَا مُتَفَرِّقَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، وَمَا تَمَسَّ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنْهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (عَنْ سَعِيدٍ، وَعَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ شُكَيْيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُحِيلُ إِلَيْهِ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ) ثُمَّ قَالَ مُسْلِمٌ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: (قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ)

مَعْنَى هَذَا أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرِ سُمِّيَا عَمَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ أَوَّلًا عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ، وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَسَمَّاهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَقَالَ: هَذَا الْعَمُّ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، وَهُوَ رَاوِي حَدِيثِ صِفَةِ الْوُضُوءِ، وَحَدِيثِ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ، وَغَيْرَهُمَا، وَلَيْسَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الَّذِي أُرِيَ الْأَذَانَ.

وَقَوْلُهُ: (شُكَيْيَ) هُوَ بِضَمِّ الشَّيْنِ وَكَسْرِ الْكَافِ وَ (الرَّجُلُ) مَرْفُوعٌ وَلَمْ يُسَمِّ هُنَا الشَّاكِيَّ وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ السَّائِلَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الرَّاَوِي.

وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُتَوَهَّمُ بِهَذَا أَنَّهُ " شَكَى " مَفْتُوحَةَ الشَّيْنِ وَالْكَافِ وَيَجْعَلُ الشَّاكِيَّ هُوَ عَمُّهُ الْمَذْكُورُ فَإِنَّ هَذَا الْوَهْمَ غَلَطٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- الوسوسة في هذا الباب: الوسوس أصلاً حاله أنه يغلب على ظنه شيء ولكن من أجل الوسوسة لا يستطيع أن يقاوم الشكوك ولذلك قلنا لا يبنى على الوسوسة لأن الإنسان الوسوس المريض يكون عنده في حقيقة الأمر غلبة ظن ولكن الشيطان يخادعه في هذا الظن الغالب فهذا نوع من المرض من تسلط الشيطان فتأمره بعدم البناء عليها بل يبنى على غلبة الظن الحاصل له.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصَدَّقُ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ « هَلَّا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَاتَّقَعْتُمْ بِهِ ». فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ « إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. [الإهاب: الجلد قبل الدباغ]

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - وَجَدَ شَاةَ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -: « هَلَّا اتَّقَعْتُمْ بِجُلْدِهَا ». قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ « إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا ».

حَدَّثَنَا حَسَنُ الْخُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ رِوَايَةِ يُونُسَ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ -: « أَلَا أَخَذُوا إِيَّاهَا فَدَبَغُوهُ فَاتَّقَعُوا بِهِ ».

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -: « أَلَا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ».

[الداجنة: ما يَألف البيت من الحيوان].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ « أَلَا اتَّقَعْتُمْ يَاهَا بِهَا ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طُهِرَ» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ كُلِّهِمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِمِثْلِهِ يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى .

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبِيَّ فَرَوْا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرَبُرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتِي بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَحَنُّ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ وَيَأْتُونَا بِالسَّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكُ .

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «دَبَاغُهُ طَهُورُهُ» . [الودك: دسم اللحم والشحم] .

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَعْلَةَ السَّبِيَّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ اشْرَبْ . فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ تَرَاهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «دَبَاغُهُ طَهُورُهُ» .

فِيهِ قَوْلُهُ ﷺ فِي الشَّاةِ الْمَيْتَةِ: (هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: إِنَّهَا حَرْمٌ أَكَلَهَا)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: إِنَّهَا حَرْمٌ أَكَلَهَا)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ؟)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (أَلَا إِنْتَفَعْتُمْ بِهَايَهَا)

وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طُهِرَ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، فَيَأْتِينَا الْمُجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ: اشْرَبْ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْ تَرَاهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: دِبَاغُهُ طَهُورُهُ)

● اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي دِبَاغِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَطَهَارَتِهَا بِالدِّبَاغِ عَلَى سَبْعَةِ مَذَاهِبٍ:

- أَحَدُهَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَطْهَرُ بِالدِّبَاغِ جَمِيعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِتَزِيرَ وَالْمُتَوَلَّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَغَيْرِهِ^(١)، وَيَطْهَرُ بِالدِّبَاغِ ظَاهِرُ الْجِلْدِ وَبَاطِنُهُ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُنَاعَةِ وَالْيَابِسَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ، وَرُويَ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

- وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي لَا يَطْهَرُ شَيْءٌ مِنَ الْجُلُودِ بِالدِّبَاغِ وَرُويَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَهُوَ أَشْهَرُ الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَإِلْحَدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ^(٢).

- وَالْمَذْهَبُ الثَّلَاثُ يَطْهَرُ بِالدِّبَاغِ جِلْدُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ، وَلَا يَطْهَرُ غَيْرُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ^(٣).

(١) أَيِ خِتَزِيرٍ وَحَيَوَانٍ آخَرَ تَزَاوَجَا فَأَنْجَبَا ذَلِكَ، ذَنْبٌ وَكَلْبٌ تَزَاوَجَا فَتَوَلَّدَ مِنْهُمَا حَيَوَانٌ آخَرٌ.

(٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ" ((ت) ١٧٢٩) (قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ) ((د)) ٤١٢٨) (فَقَرَأَ عَلَيْنَا) ((س) ٤٢٤٩) (بَارِضٌ جُهَيْنَةٌ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ) ((د) ٤١٢٧) (أَنْ لَا تَسْمِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ) ((ت) ١٧٢٩، (س) ٤٢٤٩، (د) ٤١٢٨) وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي الْإِرْوَاءِ: ٣٨، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي "الْفَتْحِ" ٦٥٩/٩: صَحَّحَهُ ابْنُ حَبَانَ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ الْأَرْنَؤُوطُ فِي (حَب): صَحِيحٌ. وَبُرِدَ بِأَنْ هَذَا قَبْلَ الدِّبَاغِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي رِوَايَةٍ: "قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَرْضِ جُهَيْنَةٍ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ، أَنْ لَا تَسْمِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ شَيْءٍ" ((ن) ٤٥٧٥، انْظُرِ الصَّحِيحَةَ: ٣١٣٣. وَهُوَ حَدِيثٌ عَامٌ تُخَصِّصُهُ أَحَادِيثُ الدِّبَاغِ.

(٣) وَعُمُومُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّهَا إِهَابُ دُبِغَ فَقَدْ طُهِرَ" ((ت)) ١٧٢٨) يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ وَغَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ حَكْمَهُ حَكْمُ الْمَيْتَةِ وَشَاةٍ مَيِّمُونَةٍ كَانَتْ مَيْتَةً.

- وَالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ يَطْهَرُ جُلُودَ جَمِيعِ الْمَيِّتَاتِ إِلَّا الْخِتَزِيرَ ^(١)، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.
- وَالْمَذْهَبُ الْخَامِسُ يَطْهَرُ الْجَمِيعَ إِلَّا أَنَّهُ يَطْهَرُ ظَاهِرُهُ دُونَ بَاطِنِهِ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْيَابِسَاتِ دُونَ الْمَائِعَاتِ. وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا فِيهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكِ الْمَشْهُورِ فِي حِكَايَةِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ ^(٢).
- وَالْمَذْهَبُ السَّادِسُ يَطْهَرُ الْجَمِيعَ وَالْكَلْبَ وَالْخِتَزِيرَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُدَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ^(٣).
- وَالْمَذْهَبُ السَّابِعُ أَنَّهُ يُتَنَفَّعُ بِجُلُودِ الْمَيِّتَةِ وَإِنْ لَمْ تُدْبَغْ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا فِي الْمَائِعَاتِ وَالْيَابِسَاتِ وَهُوَ مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ وَجْهٌ شَاذٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَا تَفْرِيعَ عَلَيْهِ، وَلَا إِنْتِفَاتٍ إِلَيْهِ ^(٤).
- وَاحْتَجَّتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ بِأَحَادِيثَ وَغَيْرَهَا، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ دَلِيلِ بَعْضٍ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ دَلَالَتَهُمْ فِي أَوْرَاقٍ مِنْ شَرْحِ الْمُتَهَذَّبِ، وَالْغَرَضُ هُنَا بَيَانُ الْأَحْكَامِ وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنَ الْحَدِيثِ.
- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ يَطْهَرُ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَائِعَاتِ فَإِنَّ جُلُودَ مَا ذَكَاهُ الْمُجُوسُ نَجِسَةٌ، وَقَدْ نُصِّ عَلَى طَهَارَتِهَا بِالِدِّبَاغِ، وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْمَاءِ وَالْوَدَكِ ^(٥).

(١) وهذا أظهر والله أعلم لأن الشافعي إنما يقول بنجاسة الكلب كله وقد دلت الأحاديث على نجاسة لعبابه يقولون أن لعبابه عرق فيه فعرقه بالأولى، فهذا ليس بظاهر فالكلب لا يعرق لا يوجد غدد عرقية للكلاب فلا يثبت أن جلده نجس.

(٢) ولا دليل على ذلك، فظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه: [فَيَأْتِينَا الْمُجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ (أي الشحم) فَقَالَ اشْرَبْ]. فهذا ظاهر في عموم الحديث لظاهر الجلد وباطنه في اليابسات والمائعات جميعاً.

(٣) الصحيح أن الخنزير نجس حال حياته فلم يمتد تزيله بنجاسة وقوله: "أَيُّهَا إِبَاهُ دُبُغٌ فَقَدْ طَهَّرَ" دليل على أنه ينجس بالموت، فإذا كان طاهراً حال الحياة لم يحرم استعماله بعد دباغته لأنه صار طاهراً بالدباغ أما الخنزير فإنه لا ينجس بالموت فقط بل نجس ابتداءً.

(٤) وهو جليد بذلك لأن الحديث اشترط الدباغ.

(٥) وهو الشحم.

وَقَدْ يَحْتَاجُ الزُّهْرِيُّ بِقَوْلِهِ ﷺ (أَلَا إِنَّتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا) وَلَمْ يَذْكُرْ دِبَاغَهَا، وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مُطْلَقٌ وَجَاءَتْ الرُّوَايَاتُ الْبَاقِيَّةُ بَيَانِ الدِّبَاغِ، وَأَنَّ دِبَاغَهُ طَهُورُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ اللُّغَةِ فِي الْإِهَابِ:

فَقِيلَ هُوَ الْجِلْدُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: هُوَ الْجِلْدُ قَبْلَ الدِّبَاغِ، فَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يُسَمَّى إِهَابًا، وَجَمْعُهُ (أَهَب) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ وَبِضَمِّهَا لُغْتَانِ، وَتُقَالُ: طَهَرَ الشَّيْءَ وَطَهَّرَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَضَمِّهَا لُغْتَانِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فصل

- يَجُوزُ الدِّبَاغُ بِكُلِّ شَيْءٍ يُنَشَّفُ فَضَلَاتُ الْجِلْدِ وَيُطَيَّبُهُ، وَيَمْنَعُ مِنْ وُرُودِ الْفَسَادِ عَلَيْهِ. وَذَلِكَ كَالشَّتِّ وَالشَّبِّ وَالْقَرْظِ وَقُشُورِ الرُّمَّانِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الطَّاهِرَةِ.
- وَلَا يَخْصُلُ بِالشَّمْسِ عِنْدَنَا، وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: يَخْصُلُ.
- وَلَا يَخْصُلُ عِنْدَنَا بِالتُّرَابِ وَالرَّمَادِ وَالْمِلْحِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْجَمِيعِ.
- وَهَلْ يَخْصُلُ بِالْأَدْوِيَةِ النَّجِسَةِ كَذَرْقِ الْحَمَامِ ^(١) وَالشَّبِّ الْمُتَنَجِّسِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ حُصُولُهُ ^(٢).
- وَيَجِبُ غَسْلُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدِّبَاغِ بِلَا خِلَافٍ.
- وَلَوْ كَانَ دَبْغُهُ بِطَاهِرٍ فَهَلْ يَحْتَاجُ إِلَى غَسْلِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ^(٣).
- وَهَلْ يُحْتَاجُ إِلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي أَوَّلِ الدِّبَاغِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.
- قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَفْتَقِرُ الدِّبَاغُ إِلَى فِعْلٍ فَاعِلٍ. فَلَوْ أَطَارَتْ الرِّيحُ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَوَقَعَ فِي مَدْبَغِهِ طَهَّرَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
- وَإِذَا طَهَّرَ بِالدِّبَاغِ جَاَزَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ بِلَا خِلَافٍ.

(١) وذلك بناء على مذهب الشافعية والصحيح أن ذرق الحمام طاهر.

(٢) الراجح حصوله بكل ما ينشف فضلات الجلد ويدخل فيه الشمس والله أعلم.

(٣) الصحيح أنه طالما أنه قد طهر فلا يحتاج إلى غسل.

- وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحُّهُمَا يَجُوزُ ^(١) .
 - وَهَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَوْ أَقْوَالٍ :
 أَصَحُّهَا لَا يَجُوزُ بِحَالٍ ، وَالثَّانِي يَجُوزُ ، وَالثَّالِثُ يَجُوزُ أَكْلُ جِلْدِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ ، وَلَا يَجُوزُ غَيْرُهُ ^(٢) . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
 - وَإِذَا طَهَّرَ الْجِلْدَ بِالدَّبَاغِ فَهَلْ يَطْهَرُ الشَّعْرُ الَّذِي عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْجِلْدِ إِذَا قُلْنَا بِالْمُخْتَارِ فِي مَذْهَبِنَا إِنَّ شَعْرَ الْمَيْتَةِ نَجَسٌ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ : أَصَحُّهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا لَا يَطْهَرُ لِأَنَّ الدَّبَاغَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ بِخِلَافِ الْجِلْدِ ^(٣) .
 - قَالَ أَصْحَابُنَا : لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدَّبَاغِ فِي الْأَشْيَاءِ الرُّطْبَةِ . وَيَجُوزُ فِي الْيَابِسَاتِ مَعَ كَرَاهَتِهِ ^(٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
 قَوْلُهُ : (قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ مَيْمُونَةَ)
 يَعْنِي أَنَّهَا ذَكَرَا فِي رِوَايَتِهِمَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، رَوَاهُ عَنْ مَيْمُونَةَ .
 قَوْلُهُ ﷺ : (إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا) رُويَ عَنْهُ عَلَى وَجْهَيْنِ (حُرِّمَ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ وَ (حُرِّمَ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ .
 فِي هَذَا اللَّفْظِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا قَدَّمْتُهُ ^(٥) ، وَلِلْقَائِلِ الْآخَرِ أَنْ يَقُولَ : الْمُرَادُ تَحْرِيمُ لَحْمِهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
 قَوْلُهُ : (أَنَّ دَاجِنَةَ كَانَتْ)

(١) وهذا هو الصحيح لأنه من الانتفاع.
 (٢) الصواب أنه مازال محرماً لأن النبي ﷺ قال : « هَلَا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَلَبَعَثْتُمُوهُ فَانْتَعَمْتُمْ بِهِ » . فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ « إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا » .
 (٣) والصحيح من جهة الدليل أن الشعر لا ينجس بالموت لأنه لا تحله الحياة فهو طاهر .
 (٤) أي مع غسل هذا اليبس إذا أصابه شيء من رطوبة الميتة النجسة .
 (٥) قلنا بل الصواب ؛ بل بالاتفاق أنه لا يجوز قبل الدباغ أكل الجلد ولا اللحم فإذا كان الأمر قبل الدباغ على تحريم الأكل فإنما جاء الحديث بطهارة الجلد لا بجواز أكله .

هِيَ بِالذَّالِ الْمُهِمَلَةِ وَالْجِيمِ وَالنُّونَ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَدَاجِنُ النُّبُوتِ مَا أَلْفَهَا مِنَ الطَّيْرِ وَالشَّاةِ
وَعَيْرُهُمَا، وَقَدْ دَجَنَ فِي بَيْتِهِ إِذَا أَلْزَمَهُ، وَالْمُرَادُ بِالذَّاجِنَةِ هُنَا الشَّاةُ.

قَوْلُهُ: (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبْيِيِّ)

هُوَ (وَعْلَةَ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ الْمُهِمَلَةِ (وَالسَّبْيِيِّ) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهِمَلَةِ وَبَعْدَهَا الْبَاءُ
الْمُوَحَّدَةُ ثُمَّ الْهَمْزَةُ ثُمَّ يَاءُ النَّسَبِ.

قَوْلُهُ: (بِمِثْلِهِ يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى)

هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ يَعْنِي بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتٍ وَلَعَلَّهُ مِنْ كَلَامِ الرَّاوي عَنْ مُسْلِمٍ، وَلَوْ
رُويَ بِالنُّونِ فِي أَوَّلِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ مُسْلِمٍ لَكَانَ حَسَنًا وَلَكِنْ لَمْ يُرَوْ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ أَبَا الْحَيْرِ) هُوَ بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَاسْمُهُ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالزَّايِ.

وَقَوْلُهُ: (يَأْتُونَا بِالسَّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكُ)

هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ بِلَادِنَا (يَجْعَلُونَ) بِالْعَيْنِ بَعْدَ الْجِيمِ وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَّاضُ عَنْ
أَكْثَرِ الرُّوَاةِ.

قَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ يَجْمُلُونَ بِالْمِيمِ وَمَعْنَاهُ يُذَيَّبُونَ يُقَالُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا لُغْتَانِ. يُقَالُ:
جَمَلْتُ الشَّخْمَ وَأَجْمَلْتُهُ أَذْبْتُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبْيِيِّ فَرَوًا)

هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخِ (فَرَوًا) وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ فِي اللُّغَةِ وَجَمَعَ الْفَرَوُ فِرَاءً كَكَعْبٍ وَكَعَابٍ.
وَفِيهِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ أَنَّهُ يُقَالُ فَرَوَةٌ بِالْهَاءِ كَمَا يَقُولُهَا الْعَامَّةُ، حَكَاهَا ابْنُ فَارِسٍ فِي الْمُجْمَلِ
وَالزُّبَيْدِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ.

قَوْلُهُ: (فَمَسِسْتَهُ) هُوَ بِكَسْرِ السِّينِ الْأُولَى عَلَى الْأَخِيرَةِ الْمَشْهُورَةِ وَفِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ بِفَتْحِهَا.
فَعَلَى الْأَوَّلِ الْمُضَارِعِ (يَمَسُّهُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ بِضَمِّهَا. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بَذَاتِ الْجَيْشِ - انْقَطَعَ عَقْدُ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَلَى التَّمَاسِيهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيَسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَاتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيَسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَاضَعَ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَالنَّاسُ وَلَيَسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . قَالَتْ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - عَلَى فَخْذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَانْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمُمِ فَتَيَمَّمُوا . فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - وَهُوَ أَحَدُ الثُّقَبَاءِ - مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعَقْدَ تَحْتَهُ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَأَبْنُ بَشْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَادْرَكَهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا اتَّوَا النَّبِيَّ ﷺ - شَكُّوا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيْمُمِ . فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا . فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ (فَلَمْ تَجِدُوا

مَاءً قَتَيْمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ - لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيْمُوا بِالصَّعِيدِ .

فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ بَعْثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا » . ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهَرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَوَلَمْ تَرِ عُمَرُ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - : « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا » . وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَتَفَضَّ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ .

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَانِ - عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذُرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً . فَقَالَ لَا تَصَلْ . فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تَصَلْ وَأَمَّا أَنَا فَمَتَّعْتُ فِي التَّرَابِ وَصَلَيْتُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ - : « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ » . فَقَالَ عُمَرُ أَتَى اللَّهَ يَا عَمَّارُ . قَالَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أَحْدَثْ بِهِ . قَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ذُرِّ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذُرِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ فَقَالَ عُمَرُ نَوَلَيْكَ مَا تَوَلَيْتَ . [تَمَعَّكَ : تَقَلَّبْتَ فِي التَّرَابِ] .

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذُرًّا عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزٍ قَالَ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ عَمَّارٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لَا أَحْدَثُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ يَذْكُرْ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذُرِّ .

قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّتَمَةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجَهْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِنْ نَحْوِ بَرٍّ جَمَلَ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الصَّخَّالِكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

التَّيْمُّمُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْقَصْدُ.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ الْأَزْهَرِيُّ: التَّيْمُّمُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْقَصْدُ، يُقَالُ: تَيَمَّمتُ فُلَانًا وَيَمَّمْتُهُ وَتَأَمَّمْتُهُ وَأَمَّمْتُهُ أَيْ قَصَدْتُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ التَّيْمُّمَ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.

وَهُوَ خَصِيصَةٌ خَصَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ زَادَهَا اللَّهُ تَعَالَى شَرَفًا.

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ التَّيْمُّمَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْوُجْهِ وَالْيَدَيْنِ، سَوَاءَ كَانَ عَنْ حَدَثٍ أَوْ صَغَرَ أَوْ أَكْبَرَ، وَسَوَاءَ تَيَمَّمَ عَنْ الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيْمُّمِ:

- فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةً لِلْوُجْهِ، وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَالْحُسَيْنُ الْبَصْرِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَآخَرُونَ ﷺ أَجْمَعِينَ.

- وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوُجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ. وَمَكْحُولٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْثَرِ، وَعَامَّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.

- وَحُكِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْإِبْطَيْنِ هَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُ أَصْحَابُنَا فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ.

وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: لَمْ يَخْتَلَفْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَسْحُ مَا وَرَاءَ الْمَرْفِقَيْنِ. - وَحُكِيَ أَصْحَابُنَا أَيْضًا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْزِيهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ ضَرْبَاتٍ: ضَرْبَةُ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةُ ثَانِيَةٍ لِكَفِّهِ، وَثَالِثَةٌ لِذِرَاعَيْهِ.

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّيْمُمِ عَنِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْأَعْصَارِ وَمَنْ قَبْلَهُمْ عَلَى جَوَازِهِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنِّسَاءِ، وَلَمْ يُخَالَفْ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَفِ وَلَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَّا مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَحُكِيَ مِثْلُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ الْإِمَامِ التَّابِعِيِّ، وَقِيلَ: إِنَّ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ، رَجَعَا عَنْهُ. وَقَدْ جَاءَتْ بِجَوَازِهِ لِلْجُنُبِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَإِذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِالتَّيْمُمِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِغْتِسَالُ بِاجْتِمَاعِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِمَامِ التَّابِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَلْزَمُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَثْرُوكٍ بِاجْتِمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ وَمَنْ بَعْدَهُ وَبِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي أَمْرِهِ ﷺ لِلْجُنُبِ بِغَسْلِ بَدَنِهِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُعْزَبِ فِي الْإِبِلِ وَغَيْرِهِمَا أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ وَإِنْ كَانَا عَادِمَيْنِ لِلْمَاءِ، وَيَغْسِلَانِ فَرْجَيْهِمَا، وَيَتَيَمَّمَانِ، وَيُصَلِّيَانِ، وَيُجْزِيهِمَا التَّيْمُمُ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمَا إِذَا غَسَلَا فَرْجَيْهِمَا.

فَإِنْ لَمْ يَغْسِلِ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْمُرَاةِ وَصَلَّى بِالتَّيْمُمِ عَلَى حَالِهِ: فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ رُطُوبَةَ فَرْجِ الْمُرَاةِ نَجَسَةٌ لَزِمَتْهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ، وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ أَعْضَاءِ الْمُحْدِثِ نَجَاسَةٌ فَأَرَادَ التَّيْمُمَ بَدَلًا عَنْهَا: - فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.

- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَلَى بَدَنِهِ، وَلَمْ يَجْزُ إِذَا كَانَتْ عَلَى ثَوْبِهِ.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي وُجُوبِ إِعَادَةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: كَانَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ يَقُولُونَ: يَمْسَحُ مَوْضِعَ النَّجَاسَةِ بِتُرَابٍ، وَيُصَلِّي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا إِعَادَةُ الصَّلَاةِ الَّتِي يَفْعَلُهَا بِالتَّيَمُّمِ:

فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يُعِيدُ إِذَا تَيَمَّمَ لِلْمَرَضِ أَوْ الْجِرَاحَةِ وَنَحْوَهُمَا. وَأَمَّا إِذَا تَيَمَّمَ لِلْعَجْزِ عَنِ الْمَاءِ:

- فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يُعْدَمُ فِيهِ الْمَاءُ غَالِيًا كَالسَّفَرِ لَمْ تَحِبَّ الْإِعَادَةُ.

- وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُعْدَمُ فِيهِ الْمَاءُ إِلَّا نَادِرًا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا جِنْسُ مَا يَتَيَمَّمُ بِهِ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ:

- فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ وَكَثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِتُرَابٍ طَاهِرٍ لَهُ غُبَارٌ يَلْقَى بِالْعُضْوِ.

- وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْأَرْضِ حَتَّى بِالصَّخْرَةِ الْمُغْسُولَةِ.

- وَزَادَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ فَجَوَّزَهُ بِكُلِّ مَا اتَّصَلَ بِالْأَرْضِ مِنَ الْحَشَبِ وَغَيْرِهِ، وَعَنْ مَالِكٍ فِي الثَّلْجِ رَوَايَتَانِ.

- وَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ بِالثَّلْجِ وَكُلِّ مَا عَلَى الْأَرْضِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا حُكْمُ التَّيَمُّمِ:

- فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْأَكْثَرِينَ:

• أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَّثَ، بَلْ يُبِيحُ الصَّلَاةَ، فَيَسْتَبِيحُ بِهِ فَرِيضَةً وَمَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ.

• وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ فَرِيضَتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ.

• وَإِنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ الْقِرْضَ اسْتَبَاحَ الْفَرِيضَةَ وَالنَّافِلَةَ.

- وَإِنْ نَوَى النُّفْلَ اسْتَبَاحَ النُّفْلَ وَلَمْ يَسْتَحِ بِهِ الْفَرَضَ.
- وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنَائِزِ يَتِيمٍ وَاحِدٍ.
- وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيْمُمِ الْوَاحِدِ فَرِيضَةً وَجَنَائِزَ.
- وَلَا يَتِيمَمُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا.
- وَإِذَا رَأَى الْمُتِيمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ مَاءً وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، بَلْ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ مِمَّنْ تَلَزَمُهُ الْإِعَادَةُ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ ^(١).
- قوله: (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِيهِ جَوَازُ مُسَافَرَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ ^(٢)).
- قوله: (حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ)
- وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ)
- أَمَّا (الْبَيْدَاءُ) فَبِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ فِي أَوَّلِهَا وَبِالْمَدِّ.
- وَأَمَّا (ذَاتِ الْجَيْشِ) فَبِفَتْحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ وَبِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وَالْبَيْدَاءُ وَذَاتِ الْجَيْشِ مَوْضِعَانِ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَخَيْبَرَ.
- وَأَمَّا (الْعِقْدُ) فَهُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَهُوَ كُلُّ مَا يُعْقَدُ وَيُعَلَّقُ فِي الْعُنُقِ فَيُسَمَّى عِقْدًا وَقِلَادَةً.
- وَأَمَّا قَوْلُهَا (عِقْدِي) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً) فَلَا مُحَالَفَةَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِلْكٌ لِأَسْمَاءَ وَأَضَافَتْهُ فِي الرَّوَايَةِ إِلَى نَفْسِهَا لِكَوْنِهِ فِي يَدِهَا.
- وَقَوْلُهَا: (فَهَلَكَتْ) مَعْنَاهُ ضَاعَتْ.

(١) كل ما سبق من أول باب التيمم لم أجد له شرح صوتي والشرح الصوتي بدأ من: قوله: (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ) .

(٢) الحرة تقيداً للأمة لأن الأمة في خدمة سيدها فإنها ملك معاشرتها فلا يسافر بها إلا بإذن سيدها أما الحرة فيسافر بها بدون استئذان.

وَفِي هَذَا الْفَصْلِ مِنَ الْحَدِيثِ فَوَائِدٌ مِنْهَا :

• جَوَازُ الْعَارِيَةِ ^(١).

• وَجَوَازُ عَارِيَةِ الْحُلِيِّ.

• وَجَوَازُ الْمُسَافَرَةِ بِالْعَارِيَةِ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْمُعِيرِ ^(٢).

• وَجَوَازُ اتِّخَاذِ النِّسَاءِ الْقَلَائِدِ.

• وَفِيهِ الْإِعْتِنَاءُ بِحِفْظِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَإِنْ قَلَّتْ، وَهَذَا أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ.

• وَجَوَازُ الْإِقَامَةِ فِي مَوْضِعٍ لَا مَاءَ فِيهِ وَإِنْ اِحْتِيَاجٌ إِلَى التَّيْمُمِ.

• وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا: (فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ ﷺ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي)

فِيهِ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالضَّرْبِ وَنَحْوِهِ.

وَفِيهِ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً مُزَوَّجَةً خَارِجَةً عَنْ بَيْتِهِ ^(٤).

وَقَوْلُهَا: (يَطْعُنُ) هُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَحُكِّيَ فَتَحَهَا، وَفِي الطَّعْنِ فِي الْمَعَانِي عَكْسُهُ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ)

هُوَ بِضَمِّ الهمزة وَفَتْحِ السَّيْنِ وَحُضَيْرٍ بِضَمِّ الحَاءِ الْمُهملة وَفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمة، وَهَذَا وَإِنْ

كَانَ ظَاهِرًا فَلَا يَضُرُّ بَيَانَهُ لِمَنْ لَا يَعْرِفُهُ.

قَوْلُهَا: (فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ)

(١) العارية: أن يعطيه العين يتفع بها مع بقائها ثم يردّها.

(٢) هذا فيما إذا علم إذن المعير صريحاً أو عرفاً.

(٣) الإمام البخاري أحتج به على استعارة الثياب وغيره للعروس وغيرها لأن عائشة أخذتها لتزين بها للنبي ﷺ فدل ذلك على أن العروس تستعير ما تزين به لزوجها فيجوز ذلك.

(٤) لأن حق الأبوة وواجب التأديب لا يتقطع بالترويج لأن أبو بكر جعل يطعن في خاصرتها وهو نوع من الضرب.

كَذَا وَقَعَ هُنَا وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَوَجَدَهَا) وَفِي رِوَايَةِ (رَجُلَيْنِ) وَفِي رِوَايَةِ: (نَاسًا) وَهِيَ قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُبْعُوثُ هُوَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَأَتْبَاعُ لَهُ فَذَهَبُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، ثُمَّ وَجَدَهَا أُسَيْدٌ بَعْدَ رُجُوعِهِ تَحْتَ الْبَعِيرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ يُصَلِّي عَلَى حَالِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ لِلْسَّلَفِ وَالْخِلَافُ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ لِلشَّافِعِيِّ:

- أَصَحُّهَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. أَمَّا الصَّلَاةُ فَلِقَوْلِهِ ﷺ: " فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " وَأَمَّا الْإِعَادَةُ فَلِأَنَّهُ عَذَرَ نَادِرٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ نَسِيَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ طَهَارَتِهِ وَصَلَّى فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ^(١).

- وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ، وَيَجِبُ الْقَضَاءُ سَوَاءَ صَلَّى أَمْ لَمْ يُصَلِّ ^(٢).

- وَالثَّلَاثُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ لِكَوْنِهِ مُحْدَثًا وَيَجِبُ الْإِعَادَةُ.

(١) هَذَا فِيهِ نَظَرٌ فِي الْقِيَاسِ لِأَنَّ طَهَارَتَهُ كَانَ مَتَمَكِّنًا مِنْهَا وَلَكِنَّهُ نَسِيَ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي الذِّكْرِ وَالنِّسْيَانِ نَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا أَمَّا فِي حَالَةِ فَقْدِ الطَّهَوْرَيْنِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهَا فَإِذَا أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَقَدْ صَلَّى الصَّلَاةَ الَّتِي أَمَرَهُ اللَّهُ ﷻ بِهَا وَسَقَطَ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وَقَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وَسَائِرُ الْأَدْلَةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَاتِ تَسْقُطُ بِالْعِجْزِ عَنْهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّهُمْ عِنْدَمَا لَمْ يَكُنِ التَّيْمُمُ مَشْرُوعًا وَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَطَهَّرُوا بِالْمَاءِ فَعِنْدَمَا فَقَدُوا الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ صَلَواتُ بَغَيْرِهِ وَلَمْ يُؤْخَرُوا الصَّلَاةَ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ مُقَدَّمٌ عِنْدَمَا يَعْجِزُ الْإِنْسَانُ عَنِ الطَّهَارَةِ فَلَا يُؤْخَرُ الصَّلَاةُ عَنْ وَقْتِهَا إِذَا عَجَزَ عَنِ الطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَتَمَكِّنًا مِنْهَا فَلَا بَدَّ وَأَنْ يَأْتِيَ بِهَا، وَفِي عِلْمِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهُمْ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ دَلِيلٌ عَلَى عِلْمِ وَجُوبِ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُمْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ الَّتِي اقْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ يُوْجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ وَيُوْجِبُ أَنْ يُعِيدَ يُجْعَلُ هَذَا الْيَوْمُ قَدْ وَجِبَ عَلَيْهِ سِتَّةُ صَلَواتٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (خَمْسُ صَلَواتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ) فَلَا أَصَحَّ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ عِلْمُ وَجُوبِ الْإِعَادَةِ.

(٢) وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ جِدًّا لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنْ كَانَتْ مَشْرُوعَةً فَهِيَ وَاجِبَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَشْرُوعَةً فَلَا تَكُونُ مُسْتَحَبَّةً لِأَنَّهَا تَكُونُ بَدْعًا تَكُونُ مُنْكَرًا أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ.

- وَالرَّابِعُ يَجِبُ الصَّلَاةُ وَلَا يَجِبُ الْإِعَادَةُ^(١)، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُزْنِيِّ، وَهُوَ أَقْوَى الْأَقْوَالِ دَلِيلًا وَيُعْضِدُهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَأَشْبَاهُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِجْبَابَ إِعَادَةِ مِثْلِ هَذِهِ الصَّلَاةِ^(٢).
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا يَجِبُ بِأَمْرِ جَدِيدٍ، وَلَمْ يَثْبُتِ الْأَمْرُ، فَلَا يَجِبُ^(٣).
وَهَكَذَا يَقُولُ الْمُزْنِيُّ: [فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْخَلَلِ لَا تَجِبُ إِعَادَتُهَا]، وَلِلْقَائِلِينَ بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ أَنْ يُجِيبُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْإِعَادَةَ لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }

اخْتُلِفَ فِي (الصَّعِيدِ) عَلَى مَا قَدَّمَناهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ:
فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ هُنَا التُّرَابُ.

وَقَالَ الْآخَرُونَ: هُوَ جَمِيعُ مَا صَعِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ^(٥).

وَأَمَّا (الطَّيْبُ) فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ الطَّاهِرُ^(٦)، وَقِيلَ: الْحَلَالُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاحْتِجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ إِلَى الصَّعِيدِ وَاجِبٌ. قَالُوا: فَلَوْ أَلْقَتْ الرِّيحُ عَلَيْهِ تُرَابًا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ غَيْرِهَا^(٧).

(١) رغم أنه ليس الأصح عند الأصحاب عند الشافعية لكنه من جهة الدليل الأقوى وهو الصحيح.

(٢) وعدم النقل مع توافر الهمم عليه في مثل هذه الواقعة يدل على عدم وجود هذا الأمر، فلم يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ فدل ذلك على أنها أجزأت عنه لأنه طالما لم يُنْقَلْ فلا يوجد الأمر ومن ثم يحتاج القضاء لأمر جديد ولا يوجد فلا يجب القضاء.

(٣) والدليل على أن القضاء إنما يجب بأمر جديد قول عائشة: (كَانَ يُصَيِّمُنَا ذَلِكَ فَتَوَمَّزَ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُوَمِّزُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ). فاستدلَّت بِكَوْنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَأْمُرْهُنَّ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى عَدَمِ وَجُوبِ الصَّلَاةِ بَلْ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهَا.

(٤) فأين البيان إذا؟ عندما وجدوا الماء أو عندما نزلت آيات التيمم فهل أمروا بذلك؟ لم يُنْقَلْ، فالأصل عدم وجوبه ولذلك نقول لا يُشْرَعُ ذَلِكَ.

(٥) وهذا هو الصحيح كما ذكرنا وهو قول مالك رحمه الله، وأما أنه التراب فلا دليل على ذلك لما قدمنا.

(٦) الظاهر أنه الطاهر لأن الأصل فيما كان على وجه الأرض أنه من المباحات وليس أنه مملوك لغيره ثم لو أنه مملوك لغيره لم يمنع من الانتفاع به على وجه لا يضره كأن يضرب يده على أرض مملوكة لغيره ليتيمم أو جدار مملوك لغيره بما لا ضرر فيه فلا يلزم استثنائه في مثل ذلك، فلو أنه وهو سائر في الطريق مر بأرض مملوكة لغيره فهل يجوز أن يتيمم عليها؟ نعم لا يضره ذلك لأنه لا ضرر على صاحبها وعليه أن يئذل مثل ذلك بلا مقابل فلا يلزم استثنائه.

(٧) وهذا هو ظاهر الآية وأنه لا بد وأن يضرب يده الأرض ضربة واحدة على الصحيح، أما نقله من الأرض إلى وجهه، فكما قلنا أنه لا يلزم أن يعلق يده شيء.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (لَا أُوشِكُ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا)

مَعْنَى (أُوشِكُ) قُرْبَ وَأَسْرَعَ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ أُوشِكُ وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ مُضَارِعًا فَيُقَالُ يُوشِكُ كَذَا، وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ هَذَا الْقَائِلُ، بَلْ يُقَالُ أُوشِكُ أَيْضًا، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ فِي الصَّحِيحِ مِثْلِهِ.

وَقَوْلُهُ (بَرَدَ)

هُوَ يَفْتَحُ الْبَاءَ وَالرَّاءَ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: (بَرَدَ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَالْمَشْهُورُ الْفَتْحُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ كَذَا وَضَرَبَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَفَقَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ)

فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبٍ مَنْ يَقُولُ: يَكْفِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ جَمِيعًا.
وَلِلْآخَرِينَ أَنْ يُجِيبُوا عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا صُورَةَ الضَّرْبِ لِلتَّعْلِيمِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بَيَانُ جَمِيعِ مَا يَخْصُلُ بِهِ التَّيَمُّمُ^(١)، وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى غَسْلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: { فَاْمَسَحُوا بِرُءُوسِهِمْ وَأَيْدِيكُمْ } وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيَدَ الْمُطْلَقَةَ هُنَا هِيَ الْمُقَيَّدَةَ فِي الْوُضُوءِ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ^(٢)، فَلَا يُتْرَكُ هَذَا الظَّاهِرُ إِلَّا بِصَرِيحٍ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) مع أن الحديث يقول (إنما كان يكفيك) بأسلوب القصر فكيف يقول بعد ذلك لا يكفيهِ وهو في مقام التعليم، فقوله: (إنما كان يكفيك) دليل صريح وأما التأويل الذي ذكره فضعيف جداً.

(٢) باختلاف الحكم واختلاف السبب فمن أين يحمل المطلق على المقيّد، فالصحيح أن اليد إذا أُطْلقت فهي الكف كما قال ﷺ: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فإنه إذا قال غسل اليدين ولم يقيد أجزأته غسل الكفين، فهناك وضوء بالماء وهنا تيمم بالتراب أو بما صعد على وجه الأرض وهناك غسل وهنا مسح، فالحكم مختلف والسبب كذلك مختلف لأن هذا وجب لوجود الحدث وفقد الماء.

(٣) هو ليس بظاهر والله أعلم، فإن الصحيح حمل المطلق على المقيّد إن كان مع اتفاق الحكم والسبب، وأما اتفاق اتفاق الحكم واختلاف السبب فالصحيح أنه لا يحمل المطلق على المقيّد إلا من باب القياس إن ثبت قياس؛ والذي دائماً يذكر في هذا الباب التمثيل بالشهادة في قوله: (وَاسْتَشْهِلُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ.....مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ) وقوله: (وَاسْتَشْهِلُوا نَوْيَ عَدْلٍ مِنْكُمْ) وورد في قوله: (فَاسْتَشْهِلُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) ولم يذكر العدالة ومعلوم أن العدالة مشترطة في شروط الشهادة فالصحيح مع اختلاف الحكم ولكن الصحيح أنه بسبب القياس

وَقَوْلُهُ: (فَقَضَّ يَدَهُ)

قَدْ اِخْتَجَّ بِهِ مَنْ جَوَزَ التَّيْمُمَ بِالْحِجَارَةِ، وَمَا لَا غُبَارَ عَلَيْهِ، قَالُوا: إِذْ لَوْ كَانَ الْغُبَارُ مُعْتَبَرًا لَمْ يَنْقُضْ الْيَدَ.

وَأَجَابَ الْآخَرُونَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّقْضِ هُنَا تَخْفِيفُ الْغُبَارِ الْكَثِيرِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا حَصَلَ عَلَى الْيَدِ غُبَارٌ كَثِيرٌ أَنْ يُخَفَّفَ بِحَيْثُ يَبْقَى مَا يَعِمُّ الْعُضْوُ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنَى)

الذي هو معقول المعنى بلا نزاع وأن العدالة شرط حتى يوثق بكلام الشاهد بخلاف ما إذا كان الأمر في كفارة الظهار وكفارة القتل فقد أطلق الرقبة في كفارة الظهار وقيدتها في كفارة القتل بأنها مؤمنة فهنا اختلاف، فإن قيل أن المعنى المقصود هو نفع المسلمين برقبة مؤمنة وأن هذا لا يحصل بالكفارة فهنا نقول بصحة القياس عليه وليس لمجرد حمل المطلق على المقيد.

- اتفاق الحكم مثل وجوب الصوم مثلاً وجب في كفارة القتل متتابعاً ووجب في بدل الهدي متفرقاً (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) فهذا يمنع من حمل ما ورد من صيام آخر على أحدهما لأن الحكم اتفق واختلف التقييد بالتتابع والتفريق، فعلى أي الوجهين يُحمل؟ فلا يصح حمله على أحدهما إلا بدليل، فالصحيح أن المطلق لا يحمل على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب.

- وهنا في الحقيقة ليس الحكم متفقاً فإن هنا مسح والواجب في الآية الغسل فلا يكون الحكم متفقاً ولا السبب، فكيف يحمل المطلق على المقيد؟ فالحديث صريح وظاهر في أنه مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ولم يمسح إلى المرفقين والأحاديث الواردة في المسح إلى المرفقين أحاديث ضعيفة وإنما هي موقوفة على ابن عمر رضي الله عنهما، وما خالف هدي النبي ﷺ من فعل بعض الصحابة لا دليل فيه اتفاقاً.

(١) أين الدليل على ذلك؟ بل كثرة الغبار أحوط لاستيعاب العضو والذي يظهر أن الغبار مهما كان لا يعم العضو المسحوخ بخلاف الماء، فالتراب يكون بخلاف الماء والضربة الواحدة لا تكفي للتعميم بلا شك، فإن التراب إذا علق باليد ثم نُقِضَ فبقي شيء يسير ثم مُسِحَ على ظهر الكفين ثم مسح الوجه أو العكس فقد زال التراب من بعض أجزاء اليد فلا يمكن أن يستوعب، فالحديث دليل ظاهر على عدم لزوم التراب وهو مذهب مالك كما ذكرنا وأنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض وكما هو معلوم أن أجزاء واسعة من الأرض ليس فيها تراب وقد قال ﷺ: (وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) البخاري. (وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلَا أَمْتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا) فَأَيُّمَا أُنْزِلَتْ رَجُلًا مِنْ أَمْتِي الصَّلَاةُ فَعِنْتُهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْتُهُ طَهُورُهُ) حم (٢٢١٣٧) فإذا كان الأمر كذلك دل ذلك على أن الصحارى التي فيها الرمال ولا يوجد فيها غير الرمال والجبال التي فيها الصخور ولا يوجد فيها غير الصخور وجنر في البحار لا يوجد على صخورها غبار قد يوجد عليها الإنسان فمثل هذا يدل على أنها من المسجد ومن الطهور، - فكل ما صعد على وجه الأرض فالتراب المحروق إذا كان من جنس الأرض وأما الرماد الذي ليس من جنس الأرض كخشب محترق فليس كذلك.

هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَهَا زَايٌ ثُمَّ يَاءٌ وَ(عَبْدُ الرَّحْمَنِ) صَحَابِيٌّ.
 قَوْلُهُ: (فَقَالَ عُمَرُ: إِتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى يَا عَمَّارُ قَالَ: إِنْ شِئْتُ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ)
 مَعْنَاهُ قَالَ عُمَرُ لِعَمَّارٍ: إِتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا تَرَوِيهِ وَتُشِئْتُ. فَلَعَلَّكَ نَسِيتَ، أَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ.
 وَأَمَّا قَوْلُ عَمَّارٍ (إِنْ شِئْتُ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ)
 فَمَعْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: إِنْ رَأَيْتَ الْمَصْلَحَةَ فِي إِمْسَاكِ عَنِ التَّحْدِيثِ بِهِ رَاجِحَةً عَلَى مَصْلَحَةِ تَحْدِيثِي
 بِهِ أَمْسَكْتُ، فَإِنَّ طَاعَتَكَ وَاجِبَةٌ عَلَيَّ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ، وَأَصْلُ تَبْلِيغِ هَذِهِ السُّنَّةِ وَأَدَاءِ الْعِلْمِ قَدْ
 حَصَلَ، فَإِذَا أَمْسَكَ بَعْدَ هَذَا لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِيْمَنْ كَتَمَ الْعِلْمَ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ إِنْ شِئْتُ لَمْ
 أُحَدِّثْ بِهِ تَحْدِيثًا شَائِعًا بِحَيْثُ يَشْتَهَرُ فِي النَّاسِ، بَلْ لَا أُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا نَادِرًا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 وَفِي قِصَّةِ عَمَّارٍ: جَوَازُ الْاجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّ عَمَّارًا ﷺ اجْتَهَدَ فِي صِفَةِ التَّيَمُّمِ^(٢).
 وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
 - أَصَحُّهَا يَجُوزُ الْاجْتِهَادُ فِي زَمَنِهِ ﷺ بِحَضْرَتِهِ وَفِي غَيْرِ حَضْرَتِهِ^(٣).
 - وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ بِحَالٍ^(٤).

- (١) على كلا الوجهين فالذي لا شك فيه أنه يلزم أن يبلغ العلم ولا نزاع في أنه لو منع الإمام بعض أهل العلم من
 الفتيا بمنه في مسألة فيها اجتهاد سائق لم يكن له ذلك ولم يكن عليه أن يلتزم لأنه إذا ألزم الناس بالامتناع من ما
 يرون من العمل وما يتدينون به وكذلك من القول به في مسألة يسوغ فيها الخلاف كان هو المتجاوز إذا منع الناس،
 وليس له ذلك فعمر ﷺ رغم أنه لم يرى ذلك سكت وترك عمار يحدث وهذا هو هدي الخلفاء الراشدين ﷺ مع
 شلة عمر ﷺ في الثبوت وتشليده في حفظ الحديث.
- (٢) لما لم يعرف صفة التيمم وهل يكفي أن يضرب ضربة أو ضربتين أو يعمم قاس التيمم على الغسل فقال كما أن
 الماء يعم البدن في الغسل فقال والتراب كذلك فتمرغ كما تتمرغ الدابة حتى يعمم التراب، فين له النبي ﷺ بسببه أنه
 كان يكفي ضربة واحدة لوجهه وكفيه.
- (٣) وهذا هو الصحيح، فهل كان يمكن للصحابة أن يتكلموا في وجوده؟ نعم أحاديث أسباب نزول قوله تعالى:
 (لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) يدل على جواز الاجتهاد بحضرته لأن أبا بكر ﷺ قال أمر فلان وقال
 عمر ﷺ أمر غيره وهذا من الاجتهاد.
- (٤) في حضرته ولا في غيبته لتمكن من الوصول إليه؛ وهذا لا دليل عليه لأنه يمكن أن يصل إليه ولكن الاجتهاد في
 حضرته ﷺ ليتدبروا على الاجتهاد فيقرهم أو يصوبهم.

- وَالثَّالِثُ لَا يَجُوزُ بِحَضْرَتِهِ وَيَجُوزُ فِي غَيْرِ حَضْرَتِهِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَيْبَعَةَ)

هَكَذَا وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ جَمِيعِ الرُّوَايَاتِ مُنْقَطِعًا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَاللَّيْثِ، وَهَذَا النَّوعُ يُسَمَّى مُعْلَقًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ وَإِضْاحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرُهُ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ فِي الْفُصُولِ السَّابِقَةِ فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ، وَذَكَرْنَا أَنَّ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ حَدِيثًا مُنْقَطِعَةً هَكَذَا وَيَبْنَاهَا^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ هَذَا: (أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ)

هَكَذَا هُوَ فِي أَصُولِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ وَجَمِيعُ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى أَسَانِدِ مُسْلِمٍ: قَوْلُهُ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) خَطَأً صَرِيحًا، وَصَوَابُهُ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ)، وَهَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَلَى الصَّوَابِ، فَقَالُوا: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ).

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَوَقَعَ فِي رِوَايَتِنَا صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ السَّمَرْقَنْدِيِّ عَنْ الْفَارِسِيِّ عَنْ الْجُلُودِيِّ [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَلَى الصَّوَابِ]، وَهُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَةِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، وَعَطَاءُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ)

أَمَّا (الصَّمَّةُ) فَبِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ.

وَأَمَّا (أَبُو الْجُهْمِ) فَبِفَتْحِ الْجِيمِ وَبَعْدَهَا هَاءٌ سَاكِنَةٌ هَكَذَا هُوَ فِي مُسْلِمٍ، وَهُوَ غَلَطٌ، وَصَوَابُهُ مَا وَقَعَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ (أَبُو الْجُهَيْمِ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَزِيَادَةِ يَاءٍ، هَذَا هُوَ الْمُشْهُورُ فِي كُتُبِ الْأَسْمَاءِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ، وَالْبُخَارِيُّ فِي

(١) لا شك من صحة الاجتهاد في حضرته ﷺ.

(٢) وأما البخاري فقد أكثر من تعليقات ومسلم قليل منها جداً والبخاري أكثر منها وقد استعملها في التراجم واستعمل بعضها مما رواه وما هو على شرطه وبعضاً منها مما هي ليست على شرطه وبعضها رواها بصيغة الجزم وبعضها رواها بصيغة التمرىض.

تاريخه، وأبو داود والنسائي وغيرهم، وكل من ذكره من المصنفين في الأسماء والكنى وغيرهما.

واسم (أبي الجهم) عبد الله كذا سماءه مسلم في كتاب الكنى، وكذا سماءه أيضاً غيره. والله أعلم.

واعلم أن (أبا الجهم) هذا هو المشهور أيضاً في حديث المرور بين يدي المصلي، واسمه [عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري] [البخاري] ^(١)، وهو غير أبي الجهم المذكور في حديث الحميص والأنبجانية، ذلك بفتح الجيم بغير ياء، واسمه [عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي] من بني عدي بن كعب، وسنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله: (أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل)

هو بفتح الجيم والميم ورواية النسائي (بئر الجمل) بالالف واللام وهو موضع بقرب المدينة. والله أعلم.

قوله: (أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام). هذا الحديث محمول على أنه ﷺ كان عادماً للماء حال التيمم، فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله.

ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع ^(٢)، ولا فرق أيضاً بين صلاة الجنابة والعيد وغيرهما.

(١) وهو غلط والصحيح (النجاري) بدلاً من البخاري ففي صحيح مسلم باب [منع المار بين يدي المصلي] قال: [قوله: (أرسله إلى أبي جهيم) هو بضم الجيم وفتح الهاء مصغر، واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري النجاري، وهو المذكور في التيمم].

(٢) وهذا هو الصحيح لعموم الآية خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية، لماذا؟ لأن الآية ذكر الله فيها (فلم تجلوا ماء فتمموا صعيداً طيباً) فالذي استيقظ متأخراً فلم يبق للصلاة وقت يتسع للوضوء أو الغسل من يجز له التيمم يحيز له مع وجود الماء فهذا واجد للماء ولا يقال عنه لم يجد الماء فكيف يباح له التيمم مع وجود الماء؟ وكونه غير قادر على

- هَذَا مَذْهَبَنَا وَمَذْهَبَ الْجُمْهُورِ.
- وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمته الله: يَجُوزُ أَنْ يَتَيَّمَّ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَالْعِيدِ إِذَا خَافَ فَوْتَهُمَا ^(١).
- وَحَكَى الْبَغَوِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ إِذَا خَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ لِضَيْقِ الْوَقْتِ صَلَّاهَا بِالتَّيَّمِّ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَقَضَاهَا، وَالْمَعْرُوفُ الْأَوَّلُ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
- وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ التَّيَّمِّ بِالْجِدَارِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ غُبَارٌ.
- وَهَذَا جَائِزٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ جَوَّزَ التَّيَّمَّ بِغَيْرِ التُّرَابِ.
- وَأَجَابَ الْآخَرُونَ بِأَنَّهُ مُحْمُولٌ عَلَى جِدَارٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ ^(٣).
- وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّيَّمِّ لِلنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ كَسُجُودِ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَنَحْوِهَا، كَمَا يَجُوزُ لِلْفَرَائِضِ ^(٤).
- وَهَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً
- إِلَّا وَجْهًا شَاذًا مُنْكَرًا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَّمُّ إِلَّا لِلْفَرِيضَةِ، وَلَيْسَ هَذَا الْوَجْهَ بِشَيْءٍ.
- فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ تَيَّمَّ بِالْجِدَارِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مَالِكُهُ؟

استعماله لا بل هو قادر على استعماله ولم يمنعه من ذلك مرض ولا غيره، وإنما المتصور أنه لا يصل إلى الماء حتى يخرج الوقت إذا كان من أول الوقت موجوداً ولكنه يعلم أنه لا يصل إليه إلا بعد أن ينفذ الوقت فهو عادم للماء في تلك اللحظة.

ولما كان رد السلام على الفور يستحب أن يكون على طهارة كان التيمم في تلك الحال رغم أنه قادر على الوصول إلى الماء عن قريب ولن بعد أن يفوت وقت الرد، لذلك تيمم النبي صلى الله عليه وسلم ليرد السلام.

^(١) الصحيح أن لا لأنه قادر على استعمال الماء وليستلزم ما فاتته وصلاة الجنابة فرض كفاية قد أدت عنه وعلى أي الأحوال فإنه يمكنه أن يصلي بعد ذلك الجنابة أو يصلي على القبر.

^(٢) والصحيح الأول فمن أمر أن يصلي الآن ثم يقضيها بعد ذلك بالوضوء فقد أمره بست صلوات.

^(٣) هذا لا دليل عليه على ظاهر الحديث (فأقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه) لم يذكر أنه كان عليه تراب.

^(٤) على أساس أن مس المصحف ليس بواجب ابتداءً فهو تجب له الطهارة ولكن هل يجب عليه أن يمسه المصحف؟ لا، لكنه يريد أن يمسه المصحف وفاقد الماء حالياً لا يجده فيجوز أن يتيمم له، فشرطه أن يكون فاقداً للماء، ليس أن الماء قريبة منه ويستطيع أن يأتيها لكنه لا يريد أن يذهب كمن يوجد في سيارته ماء ولكنه لا يريد أن يستعمله خرجاً من الناس.

فَالْجَوَابُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْجِدَارَ كَانَ مُبَاحًا^(١) أَوْ مَمْلُوكًا لِإِنْسَانٍ يَعْرِفُهُ فَأَدَّلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَتَيَمَّمَ بِهِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَكْرَهُ مَالِكُهُ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ مِثْلُ هَذَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِأَحَادِ النَّاسِ فَالنَّبِيُّ ﷺ أَوْلَى^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ) فِيهِ أَنَّ الْمُسْلِمَ فِي هَذَا الْحَالِ لَا يَسْتَحِقُّ جَوَابًا، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُكْرَهُ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى الْمُشْتَغِلِ بِقَضَاءِ حَاجَةِ الْبُولِ وَالْعَائِطِ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ كُرِهَ لَهُ رَدُّ السَّلَامِ.

قَالُوا: وَيُكْرَهُ لِلْقَاعِدِ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى بِشَيْءٍ مِنَ الْأَذْكَارِ. قَالُوا: فَلَا يُسَبِّحُ، وَلَا يُهَلِّلُ، وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ، وَلَا يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ، وَلَا يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا عَطَسَ^(٣)، وَلَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ.

قَالُوا: وَكَذَلِكَ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَذْكَارِ فِي حَالِ الْجَمَاعِ. وَإِذَا عَطَسَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فِي نَفْسِهِ وَلَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَةِ الذِّكْرِ فِي حَالِ الْبُولِ وَالْجَمَاعِ هُوَ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِيَّةٌ لَا تَحْرِيمِيَّةٌ^(٤)، فَلَا إِثْمَ عَلَى فَاعِلِهِ.

وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ الْكَلَامُ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَلَامِ^(٥).

(١) مباحاً: أي ليس له صاحب أو مملوك لعامة المسلمين.

(٢) والصحيح من ذلك أنه حتى ولو من غير إذن مالكه في مثل هذه الحال إذا كان الجدار لا يتضرر وذلك بأن يضرب بيده عليه مما لا يسبب وقوعاً للجدار ولا شيء من هذا فلا يمنع من استعماله، إذا كان يجب عليه أن يأذن له في خشبة يغرزها في جداره إذا كان لا يضره فأولى وأولى أن يتيمم على جداره؛ أما البول فلا لأن البول يضره مع التكرار ولو كان الضرب على الجدار يضره بحيث يسقطه كان ممنوعاً منه حتى يأذن.

(٣) أي بلسانه.

(٤) لعدم وجود النهي فقد وجد الترك، فهناك فرق بين النهي والترك، فترك النبي ﷺ يدل على الكراهة.

(٥) هذا يحتاج إلى دليل فالحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف "لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْعَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمُقَّتْ عَلَى ذَلِكَ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَّا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، (د)

وَيُسْتَشْنَى مِنْ هَذَا كُلِّهِ مَوْضِعُ الضَّرُورَةِ، كَمَا إِذَا رَأَى ضَرِيرًا يَكَادُ أَنْ يَقَعَ فِي بُئْرٍ، أَوْ رَأَى حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَقْصِدُ إِنْسَانًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ.

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْكَرَاهَةِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ:

- هُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْأَكْثَرِينَ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَسَعِيدِ الْجُهَنِيِّ، وَعِكْرِمَةَ رضي الله عنه.

- وَحُكِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهَا قَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٩ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - قَالَ حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَقَدَّه النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَيْتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ». [انسَلَّ: ذهب خفية].

١٥. [قال الألباني]: ضعيف. فضلاً أنه جمع عدة أشياء فلا يختص بواحدة دون غيرها إلا ما منع منه لذاته ككشف العورة، والأظهر والله أعلم منع الكلام الذي غالباً ما قد يؤدي إلى شيء فيه ذكر الله كأن يذكر فلان أسمه عبد الرحمن وعبد الله أو غير ذلك فيقع في الذكر ومن باب سد الذريعة فيمنع أما الكراهة المطلقة فقد احتجوا بالحديث وهو ضعيف.

(١) وهذا هو الصحيح في غير ذكر الله ﷻ فإن تكلم بغير ذكر الله على قضاء الحاجة وفي الجماع لم يحرم ذلك ولم يكره لعدم وجود الدليل.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسْعَرٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ كُنْتُ جُنُبًا . قَالَ «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ» .

فِيهِ قَوْلُهُ ﷺ: (سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ)

هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي طَهَارَةِ الْمُسْلِمِ حَيًّا وَمَيِّتًا:

● فَأَمَّا الْحَيُّ فَطَاهِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى الْجَنِينِ إِذَا أَلْقَتْهُ أُمُّهُ وَعَلَيْهِ رُطُوبَةٌ فَرَجَهَا.

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ طَاهِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ: وَلَا يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَعْرُوفُ فِي نَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَلَا الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا فِي نَجَاسَةِ ظَاهِرِ بَيْضِ الدَّجَاجِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى رُطُوبَةِ الْفَرْجِ ^(١). هَذَا حُكْمُ الْمُسْلِمِ الْحَيِّ.

● وَأَمَّا الْمَيِّتُ فَفِيهِ خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ: الصَّحِيحُ مِنْهُمَا أَنَّهُ طَاهِرٌ، وَهَذَا

غُسْلٌ ^(٢)، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ" ^(٣) وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ تَعْلِيْقًا: الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا. هَذَا حُكْمُ الْمُسْلِمِ.

^(١) فَرْجُ الدَّجَاجَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِنَجَاسَةِ بَوْلٍ وَرُوثٍ مَا يُوَكِّلُ لَحْمَهُ فَالْفَرْجُ عِنْدَهُمْ كَذَلِكَ، وَفِي الْحَقِيقَةِ فَرْجُ الدَّجَاجَةِ وَاحِدٌ فَهَذِهِ الْفَتْحَةُ الْكُرُوكَةُ لِلثَّلَاثَةِ أَشْيَاءَ لِلْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْبَيْضِ فَهَمَّ يَقُولُونَ بِنَجَاسَتِهَا، فَمَسْأَلَةٌ كَوْنُ أَنَّ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ وَلَكِنَّهُ هُوَ طَاهِرٌ بِكُلِّ الْأَحْوَالِ وَلَا يُوَدِّي إِلَى نَجَاسَتِهِ بَلْ تَرَالِ عَنْهُ النَجَاسَةُ وَهُوَ طَاهِرٌ.

- فَنَجَاسَةُ ظَاهِرِ بَيْضِ الدَّجَاجِ أَضْعَفُ قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِرُطُوبَةِ فَرْجِ الدَّجَاجَةِ وَهَذَا خَطَأٌ بَيْنٌ، فَمَا كَوَّلَ اللَّحْمَ طَاهِرٌ بَوْلُهُ وَرُوثُهُ وَبِالتَّلَاقِ فَقَرَجَهُ كَذَلِكَ؛ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِرُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَالْوَاجِبُ نَجَاسَتُهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي» مُسْلِمٌ.

^(٢) وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْغُسْلَ لَا يَزِيلُ النَجَاسَةَ إِذَا كَانَ نَجَسٌ فِي نَفْسِهِ فَلَنْ يُوَثِّرَ فِيهِ الْغُسْلُ، فَلَوْ غَسَلُوا خَيْرًا وَالْحَيَوَانَ الْمَيِّتَةَ لَوْ غَسَلَتْ هَلْ تَطْهَرُ؟ لَنْ تَطْهَرَ، وَكَذَلِكَ جِلْدُ الْمَيِّتَةِ لَوْ غَسَلَ لَا يَطْهَرُ لَا بَدْوً أَنْ يَدْبَغَ.

^(٣) فَهَذَا احتِجَاجٌ صَحِيحٌ وَظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمَيِّتَ الْمُسْلِمَ طَاهِرٌ؛ فَتُسْتَصْحَبُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَاشَ مُسْلِمًا وَمَاتَ مُسْلِمًا، وَنُسْتَصْحَبُ حَالَ الطَّهَارَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا حَالُ الْحَيَاةِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

وَأَمَّا الْكَافِرُ فَحُكْمُهُ فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجَمَاهِيرِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } فَالْمُرَادُ نَجَاسَةُ الْإِعْتِقَادِ وَالِاسْتِقْدَارِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ أَعْضَاءَهُمْ نَجَسَةٌ كَنَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ^(١) وَنَحْوَهُمَا.

فَإِذَا ثَبَتَتْ طَهَارَةُ الْأَدَمِيِّ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، فَعِرْقُهُ وَلُعَابُهُ وَدَمْعُهُ طَاهِرَاتٌ سَوَاءٌ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا أَوْ نَفْسَاءً، وَهَذَا كُلُّهُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا قَدَّمْتُهُ فِي بَابِ الْحَيْضِ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيَّانِ أَبْدَانُهُمَا

* وهذا هو الصحيح لأنه لم يَقم دليل على نجاسة الكفار النجاسة الحسية.

(١) وهذا هو الصحيح، لأن النبي ﷺ توضعاً من مزادة مشركة، لم يزل ﷺ يتعامل مع المشركين بأنواع المعاملات ولا يغسل ولا يأمر أصحابه بغسل أيديهم ولا ما خالطوا به المشركين.

- وأجاز القرآن نكاح اليهودية والنصرانية وهي كالمشركة في الحكم من جهة النجاسة الاعتقادية وغير ذلك من أنواع المعاملات دون تكليف بغسل الأيدي والثياب ونحو ذلك.

- هل يمكن الأخذ من مفهوم (إن المسلم لا ينجس) أن الكافر ينجس؟ لا، فإن الأدلة الدالة على أن الرسول ﷺ تعامل معهم دون غسل تدل على أن الحديث ليس له مفهوم مخالفة في أن الكافر نجس ولكنه خرج في هذا الموطن مخرج الغالب أو تكريراً للمسلم وامتناناً وأما الكافر بعد الموت فنستصحب الأصل وهو الطهارة.

- ويمكن أن نقول بمفهوم المخالفة وتكون النجاسة معنوية وهذا ليس بظاهر لأن السياق في النجاسة الحسية، ويمكن أن نقول أن (المؤمن لا ينجس) في مقام الامتنان عليه بالإسلام وما كان في مقام الامتتان فيكون المفهوم ضعيفاً فلا يقاوم المنطوق الدال على طهارة الكافر فلا يكون دال على نجاسة الكفار لأنه يكون ضعيف المفهوم؛ ومن موانع العمل بمفهوم المخالفة - خلاف الكلام - وكذلك ما كان في سياق الامتتان كقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا) فهل يمكن أكل غضاريف السمك أو هل يجوز طحن عظامه أو كانت رقيقة فهل يمكن أكلها؟ نعم يجوز، وهل يمكن أكل اللحم المقلد من السمك؟ نعم وإنما هو يمتن في مقام الامتتان بأعلى شيء من النعمة يمتن بها علينا، فإذا كان كذلك فلا يدل على أن ما دونه مختلف عنه في الحكم؛ وقلنا أن الأدلة على طهارة الكفار أن النبي ﷺ عاملهم ولم يغسل الأبدان فدل ذلك على طهارة أبدان الكفار، فالمراد نجاسة الاعتقاد، ولذا فإن مفهوم المخالفة لحديث (إن المؤمن لا ينجس) لا يعتبر لمخالفته للمنطوق الأقوى الدال على طهارة الكفار ولأنه في سياق الامتتان والله أعلم.

* هذا الإجماع الذي نقله في المسلم أما الكافر ففيه الخلاف والراجح كما ذكرنا.

* من بول أو غائط، فعندما نستيقن النجاسة نعاملهم بمقتضى ذلك، فلا يقال أن الغالب عليهم أنهم يتبولون، لا بل لا بد أن يتأكد أن هناك بول أن هناك نجاسة.

وَنِيَابِهِمْ وَلُعَابِهِمْ مَحْمُولَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى تُثَبِّتَ النَّجَاسَةُ، فَتَجُوزَ الصَّلَاةُ فِي نِيَابِهِمْ، وَالْأَكْلُ مَعَهُمْ مِنَ الْمَنَاعِ إِذَا غَسَلُوا أَيْدِيَهُمْ فِيهِ، وَدَلَائِلُ هَذَا كُلُّهُ مِنَ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ مَشْهُورَةٌ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ:

- إِسْتِحْبَابُ إِحْتِرَامِ أَهْلِ الْفَضْلِ^(٢)، وَأَنْ يُوقَّرَهُمْ جَلِيسُهُمْ وَمُصَاحِبُهُمْ^(٣)، فَيَكُونُ عَلَى أَكْمَلِ الْهَيْئَاتِ وَأَحْسَنِ الصِّفَاتِ. وَقَدْ إِسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يُحَسِّنَ حَالَهُ فِي حَالِ مُجَالَسَةِ شَيْخِهِ، فَيَكُونُ مُتَطَهِّرًا مُتَنَظِّفًا بِإِزَالَةِ الشُّعُورِ الْمَأْمُورِ بِإِزَالَتِهَا وَقَصِّ الْأَظْفَارِ وَإِزَالَةِ الرِّوَائِحِ الْكَرِيمَةِ وَالْمَلَابِسِ الْمَكْرُوهَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ إِجْلَالِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مِنَ الْأَدَابِ أَنَّ الْعَالِمَ إِذَا رَأَى مَنْ تَابَعَهُ أَمْرًا يَخَافُ عَلَيْهِ فِيهِ خِلَافَ الصَّوَابِ سَأَلَهُ عَنْهُ، وَقَالَ لَهُ صَوَابُهُ وَيَنْ لَهُ حُكْمُهُ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الإجماع الذي نقله على عدم الفرق بين العرق واللعب والدمع أما الفرق بين المسلم والكافر فهناك فرق وبين أنه حياً وميتاً فهناك.

(٢) لماذا قال بالاستحباب مع أن احترام أهل الفضل والعلم فرض وواجب؟ لأنه هنا بنوع مستحب وهو أنه لا يصاحبهم إلا على كمال الطهارة، صحبتهم وهو جنب مثلاً ما حكمها، هل هي محرمة؟ لا ليست محرمة ولكن هذا نوع مستحب فيه الطهارة ولذلك قال استحباب أهل الفضل لأنه استحباب بنوع مستحب، ولكن معرفة حرمتهم بالذب عنهم وعدم الطعن فيهم بعلم غيبتهم ونميتهم فهذا للمسلمين جميعاً فما بال أهل العلم والفضل.

(٣) وهذا دليل على عدم خصوصية النبي ﷺ بذلك ولكن له القدر الأعلى منه ويقاس عليه غيره من أهل العلم والفضل.

(٤) فإن النبي ﷺ يخاف أن يظن أبا هريرة ؓ أن المسلم قد يكون نجساً وكذا حذيفة ؓ فسألهم لماذا ابتعدت؟ لماذا انخست؟ فقال: لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. والنبي ﷺ لم ينكر عليه ولكنه تعجب وقال سبحانه الله، وبين له الأمر الذي يخاف عليه وهو أن يظن عدم طهارة المسلم وأن الجنب لا يكون طاهراً، فهو طاهر ويجوز أن يجالس وإن كان ما حرص عليه أبو هريرة وحذيفة ؓ أمر حسن جميل. وفيه تعظيم الصحابة ؓ للنبي ﷺ وتوقيرهم له ومحبتهم وكراحتهم أن يجالسوه على خلاف أكمل الأحوال.

- حديث: (إن المؤمن لا ينجس) احتج به البعض في غير موضعه وذلك حين احتج به البعض على جواز مس المصحف بغير وضوء وبعضهم على جواز مس المصحف على غير طهارة من الحدث الأكبر حتى حال الجنابة، فانتشر هذا في المتأخرين، فإن هذه المسألة ليس فيها خلاف معتبر بين أهل العلم المتقدمين ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعرف عنها خلاف من الصحابة فيه، لذا فلا يجوز مس المصحف إلا على طهارة كاملة من حدث

وَأَمَّا أَلْفَاظُ الْبَابِ:

فَفِيهِ قَوْلُهُ ﷺ: (الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ)

يُقَالُ: بَضَمَ الْجِيمَ وَفَتَحَهَا لُغْتَانِ وَفِي مَاضِيهِ لُغْتَانِ نَجِسَ وَنَجَسَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَضَمَّهَا، فَمَنْ كَسَرَهَا فِي الْمَاضِي فَتَحَهَا فِي الْمُضَارِعِ، وَمَنْ ضَمَّهَا فِي الْمَاضِي ضَمَّهَا فِي الْمُضَارِعِ أَيْضًا، وَهَذَا قِيَاسٌ مُطَرَّدٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ إِلَّا أَحْرَفًا مُسْتَثْنَاةً مِنَ الْمَكْسُورِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِيهِ قَوْلُهُ: (فَانْسَلْ) أَيَّ ذَهَبَ فِي خُفِيَّةٍ.

وَفِيهِ قَوْلُهُ ﷺ: (سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ) وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي مَوَاضِعَ أَنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَشَبْهَهُ يُرَادُ بِهَا التَّعَجُّبُ. وَبَسَطْنَا الْكَلَامَ فِيهِ فِي بَابِ وَجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَنْزَلَتْ الْمَنِيَّ. وَفِيهِ قَوْلُهُ: (فَحَادَ عَنْهُ) أَيَّ مَالَ وَعَدَلَ.

أصغر وأكبر فلا بد أن يكون متوضأً وخالياً من الجنابة وذلك لقول النبي ﷺ: (لا يمس القرآن إلا طاهر) وهذا خبر غرضه الأمر وكأنه يقول: لا تمسوا القرآن إلا وأنتم طاهرون، ولا يجوز حمله على الإجمال كما يقول البعض من المتأخرين تبعاً للشوكاني رحمه الله فيقولون أنه يحتمل أن يكون لا يمس إلا طاهر من الحدث الأصغر أو طاهر من الحدث الأكبر أو طاهر من النجاسة أو طاهر من النجاسة المعنوية التي هي الكفر والشرك فقالوا إذاً هو مجمل فهذا كلام باطل، فكلام النبي ﷺ لا بد وأن يحمل على البيان لا على الإجمال خصوصاً قوله ﷺ في أمر الناس أما الأفعال فتحتمل الإجمال لكن الأقوال لا بد من حملها على إطلاقها فيحمل الحديث على الطهارة المطلقة فيكون طاهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة المعنوية والحسية؛ فهذا القول قول ضعيف غير معتبر والحديث لا يدل عليه لأن كلمة (طاهر) وكلمة (ليس بنجس) ليسوا ضليدين لأنه ربما يكون ليس بنجس وأيضاً ليس بطاهر حيث أنه قال له: (إني كنت جنباً) هذا الجنب قال له (ليس بنجس) وهو أيضاً ليس طاهراً للصلاة وقول النبي ﷺ: « لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ » إذاً هو ليس متطهراً وقوله: (وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) فالجنب غير متطهر يحتاج إلى أن يتطهر، ولذا نقول ليس بنجس وليس بطاهر أيضاً فالنبي ﷺ لم يقل (لا يمس القرآن من ليس بنجس) بل قال: (لا يمس القرآن إلا طاهر) فطاهر لا تساوي (ليس بنجس) فطاهر لا بد أن يكون طاهر من الجميع.

- السنة بينت أن هناك أغراض أخرى للوضوء وهو مس المصحف وكالطواف بالبيت فهناك أشياء يشرع لها الوضوء ولم يقل إنها ولكن أمرهم بها عند الصلاة وليس هذا أسلوب قصر، نحن نتكلم في هذه المسألة لانتشارها بين المتأخرين والأئمة الأربعة وغيرهم يقولون بوجوب الطهارة الكاملة من الحدث الأصغر والأكبر لمس المصحف.

وَفِيهِ أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاسْمُ أَبِي رَافِعٍ نُفَيْعٌ.

وَفِيهِ أَبُو وَائِلٍ وَاسْمُهُ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ.

وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَسَانِيدِ الْبَابِ:

فَفِيهِ قَوْلُ مُسْلِمٍ فِي الْإِسْنَادِ الثَّانِي: (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٌ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ)

هَذَا الْإِسْنَادُ كُلُّهُ كُوفِيُّونَ إِلَّا أَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ مُعْظَمُ مَقَامِهِ بِالْمَدَائِنِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ: (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حُمَيْدٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

فَقَدْ يَلْتَبَسُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ، قَوْلُهُ: قَالَ حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبُ اللَّبْسَ عَلَى مَنْ لَهُ أَذْنَى إِشْتَغَالٍ بِهَذَا الْفَنِّ فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ قَدَّمَ حُمَيْدًا عَلَى حَدَّثَنَا وَالْغَالِبُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ فَقَالَ: هُوَ حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَقْدِيمِهِ وَتَأْخِيرِهِ فِي الْمَعْنَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ (عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ) فَهَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي جَمِيعِ النُّسخ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازِرِيُّ: هَذَا الْإِسْنَادُ مُنْقَطِعٌ إِنَّمَا يَرْوِيهِ حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ. هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ، وَهَذَا كَلَامُ الْقَاضِي عَنْ الْمَازِرِيِّ. وَكَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَلَا يَفْدَحُ هَذَا فِي أَصْلِ مَتْنِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّ الْمُتَنَ ثَابِتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٠ - باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها^(١).

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي جَوَازِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْوِينِ وَالتَّحْمِيدِ وَشَبَّهَهَا مِنْ الْأَذْكَارِ وَهَذَا جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

وَأِنَّمَا اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ^(٢).

- فَالْجَمْهُورُ عَلَى تَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا^(٣):

- وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا^(٤) بَيْنَ آيَةٍ وَبَعْضِ آيَةٍ، فَإِنَّ الْجَمِيعَ يَحْرُمُ.
- وَلَوْ قَالَ الْجُنُبُ: بِسْمِ اللَّهِ، أَوْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ إِنْ قَصَدَ بِهِ الْقُرْآنَ حَرْمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الذِّكْرَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا لَمْ يَحْرُمُ.
- وَيَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَنْ يُجْرِيَا الْقُرْآنَ عَلَى قُلُوبِهِمَا^(٥)، وَأَنْ يَنْظُرَا فِي الْمُصْحَفِ.
- وَيُسْتَحَبُّ لهُمَا إِذَا أَرَادَا الْإِغْتِسَالَ أَنْ يَقُولَا: بِسْمِ اللَّهِ عَلَى قَصْدِ الذِّكْرِ.
- وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ الذِّكْرُ فِي حَالَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْبَوْلِ وَالْعَائِطِ، وَفِي حَالَةِ الْجَمَاعِ.

(١) عدم الطهارة لا يلزم منه علم الذكر.

(٢) وهذا اختلاف قديم لذلك هو اختلاف معتبر من زمن الصحابة رضي الله عنهم ومنقول عن الصحابة جواز القراءة للجنب كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٣) على الجنب والحائض ومثلها النساء أنه لا يجوز أن يقرأوا شيئاً من القرآن حتى يتطهروا.

(٤) أي الشافعية.

(٥) الذكر بالقلب غير محرم عند الجمهور.

وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ هَذَا قَرِيبًا فِي آخِرِ بَابِ التَّيَمُّمِ ^(١)، وَبَيَّنَّا الْحَالَةَ الَّتِي تُسْتَشْنَى مِنْهُ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ إختلاف العلماء في كراهته.

(١) الجمهور احتجوا بحديث في مسند أحمد عن أبي الغريف، قال: "أتى عليّ بوضوء، فمضمض، واستششق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، وغسل يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله، ثم قال: "هكذا رأيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ"، ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: "هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجَنْبٍ فَأَمَّا الْجَنْبُ فَلَا، وَلَا آيَةٌ". فالحديث ضعيف واحتج من أجاز ذلك كابن عباس رضي الله عنه وتبعه البخاري وطوائف من أهل العلم ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وخصوصاً في الحائض والنفساء فعن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. مسلم، وفي البخاري: [وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجَنْبِ بَأْسًا. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ]. والذكر يشمل القراءة ولا دليل ناقل عن الأصل، فلا دليل على أن الجنب لا يقرأ وكل ما ورد أحاديث كلها ضعيفة لا تثبت بها حجة، وطالما قراءة القرآن من الذكر وأمرنا بذكر الله ذكراً كثيراً دون مانع فالآخر هو الذي يأتي بالدليل ومن الأدلة التي احتج بها البخاري رحمه الله حديث هرقل: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَرَأَى أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ {الآية}.] والبسملة آية أو بعض آية والراجح أنها آية بنص الحديث أنها آية من الفاتحة: (إذا قرأتُم بفاتحة الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها) صححه الألباني، ويأجماع المسلمين فهي جزء من آية من سورة النمل: (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وكذا قول الله في الرسالة: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ....) فهناك إذا آيتين في الرسالة وقد علم النبي ﷺ أنهم على جنابة وأنهم لا تصح لهم طهارة وقد علم أن مترجمهم سيقراها أو لا ثم يترجمها لهم فدل ذلك على جواز قراءة الجنب للآية لذلك قال ابن عباس لا بأس بالآية للجنب والله أعلم. فلو نام وهو جنب وأراد أن يقول الأذكار ومن ضمنها المعوذات وآية الكرسي فالراجح أنه لا بأس بذلك، والحائض فالأمر في حقها أيسر لأنها تخشى النسيان ولذلك ابن تيمية ينقل ذلك رواية عن أحمد ومالك رحمهم الله، فالصحيح جواز القراءة ولكن بدون مس المصحف وبالأولى يجوز أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء دون مس المصحف أيضاً.

- وأما ما ذكر من كراهة الذكر حال الجلوس على البول والغائط لأن النبي ﷺ قال: "إِنْ رَأَيْتَنِي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنْ سَلَّمْتَ عَلَيَّ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ" ورد السلام واجب ولو كان مشروعاً أن يرد السلام وأن يذكر الله ﷻ حال الغائط أو حال البول أو حال الجماع لكان النبي ﷺ أولى بأن يرد السلام الرد الواجب، فلما تركه دل على عدم مشروعية ذكر الله ﷻ باللسان حالة هذه الأشياء.

فَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ يَكُونُ الْحَدِيثُ مَخْصُوصًا بِمَا سِوَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ^(١)، وَيَكُونُ مُعْظَمُ الْمُقْصُودِ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى مُتَطَهِّرًا وَمُحَدِّثًا وَجُنُبًا وَقَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا وَمَاشِيًا^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ الْبَابِ: (حَدَّثَنَا الْبُهَيْيُّ عَنْ عُرْوَةَ) هُوَ يَفْتَحُ الْبَاءَ الْمُوَحَّدَةَ وَكَسَرَ الْهَاءَ وَتَشْدِيدَ الْيَاءِ وَهُوَ لَقَبٌ لَهُ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَالَا: وَهُوَ مَعْدُودٌ فِي الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنَ الْكُوفِيِّينَ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَهُوَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣١ - بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَحْدَثِ الطَّعَامِ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَاتَى بِطَعَامٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ «أُرِيدُ أَنْ أَصْلِيَ فَاتَوَضَّأَ».

(١) فحديث: (وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ). فيكون مستثنى منها حالة البول والغائط والجماع.
(٢) وهناك وجه آخر: أنه كان في تلك الأحوال يذكر الله بقلبه فهو يذكر الله على كل أحيانه، فالوجه الأول أقوى أنه الأغلب الأعم وأن هذا عام ولكن يستثنى منه الأحوال التي ترك فيها النبي ﷺ تحريك اللسان بذكر الله فيها حال البول وأشد منها الغائط ومثلها الجماع.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ سَمِعْتُ
أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ - فَبَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَاتَى بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ أَلَا تَوَضَّأُ فَقَالَ «لَمْ
أُصَلِّ فَاتَوَضَّأُ» .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْحُوَيْرِثِ مَوْلَى آلِ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا
جَاءَ قَدَّمَ لَهُ طَعَامٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَوَضَّأُ . قَالَ «لَمْ أَلْصَلَاةُ» .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
حُوَيْرِثٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَمْ
يَمْسَسْ مَاءً . قَالَ وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأُ
قَالَ «مَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَاتَوَضَّأُ» . وَزَعَمَ عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ .

(باب جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامِ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفُورِ) ^(١)
 اعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْدِثِ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيَذْكُرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
 وَيَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَيُجَامِعَ ^(٢) ، وَلَا كَرَاهَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَى هَذَا كُلِّهِ دَلَائِلُ
 السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ مَعَ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ .

وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ وَجُوبِ الْوُضُوءِ هَلْ هُوَ بِخُرُوجِ
 الْحَدَثِ وَيَكُونُ وَجُوبًا مُوسَّعًا، أَمْ لَا يَجِبُ إِلَّا بِالْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ ؟ أَمْ يَجِبُ بِالْخُرُوجِ
 وَالْقِيَامِ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا عِنْدَهُمُ الثَّالِثُ ^(٣) . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(١) أي وجوب الوضوء ليس على الفور، فيجوز أن يجلس بدون الوضوء مدة وإن كان الأولى أن يكون على طهارة.

(٢) أي بلون مس المصحف.

(٣) أنه يجب بالقيام إلى الصلاة مع كونه محدثاً، وفائدة الخلاف قليلة.

قوله: (وَأَتَى بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَوَضَّأُ، فَقَالَ: لَمْ أُصَلِّ فَأَتَوَضَّأُ)
 أَمَّا (لَمْ) فَبِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَ (أُصَلِّ) بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ فِي آخِرِهِ وَهُوَ اسْتِنْفَافُ الْإِنْكَارِ.
 وَمَعْنَاهُ الْوُضُوءُ يَكُونُ لِمَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ، وَأَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ الْآنَ وَالْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ
 الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ.
 وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَلَى الْوُضُوءِ اللَّغَوِيِّ^(١)، وَجَعَلَ الْمُرَادَ غَسْلَ الْكَفَّيْنِ.
 وَحَكَى اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي كَرَاهَتِهِ غَسْلَ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَاسْتِحْبَابِهِ، وَحَكَى الْكَرَاهَةَ
 عَنْ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى^(٢).
 وَالظَّاهِرُ مَا قَدَّمَناهُ أَنَّ الْمُرَادَ الْوُضُوءَ الشَّرْعِيَّ^(٣). وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

٣٢ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ
 الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ - فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَفِي
 حَدِيثِ هُشَيْمٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
 الْخُبْثِ وَالْخِبَائِثِ»^(٤).

(١) والصحيح أن لا بل هم عرضوا عليه الوضوء الشرعي بناء على أن عادته ﷺ أن يكون على طهارة في أغلب
 أحواله، فأراد النبي ﷺ ترك هذه العادة أحياناً ليشرع لأئمة وليين لهم عدم وجوب البقاء على طهارة في جميع الأحوال
 وعدم وجوب الطهارة للأكل وإنما تجب الطهارة للصلاة.

(٢) والصحيح استحباب غسل الكفين قبل الطعام.

(٣) وهذا هو الصحيح لأنه ظاهر الحديث ولا يؤول إلا بدليل.

(٤) فانظر إلى دقة الإمام مسلم رحمه الله فقد روى الحديث عن يحيى وعن هشيم فأحدهم قال: (إن رسول الله)
 وآخر قال: (كان رسول الله) وواحد قال: (إذا دخل الخلاء) والآخر قال: (إذا دخل الكنيف) فأتى لفظ كل واحد
 بنصبه وذلك من شدة دقته ومراعاته للألفاظ ولذلك قالوا من أراد أن يدقق في الألفاظ فليرجع إلى مسلم لأنه شديد

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ جَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ» .

قوله: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ) أَمَّا (الْخَلَاءُ) فَيَفْتَحُ الْخَاءَ وَالْمُدَّ، وَ(الْكَنِيفَ) يَفْتَحُ الْكَافَ وَكَسَرَ النُّونَ، وَالْخَلَاءُ وَالْكَنِيفُ وَالْمِرْحَاضُ كُلُّهَا مَوْضِعُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ.

وَقَوْلُهُ: (إِذَا دَخَلَ) مَعْنَاهُ إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ ^(١)، وَكَذَا جَاءَ مُصَرِّحًا بِهِ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ قَالَ: (كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ).

وَأَمَّا (الْخُبْثُ) فَيَضُمُّ الْبَاءَ وَإِسْكَانَهَا وَهُمَا وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَّاضُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَاتِ الشُّيُوخِ الْإِسْكَانَ. وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْخُبْثُ بِضَمِّ الْبَاءِ جَمَاعَةُ الْخَبِيثِ، وَالْخَبَائِثُ جَمْعُ الْخَبِيثَةِ قَالَ: يُرِيدُ ذِكْرَانَ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثَهُمْ. قَالَ: وَعَامَّةُ الْمُحَدِّثِينَ يَقُولُونَ: (الْخُبْثُ) بِإِسْكَانِ الْبَاءِ وَهُوَ غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ الضَّمُّ.

هَذَا كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ وَهَذَا الَّذِي غَلَطَهُمْ فِيهِ لَيْسَ بِغَلَطٍ، وَلَا يَصِحُّ إِنْكَارُهُ جَوَازُ الْإِسْكَانِ فَإِنَّ الْإِسْكَانَ جَائِزٌ عَلَى سَبِيلِ التَّخْفِيفِ ^(٢)، كَمَا يُقَالُ كُتِبَ وَرُسِلَ وَعُنُقُ وَأُذُنٌ وَنَظَائِرُهُ فَكُلُّ هَذَا وَمَا أَشْبَهُهُ جَائِزٌ تَسْكِينُهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَهُوَ بَابٌ مَعْرُوفٌ مِنْ

التدقيق في الألفاظ الحديثية ولذلك عندما يجد حديث برواية فيها ألفاظ غريبة يمكن أن يذكر إسنادها ولا يذكر الألفاظ كما فعل في حديث شريك ابن أبي نمر في المعراج لوجود ألفاظ أستغربها بعض العلماء واستكروها والإمام البخاري خرج الحديث والإمام مسلم أتى بسنده وأشار إلى الروايات المتفق عليها الصحيحة التي ليس فيها مأخذ وقال بنحوه وزاد فيه ونقص منه وقدم وأخر ليشير إلى ذلك، فالإمام مسلم عنده دقة عجيبة في هذا. ^(١) لأنه ليس بعلماء يدخل يقول.

^(٢) أي أنه سبقي على نفس معناها أي أن الخبث بإسكان الباء جمع خبيث.

أَبْوَابُ التَّضَرُّيفِ لَا يُمَكِّنُ إِنكَارَهُ، وَلَعَلَّ الْخُطَّابِيَّ أَرَادَ الْإِنْكَارَ عَلَى مَنْ يَقُولُ: أَصْلُهُ
الْإِسْكَانُ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ هَذَا فَعِبَارَتُهُ مُوْهَمَةٌ، وَقَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِأَنَّ الْبَاءَ هُنَا
سَاكِنَةٌ مِنْهُمْ الْإِمَامُ أَبُو عُبَيْدٍ إِمَامُ هَذَا الْقَرْنِ وَالْعُمْدَةُ فِيهِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ^(١): فَقِيلَ: هُوَ الشَّرُّ، وَقِيلَ: الْكُفْرُ، وَقِيلَ: الْخُبْثُ الشَّيَاطِينِ، وَالْخُبَائِثُ
الْمُعَاصِي.

قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْخُبْثُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْمَكْرُوهُ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْكَلَامِ فَهُوَ الشَّتْمُ، وَإِنْ
كَانَ مِنَ الْمِلَالِ فَهُوَ الْكُفْرُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الطَّعَامِ فَهُوَ الْحَرَامُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ
الضَّارُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَهَذَا الْأَدَبُ مُجْمَعٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ^(٢)، وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْبُنْيَانِ وَالصَّحْرَاءِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٣ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
كَلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَنْجِي لِرَجُلٍ - وَفِي
حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَبَيَّ اللَّهُ ﷺ - يَنْجِي الرَّجُلَ - فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

(١) إِذَا كَانَتْ الْبَاءُ سَاكِنَةً.

(٢) وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: [اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ] وَهَنَاكَ رَوَايَةٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فِي غَيْرِ الصَّحِيحِينَ قَالَ
ﷺ: «سَتَرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنَّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَلُّهُمْ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ
الْأَلْبَانِيُّ.

(٣) فِي الصَّحْرَاءِ يَقُولُ هَذَا الذِّكْرُ قَبْلَ أَنْ يَتَرَعَّ ثِيَابَهُ.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ - يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ.

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - يَنَامُونَ ثُمَّ يَصَلُونَ وَلَا يَتَوَضَّؤْنَ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ إِي وَاللَّهِ.

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ أُقِيمَتِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ لِي حَاجَةٌ. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ - أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ - ثُمَّ صَلَّوْا.

(باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء) (١)

(١) في الحقيقة هذه الترجمة لا يدل عليها الحديث لأنه ترجم على ما يرى من منهبه ومن منهب من وافقه أن العبرة في ذلك الجلوس والاضجاع ولا دليل في الحديث على الجلوس وأنهم ناموا جالسين بل هناك في بعض طرق الحديث أنهم وضعوا جنوبهم وأنهم كان يسمع لهم غطيظ وسنذكر حالا هذه المسألة.

- وطرق الحديث المشار إليها هي:

حَدَّثَنَا شاذ بن قياض، حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَنَظَّرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفَقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤْنَ (قال أبو داود فيه: زاد فيه شعبة عن قتادة قال: على عهد رسول الله ﷺ. ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر (أخرجه البزار ٢٨٢ - كشف الأستار)، وأبو يعلى (٣١٩٩) من طريق سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ فَيَنَامُونَ مِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ. وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ زِيَادَةُ "وَضَعُ الْجُنُوبَ" شَاذَةٌ فَقَدْ رَوَاهُ جَمْعٌ عَنْ قَتَادَةَ فَلَمْ يَذْكُرْهَا، كُلُّهَا هُوَ مِمَّنْ فِي التَّعْلِيقِ عَلَى "مُسْنَدِ أَحْمَدَ" (١٣٩٤١). وَقَوْلُهُ: تَخْفَقُ رُؤُوسُهُمْ. خَفَقَ يَخْفُقُ، وَخَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفَقَةً أَوْ خَفَقَتَيْنِ: إِذَا أَخَذَتْهُ سِنَةٌ مِنَ النَّعَاسِ، فَمَالَ رَأْسَهُ دُونَ جَسَدِهِ.

- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي حَاجَةً، فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ، أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَضُوءَ. (إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. ثَابِتُ الْبُنَانِيِّ: هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ. وَأَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ (٦٤٣)، وَمُسْلِمٌ (٣٧٦) (١٢٦)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٥٢٥) مِنْ طَرِيقٍ عَنْ ثَابِتٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَفْظُهُ عِنْدَ الْبَخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

فِيهِ قَوْلُ مُسْلِمٍ: (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّجُلَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (نَجَّى لِرَجُلٍ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ) قَالَ مُسْلِمٌ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ؓ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ) قَالَ مُسْلِمٌ: (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ قَالَ: قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ) هَذِهِ الْأَسَانِيدُ الثَّلَاثَةُ رِجَالُهَا بَصَرِيُّونَ كُلُّهُمْ، وَقَدْ قَدَّمْنَا مَرَّاتٍ أَنَّ شُعْبَةَ وَاسِطِيَّ بَصَرِيٍّ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ كَوْنِ فَرُّوخَ وَالِدِ شَيْبَانَ لَا يَنْصَرِفُ لِلْعُجْمَةِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ الْفَائِدَةِ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، وَأَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي الْفُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَفِي مَوَاضِعَ بَعْدَهَا. وَأَمَّا قَوْلُهُ: [قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ: إِي وَاللَّهِ] مَعَ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلًا [سَمِعْتُ أَنَسًا] فَأَرَادَ بِهِ الْإِسْتِثْنَاتُ فَإِنَّ قَتَادَةَ ؓ كَانَ مِنَ الْمُدَلِّسِينَ، وَكَانَ شُعْبَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ دَمًّا لِلتَّدْلِيسِ، وَكَانَ يَقُولُ: الزُّنَا أَهْوَنُ مِنَ التَّدْلِيسِ. وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُدَلِّسَ إِذَا قَالَ: (عَنْ) لَا يُجْتَجَّ بِهِ، وَإِذَا قَالَ: (سَمِعْتُ) أُحْتَجَّ بِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ، فَأَرَادَ شُعْبَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْإِسْتِثْنَاتُ مِنْ قَتَادَةَ فِي لَفْظِ السَّمَاعِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَتَادَةَ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ حَالِ شُعْبَةَ، وَهَذَا حَلْفَ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَتَفْسِيرُهُ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ نَوْمًا غَيْرَ مُسْتَعْرِقٍ. وَهُوَ فِي "مُسْنَدِ أَحْمَدَ" (١٢٦٣٣) وَصَحِيحِ ابْنِ حَبَانَ (٢٠٣٥). قَوْلُهُ: "لَمْ يَذْكُرْ وَضوءَ" أَي: لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ الْقَوْمَ تَوَضَّؤُوا لِأَجْلِ النَّعَاسِ. - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُوقِظُونَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ لِأَحَدِهِمْ غَطِيطًا ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. سنن الدارقطني.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (نَجِيَّ لِرَجُلٍ)

فَمَعْنَاهُ: مُسَارَّ لَهُ، وَالْمُنَاجَاةُ التَّحْدِيثُ سِرًّا، وَيُقَالُ: رَجُلٌ نَجِيٌّ، وَرَجُلَانِ نَجِيٌّ وَرَجَالٌ نَجِيٌّ وَرَجَالٌ نَجِيٌّ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا } وَقَالَ تَعَالَى: { خَلَصُوا نَجِيًّا } (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا فَقَهُ الْحَدِيثِ:

فَفِيهِ جَوَازُ مُنَاجَاةِ الرَّجُلِ بِحَضْرَةِ الْجَمَاعَةِ (٢)؛ وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْوَاحِدِ (٣).
وَفِيهِ جَوَازُ الْكَلَامِ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ لَا سِيَّمَا فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ، وَلَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الْمُهْمِّ (٤).
وَفِيهِ تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ مِنَ الْأُمُورِ عِنْدَ إِزْدِحَامِهَا فَإِنَّهُ ﷺ إِنَّمَا نَاجَاهُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ فِي أَمْرِ مُهِمٍّ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ مَصْلَحَتُهُ رَاجِحَةٌ عَلَى تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ.
وَفِيهِ أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمُقْصُودَةُ بِهَذَا الْبَابِ.
- وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى مَذَاهِبٍ:

(١) أَيُّ أَنْ لَفْظِ (نَجِيٍّ) تَسْتَعْمَلُ فِي الْمُتَنِيِّ وَالْجَمْعِ.

(٢) هَذِهِ مِنَ الْأَدَابِ فِي بَابِ الْمُنَاجَاةِ.

(٣) الْمَحْرَمُ الْمُنَاجَاةَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَعَهَا ثَالِثٌ قَالَ ﷺ: « إِذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخِرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُخْرِئَهُ » مُسْلِمٌ. وَالصَّحِيحُ التَّحْرِيمُ لِحَزْنِ الْمُؤْمِنِ فَإِنْ حَزَنَهُ شَيْءٌ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ، فَاَلْمُؤْمِنُ لَهُ مَتْرَلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ فَكَيْفَ يَمُنُّ بِإِذْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، فَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ ﷺ وَمَعْلُومٌ مَتْرَلَةٌ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَعِنَ عَائِدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أَبَا سُوْفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَخَذْتَ سُيُوفَ اللَّهِ مِنْ عُنُقِي عَبْدُ اللَّهِ مَا خَلَّهَا. قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخٍ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ « يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ ». فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ قَالُوا: لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِيَّ.

- فَمَعَ أَنَّ أَبُو بَكْرٍ ﷺ لَهُ مَنَّةٌ وَفَضِيلَةٌ عَلَى هَؤُلَاءِ فَهُوَ الَّذِي اعْتَقَ بِلَالٌ وَهُوَ أَسْبَقَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَإِيَّانَهُ يَرْجَحُ إِيَّانَ غَيْرِهِ ﷺ وَهُوَ أَفْضَلُ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ أَغْضَبَ ضَعْفَاءَ الْمُسْلِمِينَ لَكَانَ قَدْ أَغْضَبَ رَبَّهُ؛ وَانْظُرْ إِلَى ذَهَابِهِ فِي قِمَةِ التَّوَاضُعِ وَالِاسْتِجَابَةِ لِأَمْرِ اللَّهِ وَلِأَمْرِ رَسُولِهِ ﷺ، وَلِنَظَرِهِ إِلَى سَعَةِ صُلُوحِهِمْ ﷺ أَجْمَعِينَ.

(٤) لَكِي يَنْشَغُلُوا بِالصَّلَاةِ وَلَكِنْ لَوْ طَالَ الْفَصْلُ فَهَلْ يَحْتَاجُونَ إِلَى إِعَادَةِ الْإِقَامَةِ؟ لَا، لِأَنَّهُمْ هُنَا طَالَ الْفَصْلُ حَتَّى نَامُوا وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُعَدِ الْإِقَامَةَ.

- أَحَدَهَا أَنَّ النَّوْمَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ، وَهَذَا مُحْكِيٌّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي جُلَازٍ، وَحُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، وَشُعْبَةَ.
- وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي أَنَّ النَّوْمَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِكُلِّ حَالٍ ^(١)، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالْمُزَنِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوِيَه، وَهُوَ قَوْلُ غَرِيبٍ لِلشَّافِعِيِّ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَبِهِ أَقُولُ ^(٢)، قَالَ: وَرَوِيَّ مَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنْسَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
- وَالْمَذْهَبُ الثَّلَاثُ أَنَّ كَثِيرَ النَّوْمِ يَنْقُضُ بِكُلِّ حَالٍ، وَقَلِيلُهُ لَا يَنْقُضُ بِحَالٍ ^(٣)، وَهَذَا مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.
- وَالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ أَنَّهُ إِذَا نَامَ عَلَى هَيْئَةٍ مِنْ هَيْئَاتِ الْمُصَلِّينَ كَالرَّائِعِ وَالسَّاجِدِ وَالْقَائِمِ وَالْقَاعِدِ لَا يُتَّقَضُ وَضُوءُهُ سَوَاءَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنْ نَامَ مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ انْتَقَضَ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَدَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ لِلشَّافِعِيِّ غَرِيبٍ ^(٤).
- وَالْمَذْهَبُ الْخَامِسُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ إِلَّا نَوْمُ الرَّائِعِ وَالسَّاجِدِ ^(٥)، رَوِيَّ هَذَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
- وَالْمَذْهَبُ السَّادِسُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ إِلَّا نَوْمُ السَّاجِدِ وَرَوِيَّ أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ رضي الله عنه.
- وَالْمَذْهَبُ السَّابِعُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ النَّوْمُ فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ حَالٍ، وَيَنْقُضُ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ ضَعِيفٍ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

(١) سواء كان نوماً خفيفاً أو ثقیلاً وسواء كان جالساً أو مضجعاً.

(٢) لحديث صفوان بن عسال، قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَتَرَعَ خِفَافًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَاحِيَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَنَوَلٍ وَنَوْمٍ"، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. فَكَانَ الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ كَالنَّوْمِ.

(٣) وبه نقول، فسير النوم ليس بناقض والنوم المستغرق هو الناقض سواء جالس أم مضجع فالعبرة بشدة التيقظ.

(٤) وهذا المذهب ليس عليه دليل.

(٥) أي عكس المذهب الرابع وذلك لأن انقلاط الرياح في الركوع والسجود يكون أيسر.

• وَالْمَذْهَبُ الثَّامِنُ أَنَّهُ إِذَا نَامَ جَالِسًا مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ يُتَّقَضُ، وَإِلَّا أُتَّقِضَ سَوَاءَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، سَوَاءَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَعِنْدَهُ أَنَّ النَّوْمَ لَيْسَ حَدَثًا فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ عَلَى خُرُوجِ الرِّيحِ.

فَإِذَا نَامَ غَيْرُ مُمَكِّنٍ الْمُقْعَدَةِ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ خُرُوجُ الرِّيحِ فَجَعَلَ الشَّرْعُ هَذَا الْغَالِبَ كَالْمُحَقِّقِ ^(١).

وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُمَكِّنًا فَلَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ الْخُرُوجُ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الطَّهَارَةِ.

وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُسْتَدَلُّ بِهَا لِهَذِهِ الْمَذَاهِبِ.

وَقَدْ قَرَّرْتُ الْجُمُعَ بَيْنَهَا وَوَجَّهَ الدَّلَالَهَ مِنْهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ^(٢)، وَلَيْسَ مَقْصُودِي هُنَا الْإِطْنَابُ بَلْ الْإِشَارَةُ إِلَى الْمَقَاصِدِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ زَوَالَ الْعَقْلِ بِالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ بِالْخُمْرِ أَوْ النَّيِّدِ أَوْ الْبَنَجِ أَوْ الدَّوَاءِ يُنْقَضُ الْوُضُوءُ سَوَاءَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، سَوَاءَ كَانَ مُمَكِّنٍ الْمُقْعَدَةِ أَوْ غَيْرَ مُمَكِّنًا ^(٣).

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَكَانَ مِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَا يُتَّقَضُ وَضُوءُهُ بِالنَّوْمِ مُضْطَجِعًا ^(٤)، لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيظَهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

-
- (١) ليس هناك دليل كما ذكرنا، فإنهم كانوا يضعون جنوبهم ولا يتوضؤون.
- (٢) والصحيح ما ذكرنا لأنه ثبت في الأحاديث أنهم كانوا يضحجون ويصلون ولا يتوضئون فتقول هذا نوم خفيف وهذا نوم ثقيل، وقد يقول البعض كيف يكون نوم خفيف وقد كان يسمع لهم غطيظ؟ فإن هذا الغطيظ قد يسمع بسبب وضع الرأس أو بسبب وجود بعض البرد في الحلق أو نحو ذلك فيسمع له غطيظ.
- (٣) لأن هذا زوال العقل بالكلية فلا يوجد احتمال لإدراك خروج الريح أم لا.
- مسألة أنه مظنة خروج الريح لحديث علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: "العين وكاء السه فمن نام فليَتَوَضَّأْ" (جدة ٤٧٧، (د) ٢٠٣، (هق) ٥٧٥، وحسنه الألباني في الإرواء: ١١٣).
- (٤) اضطر أن يحمل الحديث على الخصوصية لأن مذهبه هو أن الجالس المتمكن لا يتقضى وضوئه والحديث يمكن أن يحمل على النوم اليسير الخفيف الذي يبقى معه إدراك يدل الإنسان على خروج الريح من علمه.

(فَرْع)

- قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ لَا يُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِالنُّعَاسِ وَهُوَ السُّنَّةُ.
قَالُوا: وَعَلَامَةُ النَّوْمِ أَنَّ فِيهِ غَلَبَةٌ عَلَى الْعَقْلِ وَسُقُوطُ حَاسَّةِ الْبَصَرِ وَغَيْرَهَا مِنَ الْخَوَاسِّ.
وَأَمَّا النُّعَاسُ فَلَا يَغْلِبُ عَلَى الْعَقْلِ وَإِنَّمَا تَفْتُرُ فِيهِ الْخَوَاسُّ مِنْ غَيْرِ سُقُوطِهَا.
- وَلَوْ شَكَّ هَلْ نَامَ أَمْ نَعَسَ فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِ^(١)، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ.
- وَلَوْ تَيَقَّنَ النَّوْمَ وَشَكَّ هَلْ نَامَ مُمَكِّنَ الْمُفْعَدَةِ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَا لَمْ يُنْقَضْ وَضُوءُهُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ^(٢).
- وَلَوْ نَامَ جَالِسًا ثُمَّ زَالَتْ أَلْيَتَاهُ أَوْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأَرْضِ فَإِنْ زَالَتْ قَبْلَ الْإِنْتِبَاهِ انْتَقَضَ وَضُوءُهُ لِأَنَّهُ مَضَى عَلَيْهِ لَحْظَةٌ وَهُوَ نَائِمٌ غَيْرُ مُمَكِّنٍ الْمُفْعَدَةَ، وَإِنْ زَالَتْ بَعْدَ الْإِنْتِبَاهِ أَوْ مَعَهُ أَوْ شَكَّ فِي وَقْتِ زَوَالِهَا لَمْ يُنْقَضْ وَضُوءُهُ.
- وَلَوْ نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ مُسْتَنِدًا إِلَى حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُنْقَضْ وَضُوءُهُ سَوَاءً كَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ رَفَعَ الْحَائِطُ لَسَقَطَ أَوْ لَمْ يَكُنْ.
- وَلَوْ نَامَ مُحْتَبِيًا فِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْ جُوهٌ لِأَصْحَابِنَا:
أَحَدَهَا لَا يُنْقَضُ كَالْمُتَرَبِّعِ.
وَالثَّانِي يُنْقَضُ كَالْمُضْطَجِعِ.
وَالثَّلَاثُ إِنْ كَانَ نَحِيفَ الْبَدَنِ بِحَيْثُ لَا تَنْطَبِقُ أَلْيَتَاهُ عَلَى الْأَرْضِ انْتَقَضَ، وَإِنْ كَانَ أَلْحَمَ الْبَدَنِ بِحَيْثُ يَنْطَبِقَانِ لَمْ يُنْقَضْ^(٣).
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْصَّوَابِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَالنُّعْمَةُ، وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ.

(١) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الطَّهَارَةِ.

(٢) لِأَجْلِ أَيْضًا أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ بَقَاءُ الطَّهَارَةِ، وَقُلْنَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَبْنِي عَلَى الْيَسِيرِ وَالثَّقِيلِ.

(٣) قُلْنَا أَنَّ كُلَّ هَذَا فُرُوعٌ عَلَى النَّوْمِ وَهُوَ جَالِسٌ وَنَحْنُ قَدْ رَجَحْنَا أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْجُلُوسِ وَعَدَمَهُ وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِالنَّوْمِ كَثِيرٌ أَوْ قَلِيلٌ وَبِهَذَا لَا نَحْتَاجُ إِلَى تَفْرِيعِ هَذِهِ الْفُرُوعِ.